קרדן נדל"ן

קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

(להלן "החברה")

דוח תקופתי

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

תוכן עניינים

חלק א' אירועים וחידושים מהותיים בעסקי התאגיד

חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 31 בדצמבר 2022

חלק ג' דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2022

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה

חלק ד' פרטים נוספים על התאגיד

חלק ה' דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

חלק א'

אירועים וחידושים מהותיים בעסקי התאגיד

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

חלק א': תיאור עסקי התאגיד

תוכן העניינים

			עמוד
פרק א-	**פעילות קרדן נדל"ן ותיאור התפתחות עסקיה**		
	1.	כללי	3
	2.	תחומי פעילות	5
	3.	השקעות בהון קרדן נדל"ן ועסקאות במניותיה	5
	4.	חלוקת דיבידנדים	6
פרק ב-	**מידע אחר**		
	5.	מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של קרדן נדל"ן	7
	6.	סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים	8
פרק ג-	**תיאור תחומי הפעילות של קרדן נדל"ן**		
	7.	תחום הבנייה למגורים	12
	8.	תחום הנכסים המניבים	59
	9.	תחום ביצוע עבודות בנייה	69
פרק ד-	**פרטים נוספים**		
	10.	רכוש קבוע ומתקנים	80
	11.	ביטוח	80
	12.	הון אנושי	80
	13.	הון חוזר	82
	14.	מימון	82
	15.	מיסוי	90
	16.	סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם	90
	17.	מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת קרדן נדל"ן	90
	18.	הסכמים מהותיים בתקופת הדוח	93
	19.	הליכים משפטיים	93
	20.	יעדים ואסטרטגיה עסקית; צפי להתפתחות בשנה הקרובה; תחזיות והערכות לגבי עסקי קרדן נדל"ן	93
	21.	השקעות מהותיות נוספות של קרדן נדל"ן	94
	22.	דיון בגורמי סיכון	94

<u>מונחים, הגדרות והנחיות</u>

בחלק זה תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

קרדן נדל"ן –	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
קבוצת קרדן נדל"ן –	קרדן נדל"ן והחברות המוחזקות על-ידה, לרבות מיזמים משותפים
קרדן ישראל –	קרדן ישראל בע"מ
אל-הר –	אל-הר הנדסה ובניין בע"מ
רמט –	רמט בע"מ
מיקדן –	מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ
הולילנד –	הולילנד פארק בע"מ
נופי השמש –	נופי השמש ב"ש בע"מ
דולר –	דולר ארה"ב
הדוחות הכספיים –	הדוחות הכספיים המאוחדים של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2022, הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), המובאים בחלק ג' לדוח זה
דוח הדירקטוריון –	דוח הדירקטוריון של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2022, הכלול בחלק ב' לדוח זה
רמ"י –	רשות מקרקעי ישראל
מועד הדוח –	מועד פרסום הדוח או מועד הסמוך לו
חוק החברות –	חוק החברות, התשנ"ט-1999
חוק ניירות ערך –	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968
הבורסה –	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

בדוח זה נכללים לעיתים נתונים המבוססים על סקרים ומחקרים חיצוניים שונים וכן הערכות שונות של חברות מוחזקות של קרדן נדל"ן. יובהר, כי לצרכי דוח זה קרדן נדל"ן מאמצת את הערכותיהן של חברות מוחזקות כאמור, אך אינה אחראית לתוכנם של סקרים ומחקרים חיצוניים כאמור.

יש לקרוא חלק א' של דוח תקופתי זה יחד עם החלקים האחרים שלו, לרבות הבאורים לדוחות הכספיים.

<u>פרק א' - פעילות קרדן נדל"ן ותיאור התפתחות עסקיה</u>

1. <u>כללי</u>

1.1 קרדן נדל"ן התאגדה בישראל בשנת 1988 והינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה החל מחודש מרס 2010.

נכון למועד הדוח, קרדן ישראל, חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה, מחזיקה כ-59.52% מהונה המונפק של קרדן נדל"ן ומזכויות ההצבעה בה (כ-57.82% בדילול מלא[1]). לפרטים אודות השליטה בקרדן ישראל למועד הדוח, ראה סעיף 9 (תקנה 21א) בחלק ד' לדוח ובאור 1.ג לדוחות הכספיים (כהגדרתם להלן).

יצוין, כי בעלי השליטה הסופיים בקרדן נדל"ן למועד הדוח, ה"ה אבנר שנור, גיל דויטש ורוני בירם, וכן קרדן ישראל, לא התחייבו שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים ובאזורים בהם פועלת קרדן נדל"ן. בהקשר זה יצוין, כי למר גיל דויטש (המכהן כדירקטור בקרדן נדל"ן ובקרדן ישראל) ולמר רוני בירם (המכהן כדירקטור בקרדן נדל"ן ובקרדן ישראל) עסקים הכוללים פעילות מהותית בענפי הנדל"ן המניב והיזמי, וכי לקרדן ישראל פעילות מהותית בענף הנדל"ן הלוגיסטי (כולל שימושים מעורבים[2]) ופעילות שאינה מהותית בתחום המשרדים. כמו-כן, למען הזהירות בלבד, יצוין כי למר אבנר שנור (המכהן כדירקטור בקרדן נדל"ן ובקרדן ישראל) עסקים פרטיים הכוללים השקעות שאינן מהותיות בתחום הנדל"ן.

1.2 במועד הדוח לקרדן נדל"ן ארבעה-עשר (14) פרויקטים של בנייה למגורים בהיקף כולל של 1,409 יחידות דיור בשלבי ביצוע ותכנון,[3] מספר נכסי נדל"ן להשקעה (בהם מבנה אחד אשר הינו מבנה מניב מהותי מאד), ושניים-עשר (12) עתודות קרקע המיועדות לפיתוח בשלבי תכנון שונים (כולם בישראל). כמו-כן, למועד הדוח קיימים לקרדן נדל"ן, באמצעות אל-הר (חברה בת העוסקת בביצוע פרויקטים אשר הינה בבעלות מלאה של קרדן נדל"ן), שלושה-עשר (13) פרויקטים של בניינים בשלבי ביצוע שונים.[4]

---

[1] לעניין זה, "**דילול מלא**" – בהנחה שכל האופציות שקרדן נדל"ן הקצתה לעובדים, יועצים ונושאי משרה בכירה ואשר הינן במחזור, כמפורט בסעיף 8[א] (תקנה 21) בחלק ד' לדוח ובבאור 28 לדוחות הכספיים, ימומשו למניות במימוש מלא. למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, למועד הדוח חלק ממניות קרדן נדל"ן המוחזקות על-ידי קרדן ישראל (כ-34.8% מהונה המונפק של קרדן נדל"ן) משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') וממנים של קרדן ישראל.

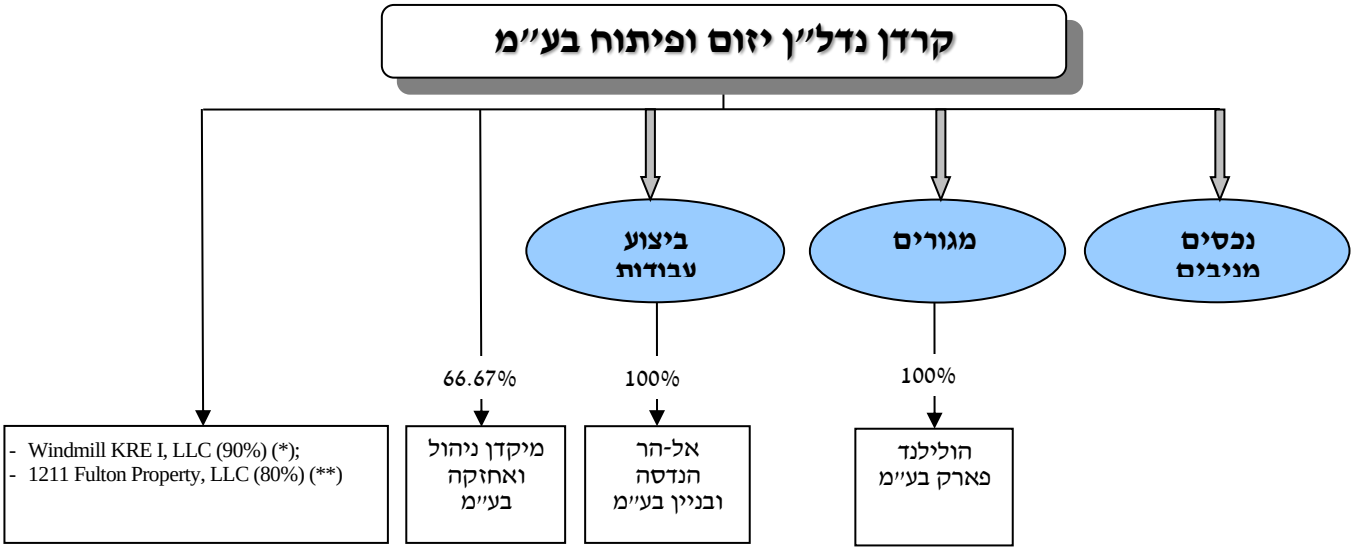
[2] הכוללים חוות שרתים, בית קירור, מסחר ומשרדים.

[3] חלקה של קרדן נדל"ן – 1,045 יח"ד. יצוין, כי מספר הפרויקטים האמור, הינו על-פי מיקומם הגיאוגרפי של אותם פרויקטים. עם זאת, בפועל, חלק מן הפרויקטים כאמור מבוצע או מתוכנן (לפי העניין) במספר שלבים שונים. ראה לעניין זה גם סעיף 7.1 לחלק זה.

[4] בנוסף, למועד הדוח לקרדן נדל"ן מספר השקעות בתאגידים העוסקים (או עסקו, לפי העניין) בייזום ושיווק פרויקטים למגורים בארה"ב, כמפורט בסעיף 7.11 לחלק זה.

1.3 <u>תרשים מבנה אחזקות</u>

להלן תרשים מבנה האחזקות העיקריות של קרדן נדל"ן בחברות בנות וקשורות (פעילות) נכון למועד הדוח:[5]



(*) חברת פרויקט המאוגדת על-פי חוקי מדינת מישיגן, העוסקת למועד הדוח בייזום פרויקט מגורים בסטרלינג הייטס (Sterling Heights), מישיגן, ארה"ב. אחזקתה של קרדן נדל"ן בחברה זו הינה בעקיפין. לפרטים ראה סעיף 7.11.1.2 לחלק זה וכן באור 5.ב.14 לדוחות הכספיים.

(**) חברת נכס המאוגדת על-פי חוקי מדינת ניו-יורק, העוסקת למועד הדוח בייזום פרויקט לבניית מבנה מגורים בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב. אחזקתה של קרדן נדל"ן בחברה זו הינה בעקיפין. לפרטים ראה סעיף 7.11.2.1 לחלק זה וכן באור 6.ב.14 לדוחות הכספיים.

1.4 <u>אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים; רכישה, מכירה או העברה של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל; והכל בשנת **2022** ועד למועד הדוח</u>

1.4.1 ביום 28 בנובמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן (מצד אחד) עם פולאר נדל"ן בע"מ וחברה נוספת בבעלותה המלאה (מצד שני) (ביחד: "**פולאר**"), אשר החזיקו באותו מועד בכ-60% מהונה המונפק של הולילנד,[6] בהסכם לרכישת מלוא החזקותיהן בהונה של הולילנד כאמור וכן לרכישת מלוא זכויותיהן והתחייבויותיהן הקיימות ו/או העתידיות בהולילנד ו/או ממנה (לפי העניין), לרבות הזכות לקבלת החזר שטרי הון שהנפיקה הולילנד לפולאר שמקורם בהלוואות בעלים שהועמדו על-ידה להולילנד בעבר ובדמי ניהול שחבה הולילנד לפולאר (בסעיף זה: "**הזכויות הנמכרות**"), והכל בתמורה לסך כולל של כ-126 מליון ש"ח בתוספת מע"מ (על בסיס "As-Is") (בסעיף זה: "**התמורה**").[7] ביום 2 בפברואר 2022, לאחר התקיימות מלוא התנאים המתלים שנקבעו בין הצדדים לעסקה, הושלמה העסקה כך שהחל מאותו מועד מחזיקה קרדן נדל"ן במלוא הונה המונפק של הולילנד (100%) וביתר הזכויות הנמכרות.

בהתאם לתנאי העסקה, בד בבד עם השלמת הרכישה כאמור, התקשרה הולילנד עם פולאר בהסכם ייעוץ, לתקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים, לפיו החל מאותו מועד מעניקה פולאר להולילנד שירותי ניהול וייעוץ בקשר עם ייזום והקמת פרויקט הולילנד, וזאת בתמורה בסך כולל של כ-4 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ), אשר שולמה במלואה.

1.4.2 ביום 21 במרס 2022 השלימו קרדן נדל"ן וצד שלישי (שאינו קשור לקרדן נדל"ן) עסקה למכירת מלוא אחזקותיהם (בחלקים שווים) בהון מניותיה של נופי השמש[8] (בסעיף זה: "**המוכרות**" ו-"**המניות הנמכרות**"), לצד ג' (בסעיף זה: "**הרוכש**"), על בסיס "As-Is" ותוך מתן מצגים לרוכש בקשר למצבה של נופי השמש ועסקיה, וזאת בתמורה

---

[5] ביחס לתרשים האחזקות בתחום המגורים יצוין, כי על אף שמפורטות בו אחזקות קרדן נדל"ן בחברות ייעודיות בלבד, פעילותה של קרדן נדל"ן בתחום זה נעשית גם במישרין וכן באמצעות עסקאות משותפות.

[6] הולילנד הינה הבעלים של מקרקעין בירושלים הידועים כ-'מתחם הולילנד' והמיועדים, בין היתר, להקמת פרויקט מגורים ומלונאות כמפורט בסעיף 7.4.6 לחלק זה. במועד ההתקשרות כאמור, בעלת המניות הנוספת בהולילנד הייתה קרדן נדל"ן (כ-40%).

[7] לפרטים אודות שטרי הון כאמור למועד הדוח ותנאיהם, ראה סעיף 14.11.1 לחלק זה.

[8] חברה פרטית אשר החזיקה באותו מועד בזכויות פיתוח ו/או חכירה בקרקע המיועדת לבנייה של 216 יחידות דיור ושטחי מסחר על-פי תב"ע בתוקף בבית שמש (בסעיף זה: "**המקרקעין**"). לפרטים אודות פרויקט 'נופי השמש' שתוכנן להיות מוקם על המקרקעין על-ידי נופי השמש (כאשר הוחזקה בידי המוכרות), ראה סעיפים 7.4.6 ו-7.4.7 בחלק א' לדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2020 (כפי שפורסם ביום 17 במרס 2021; אסמכתא מספר: 2021-01-037719) ("**הדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2020**").
אחזקותיהן של המוכרות בהון מניות נופי השמש כאמור, מהווה את מלוא הונה המונפק של נופי השמש במועד המכירה (המוחזק על-ידן בחלקים שווים).

לפרעון חוב בנקאי של נופי השמש, תשלום במזומן למוכרות והעמדת מימון לפירעון הלוואות בעלים שהועמדו בעבר על-ידי המוכרות לנופי השמש[9] (בסעיף זה: "**התמורה**"). בהתאם להסדרים בין המוכרות, חלקה של קרדן נדל"ן בתמורה הינו כ-83.5 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראה באור 2.ב.14 לדוחות הכספיים.

בנוסף, בהתאם להוראות הסכם המכר (כפי שנחתם ביום 13 בדצמבר 2021), הוסכם כי בתוך תקופה של חמש (5) שנים ממועד ההתקשרות בהסכם, הרוכש ישלם למוכרות תמורה נוספת מתוך תקבולים שיקבל בגין מכירת שטחי מסחר (כבנויים) הקיימים במקרקעין בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין במועד החתימה או כשיעור משווישטחי המסחר במקרקעין, והכל בהיקף שאינו צפוי להיות מהותי לקרדן נדל"ן (בסעיף זה: "**התמורה הנוספת**").[10]

במסגרת הסכם המכר, התחייבו המוכרות לשפות ולפצות את הרוכש בגין נזקים שייגרמו לו, הנובעים מהפרת מצגים (כאמור לעיל) או מחבות עודפת בהיטל השבחה אשר יחול במקרקעין העולה על סכום שהוסכם. חובת השיפוי ו/או הפיצוי כאמור הוגבלה בתקופות, תנאים ובהיקפים כפי שנקבע בהסכם המכר.

בעקבות השלמת העסקה, רשמה קרדן נדל"ן בדוחותיה הכספיים לשנת 2022 רווח לפני מיסים בסך של כ-53.3 מיליון ש"ח.[11]

1.4.3 לפרטים אודות הגדלת אחזקתה של קרדן נדל"ן במיקדן החל מיום 24 בנובמבר 2022 (מ-40% ל-66.67%), ראה סעיף 21 לחלק זה.

2. <u>תחומי פעילות</u>

קרדן נדל"ן, במישרין ובעקיפין, באמצעות אחזקה בחברות וכן באמצעות מיזמיה המשותפים בישראל, עוסקת בשלושה תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים, כדלקמן:

תחום הבנייה למגורים - איתור, ייזום ופיתוח של בנייני מגורים בישראל המיועדים למכירה, לרבות באמצעות פרויקטים בשיטת "פינוי בינוי" או תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש) להתחדשות עירונית ("**תחום הבנייה למגורים**" ו/או "**תחום המגורים**").[13,12]

תחום הנכסים המניבים - איתור, ייזום, פיתוח והשכרה של מבני משרדים ושטחי מסחר שלא במסגרת של קבוצות רכישה ("**תחום הנכסים המניבים**").

ותחום ביצוע עבודות בנייה - מתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים, מבנים ציבוריים וכדומה ("**תחום ביצוע עבודות בנייה**"). תחום זה מבוצע על-ידי אל-הר.

כאמור לעיל, בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן קיים גם מגזר 'אחרים' (אשר על-פי כללי חשבונאות מקובלים אינו 'מגזר בר דיווח'), שכולל ליום 31 בדצמבר 2022, בין היתר, את פעילויות ההשקעה של קרדן נדל"ן בארה"ב (ראה סעיף 7.11 לחלק זה); כמו-כן יצוין, כי למועד הדוח לקרדן נדל"ן השקעה גם בענף ניהול ואחזקת מבנים (באמצעות השקעה במיקדן), אשר אינה מוצגת בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן כחלק ממגזרי פעילותה. לפרטים אודות ההשקעה במיקדן, ראה סעיף 21 לחלק זה ובאור 4.ב.14 לדוחות הכספיים.

3. <u>השקעות בהון קרדן נדל"ן ועסקאות במניותיה</u>

למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, במהלך השנים 2021 ו-2022 ועד למועד הדוח לא בוצעו השקעות חדשות במניות קרדן נדל"ן וכן לא בוצעו עסקאות מהותיות אחרות במניותיה מחוץ לבורסה על-ידי בעלי עניין בה (למעט ביחס להענקת אופציות עובדים ונושאי משרה ו/או מימושן/פקיעתן).

---

[9] ראה בהקשר זה סעיף 14.11.2 בחלק א' לדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2020.

[10] תשלום התמורה הנוספת, הובטח, בין היתר, באמצעות שעבוד מדרגה שנייה ברשם החברות על זכויות נופי השמש בתקבולים משטחי המסחר.

[11] בנוסף, יצוין כי בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן לשנת 2021, נרשמה הטבת מס כתוצאה מיצירת נכס מס נדחה בגין כוונת מימוש ההשקעה כאמור בסך של כ-3.6 מיליון ש"ח, וכן זקפה קרדן נדל"ן רווח בסך של כ-6.9 מליון ש"ח (במסגרת סעיף 'הכנסות מימון') כתוצאה מביטול ירידת ערך הלוואות הבעלים שנתנה קרדן נדל"ן לנופי השמש כאמור לעיל.

[12] כמו-כן, למועד הדוח לקרדן נדל"ן השקעות גם בענף ייזום הנדל"ן למגורים בארה"ב (באמצעות השקעה, בעקיפין, במיזמים העוסקים (או עסקו, לפי העניין) בבניית/שיווק מבני דיור בארה"ב) אשר אינן מוצגות בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן כחלק ממגזר הבנייה למגורים (אלא כחלק ממגזר 'אחרים'), ובהתאם לעמדת הנהלת קרדן נדל"ן, לאור מאפייניה הייחודיים של פעילות זו, גם אינה חלק מתחום הבנייה למגורים. יצוין כי בהתאם להחלטת קרדן נדל"ן, היא אינה ממשיכה להשקיע בפעילות זו.

[13] יצוין, כי תחום פעילות זה כולל מעת לעת גם מלאי נכסים אשר יעודם לתעסוקה ולמסחר, כחלק מפרויקטים למגורים הנמצאים בשלבי תכנון לשימושים מעורבים.

4. <u>חלוקת דיבידנדים</u>

להלן ריכוז נתונים למועד הדוח וליום 31 בדצמבר של השנים 2022 ו-2021 בדבר חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות בקרדן נדל"ן:

דיבידנדים שחולקו (באלפי ש"ח)			יתרת עודפים ליום 31 בדצמבר (באלפי ש"ח)		יתרת רווחים הניתנים לחלוקה בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק החברות, ליום 31 בדצמבר 2022 (באלפי ש"ח)	מגבלות חיצוניות על חלוקת דיבידנדים	מדיניות חלוקת דיבידנדים והחלטות על שינויים בה
2023 (עד למועד הדוח)	2022	2021	2022	2021			
- (**)	34,000 (בחודש מאי 2022)	20,000 (בחודש אפריל 2021)	187,871	100,990	201,437 (*)	למועד הדוח, התחייבה קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') שלה, בין היתר, כי לא תבצע חלוקה כלשהי (ובכלל זה חלוקת דיבידנד), אשר כתוצאה ממנה יחול אחד (או יותר) מן המקרים הבאים: <u>ביחס לאגרות החוב (סדרה ג')</u>: (א) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן יפחת משלושים אחוזים (30%) מסך המאזן המוחשי שלה;[14] (ב) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן בסמוך לאחר מועד ביצוע החלוקה כאמור, יפחת מסכום של 350,000 אלפי ש"ח; (ג) מתקיימת עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף 9.1 לשטר הנאמנות; (ד) קרדן נדל"ן אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בהתאם להוראות שטר הנאמנות; <u>ביחס לאגרות החוב (סדרות ד' ו-ה')</u>: (א) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן יפחת משלושים אחוזים (30%) מסך המאזן המוחשי שלה;[15] (ב) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן בסמוך לאחר מועד ביצוע החלוקה כאמור, יפחת מסכום של 350,000 אלפי ש"ח; (ג) מתקיימת עילת פירעון מיידי כאמור בסעיף 9.1 לשטר הנאמנות; (ד) קרדן נדל"ן אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות; (ה) קרדן נדל"ן מעריכה כי ביצוע החלוקה יפגע ביכולתה לפרוע את אגרות החוב בהגיע מועד פרעונן. כן, התחייבה קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב מהסדרות ג'-ה', כי לא תבוצע חלוקה של רווחים נטו (קרי, לאחר מס), שטרם מומשו, שינבעו משערוך נכסי נדל"ן להשקעה.[16] בנוסף, בנסיבות מסוימות עלולות התחייבויות של קרדן נדל"ן כלפי תאגידים בנקאיים לעכב או להקטין חלוקת דיבידנדים על-ידי קרדן נדל"ן, וזאת על רקע ההסכמים בין קרדן נדל"ן עם התאגידים הבנקאיים אשר העמידו לקבוצת קרדן נדל"ן אשראי הכולל התחייבות מצידה של קרדן נדל"ן לעמידה באמות מידה פיננסיות מסוימות. לפרטים, ראה סעיף 14.5 לחלק זה.	-

(*) אופן חישוב הרווחים הראויים לחלוקה בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק החברות כאמור, הינו על בסיס העודפים שנצברו בשנתיים האחרונות (בהערה זו: "**התקופה**"). יצוין, כי בהתאם למדיניות אותה אימצה קרדן נדל"ן, סכומים שחולקו במהלך התקופה בגין ומתוך העודפים שנצברו לפני תחילת התקופה אינם מופחתים מן העודפים שנצברו במהלך התקופה.

(**) ביום 13 במרס 2023 אישר דירקטוריון קרדן נדל"ן חלוקת דיבידנד בסך של 35,000 אלפי ש"ח. למועד הדוח הדיבידנד האמור טרם חולק וקרדן נדל"ן פועלת לחלקו במהלך חודש אפריל 2022.

---

[14] לעניין זה "**ההון העצמי המוחשי**" הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים וכד') על-פי דוחותיה הכספיים (סולו), בתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination), לפיהם הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ג'), לרבות בפירוק של קרדן נדל"ן; ו-"**סך המאזן המוחשי**" הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים וכד') על-פי דוחותיה הכספיים (סולו), בתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים כתבי נחיתות (subordination), לפיהם הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ג'), לרבות בפירוק של קרדן נדל"ן. כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות, על-פי דוחותיה הכספיים (סולו), וכן תופחת מהמאזן המוחשי יתרת המקדמות מרוכשים.

[15] לעניין זה "**ההון העצמי המוחשי**" הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה היא עורכת את דוחותיה הכספיים (על-פי דוחותיה הכספיים (סולו)), בתוספת הלוואות בעלים (ולגבי סדרה ה' - קרן בלבד) לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination), לפיהם: (1) הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ד'); וכן (2) במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ד') או של פירוק קרדן נדל"ן, הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא רק לאחר הפרעון המלא של אגרות החוב (סדרה ד') (בהערה זו: "**הלוואות בעלים נחותות**"); ו-"**סך המאזן המוחשי**" הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה היא עורכת את דוחותיה הכספיים (על-פי דוחותיה הכספיים (סולו)), בתוספת הלוואות בעלים נחותות (כהגדרתן לעיל); כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות, על-פי דוחותיה הכספיים (סולו), וכן תופחת מהמאזן המוחשי יתרת המקדמות מרוכשים.

[16] לפרטים נוספים, לרבות התחייבויות נוספות של קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') אשר עשויות להגביל את יכולתה של קרדן נדל"ן לחלק דיבידנדים, ראה סעיף 7.1.2 בכל אחד משטרי הנאמנות בגין הסדרות האמורות, כפי שפורסמו בדוחות הצעת המדף להנפקת הסדרות לראשונה, בימים 29 ביוני 2018, 15 בינואר 2020 ו-15 בפברואר 2021 (אסמכתאות מספר: 2018-01-057975, 2020-01-005665 ו-2021-01-018000, בהתאמה).

פרק ב' - מידע אחר

5. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של קרדן נדל"ן (באלפי ש"ח)

	תחום המגורים[17]			תחום הנכסים המניבים			תחום ביצוע עבודות בנייה			אחרים			התאמות לדוח[18]			סה"כ		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
הכנסות מחיצוניים	352,009	417,938	215,944	13,660	9,273	9,977	262,859	219,336	248,752	38,666	23,474	25,897	(47,021)	(17,192)	(25,909)	620,173	652,829	474,661
הכנסות בין מגזרים	-	-	-	-	-	-	83,827	58,389	46,492	-	-	-	(83,827)	(58,389)	(46,492)	-	-	-
סך הכנסות	352,009	417,938	215,944	13,660	9,273	9,977	346,686	277,725	295,244	38,666	23,474	25,897	(130,848)	(75,581)	(72,401)	620,173	652,829	474,661
הוצאות לחיצוניים	282,189	344,529	172,721	1,746	698	777	232,328	190,856	213,919	33,879	20,142	22,288	29,560	(5,544)	2,693	572,582	550,681	412,398
הוצאות בגין הכנסות בין מגזרים	-	-	-	-	-	-	71,448	48,320	40,103	-	-	-	71,448	(48,320)	(40,103)	-	-	-
הוצאות קבועות	169	195	234	1,746	698	777	12,255	10,335	10,506	94	70	211	(25,387)	21,684	17,253	39,651	32,982	28,981
הוצאות משתנות	282,020	344,334	172,488	-	-	-	291,521	228,841	243,516	33,785	20,072	22,077	126,395	(75,548)	(60,050)	480,931	517,669	378,031
סך הוצאות משוכות[19]	282,189	344,529	172,722	1,746	698	777	303,776	239,176	254,022	33,879	20,142	22,288	101,008	(53,864)	(42,797)	520,582	550,681	407,012
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה, נטו	-	-	-	4,345	13,303	(4,375)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,345	13,303	(4,375)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	55,445	(517)	980	-	(1,500)	-	87	109	205	3,796	(3,179)	(213)	-	-	-	59,328	(5,087)	972
רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם	125,265	72,892	44,202	16,259	20,378	4,825	42,997	38,658	41,427	8,584	152	3,396	(29,840)	(21,717)	(29,604)	163,264	110,363	64,246
רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
סך רווח (הפסד) מפעולות רגילות	125,265	72,892	44,202	16,259	20,378	4,825	42,997	38,658	41,427	8,584	152	3,396	(29,839)	(21,717)	(29,604)	163,264	110,363	64,246
סך נכסים ליום 31 בדצמבר	1,148,466	948,131	779,977	238,167	164,396	144,930	162,203	141,533	153,765	44,409	56,595	62,618	72,953	2,220	8,646	1,666,197	1,312,875	1,149,936
סך ההתחייבויות ליום 31 בדצמבר	485,645	322,051	284,972	81,212	22,827	78,204	78,142	70,613	72,938	5,225	10,568	10,425	318,093	281,805	160,598	968,317	707,864	607,137

להסברים אודות התפתחויות שחלו בנתונים המופיעים בטבלה לעיל ראה דוח הדירקטוריון.

---

[17] ביחס לשנים 2020 ו-2021, תחום המגורים כולל גם את ההכנסות, ההוצאות והנכסים של הולילנד ושל נופי השמש, בהתאם לשיעורי האחזקה של קרדן נדל"ן בהן במועדים הרלוונטיים (40% ו-50%, בהתאמה), כאשר ההשקעה בהן לאותם מועדים הוצגה בדוחות הכספיים של קרדן נדל"ן על בסיס השווי המאזני. כאמור בסעיף 1.4.1 לחלק זה, במהלך חודש פברואר 2022 הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קרדן נדל"ן, בין היתר, את יתרת הון המניות של הולילנד, כך שהחל מאותו מועד מלוא הונה המונפק של הולילנד (100%) מוחזק בידי קרדן נדל"ן (וקרדן נדל"ן החלה להציג את ההשקעה בה על בסיס איחוד מלא); כמו-כן כאמור בסעיף 1.4.2 לחלק זה, במהלך חודש מרס 2022 הושלמה עסקה במסגרתה מכרה קרדן נדל"ן את מלוא אחזקותיה (50%) בהון המניות של נופי השמש, ובהתאם הנתונים ביחס לשנת 2022 לעיל כוללים גם את תוצאות השלמת המכירה כאמור.

[18] לרבות הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויות שקרדן נדל"ן אינה מייחסת לתחומי הפעילות.

[19] כולל הוצאות הנכללות ברווח הגולמי והוצאות הנהלה וכלליות.

6. <u>סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים</u>

כחברה אשר עיקר עסקיה מתמקדים בתחום הנדל"ן בישראל, על ענפיו השונים, חשופה קרדן נדל"ן להשפעת גורמים חיצוניים שונים הנובעים, בין היתר משינויים במצב המשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט. לפרטים אודות גורמים חיצוניים כאמור והשפעתם האפשרית על קרדן נדל"ן, לרבות **שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי, מיתון, האטה במשק ואי ודאות כלכלית; השפעת המצב בכלכלה העולמית; שינויים ו/או החמרה במצב הבטחוני-מדיני בישראל ומצבי חירום בריאותיים; זמינות מקורות המימון ועלותם ומדיניות בנק ישראל והמערכת הבנקאית; שינויים בשערי החליפין; שינויים רגולטוריים ומדיניות הממשלה בנושאי בנייה; זמינות חומרי גלם ושינויים חדים במחירי חומרי גלם; ושינויים במדד המחירים לצרכן, במדד תשומות הבנייה ובשיעורי הריבית**, ראה סעיפים 22.1 עד 22.4, 22.6, 22.7, 22.12 ו-22.14 לחלק זה. כן, לפרטים אודות הביקושים לדירות מגורים ושינויים במספר העסקאות למכירתן בשנת 2022, ראה סעיף 7.2.1 לחלק זה, ולשינויים במדדי תשומות הבנייה, ראה סעיף 9.2.6 לחלק זה.

<u>השפעות האינפלציה ועליית שיעורי הריבית; רגישות משקית</u> - החל משנת 2021 חלה עלייה בשיעורי האינפלציה בישראל ובעולם בעקבות התפתחויות מאקרו כלכליות ברחבי העולם. מגמת עלייה זו נמשכה ואף התחזקה בשנת 2022, כאשר מתחילת שנת 2022, עלה מדד המחירים לצרכן ב-5.3% - עלייה חדה לעומת השנים האחרונות. בד בבד, מדדי תשומות הבנייה רשמו אף הם במהלך שנת 2022 המשך עלייה משמעותית כמפורט בסעיף 9.2.6 לחלק זה. כחלק מהניסיון לבלום את עליית המחירים כאמור, החליט בנק ישראל להעלות את שיעור הריבית במשק, כך שהחל מחודש אפריל 2022 ועד למועד הדוח עודכן שיעור הריבית, במספר פעימות, בסך כולל של 4.15% (משיעור של 0.1% ועד לשיעור של 4.25% בחודש פברואר 2023), ובהתאם, שיעור ריבית הפריים עלה משיעור של 1.6% לשיעור של 5.75%. בהתאם להודעת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מחודש פברואר 2023, במשק הישראלי נרשמת פעילות כלכלית איתנה, המלווה בשוק עבודה הדוק תוך עלייה בסביבת האינפלציה, ולכן הוועדה החליטה להמשיך בתהליך העלאת הריבית (כאשר קצב העלאת הריבית ייקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה).

בנוסף, יצוין כי במחצית השנייה של שנת 2022 נכנס לתוקפו תיקון מס' 9 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 ("**תיקון 9 לחוק המכר דירות**"), במסגרתו נקבעה, בין היתר, מגבלה על היקף ההצמדה של מחיר דירה למדד (תשומות הבנייה), כך שבפועל, החל ממועד כניסתו לתוקף של התיקון, ניתן להצמיד לכל היותר 40% ממחירי הדירות בחוזי המכר למדד תשומות הבנייה (בלבד) (וזאת לעומת 100% עובר לתיקון).

ככלל, לקבוצת קרדן נדל"ן קיימת או עלולה להיות חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן, במדד תשומות הבנייה ובשיעורי הריבית, המשפיעים באופן ישיר או עקיף על תוצאותיה הכספיות ועל שווי התחייבויותיה. כך: **(א)** קרדן נדל"ן מממנת את פעילותה העסקית, בין היתר, באמצעות הלוואות בריבית צמודת פריים וכן לעיתים באמצעות אשראי שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, וכן הכנסותיה מדמי שכירות צמודות למדד המחירים לצרכן. בשל כך, שינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעור הריבית במשק משפיעים על תזרימי המזומנים והוצאות המימון של קרדן נדל"ן ועל רווחיותה; **(ב)** התקשרויות קרדן נדל"ן עם קבלנים ראשיים לביצוע והקמת פרויקטים הינן בש"ח הצמודים בעיקרם למדד תשומות הבנייה, וכן הכנסות קרדן נדל"ן ממכירת דירות, צמודות בחלקן למדד תשומות הבנייה. שינויים במדד תשומות הבנייה משפיעים ישירות על עלות הקמת פרויקטים למגורים ועל הכנסות ממכירת דירות וכתוצאה מכך משפיעים על תזרימי המזומנים ותוצאות הפעילות. בנוסף, בתחום ביצוע עבודות בנייה התייקרות תשומות הבנייה משפיעה על עלויות חומרי גלם, עלויות כוח האדם ועל התקשרויות עם קבלני משנה; ו-**(ג)** לשינויים בשיעור הריבית במשק השפעה על פרויקטים של קרדן נדל"ן, בהם נקבעו תנאי המימון מהגוף המממן (בדרך של חתימת הסכמי ליווי בנקאיים). שינוי בשיעורי הריבית משפיע על מחירי האשראי למימון פרויקטים – ככלל, עלייה בשיעורי הריבית מייקרת את האשראים (לרבות גיוסי חוב בשוק ההון), מכבידה על הוצאות המימון השוטפות ומייקרת את עלות המימון במקרה של נטילת חוב חדש ומחזור חוב לצורך המשך פעילות. כן, במקרים בהם סוג ההלוואה הינה על בסיס ריבית הפריים, משלמת קרדן נדל"ן הוצאות מימון המשתנות בהתאם לשינוי הריבית במשק. כמו-כן, לשינויים בשיעורי הריבית במשק השפעה על החלטת רוכשי דירות לצורכי השקעה, על החלטת לקוחות אם לרכוש או לשכור דירה למגורים ועל החלטתם של רוכשי הדירות הפוטנציאלים הזקוקים להלוואה בנקאית מסוג משכנתא להשלמת הרכישה.

נכון ליום 31 בדצמבר 2022 עיקר המימון של קרדן נדל"ן הינו באגרות חוב שאינן צמודות מדד ואשר נושאות ריבית קבועה בשיעור ממוצע של 2.73%, בהיקף של כ-331 מיליון ש"ח. בנוסף, לקרדן נדל"ן (במאוחד) אשראי המושפע משינויים בריבית ה-'פריים' בסך של כ-249 מיליון ש"ח.[20]

לניתוחי רגישות בגין שינוי בגורמי השוק המהותיים המשפיעים על תוצאות קרדן נדל"ן, ראה באור 32 לדוחות הכספיים.

ככל שמגמת העלייה בשיעור האינפלציה והריבית, כאמור לעיל, תימשך בתקופה הקרובה, היא עלולה להשפיע על פעילות קרדן נדל"ן בשל העלייה הצפויה בהוצאותיה בגין מימון, חומרי הגלם, עלות העסקת כוח אדם ושחיקה ברווחיות. למועד הדוח, השפעת הגורמים כאמור אינה מהותית, וקרדן נדל"ן צופה כי השפעת האינפלציה בטווח הקרוב לא תשפיע בצורה מהותית על פעילותה היות וההכנסות בתחום הנכסים המניבים גם הן צמודות למדד וכן במגזר פעילות הייזום למגורים חלק מההכנסות צמודות למדד תשומות הבניה, באופן שמפצה על העלייה בעלויות כתוצאה מעלייה בשיעור האינפלציה והריבית. כמו-כן, למועד הדוח, להערכת קרדן נדל"ן השפעת כניסתו לתוקף של 'תיקון 9 לחוק המכר דירות', אינה מהותית לה, וזאת, בין היתר, נוכח שימור מחירי המכירה של דירות למגורים בשוק, כך שככל שתנאי השוק מאפשרים זאת, קרדן נדל"ן מתאימה את מחירי הדירות על מנת להגן על עצמה מעליית המדד הצפויה. על אף האמור, בטווח הארוך יותר, ככל שמגמת העלייה באינפלציה במקביל לעליית הריבית יימשכו לאורך זמן, הדבר עלול להוביל למיתון ולהאטה כלכלית בישראל, אשר עלולים להביא להקטנת ביקושים ואף לפגיעה בחלק מלקוחותיה של קרדן נדל"ן ובעקבות כך לפגיעה (לרבות פגיעה מהותית) בתוצאות פעילותה (כמפורט בסעיף 22 לחלק זה).

בנוסף לאמור לעיל, יצוין כי למועד הדוח קיימת במשק הישראלי אי וודאות ביחס להשלכות הצפויות (כלכליות ואחרות) של שינויי החקיקה המשמעותיים שמקדמת ממשלת ישראל ביחס למערכת המשפט, ואשר על-פי גורמים מומחים עשויה להיות להם, בין היתר, השפעה על מגוון תחומים כלכליים, לרבות דירוג האשראי של ישראל, היקף ההשקעות בישראל, ערך המטבע המקומי, עלויות מימון וכדומה. למועד הדוח אין ביכולתה של קרדן נדל"ן להעריך ו/או לאמוד השלכות פוטנציאליות כאמור על פעילותה ו/או עסקיה, ככל שיהיו.

הערכות קרדן נדל"ן האמורות לעיל, לרבות האומדנים והתחזיות בדבר ההשפעות האפשריות של שינויי החקיקה, השפעת האינפלציה והעלאת שיעור הריבית מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של קרדן נדל"ן נכון למועד הדוח המתבססים על מידע המצוי בידה למועד הדוח, על פרסומים בנושאים אלו ועל הנחיות הרשויות והרגולטורים הרלוונטיים. התממשותן של ההערכות והאומדנים כאמור אינה ודאית ואינה בשליטת קרדן נדל"ן ומשכך תוצאותיה עשויות להשתנות, לרבות באופן מהותי, כתוצאה, בין היתר, משינוי במחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, משינוי או החמרה במצב הכלכלי במשק ובפרט בשוק הנדל"ן (לרבות שינויים בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, קשיי מימון, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי והתמתנות בביקושים), משינויים במחירי תשומות הבנייה, מזמינות כוח האדם, מקשיי מימון ו/או גיוס חוב (לרבות כתוצאה מהקשחת תנאי הבנקים ו/או שוק ההון), משינויים באומדני עלויות והכנסות, ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.

<u>מגפת ה-"קורונה" והמלחמה באוקראינה</u> - לפרטים אודות שינויים בסביבה הכללית בה פעלה קרדן נדל"ן במהלך השנים 2020 ו-2021 בשל התפשטות נגיף ה-"קורונה", ראה באור 1.ד לדוחות הכספיים המאוחדים של קרדן נדל"ן לשנת 2021.[21] ככלל, בשנת 2022 ועד למועד הדוח, ניכר בישראל המשך הירידה בהשפעות התחלואה מהמגיפה והמשק חזר לשגרת פעילות מלאה. בד בבד, במהלך חודש פברואר 2022 פרצה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כתוצאה מכך, הוטלו על רוסיה (לרבות על מוסדות פיננסיים ותאגידים שונים) סנקציות כלכליות משמעותיות, הכוללות, בין היתר, איסור סחר, השקעה וקיום קשרים כלכליים וכן ניתוק של בנקים רוסיים ממערכות פיננסיות בין לאומיות. על אף שלקרדן נדל"ן אין חשיפה לשוק הרוסי או האוקראיני, לסנקציות כאמור ולמשבר הגיאו-פוליטי שנלווה להן, השלכות רוחב ברמה העולמית (אשר אף עלולות להחמיר כתלות בהתפתחויות הגיאו-פוליטיות), ובהן (בין היתר) תרומה לעלייה במחירי האנרגיה בעולם ולירידה בהיצע הדלקים.

יצוין, כי תחת ההשפעות הגלובליות של מגיפת ה-"קורונה" (אשר עדיין מורגשות במדינות מסוימות), בד בבד עם

---

[20] מאידך, עלייה אפשרית בשיעורי הריבית עשויה להביא גם לעלייה בהכנסות המימון של קרדן נדל"ן על פיקדונותיה במסגרת ליווי בנקאי ובמסגרת שווי המזומנים, אשר מסתכמים נכון ליום 31 בדצמבר 2022 בסך של כ-135 מיליון ש"ח.

[21] כפי שפורסמו ביום 16 במרס 2022 במסגרת הדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2021 (אסמכתא מספר: 2022-01-026115) ("**הדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2021**").

השלכות המלחמה באוקראינה, בשנת 2022 ולמועד הדוח עדיין מורגש מחסור מסוים בתשומות ובחומרי גלם שונים המשמשים לתעשייה ולבנייה, שרשרת האספקה העולמית שנפגעה במהלך משבר ה-"קורונה" טרם חזרה לתפקוד מלא ומחירי ההובלה התייקרו משמעותית לעומת מחירים עובר להתפרצות המגיפה - מגמות המשפיעות על ענפים שונים (לרבות ענף הנדל"ן) ואשר תרמו לגל התייקרויות במשק כאמור לעיל (כמו גם לעיכובים, צמצומים ואי וודאות מסוימת באספקת חומרי גלם מסוימים לפעילויות הקבוצה). לפרטים אודות גורם סיכון של הקבוצה הנובע מהיעדר זמינות של חומרי גלם ושינויים חדים במחירים, ראה סעיף 22.14 לחלק זה.

נכון למועד הדוח לאירועים האמורים תחת כותרת זו (כשלעצמם) היו השלכות לא מהותיות על פעילותה העסקית ותוצאותיה של קרדן נדל"ן.

<u>להלן תיאור מגמות, אירועים, התפתחויות ו/או גורמים כלליים נוספים בסביבה המקרו-כלכלית של קרדן נדל"ן אשר משפיעים או עשויים להשפיע על פעילותה</u>:

6.1 <u>מדיניות ממשלה</u>- פעילותה של קרדן נדל"ן מושפעת ממדיניות הממשלה, לרבות בקשר למיסוי מכירת, רכישת והשכרת דירות, היקף ההטבות לרוכשי דירות, זמינות עובדים זרים ובעלי הכשרה מקצועית מתאימה, מחירי תשומות הבנייה (בהיבט של היטלים ומסים המוטלים על יבוא חומרי גלם וציוד), הקצאת קרקעות למכרזים, מדיניות גופי התכנון ומדיניות הממשלה בקשר עם מתן רישיונות לצורך פעילות בתחום הנדל"ן. יצוין, כי השנים האחרונות התאפיינו בסבבי בחירות חוזרים לכנסת ישראל, אשר הביאו לתפקוד לא מיטבי של עבודת הכנסת והממשלה. לאור כך, התאפיינה מרבית התקופה האמורה גם באי-וודאות בנוגע למדיניות הממשלתית ארוכת הטווח, בין היתר בתחומי פעילותה של קרדן נדל"ן ובסביבתה הכללית כמתואר בסעיף 6 זה לעיל ולהלן. בהקשר זה יצוין, כי למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, כתוצאה מהעדר מדיניות ממשלתית אחידה כאמור (על רקע סבבי הבחירות החוזרים), מחסור בקרקעות מתוכננות, התמשכות הליכי תכנון וכדומה, היקף שיווק הקרקעות למגורים בשנים האחרונות לא תאם את היקף הביקושים (שיווקי חסר), וכתוצאה מכך חלה עלייה משמעותית במחירי הקרקעות (וכפועל יוצא מכך גם עלייה במחירי המכירה של יחידות הדיור).[22]

בין היתר על רקע האמור לעיל, בשנים האחרונות התרבו באופן משמעותי ניסיונות גופי הממשלה השונים לבלום את עליית מחירי הדיור והקרקעות למגורים בישראל ו/או להקל על רכישת דירות (בעיקר על-ידי זוגות צעירים שאינם בעלי דירה נוספת) ולהגדיל את היצע הדירות, וזאת, בין היתר, באמצעות: **(א)** רפורמות במיסוי מקרקעין (הן בהיבטי מס שבח והן בהיבטי מס רכישה[23]); **(ב)** שינויי חקיקה שונים במסגרת "חוק ההסדרים" לשנים 2021 ו-2022,[24] כגון הגדלת שיעור השימוש המותר למגורים על חשבון שטחי תעסוקה (במגרשים בייעוד לתעסוקה ולמגורים); הוספת שימושים לדיור מוגן, למעונות סטודנטים ולדיור להשכרה לטווח ארוך על חשבון שטחי תעסוקה (במגרשים בייעוד לתעסוקה); מתן סמכות לוועדות מקומיות להגדלת השטח הכולל המותר לבניה למגורים (עבור תכניות המיועדות להשכרה ארוכת טווח) בשיעורים משמעותיים (עד 200%); במתחמי פינוי בינוי – הקלה בהיטלי ההשבחה, הקלה ביכולת גיבוש רוב לצורך הגשת תביעות כנגד בעלי דירות המסרבים סירוב בלתי סביר לעסקת הפינוי בינוי; וכדומה; וכן **(ג)** באמצעות שורת החלטות (אשר חלקן אף בוצעו (ומבוצעות, לפי העניין) בפועל, לרבות באמצעות שינויי חקיקה), כגון הקצאת קרקעות ומתן הטבות מס לפרויקטים למטרת דיור להשכרה ארוכת טווח; פינוי מחנות צה"ל ותע"ש משטחי הביקוש; חתימה על "הסכמי גג" אזוריים; המרת דירות משרדים לשימוש מגורים; שיווק קרקעות על-ידי משרד הבינוי והשיכון במתכונת של מכרז "מחיר למשתכן"/"מחיר מטרה"/"דיור במחיר מופחת", ובפרט הגדלת ההנחות וכמות הקרקעות שיוגרלו במסגרת "מחיר מטרה"; תמרוץ תקציבי עבור רשויות מקומיות במטרה להגדיל את היקף מתן היתרי הבנייה הניתנים בשטחן; הקמת "קרן המע"מ" הממשלתית (לצורך שחרור של הון במערכת הפיננסית לטובת פרויקטי נדל"ן; והקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית (שתכליתה הגדלת היצע הדירות למגורים); וכדומה.

למועד הדוח, קרדן נדל"ן אינה יכולה להעריך את מלוא היקף השפעת גורמים כאמור על פעילותה. יחד עם זאת, בהתבסס על נתונים המפורסמים לציבור על-ידי גורמים ממשלתיים שונים, לאורך זמן תכנית "מחיר למשתכן"/"דיור במחיר מופחת" הביאה לקיטון יחסי (בהיקפים משתנים) במספר העסקאות "במחירי שוק" בענף. מבחינת הלך הרוח בשוק הנדל"ן, ובהתבסס על פרסומים בתקשורת ופרסומים שונים שאינם רשמיים, התוכניות גררו מגמות סותרות, אולם ניתן להבחין בין השפעת התכניות באזורי הפריפריה, שם שווקו כמויות

---

[22] בהקשר זה יצוין, כי בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במהלך השנים 2021-2022, מדד מחירי הדירות (דירות חדשות ויד שנייה) עלה בשיעור שנתי ממוצע של כ-16%.

[23] כגון שינוי/הוספת מדרגות מס רכישה (ושינוי ספי מחירי המכירה עליהם הן יחולו), קביעת מדרגות מס שונות לבעלי דירה אחת או יותר (קרי, משקיעים) ולמי שאין בבעלותו דירה וכדומה.

[24] חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021.

קרקע גדולות במסגרת התכניות אשר עלו על הביקוש ההיסטורי בסדרי גודל ניכרים, לבין מרכז הארץ בו השיווק של התכניות היה בהיקפים קטנים יותר והביקושים קשיחים יותר.

6.2 <u>גורמים רגולטורים ורשויות</u>- הפעילות בענף הנדל"ן מושפעת וכפופה להליכים רגולטורים ולדרישות החוק בתחום התכנון והבנייה והמיסוי, ולשינויים שחלים בהם. שינוי בדרישות אלו וקביעת דרישות נוספות עלול להשפיע לרעה על קרדן נדל"ן עקב הוצאות והליכים לא צפויים. כמו-כן, לאור משך הזמן הארוך הכרוך בהליכי התכנון והאישור של פרויקט, החל משלב הייזום ועד לבנייתו בפועל, נדרש על-פי רוב הון משמעותי לפיתוח נדל"ן בישראל. אילוץ זה מהווה מגבלה על פעילות החברות בענף ועשויה להיות לו השפעה מהותית על רווחיות פרויקטים, זמינות מקורות מימון ועלותם. להתמשכות ההליכים כאמור עשויה להיות גם השפעה על יצירת פערים בין הביקוש לדירות חדשות לבין ההיצע שלהן. בשנים האחרונות התרבו ניסיונות ויוזמות גופי הממשלה, הכנסת ומוסדות התכנון השונים להביא לקיצור משך הזמן הכרוך בהליכי התכנון, האישור והבנייה של פרויקטים למגורים, וזאת, בין היתר, באמצעות רפורמות שונות בחוקי ובתקנות התכנון והבנייה, לרבות מתן אפשרות לאדריכלים ומהנדסים (שיוסמכו לכך) לחתום על בקשות להיתרי בנייה מסוימים (חלף רשות הרישוי); ביטול "הקלות שבס" (החל משנת 2025) (הקלות אשר אפשרו ליזמים להגיש לרשות המקומית בקשה לתוספת שטחי בנייה/יח"ד בסטייה מהתב"ע, אך אשר על-פי רוב הביאו לעיכוב במתן היתרי בנייה) והגברת הגמישות לסטייה מהוראות שלביות של פרויקטים; קידום הליך מהיר להוצאת היתרי בנייה בפרויקטים של התחדשות עירונית; ועוד. למועד הדוח, להערכת קרדן נדל"ן, לניסיונות כאמור לא הייתה השפעה מהותית על השוק ו/או על פעילותה, וקרדן נדל"ן אינה יכולה להעריך את היקף השפעת גורמים כאמור על פעילותה בעתיד ככל שניסיונות כאמור יביאו לקיצור משך הליכי התכנון והאישור כאמור.

6.3 <u>בטיחות</u> - במהלך השנים האחרונות, בעקבות מספר גבוה של תאונות עבודה באתרי בנייה בישראל (אשר חלקן הסתיימו אף במוות), גברו יוזמות של גופים רגולטוריים שונים להעלאת רמת הבטיחות באתרי הבנייה, לרבות חיוב קבלנים באתרי בנייה מסוימים (בהתאם לגודלם) למנות עוזר בטיחות, הגברת תדירות ביקורי פיקוח, הגדלת היקף צווי הבטיחות, הטלת קנסות מנהליים, וכן קידום חקיקה להסדרת תחום הבטיחות באתרי הבנייה (לרבות בדרך של הטלת אחריות בגין מפגעי בטיחות על יזמים). למועד הדוח לא היו לרפורמות האמורות השלכות מהותיות על פעילותן ו/או תוצאותיהן של קרדן נדל"ן ואל-הר (למעט הגדלה (בהיקף לא מהותי) בעלויות הבנייה של הפרויקטים).[25]

לפרטים נוספים ראה גם סעיף 17.3[ה] לחלק זה.

6.4 לפרטים אודות גורמי הסיכון של קרדן נדל"ן (לרבות חברות מוחזקות שלה) הנובעים מסביבתה הכללית, מענפי פעילותה ומהמאפיינים הייחודיים שבפעילותה, ראה סעיף 22 לחלק זה.

[25] בהקשר זה יצוין, כי ביום 1 בנובמבר 2021 התקבלה באל-הר הודעה מטעם החשב הכללי במדינת ישראל לפיה בשל צווי בטיחות שהתקבלו באל-הר, יושעה רישומה מרשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות עד ליום 1 במאי 2022. יחד עם זאת, במהלך החודשים נובמבר 2021 וינואר ומרס 2022, התקבלו באל-הר מספר הודעות נוספות של החשב הכללי, לפיהן (לפי העניין) הוחלט להקפיא את השעייתה מרשימת הקבלנים המוכרים וכן להאריך את תוקף תעודת הקבלן המוכר לעבודות ממשלתיות של אל-הר וזאת על מנת לאפשר לאל-הר להסדיר את חידוש התעודה כאמור. בהקשר זה יודגש, כי להערכת קרדן נדל"ן, אף אם השעיה כאמור הייתה בתוקף, היא לא צפויה הייתה להשפיע על פעילותה של אל-הר באופן מהותי בשל מיעוט פעילות עסקית עם גופים ממשלתיים. כמו-כן, ביום 16 בפברואר 2022 התקבלה באל-הר החלטת רשם הקבלנים בקשר עם צווי הבטיחות האמורים לעיל, לפיה נרשמה התראה בתיק אל-הר וכן הוטל עליה קנס כספי בהיקף לא מהותי. ראה גם סעיף 17.3[ב] לחלק זה.

פרק ג' – תיאור תחומי הפעילות של קרדן נדל"ן

7. תחום הבנייה למגורים

7.1 קרדן נדל"ן עוסקת באיתור, ייזום ופיתוח של מבני מגורים למכירה (אשר כוללים לעיתים גם שטחים נלווים המיועדים לתעסוקה ולמסחר). את הפרויקטים מנהלת קרדן נדל"ן לבדה או באמצעות חברות או עסקאות משותפות עם שותפים שהינם, בדרך כלל, חברות נדל"ן נוספות או יזמי נדל"ן. פרויקטים גדולים, בהם ניתן לחלק את הבנייה לשלבים, מבוצעים לרוב בחלוקה לשלבים עצמאיים, באופן שבו קצב הבנייה מותאם בין השאר לקצב קבלת אישורי הרשויות, לקצב מכירת הדירות בכל שלב, לתנאי המימון של כל שלב (ככל שרלוונטי) ולסיכונים הכלכליים הכרוכים בביצועו. את ביצוע העבודות מוסרת קרדן נדל"ן לחברות ביצוע (לרבות אל-הר) על בסיס "חוזה מפתח" (Turn-Key) אשר מבצעות את הפרויקט כקבלן ראשי, לעיתים יחד עם קבלני משנה אשר כפופים להן, וזאת עד להשלמתו של הפרויקט כאמור.

במועד הדוח לקרדן נדל"ן ארבעה-עשר (14) פרויקטים בישראל בהיקף כולל של 1,409 יחידות דיור בשלבי ביצוע ותכנון,[26] שניים-עשר (12) פרויקטים בעתודה (לרבות חלק מפרויקטים – שלבים בפרויקט) ומספר פרויקטים נוספים מותלים, כולם בישראל. בחלקם של הפרויקטים הושלמה הבנייה של שלבים מסוימים בפרויקט הרלוונטי, והם אף אוכלסו, וחלקם מצויים בשלבי בנייה שונים או בשלבי הייזום והתכנון.[27]

להלן פרטים בדבר כמות יחידות הדיור הנכללות בפרויקטים של קרדן נדל"ן לפי סוג פרויקטים:[28]

סוג הפרויקט	מס' יח"ד לפי מצב תכנוני נוכחי		תוספת יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		סה"כ יח"ד בפרויקט	סה"כ יח"ד - חלק קרדן נדל"ן	חלק קרדן נדל"ן בהכנסות (באלפי ש"ח)	חלק קרדן נדל"ן ברווח הגולמי (באלפי ש"ח)	שיעור רווח גולמי צפוי ממוצע – חלק קרדן נדל"ן	שנת תחילת בנייה צפויה	משך בנייה ממוצע צפוי לפי שנים
	מס' יח"ד	חלק קרדן נדל"ן	מס' יח"ד	חלק קרדן נדל"ן							
פרויקטים בביצוע	485	407	-	-	485	407	944,065	189,290	20.1%	-	2.76
פרויקטים בתכנון	924	638	-	-	924	638	1,956,156	307,456	15.7%	2023	3.97
עתודות קרקע	1,532	971	2,436	1,665	3,968	2,349	6,005,299	1,048,790	17.5%	2024-2026	4.73
פרויקטים מותלים	225	-	4,542	3,013	4,767	3,013	7,594,796	1,271,422	16.7%	2025-2028	6.5
סה"כ	**3,166**	**2,016**	**6,978**	**4,678**	**10,144**	**6,407**	**16,500,316**	**2,816,958**	**17.1%**	**-**	**4.49**

להלן פרטים נוספים בדבר נתוני מכירות בפרויקטים למגורים של קרדן נדל"ן:[29]

מחיר מכירה ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בשנת 2022 (בש"ח)	מחיר מכירה ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בשנת 2021 (בש"ח)	מספר יחידות הדיור שנמכרו בחוזים שנחתמו בתקופה הרלוונטית						מספר יחידות הדיור לגביהן בוטל הסכם המכירה בשנת 2022
		שנת 2022	רבעון 4 2022	רבעון 3 2022	רבעון 2 2022	רבעון 1 2022	שנת 2021	
19,696	17,554	185 (*)	58	31	47	49	236 (**)	1

(*) ההיקף הכספי הכולל בגין מכירת יחידות הדיור האמורות הסתכם בכ-400,389 אלפי ש"ח (חלק קרדן נדל"ן - כ-398,851 אלפי ש"ח).

(**) ההיקף הכספי הכולל בגין מכירת יחידות הדיור האמורות הסתכם בכ-448,213 אלפי ש"ח (חלק קרדן נדל"ן - כ-448,213 אלפי ש"ח).

7.2 מידע כללי על תחום הפעילות

להלן תיאור מגמות, אירועים והתפתחויות בענף אשר משפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על פעילות קרדן נדל"ן בתחום המגורים מעבר לגורמים המשפיעים על כלל פעילות הנדל"ן בישראל (כאמור בסעיף 6 לחלק זה):

7.2.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים שחלים בו

ענף הבנייה למגורים בישראל נחלק לשני תתי ענפים – בנייה ביוזמה ציבורית (יוזמת המדינה על קרקעות רמ"י), אשר מתמקדת בדרך כלל באזורי עדיפות לאומית ובאזורי פריפריה; ובנייה ביוזמה פרטית. למועד

---

[26] חלקה של קרדן נדל"ן ביחידות אלו הוא 1,045 יחידות דיור. יצוין, כי מספר הפרויקטים האמור, הינו על-פי מיקומם הגיאוגרפי של אותם פרויקטים. עם זאת, בפועל, חלק מן הפרויקטים כאמור מבוצע או מתוכנן (לפי העניין) במספר שלבים שונים, כאמור בסעיף זה לעיל.

[27] בנוסף, למועד הדוח לקרדן נדל"ן מספר השקעות בתאגידים העוסקים (או עסקו, לפי העניין) בייזום ושיווק פרויקטים למגורים בארה"ב, אשר אינן מוצגות בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן כחלק ממגזר הבנייה למגורים (אלא כחלק ממגזר "אחרים"), ופרטים אודותיהן מובאים במסגרת תיאור תחום פעילות זה (בסעיף 7.11 לחלק זה) כהשקעה בחברה מוחזקת.

[28] **הנתונים הנכללים בטבלה זו ביחס לתוכניות שטרם אושרו, למספר יחידות בפרויקטים בתכנון, בעתודות קרקע ובפרויקטים מותלים, לשיעור הרווח הגולמי הצפוי הממוצע, שנת תחילת בנייה צפויה ומשך הבנייה הצפוי, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי במדיניות תכנונית, הליכים סטטוטוריים, שינויים בתוכניות הנהלת קרדן נדל"ן, שינויים בעלויות תשומות הבנייה, שינויים בביקושים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[29] לפרטים אודות נתוני מכירות של קרדן נדל"ן בחתך רבעוני, ראה דוח הדירקטוריון תחת הכותרת "התפלגות מכירת הדירות לפי רבעונים בשנים 2022 ו-2021".

הדוח פועלת קרדן נדל"ן הן בענף הבנייה למגורים ביוזמה פרטית והן ביוזמה ציבורית.

בשנת 2022, באופן כללי, נמכרו כ-40,480 דירות חדשות, ירידה של כ-30% לעומת שנת 2021 (בפרט, במחוז חיפה, מחוז המרכז ומחוז תל אביב, בהם שיעור הירידה לעומת שנת 2021 עמד על כ-40.3%, כ-37.6% וכ-41.6%, בהתאמה).[30] בד בבד, מהשוואת עסקאות שבוצעו בחודשים נובמבר-דצמבר 2022 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נמצא כי מחירי הדירות (חדשות ויד שנייה) עלו בכ-17.1% (נתון לא סופי), ואילו חישוב מחירי הדירות החדשות בלבד באותן תקופות, הראה עלייה של כ-20.6% (נתון לא סופי).[31]

הביקוש לדיור בישראל ומספר העסקאות לרכישת/מכירת דירות, מושפעים או עשויים להיות מושפעים ממשתנים שונים בעלי השפעות מנוגדות, ובין היתר, מגורמים כמפורט בסעיפים 22.1 ו-22.2 לחלק זה, וכן מקצב גידול משקי הבית בישראל; מהיקף העלייה לישראל ומהיקף ההגירה מישראל; ממצבם הכלכלי של הרוכשים הפוטנציאליים (מצבם הכלכלי מושפע, בין היתר, משיעורי האבטלה, מרמות השכר, ממחיר האשראי ועוד); מהיקף רכישת דירות על-ידי "תושבי חוץ" ומשקיעים זרים אחרים; מציפיות לתשואה מעליית מחירי הדירות ו/או לתשואה במתווה של השקעה ארוכת טווח (תשואה מהשכרה של דירה לצד ג') ו/או מזמינות (ואמון הציבור) באפיקי השקעה אחרים; מצעדי הממשלה להשפעה על כדאיות רכישת דירות להשקעה; מזמינות האשראי, תנאיו ומחירו; מהיצע הדירות והקרקעות; ממחירי הדירות והקרקעות; מהריבית במשק; מצעדי בנק ישראל בנוגע לפיקוח על הבנקים ושמירה על יציבות המערכת הבנקאית, אשר עשויים להשפיע הן על קבלת מימון בנקאי לפרויקטי נדל"ן והן על הדרישות אותן מציבים הבנקים בפני רוכשי דירות לצורך מתן מימון לרוכשי דירות; מציפייה לשינויים במחירי הדירות ועוד.

בהתאם לפרסומי משרד האוצר והלמ"ס, במהלך כל אחד מהרבעונים 1 עד 4 של שנת 2022 (ובמיוחד החל מחודש מרס 2022) נרשמה בשוק מגמת ירידה בכמות הדירות החדשות שנרכשו (בשוק החופשי) בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד (בשיעורים הולכים וגדלים), ובאופן דומה נרשמה עלייה משמעותית בתקופה במספר חודשי ההיצע של הדירות החדשות (מכ-10 בחודש דצמבר של כל אחת מהשנים 2020 ו-2021, לכ-20.3 בחודש דצמבר 2022). כמפורט בדוח הדירקטוריון (תחת הכותרת "התפלגות מכירת הדירות לפי רבעונים בשנים 2022 ו-2021"), החל מהרבעון השלישי של שנת 2022 מורגשת גם בקרדן נדל"ן ירידה בקצב מכירת הדירות בהשוואה לקצב שנרשם בשנת 2021 ובתקופת שניים-עשר (12) החודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, וזאת על רקע מגמת השוק האמורה לעיל. להבנת קרדן נדל"ן, ובהתבסס על פרסומים פומביים, ירידה כאמור נובעת, בין היתר, מהעלייה בשיעור הריבית על המשכנתאות וכתגובה לעלייה החדה במחירי הדירות בשנת 2022. למועד הדוח אין ביכולתה של קרדן נדל"ן להעריך האם מגמת השוק האמורה לעיל, אשר מעצם טיבה מושפעת ממגוון גורמים שאינם בשליטתה (כגון שינויים באינפלציה ובשיעורי הריבית במשק, שינויים במחירי הדירות, יישום תוכניות ממשלתיות הנוגעות לתחום הדיור, העדפות צרכנים, המצב הכלכלי במדינה ובעולם וכדומה), צפויה להימשך ו/או את היקפה, ובהתאם, למועד הדוח גם אין ביכולתה של קרדן נדל"ן להעריך את מלוא השפעות הירידה בקצב המכירות כאמור על פעילותה ותוצאותיה העסקיות בעתיד. לפרטים אודות שינויים בשיעורי האינפלציה והריבית במשק במהלך שנת 2022 (ועד למועד הדוח) והשלכותיהם על פעילותה, עסקיה ותוצאותיה של קרדן נדל"ן, לרבות בתחום פעילות זה, ראה סעיף 6 לחלק זה.

לפרטים אודות זמינות מקורות מימון (לרבות לשוק הבנייה למגורים) ועלותם ואודות מדיניות בנק ישראל והמערכת הבנקאית, ראה סעיף 22.7 לחלק זה. לפרטים אודות צעדי הממשלה בשנים האחרונות בניסיון להעלות את היצע יחידות הדיור בשוק ולבלום את עליית מחירי הדיור, ראה סעיף 6.1 לחלק זה.

7.2.2 <u>מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים אחרים שחלים על תחום הפעילות</u>

הפעילות בתחום הבנייה למגורים כפופה להוראות חוק כגון חוקי המקרקעין, חוקי החוזים, חוקי המכר, חוקי התכנון והבנייה, חוק רשות מקרקעי ישראל, החלטות ונהלי רמ"י, תוכניות מתאר שונות, נהלים ותקנות של רשויות מקומיות, דרישות חוקיות בתחום איכות הסביבה ועוד. הפעילות בתחום מחייבת נקיטת הליכים תכנוניים ו/או משפטיים מגוונים לשם הליכי רישוי, קבלת היתרי בנייה, שינוי ייעוד תוכניות בניין עיר (תב"ע), תשלומי דמי היתר, היטלי השבחה ועוד. עוד כפופה הפעילות בתחום הבנייה למגורים

---

[30] מתוך הודעה לתקשורת של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ("**הלמ"ס**") מיום 14 בפברואר 2023 - "עסקאות נדל"ן – דירות חדשות בשנת 2022". ראה: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2023/047/04_23_047b.pdf.

[31] מתוך הודעה לתקשורת של הלמ"ס מיום 15 בפברואר 2023 – "שינוי במחירי שוק הדירות". ראה: https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2023/052/10_23_052b.pdf.

לחקיקה בתחום מיסוי המקרקעין (בהיבט המיסוי שיחול על רוכשי הדירות או על מוכרי הקרקעות עליהן יוקמו דירות) ובתחום המשכנתאות. לפרטים נוספים ראה סעיף 17.1 לחלק זה.

7.2.3 <u>שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו</u>

לפרטים אודות השינויים בהיקף הפעילות של קרדן נדל"ן בתחום במהלך השנים 2020, 2021 ו-2022, בין היתר בהיבטים של מספר יחידות דיור שנמכרו וההכנסות ממכירתן, וכן הסברים לשינויים כאמור, ראה סעיף 7.2.1 לחלק זה ודוח הדירקטוריון. יצוין, כי במהלך התקופות האמורות לא חל שינוי מהותי ברווחיות תחום הפעילות.

בנוסף יצוין, כי היקף ותמהיל פעילות קרדן נדל"ן בתחום הבנייה למגורים בתקופות האמורות הושפע, בין היתר, ממדיניות הממשלה בשיווק קרקעות למגורים (לרבות באמצעות תכנית "מחיר למשתכן"/"דיור במחיר מופחת" - ראה סעיף 6.1 לחלק זה) וכן מהאסטרטגיה העסקית של קרדן נדל"ן בשנים האחרונות להגדיל את היקף הקידום של פרויקטים להתחדשות עירונית (פינוי בינוי/תמ"א 38/2), בין בעצמה ובין ביחד עם שותפים. בהקשר זה יצוין, כי החל משנת 2020 (ולמועד הדוח) גדלה באופן משמעותי כמות הפרויקטים של התחדשות עירונית בהם מעורבת קרדן נדל"ן (לרבות באמצעות התקשרויות עם צדדים שלישיים במסגרת של עסקאות משותפות, רכישת זכויות בפרויקטים פוטנציאליים ברמת 'בשלות' מתקדמת (בהיבט תכנוני ו/או בהיבט של החתמות דיירים) וכדומה), ולמועד הדוח קיים מספר משמעותי של פרויקטים כאמור אשר נמצאים בשלבי התקשרות ובחינת היתכנות כלכלית שונים. ראה בהקשר זה גם סעיף 7.4.9 לחלק זה. כמו-כן, חל גידול בכמות ההתקשרויות בהסכמים מותלים (לרבות הסכמי קומבינציה) לפיתוח קרקעות עבור בעלי קרקע שונים בשלבי תכנון שונים.

7.2.4 <u>גורמי הצלחה קריטיים</u>

הנהלת קרדן נדל"ן סבורה כי הגורמים המפורטים להלן עשויים לתרום במידה רבה להצלחתה בתחום הבנייה למגורים (וזאת בנוסף לגורמי הצלחה נוספים של קרדן נדל"ן בתחום, אשר הינם גורמים מן המפורסמות[32]): (1) בעלות מלאה על אל-הר (חברת בנייה); (2) יכולת ומיומנות לאיתור קרקעות לביצוע פרויקטים אטרקטיביים מבחינת עלות ופוטנציאל מכירה, וכן תמחור היחידות, ניתוח ותכנון נכונים של פרויקטים עתידיים וזיהוי נכון מראש של אזורים בהם צפויה להיות עליית מחירים; (3) ביצוע פרויקטים ביחד עם שותפים או במסגרת של עסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית ("פינוי-בינוי"/"תמ"א 38/2" (הריסה ובנייה מחדש)) ועל-ידי כך הקטנת הסיכון העסקי בפרויקטים אלו; (4) בקרה תקציבית ובקרה תפעולית על כל אחד מהפרויקטים; (5) יכולת ומיומנות בשיווק ומכירת יחידות דיור, תוך מיצוב הפרויקט לאוכלוסיות יעד; (6) איתנות פיננסית המאפשרת השקעת ההון העצמי והשגת מימון לביצוע פרויקטים; ו-(7) הון אנושי – העסקת עובדים מקצועיים, בעלי ניסיון ונאמנות לחברה.

7.2.5 <u>שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום המגורים</u>

ראה סעיפים 9.2.6 ו-22.14 לחלק זה.

7.2.6 <u>חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הבנייה למגורים</u>

חסמי הכניסה בתחום הבנייה למגורים הינם: (1) הצורך במימון וליווי בנקאי ודרישות הון עצמי; (2) מוניטין, ניסיון מוכח וכוח אדם איכותי; (3) זמינות קרקעות במיקום ובמחיר הרצויים, כדאיות כלכלית ושיעורי התשואה הצפויים; (4) שינויים קיצוניים במחירי הבנייה.

חסמי היציאה בתחום הבנייה למגורים הינם: (1) חוזים ארוכי טווח עם בעלי קרקע ו/או חברות נדל"ן אחרות שאיתם התקשרה קרדן נדל"ן לביצוע הפרויקטים השונים ואשר מגבילים את פירוק השיתוף בין הגורמים הקשורים; (2) מחויבות לאחריות של קרדן נדל"ן בגין חוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה-1974 ("**חוק המכר הבטחת השקעות**"), אשר ניתנה לרוכשים בפרויקטים וכן באחריות בדק; (3) מימוש נכסי נדל"ן עלול לארוך זמן רב; (4) התחייבויות חוזיות ארוכות טווח כלפי רשויות ממשלתיות; ו-(5) אחריות לרישום והעברת זכויות לרוכשי דירות.

---

[32] כגון: (1) מוניטין וניסיון; (2) סטנדרט בנייה גבוה ואיכותי; (3) זמינות והיענות לצרכי הלקוחות והלקוחות הפוטנציאליים; (4) התקשרות עם חברות בנייה (קבלנים מבצעים) וקבלני משנה בתחום הבנייה, בעלי אמינות מוכחת ויכולת עמידה בסטנדרטים הנדרשים ובלוחות הזמנים; (5) תכנון עסקי ותכנון זמן נכונים; ו-(6) גישה למקורות מימון.

7.2.7 מבנה התחרות בתחום הבנייה למגורים ושינויים החלים בו

ראה סעיף 7.8 לחלק זה.

7.3 מוצרים ושירותים

7.3.1 כללי

בהתאם למדיניות קרדן נדל"ן, שואפת קרדן נדל"ן למכור את הדירות בפרויקטים, ככל שניתן, לפני תחילת הבנייה ובמהלכה. בפרויקטים גדולים מתבצעת הבנייה במספר שלבים בכדי להקטין את היקף המימון הנדרש לפרויקט, בכדי להקטין את הסיכון הגלום בפרויקט וכדי להשביח את הפרויקט ואת מחיר הדירות בפרויקט משלב לשלב, וזאת באופן שתחילת העבודה על שלב מסוים תלויה, בין היתר, בקצב מכירות הדירות שבשלב הקודם לו.

לעיתים קרובות, ובמיוחד כאשר מדובר בפרויקטים גדולי היקף, פועלת קרדן נדל"ן ביחד עם שותפים או במסגרת של עסקאות קומבינציה ועל-ידי כך מקטינה את הסיכון העסקי בפרויקטים כאמור.

7.3.2 סוגי התקשרויות מקובלות לרכישת מקרקעין ו/או זכויות לצורך ביצוע פרויקטים למגורים

להלן פירוט סוגי ההתקשרויות הרווחות בענף הנדל"ן לייזום פרויקטים:

7.3.2.1 עסקת מזומן - רכישת זכויות במקרקעין או רכישת מניות התאגיד המחזיק בזכויות במקרקעין בתמורה למזומן;

7.3.2.2 עסקת קומבינציה - עסקה בה נרכשות חלק מזכויות המוכר בקרקע וזאת בתמורה לשירותי בנייה אותם מתחייב לבצע רוכש המקרקעין על יתרת הזכויות במקרקעין אשר נותרו בידי מוכר הזכויות.

7.3.2.3 עסקת תמורות - במסגרת הסכם תמורות, נרכשות כל זכויות מוכר הקרקע בתמורה להעברת חלק מוסכם מתקבולי המכירות שיתקבלו ממכירת הדירות אשר יוקמו על המקרקעין על-ידי רוכש הזכויות, למוכר הזכויות.

לעיתים המתווים האמורים בסעיפים 7.3.2.1 עד 7.3.2.3 לעיל משולבים באותה העסקה, באופן שעסקה יכולה להיות בחלקה במתווה של עסקת מזומן וחלקה במתווה של עסקת תמורות או במתווה של עסקת קומבינציה.

7.3.2.4 פינוי בינוי - עסקה בה מתקשר היזם עם בעלי הזכויות ביחידות דיור בבניין קיים, במסגרתה, על-פי רוב, פועל היזם מול רשויות התכנון לצורך הוספת זכויות בנייה למקרקעין, וככל שאלו ניתנות, נהרס המבנה הקיים ובמקומו מקים היזם בניין חדש. יחידות הדיור בבניין החדש מחולקות בין בעלי הזכויות המקוריים במקרקעין (קרי, בעלי יחידות הדיור) לבין היזם, בהתאם ליחס שנקבע מראש (על-פי רוב, הזכויות של היזם הן הזכויות השיוריות בנכס לאחר שבעלי הזכויות המקוריים קיבלו את חלקם בנכס). בהקשר זה, המאפיינים של התקשרויות לייזום פרויקטים של פינוי-בינוי דומים במהותם להתקשרויות לייזום פרויקטים בדרך של עסקאות קומבינציה.[33]

7.3.2.5 רכישת זכויות חכירה מרמ"י - לרבות בדרך של חתימה על הסכם פיתוח על-פיו מעמידים רמ"י ומשרד השיכון והבינוי את המקרקעין לרשות הרוכש, לתקופה הקבועה בהסכם הפיתוח, והרוכש מתחייב להקים על המקרקעין מבנים בתנאים ובמועדים הקבועים בהסכם.[34]

7.3.2.6 עסקה משותפת - במקרים בהם לקרדן נדל"ן יש שותפים בזכויות במקרקעין (בין בשל רכישה משותפת של הזכויות במקרקעין ובין לאור רכישה של חלק מהזכויות במקרקעין) פועלת קרדן נדל"ן, בדרך כלל, במסגרת של עסקה משותפת או באופן של אחזקה משותפת בחברת פרויקט. מערכת היחסים בין הצדדים לעסקה המשותפת, לרבות תפקידי הצדדים בעסקה, מוסדרת בדרך כלל בהסכם שיתוף בין קרדן נדל"ן לבין השותפים האחרים ויכולה להיות מוסדרת גם במסמכי הסכם הרכישה של הזכויות במקרקעין ("**העסקה המשותפת**").[35]

---

[33] על-פי רוב, תחילת ביצועם של פרויקטי פינוי-בינוי מותנה בהליכים מקדמיים (לרבות תכנוניים) בעלי מאפיינים ייחודיים, אשר במקרים מסוימים גם עשויים לארוך זמן רב (לרבות באופן מהותי), ובין היתר: (א) אישור תב"ע חדשה (ככל ואין תב"ע תקפה המאפשרת את ביצוע הפרויקט); (ב) קבלת הסכמת כל הדיירים להתפנות מן המקרקעין, ופינויים בפועל; (ג) החלת הסדר מיסוי כלפי בעלי יחידות הדיור, המבטיח כי החלפת יחידות הדיור בדירות החדשות שייבנו בפרויקט תהיה פטורה מתשלום מסים שונים, כגון מס שבח, מס רכישה, מע"מ, היטל השבחה וכדומה, או לחילופין תכנון מס מיטבי בקשר עם החלפת יחידות הדיור כאמור.
יצוין, כי על-פי רוב, הוצאותיו של היזם עד להתקיימות התנאים המתלים כאמור ותחילת בניית הפרויקט, אינן מהותיות ביחס לעלויות הפרויקט הכוללות. כמו-כן, על-פי רוב קיימת ליזם אפשרות שלא לבצע את הפרויקט אם בשלב כלשהו, עד נקודה מסוימת שנקבעת בין הצדדים, מסתבר שאין כדאיות כלכלית לביצועו.
עוד יצוין, כי לעיתים, כחלק מהליכי אישור התב"ע החדשה כאמור לעיל, נדרשת קרדן נדל"ן לחתום על כתב שיפוי כלפי הוועדה המקומית הרלוונטית, לשיפויה במקרה ותיתבע על-ידי בעלי זכויות במקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.

[34] במסגרת הסכם הפיתוח מתחייבת רמ"י, כי בכפוף לעמידת הרוכש בתנאי ההסכם, תחכיר רמ"י לרוכש את המקרקעין על-פי הסכם חכירה שייחתם בין הצדדים, לתקופה הקבועה בהסכם החכירה וכנגד תמורה הקבועה בו (במרבית המקרים, דמי חכירה מהוונים). כן, קבועות בהסכם הפיתוח התחייבויות לעמידה במועדים ובאופן השלמת הבנייה על המקרקעין (ובשלבי הביניים בגינה).

[35] הסכם השיתוף כולל, במרבית המקרים, הוראות בקשר עם אחריות הצדדים למימון הפרויקט וסנקציות בגין הפרתן, לרבות דילול הזכויות בפרויקט.

7.4 נתונים אודות פרויקטים בתחום המגורים[36]

פרויקטים (או שלבים בפרויקטים) שבנייתם הסתיימה

7.4.1 להלן ריכוז נתונים בדבר פרויקטים שהסתיימו ואשר נזקפו לדוחות רווח והפסד בגין השנים 2020 עד 2022 (כולל):[37]

שם הפרויקט		מיקום הפרויקט	כמות בניינים בפרויקט/שלב	חלק קרדן נדל"ן	סה"כ יח"ד	כמות יח"ד שהוכרה ההכנסה בגינן במצטבר	הכנסות שנזקפו לרווח והפסד (באלפי ש"ח)			עלות (ביטול הוצאה) שנזקפה לרווח והפסד (באלפי ש"ח)		
							2022	2021	2020	2022	2021	2020
כרמל מול ים[38]		טירת הכרמל	3	50% (**)	82	82	1,425	-	32	27	1,030	4,739
רחובות שלי	**שלב ד'**	רחובות	1	50% (**)	81	81	-	-	7,622	-	-	5,705
	שלב ה'		1		62	62	-	8,169	26,661	(20)	5,781	20,174
קרדן בבאר יעקב[39]	**שלב ב'**	באר יעקב	2	100%	104 (83) (*)	104 (83) (*)	-	-	-	-	-	(3,259)
	שלב ג'		2		104 (83) (*)	104 (83) (*)	-	-	1,872	-	-	(5,049)
	שלב ד' (***)		4		93 (75) (*)	93 (75) (*)	47,500	38,902	98,188	32,115	30,365	73,378
קרדן בקריית מוצקין[40]	**שלב א'**	קריית מוצקין	1	100%	98	98	-	35,730	55,272	-	31,203	47,955
קרדן בגני תקווה[41]		גני תקווה	1	100%	57 (35) (*)	57 (35) (*)	-	66,612	54,309	-	55,100	45,706
גלי כרמל (***)		טירת הכרמל	2	100%	72	72	-	58,086	28,261	-	52,449	23,481

(*) נתונים בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן ביח"ד בעסקת קומבינציה.

(**) פרויקט במתווה של עסקה משותפת.

(***) נבנה על-ידי אל-הר כקבלן ראשי.

---

[36] הנתונים של עלות שנזקפה והכנסות שנזקפו משקפים את חלקה של קרדן נדל"ן; הנתונים המתייחסים לעלויות הצפויות בפרויקטים כוללים ייחוס עלויות מימון.

[37] הטבלאות בסעיף 7.4.1 זה אינן כוללות פרויקטים (או שלבים בפרויקטים) שהסתיימו ואשר הסכומים שנזקפו בגינם לדוחות רווח והפסד בגין השנים 2020 עד 2022 הינם זניחים (עד 500 אלפי ש"ח).

[38] לפרטים אודות מחלוקות משפטיות ומסחריות בין קרדן נדל"ן לבין שותפתה בפרויקט וקבלן הביצוע (חברות אחיות), באמצעות נאמנים שמונו להם בשנת 2018 במסגרת צו הקפאת הליכים (לבקשתם), בקשר עם הפרויקט והשלמתו ואודות הסכם פשרה בין הצדדים אשר אושר על-ידי בית המשפט, ראה באור 26.ד.(1) לדוחות הכספיים.

[39] פרויקט לבניית 405 יח"ד (מתוכן חלק קרדן נדל"ן – 324 יח"ד) בעשרה בניינים בארבעה שלבים אשר הסתיים. מקרקעי הפרויקט נרכשו בשנת 2009 בעסקת קומבינציה. לפרטים אודות הסדר גישור (אשר קיבל את אישור בית המשפט בחודש יוני 2020) בין קרדן נדל"ן לבין צד שלישי אשר עימו היה קשור בעל הקרקע בהסכם עובר להתקשרותו עם קרדן נדל"ן כאמור (ואשר הסכים לוויתור על זכויותיו בקשר לקרקע בתנאי, בין היתר, שיפוצה על-ידי קרדן נדל"ן בסכומים המבוססים על מחירי מכירה עודפים מסוימים של יחידות דיור שיימכרו בפרויקט), ראה באורים 10.ב.(6) ו-26.ד.1 לדוחות הכספיים המאוחדים של קרדן נדל"ן לשנת 2021 (כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של קרדן נדל"ן לשנת 2021). יצוין, כי בהתאם לתנאי ההסדר, וכנגד ויתור על כל תביעה וטענה בקשר עם הפרויקט (ולסיום הסכסוך בין הצדדים), שילמה קרדן נדל"ן לצד השלישי (במהלך חודש יולי 2020) סך כולל של 35 מיליון ש"ח ורשמה בגין כך בדוחותיה הכספיים לשנת 2020 רווח בסך של כ-10.4 מיליון ש"ח.

[40] פרויקט לבניית 168 יח"ד בשני בניינים בשני שלבים, מתוכם, למועד הדוח, שלב א' הסתיים (98 יח"ד) ושלב ב' בביצוע (70 יח"ד).

[41] פרויקט שבוצע (בשלב אחד) במסגרת עסקת קומבינציה. יצוין, כי במהלך חודש מאי 2019 העמידה קרדן נדל"ן לחלק מבעלי הקרקע הלוואת גישור (לצורך תשלום היטל ההשבחה שחל על הפרויקט) בסך של כ-3.8 מיליון ש"ח (נושאת ריבית שנתית בשיעור פריים + 0.9%, אשר נפרעה במלואה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022.

נתונים נוספים אודות פרויקטים שהסתיימו ואשר נזקפו לדוחות רווח והפסד בגין השנים 2020 עד 2022 (כולל):

שם הפרויקט		חלק קרדן נדל"ן	חלק קרדן נדל"ן ברווח (הפסד) הגולמי			שיעור הרווח (הפסד) הגולמי[42]		
			2022	2021	2020	2022	2021	2020
כרמל מול ים (טירת הכרמל)		50%	1,398	(1,030)	(4,707)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
רחובות שלי (רחובות)	**שלב ד'**	50%	-	-	1,917	-	-	25.1%
	שלב ה'		20	2,388	6,487	-	29.2%	24.3%
קרדן בבאר יעקב (באר יעקב)	**שלב ב'**	100%	-	-	3,259	-	ל.ר.	19.4%
	שלב ג'		-	-	6,921	-	ל.ר.	27.8%
	שלב ד'		15,385 (*)	8,537 (*)	24,810 (*)	32.4% (*)	- (*)	25.3% (*)
קרדן בקריית מוצקין (קריית מוצקין)	**שלב א'**	100%	-	4,527	7,317	-	12.7%	13.2%
קרדן בגני תקווה (גני תקווה)		100%	-	11,512	8,603	-	17.3%	15.8%
גלי כרמל (טירת הכרמל)		100%	- (*)	5,637 (*)	4,780 (*)	- (*)	9.7% (*)	16.9%

(*) ביחס לשלב ד' בפרויקט קרדן בבאר יעקב, רווח גולמי במאוחד (כולל אל-הר) – 59,049 אלפי ש"ח (31.5%), לכל תקופת השלב ; ביחס לפרויקט גלי כרמל, רווח גולמי במאוחד (כולל אל-הר) – 17,567 אלפי ש"ח (18.4%), לכל תקופת הפרויקט.

7.4.2 פירוט מלאי הדירות שבנייתן הסתיימה ואשר טרם נמכרו עד ליום 31 בדצמבר 2022:

למועד הדוח לקרדן נדל"ן לא קיימות במלאי דירות אשר בנייתן הסתיימה עד ליום 31 בדצמבר 2022 ואשר טרם נמכרו.

[42] שיעור הרווח הגולמי המפורט בטבלאות הינו שיעור הרווח מההכנסות.

פרויקטים בביצוע

7.4.3 להלן ריכוז נתונים בפרויקטים אשר ליום 31 בדצמבר 2022 הינם **בביצוע** (קרי, טרם התקבל בגינם טופס 4 לאותו מועד):[43]

נתונים כלליים		כמות בניינים	מ"ר לבנייה ברוטו		חלק קרדן נדל"ן	עלות מצטברת (באלפי ש"ח)				שיעור השלמה[44] של הפרויקט (ב-%) ליום 31.12.2022	מועד רכישת הקרקע	מועד תחילת הפרויקט	מועד סיום צפוי	מספר יח"ד מכורות ליום 31.12.2022	מספר יח"ד לא מכורות ליום 31.12.2022	מספר יח"ד שנמכרו לאחר יום 31.12.2022 ועד סמוך למועד הדוח	מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה), ללא מע"מ (בש"ח)		
שם הפרויקט	מיקום		מספר יח"ד	מ"ר ממוצע ליח"ד		קרקע ופיתוח	עלויות בנייה	אחרות	סה"כ עלויות מצטברות								2023 ועד סמוך למועד הדוח	2022	2021
קרדן בקריית מוצקין - שלב ב'	ק. מוצקין	1	70	120	100%	22,071	61,360	6,633	90,064	96%	2016	2020[45]	2023	70	-	-	-	13,672	12,975
אגריפס[46]	ירושלים	2	78 (45) (*)	77	100%	48,283	62,830	11,846	122,959	91%	2011	2019	2023	45 (**)	- (**)	- (**)	-	33,090	31,960 (****)
רמת אליישיב[47] **- שלב ב'2**	לוד	1	13	117	100%[48]	1,852	11,562	1,748	15,162	88%	2009	2021	2023	8	5	5	-	14,143	15,965
גבעת שמואל (מגרש 3) (***)	גבעת שמואל	1	6	152	100%[49]	7,713	4,876	931	13,520	72%	2020	2021	2023	5	1	-	-	-	24,248 (****) 15,101
גבעת שמואל (מגרש 4) (***)		1	28	139		26,117	20,587	2,847	49,551	65%	2020	2021	2023	26	2	2	1 (**)	24,564	21,890	19,205
עלומים (תמ"א 38/2) (***)	רמת גן	3	95 (63) (*)	79	100%	51,595	42,825	9,358	103,778	52%	2018[50]	2021	2024	52 (**)	11 (**)	1 (**)	1 (**)	32,253	31,113	25,468
קריית שלום[51]	תל-אביב	1	57 (44) (*)	87	100%	40,123	12,022	3,688	55,833	27%	2020	2021	2024	27 (**)	17 (**)	1 (**)	1 (**)	31,453	27,765	27,363
נווה גנים[52] **(***)**	ק. מוצקין	2	138	109	100%	54,231	20,382	4,459	79,072	19%	2017	2022	2025	51	87	7	1 (**)	14,834	14,843	-

(*) נתונים בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן ביחה"ד על-פי הסכם הקומבינציה בקשר עם הפרויקט.

(**) מספר יחה"ד מתייחס לחלקה של קרדן נדל"ן בלבד.

(***) אל-הר משמשת כקבלן המבצע של הפרויקט.

(****) לא כולל שטחי מסחר ומשרדים שנמכרו בפרויקט במהלך התקופה: (א) ביחס לפרויקט אגריפס במחיר של כ-27,165 ש"ח למ"ר; ו-(ב) ביחס לפרויקט רמת אליישיב במחיר של כ-14,782 ש"ח למ"ר.

---

[43] **הנתונים הנכללים בטבלה זו ביחס למועד הסיום הצפוי של הפרויקטים מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן וכן על הסכמיה עם קבלנים מבצעים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה מאי עמידתם של הקבלנים המבצעים בהתחייבויותיהם כלפי קרדן נדל"ן, משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), שינויים בעלויות תשומות הבנייה, שינוי בתכנית העסקית של קרדן נדל"ן ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[44] ככלל, 'שיעור ההשלמה' הינו שיעור ההכרה בהכנסה מהפרויקט/שלב בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן. במקרים בהם טרם התקיימו התנאים החשבונאיים להכרה בהכנסה כאמור, צוין שיעור ההשלמה ההנדסי (ליום 31 בדצמבר 2022 - ראה שיעור השלמה הנדסי בפרויקט גבעת שמואל).

[45] יצוין, כי בין החודשים אוקטובר 2018 ו-מרס 2019 בוצעו במקרקעי השלב פעולות בנייה ראשוניות (עבודות ביסוס ושלד חניון תת-קרקעי) (בעלות מצטברת של כ-8,747 אלפי ש"ח).

[46] פרויקט המבוצע (בשלב אחד) במסגרת עסקת קומבינציה, במסגרתה התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, לטפל מול הרשויות המוסמכות בכל הנוגע להליכי תכנון, הקמת הפרויקט ומסירת יחידות לבעלים באופן ששוויין המצטבר של הזכויות ביחידות האמורות יהיה 43% משווי הזכויות בכלל יחידות הפרויקט (למעט בניין לשימור כאמור להלן) (ובהתאם – מספר יחה"ד המשויכות לקרדן נדל"ן הינו 44 בתוספת 52% ביח"ד משותפת נוספת). בהקשר זה יצוין, כי בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה, זכאים בעלי הקרקע לתמורה נוספת במזומן (מעבר לחלקם היחסי), אשר נקבעה לפי שיעור של 43% מעבר למחיר מכירה מינימאלי שסוכם של יחידות המשויכות לקרדן נדל"ן בפרויקט. כן יצוין, כי הזכויות במקרקעין כללו גם שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ-1,270 מ"ר הכוללים בניין לשימור (חלק קרדן נדל"ן – 800 מ"ר) ואשר נמכרו לצדדים שלישיים במהלך שנת 2021.

[47] פרויקט רמת אליישיב הינו פרויקט בן 257 יח"ד במספר בניני מגורים, אשר עיקר הקמתו ואכלוסו (למעט בניין אחד (שלב ב'2 – 13 יח"ד) ולמעט כ-406 מ"ר שטחי מסחר) הסתיימה.

[48] במסגרת הסכם העמדת הון בו התקשרה קרדן נדל"ן עם צד שלישי בקשר עם ביצוע הפרויקט, העמיד הצד השלישי לקרדן נדל"ן 30% מההון שנדרש לצורך הקמת הפרויקט, בין היתר בדרך של השבת סכומים שהעמידה קרדן נדל"ן לפרויקט, וזאת תמורת, בין היתר, 30% מרווחי הפרויקט ו-25% מדמי הניהול הכוללים שנמשכו בפרויקט כדמי ייזום עבור פעולות הייזום.

[49] במסגרת כל אחד מהפרויקטים האמורים, קרדן נדל"ן הינה צד להסכם שיתוף במקרקעין עם צדדים שלישיים, במסגרתם הסכימו הצדדים לפעול במשותף למימוש זכויות הבניה על מקרקעי כל אחד מהפרויקטים לבניית בניין מגורים, באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יח"ד בבניין ויישא בעלויות הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי שנקבע בכל הסכם. ביחס למגרש 3, חלקה של קרדן נדל"ן במקרקעי הפרויקט הינו כ-10%; וביחס למגרש 4, חלקה של קרדן נדל"ן במקרקעי הפרויקט הינו כ-37%. בהקשר זה יודגש, כי הנתונים בטבלה בנוגע לכל אחד מהפרויקטים (מגרש 3 ומגרש 4) מתייחסים לחלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט הרלוונטי בלבד ולא לחלקים המשויכים לשותפיה באותו פרויקט.

[50] המועד בו הושלמה ההתקשרות בהסכם ייזום עם 100% מבעלי הזכויות ביחידות הדיור הקיימות בפרויקט (תמ"א 38/2 – הריסה ובניה מחדש).

[51] במהלך חודש אוקטובר 2020 התקשרה קרדן נדל"ן עם צד שלישי (שהינו יזם) בהסכם לרכישת זכויותיו (וחובותיו) מכוח הסכם קומבינציה בו הוא היה קשור עם בעלי מקרקעי הפרויקט, וזאת בתמורה לסך כולל של כ-22 מיליון ש"ח (בתוספת התחייבות לשירותי בנייה בסך של כ-16.5 מיליון ש"ח). עם התקיימות תנאים מתלים מסוימים שנקבעו בהסכם (במהלך חודש יוני 2021), נכנסה קרדן נדל"ן לנעלי הצד השלישי כצד להסכם הקומבינציה האמור. בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה, קרדן נדל"ן תהא זכאית ל-44 יח"ד (מתוך סך כולל של 57 יח"ד בפרויקט – קרי, קומבינציה בשיעור של 77%) וזאת בתמורה לשירותי הקמת הפרויקט.

[52] לפרטים נוספים אודות הפרויקט, ראה גם סעיף 7.4.11.1 לחלק זה.

להלן נתונים צפויים נוספים בפרויקטים **בביצוע**:[53]

שם הפרויקט	הכנסות צפויות (באלפי ש"ח)						עלויות צפויות (באלפי ש"ח) (*)			מחיר מכירה ממוצע למ"ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור, ללא מע"מ (בש"ח)	רווח גולמי (באלפי ש"ח) (**)			שיעור הרווח הגולמי הצפוי בייזום (ב-%) (**)	שיעור הון עצמי שהושקע בפרויקט (לאחר חילוצים, ככל שרלוונטי) (ב-%)	יתרת עודפים צפויה בסיום לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט (באלפי ש"ח)	מועד השלמה צפוי
	מקדמות עד ליום 31.12.2022	יתרה לקבל בגין דירות שנמכרו	סה"כ בגין חוזים שנחתמו עד ליום 31.12.2022	שווי מלאי (יח"ד למכירה) ליום 31.12.2022	סה"כ הכנסות צפויות (כולל שווי שירותי בנייה, ככל שרלוונטי)	עלויות שנצברו בפועל עד ליום 31.12.2022	עלויות לשלם עד גמר המלאי	סה"כ עלויות צפויות	רווח גולמי צפוי בגין הפרויקט		מתוכו - רווח גולמי שהוכר ברו"ה עד ליום 31.12.2022	מתוכו - רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה עד ליום 31.12.2022				
קרדן בקריית מוצקין - שלב ב'	94,123	20,657	114,780	-	114,780	90,064	3,505	93,569	21,211	-	20,905	306	18.5%	16.7%	33,111	2023
אגריפס	110,677	38,499	149,176	-	171,766	122,959	6,476	129,435	42,331	-	37,225	5,106	24.6%	9.9%	47,292	2023
רמת אליישיב - שלב ב'2	6,177	8,793	14,970	8,236	23,206	15,162	4,523	19,685	3,521	14,637	2,238	1,283	15.2%	50.8%	10,043	2023
גבעת שמואל (מגרש 3)	1,360	18,660	20,020	2,899	22,919	13,520	4,180	17,700	5,219	24,951	-	5,219	22.8% (I)	71.6%	16,976	2023
גבעת שמואל (מגרש 4)	32,768	44,779	77,547	6,436	83,983	49,551	12,480	62,031	21,952	25,141	12,420	9,532	26.1% (II)	54.2%	52,257	2023
עלומים (תמ"א 38/2)	65,441	43,577	109,018	33,059	178,906	103,778	45,338	149,116	29,790	33,092	10,958	18,832	16.7% (III)	25.9%	54,429	2024
קריית שלום	23,301	46,224	69,525	43,001	129,021	55,833	40,934	96,767	32,254	30,869	4,901	27,353	25.0%	28.9%	52,360	2024
נווה גנים	23,972	58,190	82,162	137,322	219,484	79,072	107,400	186,472	33,012	14,461	2,412	30,600	15.0% (IV)	5.4%	54,470	2025
סה"כ	**357,819**	**279,379**	**637,198**	**230,953**	**944,065**	**529,939**	**224,836**	**754,775**	**189,290**	**-**	**91,059**	**98,231**	**-**	**-**	**320,938**	**-**

(*) הנתונים המתייחסים לעלויות הצפויות בפרויקטים כוללים ייחוס עלויות מימון והפרשה לבצ"מ.

(**) בפרויקטים בהם אל-הר משמשת כקבלן המבצע, מוצג הרווח הגולמי של קרדן נדל"ן סולו. כמו-כן, הרווח הגולמי אינו כולל את מרכיב המימון בגין שירותי בניה.

(I) שיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן נדל"ן במאוחד הינו כ-29.3%.

(II) שיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן נדל"ן במאוחד הינו כ-33.1%.

(III) שיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן נדל"ן במאוחד הינו כ-21.7%.

(IV) שיעור הרווח הגולמי הצפוי של קרדן נדל"ן במאוחד הינו כ-20.6%.

[53] **הנתונים הצפויים הנכללים בטבלה זו מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על מחירי הדירות שכבר נמכרו בפרויקט, מצב השוק, תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן, עלויות ההקמה והסכמים שונים שנחתמו בקשר אליהם עם קבלנים ויועצים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), שינויים בעלויות תשומות הבנייה, שינויים בתכנית העבודה של קרדן נדל"ן ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

7.4.4 להלן ניתוחי רגישות הרווח הגולמי ליום 31 בדצמבר 2022 עבור הפרויקטים **בביצוע** (הנתונים באלפי ש"ח):

קרדן בקריית מוצקין - שלב ב'		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	21,562	21,562	21,562	21,562	21,562
	(5%)	21,386	21,386	21,386	21,386	21,386
	0%	21,211	21,211	**21,211**	21,211	21,211
	5%	21,036	21,036	21,036	21,036	21,036
	10%	20,861	20,861	20,861	20,861	20,861

אגריפס		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	20,389	20,389	20,389	20,389	20,389
	(5%)	20,065	20,065	20,065	20,065	20,065
	0%	19,741	19,741	**19,741**	19,741	19,741
	5%	19,417	19,417	19,417	19,417	19,417
	10%	19,093	19,093	19,093	19,093	19,093

רמת אליישיב - שלב ב'2		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	4,797	4,385	3,973	3,562	3,150
	(5%)	4,571	4,159	3,747	3,335	2,924
	0%	4,345	3,933	**3,521**	3,109	2,697
	5%	4,118	3,707	3,295	2,883	2,471
	10%	3,892	3,481	3,069	2,657	2,245

גבעת שמואל (מגרש 3)		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	5,927	5,782	5,637	5,492	5,347
	(5%)	5,718	5,573	5,428	5,283	5,138
	0%	5,509	5,364	**5,219**	5,074	4,929
	5%	5,300	5,155	5,010	4,865	4,720
	10%	5,091	4,946	4,801	4,656	4,511

גבעת שמואל (מגרש 4)		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	23,844	23,522	23,200	22,878	22,556
	(5%)	23,220	22,898	22,576	22,254	21,932
	0%	22,596	22,274	**21,952**	21,630	21,308
	5%	21,972	21,650	21,328	21,006	20,684
	10%	21,348	21,026	20,704	20,382	20,060

עלומים (תמ"א 38/2)		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	34,054	32,401	30,748	29,095	27,442
	(5%)	33,634	31,981	30,329	28,676	27,023
	0%	33,215	31,562	**29,909**	28,256	26,603
	5%	32,795	31,142	29,490	27,837	26,184
	10%	32,376	30,723	29,070	27,417	25,764

קריית שלום		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	38,998	36,848	34,698	32,548	30,398
	(5%)	37,776	35,626	33,476	31,326	29,176
	0%	36,554	34,404	**32,254**	30,104	27,954
	5%	35,332	33,182	31,032	28,882	26,732
	10%	34,110	31,960	29,810	27,660	25,510

נווה גנים		רגישות במחיר מכירה				
		10%	5%	0%	(5%)	(10%)
רגישות ביתרת עלויות	(10%)	127,635	120,769	113,903	107,037	100,171
	(5%)	122,265	115,399	108,533	101,667	94,801
	0%	116,895	110,029	**103,163**	96,297	89,431
	5%	111,525	104,659	97,793	90,927	84,061
	10%	106,155	99,289	92,423	85,557	78,691

7.4.5 **<u>להלן נתונים אודות תנאי הליווי הבנקאי בקשר עם פרויקטים של קרדן נדל"ן (בביצוע ומימון קרקע):</u>**

שם הפרויקט	מיקום	גורם ממנן	תקרת אשראי פיננסי (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול אשראי פיננסי ליום 31 בדצמבר 2022 (באלפי ש"ח)	תקרת אשראי ערבויות (*) (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול ערבויות ליום 31 בדצמבר 2022 (באלפי ש"ח)	סה"כ מסגרת אשראי (באלפי ש"ח)	Recourse / Non Recourse	טווח ריביות אשראי פיננסי (**)	ריבית צמודה / לא צמודה	עמידה בתנאי הסכם הליווי ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח	תנאים עיקריים נוספים בהסכם הליווי או הנובעים ממנו; אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות כלפי הבנק שלא במסגרת הסכם הליווי[54]
(1) רמת אליישיב – שלב ב'	לוד	כלל חברה לביטוח בע"מ	-	-	22,000 (מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר)	16,445 (פוליסות ביטוח חוק מכר)	22,000 (מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר)	Recourse	ל.ר.	ל.ר.	כן	הבטוחות שניתנו על-ידי קרדן נדל"ן לממנן בקשר עם הפרויקט כוללות, בין היתר, שעבוד קבוע ו/או צף ומשכנתא (לפי העניין) על מלוא הזכויות בפרויקט ובמקרקעין).
(2) נווה גנים	קריית מוצקין	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	60,000	51,000	150,000	188,731	210,000	Recourse	פריים + 1.2%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, משכנתא ושעבוד צף וקבוע (לפי העניין) בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות במקרקעין ובפרויקט) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה והתחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, לרבות, אך לא רק, בקשר עם הפרויקט. יחד עם זאת יצוין, כי השעבודים האמורים יבטיחו בראש ובראשונה את התחייבויות קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט, כך שבמקרה של עמידתה בהתחייבויות כלפי הבנק בקשר עם מימון הפרויקט, אזי עד לסילוק מלוא חובותיה לבנק בקשר עם הפרויקט, הבנק לא יפעל למימוש הבטחונות האמורים לשם פרעון חובות אחרים של קרדן נדל"ן כלפיו שאינם קשורים לפרויקט. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק דיסקונט לישראל בע"מ, ראה סעיף 14.5.4 לחלק זה.
(3) קרדן בקריית מוצקין – שלב ב'	קריית מוצקין	כלל חברה לביטוח בע"מ	25,000	25,000	104,000 (מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר); 700 (ערבויות ביצוע למשב"ש)	7,987 (פוליסות ביטוח חוק מכר); 700 (ערבויות ביצוע למשב"ש)	104,700	Recourse	פריים + 0.8%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו על-ידי קרדן נדל"ן לממנן בקשר עם הפרויקט כוללות, בין היתר, שעבוד קבוע ו/או צף ומשכנתא (לפי העניין) על מלוא הזכויות בפרויקט ובמקרקעין).
(4) הולילנד[55]	ירושלים	כלל חברה לביטוח בע"מ	150,000	93,000	660,000 (מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר); 9,500 (ערבויות ביצוע)	660,000 (פוליסות ביטוח חוק מכר); 9,500 (ערבויות ביצוע)	669,500	Recourse	פריים + 0.7%	לא צמוד	כן	המימון האמור הועמד להולילנד. כנגד המימון העמידה הולילנד לממנן ערבות בעלים לא מוגבלת בסכום של קרדן נדל"ן – ראה גם באור 1.ב.26 לדוחות הכספיים; וכן שעבודים ומשכנתא על מלוא הזכויות במקרקעין ובפרויקט – ראה גם באור 1.ב.26 לדוחות הכספיים. לפרטים נוספים אודות המימון האמור, ראה סעיפים 7.4.11.2[י] ו-14.3(3) לחלק זה.
(5) אגריפס	ירושלים	בנק הפועלים בע"מ	27,000	27,000	112,000 (חוק מכר לקרדן נדל"ן); 100,000 (ערבויות לטובת בעלי הקרקע)	24,576	212,000	Recourse	פריים + 0.9%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, שעבוד צף וקבוע (לפי העניין) בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות בפרויקט ומשכנתא מדרגה ראשונה על מלוא הזכויות במקרקעין) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבנק לטובת הפרויקט. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק הפועלים בע"מ שלא במסגרת הסכם זה (אך אשר נכללות בו בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.3 לחלק זה.

[54] לפרטים אודות מאפיינים כלליים של הסכמי הליווי הבנקאיים של קבוצת קרדן נדל"ן, ראה סעיפים 7.10 ו-22.18 לחלק זה.

[55] לפרטים אודות פרויקט הולילנד, ראה סעיף 7.4.6 לחלק זה.

שם הפרויקט	מיקום	גורם ממנן	תקרת אשראי פיננסי ליום 31 בדצמבר 2022 (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול אשראי פיננסי ליום 31 בדצמבר 2022 (באלפי ש"ח)	תקרת אשראי ערבויות (*) (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול ערבויות ליום 31 בדצמבר 2022 (באלפי ש"ח)	סה"כ מסגרת אשראי (באלפי ש"ח)	Recourse / Non Recourse	טווח ריביות אשראי פיננסי (**)	ריבית צמודה / לא צמודה	עמידה בתנאי הסכם הליווי ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח	תנאים עיקריים נוספים בהסכם הליווי או הנובעים ממנו; אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות כלפי הבנק שלא במסגרת הסכם הליווי[54]
(6) עלומים	רמת גן	בנק מזרחי טפחות בע"מ	41,465	41,465	189,940 (מתוכו 71,190 לערבויות לטובת בעלי הקרקע)	44,989	189,940	Recourse	פריים + 0.85%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק (בנק אגוד, עובר למיזוגו עם בנק מזרחי) על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות בפרויקט ובמקרקעין) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבנק לטובת הפרויקט. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק מזרחי (אשר אף נכללות בהסכם זה בדרך של הפניה), ראה סעיף 14.5.1 לחלק זה.
(7) גבעת שמואל (מגרש 4)	גבעת שמואל	בנק לאומי לישראל בע"מ	15,000	15,000	59,000	25,367	74,000	Recourse	פריים + 1.1%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, שעבוד צף וקבוע בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות בפרויקט, שעבוד קבוע מדרגה ראשונה על מלוא הזכויות מכוח הסכם השיתוף בו התקשרה קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט ומשכנתא מדרגה ראשונה על מלוא הזכויות במקרקעין) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבנק לטובת הפרויקט (אך עם זאת הוסכם כי הבטוחות כאמור תבטחנה בראש ובראשונה את חובות והתחייבויות קרדן נדל"ן לבנק בקשר עם הפרויקט ורק לאחר מכן לסילוק כל חוב אחר). לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק לאומי לישראל בע"מ, ראה סעיף 14.5.2 לחלק זה.
(8) קריית שלום	תל-אביב	בנק דיסקונט לישראל בע"מ	20,000	20,000	82,000 (חוק מכר לקרדן נדל"ן) ; 38,000 (ערבויות לטובת בעלי הקרקע)	56,278	120,000	Recourse	פריים + 0.8%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן בקשר עם הפרויקט (הכוללות, בין היתר, שעבוד צף וקבוע (לפי העניין) בדרגה ראשונה על מלוא הזכויות במקרקעין ובפרויקט) מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה והתחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, לרבות, אך לא רק, בקשר עם הפרויקט. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק דיסקונט לישראל בע"מ, לרבות במסגרת הסכם זה, ראה סעיף 14.5.4 לחלק זה.
(9) מתחם TLV	תל-אביב	בנק הפועלים בע"מ	139,800	-	ל.ר.	ל.ר.	139,800	Recourse	פריים + 0.7%	לא צמוד	כן	הבטוחות שניתנו לבנק על-ידי קרדן נדל"ן להבטחת המימון כוללות, בין היתר, משכנתא ושעבוד מדרגה ראשונה על מלוא זכויות קרדן נדל"ן בקרקע שנרכשה במתחם, לרבות זכויות הנובעות ממנה, זכויות מכוח הסכמים שנחתמו בקשר עימה (לרבות הסכמי שכירות), זכויות מכוח הסכם של קרדן נדל"ן עם שותפה בפרויקט, חשבונות בנק ופקדונות שנפתחו בקשר עם הפרויקט וכדומה. הבטוחות כאמור מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה וקיום מלוא התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי הבנק, אף שלא בקשר עם האשראי שהועמד על-ידי הבנק לטובת הפרויקט. יצוין, כי בד בבד עם התקשרויות קרדן נדל"ן עם הבנק במסמכי המימון, התקשר גם שותפה של קרדן נדל"ן בפרויקט עם הבנק במסמכים דומים. בהקשר זה, נקבעו במסגרת מסמכי המימון בין הבנק לבין קרדן נדל"ן והשותף, בין היתר, הסדרים בנוגע למימוש הבטוחות במקרה של הפרת הסכם המימון על-ידי אחד השותפים. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי הבנק, לרבות במסגרת הסכם זה, ראה סעיף 14.5.3 לחלק זה.

(*) היתרה לניצול הינה בהפחתת האשראי הכספי.

(**) יצוין, כי בנוסף לריבית המפורטת, משולמות לגורמים המממנים גם עמלות שונות בקשר עם האשראי שמועמד על-ידם ו/או בגין ניצול מסגרות האשראי לצרכי העמדת ערבויות/פוליסות ביטוח חוק מכר/ערבויות אחרות ו/או בגין אי ניצול מסגרות האשראי, הכל בתנאים מקובלים ובהתאם וכפוף להסכמות עם כל גורם ממנן.

פרויקטים בתכנון, עתודות קרקע ופרויקטים מותלים

7.4.6 להלן ריכוז נתונים בפרויקטים אשר ליום 31 בדצמבר 2022 הינם **בתכנון** (קרי, קיימת לגביהם תב"ע מאושרת או מצויים בתהליך תכנית עיצוב או היתר בנייה או שלהערכת קרדן נדל"ן הקמתם צפויה להתחיל במהלך שנת 2023) (נתונים כספיים מתייחסים לחלקה של קרדן נדל"ן בפרויקטים):[56]

הפרויקט	מיקום	תיאור	חלק קרדן נדל"ן (לא כולל זכויות בעלי קרקע, ככל שרלוונטי)	מועד ההתקשרות לרכישת הזכויות בקרקע	יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני מבוקש / מתוכנן	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע (באלפי ש"ח)[1]	הכנסות צפויות (באלפי ש"ח)[1]	מחיר מכירה ממוצע למ"ר חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור (בש"ח)	מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים מוקדמים שנחתמו בפרויקט, ללא מע"מ, לשנת 2022 (בש"ח)	אחוז רווח גולמי צפוי	שנת תחילת בנייה צפויה	משך בנייה צפוי בשנים	מצב תכנוני סטטוטורי
הולילנד[58] - קרקע I	ירושלים	מגדל	100%[59] (עסקת תמורות)	1999	153	223,876	433,684	500,484	28,223	27,682	13.3%	2023	4	זכויות על-פי תב"ע בתוקף ל-133 יח"ד. אושרה בתנאים בקשה להיתר בניה הכוללת תוספת 20 יח"ד (הקלת שבס). הסתיימו עבודות חפירה ודיפון. צפי תחילת עבודות קבלן ראשי ברבעון השני של שנת 2023.
הולילנד - יתרת קרקע II		2 בניינים			144	128,392	333,536	409,441	26,132	ל.ר.	18.5%	2023	4	זכויות על-פי תב"ע בתוקף ל-125 יח"ד. הוגשה בקשה להיתר בניה הכוללת תוספת 19 יח"ד (הקלת שבס). צפי לביצוע, במקביל לשלב I, הינו במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023.
קרדן בנהריה[60] - שלב א'	נהריה	2 בניינים	100%	2015	58	8,665	70,170	90,482	12,859	12,510	22.4%	2023	4	התקבל היתר בנייה ובחודש דצמבר 2022 החלו העבודות.
עוזיאל[61] (פינוי בינוי)	רמת גן	3 בניינים	100%	ל.ר. (**)	152 (109) (*)	6,397	290,374	341,359	27,827	ל.ר.	14.9%	2023	4	התקבלה החלטת ועדה מקומית לאשר היתר בניה בתנאים. היתר בניה צפוי להתקבל במהלך הרבעון השלישי של שנת 2023.
מצדה (פינוי בינוי)	בת ים	2 בניינים	כ-49%[62]	(***)	300 (118) (*)	7,836	297,842	353,937	22,918 (****)	ל.ר.	15.8%	2023	5	תב"ע בתוקף. תכנית בקשה לאיחוד וחלוקה (בסמכות ועדה מקומית) אושרה להפקדה. צפי אישור תוכנית איחוד וחלוקה הינו ברבעון השני של שנת 2023.

---

[56] **הנתונים הנכללים בטבלה זו מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על מחירי המכירה המתוכננים בפרויקט, מצב השוק, תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן, הערכות של קרדן נדל"ן לגבי משך הליכי התכנון והאישור, עלויות ההקמה והסכמים שונים שנחתמו עם קבלנים ויועצים בקשר אליהם. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, ממועד פינוי דיירים, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), שינויים בעלויות תשומות הבנייה ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[57] סוג הזכויות שקרדן נדל"ן רכשה. הזכויות כאמור אינן בהכרח רשומות על שם קרדן נדל"ן נכון למועד הדוח.

[58] בשנת 1999 רכשה הולילנד (למועד הדוח חברה בת בבעלותה המלאה של קרדן נדל"ן) זכויות במקרקעין לבניית פרויקט, במסגרת עסקה שחלקה עסקת מזומן וחלקה עסקת תמורות. למועד הדוח, היקף התמורות למוכרי הזכויות בקרקע נקבע על שיעור של 12.5% עד 18.5% מתוך תקבולי המכירות של יחה"ד שייבנו - ליום 31 בדצמבר 2022, קיימת בספרי הולילנד התחייבות כלפי מוכרי הקרקע בסך של כ-118 מיליון ש"ח. הפרויקט (בכללותו) הינו שכונת מגורים על קרקע פרטית, אשר למועד הדוח עיקר הקמתו הושלמה (642 יח"ד ב-8 בניינים), ויתרתו בתכנון כאמור לעיל (153 יח"ד במגדל אחד ו-144 יח"ד בשני בניינים נוספים) ("**מתחם המגורים**"). בנוסף כולל הפרויקט 50% (במושע) ממקרקעין הסמוכים למתחם המגורים בייעוד למלונאות, אשר למועד הדוח בוחנות הולילנד ושותפותיה למקרקעין את הקמתו או מימוש של זכויותיהן בו (בטווח הארוך). בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין למועד הדוח, נקבעה בין היתר שלביות למימוש יתרת הזכויות במתחם המגורים כאמור לעיל (אשר במהותה הינה התלייה של בניית שלבי הפרויקט בביצוע מטלות ציבוריות). לפרטים נוספים אודות הפרויקט, ראה גם סעיפים 7.4.11.2 ו-7.4.11.3 לחלק זה.

[59] יצוין, כי עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד (אשר הייתה עד אותו מועד חברה כלולה של קרדן נדל"ן). לפרטים אודות עסקה (אשר הושלמה באותו מועד) במסגרתה, בין היתר, רכשה קרדן נדל"ן את יתרת הון המניות המונפק של הולילנד (60%), ראה סעיף 1.4.1 לחלק זה.

[60] פרויקט לבניית 134 יח"ד בארבעה בניינים בשני שלבים, מתוכם, למועד הדוח, שלב א' בתכנון (58 יח"ד) ושלב ב' בעתודה (76 יח"ד).

[61] לפרטים נוספים אודות הפרויקט, ראה גם סעיף 7.4.11.5 לחלק זה.

[62] במסגרת הסכם לשיתוף פעולה בין קרדן נדל"ן לשותפתה בפרויקט (כ-51%), נקבע, בין היתר, אופן הניהול והקידום המשותף של הפרויקט, ולרבות כי: **(א)** כל צד יהיה חייב בהוצאות ובהתחייבויות המיזם המשותף ויהיה זכאי לחלק מזכויות ומרווחי המיזם המשותף בהתאם לחלקו בו (בכפוף להוראות דילול שנקבעו בהסכם בקרות מקרים מסוימים, וכן בכפוף לאמור בס"ק (ב) להלן); **(ב)** בגין חלקן של קרדן נדל"ן ושותפתה בניהול המיזם המשותף למגורים (כפי שנקבע בין הצדדים), הן תהיינה זכאיות לדמי ניהול בשיעורים של 1.8% ו-0.65% (בהתאמה) מתוך תקבולי מכירת היחידות בפרויקט. לפרטים נוספים אודות הפרויקט, ראה גם סעיף 7.4.11.6 לחלק זה. יצוין, כי למועד הדוח זכויותיה של קרדן נדל"ן כלפי בעלי הזכויות במקרקעין טרם נרשמו.

הפרויקט	מיקום	תיאור	חלק קרדן נדל"ן (לא כולל זכויות בעלי קרקע, ככל שרלוונטי)	מועד ההתקשרו ת לרכישת הזכויות בקרקע	יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני מבוקש / מתוכנן	סוג הזכויות בקרקע[57]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע (באלפי ש"ח)(1)	הכנסות צפויות (באלפי ש"ח)(1)	מחיר מכירה ממוצע למ"ר חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור (בש"ח)	מחיר המכירה הממוצע למ"ר בחוזים מוקדמים שנחתמו בפרויקט, ללא מע"מ, לשנת 2022 (בש"ח)	אחוז רווח גולמי צפוי	שנת תחילת בנייה צפויה	משך בנייה צפוי בשנים	מצב תכנוני סטטוטורי
נתניה - 1011 (קומבינציה)[63]	נתניה	בניין	100%	2022	117 (55) (*)	בעלות	460	223,094	260,453	24,940	ל.ר.	14.3%	2023	4	תב"ע בתוקף. צפי הגשת בקשה להיתר בנייה הינו ברבעון השני של שנת 2023.

(1) הנתונים כוללים שווי שירותי בנייה (למעט ביחס לפרויקט קרדן בנהריה – שלב א'); כמו-כן, נתוני העלות כוללים ייחוס עלויות מימון.

(*) נתון בסוגריים - חלק קרדן נדל"ן ביחידות הדיור.

(**) בחודש ינואר 2023 הושלמה ההתקשרות עם 100% מבעלי הזכויות ביחידות הדיור הקיימות בפרויקט (פינוי בינוי).

(***) קרדן נדל"ן רכשה משותפתה לפרויקט את חלקה בזכויות ובחובות כלפי בעלי הקרקע (פינוי בינוי) במהלך חודש אוגוסט 2021. למועד הדוח הושלמה ההתקשרות בהסכם ייזום עם 100% מבעלי הזכויות ביחה"ד הקיימות בפרויקט.

(****) הנתון מתייחס לשטחי מגורים בלבד. מחיר מכירה ממוצע למ"ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור עבור שטחי מסחר הינו 20,000 ש"ח.

[63] פרויקט אשר יבוצע ברובו במסגרת עסקת קומבינציה בשיעור של 60.25%, וכן ביחס ל-20 יח"ד נוספות שיוקמו בפרויקט – במסגרת עסקת מתן שירותי בנייה (בתמורה לסכום שנקבע בהסכם עם בעלי חלק מהזכויות במקרקעין). כמו-כן קרדן נדל"ן חתמה על הסכם עם מחזיק בקרקע לפיו ישולם למחזיק בקרקע פיצוי בהתאם לשמאות עבור פינוי מבנה שהקים, אם כי למועד הדוח שווי הפיצוי טרם נקבע.

7.4.7 להלן ריכוז נתונים של קרקעות אותן קרדן נדל"ן מייעדת לבנייה למגורים, אשר ליום 31 בדצמבר 2022 הינן **בעתודה** (קרי, מצויות בהליכי אישור תב"ע (כגון קבלת המלצת ועדה מקומית, המלצת הפקדה, פרסום להתנגדויות וכדומה)) (חלק קרדן נדל"ן):[64]

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן (לא כולל זכויות בעלי קרקע, ככל שרלוונטי)	מועד רכישת הזכויות בקרקע	שטח הפרויקט (במ"ר)	מספר יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני נוכחי	מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן	סוג הזכויות[65]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע (באלפי ש"ח)[66]	מ"ר ממוצע ליח"ד		מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
										לפי מצב תכנוני נוכחי	לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן	
אשדוד[67] (קומבינציה)	אשדוד	100%	2020	12,780	36 (24) (*)	101 (79) (*)	בעלות	8,720	173,720	127	99	תב"ע בתוקף. תכנית חדשה אשר תאפשר עד 101 יח"ד פורסמה להפקדה בחודש ינואר 2020 (והינה לאחר שלב ההתנגדויות).
מתחם TLV ('פרדס שניר')	ת"א	50%	2022 / 2021	55,295	-[68]	648 (306) (*)	בעלות	211,647	1,216,596	-	85	בתהליכי אישור תב"ע (לאחר פרסום להתנגדויות).
יהוד (פינוי בינוי)	יהוד	50%[69]	2022	44,434	391	391 (148) (*)	בעלות	22,867	400,525	114	114	תב"ע בתוקף. הוגשו בקשות להיתרי בנייה.
קרדן בנהריה[70] - שלב ב'	נהריה	100%	2015	9,962	63	76	חכירה	10,869	87,651	157	131	תב"ע בתוקף ל-112 יח"ד (שלבים א' ו-ב'). הוגשו תוכניות בקשה להיתר הכוללות 134 יח"ד בסה"כ (תוספת שב"ס). במקביל, פועלת קרדן נדל"ן בתיאום עם עיריית נהריה ומשב"ש לשינוי התב"ע ביחס לשלב ב' באופן שיתווספו שטחי מגורים, מסחר ותעסוקה - תב"ע זו בשלבי תכנון ראשוניים.
עפולה[71] (מזמן וקומבינציה)	עפולה	60%	2021	73,494	697 (418) (*)	802 (481) (*)	בעלות	42,718	363,493	176	153	תב"ע בתוקף. בשלבי תכנון מפורט ופיתוח המתחם. הוגשה תב"ע חדשה לוועדה המקומית והמחוזית, אשר בחודש

---

[64] **הנתונים בטבלה בדבר מספר יחה"ד ומ"ר ממוצע ליח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן, וכן עלות משוערת לפרויקט ועצם הקמתו, מהווים 'מידע צופה פני עתיד' כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן, וכן על היכרותה עם שוק הדיור בישראל בכלל ובאזורי הפעילות האמורים בטבלה בפרט ועם הליכי התכנון במוסדות התכנון השונים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה (לפי העניין) משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, משינוי בתכניות העבודה של קרדן נדל"ן בקשר עם ההתקשרויות, מהתארכות הליכי תכנון, מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין השונים ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[65] סוג הזכויות שקרדן נדל"ן רכשה. הזכויות כאמור אינן בהכרח רשומות על שם קרדן נדל"ן נכון למועד הדוח.

[66] הנתון כולל ייחוס עלויות מימון.

[67] במהלך חודש נובמבר 2020 התקשרה קרדן נדל"ן עם צד שלישי בהסכם קומבינציה ביחס למקרקעין באשדוד שבבעלותו (אשר למועד הדוח ובהתאם לתב"ע הקיימת ניתן להקים עליהם בניין בן 36 יח"ד), במסגרתו רכשה קרדן נדל"ן את המקרקעין (ל-24 יח"ד) בתמורה למתן שירותי בניה ל-12 יח"ד (קרי, קומבינציה בשיעור של כ-67%) ותמורה נוספת בסך של 6 מיליון ש"ח (בהערה זו: "**הסכום הנוסף**"). עם זאת נקבע במסגרת ההסכם, כי היה ותאושר במקרקעין תכנית חדשה במסגרתה תוגדל כמות יחה"ד שניתן להקים על המקרקעין (כאמור בטבלה לעיל – עד 101 יח"ד על-פי התכנית שפורסמה להפקדה בחודש ינואר 2020 (בהערה זו: "**התכנית המוצעת**")), יעודכנו תנאי ההסכם האמורים, כך שהתמורה בגין פרויקט להקמת 101 יח"ד תגדל ותכלול מתן שירותי בנייה ל-22 יח"ד (קרי, קומבינציה בשיעור של כ-78%) בתוספת סכום נוסף של 34.8 מיליון ש"ח (או יהיקף שירותי בניה בתוספת סכום נוסף אחר בהתאם לכמות יחה"ד שייבנו בפרויקט בפועל, כפי שנקבעו בין הצדדים). בנוסף, במסגרת ההסכם העמידה קרדן נדל"ן לצד השלישי הלוואה בסך של 5 מיליון ש"ח, אשר תיפרע בדרך של קיזוז מתוך הסכום הנוסף (או ככל שההלוואה לא קוזזה מהסכום הנוסף, או לא קוזזה ממנו באופן מלא), תיפרע ההלוואה בסמוך לאישור התכנית המוצעת. להבטחת ההלוואה הועמדו לטובת קרדן נדל"ן משכנתא מדרגה ראשונה (בסכום של 7 מיליון ש"ח) ושעבוד על זכויות הצד השלישי במקרקעין ולפי ההסכם.

[68] לפרטים אודות התקשרויות לרכישת הזכויות במתחם על-ידי קרדן נדל"ן ושותפתה בפרויקט (ואודות הפרויקט עצמו), ראה סעיף 7.4.11.4 לחלק זה. יצוין, כי השימושים לפי התב"ע שבתוקף החלה במתחם למועד הדוח הינם שימושים מעורבים לתעשייה, משרדים ומלאכה (וכן חניה). בהתאם לתב"ע שמקודמת למועד הדוח על-ידי קרדן נדל"ן ושותפתה (על-פי תכנית המתאר של תל אביב-יפו), המתחם עשוי לכלול, זכויות לבנייה של כ-890 יחידות מגורים (מתוכן 15% יחידות ל-'דיור בהישג יד'), שטחי משרדים בהיקף של כ-20,000 מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של כ-5,000 מ"ר (וכן ייעודים ציבוריים שונים).

[69] קרדן נדל"ן רכשה משותפתה לפרויקט את חלקה בזכויות ובחובות כלפי בעלי הקרקע (פינוי בינוי) במהלך חודש יוני 2022 (בתמורה לסך של כ-22.5 מיליון ש"ח). במסגרת הסכם עסקה משותפת בין קרדן נדל"ן לשותפתה בפרויקט, נקבע, בין היתר, אופן הניהול והקידום המשותף של הפרויקט, ולרבות כי כל צד יהיה חייב בהוצאות ובהתחייבויות העסקה המשותפת ויהיה זכאי לחלק מזכויות ומרווחי העסקה המשותפת בהתאם לחלקו בה. יחד עם זאת נקבע, כי קרדן נדל"ן תעמיד במקום השותפה את מלוא חלקה של השותפה בהון העצמי הנדרש לשם תכנון, ביצוע והקמת הפרויקט, לרבות כלפי גורם מממן (כאשר חלק זה שישולם ביתר יישא ריבית בשיעור שנקבע ויובטח לטובת קרדן נדל"ן באמצעות שעבוד שני על זכויותיה של השותפה בפרויקט). יצוין, כי למועד הדוח זכויותיה של קרדן נדל"ן כלפי בעלי הזכויות במקרקעין טרם נרשמו.

[70] לפרטים אודות הפרויקט, ראה גם סעיף 7.4.6 לחלק זה.

[71] במהלך חודש אוקטובר 2021 נכנסו לתוקף הסכמים (מכר ועסקה משותפת) בין קרדן נדל"ן לבין צד שלישי (בהערה זו: "**השותף**"), במסגרתם רכשה קרדן נדל"ן מהשותף 60% מזכויותיו בקרקע לבניית כ-400 יחידות דיור, ונקבעו בין הצדדים הוראות לייזום והקמת הפרויקט על המקרקעין (ומקרקעין סמוכים נוספים במתחם) בעסקה משותפת. בהתאם להוראות ההסכמים, הוסכם כי העסקה המשותפת תוסיף לרכוש זכויות במקרקעין במתחם בתנאים שסוכמו, וכן, בין היתר, כי: **(א)** קרדן נדל"ן והשותף יהיו זכאים לדמי ניהול בשיעורים שונים שנקבעו מתוך הכנסות הפרויקט; **(ב)** ביחס להסכמי רכישת קרקעות נוספות במזומן, נקבעו תנאים שבהתקיימם על השותף לשפות את קרדן נדל"ן, וזאת כתלות בעלויות הבנייה של חלק מיחידות הדיור שייבנו בפרויקט על אותם מקרקעין; **(ג)** כל סכום שקרדן נדל"ן תעמיד לטובת העסקה המשותפת, יועמד כהלוואת בעלים נושאת ריבית – בהקשר זה יצוין, כי למועד הדוח חלף הלוואת בעלים כאמור, הועמדה לשותפות הלוואה בנקאית בסך כולל של כ-37,189 אלפי ש"ח, אשר קרדן נדל"ן ערבה לה במלואה (בתמורה לעמלת ערבות מוסכמת).
בד בבד לכניסת ההסכמים האמורים לתוקף ועד למועד הדוח, חתמו קרדן נדל"ן והשותף על הסכמים עם צדדים שלישיים, לרכישת זכויות במקרקעין נוספים במתחם לבניית כ-293 יחידות דיור נוספות, וזאת בעסקאות קומבינציה (בשיעורים שייקבעו בעתיד כתלות בעלויות בניית יחידות הדיור הרלוונטיות ואשר יהיו בטווח של 25%-13% (לבעלי הקרקע)) ובעסקאות מזומן (בהיקף כולל של כ-25 מיליון ש"ח) (לפי העניין).

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן (לא כולל זכויות בעלי קרקע, ככל שרלוונטי)	מועד רכישת הזכויות בקרקע	שטח הפרויקט (במ"ר)	מספר יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני נוכחי	מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן	סוג הזכויות[65]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע (באלפי ש"ח)[66]	מ"ר ממוצע ליח"ד		מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
										לפי מצב תכנוני נוכחי	לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן	
												מרס 2023 נדונה בועדה המקומית ונדחתה. יחד עם זאת למועד הדוח התב"ע משובצת לדיון בוועדה המחוזית.
חדרה[72] - שלב א'	חדרה	100%	2021	8,100	-	78	בעלות	21,200	118,814	ל.ר.	104	הוגשה תב"ע לועדה המחוזית (בדיונים מול הוועדה).
יוספטל (פינוי בינוי)	בת ים	כ-49%[73]	2021	26,600	64	300 (236) (*) (**)	בעלות	5,257	288,696	ל.ר.	89	תב"ע בתוקף. פועלים להגשת תכנית איחוד וחלוקה. בנוסף לשטחי המגורים כאמור בטבלה, קיימים 905 מ"ר שטחי מסחר ו-4,400 מ"ר שטחי משרדים.
רח' אילת (פינוי בינוי)	חולון	100%	ל.ר.	45,908	128	538 (410) (*) (***)	בעלות	1,768	720,332	ל.ר.	85	תב"ע פורסמה להתנגדויות. בנוסף לשטחי המגורים כאמור בטבלה, קיימים 900 מ"ר שטחי מסחר ו- 4,800 מ"ר שטחי תעסוקה.
קצנלסון (פינוי בינוי)	נתניה	100%	ל.ר.	17,050	48	192 (144) (*)	בעלות	608	274,989	ל.ר.	89	תב"ע הומלצה להפקדה בתנאים בסמכות ועדה מקומית.
נווה אליעזר (פינוי בינוי)	חדרה	70%	ל.ר.	32,445	52	300 (248) (*)	בעלות	-	239,942	ל.ר.	108	תב"ע הומלצה להפקדה בתנאים בוועדה המחוזית. יצוין, כי בנוסף לשטחי המגורים כאמור בטבלה, כוללים המקרקעין גם כ-550 מ"ר של שטחי מסחר.
בר כוכבא 24-18 (פינוי בינוי)	ירושלים	50%	ל.ר.	17,331	53	212 (80) (*)	בעלות	-	139,942	ל.ר.	82	תב"ע הומלצה להפקדה בתנאים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. יצוין, כי בנוסף לשטחי המגורים כאמור בטבלה, כוללים המקרקעין גם כ-500 מ"ר של שטחי מסחר.
נתניה - מתחם 20[74] (קומבינציה)	נתניה	100%	2021	45,402	ל.ר. (מותנה באישור תב"ע חדשה)	330 (208) (*)	בעלות	1,815	931,809	ל.ר.	84	התוכנית הוגשה על-ידי הוועדה המקומית לוועדה המחוזית לבחינת עמידה בתנאי סף.

(*) נתון בסוגריים - חלק קרדן נדל"ן ביחידות הדיור.

(**) יצוין, כי בנוסף לשטחי המגורים כאמור לעיל, כוללים המקרקעין גם מגרש בייעוד למסחר (905 מ"ר) ומשרדים (4,400 מ"ר) אשר משויך לתחום הנדל"ן להשקעה – ראה סעיף 8.13 לחלק זה.

(***) כולל יחידות דיור אשר ישמשו כדיור להשכרה ארוכת טווח ('דיור מכלילי').

---

[72] לפרטים אודות המקרקעין (אשר ההתקשרות ביחס לרובם מסווגת כפרויקט מותלה), ראה סעיף 7.4.8 לחלק זה.

[73] במסגרת הסכם לשיתוף פעולה בין קרדן נדל"ן לשותפתה בפרויקט (כ-51%), נקבע, בין היתר, אופן הניהול והקידום המשותף של הפרויקט, ולרבות כי: **(א)** כל צד יהיה חייב בהוצאות ובהתחייבויות המיזם המשותף ויהיה זכאי לחלק מזכויות ומרווחי המיזם המשותף בהתאם לחלקו בו (בכפוף להוראות דילול שנקבעו בהסכם בקרות מקרים מסוימים, וכן בכפוף לאמור בס"ק (ב) להלן); **(ב)** בגין חלקן של קרדן נדל"ן ושותפתה בניהול המיזם המשותף למגורים (כפי שנקבע בין הצדדים), הן תהיינה זכאיות לדמי ניהול בשיעורים של 1.8% ו-0.65% (בהתאמה) מתוך תקבולי מכירת היחידות בפרויקט.
יצוין, כי קרדן נדל"ן רכשה משותפתה לפרויקט את חלקה בזכויות ובחובות כלפי בעלי הקרקע (פינוי בינוי) במהלך חודש אוגוסט 2021. למועד הדוח הזכויות במקרקעין אינן רשומות על שם קרדן נדל"ן (למעט שעבוד לטובתה בגין חלקה בעסקה המשותפת להקמת הפרויקט).

[74] החל מחודש יולי 2021 התקשרה קרדן נדל"ן בהסכמי קומבינציה עם צדדים שלישיים שהינם הבעלים של כ-75% משטח נוכחי של כ-30 דונם בנתניה (בהערה זו: "**הבעלים**" ו-"**המתחם**", לפי העניין), אשר בהתאם לתכנית חדשה (לגביה הומלץ על-ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה על העברתה לאישור הועדה המחוזית (בהערה זו: "**התכנית החדשה**")) מיועדים לבניה של 330 יחידות דיור וכן כ-30,000 מ"ר משרדים וכ-6,600 מ"ר שטחי מסחר.
בהתאם לתנאי ההסכם, שיעור הקומבינציה בעסקה ביחס ליחידות המגורים נקבע על 37% (שווי חלק הבעלים), וזאת אלא אם יבקש מי מהצדדים, לאחר אישור התכנית החדשה, כי שיעור הקומבינציה ייבחן וייקבע מחדש על-ידי שמאי מוסכם, על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים, ובלבד ששיעור הקומבינציה שייקבע כאמור יהיה בטווח של 35%-39% (שווי חלק הבעלים); באופן נפרד וללא תלות בשיעור הקומבינציה ו/או ברווח היזמי ביחס לשטחי המגורים כאמור, שיעור הקומבינציה בעסקה ביחס לשטחי המשרדים והמסחר (ככל שייכללו בעסקה) ייקבע לאחר אישור התכנית החדשה על-ידי השמאי המוסכם, וזאת על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים; וכן הוסכם בין הצדדים, כי שיעור של עד 15% ממקרקעי הבעלים יכול ויבוצע בעסקת שירותי בניה (חלף קומבינציה), על-פי בחירת הבעלים, במחירי עלות ובתוספת רווח יזמי בשיעור שסוכם בין הצדדים.
כנגד חלקה של קרדן נדל"ן בעסקת הקומבינציה, התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, בהתחייבויות מקובלות כלפי הבעלים לרבות נשיאה בעלויות התכנון והבניה, התחייבות להשבת חלק מההוצאות שהוצאו בשם הבעלים והסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים.
למועד הדוח, כניסת ההסכם לתוקף מותנית, בין היתר, באישור התכנית החדשה עד למועדים שנקבעו בהסכם. כמו-כן, נקבעו בהסכם מספר תנאים מפסיקים, ובהם מקום בו לא תאושר בניה במתחם בהיקפים עליהם הסכימו הצדדים, או ככל ששיעור הקומבינציה שייקבע ביחס לשטחי המגורים על-ידי השמאי המוסכם כאמור לעיל יהיה נמוך מהשיעור המינימאלי שנקבע בהסכם וקרדן נדל"ן לא נאותה לקיים את ההסכם בשיעור הקומבינציה המינימלי האמור.

7.4.8 להלן ריכוז נתונים של פרויקטים/קרקעות שקרדן נדל"ן מייעדת לבנייה למגורים, אשר למועד הדוח הינם **בהליכי תכנון ראשוניים ו/או מותלים** (ללא פרויקטים מותלים מסוג "פינוי-בינוי" המפורטים בסעיף 7.4.9 לחלק זה):[75]

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן	מועד ההתקשרות לרכישת הזכויות בקרקע	מספר יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני נוכחי		מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		סוג הזכויות[76]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע וייחוס עלויות מימון (באלפי ש"ח)	מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
				כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	לא כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	לא כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה				
חדרה[77] - יתרת הקרקע	חדרה	50%	2021	-		1,772		אופציית מוכר לבעלות	511	1,391,027	הוגשה תב"ע לוועדה המקומית והמחוזית. בחודש מרס 2023 נדונה התב"ע בוועדה המקומית ונדחתה. יחד עם זאת למועד הדוח התב"ע משובצת לדיון בוועדה המחוזית.
נתניה – 18A[78] (קומבינציה)	נתניה	100%	2022	-	-	345	214	בעלות	967	600,846 (*)	מסמכי תב"ע הוגשו לועדה המקומית.

---

75 **הנתונים בטבלה בדבר מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן בכל פרויקט, עלות משוערת לפרויקט וכן עצם הקמתו, מהווים 'מידע צופה פני עתיד' כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן, וכן על היכרותה עם שוק הדיור בישראל בכלל ובאזורי הפעילות האמורים בטבלה בפרט ועם הליכי התכנון במוסדות התכנון ה שונים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה (לפי העניין) משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, משינוי בתכניות העבודה של קרדן נדל"ן בקשר עם ההתקשרויות, מהתארכות הליכי תכנון, מהחלטות של גורמים רגולטוריים ביחס למקרקעין השונים, מאי התקיימות תנאים מתל ים שנקבעו בקשר למי מהפרויקטים (או מהתקיימות תנאים מפסיקים, לפי העניין), ככל שנקבעו ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

76 סוג הזכויות שקרדן נדל"ן רכשה. הזכויות כאמור אינן בהכרח רשומות על שם קרדן נדל"ן נכון למועד הדוח.

77 במהלך חודש פברואר 2021, התקשרה קרדן נדל"ן בהסכם עם צד שלישי אשר הינו שותפות רשומה (בהערה זו: "**השותפות**") המחזיקה במקרקעין האמורים לעיל (קרקע חקלאית בשטח כולל של כ-192 דונם) (בהערה זו: "**המקרקעין**"), במסגרתו הוסכם בין הצדדים כי קרדן נדל"ן תיתן לשותפות שירותי ניהול ותכנון, אשר עיקרם קידום תכנית חדשה למקרקעין בייעוד למגורים (בסעיף זה: "**התכנית**") והוצאת היתרי בניה מכוחה. בנוסף, כחלק מהשירותים שהוסכמו בין הצדדים, סייעה קרדן נדל"ן לשותפות בקבלת מימון בסך של כ-51 מיליון ש"ח והעמידה ערבות להבטחת התחייבויותיה כלפי הגורם המממן בקשר עם מימון כאמור (כנגד משכון מדרגה שנייה על המקרקעין) ("**הסכם השירותים**"). בתמורה לשירותים כאמור (אשר תהא תלויה, בין היתר, בהצלחת מאמציה של קרדן נדל"ן לאישור התכנית, לקבלת היתרי הבנייה ולהעמדת המימון לשותפות), תהא זכאית קרדן נדל"ן לסכומים הנגזרים מהיקף עליית ערך המקרקעין (ככל שתהא), משווי המקרקעין המושבחים ומעלויות הפרויקט (ככל שיוקם), הכל לפי העניין, אך למעט במקרה של מימוש האופציה המפורטת להלן – שאז תהא זכאית קרדן נדל"ן לסכומים הנגזרים מהיקף עליית ערך המקרקעין (ככל שתהא) בלבד.
הסכם השירותים יעמוד בתוקפו כל עוד קרדן נדל"ן תעמוד בהתחייבויותיה במסגרתו. עם זאת, נקבעו מקרים בהם תהא לשותפות אפשרות לבטל את ההסכם בהודעה מראש ובכתב בת שלושים (30) יום, ובין היתר במקרה שהתכנית לא תאושר ו/או לא יופקו היתרי בנייה מכוחה בתוך לוחות הזמנים שנקבעו בין הצדדים (אך במקרה כזה קרדן נדל"ן תהא זכאית למלוא התמורה בגין כל שלב תכנון שהושלם עד אותו מועד).
בד בבד עם ההתקשרות בהסכם השירותים, התקשרו הצדדים גם בהסכם אופציה, במסגרתו ניתנה לשותפות אופציה, אשר מימושה כפוף לאישור התכנית, לחייב את קרדן נדל"ן לרכוש 50% מהזכויות בשותפות (בדרך של הקצאת זכויות בשותפות), בתמורה שתשקף את שווי השותפות מסמוך לאחר אישור התכנית (אופציה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה של שנתיים או עד חלוף שישה (6) חודשים ממועד אישור התכנית, לפי המאוחר). ככל שהאופציה תמומש, יחתם בין הצדדים הסכם הקצאה מפורט בנוסח שהוסכם ("**הסכם ההקצאה**"), הקובע את מועדי תשלום תמורת ההקצאה לפי קצב התקדמות הבנייה בשלבים, אופן ניהול השותפות והתמורה בגין ניהולה, אופן חלוקת רווחי השותפות בין השותפים וביצוע הבניה בפרויקט באמצעות אל-הר. יצוין, כי בהתאם להסכמות הצדדים, במקרה בו לא תמומש האופציה (או במקרה של ביטול ההסכם), תפעל השותפות מול הגורם הממן לשחרור קרדן נדל"ן מערבותה האמורה לעיל.
להערכת קרדן נדל"ן למועד הדוח, אם וככל שתאושר תכנית מפורטת לבנייה במקרקעין כאמור (אשר למועד הדוח שובצה לדיון בוועדה מקומית), ניתן יהיה להקים על המקרקעין כ-3,200 יחידות דיור (מתוכן כ-78 יחידות דיור בשטח בבעלות קרדן נדל"ן (שלב א'), וכ-1,772 יחידות דיור נוספות אופציונליות בבעלות קרדן נדל"ן כתוצאה מהסכם ההקצאה, ככל שתמומש האופציה. יובהר, כי אין כל ודאות שתמומש אופציית השותפות, ולפיכך, למועד הדוח, אין כל ודאות כי יוקצו לקרדן נדל"ן זכויות בשותפות המחזיקה בבעלות בקרקע, ובהתאם, למועד הדוח זכויותיה במתחם הינן מתוקף הסכם השירותים והסכם האופציה בלבד.

78 החל מחודש אוגוסט 2022 התקשרה קרדן נדל"ן בהסכמי קומבינציה עם צדדים שלישיים שהינם הבעלים (או בעלי זכות להרשם כבעלים, לפי העניין) של כ-61% משטח נוכחי של כ-18.5 דונם בנתניה (בהערה זו: "**הבעלים**" ו-"**המתחם**", לפי העניין), אשר בהתאם למסמך מדיניות של העירייה החל עליו ועל מתחמים סמוכים נוספים, מיעוד לבנייה של 345 יח"ד וכן כ-4,200 מ"ר תעסוקה ומסחר, בכפוף לאישור תב"ע חדשה במתחם (בהערה זו: "**התכנית החדשה**"). כמו-כן, למועד הדוח פועלת קרדן נדל"ן להתקשרות עם בעלי זכויות נוספים במתחם בהסכם קומבינציה.
בהתאם לתנאי ההסכם, שיעור הקומבינציה בעסקה ייקבע על-ידי שמאי מוסכם לאחר אישור התכנית החדשה, על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים, ובלבד ששיעור הקומבינציה ביחס ליחידות המגורים שייקבע כאמור לא יפחת מ-38% (שווי חלק הבעלים); כמו-כן נקבע, כי שיעור של עד 15% מסך זכויות הבעלים במקרקעין יכול ויבוצע בעסקת שירותי בניה (חלף קומבינציה), על-פי בחירת הבעלים, בתנאים ובמחירים שנקבעו.
כנגד חלקה של קרדן נדל"ן בעסקת הקומבינציה, התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, בהתחייבויות מקובלות כלפי הבעלים לרבות נשיאה בעלויות התכנון והבניה, התחייבות לתשלום שכר מארגני הבעלים והסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים.

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן	מועד ההתקשרות לרכישת הזכויות בקרקע	מספר יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני נוכחי		מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		סוג הזכויות[76]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע וייחוס עלויות מימון (באלפי ש"ח)	מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
				כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	לא כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	לא כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה				
נתניה – נת/1000[79] (קומבינציה)	נתניה	100%	2022	-	-	130	85	בעלות	333	494,139 (*)	תוכנית מתאר מקומית בתוקף. מקודמת תב"ע בסמכות ועדה מקומית. למועד הדוח ייעוד המקרקעין הינו חקלאי.
ירושלים[80] (קומבינציה ו/או תמורות)	ירושלים	100%	2021	-	-	881	599	בעלות	769	1,754,108 (*)	נקבע דיון בוועדה המקומית. למועד הדוח ייעוד המקרקעין הינו איזור לפיתוח עירוני על-פי תמ"מ 30/1.
גן יבנה[81] (קומבינציה)	גן יבנה	100%	2020-2021	-	-	258	162	בעלות	-	405,971 (*)	תב"ע בדיונים מול רשות מקומית. למועד הדוח ייעוד המקרקעין הינו חקלאי.

למועד הדוח, כניסת ההסכם לתוקף מותנית באישור התכנית החדשה בתוך מועדים שנקבעו בהסכם (אלא אם החליטו הצדדים להאריכם). כמו-כן, נקבע בהסכם תנאי מפסיק, לפיו, בין היתר, אם לא יאושר לפרויקט ליווי בנקאי או אם במסגרת הליווי הבנקאי שיאושר תידרש קרדן נדל"ן להעמדת הון עצמי בשיעור הגבוה משיעור שנקבע בהסכם (בשל היעדר רווחיות של הפרויקט), אזי תעמוד לקרדן נדל"ן זכות לביטול ההסכם; ומנגד, הבעלים (באמצעות צוות היגוי) יהיו רשאים לבטל את ההסכם (בדרך של עצירת הליכי התכנון) במקרה בו צפוי בשלבי הדיון בועדה המחוזית בתכנית החדשה כי ניתן יהיה להקים במתחם פחות מ-328 יח"ד.

[79] במהלך חודש אוגוסט 2022 התקשרה קרדן נדל"ן בהסכמי קומבינציה עם צדדים שלישיים שונים שהינם בעלי זכויות בעלות בשתי קרקעות חקלאיות בשטח כולל של כ-32 דונם בנתניה (לרבות, לפי העניין, במושע עם בעלים נוספים) (בהערה זו: "**הבעלים**" ו-"**הקרקעות**", לפי העניין), המצויות במתחם בו למועד הדוח אושרה תכנית מתאר מקומית אשר משנה את ייעוד הקרקעות לשטחי מגורים (כ-130 יח"ד), תעסוקה (כ-27,000 מ"ר) ומסחר (כ-3,000 מ"ר), אם כי למועד הדוח אין וודאות ביחס להיקף יחה"ד ושטחי התעסוקה במתחם (בהערה זו: "**תכנית המתאר**"). לאחר אישור תכנית המתאר בכוונת קרדן נדל"ן (בהתאם לתנאי ההסכמים) לקדם תב"ע מפורטת בקעקעות (בהערה זו: "**התב"ע החדשה**"). בהתאם לתנאי ההסכמים, שיעור הקומבינציה בעסקאות ייקבע בסמוך לאחר קבלת היתר בנייה (בתנאים) לפרויקט (או לאיזה משלביו) מכוח התב"ע החדשה, וזאת באמצעות שמאי הצדדים (בהסכמה או באמצעות שמאי מכריע), על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים. כנגד חלקה של קרדן נדל"ן בעסקת הקומבינציה, התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, בהתחייבויות מקובלות כלפי הבעלים לרבות נשיאה בעלויות התכנון והבניה והסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים.
למועד הדוח, כניסת ההסכמים לתוקף מותנית באישור התב"ע החדשה עד למועדים שנקבעו בהסכם ובהסדרת ליווי בנקאי לפרויקט. כמו-כן, נקבע בהסכמים תנאי מפסיק, במקרה בו תהיה מניעה להעביר את ביצוע הפרויקט לאל-הר, והצדדים לא יגיעו להסכמה בדבר חברת ביצוע חלופית מבין חלופות שיוצעו על-ידי קרדן נדל"ן. כמו-כן, למועד הדוח פועלת קרדן נדל"ן להתקשרות בהסכמים עם יתרת בעלי הזכויות במקרקעין, באופן שיאפשר את הוצאתו לפועל של הפרויקט.
יצוין, כי בהתאם להתחייבות קרדן נדל"ן בהסכמי הקומבינציה, למועד הדוח הועמדו לבעלים הלוואות בנקאיות בסך כולל (קרן) של 16 מיליון ש"ח, המובטחות לטובת הבנק, בין היתר, בערבויות של קרדן נדל"ן, המוגבלות בסכום כולל של 19.2 מיליון ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן); וכן במשכנתאות ראשונות על זכויות הבעלים במקרקעין (מוגבלות בסכום זהה). כמו-כן, ערבותה של קרדן נדל"ן הובטחה במשכנתאות מדרגה שנייה על זכויות הבעלים במקרקעין (ללא הגבלה בסכום). ההלוואות האמורות נושאות ריבית רבעונית בשיעור שנתי של פריים+1.75% ותעמודנה לפרעון (קרן) בתשלום אחד בחודש דצמבר 2024.

[80] במהלך חודש נובמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן עם צד שלישי הזכאי להירשם כבעלים במקרקעין (בהערה זו: "**המוכר**"), בהסכם קומבינציה ו/או תמורות, אשר כניסתו לתוקף מותנית בפרסומה למתן תוקף של תב"ע חדשה לבניה למגורים במקרקעין, אשר קרדן נדל"ן התחייבה לקדם בתוך תקופה שנקבעה (בהערה זו: "**התכנית**") (אך לקרדן נדל"ן ניתנה הזכות לוותר על התקיימות התנאי האמור). המוכר התחייב להשלים את רישום המקרקעין על שמו לא יאוחר משלושים ושישה (36) חודשים ממועד חתימת ההסכם. בהתאם לתנאי ההסכם, שיעור הקומבינציה בעסקה (הן בממכר בדרך של קומבינציה והן בממכר בדרך של תמורות) ייקבע על-ידי שמאי מוסכם לאחר התקיימות התנאי המתלה האמור, וזאת על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים, ואילו תמהיל יחס הקומבינציה/תמורות ייקבע בסמוך לאותו מועד על-ידי המוכר, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.
במסגרת ההסכם, התחייבה קרדן נדל"ן להעמיד למוכר, בין היתר, הלוואות (על חשבון תמורות עתידיות טרם קבלת החזקה במקרקעין) בסך כולל של 10 מיליון ש"ח, במספר פעימות (בכפוף להתקיימות תנאים מסוימים שנקבעו בהסכם), כאשר סך של 2.5 מיליון ש"ח יועמד בכפוף לרישום המוכר כבעלים במקרקעין ולקבלת אישור הועדה המקומית להפקדת התכנית, ולאחר מכן, סך של 6 מיליון ש"ח יועמד בכפוף לפרסום התכנית ברשומות. מתוך סכום ההלוואה הכולל האמור, למועד הדוח העמידה קרדן נדל"ן מקדמה על חשבון הלוואה כאמור בסך של כ-0.5 מיליון ש"ח. ההלוואות נושאות (או יישאו, לפי העניין) ריבית שנתית בשיעור של פריים+4%, ככלל ייפרעו לא יאוחר מהמועד למסירת יחידות הדיור הרלוונטיות למוכר (או מתוך תמורת מכירתן, לפי העניין), ותהיינה מובטחות לטובת קרדן נדל"ן. כמו-כן התחייבה קרדן נדל"ן, כי ככול והבנק המלווה את הפרויקט לא יסכים להעמיד את כל תשלומי המיסים, ההיטלים והתשלומים שיחולו על בעלי הקרקע לפי הסכם הקומבינציה, תעמיד קרדן נדל"ן הלוואה בעבור חלקו של המוכר (אשר תישא ריבית בשיעור פריים+2%). יצוין, כי נכון למועד הדוח הזכויות במקרקעין טרם נרשמו על שם המוכר (אך נרשמה הערת אזהרה על זכויות המוכר וקרדן נדל"ן במקרקעין).

[81] במהלך החודשים ספטמבר ונובמבר 2020, ינואר ודצמבר 2021 ויולי 2022 התקשרה קרדן נדל"ן עם צדדים שלישיים (אשר הינם בעלים של חלק ממקרקעין בגן יבנה) בעסקת קומבינציה, במסגרתה, כפוף להתקיימות תנאים מתלים כמפורט להלן, ימכרו הבעלים לקרדן נדל"ן 63% מזכויותיהם במקרקעין, וזאת בתמורה לשירותי בניה ליחידות דיור ששוויין המצטבר יהיה 37% משווי כלל היחידות שייבנו בפרויקט. יחד עם זאת, ביחס לחלק מבעלי הקרקע נקבע, כי ככל שבבחינה שתיערך בסמוך לאחר קבלת היתר הבניה לשלב האחרון בפרויקט, הרווח היזמי של קרדן נדל"ן מהפרויקט יהיה גבוה מ-20%, יתחלק הרווח העודף (שמעל ה-20% האמורים) בין קרדן נדל"ן לאותם בעלים בהתאם לשיעורי הקומבינציה האמורים, וזאת בדרך של עדכון שיעור הקומבינציה או בדרך של תשלום במזומן, לפי שיקול דעתה של קרדן נדל"ן. בהתאם, למועד הדוח, הנתון האמור לעיל בדבר חלקה של קרדן נדל"ן ביחס לכמות יחידות הדיור אינו סופי ועשוי להשתנות, וזאת בנוסף לשינויים שעשויים לחול בכמות יחידות הדיור בפרויקט כתוצאה מהליכי אישור תב"ע חדשה למקרקעין בייעוד סחיר (מגורים ו/או מגורים ומסחר) (בהערה זו: "**התב"ע המוצעת**").
למועד הדוח העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים שונים, ובהם אישור התב"ע המוצעת וקבלת היתרי בניה בתוך תקופות שנקבעו, וכן ככל שנדרש - התקשרות בהסכמים עם בעלי זכויות נוספים במקרקעין. כמו-כן נקבע בהסכם, כי קרדן נדל"ן תהא רשאית לבטל את התקשרותה בעסקה, בין היתר אם יתגלה כי אין בה היתכנות כלכלית (כפי שהוגדר בהסכם).
בד בבד, התקשרה קרדן נדל"ן עם חלק מבעלי הקרקע בהסכמי הלוואה, במסגרתם העמידה קרדן נדל"ן לאותם בעלי קרקע הלוואות בסך כולל של 8 מיליון ש"ח. ככלל, ככל שהפרויקט יושלם בהתאם להוראות הסכם הקומבינציה, ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של פריים מינוס 1%, והן תיפרענה במרביתן לאחר קבלת טופס האכלוס של השלב הראשון של הפרויקט (ובחלקן הקטן לאחר קבלת טופס אכלוס של השלב השני בפרויקט). להבטחת ההלוואות הועמדו לטובת קרדן נדל"ן, בין היתר, שעבודים על זכויותיהם של הלווים במקרקעין.

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן	מועד ההתקשרות לרכישת הזכויות בקרקע	מספר יח"ד בפרויקט לפי מצב תכנוני נוכחי		מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		סוג הזכויות[76]	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט כולל קרקע וייחוס עלויות מימון (באלפי ש"ח)	מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
				כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	לא כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה	לא כולל חלק בעלים בעסקת קומבינציה				
כפר יונה[82] (קומבינציה)	כפר יונה	100%	2021	-	-	261	172	בעלות	1,282	359,152 (*)	בהמתנה להחלטת הרשות המקומית בדבר הגשת תב"ע חדשה. למועד הדוח ייעוד המקרקעין הינו חקלאי.

(*) הנתון כולל שווי שירותי בנייה.

[82] במהלך חודש יולי 2021 התקשרה קרדן נדל"ן בהסכם קומבינציה עם צדדים שלישיים שהינם בעלי הקרקע, במתחם בו מקודמת תכנית חדשה לבינוי שכונת מגורים הכוללת אלפי יחידות דיור, שטחי מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור (בהערה זו: "**הבעלים**" ו-"**המתחם**", לפי העניין). בהתאם לתנאי ההסכם, שיעור הקומבינציה בעסקה ייקבע על-ידי שמאי הצדדים, לאחר קבלת היתר בתנאים לבנייה בפרויקט, וזאת על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים. כנגד חלקה של קרדן נדל"ן בעסקת הקומבינציה, התחייבה קרדן נדל"ן, בין היתר, בהתחייבויות מקובלות כלפי הבעלים לרבות קידום התכנון במתחם, בניית הפרויקט ונשיאה בעלויות התכנון והבניה וכן הסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים. כמו-כן הוסכם בין הצדדים, כי שיעור של עד 15% ממקרקעי הבעלים יכול ויבוצע בעסקת שירותי בניה (חלף קומבינציה), על-פי בחירת הבעלים, במחירי עלות ובתוספת רווח יזמי בשיעור שסוכם בין הצדדים.
למועד הדוח, כניסת ההסכם לתוקף מותנית בתנאים מתלים שונים עד למועדים שנקבעו בהסכם (אשר הצדדים (או מי מהם, לפי העניין) רשאים לוותר על התקיימות חלק מהם או להאריך את מועד התקיימותם), וביניהם אישור תכנית חדשה לשינוי יעוד במתחם, אישור תכנית איחוד וחלוקה והיעדר מניעה לקבלת ליווי בנקאי לפרויקט.

7.4.9 להלן ריכוז נתונים של פרויקטים מסוג 'פינוי-בינוי' (הריסה ובניה מחדש), אשר ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח הינם פרויקטים מותלים (שאינם בשלבי תכנון או ביצוע):[83]

הפרויקט	מיקום	חלק קרקע נדל"ן	מס' יח"ד קיימות (כמות יח"ד לפינוי)	מספר יח"ד מאושר לפי מצב תכנוני נוכחי	מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		יחס (מבוקש) לפינוי-בינוי (*)	שיעור ההסכמה הנדרש	שיעור יחה"ד אשר ביחס אליהן בוצעה התקשרות מחייבת בהסכם פינוי-בינוי מתוך סך כל יחה"ד הקיימות, ליום 31.12.2022	עלות קרקע בספרים ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח) (**)	סה"כ עלות משוערת לפרויקט (באלפי ש"ח)[84]	מצב תכנוני סטטוטורי נוכחי
					כולל חלק בעלים	לא כולל חלק בעלים						
קריית אליעזר – מתחם א' (פינוי בינוי)	חיפה	100%	98	98	420	322	4.29	67%	82%	394	577,139	טרם אושרה תב"ע (מסמכים הוגשו לוועדה המקומית).
רח' בן צבי (פינוי בינוי)	טירת הכרמל	100%	127	127	700	573	5.51	67%	83%	-	740,992 (***)	תב"ע מקודמת על-ידי הרשות להתחדשות עירונית, וצפויה לעלות לדיון בוועדה המקומית.

(*) היחס שבין מספר יחידות הדיור אותן מבקשת קרדן נדל"ן לכלול בפרויקט (כולל חלק בעלים) לבין חלק הבעלים על-פי הסכמי ההתקשרות עימם.

(**) יצוין, כי למועד הדוח טרם גובשה ביחס לפרויקטים בטבלה מדיניות גביית היטל השבחה על-ידי הוועדות המקומיות הרלוונטיות (לרבות אפשרות מתן פטור מהיטל השבחה), ובהתאם חלק מהוצאות הפרויקטים כוללות אחוז משוער של היטל השבחה עתידי ו/או הנחת פטור מהיטל השבחה (לפי העניין), למיטב הערכת הנהלת קרדן נדל"ן.

(***) עלויות משוערות המבוססות על טיוטת תקן 21 (דוח כלכלי) שהוכן על-ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית (מגישת התכנית).

בנוסף, יצוין כי למועד הדוח מקדמת קרדן נדל"ן פרויקטים רבים נוספים מסוג פינוי בינוי אשר נמצאים בהליכי חתימות ו/או תכנון בהיקף כולל של כ-3,988 יח"ד (ביניהם גם הפרויקטים המפורטים להלן), אשר נמצאים בשלבי חתימות מתקדמים ושלבי תכנון ראשוניים, ואשר סבירות בנייתם, להערכת קרדן נדל"ן למועד הדוח, עדיין נבחנת (בין היתר לאור סיכויי התקיימות/אי התקיימות (לפי העניין) תנאים מתלים לביצועם, כמפורט בהערת שוליים בכותרת של סעיף זה), ובהתאם גם טרם יוחסו להם עלויות בספריה של קרדן נדל"ן:

הפרויקט	מיקום	חלק קרדן נדל"ן	מספר יח"ד לפי מצב תכנוני מבוקש/מתוכנן		שיעור יחה"ד אשר ביחס אליהן בוצעה התקשרות מחייבת בהסכם פינוי-בינוי מתוך סך כל יחה"ד הקיימות, ליום 31.12.2022
			כולל חלק בעלים (*)	לא כולל חלק בעלים	
רח' דרך צרפת (פינוי בינוי)	חיפה	100%	402	317	60%
רח' סמטת רוזן (פינוי בינוי)	חיפה	100%	410	303	64%
רח' בן גוריון (פינוי בינוי)	אזור	60%	200	136	64%
רח' הרקפת (פינוי בינוי)	בנימינה	70%	125	101	70%
רח' וייסבורג (פינוי בינוי)	פתח תקווה	100%	236	172	63%
רח' ארלוזורוב (פינוי בינוי)	רמת גן	73%	156	96	70%
רח' הרצל הדרור (פינוי בינוי)	ראשון לציון	73%	350	211	55%
רח' המתמיד (פינוי בינוי)	נתניה	100%	120	77	73%

(*) כמות יחידות הדיור המשוערת לפי מסמכי מדיניות/מדיניות ועדה מקומית לתכנון ובניה.

[83] יצוין, כי בהסכמי ההתקשרות בין קרדן נדל"ן לבין בעלי הדירות לייזום פרויקטים כאמור, קיימים תנאים מתלים רבים אשר התקיימות/אי התקיימות (לפי העניין) כל אחד מהם (בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהסכם) עשויה להביא לפקיעת תוקפו של ההסכם או להקנות זכות לביטולו. בין התנאים המתלים כאמור, בין היתר, חתימה של שיעור מינימאלי של דיירים על ההסכם; אישור תב"ע; הנפקת היתר בנייה לפרויקט עד מועדים שנקבעו; אם יוטלו על קרדן נדל"ן מטלות ציבוריות חריגות במסגרת הליכי היתר הבנייה לפרויקט; אי כדאיות כלכלית של הפרויקט (קרי, שעל-פי בדיקות שתערוך קרדן נדל"ן עד למועד שנקבע בהסכם, יוחלט על-ידה כי הפרויקט אינו כלכלי בעבורה (לדוגמה כתוצאה משינוי בכמות יחידות הדיור שניתן לבנות בפרויקט, ממטלות ציבוריות שלא היו ידועות במועד חתימת ההסכם ו/או בשל שינויים חקיקתיים ו/או בשל גובה המיסים/היטלים/אגרות שעליה לשאת)); אי קבלת ליווי בנקאי לפרויקט; וכדומה.

[84] הנתונים כוללים ייחוס עלויות מימון. **נתון זה מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ו/או תוכניות עבודה של קרדן נדל"ן. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, מהמצב הכלכלי במשק (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, משינויים סטטוטוריים ו/או החלטות שונות של גורמי התכנון (לרבות לעניין פרויקטים של "פינוי-בינוי"), מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין (לרבות ביחס למבנים לשימור ודרישות בנוגע לחניה ו/או ביחס להיטלי השבחה) ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

7.4.10 <u>פילוח הכנסות מפרויקטים</u>

להלן נתוני הכנסות ורווח גולמי מפרויקטים שהיוו 10% או יותר מסך הכנסות קרדן נדל"ן (במאוחד) על-פי דוחותיה הכספיים של השנים 2022, 2021 ו-2020:

פרויקט (שלב)	2022				2021				2020			
	הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל הכנסות	סכום רווח (הפסד) גולמי (באלפי ש"ח)	שיעור רווח (הפסד) גולמי	הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל הכנסות	סכום רווח (הפסד) גולמי (באלפי ש"ח)	שיעור רווח (הפסד) גולמי	הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל הכנסות	סכום רווח (הפסד) גולמי (באלפי ש"ח)	שיעור רווח (הפסד) גולמי
אגריפס	73,267	11.8%	20,790	3.4%	87,262	13.4%	18,428	2.8%	-	-	-	-
קרדן בקריית מוצקין (שלב א')	-	-	-	-	35,730	5.5%	4,527	0.7%	55,272	11.6%	7,317	1.5%
קרדן בקריית מוצקין (שלב ב')	74,056	11.9%	14,808	2.4%	36,047	5.8%	6,138	1%	-	-	-	-
קרדן בבאר יעקב (שלב ד')	47,539	7.7%	16,134	2.6%	100,528	15.4%	30,509	4.7%	40,238	8.5%	8,290	1.7%
קרדן בגני תקווה	-	-	-	-	68,386	10.5%	11,512	1.8%	55,507	11.7%	9,801	2.1%

7.4.11 **<u>פרויקטים מהותיים מאוד</u>**[85]

7.4.11.1 **נווה גנים (פרויקט בביצוע)**

[א] <u>הצגת הפרויקט</u>

הפרויקט ומאפייניו	פרטים
שם הפרויקט:	נווה גנים
מיקום הפרויקט:	קריית מוצקין
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט לבניית 138 יח"ד בשני בניינים.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	100%
מבנה האחזקה בפרויקט:	הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן נדל"ן.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	-
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי בניינים ודירות למכירה.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	חודש נובמבר 2017
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	כ-18,606 מ"ר
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	חודש פברואר 2022
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	2025
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	חודש פברואר 2022
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	2024
הסכמים עם קבלני ביצוע:	קיים הסכם פאושלי עם אל-הר בסך של כ-107.5 מיליון ש"ח.
זכויות משפטיות בקרקע:	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	-
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	-
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	הפרויקט ממוקם בשכונת נווה גנים בקריית מוצקין (בסמיכות לשכונת משכנות האומנים).
נושאים מיוחדים:	-

[85] בהתאם למבחני המהותיות בטיוטת הצעת חקיקה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן היזמי מחודש פברואר 2016. **הנתונים הנכללים בסעיף זה בדבר מועד התחלת וסיום עבודות הקמה, מועד התחלת וסיום שיווק בפרויקט, אומדן שווי מימוש נטו, זכויות בנייה שצפוי שייוותרו בידי קרדן נדל"ן לאחר סיום הפרויקט, אומדן עלויות שטרם הושקעו, אומדן עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד, הכנסות שיוכרו, מקדמות שצפויות להתקבל, רווח גולמי צפוי, עודפים צפויים למשיכה ומועד משיכתם (לפי העניין) מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן המתבססות על תחזיות ותוכניות עבודה של קרדן נדל"ן ועל היכרותה עם שוק הדיור בישראל בכלל ובאזורי הפרויקטים בפרט, וכן מבוסס על הערכותיה של קרדן נדל"ן לגבי משך הליכי תכנון, אישור, שיווק ובניית הפרויקטים (לפי העניין), עלויות הקמת הפרויקטים ומחירי מכירת יחידות הדיור בהם. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה (לפי העניין) משינוי בתכניות העבודה של קרדן נדל"ן בקשר עם מי מהפרויקטים, משינוי מחירי הדירות בסביבת מי מהפרויקטים או בשוק כולו, מהתארכות הליכי תכנון, שיווק ובנייה, מהמצב הכלכלי של המשק (לרבות קשיי מימון, עליית שיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, הקשחת מדיניות מתן משכנתאות, שינוי מדיניות המיסוי וירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[ב] המצב התכנוני של הפרויקט

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	15,089	138	שני בנייני מגורים
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	-
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר

[ג] עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט (*)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	**2022**				**2021**	**2020**
	כל התקופה	**רבעון 3**	**רבעון 2**	**רבעון 1**		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	48,550	48,550	48,550	48,550	48,550	48,550
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	5,681	5,681	5,681	5,681	4,986	3,185
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות	23,828	13,847	6,712	2,247	1,689	926
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	1,013	661	34	34	34	34
סה"כ עלות מצטברת	**79,072**	**68,739**	**60,977**	**56,512**	**55,259**	**52,695**
סה"כ עלות מצטברת בספרים	**66,257**	**64,036**	**59,976**	**56,512**	**55,259**	**52,695**
עלויות שטרם הושקעו (באלפי ש"ח) ושיעור השלמה:						
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	-	-	-	-	-	-
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	-	875	875	875	1,570	3,691
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן) (**)	105,698	115,415	122,040	124,673	122,719	112,739
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	1,702	2,236	2,830	2,780	2,780	2,525
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**107,400**	**118,526**	**125,745**	**128,328**	**127,069**	**118,955**
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	**22%**	**15%**	**9%**	**6%**	**5%**	**3%**
מועד השלמת בנייה צפוי	2025					

(*) העלויות המיוחסות לפרויקט אינן כוללות רווח קבלני של אל-הר, אשר משמשת כקבלן מבצע בפרויקט.

(**) לא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.

[ד] שיווק הפרויקט

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	2022					2021	2020
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:							
יחידות דיור (#)	51	21	17	12	1	-	-
יחידות דיור (מ"ר)	5,525	2,372	1,561	1,467	125	-	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):							
יחידות דיור	14,843	14,847	15,632	14,149	13,044	-	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:							
יחידות דיור (#)	51	51	30	13	1	-	-
יחידות דיור (מ"ר)	5,525	5,525	3,153	1,592	125	-	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):							
יחידות דיור	14,843	14,843	14,840	14,062	13,044	-	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
שיעור השיווק של הפרויקט:							
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח)	219,484	219,484	217,042	215,712	213,807	211,261	193,103
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	82,162	82,162	46,998	22,380	1,623	-	-
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	37%	37%	22%	9%	1%	0%	0%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:							
יחידות דיור (#)	87	87	108	125	137	138	138
יחידות דיור (מ"ר)	9,564	9,564	11,936	13,497	14,964	15,089	15,089
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	**49,313**	**49,313**	**53,523**	**54,623**	**56,079**	**55,259**	**52,695**
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	7						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	14,834						

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

	סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו/שצפויות להתקבל
עד ליום האחרון של שנת 2022	15,586	23,972
2023	31,956	13,401
2024	27,962	11,493
2025	6,658	33,296
2026	-	-
2027 ואילך	-	-
סה"כ	**82,162**	**82,162**

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%		2022	2021	2020
		(באלפי ש"ח)		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		219,484	211,261	193,103
עלויות פרויקט צפויות		186,472	182,328	171,650
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (*) (**)		**33,012**	**28,933**	**21,453**
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		2,412	-	-
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		30,600	28,933	21,453
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (*) (**)		**15.0%**	**13.7%**	**11.1%**
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	14,461	14,001	12,595
	מסחרי	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
	משרדים	ל.ר.	ל.ר	ל.ר
	אחר	ל.ר.	ל.ר	ל.ר

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

(**) הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2020 ו-2021 נובע בעיקרו מעדכון מחירונים מחד (בצד ההכנסות), ומאידך מעדכון עלויות צפויות לאור ודאות באשר לחוזה הקבלן ועליית מדד תשומות הבניה (בצד העלויות); והגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2021 ו-2022 נובע בעיקרו משיעור מכירות בפועל גבוה מהצפוי (בצד ההכנסות), ומאידך מעדכון עלויות לאור עליית מדד תשומות הבניה, אם כי בשיעור נמוך יותר מהעלייה בהכנסות.

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	השפעת עלייה של 10%	השפעת עלייה של 5%	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 5%	השפעת ירידה של 10%
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	46,744	39,878	30,600	26,146	19,280
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	22,272	27,642	30,600	38,382	43,752

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

יתרות בדוח המאוחד על המצב הכספי	**31.12.2022 (אלפי ש"ח)**	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	9,000
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	-
	31.12.2021 (אלפי ש"ח)	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	20,000[86]
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	-
מוסד מלווה			בנק דיסקונט לישראל בע"מ
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך נטילת הלוואה			22 ביוני 2022 (מועד חתימת הסכם הליווי).
סה"כ מסגרת			סה"כ מסגרות אשראי: 210,000 אלפי ש"ח; מתוכן - מסגרת אשראי כספי: 60,000 אלפי ש"ח, ומסגרת ערבויות חוק מכר: 150,000 אלפי ש"ח. תתאפשר הפחתת מסגרת אשראי כספי כנגד הגדלת מסגרת ערבויות חוק מכר ביחס של 1:1.
מתוכה יתרה שטרם נוצלה ליום 31 בדצמבר 2022			מסגרת אשראי כספי: 51,000 אלפי ש"ח; ערבויות חוק מכר: 7,987 אלפי ש"ח.
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית			ריבית בגין האשראי הפיננסי: פריים + 1.2%; בנוסף, נקבעו עמלות שונות ובהן עמלת הקצאת אשראי, עמלת ערבות חוק מכר, עמלת ליווי פיננסי, עמלת ערבויות וכדומה, הכל בסכומים/שיעורים מקובלים.
מועדי פירעון			תוקף מסגרות האשראי יהיה עד ליום 1 ביולי 2026 (אך נקבעו גם מועדי ביניים לניצול מסגרות מסוימות).
תניות פיננסיות מרכזיות			לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק דיסקונט לישראל בע"מ, ראה סעיף 14.5.4 לחלק זה.
תניות מרכזיות אחרות (לרבות קצב מכירות וכדומה)			בהתאם להוראות ההסכם, במהלך ביצוע הפרויקט על קרדן נדל"ן לעמוד, בין היתר, בקצב ביצוע; הכנסות והוצאות; קצב מכירות; וכדומה.
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח			לא
האם מסוג non-recourse			לא
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים			במידה ויצטברו בחשבון הפרויקט מעת לעת יתרות זכות, הן לא תשוחררנה אלא על-פי אישורו המוקדם של הבנק לצרכי הפרויקט בלבד, בתנאים שיקבע. שחרור כספים מחשבון הפרויקט יתבצע בכפוף לקיום התחייבויות קרדן נדל"ן לבנק, לפי התקדמות הבניה ובהתאם לצורך ועל-פי אישור מראש של הבנק, וזאת בין היתר בהתאם לתקציב ההוצאות של הפרויקט. למועד הדוח טרם נקבע מועד למשיכת עודפים בפרויקט.
בטחונות			ראה סעיף 7.4.5(2) לחלק זה.

[ט] שעבודים המוטלים על הפרויקט

ראה סעיף 7.4.5(2) לחלק זה.

[86] יתרה זו הינה בגין הלוואה בנקאית (מבנק הפועלים בע"מ) בסך של 20,000 אלפי ש"ח שהועמדה לקרדן נדל"ן בחודש מרס 2018 למימון רכישת מקרקעי הפרויקט (כפי שהוארכה ועודכנה מעת לעת), ואשר הוחלפה (ונפרעה במלואה) במימון המפורט בטבלה לעיל מבנק דיסקונט לישראל בע"מ.

[י] <u>התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)</u>

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	נתונים
רווח גולמי צפוי (*):	33,012
התאמות לעודפים, סה"כ:	21,458
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	54,470
מועד צפוי למשיכת עודפים:	טרם נקבע.
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	ראה סעיף 7.4.11.1[ח] לחלק זה.

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

7.4.11.2 הולילנד - קרקע I (פרויקט בתכנון)

[א] <u>הצגת הפרויקט</u>

הפרויקט ומאפייניו	פרטים
שם הפרויקט:	הולילנד – קרקע I
מיקום הפרויקט:	ירושלים
תיאור קצר של הפרויקט:	בניית מגדל בן 153 יח"ד, כחלק מ-'מתחם הולילנד' בירושלים. יצוין, כי למועד הדוח הזכויות במקרקעין על-פי תב"ע בתוקף הינן ל-133 יח"ד, והוגשה בקשה להיתר בניה הכוללת תוספת 20 יח"ד (הקלת שבס). לפרטים נוספים אודות הפרויקט, ראה להלן ובסעיף 7.4.6 לחלק זה.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	100%. יצוין, כי עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד (אשר הייתה עד אותו מועד חברה כלולה של קרדן נדל"ן). לפרטים אודות עסקה (אשר הושלמה באותו מועד) במסגרתה, בין היתר, רכשה קרדן נדל"ן את יתרת הון המניות המונפק של הולילנד (60%), ראה סעיף 1.4.1 לחלק זה. כמו-כן יצוין, כי רכישת מקרקעי הפרויקט (בשנת 1999) בוצעה במסגרת עסקה שחלקה עסקת מזומן וחלקה עסקת תמורות, כאשר ככלל, למועד הדוח, היקף התמורות למוכרי הזכויות בקרקע נקבע על שיעור של 12.5% עד 18.5% מתוך תקבולי המכירות של יחה"ד שייבנו ובניכוי השתתפות בהוצאות כמוסכם.
מבנה האחזקה בפרויקט:	הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי הולילנד, חברה בת בבעלותה המלאה של קרדן נדל"ן.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	-
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי מקרקעין בלתי שוטף.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	1999
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	כ-3,200 מ"ר
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	עבודות דיפון וחפירה החלו במהלך חודש אוגוסט 2022. צפי תחילת ביצוע עבודות הקמת החניון התת קרקעי ומגדל המגורים – חודש מאי 2023.
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	חודש אוקטובר 2026.
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	חודש דצמבר 2022.
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	2026
הסכמים עם קבלני ביצוע:	קיימת טיוטת הסכם פאושלי עם אל-הר בסך של כ-161 מיליון ש"ח, אך למועד הדוח טרם נחתם הסכם מחייב.
זכויות משפטיות בקרקע:	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	-
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין למועד הדוח, נקבעה בין היתר שלביות למימוש יתרת הזכויות במתחם המגורים של הפרויקט (כהגדרתו בסעיף 7.4.6 לחלק זה), אשר במהותה הינה התלייה של בניית שלבי הפרויקט בביצוע מטלות ציבוריות. למועד הדוח מצויה קרדן נדל"ן במשא ומתן לחתימת הסכם פיתוח במסגרתו צפויות לחול עליה מטלות שונות החלות במסגרת הפרויקט כתנאי לקבלת טופס 4.
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	הפרויקט הינו חלק מ-'מתחם הולילנד' בירושלים (הגובל בשכונות בית וגן ורמת שרת ובסמוך לכביש בגין).
נושאים מיוחדים:	בשנת 1999 רכשה הולילנד זכויות במקרקעין לבניית פרויקט של שכונת מגורים אשר תוכננה במקור לכלול 969 יח"ד ב-12 בניינים (מהם בנייתם של 8 בניינים, הכוללים 642 יח"ד, הושלמה). במהלך חודש דצמבר 2017 (לאחר הפעלת סמכויותיה של הוועדה המחוזית ירושלים לפי סעיפים 77 ו-78 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ועל רקע "פרשת הולילנד") פורסמה למתן תוקף תב"ע חדשה למקרקעין, במסגרתה נקבע, בין היתר, כי ניתן יהיה להקים בנייני מגורים רק על שלושה (3) מגרשים (מתוך ארבעת (4) המגרשים הנותרים), ובהם 258 יח"ד בסך הכל, וכן נקבעו מספר שינויים ומגבלות, אשר עיקרם הפקעת המגרש הרביעי (האמור לעיל) לצרכי ציבור, גריעת שטחי שירות תת קרקעיים, קביעת שטחים בעלי זיקות הנאה וקביעת שלביות למימוש הזכויות (אשר במהותה הינה התלייה של בניית שלבי הפרויקט בביצוע מטלות ציבוריות). יצוין, כי בקשר עם האמור לעיל מתנהל למועד הדוח הליך תביעת נזק מכוח סעיף 197 לחוק המקרקעין.

[ב] המצב התכנוני של הפרויקט

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	17,770	153	מגדל מגורים
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	-
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר

[ג] עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט

הנתונים בטבלה הינם לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט למועד הדוח – 100%. כאמור לעיל, עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד.	**2022**				**2021**	**2020**
	כל התקופה	**רבעון 3**	**רבעון 2**	**רבעון 1**		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	201,368	213,511	213,511	213,285	213,536	171,862
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	2,959	325	286	286	286	-
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות	7,626	3,960	3,013	1,760	1,673	-
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	2,664	1,967	1,504	1,504	1,070	-
סה"כ עלות מצטברת	**214,617**	**219,763**	**218,314**	**216,835**	**216,565**	**171,862**
סה"כ עלות מצטברת בספרים	**214,617**	**219,763**	**218,314**	**216,835**	**216,565**	**171,862**
עלויות שטרם הושקעו (באלפי ש"ח) ושיעור השלמה:						
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	19,439	12,270	12,734	12,960	13,143	-
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	12,318	26,224	26,262	26,262	22,262	11,047
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן) (**)	184,193	177,511	178,458	179,711	179,798	194,858
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	3,118	7,662	7,662	7,662	7,662	8,241
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**219,068**	**223,667**	**225,116**	**226,595**	**222,865**	**214,146**
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	**6%**	**3%**	**2%**	**2%**	**1%**	**-**
מועד השלמת בנייה צפוי	2026					

(*) כולל עלויות קרקע מכניסה לעסקת קומבינציית תמורות.

(**) לא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.

[ד] שיווק הפרויקט[87]

הנתונים בטבלה הינם לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט למועד הדוח – 100%. כאמור לעיל, עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד.	2022					2021	2020
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:							
יחידות דיור (#)	17	17	-	-	-	-	-
יחידות דיור (מ"ר)	1,894	1,894	-	-	-	-	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):							
יחידות דיור	27,682	27,682	-	-	-	-	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:							
יחידות דיור (#)	17	17	-	-	-	-	-
יחידות דיור (מ"ר)	1,894	1,894	-	-	-	-	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):							
יחידות דיור	27,682	27,682	-	-	-	-	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
שיעור השיווק של הפרויקט:							
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח)	500,484	500,484	490,510	490,510	490,510	490,510	457,744
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	52,453	52,453	-	-	-	-	-
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	11%	11%	0%	0%	0%	0%	0%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:							
יחידות דיור (#)	136	136	153	153	153	153	153
יחידות דיור (מ"ר)	15,876	15,876	17,770	17,770	17,770	17,770	17,770
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	**214,617**	**214,617**	**219,763**	**218,314**	**216,835**	**216,565**	**171,862**
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	9						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	28,284						

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

	סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו/שצפויות להתקבל
עד ליום האחרון של שנת 2022	-	-
2023	5,245	12,323
2024	13,113	2,713
2025	18,359	417
2026	15,736	37,000
2027 ואילך	-	-
סה"כ	**52,453**	**52,453**

[87] כאמור לעיל, רכישת מקרקעי הפרויקט (בשנת 1999) בוצעה במסגרת עסקה שחלקה עסקת מזומן וחלקה עסקת תמורות, כאשר ככלל, למועד הדוח, היקף התמורות למוכרי הזכויות בקרקע נקבע על שיעור של 12.5% עד 18.5% מתוך תקבולי המכירות של יחה"ד שייבנו ובניכוי השתתפות בהוצאות כמוסכם.

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

הנתונים בטבלה הינם לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט למועד הדוח – 100%. כאמור לעיל, עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד.		**2022**	**2021**	**2020**
		(באלפי ש"ח)		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		500,484	490,510	457,744
עלויות פרויקט צפויות (*)		433,685	439,430	386,008
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (**)		**66,799**	**51,080**	**71,736**
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		-	-	-
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		66,799	51,080	71,736
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (**)		**13.3%**	**10.4%**	**15.7%**
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	28,165	27,603	25,759
	מסחרי	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
	משרדים	ל.ר.	ל.ר	ל.ר
	אחר	ל.ר.	ל.ר	ל.ר

(*) כולל עלויות בקשר עם עסקת קומבינציית תמורות.

(**) עיקר הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2021 ו-2022 נובע בעיקרו מעליית מחיר מכירה ממוצע למ"ר ; עיקר הקיטון ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2020 ו-2021 נובע בעיקרו מגידול בעלויות הבנייה.

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	**השפעת עלייה של 10%**	**השפעת עלייה של 5%**	**סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר**	**השפעת ירידה של 5%**	**השפעת ירידה של 10%**
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	111,602	89,201	66,799	44,397	21,996
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	44,892	55,846	66,799	77,752	88,706

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט (מימון שהועמד/יועמד להולילנד, בגין כל יתרת פרויקט הולילנד (קרי, קרקע I ו-II))

יתרות בדוח המאוחד על המצב הכספי	**31.12.2022 (אלפי ש"ח)**	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	-
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	57,230
	31.12.2021 (אלפי ש"ח)	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	44,151 [88]
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	-
מוסד מלווה			כלל חברה לביטוח בע"מ
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך נטילת הלוואה			21 ביולי 2022 (מועד חתימת הסכם המימון).
סה"כ מסגרת			סה"כ מסגרות אשראי: 669,500 אלפי ש"ח; מתוכן - מסגרת אשראי כספי: 150,000 אלפי ש"ח, מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר: 660,000 אלפי ש"ח, ומסגרת ערבויות ביצוע: 9,500 אלפי ש"ח. מסגרת האשראי הכספי ומסגרת פוליסות הביטוח הינן חופפות.
מתוכה יתרה שטרם נוצלה ליום 31 בדצמבר 2022			מסגרת אשראי כספי: 68,770 אלפי ש"ח; מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר: 660,000 אלפי ש"ח; מסגרת ערבויות ביצוע: 9,500.
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית			ריבית בגין האשראי הפיננסי: פריים + 0.7%; בנוסף, נקבעו עמלות שונות ובהן עמלת העמדת פוליסות ביטוח, עמלת ליווי פרויקט, עמלת ערבויות וכדומה, הכל בסכומים/שיעורים מקובלים (בטווח של עד 1% לשנה).
מועדי פירעון			למועד הדוח מועד פירעון האשראי הכספי המנוצל (כאמור לעיל) הינו 1 ביולי 2023, והולילנד פועלת לחדשו עד לחודש מרס 2024. מועדי פירעון יתרת ניצול מסגרות האשראי (כפי שיהיו מעת לעת), ייקבעו בהתאם להתקדמות בשלבי הפרויקט (בתנאים שנקבעו בהסכם המימון) ובאופן שפירעונן הסופי יהיה לא יאוחר מסיום הפרויקט.
תניות פיננסיות מרכזיות			ל.ר.
תניות מרכזיות אחרות (לרבות קצב מכירות וכדומה)			בהתאם להוראות ההסכם, במהלך ביצוע הפרויקט על הולילנד לעמוד, בין היתר, בקצב ביצוע; הכנסות והוצאות; רווחיות; קצב מכירות; וכדומה.
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח			לא
האם מסוג non-recourse			לא
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים			בכפוף לעמידת הולילנד בתנאי הסכם המימון, ייתן הממן אישור לשחרור כספים מחשבון הפרויקט לצורך מימון עלויות בניית הפרויקט והחזר השקעות הון עצמי שבוצעו על-ידי הולילנד, הכל בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם. יתרת חשבון הפרויקט, ככל שתהיה, תועבר לרשות הולילנד רק לאחר התקיימות תנאים שונים שנקבעו, ובהם השלמת הפרויקט, מסירת החזקה ביחה"ד וכדומה. למועד הדוח טרם נקבע מועד למשיכת עודפים בפרויקט.
בטחונות			ראה סעיף 7.4.5(4) לחלק זה.

[88] יתרה זו הינה בגין ניצול מסגרת אשראי פיננסי שהועמדה להולילנד מגוף אשראי חוץ בנקאי בסך של 50,000 אלפי ש"ח למימון מקרקעי הפרויקט, ואשר הוחלפה (ונפרעה במלואה) במימון המפורט בטבלה לעיל מכלל חברה לביטוח בע"מ.

[ט] <u>שעבודים המוטלים על הפרויקט</u>

ראה סעיף 7.4.5(4) לחלק זה.

[י] <u>התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)</u>

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	**נתונים**
רווח גולמי צפוי (*):	66,799
התאמות לעודפים, סה"כ:	127,217
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	194,016
מועד צפוי למשיכת עודפים:	טרם נקבע.
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	ראה סעיף 7.4.11.2[ח] לחלק זה.

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

7.4.11.3 הולילנד - קרקע II (פרויקט בתכנון)

[א] <u>הצגת הפרויקט</u>

הפרויקט ומאפייניו	**פרטים**
שם הפרויקט:	הולילנד – קרקע II
מיקום הפרויקט:	ירושלים
תיאור קצר של הפרויקט:	בניית 144 יח"ד בשני בניינים, כחלק מ-'מתחם הולילנד' בירושלים. יצוין, כי למועד הדוח הזכויות במקרקעין על-פי תב"ע בתוקף הינן ל-125 יח"ד, והוגשה בקשה להיתר בניה הכוללת תוספת 19 יח"ד (הקלת שבס). לפרטים נוספים אודות הפרויקט, ראה להלן ובסעיף 7.4.6 לחלק זה.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	100%. יצוין, כי עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד (אשר הייתה עד אותו מועד חברה כלולה של קרדן נדל"ן). לפרטים אודות עסקה (אשר הושלמה באותו מועד) במסגרתה, בין היתר, רכשה קרדן נדל"ן את יתרת הון המניות המונפק של הולילנד (60%), ראה סעיף 1.4.1 לחלק זה. כמו-כן יצוין, כי רכישת מקרקעי הפרויקט (בשנת 1999) בוצעה במסגרת עסקה שחלקה עסקת מזומן וחלקה עסקת תמורות, כאשר ככלל, למועד הדוח, היקף התמורות למוכרי הזכויות בקרקע נקבע על שיעור של 12.5% עד 18.5% מתוך תקבולי המכירות של יחה"ד שייבנו, ובניכוי השתתפות בהוצאות כמוסכם.
מבנה האחזקה בפרויקט:	הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי הולילנד, חברה בת בבעלותה המלאה של קרדן נדל"ן.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	-
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי מקרקעין בלתי שוטף.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	1999
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	כ-4,400 מ"ר
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	טרם החלו
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	2027
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	טרם החל
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	2027
הסכמים עם קבלני ביצוע:	טרם בוצעה התקשרות
זכויות משפטיות בקרקע:	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	-
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין למועד הדוח, נקבעה בין היתר שלביות למימוש יתרת הזכויות במתחם המגורים של הפרויקט (כהגדרתו בסעיף 7.4.6 לחלק זה), אשר במהותה הינה התלייה של בניית שלבי הפרויקט בביצוע מטלות ציבוריות.
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	הפרויקט הינו חלק מ-'מתחם הולילנד' בירושלים (הגובל בשכונות בית וגן ורמת שרת ובסמוך לכביש בגין).
נושאים מיוחדים:	בשנת 1999 רכשה הולילנד זכויות במקרקעין לבניית פרויקט של שכונת מגורים אשר תוכננה במקור לכלול 969 יח"ד ב-12 בניינים (מהם בנייתם של 8 בניינים, הכוללים 642 יח"ד, הושלמה). במהלך חודש דצמבר 2017 (לאחר הפעלת סמכויותיה של הוועדה המחוזית ירושלים לפי סעיפים 77 ו-78 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ועל רקע "פרשת הולילנד") פורסמה למתן תוקף תב"ע חדשה למקרקעין, במסגרתה נקבע, בין היתר, כי ניתן יהיה להקים בנייני מגורים רק על שלושה (3) מגרשים (מתוך ארבעת (4) המגרשים הנותרים), ובהם 258 יח"ד בסך הכל, וכן נקבעו מספר שינויים ומגבלות, אשר עיקרם הפקעת המגרש הרביעי (האמור לעיל) לצרכי ציבור, גריעת שטחי שירות תת קרקעיים, קביעת שטחים בעלי זיקות הנאה וקביעת שלביות למימוש הזכויות (אשר במהותה הינה התלייה של בניית שלבי הפרויקט בביצוע מטלות ציבוריות). יצוין, כי בקשר עם האמור לעיל מתנהל למועד הדוח הליך תביעת נזק מכוח סעיף 197 לחוק המקרקעין.

[ב] המצב התכנוני של הפרויקט

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	15,668	144	שני בניינים
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	-
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר

[ג] עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט

הנתונים בטבלה הינם לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט למועד הדוח – 100%. כאמור לעיל, עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד.	**2022**				**2021**	**2020**
	כל התקופה	**רבעון 3**	**רבעון 2**	**רבעון 1**		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	111,777	100,655	100,655	100,434	100,667	75,484
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	299	295	295	295	295	-
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות	2,939	2,777	2,558	2,171	2,082	-
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	2,395	1,738	1,302	1,302	894	-
סה"כ עלות מצטברת	**117,410**	**105,465**	**104,810**	**104,202**	**103,938**	**75,484**
סה"כ עלות מצטברת בספרים	**117,410**	**105,465**	**104,810**	**104,202**	**103,938**	**75,484**
עלויות שטרם הושקעו (באלפי ש"ח) ושיעור השלמה:						
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	25,034	20,095	20,531	20,752	20,927	-
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	19,893	25,074	25,074	25,074	25,074	10,292
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן) (**)	169,186	164,803	165,022	165,409	165,498	164,007
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	2,012	6,026	6,026	6,026	6,026	5,787
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**216,125**	**215,998**	**216,653**	**217,261**	**217,525**	**180,086**
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	**3%**	**2%**	**2%**	**2%**	**2%**	**-**
מועד השלמת בנייה צפוי	2027					

(*) כולל עלויות קרקע מכניסה לעסקת קומבינציית תמורות.

(**) לא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.

[ד] שיווק הפרויקט[89]

הנתונים בטבלה הינם לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט למועד הדוח – 100%. כאמור לעיל, עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד.	2022					2021	2020
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:							
יחידות דיור (#)	-	-	-	-	-	-	-
יחידות דיור (מ"ר)	-	-	-	-	-	-	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):							
יחידות דיור	-	-	-	-	-	-	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:							
יחידות דיור (#)	-	-	-	-	-	-	-
יחידות דיור (מ"ר)	-	-	-	-	-	-	-
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):							
יחידות דיור	-	-	-	-	-	-	-
שטחי מסחר	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
שיעור השיווק של הפרויקט:							
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח)	409,441	409,441	403,068	403,068	403,068	403,068	319,897
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	-	-	-	-	-	-	-
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:							
יחידות דיור (#)	144	144	144	144	144	144	144
יחידות דיור (מ"ר)	15,668	15,668	15,668	15,668	15,668	15,668	15,668
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	**117,410**	**117,410**	**105,465**	**104,810**	**104,202**	**103,938**	**75,484**
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

	סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו/שצפויות להתקבל
עד ליום האחרון של שנת 2022	-	-
2023	-	-
2024	-	-
2025	-	-
2026	-	-
2027 ואילך	-	-
סה"כ	-	-

[89] כאמור לעיל, רכישת מקרקעי הפרויקט (בשנת 1999) בוצעה במסגרת עסקה שחלקה עסקת מזומן וחלקה עסקת תמורות, כאשר ככלל, למועד הדוח, היקף התמורות למוכרי הזכויות בקרקע נקבע על שיעור של 12.5% עד 18.5% מתוך תקבולי המכירות של יחה"ד שייבנו ובניכוי השתתפות בהוצאות כמוסכם.

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

הנתונים בטבלה הינם לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט למועד הדוח – 100%. כאמור לעיל, עד ליום 2 בפברואר 2022 החזיקה קרדן נדל"ן 40% בלבד מהונה המונפק של הולילנד.		**2022**	**2021**	**2020**
		(באלפי ש"ח)		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		409,441	403,068	319,897
עלויות פרויקט צפויות (*)		333,535	321,463	255,570
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (**)		**75,906**	**81,605**	**64,327**
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		-	-	-
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		75,906	81,605	64,327
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (**)		**18.5%**	**20.2%**	**20.1%**
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	26,132	25,726	20,417
	מסחרי	ל.ר.	ל.ר.	ל.ר.
	משרדים	ל.ר.	ל.ר	ל.ר
	אחר	ל.ר.	ל.ר	ל.ר

(*) כולל עלויות בקשר עם עסקת קומבינציית תמורות.

(**) עיקר הקיטון ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2021 ו-2022 נובע בעיקרו מגידול בעלויות הבנייה; עיקר הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2020 ו-2021 נובע בעיקרו מגידול במחיר מכירה ממוצע למ"ר אשר קוזז מעלייה במדד תשומות הבנייה.

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	**השפעת עלייה של 10%**	**השפעת עלייה של 5%**	**סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר**	**השפעת ירידה של 5%**	**השפעת ירידה של 10%**
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	116,850	96,378	75,906	55,434	34,962
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	54,294	65,100	75,906	86,713	97,519

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

ראה סעיף 7.4.11.2[ח] לחלק זה.

[ט] שעבודים המוטלים על הפרויקט

ראה סעיף 7.4.5(4) לחלק זה.

[י] התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	**נתונים**
רווח גולמי צפוי (*):	75,906
התאמות לעודפים, סה"כ:	51,575
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	127,481
מועד צפוי למשיכת עודפים:	טרם נקבע.
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	ראה סעיף 7.4.11.2[ח] לחלק זה.

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

7.4.11.4 מתחם TLV (פרויקט בעתודה)

במהלך שנת 2022 הושלמו התקשרויות שונות של קרדן נדל"ן וריאליטי קרן השקעות בנדל"ן 4, שותפות מוגבלת (בסעיף זה: "**ריאליטי**"; וביחד עם קרדן נדל"ן: "**היזמיות**") לרכישה במשותף, בחלקים שווים, של זכויות בשטחים (בהיקף של כ-35 דונם) בחטיבת קרקע המצויה במרחב הפלך (בין הרחובות התחיה-הזרם-היסוד-3426) בדרום תל-אביב (שהינו בהיקף של כ-55 דונם) (בסעיף זה: "**המתחם**" או "**המקרקעין**"), וזאת תמורת סך מצטבר כולל (חלק קרדן נדל"ן) של כ-223 מיליון ש"ח.

בנוסף, במהלך חודש נובמבר 2022, התקשרו קרדן נדל"ן וריאליטי (בחלקים שווים ביניהן) עם מרבית יתרת בעלי הזכויות הפרטיים הנוספים במתחם (בסעיף זה: "**הבעלים**") בהסכם פינוי בינוי, במסגרתו, חלף המבנים הקיימים במתחם, אשר חלקם בחזקת הבעלים ואשר יפונו על-ידם במלואם במועדים שנקבעו בהסכם, יקימו היזמיות פרויקט בהתאם לתב"ע חדשה שתאושר במתחם (כאמור להלן). כמו-כן, בהתאם להסכם, יהיו הבעלים זכאים לקבל מהיזמיות תמורות, אשר חלק קרדן נדל"ן בהן הינו כ-19 יח"ד (בעסקת נטו) ובתוספת סך של כ-22 מיליון ש"ח, אשר ישולם כמקדמה לצורך פינוי הבעלים (כנגד בטוחות שונות לטובת היזמיות (בהן, בין היתר, משכנתאות על זכויות הבעלים במתחם)), כאשר סך של כ-4.5 מיליון ש"ח מתוך חלק קרדן נדל"ן במקדמה, יועבר לבעלים רק במועד וכנגד פינוי המתחם בפועל.

בנוסף, הגיעו היזמיות להסדרים מותלים, לפיהם הן ישלמו את חובות הבעלים ובעלים נוספים במתחם לגופים מוניציפליים מסוימים, בקשר עם החזקותיהם במתחם, בהיקף של כ-17 מיליון ש"ח (חלק קרדן נדל"ן), ואשר יושבו ליזמיות על-ידי הבעלים רק ככל שהתנאים המתלים הקבועים בהסכם זה לא יתקיימו עקב הפרה יסודית של הבעלים.

למועד הדוח השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים שונים במועדים שנקבעו בהסכם, וביניהם, אישור תב"ע חדשה למתחם (כאמור להלן) ועוד, כאשר ליזמיות זכות לוותר על התקיימות כל או חלק מהתנאים המתלים האמורים. במקרה של ביטול ההסכם, יועברו חלק מזכויות הבעלים הרשומות במתחם ליזמיות כנגד הכספים ששולמו להם על-ידן.

למועד הדוח, בעלות הזכויות האחרות במתחם הינן עיריית תל אביב-יפו (כ-13%) ומדינת ישראל (כ-3%). בהקשר זה יצוין, כי על מרבית שטחי המתחם קיימות למועד הדוח הערות על הפקעה של עיריית תל-אביב. בהתאם להסכמים שבין היזמיות לעירייה, הפקעה זו צפויה להתבטל עם הסדרת פינוי כל הבעלים והבעלים הנוספים מהמתחם. אישור תב"ע חדשה למתחם (כמו גם הוצאת היתרי בנייה מכוחה) צפויה להיות כפופה לפינוי המחזיקים כאמור.

השימושים לפי התב"ע שבתוקף החלה במתחם למועד הדוח הינם שימושים מעורבים לתעשייה, משרדים, מלאכה ומסחר, והיזמיות מקדמות במקרקעין, ביחד עם עיריית תל אביב (אשר כאמור אף היא בעלת זכויות במתחם), תב"ע חדשה על-פי תכנית המתאר של תל אביב-יפו, אשר צפויה לכלול, אם וכאשר תאושר, זכויות לבנייה של כ-890 יחידות מגורים (מתוכן 15% יחידות ל-ידיור בהישג יד'), שטחי משרדים בהיקף של כ-20,000 מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של כ-5,000 מ"ר (וכן ייעודים ציבוריים שונים). התכנית כאמור הופקדה להתנגדויות.

[א] הצגת הפרויקט

הפרויקט ומאפייניו	פרטים
שם הפרויקט:	מתחם TLV
מיקום הפרויקט:	תל אביב-יפו
תיאור קצר של הפרויקט:	ראה פירוט לעיל וכן בסעיפים 7.4.7 ו-7.4.11.4 לחלק זה.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	50%
מבנה האחזקה בפרויקט:	עסקה משותפת כמפורט לעיל.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	ריאליטי קרן השקעות בנדל"ן 4, שותפות מוגבלת (50%).
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי מקרקעין בלתי שוטף. יצוין, כי למועד הדוח קיים במתחם מבנה מניב וכן קרדן נדל"ן ושותפה מקדמים תב"ע על-פי תכנית המתאר של תל אביב-יפו, אשר צפויה לכלול, אם וכאשר תאושר, בין היתר, זכויות לבנייה של שטחי תעסוקה ומסחר נוספים. ייעודים ושימושים כאמור מסווגים בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן כנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה, לפי העניין – ראה סעיפים 8.12 ו-8.13 לחלק זה.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	2021/2022
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	כ-41,000 מ"ר
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	טרם החלו
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	2032
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	טרם החל
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	למועד הדוח טרם ידוע
הסכמים עם קבלני ביצוע:	טרם בוצעה התקשרות.
זכויות משפטיות בקרקע:	כאמור לעיל, על מרבית שטחי המתחם קיימות למועד הדוח הערות על הפקעה של עיריית תל-אביב. בהתאם להסכמים שבין היזמיות לעירייה, הפקעה זו צפויה להתבטל עם הסדרת פינוי כל הבעלים והבעלים הנוספים מהמתחם, ואישור תב"ע חדשה למתחם (כמו גם הוצאת היתרי בנייה מכוחה) צפויה להיות כפופה לפינוי כאמור.
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	ראה לעיל
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	ראה לעיל לעניין אישור התכנית, הערות הפקעה ופינוי המחזיקים.
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	המתחם ממוקם דרומית לדרך קיבוץ גלויות, ממערב לרחוב הרצל וממזרח לאצטדיון בלומפילד, בתל אביב-יפו (בין הרחובות התחיה-הזרם-היסוד-3426).
נושאים מיוחדים:	ראה לעיל לעניין אישור התכנית, הערות הפקעה ופינוי המחזיקים.

[ב] המצב התכנוני של הפרויקט

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר ומשרדים	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	55,295	648	-
שטחי מסחר ומשרדים	21,779	-	-
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-

[ג] עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט - 50%	2022				2021	2020
	כל התקופה	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה	207,332	177,421	177,124	ל.ר	ל.ר	ל.ר
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	-	-	-	ל.ר	ל.ר	ל.ר
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות	-	-	-	ל.ר	ל.ר	ל.ר
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	4,315	2,559	1,252	ל.ר	ל.ר	ל.ר
סה"כ עלות מצטברת	**211,647**	**179,980**	**178,376**	ל.ר	ל.ר	ל.ר
סה"כ עלות מצטברת בספרים	**211,647**	**179,980**	**178,376**	ל.ר	ל.ר	ל.ר
עלויות שטרם הושקעו (באלפי ש"ח) ושיעור השלמה:						
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	387,489	417,400	417,697	ל.ר	ל.ר	ל.ר
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	108,355	108,355	108,355	ל.ר	ל.ר	ל.ר
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן)	409,099	409,099	409,099	ל.ר	ל.ר	ל.ר
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	100,006	101,762	103,069	ל.ר	ל.ר	ל.ר
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**1,004,949**	**1,036,616**	**1,038,220**	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	**1%**	**0%**	**0%**	ל.ר	ל.ר	ל.ר
מועד השלמת בנייה צפוי	2032					

[ד] שיווק הפרויקט

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט - 50%	2022					2021	2020
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:							
יחידות דיור (#)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
יחידות דיור (מ"ר)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר ומשרדים (מ"ר)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):							
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר ומשרדים	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:							
יחידות דיור (#)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
יחידות דיור (מ"ר)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר ומשרדים (מ"ר)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):							
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר ומשרדים	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שיעור השיווק של הפרויקט:							
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח)	1,467,929	1,467,929	1,467,929	1,467,929	ל.ר	ל.ר	ל.ר
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	-	-	-	-	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	0%	0%	0%	0%	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:							
יחידות דיור (#)	648	648	648	648	ל.ר	ל.ר	ל.ר
יחידות דיור (מ"ר)	55,295	55,295	55,295	55,295	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר ומשרדים (מ"ר)	21,779	21,779	21,779	21,779	ל.ר	ל.ר	ל.ר
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	**211,647**	**211,647**	**179,980**	**178,376**	**ל.ר**	**ל.ר**	**ל.ר**
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						

(*) כולל הכנסות ממתן שירותי בנייה, ולא כולל הכנסות מימון בגין שירותי בנייה.

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

למועד הדוח טרם החל שיווק הפרויקט.

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט - 50%		2022	2021	2020
		(באלפי ש"ח)		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		1,467,929	ל.ר.	ל.ר.
עלויות פרויקט צפויות		1,216,596	ל.ר.	ל.ר.
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט		**251,333**	ל.ר.	ל.ר.
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		-	ל.ר.	ל.ר.
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		251,333	ל.ר.	ל.ר.
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%)		**17.1%**	ל.ר.	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	50,572	ל.ר.	ל.ר.
	מסחר ומשרדים	18,447	ל.ר.	ל.ר.
	אחר	-	ל.ר.	ל.ר.

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט - 50%	השפעת עלייה של 10%	השפעת עלייה של 5%	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 5%	השפעת ירידה של 10%
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	398,126	324,730	251,333	177,937	104,540
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	150,838	201,086	251,333	301,581	351,828

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

יתרות בדוח המאוחד על המצב הכספי	**31.12.2022 (אלפי ש"ח)**	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	ל.ר
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	139,800
	31.12.2021 (אלפי ש"ח)	**מוצג כהלוואות לזמן קצר:**	ל.ר.
		מוצג כהלוואות לזמן ארוך:	ל.ר.
מוסד מלווה			בנק הפועלים בע"מ
תאריך אישור הלוואה/מסגרת ותאריך נטילת הלוואה			מרס 2022 (מועד חתימת הסכם המימון).
סה"כ מסגרת			139,800 (מסגרת אשראי להלוואות).
מתוכה יתרה שטרם נוצלה ליום 31 בדצמבר 2022			-
מנגנון קביעת הריבית וציון הריבית			פריים + 0.7%, לא צמוד (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו ; בתוספת, בין היתר, עמלת אי ניצול - 0.3%.
מועדי פירעון			מסגרת האשראי תהיה בתוקף עד ליום 21 במרס 2025. מועדי פירעון יתרת ניצול המסגרת (כפי שיהיו מעת לעת), ייקבעו במועד כל בקשת ניצול.
תניות פיננסיות מרכזיות			לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק הפועלים בע"מ, לרבות במסגרת הסכם זה, ראה סעיף 14.5.3 לחלק זה.
תניות מרכזיות אחרות (לרבות קצב מכירות וכדומה)			-
ציון האם הופרו תניות מרכזיות או אמות מידה אחרות לתום שנת הדיווח			לא
האם מסוג non-recourse			כן
תנאים לשחרור עודפים מחשבון הליווי, לרבות ציון האם התקיימו התנאים			ל.ר.
בטחונות			ראה סעיף 7.4.5(9) לחלק זה.

[ט] שעבודים המוטלים על הפרויקט

ראה סעיף 7.4.5(9) לחלק זה.

[י] התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט - 50%	נתונים
רווח גולמי צפוי (*):	251,333
התאמות לעודפים, סה"כ:	121,935
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	373,268
מועד צפוי למשיכת עודפים:	טרם נקבע.
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	ל.ר.

(*) בחישוב אומדן הרווח הגולמי הצפוי לא נכלל אומדן עלויות אשראי לא ספציפי.

7.4.11.5 עוזיאל (פרויקט בתכנון)

[א] הצגת הפרויקט

הפרויקט ומאפייניו	פרטים
שם הפרויקט:	עוזיאל
מיקום הפרויקט:	רמת גן
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט פינוי בינוי, במסגרתו מתוכננים להבנות שלושה בניינים הכוללים בסה"כ 152 יח"ד, מתוכן חלקה של קרדן נדל"ן 109 יח"ד.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	100%
מבנה האחזקה בפרויקט:	הפרויקט מוחזק במישרין על-ידי קרדן נדל"ן.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	-
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי מקרקעין בלתי שוטף.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	בחודש ינואר 2023 הושלמה התקשרות בהסכם ייזום עם 100% מבעלי הזכויות ביחידות הדיור הקיימות בפרויקט.
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	כ-2,200 מ"ר
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	טרם החלו. צפויות להתחיל במהלך שנת 2023.
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	2026
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	טרם החל
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	2026
הסכמים עם קבלני ביצוע:	ל.ר
זכויות משפטיות בקרקע:	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	פרויקט פינוי בינוי
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	-
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	הפרויקט ממוקם בשכונת "מתחם נגבה" ברמת גן.
נושאים מיוחדים:	-

[ב] המצב התכנוני של הפרויקט

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	9,333	152 (109) (*)	שלושה בנייני מגורים
שטחי מסחר	200	-	-
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר

(*) נתון בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן ביחידות הדיור.

[ג] עלויות שהושקע ושיושקעו בפרויקט

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	**2022**				**2021**	**2020**
	כל התקופה	**רבעון 3**	**רבעון 2**	**רבעון 1**		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה (*)	-	-	-	-	-	-
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	4,138	3,960	3,960	3,960	3,960	3,774
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות	2,249	1,858	1,549	1,446	1,421	399
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	-	-	-	-	-	-
סה"כ עלות מצטברת	**6,386**	**5,818**	**5,509**	**5,406**	**5,381**	**4,173**
סה"כ עלות מצטברת בספרים	**6,386**	**5,818**	**5,509**	**5,406**	**5,381**	**4,173**
עלויות שטרם הושקעו (באלפי ש"ח) ושיעור השלמה:						
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	90,544	90,544	90,544	90,544	90,544	90,544
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	31,209	24,473	24,473	24,473	24,473	24,595
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן) (**)	153,985	151,516	151,825	151,928	151,953	140,634
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	8,290	10,728	10,728	10,728	10,728	10,728
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**284,028**	**277,261**	**277,570**	**277,673**	**277,698**	**266,501**
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	**2%**
מועד השלמת בנייה צפוי	2026					

(*) כולל עלויות קרקע מכניסה לעסקת פינוי בינוי.

(**) כולל עלויות הריסת מבנה קיים, ולא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.

[ד] שיווק הפרויקט

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	2022					2021	2020
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:							
יחידות דיור (#)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
יחידות דיור (מ"ר)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):							
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:							
יחידות דיור (#)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
יחידות דיור (מ"ר)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר (מ"ר)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):							
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שיעור השיווק של הפרויקט:							
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח) (*)	341,359	333,488	333,488	333,488	333,488	333,488	307,744
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:							
יחידות דיור (#)	109	109	109	109	109	109	109
יחידות דיור (מ"ר)	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333
שטחי מסחר (מ"ר)	200	200	200	200	200	200	200
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	**6,386**	**6,386**	**5,818**	**5,509**	**5,406**	**5,381**	**4,173**
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						

(*) כולל הכנסות ממתן שירותי בניה לפרויקט פינוי בינוי, ולא כולל הכנסות מימון בגין שירותי בנייה.

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

	סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין חוזים חתומים	סה"כ מקדמות שנתקבלו/שצפויות להתקבל
עד ליום האחרון של שנת 2022	ל.ר.	ל.ר.
2023	ל.ר.	ל.ר.
2024	ל.ר.	ל.ר.
2025	ל.ר.	ל.ר.
2026	ל.ר.	ל.ר.
2027 ואילך	ל.ר.	ל.ר.
סה"כ	**-**	**-**

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%		2022	2021	2020
		(באלפי ש"ח)		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		341,359	333,488	307,744
עלויות פרויקט צפויות		290,415	283,079	270,674
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (*)		**50,944**	**50,409**	**37,070**
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		-	-	-
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		50,944	50,409	37,070
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (*)		**14.9%**	**15.1%**	**10.3%**
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	27,827	26,984	24,226
	מסחרי	(**)	(**)	(**)
	משרדים	ל.ר.	ל.ר	ל.ר
	אחר	ל.ר.	ל.ר	ל.ר

(*) עיקר הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2020 ו-2021 נובע בעיקרו מעליית מחיר מכירה ממוצע למ"ר, אשר קוזז בחלקו מעלייה במדד תשומות הבנייה.

(**) לא מהותי.

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	השפעת עלייה של 10%	השפעת עלייה של 5%	סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר	השפעת ירידה של 5%	השפעת ירידה של 10%
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	76,915	63,930	50,944	37,958	24,973
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	30,067	40,506	50,944	61,383	71,821

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

למועד הדוח טרם הועמד מימון לפרויקט.

[ט] שעבודים המוטלים על הפרויקט

למועד הדוח טרם הועמדו שעבודים לטובת הפרויקט.

[י] התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 100%	נתונים
רווח גולמי צפוי:	50,944
התאמות לעודפים, סה"כ:	(5,461)
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	45,483
מועד צפוי למשיכת עודפים:	טרם נקבע.
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	ל.ר.

7.4.11.6 **מצדה (פרויקט בתכנון)**

[א] הצגת הפרויקט

הפרויקט ומאפייניו	פרטים
שם הפרויקט:	מצדה
מיקום הפרויקט:	בת ים
תיאור קצר של הפרויקט:	פרויקט פינוי בינוי, במסגרתו מתוכננים להבנות 2 בניינים הכוללים בסה"כ 300 יח"ד, מתוכן חלקה של קרדן נדל"ן ושותפתה לפרויקט 236 יח"ד. למועד הדוח הושלמה ההתקשרות בהסכם ייזום עם 100% מבעלי הזכויות ביחה"ד הקיימות בפרויקט.
חלקה האפקטיבי של החברה בפרויקט:	כ-49% - במסגרת הסכם לשיתוף פעולה בין קרדן נדל"ן לשותפתה בפרויקט (כ-51%), נקבע, בין היתר, אופן הניהול והקידום המשותף של הפרויקט, ולרבות כי: (א) כל צד יהיה חייב בהוצאות ובהתחייבויות המיזם המשותף ויהיה זכאי לחלק מזכויות ומרווחי המיזם המשותף בהתאם לחלקו בו (בכפוף להוראות דילול שנקבעו בהסכם בקרות מקרים מסוימים, וכן בכפוף לאמור בס"ק (ב) להלן); (ב) בגין חלקן של קרדן נדל"ן ושותפתה בניהול המיזם המשותף למגורים (כפי שנקבע בין הצדדים), הן תהיינה זכאיות לדמי ניהול בשיעורים של 1.8% ו-0.65% (בהתאמה) מתוך תקבולי מכירת היחידות בפרויקט.
מבנה האחזקה בפרויקט:	מלאי מקרקעין בלתי שוטף.
ציון שמות השותפים לפרויקט:	קים לוסטיגמן ייזום ובניה בע"מ
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:	מלאי מקרקעין בלתי שוטף.
מועד רכישת הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	קרדן נדל"ן רכשה משותפתה לפרויקט את חלקה בזכויות ובחובות כלפי בעלי הקרקע (פינוי בינוי) במהלך חודש אוגוסט 2021.
שטח הקרקע עליה ייבנה הפרויקט:	4,837
מועד התחלת עבודות הקמה (בפועל):	טרם החלו
מועד סיום עבודות הקמה (מתוכנן):	2027
מועד התחלת שיווק בפרויקט (בפועל):	טרם החל
מועד סיום שיווק בפרויקט (צפוי):	2026
הסכמים עם קבלני ביצוע:	ל.ר
זכויות משפטיות בקרקע:	בעלות
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרויקט (קומבינציה/פינוי בינוי/אחר):	פרויקט פינוי בינוי
חשיפות מהותיות של החברה לפרויקט:	-
אומדן שווי מימוש נטו בתקופה המדווחת (יובא פירוט ההנחות לגבי מלאי מקרקעין מהותי מאד):	ל.ר.
דיון בקיומן של תשתיות בקרבת הפרויקט:	הפרויקט ממוקם ברחוב מצדה בבת ים.
נושאים מיוחדים:	למועד הדוח זכויות קרדן נדל"ן בפרויקט טרם נרשמו.

[ב] המצב התכנוני של הפרויקט

מצב תכנוני נוכחי			
סוג מלאי	**סה"כ שטחים (מ"ר)**	**סה"כ יחידות**	**הערות**
יחידות דיור	25,506	300 (236) (*)	שני בנייני מגורים
שטחי מסחר	1,650	-	-
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	-	-	-
מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן			
יחידות דיור	ל.ר	ל.ר	ל.ר
שטחי מסחר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
זכויות בנייה לא מנוצלות או שצפוי שייוותרו בידי החברה לאחר סיום הפרויקט	ל.ר	ל.ר	ל.ר

(*) נתון בסוגריים – חלק קרדן נדל"ן ושותפתה בפרויקט ביחידות הדיור.

[ג] עלויות שהושקעו ושיושקעו בפרויקט

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 49%	2022				2021	2020
	כל התקופה	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
עלויות שהושקעו (באלפי ש"ח):						
עלויות מצטברות בגין קרקע בתום התקופה (*)	6,250	6,250	6,250	6,250	4,000	ל.ר.
עלויות מצטברות בגין פיתוח, מסים ואגרות	1,104	1,015	1,015	1,015	900	ל.ר.
עלויות מצטברות בגין בנייה ואחרות	482	266	123	88	-	ל.ר.
עלויות מצטברות בגין מימון (שהוונו)	-	-	-	-	-	ל.ר.
סה"כ עלות מצטברת	**7,836**	**7,531**	**7,388**	**7,353**	**4,900**	ל.ר.
סה"כ עלות מצטברת בספרים	**7,836**	**7,531**	**7,388**	**7,353**	**4,900**	ל.ר.
עלויות בגין קרקע שטרם הושקעו (אומדן)	94,509	84,128	84,128	84,128	86,378	ל.ר.
עלויות בגין פיתוח, מסים ואגרות שטרם הושקעו (אומדן)	11,042	16,127	16,127	16,127	16,242	ל.ר.
עלויות בגין בנייה ואחרות שטרם הושקעו (אומדן) (**)	169,619	156,331	156,474	156,509	156,597	ל.ר.
עלויות מצטברות בגין מימון שצפויות להיות מהוונות בעתיד (אומדן)	8,100	8,281	8,281	8,281	8,281	ל.ר.
סה"כ עלות שנותרה להשלמה	**290,008**	**264,867**	**265,010**	**265,045**	**267,498**	ל.ר.
שיעור השלמה כספי (לא כולל קרקע) (%)	1%	1%	1%	1%	0%	ל.ר.
מועד השלמת בנייה צפוי	2027					

(*) כולל עלויות קרקע מכניסה לעסקת פינוי בינוי.

(**) כולל עלויות הריסת מבנה קיים, ולא כולל עלויות פרסום ושיווק אשר מוצגות במסגרת הרווח התפעולי.

[ד] שיווק הפרויקט

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 49%	2022					2021	2020
	כל התקופה	רבעון 4	רבעון 3	רבעון 2	רבעון 1		
חוזים שנחתמו בתקופה השוטפת:							
יחידות דיור (#)	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
יחידות דיור (מ"ר)	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
שטחי מסחר (מ"ר)	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו בתקופה השוטפת (בש"ח):							
יחידות דיור	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
שטחי מסחר	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
חוזים מצטברים עד לסוף התקופה:							
יחידות דיור (#)	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
יחידות דיור (מ"ר)	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
שטחי מסחר (מ"ר)	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר במצטבר בחוזים שנחתמו עד סוף התקופה (בש"ח):							
יחידות דיור	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
שטחי מסחר	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
שיעור השיווק של הפרויקט:							
סה"כ הכנסות צפויות מכל הפרויקט (באלפי ש"ח) (*)	353,937	353,937	301,300	301,300	301,300	301,300	ל.ר.
סה"כ הכנסות צפויות מחוזים שנחתמו במצטבר (באלפי ש"ח)	-	-	-	-	-	-	ל.ר.
שיעור שיווק ליום האחרון של התקופה (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ל.ר.
שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים:							
יחידות דיור (#)	236	236	236	236	236	236	ל.ר.
יחידות דיור (מ"ר)	25,506	25,506	25,506	25,506	25,506	25,506	ל.ר.
שטחי מסחר (מ"ר)	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	ל.ר.
סה"כ עלות מצטברת (יתרת מלאי) המיוחסת לשטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזים מחייבים בדוח על המצב הכספי (באלפי ש"ח)	7,836	7,836	7,531	7,388	7,353	4,900	ל.ר.
מספר חוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						
מחיר ממוצע למ"ר בחוזים שנחתמו מתום התקופה ועד מועד הדוח השנתי (יח"ד)	-						

(*) כולל הכנסות ממתן שירותי בניה לפרויקט פינוי בינוי, ולא כולל הכנסות מימון בגין שירותי בנייה.

[ה] הכרה בהכנסה מחוזי מכירה מחייבים ומקדמות שצפויות להתקבל מהפרויקט (באלפי ש"ח)

	סה"כ הכנסות שהוכרו/שיוכרו בגין חוזים חתומים	**סה"כ מקדמות שנתקבלו/שצפויות להתקבל**
עד ליום האחרון של שנת 2022	ל.ר.	ל.ר.
2023	ל.ר.	ל.ר.
2024	ל.ר.	ל.ר.
2025	ל.ר.	ל.ר.
2026	ל.ר.	ל.ר.
2027 ואילך	ל.ר.	ל.ר.
סה"כ	-	-

[ו] אומדן שיעור רווחיות גולמית כוללת בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 49%		**2022**	**2021**	**2020**
		(באלפי ש"ח)		
הכנסות צפויות בגין הפרויקט		353,937	301,300	ל.ר.
עלויות פרויקט צפויות		297,844	272,398	ל.ר.
רווח (הפסד) גולמי צפוי בגין הפרויקט (*)		56,093	28,902	ל.ר.
מתוכו רווח גולמי שכבר הוכר ברו"ה		-	-	ל.ר.
מתוכו רווח גולמי שטרם הוכר ברו"ה		56,093	28,902	ל.ר.
שיעור רווח גולמי כולל צפוי בפרויקט (%) (*)		15.8%	9.6%	ל.ר.
מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב רווח גולמי שטרם הוכר	מגורים	22,942	18,612	ל.ר.
	מסחרי	18,182	20,000	ל.ר.
	משרדים	-	-	ל.ר.
	אחר	-	-	ל.ר.

(*) עיקר הגידול ברווח הגולמי הצפוי בין השנים 2021 ו-2022 נובע מעליית מחיר מכירה ממוצע למ"ר וכן תוספת של שטח עיקרי לבינוי.

[ז] ניתוחי רגישות לרווח הגולמי הצפוי בפרויקט שטרם הוכר

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 49%	**השפעת עלייה של 10%**	**השפעת עלייה של 5%**	**סה"כ רווח גולמי שטרם הוכר**	**השפעת ירידה של 5%**	**השפעת ירידה של 10%**
השפעת שינוי במחירי המכירה של שטחים שטרם נחתמו לגביהם חוזי מכירה מחייבים למ"ר, על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	91,487	73,790	56,093	38,396	20,699
השפעת שינוי בעלויות ההקמה למ"ר על הרווח הגולמי הצפוי שטרם הוכר	27,092	41,593	56,093	70,593	85,094

[ח] מימון ספציפי ומסגרות ליווי לפרויקט

למועד הדוח טרם הועמד מימון לפרויקט.

[ט] שעבודים המוטלים על הפרויקט

למועד הדוח טרם הועמדו שעבודים לטובת הפרויקט.

[י] התאמות בין הרווח הגולמי הצפוי לבין יתרת העודפים הצפויה למשיכה בפרויקט (באלפי ש"ח)

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בפרויקט – 49%	**נתונים**
רווח גולמי צפוי:	56,093
התאמות לעודפים, סה"כ:	(7,647)
סה"כ עודפים צפויים למשיכה:	48,446
מועד צפוי למשיכת עודפים:	טרם נקבע.
תנאים מתלים למשיכת עודפים:	יקבע לאחר התקשרות בהסכם מימון לפרויקט.

7.5 <u>לקוחות</u>

מכירת יחידות הדיור בפרויקטים השונים הינה ללקוחות פרטיים, ועל כן אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות. לקרדן נדל"ן לקוחות מגוונים ובעלי מאפיינים סוציו אקונומיים שונים. בחלק מהפרויקטים ניתן לאפיין את קהל היעד כזוגות צעירים, כלקוחות משפרי דיור, כמשקיעים, כתושבי חוץ וכתושבים מן המגזר הדתי-לאומי או החרדי.

בהתאם להוראות חוק המכר הבטחת השקעות (ראה סעיף 17.1[ב] לחלק זה), מבטיחה קבוצת קרדן נדל"ן את הכספים המשולמים על-ידי רוכשי הדירות על חשבון תמורת רכישת הדירה. כספי רוכשי דירות (מקדמות) המובטחים בבטוחות (לא כולל כספים בנאמנות שאינם מובטחים כאמור) ליום 31 בדצמבר 2022 הסתכמה בכ-362 מיליון ש"ח. הסכום האמור משקף את חלקה של קבוצת קרדן נדל"ן בלבד.

במסגרת הסכמי רכישת הדירות מתחייבת קרדן נדל"ן או העסקה המשותפת, בהתאם לפרויקט, כלפי רוכשי הדירות לתקן ליקויים שיתגלו בבניית הדירות במהלך תקופות כקבוע בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 ("**חוק המכר דירות**"). לפרטים אודות התקופות כאמור, ראה סעיף 17.1[א] לחלק זה.[90]

7.6 <u>שיווק והפצה</u>

מכירת יחידות הדיור בפרויקטים השונים נעשית באמצעות אנשי מכירות ובין היתר באמצעות פרסום באמצעי המדיה השונים (עיתונות, שלטי חוצות, אינטרנט, פעילות קידום ומכירות לאוכלוסיית היעד) וכן השתתפות בירידי דירות בארץ ובחו"ל. פעולות השיווק מבוצעות באמצעות עובדי קרדן נדל"ן ומשווקים חיצוניים. במרבית הפרויקטים בהם פעילה קרדן נדל"ן מוקם משרד מכירות אשר בו ניתנת אינפורמציה שיווקית לרוכשים פוטנציאליים ומוצבים עזרי מכירה. בחלק מהפרויקטים אף קיימת "דירה לדוגמא" המהווה כלי עזר למכירה.

בחלק מהפרויקטים מתקשרת קרדן נדל"ן בהסכמים עם משווקים חיצוניים לצורך מכירת הדירות בפרויקטים. העמלה בגין המכירות מחושבת כאחוז מהתמורה (בשיעורים משתנים – על-פי רוב כ-0.6% עד 1%), בניכוי מע"מ.

7.7 <u>צבר הזמנות</u>

להלן פרטים אודות צבר ההזמנות של קרדן נדל"ן בתחום הבנייה למגורים על-פי חלוקה לרבעונים. צבר ההזמנות כולל הכנסות משווי שירותי בנייה והכנסות בגין עסקאות מכירה שנחתמו ואשר טרם הוכרו כהכנסה בדוח על הרווח הכולל של קרדן נדל"ן:

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	מקדמות ותשלומים הצפויים להתקבל (נכון למועד הסמוך לתאריך הדוח)	הכנסות שיוכרו (נכון למועד הסמוך לתאריך הדוח)	הכנסות שיוכרו (כפי שהיה נכון ליום 31 בדצמבר 2022)	הכנסות שיוכרו (כפי שהיה נכון ליום 31 בדצמבר 2021)
	(באלפי ש"ח)			
רבעון ראשון 2022	-	-	-	49,779
רבעון שני 2022	-	-	-	48,261
רבעון שלישי 2022	-	-	-	36,024
רבעון רביעי 2022	-	-	-	26,042
סך הכל 2022	**-**	**-**	**-**	**160,106**
רבעון ראשון 2023	21,093	80,253	65,904	-
רבעון שני 2023	38,543	52,633	46,918	-
רבעון שלישי 2023	16,132	51,699	46,222	-
רבעון רביעי 2023	53,577	48,251	43,471	-
סך הכל 2023	**129,345**	**232,836**	**202,515**	**85,521**
סך הכל 2024	**87,207**	**93,783**	**79,226**	**18,480**
סך הכל 2025 ואילך	**106,438**	**60,037**	**40,631**	**-**
סך הכל	**322,990**	**386,656**	**322,372**	**264,107**

השינויים בצבר ההזמנות בין השנים 2021 ו-2022 ולמועד הדוח נובעים בעיקר מגידול בכמות הפרויקטים ובמספר החוזים למכירת יחידות דיור בשנת 2022, משוני בעיתוי מסירת הדירות בפרויקטים השונים ומשינויים בלוחות הזמנים של תחילת וסיום פרויקטים.

[90] יצוין, כי כמקובל בתחום הבנייה למגורים, קרדן נדל"ן נוהגת לקבוע בהסכמים עם הקבלנים המבצעים, כי נטל האחריות לבדק ולתיקון ליקויים לפי חוק המכר דירות יוטל במלואו על הקבלן המבצע. לפרטים אודות התקשרויות עם קבלנים מבצעים, ראה סעיף 7.9 לחלק זה.

הנתונים הנוגעים לצפי קבלת תשלומים ולהכרה בהכנסה של צבר ההזמנות מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והינם הערכה בלבד, אשר נשענת על ניסיון העבר, על לוחות הזמנים לקבלת תשלומים כפי שנקבעו מול רוכשי הדירות, על הערכות בנוגע לשינויים בעלויות תשומות הבניה ועל לוחות הזמנים המתוכננים בהתאם להתקשרויות השונות (לרבות מול קבלנים מבצעים, רשויות וכדומה). שינויים בהנחות יסוד אלו אשר הביאו להערכה האמורה, עלולים לשנות באופן משמעותי את הערכת קרדן נדל"ן לגבי צפי קבלת התשלומים ו/או ההכרה בהכנסה של צבר ההזמנות לעומת הנתונים המוצגים לעיל, לרבות באופן מהותי.

7.8 <u>תחרות</u>

תחום הבנייה למגורים בארץ מתאפיין בביזור ובתחרותיות רבים. בתחומי הנדל"ן בכלל ובתחום הבנייה למגורים בפרט פועלות מספר רב של חברות, העוסקות בייזום, הקמה ומכירה של פרויקטים למגורים. במקביל לפעילותן של החברות כאמור, פועלים גורמים רבים אחרים כגון יזמים פרטיים קטנים ומקומיים, קבוצות רכישה והתארגנויות אחרות של קבוצות לרכישת דירות מרוכזת. עיקר התחרות הישירה בפרויקטים של קרדן נדל"ן נובעת מבנייה יזמית במתחמים סמוכים או בעלי מאפיינים דומים לפרויקטים כאמור (ראה בהקשר זה גם סעיף 6.1 לחלק זה בנוגע לתכנית "מחיר למשתכן"/"דיור במחיר מופחת"), וכן בשל דירות מיד שנייה המוצעות למכירה בסמיכות גיאוגרפית לאזורים בהם מבוצעים הפרויקטים האמורים. תחרות נוספת הינה בנייה ו/או דירות מיד שנייה באזורים אשר עשויים להוות תחליף ראוי לאזורים בהם קרדן נדל"ן בונה.

מעבר לתחרות על רוכשי דירות פוטנציאליים, מתמקדת התחרות בתחום המגורים גם בשלב איתור הקרקעות המתאימות לביצוע הפרויקטים.

לפרטים אודות גורמי הצלחה קריטיים של קרדן נדל"ן אשר עשויים לתרום להצלחתה בתחום ולהקנות לה יתרונות מול מתחריה, ראה סעיף 7.2.4 לחלק זה.

נכון למועד הדוח קרדן נדל"ן אינה יכולה להעריך את חלקה מתוך כלל שוק הבנייה למגורים בישראל.

7.9 <u>ספקים</u>

ספקיה העיקריים של קרדן נדל"ן הינם קבלני הביצוע. התקשרות קרדן נדל"ן עם קבלנים נעשית בהסכמים מסוג חוזה מפתח (Turn-Key), במסגרתם מחויב הקבלן לבנות במחיר סופי ומוסכם את הפרויקט על-פי תוכניות ומפרטים שאושרו בין הצדדים וזאת עד להשלמת הבנייה ומסירת המפתח ללקוח הסופי – רוכש הדירה. במסגרת זו מתקשרת קרדן נדל"ן עם קבלנים מבצעים, בדרך כלל חברות ביצוע ותיקות ומנוסות, חלקן חברות ביצוע גדולות וידועות, כקבלן ראשי. הקמת הפרויקט על-ידי הקבלן נעשית על בסיס לוח זמנים מוגדר המוכתב על-ידי קרדן נדל"ן, כאשר התמורה משולמת בהתאם להתקדמות עבודות הבנייה ובתנאי אשראי המקובלים בתחום.[91]

במסגרת ההתקשרות עם הקבלן הראשי, מחוייב הקבלן לתקן את הליקויים בגין הבנייה בתקופת הבדק ולשאת במלוא האחריות לתיקונים אלו גם בתקופות האחריות, כפי שאלו נקבעו בחוק המכר דירות (לעניין זה, ראה סעיף 17.1[א] לחלק זה). הקבלן מעמיד בדרך כלל ערבות ביצוע בשיעור של 5% מהתמורה החוזית הפאושלית של הפרויקט כולו, המוחלפת על-ידו במועד השלמת עבודות ההקמה בערבות טיב בשיעור של 2%-3% מערך הפרויקט כולו (סך כל התשלומים לקבלן בערכים ריאליים. ערבות הביצוע ניתנת להבטחת ביצוע העבודות על-ידי הקבלן, בעוד שערבות הטיב ניתנת לתקופה של בין 2 ל-5 שנים, ומופחתת לרוב באופן דיפרנציאלי. ערבות הטיב משמשת להבטחת ביצוע תיקון ליקויי בנייה ותשלום בגין נזקים שיכול וייגרמו לקרדן נדל"ן על-ידי הקבלן הראשי או מי מטעמו בקשר עם הקמת הפרויקט.

ככלל, אין לקרדן נדל"ן תלות בספק כלשהו וקרדן נדל"ן מעריכה כי ניתן יהיה למצוא לספקיה תחליף הולם באיכות ובמחיר.

להלן פירוט התשלומים (באלפי ש"ח) לספקים עיקריים (קבלני ביצוע) ושיעורם מסך הרכישות של קרדן

---

[91] לעיתים קבלן הביצוע עמו מתקשרת קרדן נדל"ן הינה אל-הר. בהתאם לצבר הזמנות אל-הר ולזמינותה, פונה קרדן נדל"ן לאל-הר לקבלת הצעה לביצוע הפרויקט. ככל שהתנאים שאל-הר מציעה לביצוע הבנייה מועדפים ביחס לשוק על-פי הערכת קרדן נדל"ן, ניתנת עדיפות לאל-הר על פני ספקים אחרים וקרדן נדל"ן מתקשרת עימה. יצוין, כי בפרויקטים בהם נבחרת אל-הר כקבלן מבצע לא מעמידה אל-הר לקרדן נדל"ן, בדרך כלל, ערבויות כמפורט לעיל.

נדל"ן (חלקה של קרדן נדל"ן) בתחום המגורים לשנים 2022, 2021 ו-2020:[92]

ספק	2022		2021		2020	
	תשלומים בתקופה (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל רכישות	תשלומים בתקופה (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל רכישות	תשלומים בתקופה (באלפי ש"ח)	שיעור מכלל רכישות
יצחק שטרן ושות' בע"מ	29,896	39.4%	22,416	30.5%	9,143	16.9%
חברת האחים משהור בנין ופיתוח בע"מ	23,391	30.8%	26,922	36.7%	1,054	1.9%
גרסטנפלד הנדסה ובנייה בע"מ	10,133	13.3%	-	-	-	-
אברהם לוי חברה לבניה בע"מ	10,927	14.4%	-	-	-	-
שלום את נתן עבודות בניה ופתוח בע"מ	-	-	19,698	26.8%	28,540	52.8%
מ. ליאור חברה לעבודות הנדסיות בע"מ	-	-	4,341	5.9%	15,335	28.4%

ספקים נוספים של קרדן נדל"ן הינם ספקי שירותי ייעוץ חיצוניים, תכנון ופיקוח, אדריכלות, שמאות, שיווק והנדסה.

7.10 <u>מימון</u>

פעילותה של קרדן נדל"ן בתחום המגורים ממומנת מהון עצמי, מתקבולים מרוכשי דירות (מקדמות ותשלומים נוספים על חשבון תמורת הדירות) וכן מאשראי בנקאי וחוץ בנקאי. עיקר האשראי שניתן לפעילותה של קרדן נדל"ן בתחום המגורים ניתן לה באמצעות הסכמי ליווי בנקאיים מול בנקים שונים, על-פיהם מעמידים הבנקים (ובמקרים מסוימים חברות ביטוח הקשורות לתאגידים הבנקאיים) מסגרות אשראי לביצוע הפרויקטים, ערבויות לרוכשי דירות (ערבות חוק מכר) בפרויקטים השונים וכן מסגרות לערבויות כלליות (ביצוע עבודות פיתוח, פינויים, מכרזים ואחרות).

נכון ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2022, 2021 ו-2020 הסתכם חלקה של קבוצת קרדן נדל"ן בערבויות חוק מכר לרוכשי הדירות בסך של כ-361,944 אלפי ש"ח, כ-318,960 אלפי ש"ח וכ-121,267 אלפי ש"ח, בהתאמה.[93]

הסכמי הליווי הבנקאיים הינם בשיטת מימון של "פרויקט סגור", לפיו נפתחים חשבונות בנק מיוחדים לפרויקט הספציפי אשר בגינו ניתן האשראי ואשר אליו מועברים כל התקבולים מרוכשי הדירות, והכספים מהם משוחררים ליזם בהתאם להתקדמות הפרויקט. ניצול מסגרת האשראי לצורך הבנייה מותנה, על-פי רוב, בין היתר, בהעמדת ההון העצמי, כאמור להלן, מכירות מוקדמות בהתאם להיקפים שנקבעו בהסכם וביצוע עבודות הבנייה בפועל לפי דוחות המעקב שמקבל הבנק מהמפקח שמינה לצורך זה.

לפרטים אודות תנאים מקובלים בהסכמי ליווי אשר בהתקיימם רשאי המוסד הבנקאי להעמיד לפירעון מיידי את האשראי שנתן למימון הפרויקט ו/או לעשות שימוש בבטוחות שניתנו לו בקשר עם העמדת אשראי כאמור, ראה סעיף 22.18 לחלק זה.

תנאי להתקשרות בהסכם מימון מסוג פרויקט סגור עם מוסד בנקאי הוא, בין היתר, כי קרדן נדל"ן תעמיד הון עצמי למימון הפרויקט טרם קבלת אשראי מהמוסד הבנקאי (בדרך כלל, בשלב הראשון, ההון העצמי הנדרש הינו בהיקפים של כ-15%-25% מסך עלויות הפרויקט ותלוי בדרישת מכירות מוקדמות). בפרויקטים המבוצעים במספר שלבים שונים, ניתנת, לעיתים, מסגרת אשראי נפרדת לכל שלב, ונקבעים תנאי מעבר משלב לשלב, ותנאים מיוחדים לכל שלב.

---

[92] הנתונים בטבלה אינם כוללים פירוט בגין תשלומים שביצעה קרדן נדל"ן לאל-הר (כקבלן ביצוע). התשלומים לאל-הר כאמור בתחום המגורים לשנים 2022, 2021 ו-2020 (חלקה של קרדן נדל"ן) עמדו על סך של כ-68,431 אלפי ש"ח, כ-51,311 אלפי ש"ח וכ-45,299 אלפי ש"ח, בהתאמה.

[93] השוני בין השנים נבע בעיקרו מגידול במחירי המכירה ובהיקף הפרויקטים בביצוע, וכן הושפע ממסירת חזקות בדירות והעמדת בטוחה חלופית (על-פי רוב רישום הערת אזהרה ומכתב החרגה בלתי מותנה מהבנק המלווה).

7.11 פרטים נוספים אודות השקעות של קרדן נדל"ן בענף הייזום למגורים

7.11.1 Kardan Midwest USA, Inc

7.11.1.1 ייזום פרויקט מגורים בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב (פרויקט שהסתיים)

בחודש אוקטובר 2016 התקשרה Kardan Midwest USA, Inc (חברה בת בבעלות מלאה (בעקיפין) של קרדן נדל"ן, המאוגדת על-פי חוקי מדינת דלאוור) ("**KMU**") עם צד שלישי (חברה המאוגדת אף היא על-פי חוקי מדינת דלאוור) (בסעיף זה: "**השותף**"), בהסכם בקשר לאחזקתן ב-K2 Herkimer, LLC ("**Herkimer**"), חברה בת בבעלותן המלאה בחלקים שווים (אשר אף היא מאוגדת על-פי חוקי מדינת דלאוור) (בסעיף זה: "**הסכם ה-LLC**"), במטרה להסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ייזום והקמת פרויקט מגורים (בניין) בן 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב (בסעיף זה: "**הפרויקט**").[94]

בד בבד עם כניסת הסכם ה-LLC לתוקף, רכשה Herkimer מצד ג' את מקרקעי הפרויקט בתמורה לסך של 4,200 אלפי דולר, אשר מומנה בחלקה באמצעות הלוואת גישור מתאגיד פיננסי בסך של כ-2,500 אלפי דולר ובחלקה באמצעות השקעות בעלים בהונה של Herkimer לפי יחס של 80% על-ידי KMU ו-20% על-ידי השותף.

הקמת הפרויקט הסתיימה במהלך שנת 2020 ומסירת יחידות הדיור בו הסתיימה במהלך שנת 2022, ובסיכומו (לאורך חיי הפרויקט) נזקפו בדוחותיה הכספיים של KMU הכנסות בסך של כ-13,528 אלפי דולר ועלויות בסך של כ-13,002 אלפי דולר (קרי, רווח גולמי בגין הפרויקט (חלקה של KMU) בסך של כ-526 אלפי דולר).

7.11.1.2 ייזום פרויקט מגורים בסטרלינג הייטס (Sterling Heights), מישיגן, ארה"ב

בחודש דצמבר 2017 התקשרה KMU עם צד שלישי (חברה המאוגדת על-פי חוקי מדינת מישיגן) (בסעיף זה: "**השותף**"), ב-Operating Agreement בקשר לאחזקתן ב-Windmill KRE I, LLC ("**Windmill**"), חברה בת (אשר אף היא מאוגדת על-פי חוקי מדינת מישיגן) המוחזקת על-ידן על-פי יחס אחזקה בהון של 90% על-ידי KMU ו-10% על-ידי השותף (בסעיף זה: "**הסכם בעלי המניות**"), במטרה להסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ייזום והקמת פרויקט מגורים הכולל 93 בתים (Single-Family) (בשני שלבים – שלב א': 39 בתים; שלב ב': 54 בתים) בסטרלינג הייטס (Sterling Heights), מישיגן, ארה"ב (בסעיף זה: "**הפרויקט**").[95]

בד בבד עם כניסת הסכם בעלי המניות לתוקף, התקשרה Windmill (בעקיפין, באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה) עם חברה מקבוצת השותף, בהסכם לרכישת מקרקעי הפרויקט, בתמורה לסך כולל של כ-1,700 אלפי דולר.

על-פי הוראות הסכם בעלי המניות, בין היתר: **(א)** פעילותה של Windmill תמומן באמצעות השקעות הצדדים בהונה, אשר יבוצעו לפי יחס אחזקותיהם בה - 90% על-ידי KMU ו-10% על-ידי השותף (למעט ההשקעה הראשונית בהונה של Windmill בסך של כמיליון דולר אשר בוצעה לפי יחס של כ-76.5% על-ידי KMU וכ-23.5% על-ידי השותף) עד גובה תקציב הפרויקט כפי שייקבע מעת לעת; **(ב)** חלוקה של יתרות תזרימי המזומנים של Windmill לבעלי מניותיה תיעשה לפי סדר הקדימויות כדלקמן – ראשית, לצורך החזר מלא של השקעות הצדדים בהון (פארי פאסו לחלקיהם בהשקעות כאמור); שנית, ביחס של 85% ל-KMU ו-15% לשותף עד ש-KMU תקבל שיעור תשואה פנימי (IRR) על השקעתה של 22%; שלישית, בחלקים שווים עד ש-KMU תקבל שיעור תשואה פנימי על השקעתה של 27%; ורביעית, ביחס של 75% לשותף ו-25% ל-KMU. בד בבד עם ההתקשרות בהסכם בעלי המניות, התקשר כל אחד מהצדדים (בנפרד) עם Windmill בהסכם למתן שירותים, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי KMU והשותף יהיו זכאים לעמלות בשיעורים שונים מעלויות הפרויקט.

---

[94] יצוין, כי במסגרת הסכם ה-LLC נקבעו, בין היתר, הוראות להסדרת קדימויות חלוקה של יתרות תזרימי המזומנים של Herkimer לבעלי מניותיה, בהתחשב, בין היתר, בשיעורי החזקות הצדדים ב-Herkimer, בהשקעותיהם בהונה ובשיעורי תשואה פנימית (IRR) נדרשים מסוימים על השקעתו של כל צד.

[95] בהתאם לתכנית העסקית של הפרויקט, הייזום של כל אחד משלבי הפרויקט נעשה בהתאם לאבני דרך כדלקמן: (א) פיתוח המקרקעין וחלוקה רישומית למגרשים (בהתבסס על הונה העצמי של Windmill); (ב) מכירת כל אחד מהמגרשים (בנפרד), ביחד עם הסכם שירותי בנייה הניתנים על-ידי Windmill (בעקיפין, באמצעות חברות בבעלותה המלאה וספקים איתם הן קשורות או יתקשרו מעת לעת); (ג) ביחס לכל מגרש שנמכר כאמור – בניית הבית על המגרש (בהתבסס על תזרים המזומנים שיתקבל מכל מכירת בית כאמור). בנייתו של כל בית (לאחר שלב פיתוח המקרקעין) אורכת מספר חודשים.

7.11.2 KRE USA, LLC

7.11.2.1 ייזום פרויקט מגורים בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב

בחודש ינואר 2019 התקשרה KRE USA, LLC (חברה בת בבעלות מלאה (בעקיפין) של קרדן נדל"ן, המאוגדת על-פי חוקי מדינת דלאוור) ("**KRE**"), בעקיפין באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה, עם צד שלישי (חברה המאוגדת על-פי חוקי מדינת ניו-יורק) (בסעיף זה: "**השותף**"), בהסכם בקשר לאחזקתן ב-1211 Fulton, LLC ("**Fulton**"), חברה בת בבעלותן המלאה אשר מוחזקת בהיקף של 80% על-ידי KRE ו-20% על-ידי השותף (אשר אף היא מאוגדת על-פי חוקי מדינת ניו-יורק) (בסעיף זה: "**הסכם ה-LLC**"), במטרה להסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ייזום והקמת פרויקט מגורים (בניין) הכולל 30 יחידות דיור בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב (בסעיף זה: "**הפרויקט**").

בד בבד עם כניסת הסכם ה-LLC לתוקף, רכשה Fulton (באמצעות חברת נכס בבעלותה המלאה) מצד ג' את מקרקעי הפרויקט בתמורה לסך של 6,325 אלפי דולר. השקעתה של Fulton כאמור מומנה בחלקה באמצעות השקעות בעלים בהונה לפי יחס אחזקותיהם (80%/20%) ובחלקה באמצעות הלוואה מ-KRE בסך של כ-4,250 אלפי דולר (נושאת ריבית בשיעור שנתי של Libor + 8.15% (אך לא פחות מ-10.5%). קרן ההלוואה הייתה צפויה להיפרע באמצעות ליווי בנקאי ביום 17 ביולי 2021, אך מכיוון שבכוונת קרדן נדל"ן לממש את הנכס (כאמור להלן), לא נלקח מימון זר ולא נפרעה ההלוואה. ליום 31 בדצמבר 2022 ההלוואה נמדדה בהתאם לשוויה ההוגן, הנאמד בסך שך כ-12,520 אלפי ש"ח.[96]

למועד הדוח, פועלת קרדן נדל"ן (באמצעות KRE) למימוש של זכויותיה בפרויקט, חלף הקמתו.

יצוין, כי במהלך השנים 2020 ו-2021 רשמה KRE הפרשות לירידת ערך בגין ההשקעה ב-Fulton בסך של כ-573 אלפי דולר וכ-141 אלפי דולר, בהתאמה, וזאת לאור אינדיקציות לירידת ערך שווי ההשקעה.

קרדן נדל"ן מציגה את תוצאות אחזקותיה ב-Herkimer, ב-Windmill וב-Fulton על בסיס השווי המאזני. ליום 31 בדצמבר 2022 עמד ערך האחזקות האמורות בספריה של קרדן נדל"ן על סך של כ-588 אלפי ש"ח, כ-11,906 אלפי ש"ח וכ-15,231 אלפי ש"ח, בהתאמה.

[96] כנגד העמדת ההלוואה ולהבטחת פירעונה (לפי העניין), הועמדו לטובת KRE, בין היתר: **(א)** משכנתא על מלוא זכויותיה של חברת הנכס (הקיימות והעתידיות) במקרקעין ובפרויקט (לרבות כספים, פוליסות ביטוח וכדומה); **(ב)** ערבות אישית של בעלי שליטה בשותף, אשר ככלל הינה מוגבלת בסכום עד לשיעור של 20% מקרן ההלוואה, ובמקרים מסוימים שנקבעו אינה מוגבלת בסכום; **(ג)** המחאת מלוא זכויות חברת הנכס בפרויקט לטובת KRE.

להלן ריכוז נתונים ביחס לפרויקט Windmill (*):[97]

נתונים כלליים		תיאור	ר"ר[98] לבנייה ברוטו		חלק קרדן נדל"ן	עלות מצטברת ליום 31.12.2022 (באלפי דולר)				שיעור השלמה כספי של הפרויקט (ב-%) ליום 31.12.2022	מועד רכישת הקרקע	מועד תחילת הפרויקט	מספר יח"ד מכורות ליום 31.12.2022	מספר יח"ד לא מכורות ליום 31.12.2022	מספר יח"ד שנמכרו לאחר יום 31.12.2022 ועד סמוך למועד הדוח	מחיר המכירה הממוצע לר"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה), ללא VAT (בדולר)		
הפרויקט	מיקום		מספר יח"ד	ר"ר ממוצע ליח"ד		קרקע ופיתוח	עלויות בנייה	אחרות	סה"כ עלויות מצטברות							2023 ועד סמוך למועד הדוח	2022	2021
סטרלינג הייטס (Windmill)	סטרלינג הייטס (Sterling Heights), מישיגן, ארה"ב	מתחם בתים	93 בשני שלבים	2,493	90%	6,194	11,112	649	17,955	50%	דצמבר 2017	דצמבר 2017	67	26	3 (**)	194	192	166

(*) נתונים מתייחסים לפרויקט בכללותו (ולא לחלק קרדן נדל"ן).

(**) לא כולל הזמנות ליח"ד אשר הסגירה הפיננסית בגינן טרם בוצעה (8 הזמנות נוספות).

נתונים צפויים נוספים (*):

הפרויקט	הכנסות צפויות (באלפי דולר)					עלויות צפויות (באלפי דולר)			מחיר מכירה ממוצע לר"ר לפיו חושב צפי ההכנסות של המלאי הבלתי מכור, ללא VAT (בדולר)	רווח גולמי צפוי (באלפי דולר)	שיעור הרווח הגולמי הצפוי (ב-%)	שיעור הון עצמי שהושקע בפרויקט (ב-%) (****)	יתרת עודפים צפויה בסיום לרבות סך הון עצמי צפוי שיושקע בפרויקט (באלפי דולר) (***)	מועד השלמה צפוי / בפועל
	מקדמות עד ליום 31.12.2022	יתרה לקבל בגין דירות שנמכרו	סה"כ בגין חוזים שנחתמו עד ליום 31.12.2022	שווי מלאי ליום 31.12.2022	סה"כ הכנסות צפויות	עלויות שנצברו בפועל עד ליום 31.12.2022	עלויות לשלם עד גמר המלאי	סה"כ עלויות צפויות						
סטרלינג הייטס (Windmill)	1,066	12,704	27,615	12,185	39,800	17,955	17,932	35,887	194	3,913	10%	100%	6,210	2025 (**)

(*) הנתונים המתייחסים לעלויות הצפויות בפרויקט כוללים ייחוס עלויות מימון (ככל שרלוונטי). למעט אם צוין אחרת, נתונים כספיים מתייחסים לפרויקט בכללותו (ולא לחלקה של קרדן נדל"ן). לפרטים אודות חלוקת הרווחים בין KMU לבין שותפותה בפרויקט Windmill, ראה סעיף 7.11.1.2 לחלק זה.

(**) כאמור בהערת שוליים מסעיף 7.11.1.2 לחלק זה, להערכת קרדן נדל"ן, בנייתו של כל בית בפרויקט (לאחר שלב פיתוח המקרקעין) צפויה לארוך כשישה (6) חודשים, והיא אינה תלויה בבניית בתים אחרים בפרויקט. בהתאם, מועד ההשלמה הצפוי בפרויקט עשוי להשתנות (לרבות באופן מהותי) בהתאם לתכניות העבודה שיאושרו לפרויקט מעת לעת על-ידי הצדדים.

(***) הון עצמי בתוספת הרווח הצפוי לאחר מס - חלק קרדן נדל"ן, בניכוי דיבידנדים שחולקו לקרדן נדל"ן עד ליום 31 בדצמבר 2022 בסך של כ-1,800 אלפי דולר.

(****) הון עצמי שהושקע עד ליום 31 בדצמבר 2022 חלקי סך עלויות צפויות.

[97] **הנתונים הצפויים הנכללים בטבלאות להלן, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על הערכות הנהלת קרדן נדל"ן והצדדים השלישיים המתבססות על מצב השוק, על מחירי דירות בסביבת הפרויקטים ו/או מחירי דירות שכבר נמכרו, על מצב השוק, על עלויות ההקמה והסכמים שונים שנחתמו בקשר אליהם עם קבלנים ויועצים וכן על תחזיות ותוכניות עבודה והיכרות עם ענף הייזום למגורים. הערכות אלו עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהצפוי, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינוי מחירי הדירות באזור מסוים או בשוק כולו, משינוי בתכניות העבודה בקשר עם מי מהפרויקטים, מהמצב הכלכלי בארה"ב (לרבות קשיי מימון, עלייה בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, הקשחת מדיניות מתן הלוואות לדיור, שינוי מדיניות המיסוי וקיטון במכירות עקב ירידה בביקושים), משינויים בעלויות תשומות הבנייה, מהחלטות של גורמים רגולטורים ביחס למקרקעין, מטעויות בניהול היומיומי של הפרויקט ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

[98] Square Feet – המרת מידת ׳רגל רבוע׳ (ר"ר) ל-׳מטר רבוע׳ (מ"ר) נעשית על-פי המפתח הבא: כל 1 ר"ר שווה לכ-0.09290304 מ"ר. לדוגמה, 1,000 ר"ר הינם כ-92.9 מ"ר.

8. <u>תחום הנכסים המניבים</u>

8.1 <u>כללי</u>

בתחום הנכסים המניבים, קרדן נדל"ן עוסקת באיתור, פיתוח, מכירה והשכרה של נכסי נדל"ן להשקעה בישראל.

במועד הדוח, אחזקתה העיקרית של קרדן נדל"ן בתחום הנכסים המניבים הינה במבנה מניב הנמצא בתל-אביב (בית קרדן) בהיקף של כ-18,935 מ"ר אשר מרבית הזכויות בו מוחזקות ביחד עם מגדל (כהגדרתה בסעיף 8.17.1 לחלק זה) בחלקים שווים ואשר הינו מבנה מניב מהותי מאד של קרדן נדל"ן.[99] נכון למועד הדוח, כ-100% מהשטחים ברי-ההשכרה בנכס (למעט כ-70 מ"ר) מושכרים על-פי הסכמי שכירות חתומים ומאוכלסים במלואם. ניהול אחזקת בית קרדן מבוצע באמצעות מיקדן, בתמורה לדמי ניהול המחושבים כסכום השווה לשיעור מהוצאות האחזקה שמשלמים השוכרים (בשיטת עלות בתוספת מרווח קבוע).

בנוסף, מחזיקה קרדן נדל"ן בזכויות במבנה מניב (בהיקף לא מהותי) בדרום תל-אביב (ראה סעיף 8.12 לחלק זה), בקרקעות להשקעה בבית דגן, ברעננה ובבת-ים ובקרקעות בדרום תל-אביב המיועדות לדיור בר השגה (דב"י) (ראה סעיף 8.13 לחלק זה); ובנוסף, גם בשטחים (בהיקפים קטנים יחסית) המיועדים למסחר ומלונאות במספר פרויקטים למגורים ואשר אינם נכללים בתחום הנכסים המניבים.

מקובל לחלק את תחום הנכסים המניבים (שלא למגורים) לשלושה ענפים: ענף המשרדים והעסקים; ענף המלאכה והתעשייה; וענף המרכזים המסחריים. למועד הדוח משכירה קרדן נדל"ן את בית קרדן (וכן את המבנה המניב הנוסף) למשרדים ועסקים.

ענף המשרדים והעסקים כולל מבנים המשמשים בעיקר עסקים בענפי השירותים והמסחר, והינו בעל אפיון של מספר עובדים גבוה על כל יחידת שטח מנוצלת. הגורמים המשפיעים על ביקוש ושיעורי תפוסה בענף המשרדים והעסקים הינם, בין היתר, מיקום הנכס, איכות הבנייה והגמר וגיל המבנה, חניה, תנאי השכירות וגובה דמי השכירות, רמת שירותי האחזקה, גובה המיסוי העירוני, קירבה לצירי תנועה ותחבורה ציבורית, סביבה עסקית כוללת וקרבה לגופי עוגן ולמקורות כוח אדם. כמו-כן, הביקוש בתחום הנכסים המניבים מושפע, בין היתר, מזמינות מקורות אשראי, תנאיו ומחירו, מהשינויים במדד המחירים לצרכן, מהריבית במשק ומתנאי הלוואות הבנקים לשוכרי משרדים (אלה בדרך כלל מבצעים השקעות במבנה הפנימי של הנכס). גורמים נוספים שלהם השפעה על היקף הפעילות בתחום הנכסים המניבים ועל הרווחיות בו הינם מדיניות הממשלה ורמ"י לשיווק קרקעות וזמינות קרקעות באזורי ביקוש וההשפעה של אלו על מחירי הקרקעות כאמור, שינויים במדד תשומות הבנייה וגורמים רגולטוריים.

על-פי רוב, בבניינים המיועדים להשכרה (בעיקר בנייני משרדים) נבנית המעטפת של הבניין (המבנה החיצוני, שטחים ציבוריים וכד'), ואילו החלוקה הפנימית, עבודות הגמר וההתאמה של השטחים המושכרים מתבצעת על-ידי השוכר (בין אם בהשתתפות בעלי הבניין ובין אם לאו).

8.2 <u>סוגי הנכסים והשימושים בהם</u>

בית קרדן כולל בעיקר שטחי משרדים, וכן כולל שטחי מסחר ושטחי חנייה (שמרביתם מושכרים במסגרת הסכמי השכירות בגין המשרדים או שטחי המסחר וחלקם משמשים כחניון לשימוש הציבור על בסיס שעתי). למועד הדוח, המבנה המניב הנוסף בו לקרדן נדל"ן זכויות מושכר לצדדים שלישיים לצרכי משרדים ויתרת נכסיה בתחום הינן קרקעות להשקעה (בבית דגן, ברעננה, בבת-ים ובדרום תל-אביב) אשר ברובן מיועדות להשקעה לזמן ארוך.

8.3 <u>סוגי שוכרים</u>

לקוחות קרדן נדל"ן הינם בעיקר תאגידים ואנשי עסקים המתקשרים עם קרדן נדל"ן בהסכמי שכירות בגין שטחי המשרדים, המסחר והחניות בבית קרדן בהיקפים שונים ולתקופות בינוניות וארוכות. מדיניות קרדן נדל"ן הינה, ככל שניתן, להתקשר עם שוכרים מבוססים וככל הניתן לתקופות שכירות ארוכות. מרבית השוכרים בשטחים המניבים של קרדן נדל"ן, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, הינם שוכרים גדולים, אשר שוכרים קומה שלמה ומעלה בבניין. לקרדן נדל"ן חשיפה ענפית לענפי הפעילות של השוכרים העיקריים בבית קרדן (ראה סעיף 8.17.4 לחלק זה).

---

[99] יצוין, כי למועד הדוח בית קרדן כולל שטחים נוספים של כ-4,457 מ"ר ומספר מקומות חניה, אשר בבעלות צדדים שלישיים.

8.4 מדיניות רכישת נכסים והקמתם

החזקותיה העיקריות של קרדן נדל"ן בתחום פעילות זה הינן היסטוריות. קרדן נדל"ן אינה פועלת באופן אקטיבי בעשור האחרון לצורך הרחבת פעילותה בתחום, למעט ככל שנקרות בדרכה עסקאות שבהן רכיב הנדל"ן למגורים מהותי והכוללות גם רכיב של נדל"ן למשרדים או למסחר, במסגרת קרקע שקיים בה פוטנציאל לשינוי יעוד כך שתתאים בעיקר למגורים וקרקע סמוכה או הנרכשת ביחד עם שותף בתחום המגורים. על-פי ניסיון העבר, בתחום הנכסים המניבים התקשרה קרדן נדל"ן, בדרך כלל, בעסקאות מעטות לרכישת מקרקעין או זכויות במקרקעין כאמור לעיל ולא רכשה מבנים מניבים בהקמה או מבנים מניבים מאוכלסים.

8.5 מדיניות מימוש נכסים

פעילותה העסקית של קרדן נדל"ן אינה מחייבת אחזקה של הנכסים בלבד, ובהתאם להזדמנויות ורמות ביקוש, עשויה קרדן נדל"ן למכור נכסים או חלק מהזכויות בנכסים.

8.6 שינויים מהותיים בבסיס הפעילות העסקית בתחום הנכסים המניבים בשלוש השנים האחרונות

למעט כאמור בסעיפים 8.12 ו-8.13 לחלק זה בדבר רכישת זכויות במקרקעין בבת-ים ובדרום תל-אביב (במסגרת התקשרויות להקמת פרויקטים למגורים), המסווגות בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן כנדל"ן להשקעה, בשלוש השנים האחרונות לא חלו שינויים מהותיים בבסיס הפעילות העסקית של קרדן נדל"ן בתחום הפעילות.

8.7 השלכות דיני מס החלים על קרדן נדל"ן והייחודיים לתחום הנכסים המניבים

להלן טבלה המציינת את עקרונות המיסוי הכלליים הייחודיים במסגרת תחום הנכסים המניבים בישראל:[100]

פחת מותר בניכוי על מבנים מסחריים (רכיב המבנה)	שיעור מס שבח מקרקעין	מס רכישה ומע"מ	מסים אחרים
ככלל - 4%	בגובה שיעור מס חברות- 23% (החל מיום 1.1.2018).	ככלל, מכירת נדל"ן בישראל כפופה לחבות במע"מ (למעט חריגים); השכרת נדל"ן שאיננה למגורים חייבת במע"מ; ומכירת מניות אינה כפופה למע"מ למעט ביחס לאיגודי מקרקעין. החל מחודש אוקטובר 2015 ולמועד הדוח עומד שיעור המע"מ על 17%. ככלל, בגין נדל"ן (שאינו דירת מגורים) שנרכש, מוטל מס רכישה בשיעור של 6%.	מיסוי מוניציפאלי יחול בהתאם לסוג הנכס ומיקומו.

8.8 תמצית התוצאות

להלן תמצית תוצאות ניתוח תחום הנכסים המניבים, לשנים 2022, 2021 ו-2020:

משתנה	לשנה שנסתיימה ביום		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
	באלפי ש"ח		
סך כל הכנסות תחום הפעילות (מאוחד)	13,660	9,273	9,977
רווחים או הפסדים משערוכים (מאוחד)	(56)	8,543	(4,330)
רווחי תחום הפעילות (מאוחד)	16,259	20,378	4,825
NOI מנכסים זהים (Same Property NOI) (מאוחד) (*)	9,966	8,575	9,200
NOI מנכסים זהים (Same Property NOI) (חלק קרדן נדל"ן) (*)	9,966	8,575	9,200
סה"כ NOI (מאוחד)	11,914	8,575	9,200
סה"כ NOI (חלק קרדן נדל"ן)	11,914	8,575	9,200

(*) "NOI מנכסים זהים" – NOI מנכסים שהחזיקה קרדן נדל"ן במשך שתי שנות הדיווח האחרונות לפחות, מבלי שחלו בהם שינויים מבניים מהותיים.

[100] המידע המובא בטבלה להלן ובפרט המידע המתייחס להשלכות המס בעת רכישת ו/או מכירת נכס במישרין או בעקיפין (רכישת ו/או מכירת חברת הנכס או החברות המחזיקות בה) הינו כללי ואינו כולל את השלכות המיסוי הפרטניות לגבי כל חלופות רכישה ו/או המכירה האפשריות.

8.9 <u>אזורים</u>

כאמור, בתחום פעילות זה קרדן נדל"ן פועלת בישראל בלבד (במרכז הארץ). להלן טבלת משתנים כלכליים, לשנים 2022, 2021 ו-2020 אודות ישראל (וכן עבור תת אזור (תל-אביב)) המהווה אזור עיקרי, בו לקרדן נדל"ן נכס מניב אחד (בית קרדן):

	לשנה שנסתיימה ביום		
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
משתנים כלכליים:			
תוצר מקומי גולמי (במחירים שוטפים) (*)	כ-1,760 מיליארד ש"ח	כ-1,578 מיליארד ש"ח	כ-1,423 מיליארד ש"ח
תוצר לנפש (במחירים שוטפים) (*)	כ-184.3 אלפי ש"ח	כ-168.5 אלפי ש"ח	כ-154.4 אלפי ש"ח
שיעור צמיחה בתוצר המקומי (מחירים שוטפים - השינוי באחוזים לעומת שנה קודמת) (*)	11.6%	10.9%	(0.84%)
שיעור צמיחה בתוצר לנפש (מחירים שוטפים - השינוי באחוזים לעומת שנה קודמת) (*)	9.4%	9.1%	(2.6%)
שיעור אינפלציה (**)	5.3%	2.8%	(0.69%)
התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך (**)	כ-3.45%	כ-1.22%	כ-0.7%
דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך (***)	A1 / AA-	A1 / AA-	A1 / AA-
שער חליפין של מטבע מקומי לעומת דולר ארה"ב ליום האחרון של השנה (**)	3.5190 ש"ח	3.1100 ש"ח	3.2150 ש"ח
דמי שכירות ממוצעים (בש"ח למ"ר), למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, בנכסים מסוג:			
משרדים (ברמת גמר)	תל אביב (****)	130	122	95
מסחר	תל אביב (****)	175	166	166

(*) מקור: אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל - http://www.cbs.gov.il. ביחס לשנת הדוח, הנתונים מבוססים על אומדן.

(**) מקור: אתר בנק ישראל - http://www.boi.org.il. התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך מתייחסת לתשואה הנומינלית המבוססת על מודל נלסון-סיגל על בסיס עקום אפס הנאמד בשיטה הא-פרמטרית לפידיון של אגרות חוב ממשלתיות לתקופה של עשר (10) שנים.

(***) מקור: אתר משרד האוצר – אגף החשב הכללי (על-ידי חברות הדירוג העולמיות S&P / Moody's, לפי העניין) - https://www.gov.il/he/Departments/General/israels-credit-rating.

(****) מקור: סקרי שוק של CBRE לשוק המשרדים בישראל (לתקופות הרלוונטיות).

8.10 <u>הכנסות צפויות בשל חוזי שכירות חתומים (מצרפי)</u>

להלן פרטים בדבר ההכנסות הצפויות של תחום הנכסים המניבים (למועד הדוח- בעיקר הכנסות צפויות מבית קרדן) ומספר חוזי השכירות הפוקעים (בהנחת אי-מימוש ובהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים), נכון למועד הדוח:

תקופת הכרה בהכנסה		בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים				בהנחת מימוש תקופות אופציות שוכרים			
		הכנסות מרכיבים קבועים (באלפי ש"ח)	הכנסות מרכיבים משתנים (אומדן) (באלפי ש"ח)	מספר חוזים מסתיימים	שטח נשוא ההסכמים המסתיימים (במ"ר)	הכנסות מרכיבים קבועים (באלפי ש"ח)	הכנסות מרכיבים משתנים (אומדן) (באלפי ש"ח)	מספר חוזים מסתיימים	שטח נשוא ההסכמים המסתיימים (במ"ר)
שנת 2023	רבעון 1	3,135	-	1	25	3,135	-	1	25
	רבעון 2	3,132	-	-	-	3,132	-	-	-
	רבעון 3	3,132	-	-	-	3,132	-	-	-
	רבעון 4	3,132	-	3	5,138	3,132	-	2	5,138
שנת 2024		8,269	-	2	821	9,010	-	2	37
שנת 2025		7,292	-	4	2,092	9,136	-	-	-
שנת 2026		5,379	-	1	1,521	9,372	-	1	1,521
שנת 2027 ואילך		4,204	-	5	13,380	11,698	-	10	16,256
סה"כ		**37,677**	**-**	**16**	**22,977**	**51,748**	**-**	**16**	**22,977**

קרדן נדל"ן מנהלת מעקב אחר מועד פקיעת חוזי השכירות בהם היא קשורה. ככל שקיימת אופציה להארכת החוזה (המותנית בהסכמה הדדית של הצדדים או בתנאי שוק כפי שיהיו בעת מימוש האופציה), או במקרה בו לא קיימת בחוזה השכירות אופציה להארכתו, פונה קרדן נדל"ן מבעוד מועד לשוכר הרלוונטי לצורך ניהול משא ומתן עמו להארכת תקופת השכירות. במידת הצורך, נערכת קרדן נדל"ן לשיווק הנכס לצורך השכרתו מחדש.

יצוין, כי הערכות קרדן נדל"ן לעיל בדבר ההכנסות הצפויות של תחום הנכסים המניבים, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי קרדן נדל"ן, ועל הערכותיה של קרדן נדל"ן. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה, כתוצאה מיכולת עמידתם של השוכרים עימם קשורה קרדן נדל"ן בהסכמי השכירות בבית קרדן; ביטול או שינוי הסכמים; מצב שוק ההשכרה של משרדים ו/או עסקים

באזורי ביקוש במרכז הארץ; אופייה של הסביבה בה ממוקם בית קרדן והיקף העלויות הנלוות לשוכר (כגון דמי ארנונה, דמי ניהול בניין וכדומה); ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 22 לחלק זה.

8.11 <u>שוכרים עיקריים (מצרפי)</u>

לקרדן נדל"ן אין שוכר אשר ההכנסה ממנו היוותה, בשנת 2022, 10% או יותר מהכנסותיה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים לאותה שנה. האמור נכון גם למועד הדוח. לפרטים אודות שוכרים עיקריים בבית קרדן (נכס מניב מהותי מאד), ראה סעיף 8.17.4 לחלק זה.

8.12 <u>מבנים מניבים (מצרפי)</u>

למועד הדוח לקרדן נדל"ן זכויות בשני מבנים מניבים - בית קרדן (ראה סעיף 8.17 לחלק זה); ומבנה מניב (בהיקף לא מהותי) בדרום תל-אביב[101] בשימוש למשרדים כמפורט להלן (*):

אזור	משתנים		2022	2021	2020	אחוז מסך כל הנכסים המניבים של קרדן נדל"ן (ב-%)
אחר (תל-אביב)	שטח הנדל"ן המניב בנכס בסוף התקופה (במ"ר)	במאוחד	22,595	17,653		100%
		חלק קרדן נדל"ן	11,297	8,827		
	שווי הוגן בסוף התקופה (באלפי ש"ח)	במאוחד	181,847	136,890		100%
		חלק קרדן נדל"ן	181,847	136,890		
	NOI בתקופה (באלפי ש"ח)	במאוחד	11,914	8,575	9,200	100%
		חלק קרדן נדל"ן	11,914	8,575	9,200	
	רווחי (הפסדי) שערוך בתקופה (באלפי ש"ח)	במאוחד	(56)	8,543	(4,330)	100%
		חלק קרדן נדל"ן	(56)	8,543	(4,330)	
	דמי שכירות ממוצעים למ"ר בתקופה (בש"ח)		91	91		
	שיעור תפוסה ממוצע בתקופה (ב-%)		100% (**)	93%		
	שיעור תשואה לפי שווי בסוף התקופה (ב-%)		7%	6%		

(*) יצוין, כי למועד הדוח קיימות בנכס גם הכנסות משימוש כחניון, בהיקפים לא מהותיים.

(**) שיעור התפוסה ליום 31 בדצמבר 2022 הינו כ-100% (כ-70 מ"ר אינם מושכרים).

[101] מבנה זה נרכש במהלך שנת 2022 כחלק מרכישת הזכויות במתחם TLV על-ידי קרדן נדל"ן ושותפתה לפרויקט (בחלקים שווים ביניהן), אשר עיקרו פרויקט למגורים. לפרטים אודות הרכישה כאמור, ראה סעיף 7.4.11.4 לחלק זה.

8.13 <u>קרקעות להשקעה ומבנים מניבים בהקמה (מצרפי)</u>

ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח, לקרדן נדל"ן אין מבנים מניבים בהקמה.

להלן פרטים אודות קרקעות להשקעה בבית דגן (במתחם הסמוך לתחנה המטאורולוגית),[102] ברעננה,[103] בבת-ים[104] ובדרום תל-אביב,[105] אשר סווגו לתחום הנכסים המניבים; בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן מסווגות הקרקעות האמורות כנדל"ן להשקעה בפיתוח:

אזור	משתנים	31.12.2022	31.12.2021
אחר (בית דגן)	הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום השנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)	22,480	20,440
	סה"כ שטח הקרקעות להשקעה בתום השנה (באלפי מ"ר)	28	28
	סה"כ זכויות בנייה בקרקעות להשקעה, לפי תוכניות מאושרות, לפי שימושים (באלפי מ"ר)	-	-
אחר (רעננה)	הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום השנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)	1,058	1,058
	סה"כ שטח הקרקעות להשקעה בתום השנה (באלפי מ"ר)	0.125	0.125
	סה"כ זכויות בנייה בקרקעות להשקעה, לפי תוכניות מאושרות, לפי שימושים (באלפי מ"ר)	0.125	0.125
אחר (בת-ים)	הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום השנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)	3,500	-
	סה"כ שטח הקרקעות להשקעה בתום השנה (באלפי מ"ר)	1.5	-
	סה"כ זכויות בנייה בקרקעות להשקעה, לפי תוכניות מאושרות, לפי שימושים (באלפי מ"ר)	38.3	-
אחר (דרום תל-אביב)	הסכום שבו מוצגות הקרקעות בדוחות הכספיים בתום השנה (מאוחד) (באלפי ש"ח)	22,472	-
	סה"כ שטח הקרקעות להשקעה בתום השנה (באלפי מ"ר)	10	-
	סה"כ זכויות בנייה בקרקעות להשקעה, לפי תוכניות מאושרות, לפי שימושים (באלפי מ"ר)	4.1	-

8.14 <u>רכישת ומכירת נכסים (מצרפי)</u>

למעט רכישות הנכסים ברעננה, בבת-ים ובדרום תל-אביב (בהיקפים לא מהותיים), כאמור בסעיפים 8.12 ו-8.13 לחלק זה, במהלך השנים 2022, 2021 ו-2020 ועד למועד הדוח לא נמכרו ולא נרכשו נכסים מניבים על-ידי קרדן נדל"ן.

8.15 <u>רשימת מבנים מניבים מהותיים; מבנים מניבים בהקמה מהותיים; קרקעות להשקעה מהותיות</u>

למועד הדוח לקרדן נדל"ן אין מבנים מניבים מהותיים, מבנים מניבים בהקמה מהותיים או קרקעות להשקעה מהותיות (לפרטים אודות מבנה מניב מהותי מאד, ראה סעיף 8.17 לחלק זה).

8.16 <u>גילוי אודות התאמות ברמת התאגיד</u>

ליום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2022 ו-2021 לא קיימות התאמות בין השווי ההוגן של הנכסים המניבים המפורטים בסעיף 8 זה (בית קרדן ונכסים להשקעה בבית דגן, ברעננה, בבת-ים ובדרום תל-אביב) לבין סך כל הערך של נדל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי המאוחד של קרדן נדל"ן.

---

[102] חלקה של קרדן נדל"ן בקרקע בבית דגן (לאחר הפקעות מקרקעין שנעשו בשנים 2018 ו-2019) מסתכם בכ-28 דונם (מהם כ-24.7 דונם בבעלות והיתרה בחכירה מהמדינה), מתוך שטח כולל של כ-202 דונם (לאחר הפקעות כאמור לעיל), אשר אותם רכשה קרדן נדל"ן בשנת 2006 ביחד עם שתי חברות נוספות (בהערה זו: "**המקרקעין**"). תקופת החכירה על-פי הסכם החכירה ביחס לשלוש חלקות במקרקעין האמורים הסתיימה בחודש מרס 2003. יצוין, כי תכנית המתאר לעיר ראשון לציון, אשר אושרה במהלך שנת 2017, קובעת למקרקעין (שחלקם נמצאים בתחומה) יעוד של: 'מוסד' שבמסגרתו ניתן להקים, בין היתר, בניינים למוסדות ציבור, משרדים ומבנים ציבוריים, מעבדות ומכוני מחקר ומוסדות להשכלה גבוהה; ו-'מרכז תחבורה'. למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, למועד הדוח חלק מהמחזיקים הנוספים במקרקעין פועלים לקידום תכנית חדשה לשינוי יעוד המקרקעין למוסדות ציבור, תעסוקה ודיור מיוחד (המיועד למגורי סטודנטים ודיור מוגן). להערכת הנהלת קרדן נדל"ן, שינויי היעוד כאמור אינם צפויים להיות מאושרים בתקופה הקרובה.

[103] חלקה של קרדן נדל"ן בקרקע ברעננה (אשר נרכש על-ידה במהלך שנת 2020 בתמורה לסך כולל של כ-1,040 אלפי ש"ח) מסתכם בכ-0.125 אלפי מ"ר (בבעלות), מתוך שטח כולל של כ-23,121 מ"ר אשר הינו בבעלות צדדים שלישיים (בהערה זו: "**המקרקעין**"). תכנית המתאר והתכניות המפורטות החלות על המקרקעין למועד הדוח, קובעות לה יעוד של משרדים ומסחר (ולמיטב ידיעת קרדן נדל"ן, למועד הדוח הופקדה להתנגדויות תכנית למקרקעין ביעוד למסחר, תעסוקה ומגורים).

[104] במהלך חודש אוגוסט 2021 רכשה קרדן נדל"ן מצד שלישי כ-49% מזכויותיו וחובותיו כלפי בעלי קרקע בעסקת פינוי בינוי במתחמי מגורים ברחובות יוספטל ומצדה בבת-ים, ונחתמו בין הצדדים הסכמים לשיתוף פעולה להקמת הפרויקטים – לפרטים ראה סעיפים 7.4.6 ו-7.4.7 לחלק זה. במהלך חודש ינואר 2022 התקשרו הצדדים בתוספת להסכם שיתוף הפעולה ביחס למתחם ברחוב יוספטל (לפי אותם חלקים – קרי, חלקה של קרדן נדל"ן כ-49%) כך שתנאיו יחולו גם ביחס למגרש בייעוד למסחר ותעסוקה במתחם, בהיקף של כ-43,000 מ"ר (בהערה זו: "**המגרש לתעסוקה**"), כאמור בטבלה. יצוין, כי בתמורה לחלקה במגרש התעסוקה, התחייבה קרדן נדל"ן לשלם לשותפה סך כולל של 20 מיליון ש"ח (מתוכו למועד הדוח שולם סך של 3.5 מיליון ש"ח, והיתרה תשולם במועד קבלת היתר בניה לפרויקט והתקשרות בהסכם עם בנק מלווה). למועד הדוח הזכויות במקרקעין אינן רשומות על שם קרדן נדל"ן (למעט שעבוד לטובתה בגין חלקה בעסקה המשותפת במגרש לתעסוקה).

[105] חלק ממתחם TLV (ראה סעיפים 7.4.7, 7.4.11.4 ו-8.12 לחלק זה). בהתאם לתכנית המקודמת במתחם, ניתן יהיה לבנות בכלל המתחם, בין היתר, כ-890 יח"ד, מתוכן כ-15% ייוחדו ל-'דיור בהישג יד' (שכירות ארוכת טווח) – סעיף זה מתייחס ליח"ד (דב"י) האמורות.

8.17 נכסים מהותיים מאוד- בית קרדן (מבנה מניב מהותי מאד)

8.17.1 הצגת הנכס- להלן פרטים אודות בית קרדן ליום 31 בדצמבר 2022:

מיקום הנכס	תל אביב
שטחי הנכס - פיצול לפי שימושים	משרדים ומסחר – 18,935 מ״ר (חלק קרדן נדל״ן (50%) – 9,468 מ״ר); 348 מקומות חניה (4,590 מ״ר) (חלק קרדן נדל״ן (50%) – 174 מקומות חניה)[106]
חלק קרדן נדל״ן בפועל בנכס	50%
מבנה האחזקה בנכס	במישרין
ציון שמות השותפים לנכס	מגדל חברה לביטוח בע״מ ומקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים בע״מ (ביחד- ״**מגדל**״), המשתייכות לקבוצה עסקית יחידה.
תאריך רכישת הנכס	יולי 1988
פירוט זכויות משפטיות בנכס	חכירה (נרשמה בעלות).
מצב רישום זכויות משפטיות	חכירה. למועד הדוח מרבית זכויות החכירה בקרקע נרשמו על שם קרדן נדל״ן.
זכויות בנייה בלתי מנוצלות משמעותיות	ביום 22 בדצמבר 2016 פורסמה למתן תוקף תמ״מ תא/5000. להערכת קרדן נדל״ן, פוטנציאל תוספת השטחים שניתן להוסיף לבית קרדן במסגרת תכנית זו הינו בטווח של כ-5,000 עד 20,000 מ״ר. למועד הדוח בוחנת קרדן נדל״ן אפשרויות שונות למימוש זכויות כאמור, כולן או מקצתן (אם בכלל), הן בהיבטי התכנות הנדסית והן בהיבטי התכנות כלכלית. עם זאת, יצוין כי זכויות בנייה בלתי מנוצלות כאמור לעיל לא הובאו בחשבון באמדן שווי הזכויות בנכס על-פי הערכת שווי הנכס ליום 31 בדצמבר 2022 (ראה סעיף 8.17.8 לחלק זה). יצוין, כי בחודש אוקטובר 2022 בוצע הליך הקניית בעלות במסגרתו נרכשו זכויות הבעלות במקרקעין מרשות מקרקעי ישראל בתמורה לסך של כ-14 מיליון ש״ח (חלק קרדן נדל״ן). הסדרת רישום הבעלות בלשכת רישום המקרקעין צפויה להתבצע במהלך שנת 2023.
נושאים מיוחדים (חריגות בניה מהותיות, זיהום קרקע וכדומה)	קרדן נדל״ן ומספר יזמים נוספים (להם זכויות במקרקעין במתחם המע״ר (מרכז עסקים ראשי) הצפוני בתל-אביב, בו מצויים גם מקרקעי בית קרדן) קשורים בהסכמים עם עיריית תל-אביב וגורמים נוספים, בין היתר לביצוע של עבודות שונות במתחם, כגון ביצוע וחיבור דרך שירות ציבורית, הקמת טיילת במתחם וכדומה. העבודות כאמור החלו במהלך המחצית השנייה של שנת 2020 וצפויות להסתיים במהלך שנת 2023. ראה בהקשר זה גם באור 21 לדוחות הכספיים.
שיטת הצגה בדוחות כספיים	שווי הוגן
פרטים על נכס שנמכר	-

8.17.2 נתונים עיקריים

להלן נתונים עיקריים בקשר עם בית קרדן לשנים 2022, 2021 ו-2020:

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל״ן בנכס - 50%	שנת 2022	רבעון 4 2022	רבעון 3 2022	רבעון 2 2022	רבעון 1 2022	שנת 2021	שנת 2020
שווי הוגן בסוף שנה (באלפי ש״ח)	162,498	162,498	150,289	150,289	145,641	136,890	130,870
ערך בספרים בסוף שנה (באלפי ש״ח)	162,498	162,498	150,289	150,289	145,614	136,890	130,870
רווחי או הפסדי שערוך (באלפי ש״ח)	1,105	(1,756)	-	4,083	(1,222)	8,543	(4,375)
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות – ערך בספרים בסוף שנה (באלפי ש״ח)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
במקרה שהנכס נמדד לפי עלות – ירידת (ביטול ירידת) ערך שנזקפה בשנה (באלפי ש״ח)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
שיעור תפוסה ממוצע (%) (****)	כ-100%	כ-100%	99%	99%	98%	93%	94%
שיעור תפוסה בשנה +1 (%) (*****)	100%	100%	100%	100%	100%	99%	94% (**)
שיעור תפוסה בשנה +2 (%) (*****)	100%	100%	100%	72% (***)	72% (***)	99%	99% (**)
שטחים מושכרים בפועל (במ״ר)	18,865	18,865	17,673	17,555	17,555	16,357	16,426 (**)
סה״כ הכנסות (באלפי ש״ח)	10,994	3,225	2,769	2,256	2,744	9,273	9,977
דמי שכירות ממוצעים למ״ר (לחודש) (בש״ח)	99	99	99	97	94	91	86
דמי שכירות ממוצעים למ״ר בחוזים שנחתמו בשנה (בש״ח)	129	160	150	100	105	-	-
NOI (באלפי ש״ח)	9,966	2,927	2,434	2,131	2,474	8,575	9,200
NOI מותאם (באלפי ש״ח)	9,966	2,927	2,434	2,131	2,474	8,575	9,200
שיעור תשואה בפועל (%)	6.1%	7.5%	6.5%	5.8%	7%	6.3%	7%
שיעור תשואה מותאם (%)	6.1%	7.5%	6.5%	5.8%	7%	6.3%	7%
מספר שוכרים לתום שנת דיווח	8	8	10	10	9	9	10 (**)

(*) לא רלוונטי.

(**) יצוין, כי בימים 24 ו-31 בדצמבר 2019 הסתיימו הסכמי שכירות עם שני שוכרים בבית קרדן, ביחס לשטח כולל של כ-1,893.5 מ״ר (וסך הכנסות שנתיות בהיקף של כ-1,310 אלפי ש״ח (חלקה של קרדן נדל״ן)), כך שהחל מאותם מועדים ועד לחודש מרס 2020, שיעור התפוסה בבית קרדן עמד על 89%, והחל מחודש מרס 2020 ועד לתום שנת 2020, שיעור התפוסה כאמור עמד על 94%-93%.

(***) כאמור בסעיף 8.17.4 לחלק זה, שוכר מהותי צפוי לסיים את חוזה השכירות שלו בתום שנת 2023.

(****) נכון למועד הדוח, כ-70 מ״ר אינם מושכרים.

(*****) **הערכות קרדן נדל״ן לעיל בנוגע לשיעורי התפוסה החזויים, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על חוזי שכירות חתומים, על הערכות הנהלת קרדן נדל״ן, על תחזיות ותוכניות עבודה של קרדן נדל״ן, ועל היכרותה של קרדן נדל״ן עם שוק הנדל״ן המניב בישראל. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה, כתוצאה משינויים בדמי שכירות של שטחי משרדים באזור תל-אביב, מהמצב הכלכלי במשק (לרבות שינויים בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, קשיי מימון וכדומה) ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון כמתואר בסעיף 22 לחלק זה.**

---

[106] יצוין, כי השטחים האמורים כוללים 215 מ״ר אשר נרכשו על-ידי קרדן נדל״ן ומגדל (בחלקים שווים) במהלך חודש מרס 2022 (מקרדן ישראל); כן יצוין, כי למועד הדוח בית קרדן כולל שטחים נוספים של כ-4,457 מ״ר ומספר מקומות חניה, אשר בבעלות צדדים שלישיים.

8.17.3 <u>הכנסות והוצאות</u>

להלן נתונים בדבר הכנסות והוצאות בקשר עם בית קרדן לשנים 2022, 2021 ו-2020 (באלפי ש"ח):

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בנכס - 50%	שנת 2022	רבעון 4 2022	רבעון 3 2022	רבעון 2 2022	רבעון 1 2022	שנת 2021	שנת 2020
הכנסות:							
מדמי שכירות – קבועות	9,800	2,863	2,494	1,993	2,450	8,488	8,981
מדמי שכירות – משתנות	-	-	-	-	-	-	-
מדמי ניהול	-	-	-	-	-	-	-
מהפעלת חניונים	1,194	362	275	263	294	785	996
אחרות	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ הכנסות	**10,994**	**3,225**	**2,769**	**2,256**	**2,744**	**9,273**	**9,977**
עלויות:							
ניהול, אחזקה ותפעול	1,028	298	335	125	270	698	777
פחת (אם נרשם)	-	-	-	-	-	-	-
אחרות	-	-	-	-	-	-	-
סה"כ עלויות:	**1,028**	**298**	**335**	**125**	**270**	**698**	**777**
רווח:							
NOI (*):	**9,966**	**2,927**	**2,434**	**2,131**	**2,474**	**8,575**	**9,200**

(*) העלייה ב-NOI בשנת 2022 נובעת מעלייה בשיעור התפוסה, עלייה בדמי השכירות ורכישת שטחים נוספים.

8.17.4 <u>שוכרים עיקריים בנכס</u>

להלן פרטים אודות שוכרים עיקריים בבית קרדן לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 (לעניין זה, "שוכר עיקרי" הינו "שוכר עוגן" או שוכר אשר ההכנסה ממנו מניבה 20% לפחות מהכנסות הנכס):

נתונים לפי 100% (חלק קרדן נדל"ן בנכס - 50%)	שיעור משטח הנכס המשויך לשוכר (%) בשנת 2022	האם הוא שוכר עוגן?	האם אחראי ל-20% או יותר מהכנסות הנכס?	שיוך ענפי של השוכר	תיאור הסכם השכירות				
					תקופת ההתקשרות המקורית והתקופה שנותרה (בשנים)	אופציות להארכה (בשנים)	מנגנון עדכון או הצמדה של דמי השכירות	פירוט ערבויות (אם קיימות)	ציון תלות מיוחדת
פרקליטות מחוז ת"א	42%	לא	כן	משרד ממשלתי	5 שנים (+אופציות הארכה); נותרו כ-2.5 שנים (+ אופציות הארכה)	5 תקופות הארכה של שנה כל אחת	מדד המחירים לצרכן	-	לא
עיריית תל-אביב	27%	לא	כן	רשות מקומית	כ-12 שנים (כולל הפעלת אופציות הארכה קודמות); נותרה כשנה (השוכר הודיע על רצונו לסיים את השכירות ביום 31 בדצמבר 2023)	-	מדד המחירים לצרכן	-	לא

8.17.5 <u>הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים</u>

להלן נתונים אודות הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם בית קרדן (בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים):

נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בנכס - 50%	לשנת 2023	לשנת 2024	לשנת 2025	לשנת 2026	לשנת 2027 ואילך
	אלפי ש"ח				
מרכיבים קבועים	12,533	8,269	7,292	5,379	4,204
מרכיבים משתנים (אומדן)	-	-	-	-	-
סה"כ	12,533	8,269	7,292	5,379	4,204

הערכות קרדן נדל"ן לעיל בדבר ההכנסות הצפויות בגין חוזי שכירות חתומים בקשר עם בית קרדן, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על חוזי שכירות חתומים אשר בידי קרדן נדל"ן, ועל הערכותיה של קרדן נדל"ן. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה, כתוצאה מביטול מוקדם ו/או הפרה של חוזה שכירות או מיכולת עמידתם של השוכרים עימם קשורה קרדן נדל"ן בהסכמי שכירות (לרבעות על רקע עלייה בשיעורי האינפלציה והריבית במשק, מיתון, קשיי מימון וכדומה) ו/או עקב התממשותם של כל או חלק

מגורמי הסיכון כמתואר בסעיף 22 לחלק זה.

8.17.6 <u>מימון מסוים לנכס</u>

ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח לא קיים מימון מסוים בקשר עם בית קרדן.

יחד עם זאת יצוין, כי לאותם מועדים קיימת לקרדן נדל"ן מסגרת אשראי מבנק לאומי לישראל בע"מ (לניצול בהלוואות קצרות מועד, בהיקף כולל של עד 50 מיליון ש"ח), אשר פירעונה מובטח, בין היתר, בבטוחות כמפורט בסעיף 8.17.7 לחלק זה. לפרטים אודות מסגרת האשראי האמורה וניצולה ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח, ראה סעיף 14.7.1 לחלק זה.

8.17.7 <u>שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס</u>

להלן פרטים בדבר שעבודים ומגבלות מהותיות בקשר עם בית קרדן:

סוג		פירוט	הסכום המובטח בשעבוד ליום 31.12.2022 (באלפי ש"ח)
שעבודים	**דרגה ראשונה**	שעבוד שוטף על המקרקעין ועל הפרויקט; שעבוד קבוע ו/או משכון על זכויות קרדן נדל"ן במקרקעין, זכויות הביטוח, הפיצוי והשיפוי כלפי צדדים שלישיים, הזכויות לקבל כספים מרוכשים ומשוכרים ומצדדים שלישיים בקשר עם המקרקעין, על כספים בחשבונות הפרויקט, על זכויות קרדן נדל"ן בגין הסכם שיתוף והסכם מכר עם מגדל ועל זכויות החכירה במקרקעין; שעבוד קבוע שני בדרגה על מחצית הזכויות במקרקעין לטובת מגדל. יצוין, כי מן השעבוד על הזכויות לקבלת כספים משוכרים בבית קרדן כאמור, הוחרגו זכויותיה של מגדל לקבלת כספים משוכרים בגין חלקה בשטחי הנכס שנמסרו לה.	50,454 454 בגין ערבות ו-50,000 בגין מסגרת אשראי.
משכנתא		משכנתא על כל זכויות קרדן נדל"ן במקרקעין וכל הבנוי ושייבנה עליה, וכן על זכויות החזקה והשימוש במקרקעין, על זכויות הביטוח, הפיצוי והשיפוי כלפי צדדים שלישיים בקשר עם המקרקעין, ועל הזכויות לקבל כספים משוכרים ומצדדים שלישיים בקשר עם המקרקעין. יצוין, כי המשכנתא האמורה מבטיחה את כל התחייבויות קרדן נדל"ן כלפי המלווה (ולא יוחדה להתחייבויות קרדן נדל"ן כלפיו בקשר עם בית קרדן בלבד).	

8.17.8 <u>פירוט בדבר הערכת השווי</u>

להלן פרטים אודות הערכת שווי בקשר עם בית קרדן לשנים 2022, 2021 ו-2020:[107]

נתונים לפי 100%, למעט בנוגע ל-"שווי שנקבע" ול-"ניתוחי רגישות לשווי", אשר הינם לפי חלקה של קרדן נדל"ן בנכס - 50%		**שנת 2022**	**שנת 2021**	**שנת 2020**
השווי שנקבע (באלפי ש"ח) (*)		162,498[108]	136,890	130,870
זהות מעריך השווי		אינג' יוסף זרניצקי	אינג' יוסף זרניצקי	אינג' יוסף זרניצקי
תלות המעריך		בלתי תלוי	בלתי תלוי	בלתי תלוי
קיומו של הסכם שיפוי		קיים	קיים	קיים
תאריך התוקף של הערכת השווי		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
מודל הערכת השווי		DCF (1)	DCF (1)	DCF (1)
הנחות עיקריות שנלקחו לצורך הערכת השווי:				
גישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)	שטח בר-השכרה (Gross Leasable Area) שנלקח בחשבון בחישוב (במ"ר)	משרדים- 18,935	משרדים- 17,653	משרדים- 17,653
	מחיר מכירה למ"ר בר-השכרה שנלקח בחישוב (בש"ח)	משרדים- 18,935	משרדים- 15,623	משרדים- 13,530
	מספר חניות	348	348	348
	אומדן שווי לחניה (בש"ח)	160,000-180,000	140,000-200,000	140,000-200,000
	טווח מחירים למ"ר בר-השכרה של נכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב (בש"ח)	משרדים- 15,000-20,000	משרדים- 15,000-20,000	משרדים- 20,800
	מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב	משרדים- 5	משרדים- 5	משרדים- 5
	הנכסים העיקריים שנלקחו לצורך השוואה	1. מגדל לוינשטין, ת"א, 439 מ"ר 2. מגדל אלקטרה, ת"א, 1,469 מ"ר 3. מגדלי הארבעה, ת"א, 81 מ"ר 4. מגדלי אלון, ת"א, 119 מ"ר 5. מספר נכסים נוספים, ת"א	1. מגדל לוינשטין, ת"א, 439 מ"ר 2. מגדל משה אביב, ר"ג, 1,991 מ"ר 3. מגדל אלקטרה, ת"א, 1,469 מ"ר 4. מתחם 'יחסן ערפה', ת"א, 6,640 מ"ר 5. מספר נכסים נוספים, מרכז ת"א, 11,527 למ"ר	1. מגדל פלטינום, ת"א, 2,605 מ"ר (מכר) 2. עזריאלי, מגדל משולש, ת"א, 6,000 מ"ר 3. אבן גבירול, ת"א, 1,000 מ"ר 4. מגדל אקרו נדל"ן, ת"א, 4,500 מ"ר 5. דה וינצ'י, ת"א, דמ"ש 86 למ"ר
	שיעור תשואה נטו המשתקף מה-NOI הנוכחי של הנכס	6.1%	6.3%	7%
גישת היוון תזרימי מזומנים (DCF)	שטח בר-השכרה (Gross Leasable Area) שנלקח בחשבון בחישוב (במ"ר)	משרדים- 18,935	משרדים- 17,653	משרדים- 17,653
	שיעור תפוסה בשנה +1 (%)	100%	99%	94%
	שיעור תפוסה בשנה +2 (%)	100%	99%	99%
	שיעור תפוסה מייצג מתוך השטח בר-ההשכרה לצורך הערכת שווי (%)	משרדים- כ-100%	משרדים- 97%	משרדים- 93%
	דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי בשנה +1 (בש"ח)	משרדים- 100	משרדים- 92	משרדים- 85
	דמי שכירות חודשיים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי בשנה +2 (בש"ח)	משרדים- 100	משרדים- 93	משרדים- 85
	דמי שכירות חודשיים מייצגים ממוצעים למ"ר מושכר לצורך הערכת שווי (בש"ח)	משרדים- 99	משרדים- 91	משרדים- 86
	תזרים מייצג/NOI מייצג לצורך הערכת שווי (באלפי ש"ח)	9,966	8,575	9,302
	הוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על הקיים (באלפי ש"ח)	-	-	-
	שיעור היוון/שיעור תשואה/מכפיל שנלקח לצורך הערכת השווי (%)	7%	7%	7.25%
	דמי שימוש כלכליים חודשיים ל-1 מ"ר חניה (בש"ח)	חניה בודדת: 750-1,000 חניה כפולה: 1,250-1,500	חניה בודדת: 750-1,000 חניה כפולה: 1,250-1,500	חניה בודדת: 750-1,000 חניה כפולה: 1,250-1,500
ניתוחי רגישות לשווי (*)		**שינוי בשווי (באלפי ש"ח)**		
שיעורי תפוסה	עלייה של 5% (***)	ל.ר.	510	269
	ירידה של 5%	(947)	(861)	(941)
שיעורי היוון	עלייה של 0.5% (**)	(10,929)	(10,075)	(8,395)
	ירידה של 0.5% (**)	12,609	11,620	9,638
דמי שכירות ממוצעים למטר	עלייה של 5%	8,371	7,555	6,506
	ירידה של 5%	(8,371)	(7,555)	(6,506)

(*) נתונים לפי חלקה של קרדן נדל"ן בנכס – 50%. כן יצוין, כי השוויים המפורטים לעיל הינם לאחר סיווג השטחים המשמשים את קרדן נדל"ן כמשרדיה בנכס לסעיף רכוש קבוע בדוחותיה הכספיים.

(**) השינוי הינו הוספה/הפחתה של 0.5% משיעור ההיוון שנכלל בשמאות.

(***) ביחס לשנת 2021 השינוי כאמור מייצג עליה של 3% בלבד, וזאת לאור העובדה כי ליום 31 בדצמבר 2021 שיעור התפוסה בנכס עמד על 97%. ביחס לשנת 2022, שיעור התפוסה המייצג הינו כ-100%, ובהתאם לא קיימת רגישות לעלייה בשיעור התפוסה.

(1) נעשה שימוש גם במודל גישת ההשוואה לצורך מתן אינדיקציה לשווי.

---

107 ליום 31 בדצמבר 2022 הערכת שווי זו הינה הערכת שווי מהותית של קרדן נדל"ן בהתאם למבחני המהותיות בעמדה משפטית 105-23 (פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי) של רשות ניירות ערך.

108 השווי האמור כולל כ-8.4 מיליון ש"ח בגין פוטנציאל הסבה למגורים.

8.17.9 <u>השבחות ושינויים בנכס</u>

במהלך שנת 2020 בוצעו עבודות שיפוץ בלובי הבניין, בהיקף כספי כולל (חלקה של קרדן נדל"ן בלבד) של כ-509 אלפי ש"ח.

8.18 <u>שוכרים</u>

הסכמי השכירות בהם נוהגת קרדן נדל"ן להתקשר עם לקוחותיה הינם הסכמי שכירות בלתי מוגנת. על-פי רוב מוענקת לשוכרים זכות ברירה (אופציה) להארכת תקופת השכירות המקורית. במרבית המקרים נקבעים דמי שכירות משתנים לתקופה הנוספת (מנגנון עדכון).

8.19 <u>תחרות</u>

תחום הנכסים המניבים בישראל מאופיין בתחרותיות רבה. בתחום הנכסים המניבים פועלים גופים רבים, מקומיים וזרים, העוסקים בייזום, הקמה, השכרה השבחה ומכירה של שטחי נדל"ן מניב, החל מחברות גדולות, ותיקות ומובילות המחזיקות נכסים בהיקפים גדולים ועד יזמים קטנים ומקומיים הפועלים בתחום באזורים גיאוגרפיים מסוימים או המעורבים בפרויקט בודד.

בשלב איתור השוכרים תנאי התחרות בתחום הנדל"ן המניב מתמקדים, בין היתר, בפרמטרים הבאים: איכות הנכס, מיקום הנכס, איכות הבנייה, דרכי הגישה אליו ועוד. לריבוי שטחי המשרדים והמסחר, באזורים בהם מצויים נכסים מניבים של קרדן נדל"ן עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על יכולתה של קרדן נדל"ן להשכיר שטחים פנויים ולשמור במקביל על רמת דמי השכירות אותם היא גובה. למועד הדוח, חלקה של קרדן נדל"ן בשוק הנכסים המניבים הינו זניח.

דרכי ההתמודדות של קרדן נדל"ן עם התחרות הינן, בין היתר, השכרת שטחים בעלי מפרט גבוה ועשיר ותנאי תשלום נוחים. כמו-כן הגורמים המפורטים להלן עשויים לתרום במידה רבה להצלחתה של קרדן נדל"ן בתחום הנכסים המניבים (וזאת בנוסף לגורמי הצלחה נוספים של קרדן נדל"ן בתחום, אשר הינם גורמים מן המפורסמות[109]): (1) ביסוס מערכות יחסים יציבות וארוכות עם שוכרים אסטרטגיים בעלי איתנות פיננסית, בדגש על קיומם של מספר שוכרים המהווים עוגן מבחינת הכנסות ומיצובו של הנכס; ו-(2) השגת מימון בתנאים המאפשרים קבלת תשואה עודפת של דמי השכירות על עלויות מימון ההשקעה ועלויות אחרות הקשורות לרכישה.

[109] כגון: (1) ניצול הפוטנציאל הגלום בנכס, בין אם בפיתוח ובין אם במציאת שוכרים לשטחים הפנויים בו; (2) ניסיון, מוניטין וכוח אדם איכותי; (3) הפעלת מערך גבייה יעיל ואפקטיבי; (4) שמירה על היקף עלויות ניהול ותפעול הפרויקט; (5) אופייה של הסביבה בה ממוקם הנכס והיקף העלויות הנלוות לשוכר (כגון דמי הארנונה, דמי ניהול בבניין וכדומה); (6) מיתוג הנכס.

9. תחום ביצוע עבודות בנייה

9.1 כללי

פעילותה של קרדן נדל"ן בתחום ביצוע עבודות בנייה מתבצעת באמצעות אל-הר, חברה פרטית אשר התאגדה ונרשמה בישראל בשנת 1991, אשר למועד הדוח מלוא הונה המונפק והנפרע (100%) מוחזק בידי קרדן נדל"ן.

אל-הר עוסקת במתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לבניית מבני מגורים וכן במבנים שאינם למגורים, כגון מבני משרדים, מבני ציבור, ומבני לוגיסטיקה, תעשיה ומסחר, כולם בישראל, וכן בביצוע עבודות התשתית והפיתוח בקשר לפרויקטים אותם היא מבצעת. במועד הדוח מבצעת אל-הר שלושה-עשר (13) פרויקטים בישראל.

9.2 מידע כללי על תחום ביצוע עבודות בנייה

להלן תיאור מגמות, אירועים והתפתחויות בענף אשר משפיעים ועשויים להשפיע בעתיד על הפעילות בתחום ביצוע עבודות הבנייה, מעבר לגורמים המשפיעים על כלל פעילות הנדל"ן בישראל (כאמור בסעיף 6 לחלק זה):

9.2.1 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו

במהלך השנים האחרונות, בעקבות מספר גבוה של תאונות עבודה באתרי בנייה בישראל (אשר חלקן הסתיימו אף במוות), גברו יוזמות של גופים רגולטוריים שונים להעלאת רמת הבטיחות באתרי הבנייה. לפרטים ראה סעיף 6.3 לחלק זה.

בנוסף, ככלל, הבנייה בישראל מתבצעת בחלקה הניכר באמצעות שימוש בכוח אדם זר. חלק מעובדי אל-הר בפרויקטים השונים הינם עובדים זרים המועסקים דרך תאגידי כוח אדם, המעניקים שירותים לאל-הר בהתאם לנדרש לה ועל-פי היקפי פעילותה וצרכיה. ראה בהקשר זה סעיף 22.13 לחלק זה.

לפרטים אודות שינויים בביקושים לרכישת דירות חדשות ובהיקף העסקאות בדירות, שינויים כלכליים שיש בהם להשפיע על תחום הבנייה בכלל ועל הבנייה למגורים בפרט (לרבות שינויים בשיעורי האינפלציה והריבית במשק), שינויים במדיניות הממשלתית, שינויים במדיניות בנק ישראל ושינויים בזמינותם ועלותם של חומרי גלם, ראה סעיפים 6, 7.2.1, 22.1, 22.3, 22.7 ו-22.14 לחלק זה.

9.2.2 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הבנייה

ראה סעיף 17.3 לחלק זה.

9.2.3 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיות

באופן כללי, בשנת 2022 חלה עלייה בהיקף הפעילות של אל-הר בתחום ביחס לשנת 2021 ובד בבד נרשמה יציבות ברווחיות. העלייה בהיקף נובעת ממספר פרויקטים אשר אל-הר התחילה לבצע בשנת 2021 ואשר התקרבו להיקף הביצוע החודשי המקסימלי במחצית השנייה של השנה. בדומה לשנת 2021, הרווחיות הושפעה בעיקרה מפרויקטים בביצוע אשר הגיעו לשלבים מתקדמים ואשר בחלקם הצליחה אל-הר להציג חיסכון בעלויות מחד והגדלת ההכנסות המאושרות על-ידי מזמיני העבודה ביחס לחוזה המקורי מאידך. הירידה באי הוודאות הנובעת מהשלב המתקדם בו מצויים חלק מהפרויקטים, איפשרה לאל-הר לעדכן את אומדני הריווחיות, כאשר בשאר הפרויקטים נרשמה יציבות ברווחיות ביחס לשנה הקודמת.[110]

לפרטים אודות הפרויקטים המהותיים של אל-הר, ראה סעיף 9.6 לחלק זה.

לניתוח תוצאות תחום הפעילות בדוחותיה הכספיים של קרדן נדל"ן, ראה דוח הדירקטוריון.

9.2.4 התפתחויות בשווקים של תחום ביצוע עבודות בנייה ושינויים במאפייני הלקוחות

ככלל, שנת 2022 התאפיינה בהמשך הקמת מגדלים רבי קומות למשרדים ולמגורים, כאשר מבחינת תמהיל הפרויקטים של אל-הר, החלק היחסי של הקמת מגדלים למשרדים המשיך לקטון בהשוואה לשנים קודמות

---

[110] יצוין, כי בשנת 2022 תרם תחום פעילות ביצוע עבודות הבנייה (בכללותו) לרווח התפעולי של קרדן נדל"ן (על-פי דוחותיה הכספיים) סך של כ-42,997 אלפי ש"ח (וזאת לעומת רווח בסך של כ-38,658 אלפי ש"ח וכ-41,427 אלפי ש"ח בשנים 2021 ו-2020, בהתאמה). ראה גם סעיפים 5 ו-9.4 לחלק זה. בהקשר זה יצוין, כי חלק מהרווח בשנת 2020 (כ-6 מיליון ש"ח), נרשם כתוצאה מהסכם פשרה של אל-הר עם מזמין עבודה (ראה באור 3.ד.26 לדוחות הכספיים לשנת 2020).

(הן בביצוע בפועל והן בצבר ההזמנות), כאשר הגידול בצבר ההזמנות של אל-הר נבע כולו מחוזים לבנייה למגורים (חלקם עבור קרדן נדל"ן).

כמו-כן, בשנים האחרונות מספר חברות בנייה וקבלני משנה בתחומים שונים אשר היו בקשיים כלכליים עוד קודם לכן קרסו ונכנסו להליכי כינוס נכסים ואף פירוק. על-פי פרסומים שונים, הסיבות המרכזיות שבגינן חברות כאמור עשויות להיקלע לקשיים נובעות, בין היתר, מתמחור שגוי של פרויקטים; מתחרות גבוהה בענף אשר גורמת למרווחי רווח מצומצמים; מניהול לקוי של תזרים ההכנסות למול ההתחייבויות (לרבות התחייבויות ביצוע); משיתופי פעולה עם חברות שנקלעו לקשיים בעצמן; מחוסר חוסן פיננסי; ומחוסר גמישות בהתאמת עלויות ביצוע פרויקטים (בין ההתחייבות כלפי היזם לבין העלויות בפועל).

9.2.5 <u>גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות</u>

קבוצת קרדן נדל"ן סבורה, כי מבנה ארגוני יעיל תוך התאמה מקסימאלית של תשומות ותקורות ניהוליות להיקפי הביצוע המשתנים וכן ידע, ניסיון נצבר בניתוח פרויקטים לעומק בשלב המכרז ויכולת תמחור, ניהול וביצוע של פרויקטי נדל"ן תוך מתן מענה לפרויקטים תכנוניים מורכבים, הינם גורמים התורמים במידה רבה להצלחתה בתחום הבנייה (וזאת בנוסף לגורמי הצלחה נוספים של קבוצת קרדן נדל"ן בתחום, אשר הינם גורמים מן המפורסמות[111]).

9.2.6 <u>שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום ביצוע עבודות הבנייה</u>

על-פי נתוני הלמ"ס, בשנת 2022 (ינואר 2022 עד ינואר 2023) חלה עלייה בשיעור של כ-4.8% במדד תשומות הבנייה למגורים (לעומת עלייה בשיעור של כ-5.6% בשנת 2021); עלייה בשיעור של כ-5% במדד תשומות הבנייה למסחר ומשרדים (לעומת עלייה בשיעור של כ-8.1% בשנת 2021); ועלייה בשיעור של כ-4.7% במדד תשומות הבנייה לסלילה וגישור (לעומת עלייה בשיעור של כ-7.2% בשנת 2021). שינויים בתשומות הבנייה משפיעים על עלויות חומרי גלם, על עלויות כוח האדם ועל התקשרויות עם קבלני משנה. בנוסף חלה עליה במחירי ההובלה הימית וניכרים עיכובים בזמני ההגעה של מטענים בהובלה ימית ביחס לתאריך היעד המקורי. ראה בהקשר זה גם סעיף 6 לחלק זה.

לפרטים נוספים, לרבות אודות השפעת שינויים כאמור על ענף הנדל"ן, ראה סעיפים 9.12.1, 22.13 ו-22.14 לחלק זה.

9.2.7 <u>חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום ביצוע עבודות הבנייה</u>

חסם הכניסה הפורמאלי העיקרי בישראל בתחום הבנייה הינו רישוי. כל חברת בנייה מחויבת בקבלת רישיון קבלן ורישום בספרי רשם הקבלנים. חלק מהמכרזים המפורסמים על-ידי משרדי הממשלה דורשים כתנאי מוקדם להשתתפות בהם אישור "קבלן מוכר" כמפורט בסעיף 17.3[ב] לחלק זה.

לעיתים, תנאי מכרזים קובעים דרישות סף נוספות, כגון, העמדת ערבויות בהיקפים מסוימים, הון עצמי או היקף פעילות וניסיון קודם בביצוע פרויקטים. חסמים בלתי פורמאליים דומים קיימים גם במכרזים מהסקטור הפרטי, כגון הון עצמי, יכולת פיננסית, מוניטין וניסיון קודם, המשפיעים על היכולת להימנות על רשימת הקבלנים המוזמנים להשתתף במכרזים לביצוע עבודות.

חסמי היציאה העיקריים בתחום ביצוע עבודות הבנייה הם תקופות הזמן הארוכות של הפרויקטים, התחייבויות לעובדים ולנותני שירותים והתחייבויות ללקוחות ובעיקר לדיירים בכל הקשור לתקופות הבדק והאחריות.

9.2.8 <u>מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים שחלים בו</u>

ראה סעיפים 9.2.4 ו-9.10 לחלק זה.

9.3 <u>מוצרים ושירותים</u>

הפעילות בתחום ביצוע עבודות בנייה הינה מתן שירותי בנייה למגורים ושלא למגורים (לרבות ביצוע עבודות הפיתוח והתשתית למבנים אלה), בהתאם לתכנון, למפרטים ולדרישות אחרות של הלקוחות השונים, מוסדיים ופרטיים.

---

[111] כגון: (1) מוניטין בקרב יזמים; (2) סטנדרט בנייה גבוה ואיכותי; (3) זמינות והיענות לצרכים התכנוניים והביצועיים של הלקוחות והלקוחות הפוטנציאליים; (4) יכולת עמידה בלוחות הזמנים מבלי להתפשר באיכות ביצוע העבודה הגבוהה; (5) חוסן פיננסי.

אל-הר מבצעת פרויקטים בשיטת ה-Turn Key, במסגרתם מחויבת אל-הר לבניית השלד, מערכות, פיתוח, גמר ועד מסירה לדייר או ליזם. כמו-כן, מבצעת אל-הר פרויקטים בהם היא נותנת שירותי בנייה חלקיים כגון בניית השלד, מעטפת, גמר מלא (עבודות פנים) וכדומה.

9.4 להלן פירוט כלל הפרויקטים בתחום ביצוע עבודות הבנייה שנזקפו לדוחות רווח והפסד בשנים 2020 עד 2022 (באלפי ש"ח):

שנת זקיפה לדוח רווח והפסד	היקף הפרויקט	הכנסות בתקופה	עלויות בתקופה	רווח (הפסד)	שיעור רווח (הפסד)
2022	עד 40 מיליון ש"ח	-	-	-	-
	בין 40-60 מיליון ש"ח	-	(36)	(36)	-
	בין 60-80 מיליון ש"ח	13,471	11,001	2,470	18.3%
	בין 80-100 מיליון ש"ח	72,270	57,768	14,502	20.1%
	מעל 100 מיליון ש"ח	260,945	222,788	38,157	14.6%
	סה"כ לשנת 2022	**346,686**	**291,521**	**55,165**	**15.9%**
2021	עד 40 מיליון ש"ח	-	(177)	177	-
	בין 40-60 מיליון ש"ח	11,225	7,066	4,159	37.1%
	בין 60-80 מיליון ש"ח	39,087	34,051	5,036	12.9%
	בין 80-100 מיליון ש"ח	36,448	28,581	7,867	21.6%
	מעל 100 מיליון ש"ח	190,965	159,319	31,646	16.6%
	סה"כ לשנת 2021	**277,725**	**228,841**	**48,884**	**17.6%**
2020	עד 40 מיליון ש"ח	(175)	(392)	217	-
	בין 40-60 מיליון ש"ח	23,306	19,054	4,252	18.2%
	בין 60-80 מיליון ש"ח	47,581	41,985	5,596	11.8%
	בין 80-100 מיליון ש"ח	42,858	35,405	7,453	17.4%
	מעל 100 מיליון ש"ח	181,674	147,464	34,210	18.8%
	סה"כ לשנת 2020	**295,244**	**243,516**	**51,728**	**17.5%**

בפרויקטים כאמור שהיקפם הינו למעלה מ-100 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי הצפוי הממוצע הינו בשיעור של כ-10.4%.[112]

[112] **שיעור הרווח הגולמי הצפוי הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על ההסכמים שנחתמו עם הלקוחות השונים, הסכמים שנחתמו עם קבלני משנה, ניסיון הנהלת אל-הר בבניית פרויקטים, עלויות תשומות בנייה במועד מתן ההערכה, לרבות מחיר קבלני משנה והנתונים הספציפיים של כל פרויקט. הערכה זו עלולה שלא להתממש, כולה או חלקה, או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, כתוצאה משינוי בגורמים עליהם מבוססות ההערכות, מעיכובים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, מנזקים בלתי צפויים שהינם באחריותה של אל-הר, מהעדר שליטה בקצב התפתחות חלק מהעבודות בפרויקט התלוי בקבלני המשנה ו/או ביזם, משינויים בעלויות חומרי גלם ובמחירי קבלני משנה, משינויים באומדני עלויות והכנסות, משינויים במצב הכלכלי במשק (לרבות שינויים בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון וכדומה) ו/או מהתממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

9.5 התפלגות הכנסות תחום ביצוע עבודות הבנייה

[א] פילוח הכנסות לפי היקפי פרויקטים

להלן התפלגות הכנסות תחום ביצוע עבודות הבנייה לפי היקפי פרויקטים (באלפי ש"ח):

היקף הפרויקטים	2022		2021		2020	
	מס' פרויקטים	הכנסות	מס' פרויקטים	הכנסות	מס' פרויקטים	הכנסות
פרויקטים עד 100 מיליון ש"ח	4	85,783	11	86,760	8	113,570
פרויקטים מעל 100 מליון ש"ח	6	260,903	8	190,965	7	181,674
סה"כ	**10**	**346,686**	**19**	**277,725**	**15**	**295,244**

[ב] פילוח הכנסות מוצרים ושירותים

להלן פרטים אודות התפלגות הכנסות ממוצרים ושירותים בתחום ביצוע עבודות בנייה (באלפי ש"ח):

מוצרים ושירותים	2022		2021		2020	
	הכנסות	% מסך ההכנסות	הכנסות	% מסך ההכנסות	הכנסות	% מסך ההכנסות
בנייה למגורים	278,190	80.2%	177,217	63.8%	128,008	43.4%
בנייה שלא למגורים	68,497	19.8%	97,180	35.0%	159,843	54.1%
תשתיות	-	-	3,328	1.2%	7,393	2.5%

9.6 ריכוז נתונים אודות הפרויקטים המהותיים[113] של אל-הר:[114]

[א] **פרויקטים מהותיים**

פרויקט	מהות הפרויקט	מועד התחלה (בפועל או צפוי)	מועד סיום / מועד סיום צפוי	סוג החוזה	אומדן הכנסות כולל (באלפי ש"ח)	שיעור השלמה של הפרויקט (ב-%)[115]			האם שיעור הרווחיות של הפרויקט ליום 31.12.2022 גבוה או נמוך משיעור הרווחיות הגולמית הממוצע של כלל הפרויקטים בתחום הפעילות? (גבוה/נמוך)	האם הרווחיות בפרויקט חיובית? (כן/לא)	שיעור הרווחיות הגולמית של הפרויקט בשנת 2022 (ב-%) (נתון כאמור ניתן רק במידה ששיעור הרווחיות בפרויקט נמוך ב-3% או יותר משיעור הרווחיות הגולמית הממוצע של כלל הפרויקטים בתחום הפעילות, או ששיעור הרווחיות הגולמית של הפרויקט שלילי)
						2022	2021	2020			
פרויקט א'	מגדלי מגורים בראשון לציון	ינואר 2021	2023	פאושל	279,742	52.3%	16.4%	-	נמוך	כן	ל.ר.
פרויקט ב'	מגדלי מגורים בגבעת שמואל	אוקטובר 2020	2023	פאושל	163,471	63.6%	23.7%	1.7%	גבוה	כן	ל.ר
פרויקט ג'	מתחם לוגיסטי באזור התעשיה שוהם[116]	אפריל 2022	-	+Cost	150,000-200,000	-	-	-	נמוך	כן	ל.ר.
פרויקט ד'	מגדלי מגורים ברמת גן	2023	2026	פאושל	196,000	-	-	-	נמוך	כן	ל.ר.
פרויקט ה'	מגדלי מגורים במעלה אדומים	2023	2027	פאושל	162,800	-	-	-	נמוך	כן	ל.ר.
פרויקט ו'	מגדלי מגורים בלוד	2023	2026	פאושל	537,000	-	-	-	נמוך	כן	ל.ר.

[ב] **פרויקטים מהותיים אשר שיעור ההשלמה בהם הינו 25% לפחות (באלפי ש"ח)**

פרויקט	אומדן היקף הכנסות כולל	הכנסות מצטברות ליום 31.12.2022	אומדן יתרת התקבולים מיום 31.12.2022 ועד לסיום הפרויקט	אומדן יתרת התשלומים מיום 31.12.2022 ועד לסיום הפרויקט
פרויקט א'	279,742	152,482	177,583	132,095
פרויקט ב'	163,471	104,039	57,903	51,657

[ג] יצוין, כי במרבית הפרויקטים המהותיים של אל-הר לא חל שינוי משמעותי באומדני הרווחיות הגולמית[117] לשנת 2022 לעומת אומדנים כאמור לשנים 2021 ו-2020, לפי העניין למעט בפרויקט ב'. הריווחיות בפרויקט גדלה בשנת 2022 בשיעור של 4.4% כתוצאה מחיסכון בעלויות ביחס לאומדן העלויות בסוף שנת 2021.

---

113 "**פרויקט מהותי**" הינו פרויקט אשר: (א) יתרת ההכנסות הצפויות ממנו ביתרת התקופה לביצועו מהווה עשרה אחוזים (10%) או יותר מצבר ההכנסות של קרדן נדל"ן (במאוחד) (קרי, סך ההכנסות הצפויות מכלל הפרויקטים); **או** (ב) סך ההכנסות מהפרויקט שהוכרו בשנת הדוח מהווה עשרה אחוזים (10%) או יותר מסך הכנסות קרדן נדל"ן (במאוחד) באותה שנה.

114 **הנתונים בסעיף זה המתייחסים למועד סיום צפוי, לאומדן הכנסות כולל, לאומדן יתרת תקבולים, לאומדן יתרת תשלומים בפרויקט ולרווחיות מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הסכמים עם לקוחות ועל הערכות של הנהלת אל-הר. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, כתוצאה מעיכובים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקטים, שמקורם, בין היתר, במתן גמישות ללקוחות לשנות את לוחות הזמנים של הפרויקט, העדר שליטה של אל-הר בקצב התפתחות חלק מהעבודות בפרויקט התלוי בקבלני המשנה ו/או ביזם ו/או כתוצאה מעלייה במחירי חומרי הגלם והתייקרות שכר העובדים, משינויים במצב הכלכלי במשק (לרבות קשיי מימון, שינויים בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון, קיטון במכירות עקב ירידה בביקושים וכדומה), משינויים באומדני עלויות והכנסות ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.**

115 לעניין אופן קביעת שיעור ההשלמה, ראה באור 2.יג לדוחות הכספיים.

116 ראה סעיף 10.1.8 בחלק ד' לדוח.

117 "**שינוי משמעותי באומדנים**" – משמעו שינוי באומדנים שכתוצאה מהם: (א) חל שינוי של לפחות 3% ברווחיות הגולמית בשנת 2022 ביחס לשנת 2021; **או** (ב) חל שינוי של לפחות 5% ברווחיות הגולמית בשנת 2022 ביחס לשנת 2020; **או** (ג) חל שינוי של לפחות 7% ברווחיות הגולמית ביחס להערכה הראשונית של אותו פרויקט.

9.7 <u>לקוחות</u>

הלקוחות העיקריים בתחום ביצוע עבודות בנייה הינם חברות, גופים פרטיים, גופים עסקיים וגופים מוסדיים וציבוריים (כגון רשויות שלטוניות, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, יחידות סמך ורשויות מקומיות (לרוב באמצעות חברות כלכליות-עירוניות)) העוסקים בייזום ופיתוח מקרקעין או בתחום הנדל"ן המניב (לרבות קרדן נדל"ן וקרדן ישראל). על-פי רוב, הזמנות העבודה על-ידי הלקוחות נעשות בדרך של פרסום מכרז פומבי או מכרז סגור אותו מפרסם הלקוח מזמין העבודה לקבלני ביצוע. במסמכי המכרז כאמור נקבעים תנאי סף הנדסיים, פיננסיים וסיווג קבלני הנדרשים כמינימום על-מנת להשתתף במתן ההצעות הכספיות לפרויקט.

לצורך ביצוע הפרויקטים כקבלן מבצע, מתקשרת אל-הר עם מזמין הפרויקט בהסכם ביצוע המסדיר את אופן ביצוע הפרויקט ("**הסכמי הביצוע**"), ובין היתר, התמורה ואופן תשלומה,[118] הפקדת ערבויות ביצוע וערבויות בדק, שיעור דמי עיכבון להבטחת השלמת ביצוע העבודות, פיצויים מוסכמים בגין איחורים ואחריות הקבלן לבדק ותיקונים והגבלות על שינוי בבעלות או בשליטה (ישירה או עקיפה) בקבלן.

כמו-כן מסדירים הסכמי הביצוע את הפקדתה של ערבות בנקאית, על-פי רוב על-ידי אל-הר, לטובת המזמין להבטחת קיום החוזה ולביצוע העבודות (ערבות ביצוע). ערבות זו מוחלפת, עם סיום העבודות בדרך-כלל בערבות בדק. ערבות הבדק הינה בדרך-כלל בהיקף של 5% מהתמורה הכוללת והיא מופחתת, בדרך כלל, בהדרגה עד לביטולה בתום תקופת הבדק.[119] בדרך-כלל מעוכבים על-ידי המזמין, על-פי חלק מהסכמי הביצוע, חלק מחשבונות הביניים בגין עבודות שבוצעו כדמי עיכבון המהווים בטוחה נוספת למזמין, עד להשלמת ביצוע כלל העבודות על-פי הסכם הביצוע. שיעור דמי העיכבון הינו לרוב 5%. על-פי הסכמי הביצוע, אל-הר נושאת באחריות בהתאם לחוק המכר, תשכ"ח-1968 ("**חוק המכר**"), לתיקון אי התאמות (כהגדרת המונח בחוק המכר) בגין ליקויי בנייה ו/או לתיקוני בדק ואחריות בהתאם לחוק המכר דירות, לפי העניין. אחריות זו חלה במשך תקופת הבדק המוגדרת בחוק המכר ו/או בהסכם הביצוע ואשר תחילתה בעת מסירת הנכס לרשות הדייר או בעת מסירת הנכס למזמין, על-פי הקבוע בהסכם וכן בתקופות האחריות השונות המוגדרות בחוק המכר ו/או בהסכם הביצוע שתחילתן בתום תקופת הבדק.

להלן פרטים אודות הכנסות מלקוחות, שההכנסות מהם היוו 10% או יותר מסך ההכנסות של אל-הר בשנים 2022, 2021 ו-2020:

לקוח	2022		2021		2020	
	שיעור מסך ההכנסות	סך הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מסך ההכנסות	סך הכנסות (באלפי ש"ח)	שיעור מסך ההכנסות	סך הכנסות (באלפי ש"ח)
לקוח א'	1.1%	3,720	5.6%	15,660	7.3%	21,694
לקוח ב'	13.9%	48,349	17.1%	47,447	15.1%	44,525
קרדן נדל"ן	24.2%	83,916	21%	58,389	15.7%	46,493
קבוצת גינדי החזקות	-	-	9.5%	26,495	25.7%	75,845
אזורים בנין (1965) בע"מ	30.6%	106,174	16.7%	46,272	-	-
סקיי טאואר - קבוצת רכישה	3.8%	13,152	12.3%	34,081	31.6%	93,201

כמפורט בסעיפים 9.4 ו-9.6 לחלק זה, למועד הדוח חלק ניכר מן הפרויקטים שבביצוע ומצבר הזמנות הפרויקטים של אל-הר הינם פרויקטים בהיקפים כספיים משמעותיים. אובדנו של כל אחד מהלקוחות בפרויקטים כאמור או מוסר תשלומים בעייתי שלהם, עלול להשפיע באופן מהותי על תחום הפעילות, בין היתר לאור מצוקה תזרימית אשר עשויה להיווצר לאל-הר בגינם.

9.8 <u>שיווק והפצה</u>

בתחום ביצוע עבודות הבנייה, מתקשרת אל-הר בהסכמים לביצוע עבודות בנייה, על-פי רוב בדרך של

---

[118] מאפייני השיטות העיקריות לתשלום התמורה לאל-הר ממזמיני הפרויקטים הינם כדלקמן (השיטה משתנה מפרויקט לפרויקט): "**פאושל**"- בשיטה זו, התמורה נקבעת מראש עבור העבודות בכללותן עד להשלמתן המלאה או עבור חלק מוגדר בפרויקט. בדרך-כלל נקבע מנגנון לעדכון התמורה שתשולם בפועל על-פי מדידה של משתנים מסוימים, המבוצעת לאחר השלמת העבודות. על-פי רוב, התמורה צמודה למדד תשומות הבנייה; "**DB**" (Design and Build)- שיטה זו דומה במהותה לשיטת פאושל אך הפרויקט עצמו והתשלום בגינו כוללים גם את תכנון הפרויקט; "**מדידת כמויות**"- התמורה נקבעת על-פי מדידת הכמויות של העבודות שבוצעו בפועל, על-פי משתנים, יחידות מדידה ומחירים המוסכמים במסגרת הסכם הביצוע. התשלום נעשה על-פי אבני דרך או מועדים המוגדרים מראש; "**רג'י**" (**+ cost**)- בשיטה זו ההתקשרות מתבססת על החזר הוצאות שהוצאו על-ידי הקבלן המבצע במסגרת ביצוע הפרויקט, בתוספת שיעור מסוים שנקבע בהסכם לכיסוי הוצאות התקורה, הוצאות מימון, ניהול ורווח; **תשלום עבור שינויים ותוספות**- בפרויקטים למגורים אותם מבצעת אל-הר רשאים רוכשי הדירות לבצע שינויים בדירה. במקרים אלה, רוכשי הדירות משלמים לאל-הר ישירות על-פי מחירון שינויים הנהוג אצלה או על סמך מחירון שינויים שנקבע בהסכם עם המזמין.

[119] יצוין, כי ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח לא חולטו ערבויות בדק שהועמדו על-ידי אל-הר ללקוחותיה (ואשר הינן בתוקף).

השתתפות במכרזים פומביים הן ביחס לפרויקטים המשתייכים לסקטור הפרטי והעסקי והן כאלו המשתייכים לסקטור הציבורי, הן על-ידי פניה יזומה למזמיני עבודה פוטנציאליים והן באמצעות פניות אליה מצד מזמינים שונים.

הפרסום בתחום זה מתבצע באמצעות שילוט באתרי הפרויקטים וכן בסיוע של משרד יחסי ציבור.

9.9 <u>צבר הזמנות</u>

להלן פרטים אודות התפלגות צבר ההזמנות ליום 31 בדצמבר 2022 וסמוך למועד הדוח, על-פי חלוקה לרבעונים (באלפי ש"ח):

תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה	צבר ההזמנות במועד הסמוך לתאריך הדוח	צבר הזמנות ליום 31 בדצמבר 2022	צבר הזמנות ליום 31 בדצמבר 2021
רבעון ראשון 2022	-	-	72,340
רבעון שני 2022	-	-	96,796
רבעון שלישי 2022	-	-	119,471
רבעון רביעי 2022	-	-	122,818
סך הכל 2022	**-**	**-**	**411,425**
רבעון ראשון 2023	32,898	98,792	-
רבעון שני 2023	106,536	100,850	-
רבעון שלישי 2023	121,605	111,497	-
רבעון רביעי 2023	115,506	97,185	-
סך הכל 2023	**376,545**	**408,324**	**473,155**
סך הכל 2024	**506,914**	**343,918**	**292,156**
סך הכל 2025 והלאה	**739,452**	**399,565**	**-**
סך-הכל	**1,622,911**	**1,151,806**	**1,176,136**

תמהיל הצבר למועד הדוח וליום 31 בדצמבר 2022 הינו כ-14.3% וכ-9.7%, בהתאמה, בנייה שאינה למגורים (לעומת כ-22.1% בענף זה ביום 31 בדצמבר 2021) וכ-85.7% וכ-90.3%, בהתאמה, בנייני מגורים (לעומת כ-77.9% בענף זה ביום 31 בדצמבר 2021).

השינוי בין צבר ההזמנות ליום 31 בדצמבר 2021 לבין צבר ההזמנות ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח, נובע, בעיקרו, מהתקדמות בבניית פרויקטים אשר ההסכמים בגינם נחתמו עובר ליום 31 בדצמבר 2021 (או מהשלמת פרויקטים כאמור) ומפרויקטים חדשים שנחתמו בשנת 2022 ועד סמוך למועד הדוח.

האמור בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכותיה של אל-הר. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה. הגורמים העשויים להשפיע על כך, הינם, בין היתר, ביטול פרויקטים, עיכובים במועד התחלת ביצוע הפרויקטים ובלוחות הזמנים לביצוע הפרויקטים, שמקורם, בין היתר, במתן גמישות ללקוחות לשנות את לוחות הזמנים של הפרויקט ובמועד העמדת קרקעות לעבודה על-ידי המדינה (ככל שרלוונטי); העדר שליטה של אל-הר בקצב התפתחות חלק מהעבודות בפרויקט התלוי בקבלני המשנה ו/או ביזם; בשל עבודה בשיטת "מדידת כמויות" שההתחשבנות בגינה נעשית בסוף הפרויקט; כתוצאה משינויים במצב הכלכלי במשק (לרבות שינויים בשיעורי האינפלציה והריבית, קשיי מימון, קיטון במכירות עקב ירידה בביקושים, מיתון וכדומה) ו/או עקב התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף 22 לחלק זה.

9.10 <u>תחרות</u>

ענף הבנייה בישראל מאופיין בתחרותיות רבה ובביזור, הן בענף הבנייה למגורים והן בענף הבנייה שלא למגורים (לתעשייה, מסחר ושירותים). אל-הר מעריכה, כי נתח השוק שלה בענף הבנייה בישראל הינו זניח. על-פי רוב, אל-הר מתחרה בארבעה עד עשרה מציעים נוספים בכל מכרז (יוצאים מכלל זה הינם מכרזים בהם תנאי סף גבוהים ו/או מיוחדים בהם מספר המתחרים קטן יותר).

בשנים האחרונות ניתן דגש על תנאי הסף במכרזים ממשלתיים ופרטיים וההקפדה על עמידה בתנאי הסף רבה יותר, דבר המצמצם את התחרות בתחום.

למיטב ידיעת אל-הר, מתחריה העיקריים בענף הבנייה למגורים ושלא למגורים הם דניה סיבוס בע"מ, אשטרום בע"מ, אלקטרה בנייה בע"מ, סולל ובונה בע"מ, תדהר בע"מ, ב.ס.ט. בע"מ, מנרב הנדסה ובניין בע"מ, עומר הנדסה בע"מ, אפקון החזקות בע"מ, לוינשטין נתיב הנדסה ובנין בע"מ, אשר גרין בע"מ ועץ השקד בע"מ.

אל-הר מתמודדת עם התחרות בין היתר באמצעות שילוב רכיבים מתועשים בבנייה ושימוש בטכנולוגיות אשר מפחיתות את הדרישה לכוח אדם ככלל וכוח אדם מיומן בפרט, אשר מקצרים את משך ביצוע הפרויקט ויש בהם כדי להפחית עלויות ביצוע ובכך להפוך את הצעותיה לביצוע פרויקטים לאטרקטיביות יותר באמצעות יכולת יעילות ביצועית ותכנונית, ובאמצעות הגורמים המפורטים בסעיף 9.2.5 לחלק זה.

ראה גם סעיף 22.13 לחלק זה לעניין אישור פעילות חברות בנייה זרות בישראל בענף המגורים, וסעיף 9.2.4 לחלק זה לעניין קריסת מספר חברות בנייה בשוק בשנים האחרונות.

9.11 <u>רכוש קבוע ומתקנים</u>

לאל-הר ציוד בנייה המשמש אותה בייצור הכנסותיה (עגורנים, תבניות, פיגומים, ציוד צמ"ה וכלים חשמליים). ראה גם באור 16 לדוחות הכספיים.

9.12 <u>ספקים וחומרי גלם</u>

9.12.1 חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתחום ביצוע עבודות הבנייה הינם חומרי מחצבה, בטון, ברזל, בלוקים, חומרי איטום, עץ ומוצריו, פלדה ומוצריה, חומרי וציוד אינסטלציה, חומרי וציוד חשמל, חומרי מליטה, חומרי ריצוף וחיפוי, חומרי צבע, אלומיניום, חומרי גבס, דלקים ורכיבים מתועשים. אל-הר נוהגת לרכוש את רוב חומרי הגלם בשווקים בהם היא פועלת ממגוון ספקים ונותני שירותים, כאשר מקורם של מרבית חומרי הגלם בישראל. אל-הר תלויה באספקה סדירה של חומרי גלם לשם פעילותה.

כמו-כן, רוכשת אל-הר ציוד מכני והנדסי (מנופים ומעליות משא) וכן תבניות מיוחדות הדרושות לפעילות הבנייה ישירות מיצרנים בחו"ל או מיבואנים מקומיים רשמיים בישראל. לאל-הר אין תלות בספק כלשהו.

כאמור בסעיפים 9.2.6 ו-22.14 לחלק זה, קיימת תנודתיות במחירי חומרי הגלם לבנייה. במרבית ההסכמים עם לקוחותיה נוהגת אל-הר להצמיד את התמורה למדד תשומות הבנייה, וכך מגנה על עצמה באופן חלקי מפני עלייה במחירי חומרי גלם (ההגנה אינה מלאה משום שהעלייה במחיר של חומרי הגלם אינה מתבטאת באופן מלא במדד תשומות הבנייה), וכן לעיתים נוהגת אל-הר לרכוש חומרי גלם מראש לצורך קיבוע המחיר.

9.12.2 כאמור, אל-הר נוהגת להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות מסוימות בפרויקטים המבוצעים על-ידה כגון עבודות בניית שלד, איטום, נגרות, מסגרות, אינסטלציה ועוד. ההתקשרות עם קבלני המשנה עשויה לכלול התחייבות של קבלני המשנה לביצוע עבודה בלבד וכן עשויה לכלול התחייבות לביצוע עבודה ואספקה של חומרי גלם וציוד. בדרך-כלל וככל שניתן, ההתקשרות עם קבלני המשנה נעשית בהסכם "Back to Back" להסכם הביצוע באופן שתקופת ביצוע העבודה על-ידי קבלן המשנה ואופן התשלום זהים לקבוע בהסכם מול המזמין והוא אף מחויב בתקופות בדק ואחריות כלפי אל-הר. כמו-כן כפוף קבלן המשנה למפרטים הטכניים המצורפים להסכמי הביצוע. על-פי רוב מעמידים קבלני המשנה ערבויות בנקאיות לטובת אל-הר להבטחת התחייבויותיהם.

9.13 <u>ביטוח</u>

אל-הר מבוטחת בפוליסות מסגרת ו/או קיים לה כיסוי ביטוחי, בין היתר לחבות מוצר, אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד ג', חבות מעבידים ורכוש. בהתבסס, בין היתר, על יעוץ שקיבלה, להערכת הנהלת אל-הר, בהתחשב בסיכונים בפניהם ניצבת אל-הר ובהתאם לנהוג ולמקובל בעסקים דומים בישראל, הכיסוי הביטוחי האמור נאות.

לפרטים אודות סיכון לו חשופה אל-הר בגין כיסוי ביטוחי חלקי על הציוד שברשותה, ראה סעיף 22.24 לחלק זה.

9.14 <u>הון חוזר</u>

ההון החוזר של אל-הר מורכב, בעיקרו, מסעיף לקוחות מזמיני עבודות ומסעיפי נכסים שוטפים נוספים (כגון, מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה וכדומה); ומנגד מהפחתת התחייבויות שוטפות, שעיקרן, קבלני משנה, ספקים ונותני שירותים ומסעיפי התחייבויות שוטפות נוספים (כגון, זכאים ויתרות זכות וכדומה). ראה להלן, בסעיף 9.14 זה, פירוט ביחס לאשראי לקוחות ואשראי ספקים אשר מהווים את עיקר ההון החוזר כאמור.

על-פי רוב, תנאי התשלום בהסכמים בתחום ביצוע עבודות הבנייה עם ספקים וקבלני משנה נקבעים בהתאם

לתנאי התשלום הקבועים בהתקשרות עם המזמין (Back to Back), וזאת במטרה לצמצם חשיפה לפערים בהון החוזר.

על-פי רוב, אל-הר אינה מחזיקה במלאי של חומרי גלם, אולם לעיתים היא רוכשת חומרי גלם ברכישה מוקדמת לפרויקטים בביצוע כהגנה מפני התייקרות המוצרים ובשל שיקולי מחיר, וזאת כנגד ביטחונות שמעמיד הספק.

<u>אשראי ספקים</u>- אל-הר מקבלת מספקיה שאינם קבלני משנה (ספקי חומרי גלם וציוד) אשראי של עד כ-90 ימים מתום חודש האספקה (שוטף+90). כמו-כן מקבלת אל-הר מקבלני משנה אשראי של עד כ-60 ימים מתום חודש ביצוע העבודה (שוטף+60). ההיקף הממוצע של האשראי מספקים ומקבלני משנה בשנת 2022 הסתכם בכ-55,685 אלפי ש"ח.

<u>אשראי לקוחות</u> - תקופת האשראי הניתן ללקוחות הינה לרוב עד כ-45 ימים מתום חודש ביצוע העבודה (שוטף+45). ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות בשנת 2022 הסתכם בכ-87,558 אלפי ש"ח.

<u>הפרשה לבדק ואחריות</u>- בענף הבנייה למגורים, תקופות הבדק והאחריות להן מתחייבת אל-הר בהסכמי הביצוע בהם היא מתקשרת הינן לא פחות מאלו הקבועות בחוק המכר דירות.[120] בענף הבנייה שאינה למגורים ובענף התשתיות תקופות הבדק והאחריות הינן על-פי המקובל בשוק בהתאם להיקפו של כל הסכם ביצוע. נכון ליום 31 בדצמבר 2022 עמדו סכומי ההפרשה המצטברים לבדק ואחריות על סך של כ-7,103 אלפי ש"ח. בהקשר זה ראה גם סעיף 9.7 לחלק זה.

9.15 <u>מימון</u>

9.15.1 הפעילות בתחום ביצוע עבודות בנייה ממומנת באמצעות הון עצמי, תקבולים ומקדמות ממזמיני עבודות, אשראי ספקים ואשראי בנקאי לזמן קצר ולזמן ארוך (הנתמך בחלקו בערבויות בעלים כמפורט בסעיף 9.15.5 לחלק זה).

9.15.2 <u>הלוואות</u>

ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח לאל-הר אין יתרות הלוואות מלבד מסגרות אשראי המנוצלות לצורך ערבויות (ראה סעיף 9.15.3 לחלק זה).

9.15.3 <u>מסגרות אשראי</u>

למועד הדוח, לאל-הר מסגרות אשראי בנקאיות משני בנקים שונים בסכום כולל של כ-88 מיליון ש"ח,[121] מתוכן ניצלה אל-הר ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח סך כולל של כ-72 מיליון ש"ח וכ-66.5 מיליון ש"ח, בהתאמה (לערבויות בלבד). בנוסף, ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח לאל-הר יתרת ערבות בסך של כ-2.7 מיליון ש"ח, אשר הועמדה בעבר לרמט ואשר הומחתה לאל-הר בהמחאה בלתי חוזרת במסגרת עסקה במסגרתה מכרה אל-הר (בשנת 2015) את מלוא אחזקותיה (100%) במניות רמט (באמצעותה עסקה אל-הר עד אותו מועד בביצוע עבודות בנייה בענף התשתיות).

9.15.4 <u>שעבודים ודמי עיכבון</u>

להלן נתונים, למועד הדוח, אודות היקף השעבודים שהעמידה אל-הר לטובת בנקים ואודות היקף דמי העיכבון[122] שהעמידה אל-הר לטובת מזמיני עבודות ביצוע:

שעבודים (באלפי ש"ח)			דמי עיכבון (באלפי ש"ח)
פיקדונות	**הסכמי ביצוע עם לקוחות לצורך קבלת ליווי פיננסי והעמדת ערבויות בנקאיות**	**שעבודים נוספים לטובת תאגידים בנקאיים**	
2,221	1,658,089	שעבוד צף על כל הנכסים והזכויות של אל-הר וכן שעבוד קבוע על כספים בחשבונות בנק שלה, על הון המניות הבלתי נפרע שלה, על המוניטין שלה, על זכויותיה הנובעות מביטוח וכדומה.	7,342

[120] ראה סעיף 17.1[א] לחלק זה.

[121] מתוכן מסגרות מבנק אחד בסך כולל של כ-51 מיליון ש"ח (ערבויות); ומסגרת מבנק נוסף בסך של כ-37 מיליון ש"ח (ערבויות).

[122] חלק מחשבונות הביניים בגין עבודות שבוצעו על-ידי אל-הר מעוכבים על-ידי המזמין כדמי עיכבון (כמפורט בטבלה) המהווים בטוחה נוספת למזמין, עד להשלמת ביצוע כלל העבודות על-ידי אל-הר.

9.15.5 <u>ערבויות</u>

כנגד שעבוד הסכמי הביצוע כאמור בסעיף 9.15.4 לחלק זה מעמידים הבנקים לטובת אל-הר ערבויות ביצוע וערבויות טיב (בדק) מעת לעת. כמו-כן, מעמידים הבנקים לטובת אל-הר ערבויות מכרזים מעת לעת, הכל במסגרת מסגרות האשראי (כאמור בסעיף 9.15.3 לחלק זה).

להלן נתונים אודות היקף הערבויות הבנקאיות של אל-הר לטובת לקוחות בגין פרויקטים וביצוע עבודות לפי חלוקה לסוגי ערבויות (באלפי ש"ח):

סוגי הערבויות	סכום הערבויות ליום 31 בדצמבר 2022 (באלפי ש"ח)
ערבות ביצוע	52,975
ערבות בדק/מכרז	19,278
ערבות כספית	26
סה"כ	72,279

<u>ערבויות בעלים</u>[123]

[א] קרדן נדל"ן ערבה (ללא הגבלה בסכום) להבטחת מלוא התחייבויותיה של אל-הר לבנקים שהעמידו לאל-הר, נכון ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח, מסגרות אשראי כוללות בסך של כ-72 מיליון ש"ח. לפרטים אודות מסגרות האשראי האמורות וניצולן בפועל נכון ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח, ראה סעיף 9.15.3 לחלק זה.

[ב] קרדן נדל"ן ערבה (בערבות מוגבלת בסכום של עד 20,000 אלפי ש"ח) להבטחת התחייבויותיה של רמט לבנק שהעמיד לרמט, נכון ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח, ערבות בסך של כ-2.7 מיליון ש"ח. הערבות כאמור יוחדה לחשבון ספציפי של רמט אשר הומחה לטובת אל-הר במסגרת העסקה למכירת רמט ("**החשבון הנערב**"), ולא תחול בקשר עם כל חשבון בנק או התחייבות אחרת של רמט לבנק. הבנק יהא רשאי להשתמש בכל בטוחה או ערבות שהועמדו/יועמדו לו על-ידי קרדן נדל"ן לצורך הבטחת ערבותה האמורה לעיל וכן יהא רשאי לקזז, בין היתר, סכומים מתוך פיקדונות של קרדן נדל"ן בבנק כנגד הסכומים המובטחים שהגיע זמן פירעונם ולא נפרעו. לפרטים אודות התחייבות של קרדן נדל"ן כלפי הבנק האמור לעמידה באמות מידה פיננסיות מסוימות, בגין העמדת מסגרות האשראי האמורות, ראה סעיף 14.5.4 לחלק זה. כן, העמידה אל-הר לרמט ערבות בלתי מוגבלת בסכום להבטחת התחייבויותיה של רמט לבנק האמור, אשר בדומה לאמור לעיל יוחדה לחשבון הנערב.

[ג] קרדן נדל"ן ערבה (בערבות בלתי מוגבלת בסכום) למלוא התחייבויותיה של אל-הר על-פי הסכם לביצוע עבודות בנייה של פרויקט משרדים ומסחר ברעננה מחודש ינואר 2020. בהתאם להסכם הביצוע האמור, התחייבה אל-הר, בין היתר, לסיים את ביצוע הפרויקט בתוך שלושים (30) חודשים (ממועד קבלת צו התחלת עבודות) וזאת בתמורה לסך של כ-147 מיליון ש"ח (לא כולל תוספות לחוזה והתייקרויות). ערבותה של קרדן נדל"ן כאמור תהיה בתוקף עד לתום שלוש (3) שנים ממועד מסירת העבודות בפרויקט למזמיני הפרויקט. עבודות הקמת הפרויקט החלו במהלך חודש מרס 2020. ראה גם סעיף 10.1.8 בחלק ד' לדוח.

9.15.6 <u>אמות מידה פיננסיות ומגבלות על חלוקת דיבידנדים</u>

אל-הר התחייבה כלפי הבנקים בהם קיימות לה מסגרות אשראי כאמור בסעיף 9.15.3 לחלק זה, בין היתר ולפי העניין, שכל חלוקת דיבידנד מרווחיה של אל-הר תהא בשיעור מקסימאלי של 50% מהרווח בשנה שבה יחולק הדיבידנד (אלא אם נתן הבנק את הסכמתו לחלוקה גבוהה יותר במקרים ספציפיים) וכן שלא יהיה בחלוקה כאמור כדי לפגוע בעמידתה של אל-הר בהתניות פיננסיות בהן התחייבה כלפי הבנק; לשמור על הון עצמי מוחשי (במאוחד) שלא יפחת מסך של 30,000 אלפי ש"ח (הסכום צמוד למדד); לשמור שהיחס בין ההון העצמי המוחשי לסך מאזן (מאוחד) לא יפחת משיעור של 25%; לשמור שיחס שבין ההון העצמי המוחשי לבין החוב הפיננסי בתוספת ערבויות בנקאיות פיננסיות ומחצית מסך הערבויות הבנקאיות שאינן פיננסיות לא יפחת משיעור של 50%, הכל על בסיס מאוחד; לשמור שהיחס שבין ההון העצמי לסך מאזן (סולו) לא יפחת משיעור של 25%; כי סך ערבויותיה יהיה עד פי 2.5 מהונה העצמי המוחשי; שלא יהיה בתשלום דיבידנד ו/או דמי ניהול כדי להפחית את יתרת העודפים של אל-הר מסך של 3,400 אלפי ש"ח על-פי

[123] כנגד ערבויות הבעלים שמעמידה קרדן נדל"ן להבטחת התחייבויותיה של אל-הר לבנקים, התחייבה אל-הר לשלם עמלת ערבות בשיעור שנתי של 1% מגובה החוב המגובה בערבות בפועל.

הדוחות הכספיים שלה; שלא להחזיר, לא לשלם ולא לפרוע לבעלי מניותיה הלוואה ו/או כספים שבעלי המניות הלוו ו/או ילוו לה וכן כספים שבעלי המניות השקיעו ו/או ישקיעו בה (אלא על-פי הסכמתו של הבנק); שלא לתת לבעלי מניותיה הלוואה ו/או אשראי כלשהם, לא לערוב להם ו/או להעמיד להם בטוחות (ללא הסכמת הבנק); ושמבנה הבעלות והשליטה באל-הר לא ישתנו (בכפוף לתנאים שנקבעו).

ליום 31 בדצמבר 2022 ולמיטב ידיעת אל-הר למועד הדוח, אל-הר עומדת בכל המגבלות החלות עליה כאמור.

פרק ד' – פרטים נוספים

10. רכוש קבוע ומתקנים

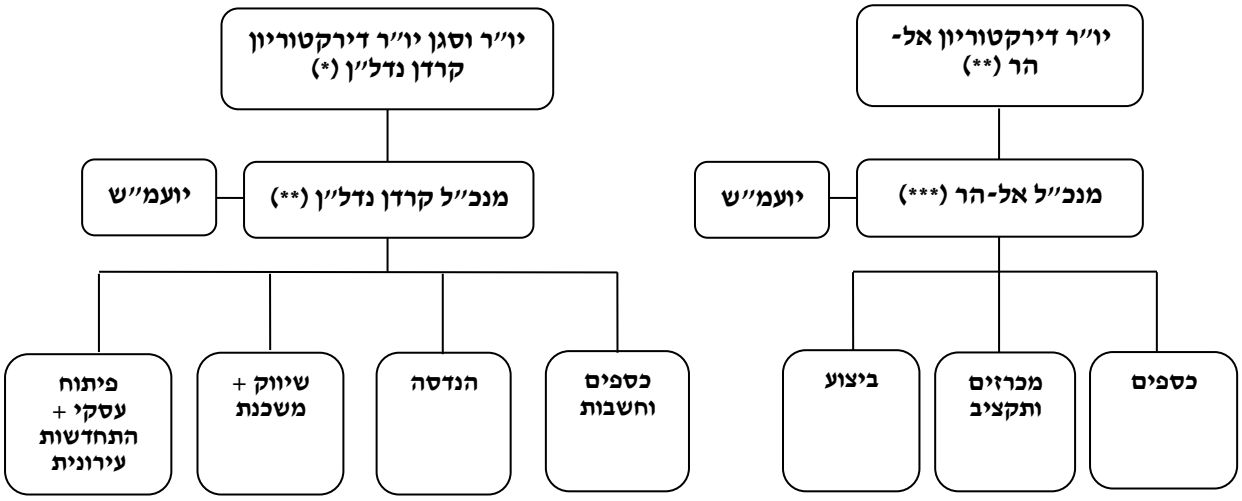
נכון למועד הדוח קרדן נדל"ן ואל-הר פועלות ממשרדים המצויים בבית קרדן בתל-אביב בשטח כולל של כ-1,600 מ"ר (ברוטו). לפרטים אודות רכוש קבוע בתחום ביצוע עבודות בנייה, ראה סעיף 9.11 לחלק זה. כמו-כן, ראה באור 16 לדוחות הכספיים.

11. ביטוח

לקרדן נדל"ן כיסוי ביטוחי לפרויקטים המבוצעים על-ידה בפוליסות מסוג ביטוח עבודות קבלניות. כמו-כן, לקרדן נדל"ן פוליסות ביטוח מקובלות שונות כגון ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח "אש מורחב", ביטוח חבות מוצר/אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים וכדומה. להערכת הנהלת קרדן נדל"ן, בהתבסס, בין היתר, על יעוץ שקיבלה, בהתאם לנהוג ולמקובל בעסקים דומים בישראל ובהתחשב בסיכונים בפניהם ניצבת קרדן נדל"ן, הכיסוי הביטוחי של קרדן נדל"ן נאות.

12. הון אנושי

12.1 להלן תיאור המבנה הארגוני של קרדן נדל"ן ואל-הר:



(*) מר יוסף גרינפלד (יו"ר) והגב' איילת שקד (סגן יו"ר); (**) מר עמוס דאבוש; (***) מר אייל אוהב ציון.

12.2 מצבת עובדים

להלן התפלגות מצבת עובדי קרדן נדל"ן ואל-הר לפי מחלקות, ליום 31 בדצמבר של השנים 2022 ו-2021:

התפלגות עובדי קרדן נדל"ן לפי מחלקות (תחום מגורים ותחום נכסים מניבים)		התפלגות עובדי אל-הר (כולל חברות בנות) לפי מחלקות (תחום ביצוע עבודות בנייה):		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
הנהלה בכירה	2 (*)	2 (*)	הנהלה בכירה	1 (*)	1 (*)
כספים, חשבות ומזכירות	9	9	כספים	4	4
הנדסה	5	5	ביצוע	70	62
שיווק ומחלקת משכנת	5	5	מכרזים ותקציבים	5	5
פיתוח עסקי ומחלקת התחדשות עירונית	4	3	מחלקה משפטית	1	- -
מחלקה משפטית	2	1			
סה"כ	27	25	סה"כ	81	72

(*) יו"ר דירקטוריון קרדן נדל"ן ומנכ"ל אל הר באופן של מתן שירותי יעוץ כנגד חשבוניות.

12.3 הדרכה ואימונים

נושאי המשרה ועובדי קרדן נדל"ן ואל-הר משתתפים מעת לעת בהדרכות מקצועיות (באל-הר בדגש על הדרכות בענייני בטיחות), תערוכות שונות, כנסים והרצאות, על-מנת להעמיק ולשמר רמה מקצועית גבוהה, בטיחות באתרי העבודה והידוק הקשרים של קרדן נדל"ן ואל-הר עם גופים בתחומי פעילותן. השקעות קבוצת קרדן נדל"ן בהדרכה ובאימונים הינן בהיקף התואם את צרכי הקבוצה והנדרש על-פי דין.

12.4 <u>טיבם של הסכמי ההעסקה</u>

ככלל, עובדי קבוצת קרדן נדל"ן הבכירים מועסקים על-פי הסכמי העסקה אישיים המסדירים את שכרם ואת תנאי העסקתם. לעובדים מדרג שאינו בכיר ושאינם מועסקים על-פי הסכמי העסקה אישיים מומצאת הודעה לעובד על-פי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה והליכי מיון לקבלה לעבודה), התשס"ב-2002. ככלל, עובדי קבוצת קרדן נדל"ן מועסקים על בסיס שכר חודשי בתוספת גמול שעות נוספות גלובליות או בתוספת שעות נוספות על-פי דין, וזכאים לתנאים נלווים מקובלים המשתנים מעובד לעובד.

על עובדי אל-הר, העובדים בתחום ביצוע עבודות הבנייה מדרג מנהל עבודה ומטה (לא כולל עובדים המועסקים באמצעות חברות כוח-אדם) חלות, בנוסף להוראות הסכמי העסקתם, גם הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הבנייה, תשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים, אשר נחתם בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות עובדי הבניין והעץ בחודש יוני 2015, כפי שמעודכן מעת לעת.

העובדים הזרים בתחום ביצוע עבודות בנייה מועסקים באמצעות חברות כוח-אדם. בין אל-הר לבין תאגידי כוח-האדם קיימים יחסי מזמין-קבלן משנה ולא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק וכן לא מתקיימים יחסי עבודה בין העובדים הזרים לבין אל-הר. בנוסף, קיים כוח אדם ישראלי המועסק בפרויקטים בתחום ביצוע עבודות בנייה באמצעות חברות כוח-אדם. ביחס להעסקתם של עובדים זרים לבנייה קיימות, בין היתר, הוראות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1995 (לרבות "נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין על-ידי קבלני כוח אדם" של רשות האוכלוסין וההגירה) ביחס לחובת העסקתם של העובדים באמצעות תאגידי כוח אדם ייחודיים, חובות דיווח שונות והפקדת כספים בקרן לזכות עובדים זרים.

מעת לעת ניתנים לעובדי קרדן נדל"ן מענקים בשיקול דעת האורגנים הרלוונטיים. כמו-כן, בתחום ביצוע עבודות בנייה קיימת מדיניות של תגמול באמצעות מענקים על-פי קריטריונים הנגזרים מעמידה בלוחות הזמנים, שמירה על התקציב ורווחיות הפרויקט.

12.5 <u>נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירים</u>

נושאי המשרה וההנהלה הבכירה של קרדן נדל"ן מועסקים בחוזים אישיים בשכר עבודה חודשי. לתנאי העסקתם של נושאי משרה בכירה בקבוצת קרדן נדל"ן (בהתאם לתקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970), ראה סעיף 8[א] בחלק ד' לדוח. תנאי ההעסקה של הדירקטורים ונושאי המשרה בקבוצת קרדן נדל"ן כוללים פטור, שיפוי וביטוח, כמפורט בסעיפים 10.1.5 עד 10.1.7 ו-19(4) בחלק ד' לדוח.

לפרטים אודות תכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה (למימוש למניות רגילות של קרדן נדל"ן) ואודות הקצאת (ופקיעת) אופציות כאמור במסגרתה, ראה באור 28 לדוחות הכספיים וסעיף 8[א] בחלק ד' לדוח.

13. הון חוזר[124]

לפרטים אודות הרכב ההון החוזר של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2022, ראה הרכב הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות בדוחות על המצב הכספי (מאזנים) הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים וסולו של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2022 והבאורים הכלולים בהם.

נכון ליום 31 בדצמבר 2022 קיים שוני בין ההון החוזר של קרדן נדל"ן לבין ההון החוזר שלה לתקופה של שניים-עשר חודשים (כהגדרת מונחים אלו בכללי חשבונאות מקובלים). לפרטים אודות מהות ההבדל כאמור, ראה באור 2.ב לדוחות הכספיים (עיקרי המדיניות החשבונאית).

להלן פרטים אודות ההבדל בין ההון החוזר של קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2022 לבין ההון החוזר שלה לתקופה של שניים-עשר חודשים לאותו מועד (באלפי ש"ח):

	הסכום שנכלל בדוחות הכספיים	התאמות (לתקופה של שניים-עשר חודשים)	סה"כ (לתקופה של שניים-עשר חודשים)
נכסים שוטפים	612,389	(110,464)	501,925
התחייבויות שוטפות	346,406	(80,081)	266,325
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות השוטפות	265,983	(30,382)	235,601

14. מימון

14.1 קרדן נדל"ן מממנת את פעילותה מהון עצמי, מתקבולים מרוכשי דירות ושוכרים ומאשראי בנקאי ואשראי חוץ בנקאי (אגרות חוב) כפי שיפורט להלן.

14.2 הלוואות בעלים

למועד הדוח קרדן נדל"ן אינה חבה בגין הלוואות בעלים.

---

[124] יצוין, כי מעת לעת עשויים להיווצר פערים בין התחייבויותיה של קרדן נדל"ן במסגרת הסכמי המימון הבנקאי בהם התקשרה קרדן נדל"ן לצורך ליווי פרויקטים שלה לבין עמידה בהן בפועל (ראה סעיף 7.4.5 לחלק זה). בהקשר זה יובהר, שככלל קרדן נדל"ן מסווגת בדוחותיה הכספיים את האשראי הבנקאי שהיא מקבלת בגין הסכמי המימון שלה כאשראי לזמן קצר (בהתאם לתנאי האשראי בגין כל הסכם) ולפיכך אשראי כאמור הינו חלק מרכיבי ההון החוזר של קרדן נדל"ן, וזאת ללא תלות בעמידתה או באי עמידתה של קרדן נדל"ן בהתחייבויותיה כאמור.
לפרטים בדבר ההון החוזר בתחום ביצוע עבודות בנייה, ראה סעיף 9.14 לחלק זה.

14.3 להלן ריכוז נתונים אודות הלוואות, מסגרות אשראי ואגרות חוב שקרדן נדל"ן הגדירה כמהותיות עבורה:

מאפייני המלווה	סכום מסגרת אשראי כולל/ סכום ההלוואה המקורי (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול במסגרת אשראי ליום 31 בדצמבר 2022 (אלפי ש"ח)	יתרת ההלוואה ליום 31 בדצמבר 2022 (אלפי ש"ח)	תנאי ההלוואה (אלפי ש"ח)			בטוחות וערבויות שהועמדו לטובת המלווה	מגבלות עקריות נוספות החלות על קרדן נדל"ן / מגבלות על קבלת אשראי / Cross default\acceleration	זכות החברה לפירעון מוקדם	אירועי הפרה בפועל	אמות מידה פיננסיות ותוצאות חישובן	שינויים ותיקונים מהותיים שבוצעו בשנה האחרונה
				שיעור הריבית ותנאי הצמדה	מועד פירעון הקרן	מועד פירעון הריבית	Recourse / Non Recourse					
1. מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') (*)	140,493	ל.ר.	116,620 (לא קיימת ריבית צבורה לאותו מועד)	2.4% (**) אגרות החוב (סדרה ד') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו	שישה (6) תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר בכל אחת מהשנים 2021 עד 2026 (כולל), כדלקמן: בכל אחת מהשנים 2021 עד 2024 (כולל) תשלום בשיעור של 12.5% מהקרן, ובכל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 25% מהקרן.	תשלומים חצי שנתיים בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026 (כולל).	Recourse	התחייבויות קרדן נדל"ן לפירעון אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות, שעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.	שעבוד שוטף שלילי- קרדן נדל"ן התחייבה, כי לא תיצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה ו/או זכויותיה, כפי שיהיו מעת לעת, וכן עתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו, למעט אם: (א) נתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך מראש, בהחלטה מיוחדת; או (ב) קרדן נדל"ן תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב, בד בבד עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי כאמור לעיל, שעבוד שוטף בדרגה שווה, פרי פסו על-פי יחס החובות בין מחזיקי אגרות החוב ובין הצד השלישי. מגבלות על ביצוע חלוקה- ראה סעיף 4 לחלק זה.	אפשרי, וזאת הן בהתאם למנגנון פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה והן בהתאם למנגנון פדיון מוקדם ביוזמת החברה, הכל בתנאים מקובלים	-	ראה סעיף 14.5 לחלק זה. הון עצמי מוחשי מסך מאזן מוחשי ליום 31 בדצמבר 2022- כ-51.15%. סך ההון העצמי המוחשי ליום 31 בדצמבר 2022- כ-692,541 אלפי ש"ח. חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו סולו ליום 31 בדצמבר 2022- כ-32.2%.	-
2. מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') (*)	178,773	ל.ר.	160,896 (לא קיימת ריבית צבורה לאותו מועד)	2.5% (**) אגרות החוב (סדרה ה') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו	שמונה (8) תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר בכל אחת מהשנים 2021 עד 2028 (כולל), כדלקמן: בכל אחת מהשנים 2021 עד 2023 (כולל) תשלום בשיעור של 5% מהקרן, בשנת 2024 תשלום בשיעור של 10% מהקרן, בכל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 15% מהקרן, בשנת 2027 תשלום בשיעור של 25% מהקרן, ובשנת 2028 תשלום בשיעור של 20% מהקרן.	תשלומים חצי שנתיים בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028 (כולל).	Recourse		מגבלות על ביצוע עסקאות עם בעלי השליטה- בכל עת בה קרדן נדל"ן תהיה בהפרה של איזו מאמות המידה הפיננסיות להן התחייבה כלפי מחזיקי אגרות החוב (ואשר מהווה עילה לפירעון מיידי, מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות), וכל עוד לא תוקנה אותה הפרה, לא תתקשר קרדן נדל"ן בעסקה חריגה עם בעל שליטה בה או בעסקה חריגה עם אדם אחר שלבעל השליטה בקרדן נדל"ן יש בה עניין אישי, אלא אם יתקבל לכך אישור של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב מיוחד שנקבע. Cross Acceleration- אם הועמד לפירעון מיידי חוב אחר ו/או מספר חובות במצטבר שנטלה קרדן נדל"ן (לרבות חוב שניטל בחברה מאוחדת) מתאגיד בנקאי או מוסד פיננסי (לרבות מגוף מוסדי) כלשהו, ובלבד שהסכום הכולל שהועמד לפירעון מיידי כאמור הינו בהיקף העולה על 10% מסך מאזן קרדן נדל"ן (במאוחד); או סדרת אגרות חוב אחרת שהונפקה על-ידי קרדן נדל"ן הועמדה לפירעון מיידי. העמדה לפירעון מיידי של הלוואת Non-Recourse לא תיחשב לעניין זה כהעמדת חוב לפירעון מיידי. העמדה לפירעון מיידי- מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן יהיו רשאים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, בתנאים מקובלים שנקבעו, ובין היתר, אם קרדן נדל"ן תפר את התחייבויותיה בקשר עם התניות הפיננסיות בהן התחייבה לעמוד ו/או בקשר עם איזו מן המגבלות המפורטות לעיל. ראה גם סעיף 22.18 לחלק זה.		-	ראה סעיף 14.5 לחלק זה. הון עצמי מוחשי מסך מאזן מוחשי ליום 31 בדצמבר 2022- כ-51.15%. סך ההון העצמי המוחשי ליום 31 בדצמבר 2022- כ-692,541 אלפי ש"ח. חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו סולו ליום 31 בדצמבר 2022- כ-32.2%. הון עצמי מוחשי מאוחד מסך מאזן מוחשי מאוחד ליום 31 בדצמבר 2022- כ-43.93%.	-
3. חברת ביטוח (כלל) – מימון פרויקט הולילנד. המימון מועמד להולילנד.	150,000 (מסגרת אשראי פיננסי)[125]	92,770	57,230	פריים + 0.7%, לא צמוד (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו (***)	למועד הדוח מועד פירעון האשראי הכספי המנוצל הינו 1 ביולי 2023, והולילנד פועלת לחדשו עד לחודש מרס 2024. מועדי פירעון יתרת ניצול מסגרות האשראי (כפי שיהיו מעת לעת), ייקבעו בהתאם להתקדמות בשלבי הפרויקט (בתנאים שנקבעו בהסכם המימון) ובאופן שפירעונן הסופי יהיה לא יאוחר מסיום הפרויקט.	תשלומים רבעוניים	Recourse	ראה סעיף 7.4.5(4) לחלק זה.	בהתאם להוראות הסכם המימון, במהלך ביצוע הפרויקט על הולילנד לעמוד, בין היתר, ב: קצב ביצוע (וסיום) פרויקט; היקף הכנסות והוצאות; רווחיות; קצב מכירות; וכדומה. Cross Acceleration- אם הועמד לפירעון מיידי חוב אחר שהועמד על-ידי מוסד פיננסי שנטלה הולילנד והפרה לא תוקנה. העמדה לפירעון מיידי- הממון יהיה רשאי להעמיד את האשראי לפירעון מיידי ו/או לממש בטוחות, בתנאים מקובלים שנקבעו, ובין היתר, אם הולילנד תפר את התחייבויותיה בקשר עם איזו מן המגבלות/התחייבויות המפורטות לעיל, בקרות שינוי שליטה או שינוי מבנה וכדומה. ראה בהקשר זה גם סעיף 22.18 לחלק זה.	קיימת, בכל מועד	-	ל.ר.	הסכם המימון נחתם בחודש יולי 2022

[125] יצוין, כי בנוסף למסגרת האשראי הפיננסי האמורה, נקבע בהסכם המימון בין הולילנד לבין ממון כי יועמדו להולילנד גם מסגרת פוליסות ביטוח חוק מכר בסך של עד 660,000 אלפי ש"ח ומסגרת ערבויות ביצוע בסך של עד 9,500 אלפי ש"ח. סה"כ מסגרות אשראי יעמוד על עד 669,500 אלפי ש"ח, כאשר מסגרת האשראי הכספי ומסגרת פוליסות הביטוח תהיינה חופפות.

מאפייני המלווה	סכום מסגרת אשראי כולל/ סכום ההלוואה המקורי (באלפי ש"ח)	יתרה לניצול במסגרת אשראי ליום 31 בדצמבר 2022 (אלפי ש"ח)	יתרת ההלוואה ליום 31 בדצמבר 2022 (אלפי ש"ח)	תנאי ההלוואה (אלפי ש"ח)				בטוחות וערבויות שהועמדו לטובת המלווה	מגבלות עקריות נוספות החלות על קרדן נדל"ן / מגבלות על קבלת אשראי / Cross default\acceleration	זכות החברה לפירעון מוקדם	אירועי הפרה בפועל	אמות מידה פיננסיות ותוצאות חישובן	שינויים ותיקונים מהותיים שבוצעו בשנה האחרונה
				שיעור הריבית ותנאי הצמדה	מועד פירעון הקרן	מועד פירעון הריבית	Recourse / Non Recourse						
4. בנק הפועלים – מימון פרויקט TLV	139,800 (מסגרת אשראי להלוואות)	-	139,800	פריים + 0.7%, לא צמוד (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו ; בתוספת, בין היתר, עמלת אי ניצול - 0.3%	מסגרת האשראי תהיה בתוקף עד ליום 21 במרס 2025. מועדי פירעון יתרת ניצול המסגרת (כפי שיהיו מעת לעת), ייקבעו במועד כל בקשת ניצול.	חודשי	Recourse	ראה סעיף 7.4.5(9) לחלק זה.	העמדה לפירעון מיידי- הממון יהיה רשאי להעמיד את האשראי לפירעון מיידי ו/או לממש בטוחות, בתנאים מקובלים שנקבעו, ובין היתר, אם קרדן נדל"ן תפר את התחייבויותיה בקשר עם איזו מן המגבלות/התחייבויות המפורטות לבסעיף זה, בקרות שינוי שליטה או שינוי מבנה וכדומה. ראה בהקשר זה גם סעיף 22.18 לחלק זה. Cross Acceleration- אם הועמד לפירעון מיידי על-ידי נושה כלשהו חוב אחר שנטלה קרדן נדל"ן בסכום העולה על 10 מיליון ש"ח, וההפרה לא תוקנה.	קיימת, בכל מועד	-	לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות להן התחייבה קרדן נדל"ן כלפי בנק הפועלים בע"מ, לרבות במסגרת הסכם זה, ראה סעיף 14.5.3 לחלק זה.	הסכם המימון נחתם בחודש מרס 2022

(*) לפרטים ראה גם דוח הדירקטוריון תחת הכותרת "גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב".

(**) בשטרי הנאמנות בגין אגרות החוב נקבעו מספר מנגנונים להתאמה של שיעור הריבית השנתית בגין אגרות החוב, וזאת כתוצאה משינויים מסוימים ביחס ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי ו/או בסך ההון העצמי המוחשי ו/או בחוב הפיננסי נטו ל-CAP נטו סולו ו/או (ביחס לסדרה ה' בלבד) ביחס ההון העצמי המוחשי המאוחד מסך המאזן המוחשי המאוחד (כמפורט בסעיף 14.5 לחלק זה), ו/או כתוצאה משינויים מסוימים בדירוג אגרות החוב. בהתאם למנגנוני ההתאמה האמורים (במצטבר): (1) שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד') לא יעלה בכל מקרה על שיעור שנתי של 3.65% ולא יפחת משיעור שנתי של 2.4% ו-(2) שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ה') לא יעלה בכל מקרה על שיעור שנתי של 3.75% ולא יפחת משיעור שנתי של 2.5%.

(***) בנוסף, נקבעו עמלות שונות ובהן עמלת העמדת פוליסות ביטוח, עמלת ליווי פרויקט, עמלת ערבויות וכדומה, הכל בסכומים/שיעורים מקובלים (בטווח של עד 1% לשנה).

14.4 להלן פירוט הרכב האשראי ושיעורי הריבית הממוצעת והאפקטיבית בגינו למועד הדוח ולשנים 2022 ו-2021:

		הלוואות לזמן ארוך									הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך								
		סכום (באלפי ש"ח) למועד הדוח	שיעור ריבית ממוצעת למועד הדוח	שיעור ריבית אפקטיבית למועד הדוח	סכום (באלפי ש"ח) ליום 31.12.2022	שיעור ריבית ממוצעת ליום 31.12.2022 (ב-%)	שיעור ריבית אפקטיבית ליום 31.12.2022 (ב-%)	סכום (באלפי ש"ח) ליום 31.12.2021	שיעור ריבית ממוצעת ליום 31.12.2021 (ב-%)	שיעור ריבית אפקטיבית ליום 31.12.2021 (ב-%)	סכום (באלפי ש"ח) למועד הדוח	שיעור ריבית ממוצעת למועד הדוח	שיעור ריבית אפקטיבית למועד הדוח	סכום (באלפי ש"ח) ליום 31.12.2022	שיעור ריבית ממוצעת ליום 31.12.2022 (ב-%)	שיעור ריבית אפקטיבית ליום 31.12.2022 (ב-%)	סכום (באלפי ש"ח) ליום 31.12.2021	שיעור ריבית ממוצעת ליום 31.12.2021 (ב-%)	שיעור ריבית אפקטיבית ליום 31.12.2021 (ב-%)
מקורות בנקאיים	**מימון שקלי בריבית משתנה**	199,230	6.45%	6.45%	197,030	5.45%	5.46%	11,718	2.51%	2.51%	77,005	7.05%	7.05%	20,000	5.96%	5.96%	52,339	7.05%	3.1%
מקורות חוץ בנקאיים	**אגרות חוב לא צמודות**	320,005	3.02%	3.44%	272,428	3.05%	3.33%	331,098	2.65%	2.89%	61,093	3.02%	3.44%	58,537	3.05%	3.33%	58,670	3.44%	3.04%	3.33%
סה"כ		**519,235**	**4.34%**	**4.60%**	**469,458**	**4.05%**	**4.23%**	**342,816**	**2.64%**	**2.88%**	**77,005**	**7.05%**	**7.05%**	**78,537**	**4.57%**	**4.42%**	**111,009**	**7.05%**	**3.06%**	**3.27%**

מתוך יתרות האשראי לעיל, סך של כ-249,368 אלפי ש"ח וכ-31,718 אלפי ש"ח ליום 31 בדצמבר של השנים 2022 ו-2021, בהתאמה, הינו אשראי שמימן רכישה והקמה של פרויקטים למגורים ומבנים להשכרה. לפרטים אודות הסכמי ליווי בנקאיים בקשר עם פרויקטים בתחום המגורים, ראה סעיף 7.4.5 לחלק זה.

הסכומים בטבלה לעיל אינם כוללים סכומים בגין אשראי שהעמיד בנק בישראל לנופי השמש ואשר חלקה של קרדן נדל"ן בסכומים האמורים (50%) ליום 31 בדצמבר 2021 הינו בסך כולל של כ-16,242 אלפי ש"ח. כאמור בסעיף 1.4.2 לחלק זה, במהלך חודש מרס 2022 השלימה קרדן נדל"ן עסקה למכירת מלוא אחזקותיה (50%) בהונה של נופי השמש; כמו-כן, הסכומים בטבלה לעיל ליום 31 בדצמבר 2021 אינם כוללים סכומים בגין אשראי שהועמד להולילנד ואשר חלקה של קרדן נדל"ן בסכומים האמורים לאותו מועד (40%) הינו בסך כולל של כ-17,660 אלפי ש"ח. כאמור בסעיף 1.4.1 לחלק זה, במהלך חודש פברואר 2022 הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קרדן נדל"ן את יתרת הון המניות המונפק של הולילנד משותפותיה (כך שליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח היא מחזיקה במלוא הונה המונפק).

לפרטים אודות תנאים מקובלים להעמדת אשראי שהועמד לקרדן נדל"ן לפרעון מיידי ו/או לעשיית שימוש בבטוחות שניתנו לגורם הממן בקשר עם העמדת אשראי כאמור (ככל שניתנו), המצויים, חלקם או כולם, באשראים השונים שנטלה קרדן נדל"ן, ראה סעיף 22.18 לחלק זה. בהקשר זה יצוין, כי ככלל המימון שניטל על-ידי קרדן נדל"ן כאמור בסעיף 14 זה כולל עילות Cross Acceleration שונות (ובמקרים נדירים, אף Cross Default), ובהתאם – העמדת אשראי שהועמד לקרדן נדל"ן על-ידי ממן מסוים עלולה ליצור במצבים מסוימים זכות העמדה לפירעון מיידי גם ביחס לאשראים אחרים שנטלה קרדן נדל"ן (בין אם מאותו ממן ובין אם ממנים אחרים כלפיהם התחייבה קרדן נדל"ן בעילה מהסוג האמור), במלואם או בחלקם.

14.5 אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות בהן התחייבה קרדן נדל"ן לעמוד למועד הדוח

סעיף	גורם מממן	אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות בהן התחייבה קרדן נדל"ן לעמוד למועד הדוח (*)	יתרת חלקה של קרדן נדל"ן ביתרת האשראי מהגורם המממן למועד הדוח (באלפי ש"ח)			תוצאות חישוב עמידה באמות המידה הפיננסיות ליום 31 בדצמבר 2022
			אשראי כספי	ערבויות חוק מכר	ערבויות אחרות	
14.5.1	תאגיד בנקאי	(1) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן בדוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מ-20% מסך מאזן (סולו). מסך המאזן (סולו) יופחתו מסעיפי המקרקעין יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות וכן תופחת יתרת מקדמות מרוכשים;[126] (2) לא לחלק רווחים ו/או דיבידנדים באופן אשר יגרום לקרדן נדל"ן שלא לעמוד בהתחייבותה כלפי התאגיד הבנקאי לשמירה על ההון העצמי המוחשי בלא הסכמתו, מראש ובכתב; (3) כל עוד יעמדו לחובתה של קרדן נדל"ן אשראים או התחייבויות כלפי התאגיד הבנקאי, לא תשתנה השליטה בה, אלא אם תקבל את הסכמת התאגיד הבנקאי לכך, מראש ובכתב.	-	68,561	85,638	הון עצמי מוחשי (סולו) מסך מאזן (סולו) - כ-51.15%.
14.5.2	תאגיד בנקאי	(1) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן בדוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מ-20% מסך מאזן (סולו);[127] (2) לא לבצע, לא להתחייב ולא לנקוט הליכים כלשהם לביצוע מיזוג עם תאגיד אחר, מבלי לקבל את הסכמת התאגיד הבנקאי לכך, בכתב ומראש; (3) לא לבצע, לא להתחייב ולא לנקוט כל פעולה שתוצאתה רכישת עיקר נכסיה של קרדן נדל"ן על-ידי אדם או תאגיד אחר או מכירת מניות אשר יעניקו לרוכש כאמור שליטה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) בקרדן נדל"ן, מבלי לקבל את הסכמת התאגיד הבנקאי לכך, בכתב ומראש; (4) ההכנסה התפעולית נטו החצי שנתית מהנכס "בית קרדן",[128] לא תפחת מסך של 4,000 אלפי ש"ח.	21,104	33,633	670	הון עצמי מוחשי (סולו) מסך מאזן (סולו) - כ-51.15%; ההכנסה התפעולית נטו החצי שנתית מבית קרדן - כ-5,361 אלפי ש"ח.
14.5.3	תאגיד בנקאי	(1) ההון העצמי המוחשי[129] של קרדן נדל"ן לא יפחת בכל עת מ-20% מסך המאזן המוחשי;[130] (2) ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסכום של 150,000 אלפי ש"ח; (3) לא יחול שינוי בשליטה בקרדן נדל"ן ללא קבלת אישור הבנק בכתב ומראש.	162,035	113,623	152,794	הון עצמי מוחשי (סולו) מסך מאזן (סולו) - כ-51.15%; הון עצמי מוחשי (סולו) - כ-692,541 אלפי ש"ח.
14.5.4	תאגיד בנקאי	(1) ההון העצמי המוחשי[131] של קרדן נדל"ן לא יפחת בכל עת מ-20% מסך המאזן שלה;[132] (2) ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסכום של 150,000 אלפי ש"ח;	9,000	44,559	47,551	הון עצמי מוחשי (סולו) מסך מאזן (סולו) - כ-51.15%; הון עצמי מוחשי (סולו) - כ-692,541 אלפי ש"ח.

---

126 ההון העצמי המוחשי הינו סך ההון העצמי של קרדן נדל"ן, המיוחס לבעלי המניות, ואינו כולל את זכויות המיעוט, וכן יתרת סכומי הלוואת בעלים ו/או מי מטעמם לקרדן נדל"ן (ובלבד שההלוואות "הונחתו" כלפי התאגיד הבנקאי, כלומר שנחתמה בגינן התחייבות לאי-משיכתן כל עוד קיימות לקרדן נדל"ן התחייבויות כלשהן כלפי התאגיד הבנקאי), ובניכוי יתרת הלוואות שניתנו לבעלים, יתרת חייבים שהינם בעלי עניין ושווי הנכסים הבלתי מוחשיים (כגון מוניטין, פטנטים וכיוצא באלו).

127 ההון העצמי המוחשי הינו ההון העצמי המוחשי המוצג בדוחות הכספיים של קרדן נדל"ן, לרבות הון מניות נפרע, עודפים בלתי מחולקים וקרנות, בתוספת יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק, על-ידי קרדן נדל"ן ובעלי מניותיה, כתבי נחיתות; ובניכוי הוצאות נדחות, נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכד' ובניכוי חייבים לקרדן נדל"ן שהינם בעלי מניותיה וכן בניכוי הלוואות שניתנו על-ידי קרדן נדל"ן להבטחת חובותיהם של בעלי מניותיה.

128 "הכנסה תפעולית נטו חצי שנתית" משמעה ההכנסות המגיעות לקרדן נדל"ן מידי חצי שנה קלנדרית מהשכרה וניהול של הנכס, בניכוי ההוצאות בגין הפעלתו וניהולו של הנכס.

129 ההון העצמי המוחשי הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים וכד') ובניכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל כלפי מין וסוג שהוא שהעניקה קרדן נדל"ן לבעלי מניותיה או לגוף קשור לבעלי מניותיה או לבעל עניין בבעל מניותיה או בגוף קשור כאמור, או לקרוב של מי מהם, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination).

130 סך המאזן המוחשי הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים (סולו) בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים וכד') ובניכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה קרדן נדל"ן לבעלי מניותיה או לגוף קשור לבעלי מניותיה או לבעל עניין בבעל מניותיה או בגוף קשור כאמור, או לקרוב של מי מהם, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים כתבי נחיתות (subordination); ובניכוי יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות; ובניכוי, יתרת מקדמות מרוכשים.

131 ההון העצמי המוחשי הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן, לרבות הון מניות נפרע, עודפים בלתי מחולקים וקרנות הון, בתוספת יתרת סכומי הלוואות בעלים אשר לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על-ידי קרדן נדל"ן ובעלי מניותיה, כתבי נחיתות (subordination) ובניכוי: (א) נכסים לא מוחשיים כגון: מוניטין, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים וכיוצ"ב; (ב) חייבים לקרדן נדל"ן שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בקרדן נדל"ן ו/או חברות קשורות של קרדן נדל"ן שאינן מוחזקות על-ידה (כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך). בכל מקרה הבנק לא יהיה בנחיתות מול בנקים אחרים.

132 סך המאזן הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי הדוחות הכספיים סולו בניכוי נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים וכד') ובניכוי הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה קרדן נדל"ן לבעל מניות כלשהו או לגוף הקשור לבעל המניות או לבעל עניין של בעל המניות או של הגוף הקשור האמור או לקרוב של מי מהם, ובתוספת הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination) וכן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי יתרת ההתחייבויות לבעלי קרקעות, שתרשמנה עקב הטיפול החשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות וכמו-כן מסך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי הדוחות הכספיים סולו תופחת יתרת המקדמות מרוכשים כפי שמופיע במאזן המוחשי; ההשקעה בחברות כלולות כפי שמופיע במאזן המוחשי תוצג על-פי שיטת השווי המאזני.

סעיף	גורם מממן	אמות מידה פיננסיות והתחייבויות מהותיות נוספות בהן התחייבה קרדן נדל"ן לעמוד למועד הדוח (*)	יתרת חלקה של קרדן נדל"ן ביתרת האשראי מהגורם המממן למועד הדוח (באלפי ש"ח)			תוצאות חישוב עמידה באמות המידה הפיננסיות ליום 31 בדצמבר 2022
			אשראי כספי	ערבויות חוק מכר	ערבויות אחרות	
		(3) לא לשעבד ולא למשכן בשעבוד שוטף/צף את כלל נכסיה וזכויותיה ו/או חלק מהם, ללא קבלת הסכמת הבנק בכתב ומראש.				
14.5.5	מחזיקי אג"ח ג' עד ה'	(1) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן לא יפחת מעשרים וארבעה אחוזים (24%) מסך המאזן המוחשי שלה (כהגדרת מונחים אלה בהערות שוליים מסעיף 4 לחלק זה); (2) ההון העצמי המוחשי של קרדן נדל"ן כאמור לא יפחת מסכום של 270,000 אלפי ש"ח; (3) החוב הפיננסי נטו של קרדן נדל"ן ל-CAP נטו סולו שלה לא יעלה על 75%;[133] (4) ההון העצמי המוחשי המאוחד של קרדן נדל"ן לא יפחת מעשרים אחוזים (20%) מסך המאזן המוחשי שלה (ביחס לאג"ח ה' בלבד);[134] (5) התחייבויות ומגבלות מהותיות נוספות כמפורט בסעיפים 14.3(1) ו-(2) לחלק זה.				לפרטים אודות יתרת אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') ותנאיהן, ראה סעיפים 14.3(1) ו-(2) לחלק זה, ודוח הדירקטוריון תחת הכותרת "גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב", לפי העניין. תוצאות חישוב אמות מידה ליום 31 בדצמבר 2022: **(א) אגרות החוב (סדרה ג')** - הון עצמי מוחשי מסך מאזן מוחשי - כ-51.15%; סך ההון העצמי המוחשי - כ-692,541 אלפי ש"ח; חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו סולו - כ-31.55%; **(ב) אגרות החוב (סדרה ד')** - הון עצמי מוחשי מסך מאזן מוחשי - כ-51.15%; סך ההון העצמי המוחשי - כ-692,541 אלפי ש"ח; חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו סולו - כ-32.2%; **(ג) אגרות החוב (סדרה ה')** - הון עצמי מוחשי מסך מאזן מוחשי - כ-51.15%; סך ההון העצמי המוחשי - כ-692,541 אלפי ש"ח; חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו סולו - כ-32.2%; הון עצמי מוחשי מאוחד מסך מאזן מוחשי מאוחד - כ-43.93%.

(*) ראה גם סעיף 22.18 לחלק זה לעניין גורם סיכון "אי-עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון".

---

[133] ביחס לאגרות החוב (סדרה ג') "החוב הפיננסי נטו" הינו התחייבויות לתאגידים בנקאיים, אשראי מתאגידים בנקאיים, אגרות חוב וחלויות שוטפות של אגרות חוב כפי שמפורט במאזן של הקרדן נדל"ן (סולו) ובניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות, ניירות ערך סחירים והשקעות לזמן קצר והכל על-פי הדוחות הכספיים של הקרדן נדל"ן (סולו); ביחס לאגרות החוב (סדרות ד' ו-ה') "החוב הפיננסי נטו" הינו התחייבויות לתאגידים בנקאיים ולמוסדות פיננסיים, אשראי מתאגידים בנקאיים, אגרות חוב וחלויות שוטפות של אגרות חוב כפי שמפורט במאזן של קרדן נדל"ן (סולו) ובניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות (למעט פקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות), נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר והשקעות לזמן קצר והכל על-פי הדוחות הכספיים של קרדן נדל"ן (סולו); וביחס לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרות ג' עד ה'), "CAP נטו סולו" הינו חוב פיננסי נטו (כהגדרתו לעיל) בתוספת ההון המיוחס לבעלי המניות של הקרדן נדל"ן (היינו, שאינו כולל זכויות שאינן מקנות שליטה), כמפורט בדוחות הכספיים (סולו) של קרדן נדל"ן.

[134] "**ההון העצמי המוחשי המאוחד**" הינו ההון העצמי של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת קרדן נדל"ן את דוחותיה הכספיים, והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, בתוספת הלוואות בעלים (קרן בלבד) לגביהן נחתמו כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') על-ידי קרדן נדל"ן ועל-ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות (subordination), לפיהם: (1) הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ה'); וכן (2) במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ה') או של פירוק קרדן נדל"ן, הפירעון של הלוואות הבעלים כאמור יהא רק לאחר הפרעון המלא של אגרות החוב (סדרה ה') (בהערה זו: "**הלוואות בעלים נחותות**"); "**סך המאזן המוחשי המאוחד**" הינו סך המאזן של קרדן נדל"ן על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים בניכוי נכסים לא מוחשיים בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה עורכת קרדן נדל"ן את דוחותיה הכספיים, והכל על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של קרדן נדל"ן, בתוספת הלוואות בעלים נחותות (כהגדרתן לעיל); כמו-כן יופחתו מסעיפי המקרקעין במאזן המוחשי המאוחד יתרת התחייבויות לבעלי קרקעות שתרשמנה עקב טיפול חשבונאי בגין עסקאות קומבינציה או בגין עסקאות תמורות שנחתמו עם בעלי קרקעות, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים; וכן תופחת מהמאזן המוחשי המאוחד יתרת המקדמות מרוכשים והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה.

14.5.6 כל אחד מהתאגידים הבנקאיים האמורים בסעיפים 14.5.1 עד 14.5.4 לחלק זה ומחזיקי אגרות החוב מהסדרות האמורות לעיל יהיו זכאים להעמיד את סכומי האשראי לפירעון מיידי (או לממש ערבויות, לפי העניין) במקרה של הפרה של איזו מן ההתחייבויות כאמור (בהתאם ובכפוף לתנאים הרלוונטיים בגין כל אשראי). כמו-כן, התאגיד הבנקאי האמור בסעיף 14.5.4 לחלק זה יהיה זכאי לממש את ערבותה של קרדן נדל"ן (שניתנה בקשר עם מסגרת אשראי אשר הזכויות והחובות בה הומחו לאל-הר כמפורט בסעיף 9.15.5[ב] לחלק זה) במקרה של הפרה של איזו מן ההתחייבויות המפורטות בסעיף 14.5.4 לחלק זה. לפרטים אודות המקרים העיקריים על-פי התחייבויות מכוח הסכמי מימון, בהם רשאים הבנקים ומחזיקי אגרות החוב להעמיד את האשראים לפירעון מיידי וכן לעשות שימוש בבטוחות שניתנו להם (ככל שניתנו), ראה סעיפים 14.4 ו-22.18 לחלק זה.

14.5.7 נכון ליום 31 בדצמבר 2022 ובסמוך למועד הדוח עומדת קרדן נדל"ן בכל התחייבויותיה המפורטות בסעיף 14.5 זה לעיל, כלפי כל אחד מהתאגידים הבנקאיים האמורים לעיל וכלפי מחזיקי אגרות החוב מהסדרות האמורות לעיל, לפי העניין (בהתבסס על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022).

14.6 <u>להלן פרטים אודות יתרות האשראי של קרדן נדל"ן בריבית משתנה (באלפי ש"ח)</u>:

מנגנון השינוי	סמוך למועד פרסום הדוח			2022			2021		
	סכום אשראי	טווח הריבית ב-%	שיעור ריבית ממוצע משוקלל	סכום האשראי ליום 31 בדצמבר	טווח הריבית ב-%	שיעור ריבית ממוצע משוקלל	סכום האשראי ליום 31 בדצמבר	טווח הריבית ב-%	שיעור ריבית ממוצע משוקלל
פריים	277,338	-5.5% 7.25%	-5.5% 7.25%	249,369	-5.5% 7.25%	-5.5% 7.25%	31,718	-2.35% 4.1%	-2.35% 4.1%

סכום האשראי האמור לעיל ליום 31 בדצמבר של השנים 2022 ו-2021, היווה כ-14.97% וכ-2.42% מסך נכסי קרדן נדל"ן (במאוחד) לאותו מועד, בהתאמה.

14.7 <u>מסגרות אשראי שאינן משויכות להסכמי ליווי או למימון נכסים ספציפיים</u>

14.7.1 ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח לקרדן נדל"ן מספר מסגרות אשראי שאינן משויכות להסכמי ליווי או למימון נכסים ספציפיים, ממספר בנקים, הניתנות לניצול באשראים לזמן קצר ו/או ערבויות שונות, בהיקף כולל של 70 מיליון ש"ח. ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח יתרת ניצול מסגרות האשראי האמורות עומדת על סך של 10 מיליון ש"ח באשראי כספי ועל סך של 240 אלפי ש"ח בערבויות.

14.7.2 נכון למועד הדוח, לקרדן נדל"ן (במאוחד) יתרת מזומנים והשקעות לזמן קצר (לרבות בחשבונות ליווי), בסך של כ-330 מיליון ש"ח.

14.8 <u>ערבויות קרדן ישראל לטובת קרדן נדל"ן</u>

ראה סעיף 10.1.1 בחלק ד' לדוח.

14.9 <u>ערבויות מהותיות שהעמידה קרדן נדל"ן</u>

14.9.1 לפרטים אודות ערבות שהעמידה קרדן נדל"ן בין היתר להבטחת פירעון אשראי שהועמד להולילנד, ראה באור 1.ב.26 לדוחות הכספיים.

14.9.2 לפרטים אודות ערבויות שהעמידה קרדן נדל"ן בקשר עם מסגרות אשראי של אל-הר ובקשר עם פרויקט ביצוע עבודות בנייה של אל-הר, ראה סעיף 9.15.5 לחלק זה.

14.9.3 לפרטים אודות ערבות בסך של כ-51 מיליון ש"ח שהעמידה קרדן נדל"ן להבטחת התחייבויותיו של צד שלישי כלפי מממן, בקשר עם פרויקט פוטנציאלי בחדרה, ראה סעיף 7.4.8 לחלק זה.

14.9.4 לפרטים אודות ערבויות בסך של כ-19.2 מיליון ש"ח (צמוד למדד) שהעמידה קרדן נדל"ן להבטחת התחייבויותיהם של צדדים שלישיים כלפי מממן, בקשר עם פרויקט פוטנציאלי בנתניה (נת/1000), ראה סעיף 7.4.8 לחלק זה.

14.9.5 לפרטים אודות ערבות שהעמידה קרדן נדל"ן כלפי תאגיד בנקאי שהעמיד לעסקה משותפת בה חברה קרדן נדל"ן (60%) הלוואה בסך של כ-37 מיליון ש"ח בקשר לפרויקט בעפולה, ראה סעיף 7.4.7 לחלק זה ובאור 4.ב.26 לדוחות הכספיים.

14.9.6 בנוסף, קבוצת קרדן נדל"ן העמידה ערבויות בנקאיות לרוכשי דירות לפי חוק המכר, ערבויות ביצוע, ערבויות לבעלי קרקע בעסקאות קומבינציה/תמורות וערבויות אחרות (כגון לטובת רמ"י) אשר הסתכמו

נכון ליום 31 בדצמבר של השנים 2021, 2020 ו-2019 בסך של כ-669,728 אלפי ש"ח, כ-595,570 אלפי ש"ח וכ-273,000 אלפי ש"ח, בהתאמה. לפרטים ראה גם סעיף 14.5 לחלק זה.

14.10 <u>שעבודים</u>

קרדן נדל"ן משעבדת בשעבודים קבועים ושוטפים את נכסי המקרקעין שלה ואת ההכנסות והזכויות מהפרויקטים ומדמי השכירות, לרבות זכויות ביטוח, זכויות בעסקה משותפת ותקבולים בגינן, זכויות בהסכמי פיתוח עם רמ"י וזכויות בהסכמים עם מזמיני עבודות לטובת הבנקים המלווים של הפרויקטים השונים. לפרטים אודות תנאי הסכמי ליווי מקובלים, ראה סעיפים 7.10 ו-22.18 לחלק זה.

סך התחייבויותיה של קרדן נדל"ן המובטח בשעבודים כאמור, נכון ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח, עומד על כ-635,670 אלפי ש"ח וכ-661,310 אלפי ש"ח, בהתאמה. סך התחייבויותיה של קרדן נדל"ן שהובטח בשעבודים כאמור נכון ליום 31 בדצמבר 2021, עמד על כ-579,578 אלפי ש"ח.

נכון ליום 31 בדצמבר 2022, סך הנכסים שאינם משועבדים לבנקים ו/או לגורמים אחרים, מסתכמים בספרי קרדן נדל"ן לסך של כ-185,806 אלפי ש"ח (לפי ערכם בספרי קרדן נדל"ן ליום 31 בדצמבר 2022). להערכת הנהלת קרדן נדל"ן, מתוך סך הנכסים הלא משועבדים כאמור, ביחס למספר נכסי מקרקעין (אשר ערכם בספרי קרדן נדל"ן עומד ליום 31 בדצמבר 2022 על סך של כ-63,214 אלפי ש"ח), קרדן נדל"ן תוכל לקבל אשראי כנגד שעבודם (לרבות באופן של ליווי בנקאי לפרויקט בנייה). ביחס ליתרת הנכסים הבלתי משועבדים כאמור, קרדן נדל"ן אינה צופה כי תוכל לקבל אשראי נוסף כנגד שעבודם.

14.11 <u>הלוואות בעלים שהעמידה קרדן נדל"ן ואשר הינן בתוקף למועד הדוח</u>

14.11.1 בתוקף החל מימים 1 בינואר 2020 ו-20 במאי 2021 (לפי העניין), הנפיקה הולילנד לבעלי מניותיה (כפי שהיו באותם מועדים) מספר שטרי הון בסך כולל העומד למועד הדוח על כ-305,327 אלפי ש"ח כנגד הפחתת יתרת הלוואות בעלים שהעמידו בעלי המניות כאמור להולילנד בעבר באותם סכומים וכן הפחתת חובות נוספים של הולילנד כלפי הבעלים שמקורם בדמי ניהול ו/או ייעוץ.[135] כמפורט בסעיף 1.4.1 לחלק זה, במהלך חודש פברואר 2022, הושלמה עסקה במסגרתה רכשה קרדן נדל"ן משותפותיה בהולילנד את מלוא החזקותיהן בהונה של הולילנד וכן את מלוא זכויותיהן והתחייבויותיהן הקיימות ו/או העתידיות בהולילנד ו/או ממנה (לפי העניין), לרבות הזכות לקבלת החזר שטרי ההון שהולילנד הנפיקה להן כאמור (כך שלמועד הדוח מלוא סכום שטרי ההון האמור לעיל משויך לקרדן נדל"ן עצמה). שטרי ההון האמורים אינם נושאים ריבית ו/או הפרשי הצמדה ולא יהיו ניתנים לפירעון לפני יום 21 בינואר 2026 או 20 במאי 2026, לפי העניין (ופירעונם יהיה נדחה בפני התחייבויות אחרות של הולילנד לנושים אחרים, ויהיה קודם רק לחלוקת עודפי רכוש בפירוק).

14.11.2 קרדן נדל"ן מעמידה, מעת לעת, ל-KMU הלוואות בעלים דולריות (נחותות לכל חוב אחר של KMU כלפי צדדים שלישיים), נושאות ריבית בשיעור שנתי קבוע של 4%, ואשר יתרתן (כולל ריבית צבורה), ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח, עמדה על סך של כ-5,773 אלפי דולר (מתוך מסגרת אשראי כוללת בסך של 11 מיליון דולר שהוסכמה בין הצדדים). מועד פירעון ההלוואות (קרן וריבית) יחול ביום 20 ביוני 2030 או בכל מועד מוקדם יותר על-פי החלטת KMU.

14.11.3 קרדן נדל"ן מעמידה, מעת לעת, ל-KRE הלוואות בעלים דולריות (נחותות לכל חוב אחר של KRE כלפי צדדים שלישיים), נושאות ריבית בשיעור שנתי קבוע של 4%, ואשר יתרתן (כולל ריבית צבורה), ליום 31 בדצמבר 2022 ולמועד הדוח, עמדה על סך של כ-6,328 אלפי דולר (מתוך מסגרת אשראי כוללת בסך של 7 מיליון דולר שהוסכמה בין הצדדים). מועד פירעון ההלוואות (קרן וריבית) יחול ביום 20 ביוני 2025 או בכל מועד מוקדם יותר על-פי החלטת KRE. לפרטים אודות הלוואה שהעמידה KRE לחברה כלולה שלה בארה"ב, ראה סעיף 7.11.2.1 לחלק זה.

14.12 <u>אגרות חוב</u>

לפרטים אודות אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') של קרדן נדל"ן שבמחזור, ראה סעיפים 14.3(1) ו-(2) לחלק זה ודוח הדירקטוריון תחת הכותרת "גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב" (לפי העניין), לפי העניין.

---

[135] בהקשר זה יצוין, כי בחודש מרס 2019 קיבלו בעלי המניות בהולילנד החלטה, בין היתר, כי החל מיום 1 בינואר 2019 לא ישולמו ו/או ייזקפו דמי ניהול ועמלת ערבות אשראי לבעלות המניות בהולילנד.

15. <u>מיסוי</u>

לפרטים אודות מיסוי חברות קבוצת קרדן נדל"ן, ראה באורים 5.ד.26 ו-30 לדוחות הכספיים.

16. <u>סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם</u>

קרדן נדל"ן נדרשת, בין היתר, במסגרת ההיתרים להקמת הפרויקטים, לעמוד בדרישות ובתנאים שונים הנוגעים לתחום איכות הסביבה, כגון רעש, זיהום אוויר, זיהום קרקע ומקורות מים ועוד, המוסדרים, בין היתר, במסגרת תב"ע ו/או היתרי בנייה. במסגרת זו, הרשויות הרלוונטיות (כגון הרשות המקומית, המשרד להגנת הסביבה ורשות המים) עשויות לדרוש מקרדן נדל"ן לבצע פעולות לאיתור ולטיפול בזיהום קרקע, גזי קרקע או מי תהום במקרקעין עליהם עתיד להיבנות מבנה (בין אם לצרכי מגורים ובין אם לצרכים אחרים), וזאת על חשבון קרדן נדל"ן. לרוב, העלויות הכרוכות ביישום הדרישות כאמור אינן מהותיות לקרדן נדל"ן והיא עומדת בדרישות אלה.

בתחום ביצוע עבודות בנייה, נדרשת אל-הר לעמוד, בין היתר, בדרישות תקנים ודינים הקשורים לאיכות הסביבה, כגון חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, החוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 והתקנות מכוחו ביחס למניעת מטרדים ומפגעים ובכלל זה מפגעי רעש (בין היתר, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992 ותקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), תשל"ט-1979) ומפגעי אבק; הוראות חוק המים, התשי"ט-1959 והתקנות מכוחו, האוסרות לגרום לזיהום מים ובכללן זיהום מים שמקורו בזיהום קרקע מכל מקור שהוא; הוראות חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 ולרבות הכללים שהותקנו מכוחו; הוראות חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח-1988 והתקנות מכוחו האוסרות על הטלת ו/או הזרמת פסולת או שפכים ממקור יבשתי לים; הוראות חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, תשע"א-2011 האוסרות, בין היתר, על שימוש חדש באסבסט, מורות על הפסקת השימוש הקיים באסבסט פריך ועל צמצום החשיפה של הציבור לאסבסט; והוראות חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, האוסרות על השלכת פסולת רעילה בקרקע ברשות הרבים. כן כפופה אל-הר להוראות שונות במהלך ביצוע עבודות הבנייה על-פי הסכמים עם מזמיני עבודה ו/או היתרי הבנייה ולעמידה בדרישות לעניין שמירה על איכות הסביבה, בהתאם להוראות והנחיות המשרד להגנת הסביבה המעודכנות מעת לעת. העלויות הכרוכות ביישום הדרישות כאמור, אינן מהותיות לאל-הר והיא עומדת בדרישות אלה.

17. <u>מגבלות ופיקוח על פעילות קבוצת קרדן נדל"ן</u>

פעילות קבוצת קרדן נדל"ן כפופה, בין היתר, לחוקים ותקנות בתחום דיני המקרקעין, ובכלל אלו חוקים שעניינם מכר דירות על תקנותיהם, דיני התכנון והבנייה, חוקים ותקנות שעניינם פיקוח מוניציפאלי, החלטות רמ"י והסכמי התקשרות עם רמ"י, רישום קבלנים וכיוצא באלו. להלן תיאור תמציתי של עיקר הוראות החקיקה, התקנות, ההסדרים והוראות נוספות שפעילותה של קרדן נדל"ן כפופה להן:

17.1 <u>תחום המגורים</u>

[א] <u>חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 ("**חוק המכר דירות**")</u>- חוק המכר דירות קובע, בין היתר, את החובות החלות על מוכר בכל הנוגע לתיקון ליקויים ואי התאמות. בהתאם לחוק זה, קבלן שבנה דירה יהיה אחראי, בין היתר, במקרה בו הדירה או כל דבר שבה שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבנייה במהלך תקופת הבדק (כהגדרת מונח זה בחוק המכר דירות), וכן לאי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחות ("**אי התאמה יסודית**"), גם אם הפגמים בגין אי התאמה יסודית יתגלו בתוך תקופה של 20 שנים שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה בידי הקבלן ("**תקופת הבדק לאי התאמה יסודית**"). בנוסף, יהיה הקבלן אחראי לאי-התאמה יסודית, אף לאחר תקופת הבדק לאי התאמה יסודית, וזאת רק אם הקונה הוכיח שמקורה של אי-ההתאמה היסודית הינו בתכנון, בעבודה או בחומרים. אחריות כאמור קיימת גם כלפי קונה משנה (מי שרוכש דירה מקונה).

בנוסף, חוק המכר דירות קובע סנקציה בגין איחור במסירת דירה, לפיה איחור במסירת דירה העולה על שישים (60) ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר ("**המועד החוזי**"), יזכה את רוכש הדירה בפיצויים בלא הוכחת נזק, בסכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 או ב-1.25 (תלוי במשך האיחור) מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה מביניהם. עם זאת, הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים, כי האמור לא יחול על איחור במסירה שנגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר ושהסיכון

להתרחשותן ולתוצאותיהן אינו מוטל עליו.

לפרטים אודות 'תיקון 9 לחוק המכר דירות' והשלכותיו, ראה סעיף 6 לחלק זה.

[ב] חוק המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה-1974 ("**חוק המכר הבטחת השקעות**")- כל מכירה של דירה מחייבת את המוכר להבטיח את כספי רוכש הדירה, בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בחוק המכר הבטחת השקעות. חוק המכר הבטחת השקעות קובע, בין היתר, כי מוכר דירה לא יקבל מרוכש דירה סכום העולה על 7% ממחירה אלא אם הבטיח המוכר לרוכש את כספו באחת מהדרכים הקבועות בו. כן מטיל החוק אחריות פלילית על מוכר אשר הפר את ההוראות הנוגעות להבטחת כספו של הקונה. הבטחת הכספים בפועל נעשית בעיקר על-ידי מתן ערבויות בנקאיות ולעיתים גם באמצעות פוליסות ביטוח.[136]

ביחס לפרויקטים אשר חוזי המכר לגבי כל יחידות הדיור הכלולות בהם נכרתו החל מיום 14 במאי 2017 ואילך, הבטחת רכיב המע"מ בגין כספי הרוכש מתבצעת באמצעות "קרן מע"מ" ממשלתית. בהתאם, הערבויות הבנקאיות או פוליסות הביטוח האמורות לעיל בפרויקטים כאמור מועמדות בגובה כספי הרוכש אך ללא רכיב המע"מ.

[ג] חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 והתקנות שהוצאו מכוחו ("**חוק התכנון והבנייה**")- חוק התכנון והבנייה מסדיר, בין היתר, את ההליכים הדרושים לצורך התקנה ואישור של תוכניות בניין עיר וכן את כל הקשור בביצוע תכנון ובנייה במקרקעין. במסגרת זו, אוסר חוק התכנון והבנייה, בין היתר, על ביצוע בנייה ללא קבלת היתר בנייה מתאים מהרשויות התואם את התוכנית החלה במקרקעין. בנייה ללא היתר או תוך סטייה מהיתר מהווה עבירה פלילית.

[ד] חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960- חלק מנכסי הנדל"ן בהם לקרדן נדל"ן זכויות הינם בבעלות מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל או רשות הפיתוח, והם מוחכרים לקרדן נדל"ן, באמצעות רמ"י, בהסכם חכירה לתקופת חכירה מוגבלת. לפיכך, חלות על זכויות קרדן נדל"ן במקרקעין האמורים הוראות שונות בהתאם להסכמי החכירה ולהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לרבות בקשר עם שינוי ייעוד וניצול הזכויות בקרקע, כמקובל בחוזים עם רמ"י. קרדן נדל"ן עשויה לשאת בתשלומים שונים לרמ"י בקשר עם המקרקעין האמורים כגון דמי היתר, דמי הסכמה, דמי היוון ודמי חכירה.

[ה] אישורי רשויות- בטרם תחילת בנייה ובסיומן של עבודות בנייה, על קרדן נדל"ן לקבל אישורים מהרשויות המוסמכות השונות, ובכלל זה רשויות כיבוי אש, עירייה ופיקוד העורף וזאת לצורך קבלת אישורים לבנייה, לאכלוס, לקבלת תעודת גמר ולמסירה ללקוחות.

[ו] אגרות והיטלים- קרדן נדל"ן כפופה לאגרות והיטלים, בהתאם לחוקי עזר מקומיים, הכרוכים בהחזקת מקרקעין וכן בבנייה עליהם, כגון אגרות והיטלי סלילה, ביוב, מים, ניקוז וכדומה. כמו-כן במקרה של שינוי תכנוני (אישור תכנית, הקלה, או שימוש חורג) המשביח את הזכויות במקרקעין, כפופה קרדן נדל"ן להיטל השבחה המעוגן בחוק התכנון והבנייה.

[ז] מיסוי מקרקעין בעסקאות מכירה או רכישה- במסגרת פעילותה מתקשרת קרדן נדל"ן בעסקאות לרכישה או למכירה של מקרקעין ולפיכך נושאת, מעת לעת, בחבויות שונות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 ("**חוק מיסוי מקרקעין**") והתקנות מכוחם.

[ח] התחדשות עירונית- בבנייה במסגרת ענף ההתחדשות העירונית כפופה קרדן נדל"ן לחוקים ולתקנות הקשורים לתחום זה כאשר העיקריים בהם, ולפי העניין, הינם תמ"א 38, חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), התשס"ו-2006, חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008, חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), תשע"ז-2017 וחקיקת המיסוי הרלוונטית.

17.2 תחום הנכסים המניבים

נוסף על האמור בסעיף 17.1 לחלק זה, בתחום הנכסים המניבים כפופה קרדן נדל"ן גם למגבלות בגין חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971 (ביחס להסדרת מערכת היחסים בין השוכר למשכיר ותרופות הניתנות לצדדים בשל הפרת החוזה ביניהם), בגין חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (ביחס לחובת קבלת רישיון עסק לצורך הפעלת שטחים), בגין חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 ובגין חוקי תברואה שונים

[136] הבטוחות לרוכשי הדירות מתבטלות עם התקיימות כל התנאים הבאים: (1) השלמת בניית הדירות; (2) מסירת הדירות לרוכשים ו-(3) רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש או חתימת חוזה חכירה עם רמ"י, לפי העניין.

וצווים מכוחם.

17.3 <u>תחום ביצוע עבודות בנייה</u>

פעילות אל-הר כפופה להוראות שונות, שעיקרן חוק התכנון והבנייה והתקנות מכוחו; חוק המכר דירות; תקני בנייה רלוונטיים; תקנוני תב"ע; היתרי הבנייה; דרישות הרשויות הארציות כגון הג"א וכבוי אש; דרישות הרשויות המוניציפאליות; וכן-

[א] <u>חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 ("**חוק רישוי קבלנים**")</u>- הוראות חוק רישוי קבלנים קובעות, בין היתר, כי רק קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות. לאל-הר רישיון קבלן בענף הבנייה (100) - סיווג ג-5 (בתוקף עד חודש דצמבר 2024), המתיר לה לבצע עבודות הנדסה בנאיות ללא הגבלה (משמע אפשרות לבצע כל עבודה בענף הבנייה ללא הגבלה בהיקף הכספי).[137]

יצוין, כי ביום 16 בפברואר 2022 התקבלה באל-הר החלטת רשם הקבלנים בקשר עם צווי בטיחות שהוצאו לאל-הר על רקע מספר אירועים בהם היא הייתה מעורבת, לפיה נרשמה התראה בתיק אל-הר וכן הוטל עליה קנס כספי בהיקף לא מהותי.

[ב] <u>קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות</u> - קבלן המבקש להתקשר עם רשות מרשויות המדינה לשם ביצוע עבודות בנייה, נדרש להחזיק בסיווג של "קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות" ("**קבלן מוכר**"), המעיד כי אותו קבלן עמד בקריטריונים המפורטים שנקבעו על-ידי הועדה הבין-משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלה לקבלנים ("**הקריטריונים**" ו-"**הועדה הבין-משרדית**", בהתאמה),[138] קיבל את האישור המתאים ממנהלת רישום קבלנים מוכרים ("**מנהלת הקבלנים**") וכי שמו כלול ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות בענפים שונים. מעמד של קבלן מוכר מאפשר לקבלן להשתתף במכרזים של משרדי הממשלה כאמור, בכפוף לכך שהקבלן יעמוד בתנאי הסף שנקבעו להשתתפות במכרז הרלוונטי.

לאל-הר ניתנה תעודה מאת מנהלת הקבלנים, לפיה אל-הר מוכרת כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות בסיווג ג-5 בענף הבנייה (100) (בתוקף עד חודש יוני 2024). אישור כאמור לעיל מתיר לאל-הר לבצע עבודות בענף הבנייה עבור משרדי ממשלה. אי עמידתה של אל-הר בקריטריונים כאמור לעיל עלול לגרום לאיבוד הסיווג האמור על-ידה וכתוצאה מכך לפגיעה ביכולתה להגיש הצעות במכרזים לביצוע עבודות בנייה (ובהמשך, גם לפגיעה בתוצאותיה הכספיות).[139] לעניין זה ראה גם סעיף 9.2.7 לחלק זה.

בפעילותה כקבלן מבצע, מחויבת אל-הר לעמוד בהוראות המפרט הבין-משרדי בהוצאת משרד הביטחון, שבתוקף. מפרט זה אומץ גם על-ידי יזמים פרטיים ולכן אל-הר מחויבת בו בהתאם להסכמי ביצוע פרטיים ולא רק בעבודותיה עבור משרד הביטחון.

[ג] <u>תקני איכות ובקרת איכות</u> - הבנייה בישראל כפופה לתקני בנייה ותווי תקן בקשר עם אופן הבנייה, טיב החומרים, איכותם ובטיחותם. על-פי חוק התקנים, התשכ"ג-1953, מכון התקנים הישראלי רשאי לקבוע תקנים ביחס לחומרים, מוצרים או תהליכי העבודה והבנייה, ושר התמ"ת רשאי להכריז על תקן ישראלי מסוים, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי, ובמקרה כזה קמה החובה לעמוד בקבוע בו על-פי דין.

לאל-הר הסמכה ממכון התקנים הישראלי לתקן ISO-9001 (בתוקף עד תום חודש מאי 2025). הסמכה זו תלויה בעמידתה של אל-הר במבדקים חצי שנתיים אותם מקיים, בין היתר, מכון התקנים.

[ד] <u>חוק המכר דירות</u> - על-פי חלק מהסכמי הביצוע, אל-הר נושאת באחריות בהתאם לחוק המכר דירות לתיקון אי התאמות בגין ליקויי בנייה. אחריות זו חלה במשך תקופת הבדק המוגדרת בחוק המכר דירות ואשר תחילתה בעת מסירת הנכס לרשות הדייר או בעת מסירת הנכס למזמין, על-פי הקבוע בהסכם וכן בתקופות האחריות השונות המוגדרות בחוק המכר דירות שתחילתן בתום תקופת הבדק. אל-הר מבצעת הפרשות בגין תיקוני ליקויי בנייה בדוחותיה הכספיים בהתאם לסוג הפרויקט ולניסיון העבר שלה (ראה סעיף 9.7 לחלק זה). לפרטים

---

[137] סיווגים על-פי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988, הקובעים את הסיווגים בהם רשום קבלן על בסיס ההיקף הכספי המירבי שהקבלן רשאי לבצע באתר בנייה אחד. למועד הדוח, הסיווגים מחולקים מסיווג 1 ועד סיווג 5, בסדר עולה לפי ההיקף הכספי, כאשר סיווג 5 הינו סיווג כספי בהיקף בלתי מוגבל. יצוין כי על-פי התקנות האמורות רשאי הרשם המנהל את פנקס הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לשנות את סיווגו של תאגיד שחלו שינויים בהרכב בעלי המניות שלו או בשיעורי אחזקותיהם.

[138] הקריטריונים כוללים, בין היתר, דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות שונות כגון יחס רכוש שוטף מתוך התחייבויות שוטפות, יחס הון עצמי מתוך נכסים ויחס רווח גולמי מתוך סך מכירות; דרישות עמידה בהוראות דינים רלוונטיים שונים (בדגש על בטיחות בעבודה – ראה סעיפים 6.3 ו-17.3[ה] לחלק זה); וכדומה.

[139] יצוין, כי לועדה הבין-משרדית קיימת סמכות (באמצעות וועדת חריגים) לבדוק ולאשר, בנסיבות מיוחדות וחריגות, הכללת קבלן ברשימת הקבלנים המוכרים גם אם לא נתמלאו לגביו כל הקריטריונים שנקבעו על-ידי הועדה כאמור. בהקשר זה, ראה גם סעיף 6.3 לחלק זה בעניין הודעות שנמסרו לאל-הר מטעם החשב הכללי בקשר לצווי בטיחות שהתקבלו באל-הר בשנת 2021.

אודות תקופת הבדק ואחריות הקבלן בהתאם לחוק המכר דירות, ראה סעיף 17.1[א] לחלק זה.

[ה] <u>פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 והתקנות והצווים מכוחה, וכן חוקים נוספים מתחום הבטיחות והגהות בעבודה</u> - ביצוע עבודות הבנייה, אותן מבצעת אל-הר, מחייבת עמידה בכללי הבטיחות והגהות בעבודה, המוסדרים בפקודה זו ובתקנות והצווים שהותקנו מכוחה. רגולציה זו מדריכה ומטילה חובות שונות לגבי אופן וביצוע הבנייה וכן מטילה אחריות על גורמים שונים, לרבות מזמין הפרויקט, המתכנן, יצרני וספקי ציוד וחומרים, מבצע הבנייה, הממונה על הבטיחות, מנהל העבודה, העובדים וכדומה ואף על מנהלי החברה. בהקשר זה יצוין, כי יזם הפרויקט עשוי במקרים מסוימים לחוב אף באחריות שילוחית בגין כשלים בטיחותיים בפרויקט כאמור. ראה גם סעיף 6.3 לחלק זה.

18. <u>הסכמים מהותיים שלא במהלך העסקים הרגיל והסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים שהחברה צד להם</u>

אין.

19. <u>הליכים משפטיים</u>

להליכים משפטיים מהותיים אשר חברות מקבוצת קרדן נדל"ן צד להם (או היו צד להם במהלך שנת 2022), ראה באור 26.ד לדוחות הכספיים.

למען הזהירות יצוין, כי במהלך חודש אוגוסט 2022 נושא משרה (סמנכ"ל) בחברה מסר לחברה כי נחקר במשטרה בחשד לעבירת טוהר מידות בקשר עם אחד הפרויקטים של החברה שהסתיימו. כפי שנמסר לחברה, נושא המשרה שיתף פעולה באופן מלא ובתום חקירתו שוחרר ללא תנאים מגבילים. למועד הדוח לאמור לא הייתה, והחברה סבורה כי גם לא צפויה להיות בהמשך השלכה כלשהי על פעילותה ועל פעילות נושא המשרה.

20. <u>יעדים ואסטרטגיה עסקית; צפי להתפתחות בשנה הקרובה; תחזיות והערכות לגבי עסקי קרדן נדל"ן</u>

בכוונת הנהלת קרדן נדל"ן להמשיך ולהתמקד בעיקר בתחום הבנייה למגורים, בבניית פרויקטים המיועדים לפלח השוק הבינוני-גבוה באזורי הביקוש ברחבי הארץ, וזאת תוך התאמת פעילותה לסיכונים הכרוכים בפעילות זו, למצב השוק, לאתגרים המימוניים בשוק הנדל"ן ולהתחייבויותיה; להמשיך לפעול לפיתוח ולהבשלת הנכסים אשר לגביהם התקשרה בהסכמי ייזום במטרה למקסם את ההזדמנויות הנוכחיות בשוק הנדל"ן, ולהרחיב את פעילותה לאיתור קרקעות ופרויקטים פוטנציאליים לפיתוח נדל"ן למגורים לצורך הרחבה משמעותית של צבר הקרקעות; ולהמשיך ולפעול בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים לייזום פרויקטים, ואף להרחיב את דרך פעולה זו, לצורך מזעור הסיכונים והחשיפה ולצורך ניצול מיטבי של ההון העומד לרשותה, הכל תוך מיצוי יתרונותיה היחסיים.

כמו-כן, בכוונתה להמשיך ולקדם פרויקטים של התחדשות עירונית בהיקפים גדולים תוך התמקדות באזורי ביקוש ופרויקטים של פינוי בינוי ושל תמ"א 38 (במרכז גוש דן/תל-אביב) במסלול "הריסה ובנייה מחדש", תוך הרחבת מעגל הפעילות הגיאוגרפי מתוך ראייה ארוכת טווח בנוגע לצרכי הדיור הלאומיים בטווח הבינוני והארוך. בד בבד, אין בכוונתה של קרדן נדל"ן להגדיל את השקעותיה בארה"ב.

קרדן נדל"ן תמשיך לבחון באופן שוטף את מנועי הצמיחה והמגמות בשוק הנדל"ן למגורים.

בנוסף, בכוונת קרדן נדל"ן להרחיב ולבסס את פעילותה בתחום ביצוע עבודות הבנייה באמצעות אל-הר, בשים לב להזדמנויות, למגמות, לתנאי השוק ולסיכונים בתחום זה.

קרדן נדל"ן עוסקת בבדיקה מתמדת של פורטפוליו נכסיה. ככל שתיקרנה בדרכה הזדמנויות עסקיות מתאימות, עשויה קרדן נדל"ן לממש (באופן מלא או חלקי) חלק מנכסיה (בין אם נכסי נדל"ן ובין אם נכסים אחרים), הכל בהתאם לצרכי תזרים המזומנים שלה.

כוונותיה של הנהלת קרדן נדל"ן כאמור בסעיף זה לעיל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכותיה של הנהלת קרדן נדל"ן והבנתה את המצב בשוק הנדל"ן בישראל ומחוץ לישראל, נכון למועד הדוח. כוונות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, כתוצאה מהערכות לא נכונות, משינויים בתכנית העבודה של קרדן נדל"ן, משינויים בלתי צפויים בשוק הנדל"ן בישראל ו/או מחוץ לישראל ו/או במשק (לרבות שינויים חדים בשיעורי האינפלציה והריבית, מיתון וכדומה) ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לחלק זה.

21. השקעות נוספות של קרדן נדל"ן

מיקדן

למועד הדוח קרדן נדל"ן מחזיקה (במישרין ובעקיפין) כ-66.67% מהונה המונפק והנפרע של מיקדן, חברה פרטית אשר התאגדה ונרשמה בישראל בשנת 1995, ובעלת המניות הנוספת הינה קבוצת קנטי בע"מ (חברה בבעלות פרטית) (כ-33.3%, במישרין ובעקיפין) ("**קנטי**"). יצוין, כי עד ליום 24 בנובמבר 2022 הוחזק 40% מהונה של מיקדן גם בידי מחזיק נוסף, מקבוצת שיכון ובינוי בע"מ (בעקיפין), והיתרה בשיעורים של 40% קרדן נדל"ן ו-20% קנטי. באותו מועד הושלמה עסקה במסגרתה רכשו קרדן נדל"ן וקנטי את חלק המחזיק הנוסף בהונה של מיקדן (בעקיפין), פרו-ראטה, בתמורה לסך כולל של כ-7.5 מיליון ש"ח (מתוכו חלקה של קרדן נדל"ן – כ-5 מיליון ש"ח). יצוין, כי כתוצאה מההסכם האמור, ובהתבסס על שווי הרכישה, ביטלה קרדן נדל"ן בדוחותיה הכספיים לשנת 2022 חלק מהפרשה לירידת ערך שנרשמה בעבר בגין ההשקעה במיקדן בסך של כ-3.8 מיליון ש"ח.[140]

למועד הדוח עוסקת מיקדן, במישרין, ובאמצעות חברות בנות, בניהול ובאחזקת מבני משרדים, מרכזי מסחר וקניונים, מבני מגורים, פארקים תעשייתיים, מבני תעשייה וחניונים. בנוסף, עוסקת מיקדן במתן שירותי ייעוץ וליווי ליזמים בשלבי תכנון והקמת הפרויקטים בכל הקשור לניהול הנכסים ולאחזקתם. במועד הדוח מספקת מיקדן שירותים (בהתאם להסכמי ניהול, ליווי ויעוץ) לכ-95 נכסים בישראל ומספר נכסים נוספים במזרח אירופה בהיקף כולל של כ-2,300,000 מ"ר, מתוכם כ-2,100,000 מ"ר בפריסה ארצית בישראל וכ-200,000 מ"ר בסרביה (באמצעות חברה בת).

קרדן נדל"ן מציגה את תוצאות אחזקותיה במיקדן על בסיס השווי המאזני. ליום 31 בדצמבר 2022 עמד ערך האחזקה האמורה בספריה של קרדן נדל"ן על סך של כ-13,021 אלפי ש"ח.

22. דיון בגורמי סיכון

פעילותה של קבוצת קרדן נדל"ן מאופיינת בגורמי הסיכון הבאים:

סיכוני מקרו

22.1 שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי, מיתון, האטה במשק ואי ודאות כלכלית - באופן כללי, האטה כלכלית ומיתון בישראל עלולים לגרום, בין היתר, לפגיעה בהכנסות של משקי בית ובפעילות הכלכלית של המגזר העסקי, לעלייה בשיעורי האבטלה ולפגיעה בכושר התשלום של רוכשי הדירות ושוכרי שטחים מסחריים ושטחי משרדים. כן, שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי בישראל כגון, עליה בשיעורי הריבית, ירידה בקצב הצמיחה במשק, עלייה בשיעורי האבטלה וירידה בצמיחה לנפש, עלולים לגרום לירידה בפעילות הנדל"ן בישראל ולירידה בביקושים. בנוסף, ענף הנדל"ן, לרבות ענף הבנייה, עלול להיות מושפע בתקופות של מיתון בדרך של צמצום מקורות המימון, קושי בקבלת ליווי בנקאי, צמצום היכולת לבצע מימון מחדש של פרויקטים, גידול בהוצאות המימון וקיטון בביקושים. גורמים כאמור עלולים להביא לגידול בתחרות, לירידה בקצב התחלות הבנייה ולירידה ברווחים, ובכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן נדל"ן. כן, מחאה חברתית ופעילות של מוסדות המדינה על רקע מחירי הדיור, עשוי להביא, בין היתר, להאצת קצב הפשרת קרקעות בבעלות המדינה לבנייה למגורים, לשינויים נוספים במדיניות המיסוי על נדל"ן ולהגברת התחרות בענף הנדל"ן למגורים, ועשוי כפועל יוצא להביא להאטה בקצב מכירות דירות ולירידה במחירן. להשפעות נוספות של מיתון והאטה על ענף הנדל"ן והבנייה בכלל ועל קרדן נדל"ן בפרט, ראה סעיפים 6 ו-7.2.1 לחלק זה.

22.2 שינויים ו/או החמרה במצב הביטחוני-מדיני בישראל ומצבי חירום בריאותיים - הביקושים בתחומי הנדל"ן מושפעים, בין היתר, מאירועים בטחוניים העשויים לגרום להאטה במשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט. למצב הביטחוני-מדיני בישראל השפעה ישירה על ענפי הנדל"ן בדרך של ירידה בביקושים ליחידות דיור ובהתייקרות עלויות הבנייה. המצב הביטחוני עלול לגרום למחסור בחומרי גלם שמקורם בשטחים (בעיקר

---

[140] במסגרת הסכם בעלי מניות שנחתם בין קרדן נדל"ן לבין קנטי ביחס לאחזקותיהם במיקדן כאמור, נקבע, בין היתר, כיהחלטות באסיפה הכללית ובדירקטוריון מיקדן ייתקבלו ברוב קולות, למעט במקרים מקובלים, בהם ההחלטות תתקבלנה פה אחד (כל זמן שאחזקות קנטי במיקדן לא יפחתו מ-15% (במישרין או בעקיפין)), אשר עיקרם: מימון פעילות מיקדן ו/או רכישת נכסים בהיקפים שנקבעו; מכר של נכס מהותי או פעילות מהותית; גיוס הון, מיזוגים או שותפויות עם צדדים שלישיים, או דילול של בעלי המניות; עסקאות בעלי עניין או של מי מבעלי המניות שיש בהן עניין אישי או ניגוד עניינים; מינוי או החלפה של מנכ"ל החברה; וכדומה. מימון פעילות מיקדן ייעשה על-ידי מקורותיה העצמאיים, וככל שיידרש מימון להרחבת פעילותה, בעלי המניות יעמידו מימון בהתאם לחלקם היחסי בהון המניות (במישרין או בעקיפין). ככל שיידרש מימון נוסף בהיקף של עד 10 מיליון ש"ח, קרדן נדל"ן תעמיד את חלקה וקנטי תעמיד 50% מחלקה ו-50% הנוספים יועמדו עבור קנטי על-ידי קרדן נדל"ן, כהלוואה שתישא ריבית מצטברת שנתית.

אבן) וכן לגרום למחסור זמני בכוח אדם בשל גיוסי מילואים בתדירות גבוהה וללא התראה מוקדמת. באופן דומה, מצבי חירום בריאותיים ומדיניים (כדוגמת אפקט נגיף ה-"קורונה" והשפעת אירועים פוליטיים – ראה סעיף 6 לחלק זה) עלולים להשפיע על המצב הכלכלי העולמי ועל המשק בישראל כמפורט בסעיפים 22.1 ו-22.6 לחלק זה, ובהתאמה עלולים לגרום, בין היתר, גם להאטה בענף הנדל"ן ולהשפיע לרעה על היקפי פעילות קרדן נדל"ן ועל תוצאותיה. כמו-כן, עלולים מצבי חירום כאמור לפגוע בזמינותם של חלק מחומרי הגלם המשמשים את ענף הנדל"ן (כאמור בסעיף 22.14 לחלק זה) ולמחסור בכוח אדם עקב היעדרויות עובדים (ישראלים או זרים) ובהתאם גם לעיכובים בהשלמת פרויקטים (ראה בהקשר זה סעיף 22.13 לחלק זה).

22.3 <u>סיכונים פיננסיים</u> - קבוצת קרדן נדל"ן חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן, במדד תשומות הבנייה ובשיעורי הריבית, המשפיעים באופן ישיר או עקיף על תוצאותיה הכספיות ועל שווי התחייבויותיה. כך: קרדן נדל"ן מממנת את פעילותה העסקית, בין היתר, באמצעות הלוואות בריבית צמודת פריים וכן לעיתים באמצעות אשראי שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, וכן הכנסותיה מדמי שכירות צמודות למדד המחירים לצרכן. בשל כך, שינויים במדד המחירים לצרכן ובשיעור הריבית במשק משפיעים על תזרימי המזומנים והוצאות המימון של קרדן נדל"ן ועל רווחיותה; התקשרויות קרדן נדל"ן עם קבלנים ראשיים לביצוע והקמת פרויקטים הינן בש"ח הצמודים בעיקרם למדד תשומות הבנייה, וכן הכנסות קרדן נדל"ן ממכירת דירות, צמודות בחלקן למדד תשומות הבנייה. שינויים במדד תשומות הבנייה משפיעים ישירות על עלות הקמת פרויקטים למגורים ועל הכנסות ממכירת דירות וכתוצאה מכך משפיעים על תזרימי המזומנים ותוצאות הפעילות. בנוסף, בתחום ביצוע עבודות בנייה התייקרות תשומות הבנייה משפיעה על עלויות חומרי גלם, עלויות כוח האדם ועל התקשרויות עם קבלני משנה; לשינויים בשיעור הריבית במשק השפעה על פרויקטים של קרדן נדל"ן, בהם נקבעו תנאי המימון מהגוף הממן (בדרך של חתימת הסכמי ליווי בנקאיים). שינוי בשיעורי הריבית משפיע על מחירי האשראי למימון פרויקטים. כן, במקרים בהם סוג ההלוואה הינה על בסיס ריבית הפריים, משלמת קרדן נדל"ן הוצאות מימון המשתנות בהתאם לשינוי הריבית במשק. כמו-כן, לשינויים בשיעורי הריבית במשק השפעה על החלטת רוכשי דירות לצורכי השקעה, על החלטת לקוחות אם לרכוש או לשכור דירה למגורים ועל החלטתם של רוכשי הדירות הפוטנציאלים הזקוקים להלוואה בנקאית מסוג משכנתא להשלמת הרכישה.

לפרטים נוספים אודות סיכוני השוק להם חשופה קבוצת קרדן נדל"ן (לרבות מבחני רגישות בגין שינוי בהם ופעולות הגנה בקשר עמם), ראה סעיף 6 לחלק זה ובאור 32 לדוחות הכספיים.

22.4 <u>שינויים בשערי חליפין</u> - חלק מההוצאות בתחום ביצוע עבודות בנייה, כגון רכישת חומרי גלם, ייבוא ציוד לצורכי בנייה, העסקת עובדים זרים וכד' וכן חלק מן ההכנסות בתחום נקובות במטבע זר (בעיקר דולר ואירו). שינויים מהותיים בשערי החליפין עלולים להשפיע על עלויות והכנסות התפעול של אל-הר ובכך לפגוע בתוצאותיה העסקיות. בנוסף, השקעתה ופעילותה של קרדן נדל"ן בארה"ב הינן בדולר. כן, למועד הדוח חלק מהשקעותיה הפיננסיות של קרדן נדל"ן (במסגרת תיק ההשקעות שלה) הינן בדולר. בהתאם, לקרדן נדל"ן חשיפה לשינויים בשערי החליפין של הדולר/ש"ח. לפרטים אודות החשיפה של קבוצת קרדן נדל"ן בקשר עם מטבע הדולר כאמור, ראה באור 32 לדוחות הכספיים.

22.5 <u>שינויים בביקוש</u> - שינויים בביקוש (אשר מושפעים, בין היתר, מירידה בקצב גידול משקי הבית, משינוי הריבית במשק, משינוי בשער החליפין של הדולר, משינוי בתנאי משכנתאות הבנקים, ממדיניות הממשלה בקשר עם ענף הנדל"ן, מציפייה לשינויים במחירי הדירות ומציפיות לתשואה ממחירי דירות), משפיעים על פעילות קבוצת קרדן נדל"ן. ראה גם סעיפים 6 ו-7.2.1 לחלק זה.

22.6 <u>המצב בכלכלה העולמית</u> - התפתחויות וזעזועים בשווקים העולמיים עלולים להשפיע על המצב הכלכלי במשק בישראל כמפורט בסעיף 22.1 לחלק זה, ולפיכך להשפיע, בין היתר, על נזילותה של קרדן נדל"ן, על שווי ההון העצמי והנכסים שלה, על יכולתה לממש את נכסיה, על מצב עסקיה (ובכלל זה על הביקוש לנכסיה), על יכולתה לחלק דיבידנדים ועל יכולתה לגייס מימון לפעילותה השוטפת ולפעילותה ארוכת הטווח, כמו גם על תנאי המימון. כמו-כן, לכלכלת ארה"ב בפרט השפעה ספציפית על הפרויקטים בהם מחזיקה קרדן נדל"ן בארה"ב.

<u>סיכונים ענפיים</u>

22.7 <u>זמינות מקורות המימון ועלותם ומדיניות בנק ישראל והמערכת הבנקאית</u> - קיטון או הגבלה של היקף האשראי הבנקאי בענף הנדל"ן ליזמי נדל"ן, לקבלנים ולרוכשי דירות, והקשחת תנאי המימון (המתבטאת בסך ההון העצמי, היקף הביטחונות הנדרש בכניסה להשקעות חדשות ובעלויות המימון), וכן קיטון או

הגבלה באפשרויות גיוס חוב או הון בשוק ההון, לרבות לצורך מחזור מלא או חלקי של חובות, עלולים לחשוף את קבוצת קרדן נדל"ן לקשיים בביצוע פרויקטים והשלמתם, במכירת הדירות נשוא פרויקטים ובמציאת מקורות מימון חלופיים למימון פעילותה והתחייבויותיה. כן, פעילותה של קרדן נדל"ן מושפעת ממדיניות בנק ישראל, בכל הקשור ליכולתם של רוכשי דירות פוטנציאלים לקחת הלוואה לרכישת דירה ויכולתם של יזמי נדל"ן לקבל מימון לביצוע פרויקטים. הקשחת מדיניותו של בנק ישראל והגברת פיקוחו על סיכוני האשראי של הבנקים בענף הנדל"ן עשויה לגרום להעלאת דרישות הסף של הבנקים מיזמים לצורך מתן מימון לביצוע פרויקטי נדל"ן (למשל העלאת כמות יחידות הדיור הנדרשות במכירה מוקדמת והעלאה של ההון העצמי הנדרש), וכן עשויה לגרום להעלאת הריביות על המשכנתאות שנוטלים רוכשי הדירות (בין היתר כתוצאה מחיוב הבנקים לעמידה בדרישות הלימות הון בענף הנדל"ן ואי רצון או יכולת הבנקים לספוג את עלות ייקור המשכנתאות מבלי לגלגל אותה על הלקוחות וזאת כדי לשמור על שיעור התשואה על ההון מפעילות המשכנתאות שלהם) וכתוצאה מכך לגרום לירידה בביקושים. להגבלות כאמור עשויה להיות השפעה על קצב מכירת הדירות ועל מחירן.

22.8 <u>זמינות קרקעות</u> - כניסתה של קרדן נדל"ן לפרויקטים חדשים תלויה באיתור קרקעות פוטנציאליות ובמדיניות הממשלה ורמ"י. ראה בהקשר זה גם סעיף 6.1 לחלק זה ביחס למדיניות הממשלה לשיווק קרקעות לבנייה למגורים.

22.9 <u>חוסנם הפיננסי של הרוכשים והשוכרים ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות</u> - כחברה שחלק מהכנסותיה תלויות ברוכשי דירות מגורים ו/או בשוכרים איתם היא מתקשרת, חשופה קרדן נדל"ן לשינוי לרעה בחוסנם הפיננסי של הרוכשים והשוכרים, דבר אשר עלול להשפיע על תוצאותיה הכספיות. בנוסף, אי עמידתם של לקוחות בתנאי התשלום המוסכמים בהסכמי ביצוע עלול לפגוע בתוצאותיה העסקיות של אל-הר.

22.10 <u>הפסד רווח והוצאות אחזקת נכסים מניבים</u> - בתחום הנכסים המניבים, קרדן נדל"ן עלולה לשאת בהוצאות אחזקה בגין נכסים אותם לא תצליח להשכיר, בנוסף להיעדר הרווח והתזרים מהשכרתם.

22.11 <u>חוסנם הפיננסי של ספקים</u> - הרעה בחוסנם הפיננסי של קבלני משנה (קבלני ביצוע) אשר הינם הספקים העיקריים של קבוצת קרדן נדל"ן, עלולה לפגוע בתוצאות קבוצת קרדן נדל"ן, בעיקר לאור העלות הנוספת הכרוכה בהחלפת קבלן מבצע טרם השלמת בניית הפרויקט.

22.12 <u>שינויים רגולטוריים ומדיניות הממשלה בנושאי בנייה</u> - שינויים בדרישות חקיקתיות וקביעת דרישות נוספות עלולים לחשוף את קבוצת קרדן נדל"ן להוצאות לא צפויות ואף לגרום להארכת המועדים לסיום פרויקטים. שינויים רגולטורים כגון עלייה במס רכישה והפחתה או פטור במס שבח עלולים לגרום לירידה בהיקף הביקושים לדירות מגורים, להורדת מחירים וכן לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של קרדן נדל"ן. בנוסף, מדיניות הממשלה בנושאי בנייה (לרבות הוראות סטטוטוריות להגברת, שמירת ואכיפת הבטיחות באתרי הבנייה), זמינות עובדים זרים ובעלי הכשרה מקצועית מתאימה, שיווק קרקעות שבבעלות רמ"י וכן קצב הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים, משפיעים על לוחות זמנים לגמר פרויקטים וכתוצאה מכך על עסקיה של קבוצת קרדן נדל"ן.

22.13 <u>זמינות כוח אדם</u> - בשנים האחרונות, בין היתר כתוצאה מרפורמות שונות ביוזמת ממשלת ישראל לשינוי מבני בתחום העסקת עובדים זרים בענף הבנייה (כגון העסקת עובדים כאמור רק באמצעות תאגידי כוח אדם ייעודיים, החלת מכסות להגבלת כמות העובדים הזרים והגבלת המדינות מהן יכולים עובדים כאמור להגיע (למדינות איתן חתמה מדינת ישראל הסכם דו-צדדי בלבד)) ולאור תלות מסוימת שפיתח הענף בעובדים הזרים, מעת לעת נוצר (ועלול להמשיך להיווצר) מחסור בכוח אדם בענף. למחסור ואי זמינותו של כוח אדם מיומן עלולה להיות השפעה על יכולת העמידה בלוחות הזמנים של פרויקטים וכן על עלות העבודות.[141]

22.14 <u>זמינות חומרי גלם ושינויים חדים במחירי חומרי גלם</u> - הפעילות בענף הנדל"ן מושפעת מזמינותם של חומרי גלם לבנייה ומשינויים במחיריהם של חומרי גלם כאמור. מחסור בחומרי גלם, כפועל יוצא של שינויים במצב הביטחוני ו/או הפוליטי, סכסוכי עבודה בנמלי הים, שינויים בשוק הסחורות העולמי ובצריכה העולמית,

---

[141] יצוין, כי בשנים האחרונות, במסגרת נסיונות הממשלה להגדיל את היקף פעילות הבנייה למגורים, התקבלו החלטות ממשלה שונות במסגרתן, בין היתר, הועלו באופן משמעותי מכסות העובדים הזרים והעובדים הפלסטינים בענף הבנייה (בעיקר לענף הבנייה למגורים), נחתמו הסכמים דו-צדדיים עם מדינות שונות כדי שיתאפשר לאזרחיהן להגיע לעבוד בישראל בענף הבנייה, וכן אושרה פעילותן של חברות בנייה זרות אשר תהיינה רשאיות לעסוק בביצוע עבודות בנייה בישראל בענף המגורים (במגבלות מסוימות, לרבות לעניין כמות העובדים בכל חברה ומכסות עובדים כלליות). למועד הדוח, קרדן נדל"ן ואל-הר אינן יכולות להעריך את היקף השפעת החלטות הממשלה כאמור על פעילותן (אם בכלל), אך יצוין כי במהלך השנים האחרונות לא הורגש מחסור בפועלי בנייה בפרויקטים השונים שבביצוען (וזאת על אף שלהבנתן הביקוש לפועלי בנייה מיומנים ככלל עולה על ההיצע).

שיבושים בשרשרת האספקה, אינפלציה, ואירועים המשפיעים על כושר הייבוא של חומרי גלם לישראל, לרבות מצבי חירום בריאותיים, עלולים לגרום לעיכובים באספקה ולעליות מחירים בענף הנדל"ן.

22.15 שינויים בתנאי עבודה - שינויים רגולטורים בקשר עם תנאי שכר ו/או הסכם קיבוצי בענף הבנייה וכן צמצום מכסות העסקת עובדים זרים על-ידי הממשלה, לרבות בדרך של ייקור עלויות העסקתם באמצעות גביית אגרות והיטלים שונים, עלולים לפגוע בתוצאות העסקיות של קבוצת קרדן נדל"ן.

22.16 ביטול, צמצום כמות פרויקטים או צמצום בהיקפם ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות בתחום ביצוע עבודות בנייה - ביטול פרויקטים מתוכננים בתחום ביצוע עבודות בנייה בשל מחלוקות עם רמ"י ו/או עם רשויות מדינה אחרות, הליכים משפטיים או בשל המצב הפוליטי/מדיני/כלכלי; ו/או מוסר תשלומים בעייתי של לקוחות בתחום ביצוע עבודות הבנייה אשר צבר ההזמנות מהם הינו בהיקפים כספיים משמעותיים (כמפורט בסעיפים 9.7 ו-9.9 לחלק זה), עלולים לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן נדל"ן ו/או עלולים לגרום למצוקה תזרימית שלה. אמנם חלק מהסכמי הביצוע כוללים מנגנון פיצוי במקרה בו המזמין מבטל או מפסיק את הקמת הפרויקט, אולם ביטול של מספר פרויקטים בו-זמנית עלול להביא לפגיעה מהותית בפעילותה ובתוצאותיה של קבוצת קרדן נדל"ן.

22.17 עיכובים מנהלתיים מול רשויות - עיכובים בהמצאת היתרי בנייה ואישורי אכלוס הנובעים מהליכים מתמשכים של הרשויות בפרויקטים של קבוצת קרדן נדל"ן וכן בפרויקטים המבוצעים על-ידי אל-הר, עלולים לפגוע בתוצאותיה העסקיות של קבוצת קרדן נדל"ן.

22.18 אי-עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון - במסגרת הסכמי מימון לפרויקטים המבוצעים על-ידי קבוצת קרדן נדל"ן, ניתנות למוסד הבנקאי המלווה את הפרויקטים כאמור סמכויות פיקוח ובקרה בנוגע לעמידה בלוחות זמנים וביעדים נוספים בקשר עם הפרויקט, וכן סמכות להתערב בניהולו השוטף של הפרויקט במקרה בו הפרויקט אינו עומד בתוכניות העסקיות שנקבעו. במקרה של אי-עמידה בהוראות הסכם הליווי בקשר עם היעדים הכלולים בתוכנית העסקית של הפרויקט; אי-עמידה בהתחייבויות כלפי המוסד הבנקאי לרבות בקשר עם אמות מידה פיננסיות; שינוי שליטה או בעלות בקרדן נדל"ן (או במי משותפיה בפרויקט) ללא אישור המוסד הבנקאי (ובחלק מהמקרים – "שליטה" כהגדרתה בחוק ניירות ערך); בקרות מקרה אשר לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק עלול להשפיע מהותית לרעה על ביצוע הפרויקט או על סיכויי פירעון אשראי המימון לפרויקט; במקרים בהם מתרחש מאורע (עם או ללא קשר ישיר עם הפרויקט הממומן), הפוגע או עלול לפגוע ביכולתה הכספית של קרדן נדל"ן; במקרים בהם המוסד הבנקאי סבור כי יתר עסקיה של קרדן נדל"ן, בין במישרין ובין בעקיפין, מנוהלים באופן העלול להשפיע לרעה (ובחלק מהמקרים- להשפיע לרעה באופן מהותי) על ביצוע הפרויקט או על סיכויי השלמתו או על קיום התחייבויות קרדן נדל"ן כפי שסוכמו עם הבנק או להשפיע לרעה באופן מהותי על נכסים חיוניים של קרדן נדל"ן ו/או כי חלה הרעה, לפי שיקול דעתו של הבנק, במצבה הפיננסי של קרדן נדל"ן ו/או ביחסים הפיננסים שלה ו/או במצב עסקיה ו/או בפעולותיה ו/או בנכסיה; או אם תדרש קרדן נדל"ן לפרוע פירעון מוקדם של חובות והתחייבויות, כולם או חלקם, שהיא חייבת ו/או תחוב בהם לנושים אחרים (ובחלק מהמקרים אף אם אירע ארוע הפרה וקרדן נדל"ן טרם נדרשה לפרעם); ובמקרים אחרים המנויים בהסכמי הליווי, רשאי המוסד הבנקאי להעמיד לפירעון מיידי את ההלוואה, וכן לעשות שימוש בבטוחות שניתנו לו בקשר עם הסכם המימון. כמו-כן, במסגרת שטרי הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרות ג' עד ה') של קרדן נדל"ן נקבעו התחייבויות נוספות של קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב מאותן סדרות (לפי העניין) אשר בחלקן דומות להתחייבויות כלפי המוסדות הבנקאיים כאמור לעיל, לרבות ביחס להתחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות. במקרים מסוימים של הפרת התחייבויותיה של קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב, יהיו רשאים מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב להעמיד את יתרת החוב של קרדן נדל"ן כלפי מחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי. שימוש בסמכויות אלו על-ידי המוסדות הבנקאיים עימם קשורה ו/או תהיה קשורה קבוצת קרדן נדל"ן, ו/או על-ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב, עלול לפגוע באופן מהותי בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן נדל"ן וביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. ראה בהקשר זה גם סעיפים 14.4 ו-14.5 לחלק זה בנוגע לאפשרות העמדה לפירעון מיידי של אשראים שנטלה הקבוצה בהתקיים עילת Cross Default\Acceleration (ככל שתתקיים) ובנוגע לאמות מידה פיננסיות בהן התחייבה קרדן נדל"ן לעמוד, בהתאמה.

22.19 היצע שטחים להשכרה - גידול מהותי בעודפי ההיצע של השטחים המיועדים להשכרה, בין היתר, בעקבות בניית שטחי משרדים ומסחר נוספים או קיטון בביקושים לשטחים קיימים, עלולים לגרום לירידת מחירי השכירות ולהשפיע לרעה על הכנסות קרדן נדל"ן מנכסים מניבים.

22.20 <u>אירועי בטיחות בעבודה</u> - פעילותה של אל-הר מתאפיינת בסביבת עבודה מסוכנת הכוללת, בין היתר, עבודה בגובה רב, עבודה עם מכשור כבד וחומרים מסוכנים. תאונת עבודה חמורה באיזה מאתרי הבנייה של אל-הר עלולה לגרום לאובדן בחיי אדם, פגיעות גוף ולנזקים פיזיים לרכוש יקר, לגרום לעצירת פעילות הפרויקט לתקופה בלתי ידועה ולנזק תדמיתי וכספי. אי עמידה בתקני בטיחות וגהות עלולה לגרום להוצאות כספיות משמעותיות ואף לתביעות פליליות כנגד מנהלים ולאובדן סיווג קבלני/השעייה מרישום ברשימת הקבלנים המוכרים, וכתוצאה מכך לפגיעה ביכולת להגיש הצעות במכרזים לביצוע עבודות בנייה, לפגיעה במוניטין ולפגיעה בתוצאות הכספיות. ראה בהקשר זה גם סעיף 6.3 לחלק זה.

22.21 <u>מערכות מידע וסיכוני סייבר</u> - ככלל, תהליכים מהותיים בקבוצה, ובהם תכנון וייזום פרויקטים, ניהול כספים וחשבות, גבייה, תשלומים, רכש ציוד ומלאי, תפעול מערכת "משכנתי" וכדומה, נסמכים בין היתר על מערכות ו/או מאגרי מידע. בהתאם, חשופה הקבוצה, בין היתר, לסיכון במסגרתו תבוצע פעילות שנועדה לפגוע בשימוש במערכות המיחשוב של הקבוצה ו/או בחומרי מחשב השמורים בהן ("אירוע סייבר"), אשר עלולה להתבטא, בין היתר, בשיבוש או השבתה של פעילויות מהותיות מסוימות כאמור לעיל, גניבת מידע, חדירה למסדי נתונים ולמערכות מידע ובתוך כך איסוף מודיעין עסקי ו/או ביצוע שינויים במבנה מסד הנתונים או בנתונים עצמם, אובדן מידע, דרישת כופר, תרמית, פגיעה במוניטין וכדומה. בהתאם, אירוע סייבר עלול להוביל גם לחבויות ו/או הוצאות משמעותיות המיועדות לאפשר הגנה, תגובה או התאוששות מאירוע סייבר או חקירות בעקבותיו, ולפגיעה בתוצאותיה של הקבוצה.

על מנת לצמצם ככל שניתן את הסיכונים להתרחשות אירוע סייבר ואת תוצאותיו, פעלה החברה, באמצעות יעוץ מקצועי מנוסה במיקור חוץ, לשפר את מערכות אבטחת המידע שלה. הקבוצה מפעילה באופן שוטף מספר מערכות הגנה אשר נועדו לצמצם ככל הניתן סיכונים להתרחשות אירוע סייבר ותוצאותיו, לרבות מערכות "חומת אש" (Firewall) להפרדה מרשת האינטרנט, מערכות גיבוי נתונים שונות, מערכות אנטי-וירוס, ניהול הרשאות גישה, עדכון סמאות, אתר "התאוששות מאסון" (DR) ועוד. כמו-כן פועלת הקבוצה בהתאם לנהלים שנקבעו בתוכנית הבקרה הפנימית (ISOX) ולנהליה הפנימיים, ובין היתר מפעילה גורמים מומחים במיקור חוץ לטיוב שוטף של מערכות ההגנה השונות על מנת לוודא שהן פועלות ומוגדרות כשורה, שימור ותחזוק המערכות וכדומה.

<u>סיכונים מיוחדים</u>

22.22 <u>ליקויי בנייה</u> - אם יתגלו ליקויי בנייה בהיקפים מהותיים, עשוי הדבר להשפיע לרעה על רווחיותה של קבוצת קרדן נדל"ן ועל המוניטין שלה. לפרטים אודות חוק המכר, התשכ"ח-1968 וחוק המכר דירות הקובעים, בין היתר, את אחריות הקבלן לפגמים ואי התאמות בגין ליקויי בנייה, לתקופות שונות, ראה סעיפים 17.1[א] ו-17.3[ד] לחלק זה.

22.23 <u>טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות פרויקט</u> - בתחום ביצוע עבודות הבנייה, הזמנות עבודה נעשות, על-פי רוב, בדרך של פרסום מכרז פומבי לקבלני ביצוע. לרוב, במסגרת מסמכי המכרז נדרשת אל-הר להעריך את עלויות ביצוע הפרויקט נשוא המכרז עבורה, ובהתאם להגיש הצעה לגובה התמורה שתשולם לה בגין ביצוע עבודות הבנייה. גובה התמורה כאמור נקבע, בין היתר, כנגזרת של העלויות הצפויות כאמור בתוספת שיעור רווחיות בהיקף שיאפשר את זכייתה של אל-הר באותו מכרז. טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות הבנייה, עלולים לפגוע ברווחיות הפרויקט עבור אל-הר או אף לגרום להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קבוצת קרדן נדל"ן. כמו-כן בתחום המגורים, רכישת קרקעות (בין בדרך של עסקאות מזומן ובין בדרך של עסקאות קומבינציה, תמורות וכדומה) נעשית לאחר חישוב אומדנים בדבר ההכנסות הצפויות, העלויות הצפויות וכנגזרת מהן הרווח הצפוי ושווי הקרקע. טעות או הערכת חסר בחישוב אומדנים כאמור, עלולים לפגוע ברווחיות הפרויקט עבור קרדן נדל"ן או אף לגרום להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות של קרדן נדל"ן.

22.24 <u>כיסוי ביטוחי חלקי</u> - אל-הר אינה מבטחת חלק מהציוד ההנדסי והמכאני שברשותה בביטוח כנגד גניבות ו/או נזקים שעלולים להיגרם לציוד כאמור כתוצאה משריפות או קלקולים, משיקולי עלות תועלת. נזק מהותי שייגרם לציוד האמור, עלול להביא להוצאות בסכומים אשר במקרי קיצון עלולים להיות מהותיים, לפגיעה בפעילותה השוטפת ואף לפגיעה בתוצאותיה העסקיות. הנהלת אל-הר מעריכה, בהתבסס על ייעוץ ביטוחי שקיבלה מיועצי הביטוח שלה וכן בהתבסס על נסיון העבר של הנהלת אל-הר, בהתאם לנהוג ולמקובל בעסקים דומים בישראל ובהתחשב בסיכונים בפניהם אל-הר ניצבת, כי הכיסוי הביטוחי הקיים של אל-הר הינו נאות וכי החשיפה מהעדר הכיסוי הביטוחי האמור ביחס לסיכונים של גניבות או נזקים העלולים להיגרם

לציוד כאמור הינה נמוכה.

22.25 <u>פרויקטים חדשים בתחום ביצוע עבודות הבנייה</u> - ככלל, אל-הר מבצעת ומסיימת את עבודות הבנייה בפרויקטים בתוך תקופה שבין 24 ל-42 חודשים. לפיכך, להאטה בקצב חדירתה של אל-הר לפרויקטים חדשים, עשויה להיות השפעה לרעה על תוצאותיה הכספיות. ראה גם סעיף 22.26 לחלק זה בדבר אי כניסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים כגורם סיכון מיוחד.

22.26 <u>אי-כניסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים</u> - אי כניסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים במשך תקופה משמעותית (בין אם מאילוצים תזרימיים, האטה כלכלית במשק, משברים בכלכלה, מצבי חירום בריאותיים, מדיניות ממשלה לעניין שיווק קרקעות, עלייה במחירי בניית פרויקטים וקיטון בזמינות מקורות המימון ועלותם ובין אם מסיבה אחרת) ו/או מכירת זכויות של קרדן נדל"ן בפרויקטים למגורים לצדדים שלישיים, עלולות לגרום, בעיקר בטווח הארוך, לצמצום בהיקפי פעילותה של קרדן נדל"ן ובכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות.

22.27 <u>איבוד סיווג לפי חוק רישוי קבלנים ו/או סיווג קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות</u> - לפרטים אודות גורם סיכון זה, ראה סעיפים 6.3, 17.3[א] ו-17.3[ב] לחלק זה.

להלן יוצגו גורמי הסיכון המפורטים לעיל, בטבלה המדרגת את מידת השפעתם המוערכת על עסקי קבוצת קרדן נדל"ן בחלוקה לסוגי סיכונים:

גורמי הסיכון	מידת השפעת הסיכון על קרדן נדל"ן		
	השפעה גדולה	השפעה בינונית	השפעה קטנה
<u>סיכוני מקרו</u>			
שינויים ו/או החמרה במצב הכלכלי, מיתון, האטה במשק ואי-ודאות כלכלית	X		
שינויים ו/או החמרה במצב הביטחוני-מדיני בישראל ומצבי חירום בריאותיים	X		
סיכונים פיננסיים	X		
שינויים בשערי חליפין		X	
שינויים בביקוש	X		
המצב בכלכלה העולמית	X		
<u>סיכונים ענפיים</u>			
זמינות מקורות המימון ועלותם ומדיניות בנק ישראל והמערכת הבנקאית	X		
זמינות קרקעות		X	
חוסנם הפיננסי של הרוכשים והשוכרים ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות		X	
הפסד רווח והוצאות אחזקת נכסים מניבים			X
חוסנם הפיננסי של ספקים		X	
שינויים רגולטורים ומדיניות הממשלה בנושאי בנייה	X		
זמינות כוח-אדם		X	
זמינות חומרי גלם ושינויים חדים במחירי חומרי גלם	X		
שינויים בתנאי עבודה		X	
ביטול, צמצום כמות פרויקטים או צמצום בהיקפם ומוסר תשלומים בעייתי של לקוחות בתחום ביצוע עבודות בנייה	X		
עיכובים מנהלתיים מול רשויות		X	
אי עמידה באמות מידה פיננסיות ובהתחייבויות מכח הסכמי מימון	X		
היצע שטחים להשכרה			X
אירועי בטיחות בעבודה		X	
מערכות מידע וסיכוני סייבר		X	
<u>סיכונים מיוחדים</u>			
ליקויי בנייה			X
טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות פרויקט		X	
כיסוי ביטוחי חלקי			X
פרויקטים חדשים בתחום ביצוע עבודות הבנייה		X	
אי כניסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים		X	
איבוד סיווג לפי חוק רישוי קבלנים ו/או סיווג קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות		X	

חלק ב'

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
ליום 31 בדצמבר 2022

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

דירקטוריון קרדן נדל"ן בע"מ (להלן: "החברה") מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל - 1970 (להלן: "תקופת הדיווח").

חלק א' – כללי

קרדן נדל"ן הינה חברה ציבורית הפועלת בעיקר בשלושה מגזרי פעילות עיקריים:



בנייה למגורים

ייזום למגורים בישראל

התחדשות עירונית



ביצוע עבודות בנייה

תשתיות ובנייה בישראל



נכסים מניבים

משרדים

נכסי נדל"ן להשקעה

אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן

1. לפרטים בדבר התקשרות החברה בעסקה לרכישת חלקים נוספים במתחם TLV והתפתחויות נוספות, ראה באור 13ב'2 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

2. לפרטים בדבר השלמת עסקת רכישה של 60% ממניות חברה כלולה לשעבר ("הולילנד"), ראה באור 14ב'1 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

3. לפרטים בדבר חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה, ראה באור 27ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

4. לפרטים בדבר הענקת אופציות לעובדים ומנהלים בחברה, ראה באור 28ה' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

5. לפרטים בדבר התקשרויות חברה הבת, ראה באור 9ד' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

6. לפרטים בדבר מכירת מניות של חברה מוחזקת לשעבר ("נופי השמש"), ראה באור 14ב'2 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

7. לפרטים בדבר לקיחת אשראי מהותי בסך של כ-139.8 מיליוני ש"ח בקשר עם מתחם TLV ראה באור 23א'1 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

8. לפרטים בדבר התקשרות החברה בעסקת פינוי בינוי ביהוד, ראה באור 13ב'4 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

9. לפרטים בדבר העמדת מסגרת אשראי, לחברה מאוחדת "הולילנד" בסך של כ-150 מיליוני ש"ח וניצול חלקי ממנה, ראה באור 23א'2 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

10. לפרטים בדבר התקשרות החברה בעסקאות קומבינציה בנתניה, ראה באורים 26ג'2 ו-26ג'3 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

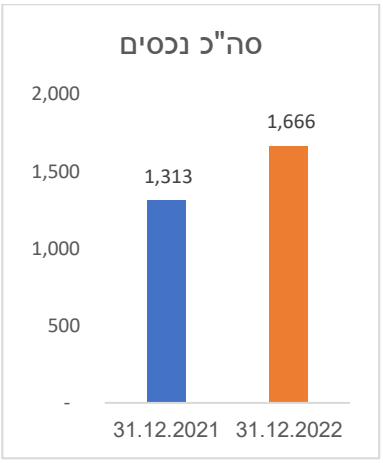
11. לפרטים בדבר רכישת מניות נוספות וביטול ירידת ערך של השקעה בחברה מוחזקת ראה באור 14ב'4 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

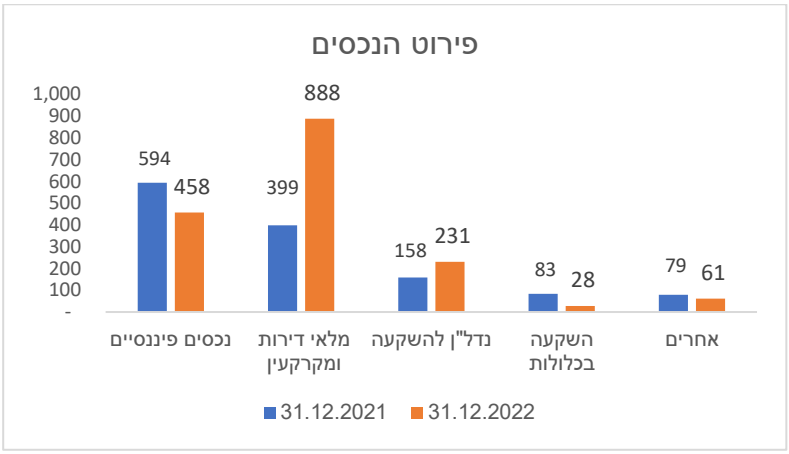
12. לפרטים בדבר התקשרות של חברת הבת לאחר תאריך המאזן ראה ביאור 26ד'6 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2022.

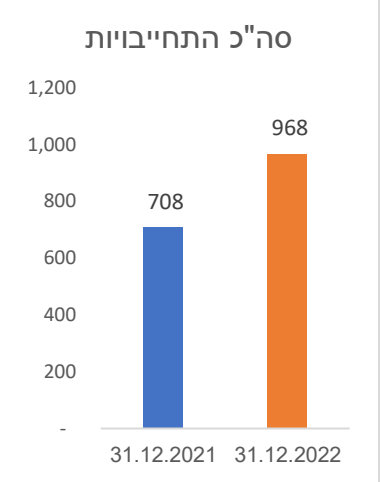
13. לפרטים בדבר הנפקת אג"ח (הרחבה של סדרה ה') בסך 50 מיליון ש"ח לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר, 2023 ראה ביאור 24ג' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2022.

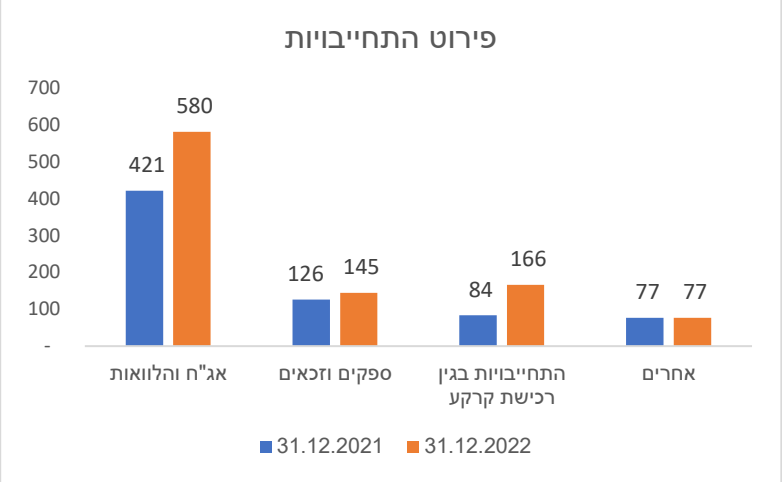
חלק ב' - הסבר הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

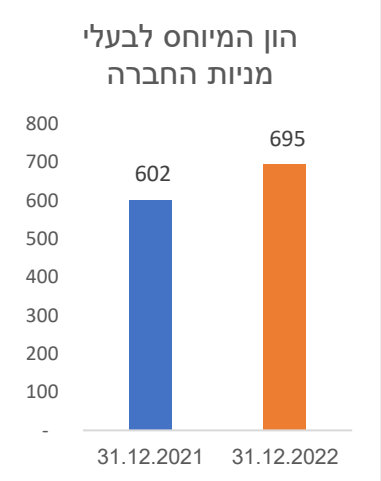
נתונים פיננסיים עיקריים מהדוחות הכספיים הביניים המאוחדים של החברה (במיליוני ש"ח):











א. המצב הכספי ותוצאות הפעילות העסקית

1. סקירת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים על המצב הכספי (באלפי ש"ח):

	31.12.2022	31.12.2021	הערה
נכסים			
מזומנים ושווי מזומנים	121,376	175,146	1
השקעות לזמן קצר	124,382	222,888	2
חייבים ויתרות חובה	45,209	58,040	3
חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה	143,376	126,040	4
מלאי בניינים ודירות למכירה	178,046	222,525	5
נכס מוחזק למכירה	-	32,690	6
נדל"ן להשקעה	181,847	136,890	7
נדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה	49,510	21,498	8
מלאי מקרקעין בלתי שוטף	709,744	176,565	9
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	40,749	94,280	10
חייבים והלוואות לזמן ארוך	34,174	23,576	
רכוש קבוע, נטו	27,993	17,503	
נכסי זכות שימוש	7,573	3,016	
מוניטין	2,218	2,218	
נכסי מסים נדחים	-	-	
סה"כ נכסים	**1,666,197**	**1,312,875**	
התחייבויות והון			
אשראי מתאגידים בנקאיים (זמן קצר)	52,339	21,104	11
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	74,479	86,580	
זכאים ויתרות זכות	70,271	39,367	
התחייבויות בגין רכישת קרקעות	166,442	83,684	12
מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה	45,770	62,784	
התחייבויות לתאגידים בנקאיים (זמן ארוך)	197,030	10,614	13
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)	331,098	389,635	14
התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	1,242	1,664	
התחייבויות בגין חכירה (כולל חלויות שוטפות)	7,719	3,083	
מסים נדחים	21,927	9,349	
הון	697,880	605,011	15
סה"כ התחייבויות והון	**1,666,197**	**1,312,875**	

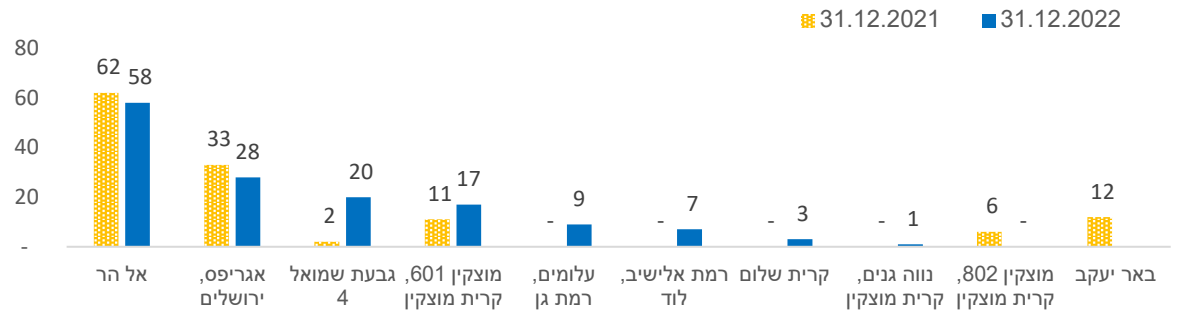
עיקר הסעיפים בהם חלה עליה או ירידה הינם כדלקמן:

1. **מזומנים ושווי מזומנים:** ראה דוח על תזרימי המזומנים לדוחות הכספיים ביניים ליום 31 בדצמבר, 2022.

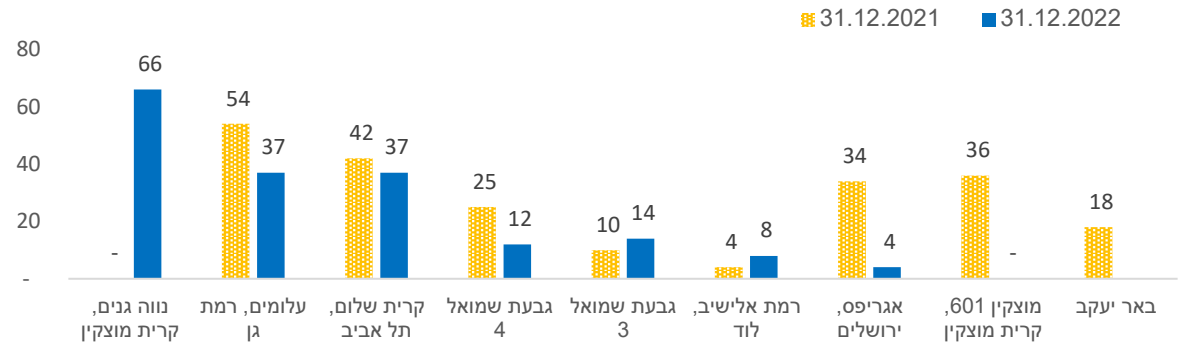
2. **השקעות לזמן קצר:** סעיף זה כולל בעיקר מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי בגין תקבולים מרוכשי דירות בפרויקטים הבאים: עלומים בסך של כ-41 מיליוני ש"ח, אגריפס 25 מיליוני ש"ח, מוצקין (שלב ב') בסך של כ-21 מיליוני ש"ח, גבעת שמואל (מגרש 4) בסך של כ-13 מיליוני ש"ח, קרית שלום בסך של כ-9 מיליוני ש"ח, לוד בסך של כ-4 מיליוני ש"ח, באר יעקב (שלב ד') בסך של כ-2 מיליוני ש"ח, נווה גנים בסך של כ-1 מיליון ש"ח כמו כן הסעיף כולל סך של כ-8 מיליוני ש"ח בגין פקדונות משועבדים.

3. **חייבים ויתרות חובה:** השינוי בסך של כ-13 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2022 בהשוואה ליום 31 בדצמבר, 2021 נובע בעיקר מפרעון של הלוואה שניתנה לשותף בפרויקט עפולה.

4. **חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה:** סעיף זה כולל את הכנסות אל הר שהוכרו בדוחות הכספיים מביצוע הפרויקטים הקיימים שטרם התקבלה התמורה בגינם וכן הכנסות לקבל מרוכשי דירות לאור הכרה בהכנסה בהתאם ל-IFRS 15 (לפרטים ראה באור 2יג' לדוחות הכספיים השנתיים). להלן פירוט יתרת חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה (במיליוני ש"ח):



5. **מלאי בניינים ודירות למכירה:** להלן פירוט יתרת המלאי (במיליוני ש"ח):



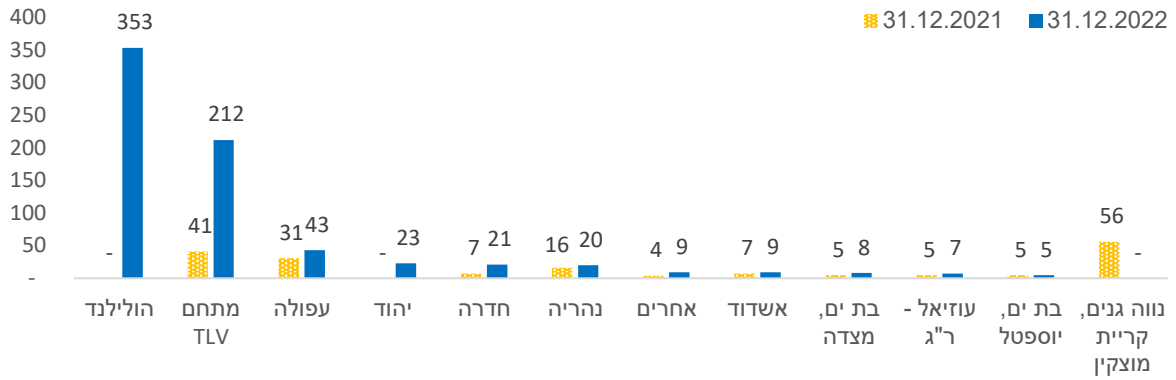
6. **נכס המוחזק למכירה:** ליום 31 בדצמבר, 2021 סווגה "נופי השמש" (חברה כלולה לשעבר) כמוחזקת למכירה. ברבעון הראשון לשנת 2022 הושלמה עסקת המכירה. לפרטים ראה באור 14ב' לדוחות הכספיים המאוחדים.

7. **נדל"ן להשקעה:** ליום 31, בדצמבר 2022 יתרת הנדל"ן להשקעה כוללת את חלק החברה בגין בית קרדן בסך של כ-162 מיליוני ש"ח הכוללת יתרה בסך של כ-8.4 מיליוני ש"ח בגין פוטנציאל הסבה למגורים. כמו כן, היתרה כוללת סך של כ-19 מיליוני ש"ח בגין פרויקט TLV (מתחם ה-we work).

יתרת הנדל"ן להשקעה ליום 31 בדצמבר 2021 מיוחסת לחלק החברה (50%) בשטחים בבית קרדן.

8. **נדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה:** יתרת הנדל"ן להשקעה בפיתוח ליום 31 בדצמבר, 2022 כוללת קרקע בבית דגן בסך של כ-22 מיליוני ש"ח, סך של כ-22 מיליוני ש"ח בגין מתחם TLV (המיוחס לדירות להשכרה), סך של כ-4 מיליון ש"ח בגין מגרש תעסוקה בפרויקט בבת ים וסך של כ-1 מיליון ש"ח בגין רכישת זכויות למשרדים במקרקעין שברעננה (ראה באור 12 לדוחות הכספיים המאוחדים).

9. **מלאי מקרקעין בלתי שוטף:** להלן פירוט יתרת המלאי (במיליוני ש"ח):



עיקר הגידול במלאי ליום 31 בדצמבר, 2022 בהשוואה ליום 31 בדצמבר, 2021, נובע בעיקר מכניסה לאיחוד לראשונה של חברה מוחזקת לשעבר ("הולילנד") שיתרת המלאי בגינה ליום 31 בדצמבר הינה בסך של כ-352 מיליוני ש"ח, ומתשלומים נוספים בפרויקט TLV בסך של כ-171 מיליוני ש"ח, בפרויקט יהוד בסך 23 מיליוני ש"ח, בפרויקט חדרה בסך 14 מיליוני ש"ח, בפרויקט עפולה בסך 12 מיליוני ש"ח ומנגד קיטון כתוצאה מסיווג מלאי נווה גנים, מוצקין למלאי שוטף.

10. **השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני:** השינוי בסעיף זה ליום 31 בדצמבר 2022 בהשוואה ליום 31 בדצמבר, 2021 נובע בעיקר מרכישת מניות נוספות של "הולילנד" שהחל משנת 2022 הינה חברה מאוחדת ומרכישת מניות של "מיקדן" (ראה באורים 14ב'1 ו-14ב'4 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022), ומנגד החזר השקעה מחברות מוחזקות בארה"ב.

11. **אשראי מתאגידים בנקאיים:** השינוי בסעיף זה ליום 31 בדצמבר, 2022 בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2021 נובע בעיקר מנטילת אשראיים בסך של כ-31 מיליוני ש"ח ומסיווג אשראי לצורך מימון פרויקט עפולה לזמן קצר, ומנגד פירעון בסך של כ-11 מיליוני ש"ח בגין הלוואה שנלקחה.

12. **התחייבויות בגין רכישת קרקעות:** השינוי נטו בסעיף זה ליום 31 בדצמבר 2022 בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2021 נובע בעיקר מאיחוד לראשונה של "הולילנד" ומהפחתת ההתחייבויות השוטפות עקב התקדמות בשיעורי הביצוע בפרויקטים.

13. **הלוואות מתאגידים בנקאיים:** הגידול בסעיף זה ליום 31 בדצמבר 2022 בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2021 נובע בעיקר מכניסה לאיחוד של חברה מוחזקת לשעבר ("הולילנד") והאשראי שניתן לה אשר היתרה בגינה ליום 31 בדצמבר 2022 הינה בסך של כ-57 מיליוני ש"ח, מאשראי בנקאי שנטלה החברה לצורך מימון פרויקט TLV בסך של כ-140 מיליוני ש"ח ומנגד סיווג אשראי לצורך מימון פרויקט עפולה לזמן קצר.

14. **אגרות חוב:** השינוי בסעיף זה ליום 31 בדצמבר 2022 בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2021 נובע בעיקר מפירעון אגרות חוב (סדרה ג') בסך של כ-31 מיליוני ש"ח, מפירעון של אגרות חוב (סדרה ד') בסך של כ-19 מיליוני ש"ח, ומפירעון של אגרות חוב (סדרה ה') בסך של כ-9 מיליוני ש"ח.

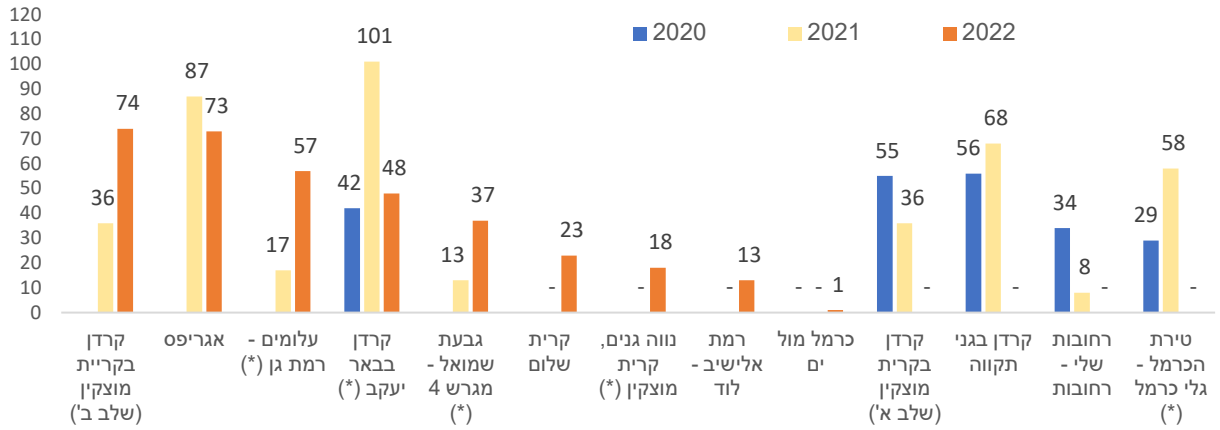
15. **הון:** השינוי בסעיף זה ליום 31 בדצמבר, 2022 בהשוואה ליום 31 בדצמבר, 2021 נובע בעיקר מרווחי החברה בשנה בסך של כ-120 מיליוני ש"ח, מחלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-34 מיליוני ש"ח, מרישום קרן הון בגין שערוך נדל"ן להשקעה כתוצאה משינוי סיווג בסך של כ-3 מיליוני ש"ח ומהנפקת מניות בסך של כ-2.3 מיליוני ש"ח, כתוצאה ממימוש אופציות של עובדים למניות.

2. סקירת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד (באלפי ש"ח):

	2022	2021	2020	הערה
הכנסות				
הכנסות ממכירת דירות	343,500	424,220	215,932	1
הכנסות מביצוע עבודות	262,859	219,336	248,752	2
הכנסות מהשכרת נכסים	13,660	9,273	9,977	3
הכנסות מדמי ניהול ויעוץ	154	-	-	
	620,173	**652,829**	**474,661**	
עלות ההכנסות				
עלות הדירות שנמכרו	(247,072)	(328,027)	(168,552)	1
עלות ביצוע עבודות	(220,073)	(180,521)	(203,413)	2
עלות אחזקת נכסים מושכרים	(1,746)	(698)	(777)	
	(468,891)	**(509,246)**	**(372,742)**	
רווח גולמי	**151,282**	**143,583**	**101,919**	
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה, נטו	4,345	13,303	(4,375)	4
הוצאות שיווק וייזום פרויקטים	(13,789)	(9,153)	(6,065)	5
הוצאות הנהלה וכלליות	(37,905)	(32,283)	(28,205)	6
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	59,328	(5,087)	972	7
רווח תפעולי	**163,264**	**110,363**	**64,246**	
הכנסות מימון	11,705	9,949	7,396	8
הוצאות מימון	(18,835)	(22,712)	(21,669)	9
חלק הקבוצה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	(561)	(1,136)	(5,152)	10
רווח לפני מסים על ההכנסה	**155,573**	**96,464**	**44,821**	
מסים על ההכנסה	(35,602)	(14,911)	(10,908)	11
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בחברה	**119,971**	**81,553**	**33,913**	

עיקר הסעיפים בהם חלה עליה או ירידה הינם כדלקמן:

1. **הכנסות ממכירת דירות ועלות הדירות שנמכרו:** החברה מכירה בהכנסה בהתאם להוראות תקן חשבונאות IFRS15 - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. בהתאם לתקן זה, מכירה החברה בהכנסות ממכירת דירות לאורך זמן, על פי קצב ביצוע החוזה. להלן פירוט ההכרה בהכנסה ממכירת דירות בהתאם לפרויקטים השונים (במיליוני ש"ח):



(*) מבוצע ע"י אל-הר, חברה מוחזקת.

2. **הכנסות מביצוע עבודות ועלות ביצוע עבודות:** סעיפים אלו כוללים את הכנסותיה והוצאותיה של אל-הר ממתן שירותי קבלן לחיצוניים בלבד. השינוי בסעיפים אלו נובע מתמהיל, שיעור רווחיות ומספר הפרויקטים אותם מבצעת אל הר, בהתחשב בשיעורי ההתקדמות של ביצוע העבודות בכל תקופה.

3. **הכנסות מהשכרת נכסים:** סעיף זה כולל את חלקה של החברה בהכנסות מהשכרת שטחים בבית קרדן ובמתחם TLV. לימים 31 בדצמבר 2020, 2021 ו-2022 שיעור התפוסה בבית קרדן הינו כ-94%, 93% וכ-100% בהתאמה (לפרטים נוספים ראה באור 11 לדוחות הכספיים השנתיים).

4. **עליית ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה:** בשנת 2022 רשמה החברה עליית ערך בגין בית קרדן בסך של כ-1 מיליון ש"ח, במתחם TLV עליית ערך בסך של כ-4 מיליוני ש"ח בגין החלק המיועד לדיור בר השגה וירידת ערך בסך של כ-1 מיליון ש"ח בגין מבנה ה-WE WORK, עליית ערך בסך של כ-2 מיליוני ש"ח בגין קרקע בבית דגן ומנגד ירידה ערך של כ-1 מיליון ש"ח בגין מגרש התעסוקה בפרויקט בת ים (לפרטים נוספים ראה ביאורים 11 ו-12 לדוחות הכספיים השנתיים) .

ליום 31 לדצמבר 2021 רשמה החברה עליית ערך בסך של כ-13 מיליוני ש"ח כתוצאה מעדכון השווי ההוגן של בית קרדן בסך של כ-9 מיליוני ש"ח. עליית הערך נבעה משינוי שיעור ההיוון ועלייה בתזרימי המזומנים הצפויים. בנוסף, החברה רשמה עליית ערך בסך של כ-5 מיליוני ש"ח כתוצאה מעדכון השווי ההוגן לקרקע בבית דגן, שנבעה בעיקרה כתוצאה ממחירי המכירה לדונם של עסקאות שבוצעו במתחם (ראה באור 12 לדוחות הכספיים השנתיים).

5. **הוצאות מכירה, שיווק ויזום פרויקטים:** השינוי בהוצאות בין התקופות השונות נובע בעיקר משינוי בתמהיל הפרויקטים הנמצאים בשלבי שיווק ומכירה שונים ומהוצאות פרסום ומיתוג ככל שישנם. השינוי בהוצאות השיווק, המכירה וייזום הפרויקטים בתקופה עקבי עם השינוי בהכנסה ממכירת דירות ונובע בעיקר מגידול במספר יחידות הדיור שנמכרו במהלך התקופה. כמו כן, במסגרת סעיף זה, נכללות הוצאות בסך של כ-6 מיליוני ש"ח שנובעות מקידום של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית.

6. **הוצאות הנהלה וכלליות:** הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2022 הסתכמו לסך של כ-38 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של כ-32 מיליוני ש"ח בהשוואה לשנת 2021. סעיף זה מורכב בין היתר מהוצאות בגין שירותים מקצועיים, שכר עבודה ואחזקת משרד. השינוי בין התקופות נובע בעיקר מתגמולים משתנים למנהלים שגדלו עקב העלייה ברווחיות ומעליה בכוח אדם לאור גידול בהיקף פעילות החברה וכן מגידול בפחת כתוצאה מרכישות רכוש קבוע במהלך שנת 2022.

7. **הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו:** בשנת 2022 רשמה החברה הכנסה בסך של כ-53 מיליוני ש"ח כתוצאה ממימוש חברה מוחזקת לשעבר "נופי השמש" (חלק החברה 50%) והכנסה נוספת מביטול חלק מהפרשה לירידת ערך שנרשמה בעבר בסך של כ-4 מיליוני ש"ח של חברה מוחזקת.

בשנת 2021 רשמה החברה רווח בסך של כ-1 מיליוני ש"ח כתוצאה ממימוש פרויקט התחדשות עירונית לצד ג' ומנגד נרשמה ירידת ערך להשקעה באשר לחברה המטופלת בשיטת השווי המאזני בסך של כ-3 מיליוני ש"ח וסך של כ-3 מיליוני ש"ח נרשמו כהפרשה לתביעה לרישומים ואחרות.

8. **הכנסות מימון:** הכנסות המימון בשנת 2022 נובעות בעיקר מהפרשי שער בסך של כ-8 מיליוני ש"ח כתוצאה מעליית שער הדולר, ומהכנסות ריבית מפקדונות בבנקים בסך של כ-2 מיליוני ש"ח ומהלוואות לאחרים.

הכנסות המימון בשנת 2021 נובעות בעיקר משערוך הלוואה לחברה מוחזקת בסך של כ-7 מיליוני ש"ח של הכנסות ריבית בסך של כ-2 מיליוני ש"ח מחברות מוחזקות ומהכנסות ריבית מפקדונות בבנקים ומהלוואות לאחרים.

9. **הוצאות מימון:** הוצאות המימון בשנת 2022 כוללות בעיקר הוצאות ריבית בגין אגרות חוב בסך של כ-11 מיליוני ש"ח, וכן סך של כ-2 מיליוני ש"ח בשל מימון שנובע מהתחייבויות לבעלי קרקעות.

הוצאות המימון בשנת 2021 כוללות בעיקר תשלומי ריבית בגין אגרות חוב בסך של כ-12 מיליוני ש"ח, סך של כ-5 מיליוני ש"ח בשל מימון שנובע מהתחייבויות לבעלי קרקעות, וכן הפרשי שער בסך של כ-3 מיליון ש"ח, וסך של כ-3 מיליוני ש"ח על אשראי מתאגידים בנקאיים ועמלות בנקים.

10. **חלק הקבוצה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו**: סעיף זה כולל את חלק החברה בתוצאות החברות מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ ("מיקדן"), Kardan Midwest USA INC ("KMU") ו-KRE USA LLC ("KRE").

3. ניתוח התוצאות של מגזרי הפעילות:

מידע מגזרי – רווח והפסד (באלפי ש"ח)	2022	2021	2020
בנייה למגורים	125,265	72,892	44,203
ביצוע עבודות בנייה	42,997	38,658	41,427
נכסים מניבים	16,259	20,378	4,825
אחרים	(21,257)	(21,565)	(26,209)
סך רווח תפעולי	**163,264**	**110,363**	**64,246**

- הגידול ברווח התפעולי בשנת 2022 בהשוואה לשנת 2021 נובע בעיקר ממימוש חברה מוחזקת לשעבר ("נופי השמש") שהינה מתחום הנדל"ן בסך של כ-53 מיליוני ש"ח.

3.1. בנייה למגורים

פרויקטים בישראל ליום 31.12.2022

פרויקטים בביצוע (כ-485 יח"ד)

קרדן בקרית מוצקין (שלב ב')	70 יח"ד	**אגריפס**, ירושלים	78 יח"ד[1]
רמת אלישיב, לוד	13 יח"ד[1]	**קרדן בגבעת שמואל**	34 יח"ד
קרית שלום, תל אביב	57 יח"ד[1]	**קרדן בנווה גנים**, קרית מוצקין	138 יח"ד
קרדן בעלומים, רמת-גן[4]	95 יח"ד[1]		

פרויקטים בתכנון ועתודות קרקע (כ-7,574 יח"ד)

רמת-גן, רח' עוזיאל	152 יח"ד[26,4]	**נופי התכלת**, נהריה[13]	134 יח"ד[3,5,6]
הולילנד פארק, ירושלים[12]	258 יח"ד[1,2]	**רמות**, ירושלים	881 יח"ד[5,6]
חדרה[15]	1,850 יח"ד[3,5,6]	**נתניה-A20**[8]	330 יח"ד[1,5]
מתחם TLV, תל-אביב[9]	648 יח"ד[1,3,6]	**אשדוד**[14]	101 יח"ד[3,6]
חולון, רח' אילת[27]	538 יח"ד[5,4]	**בת ים**, רח' מצדה[17]	300 יח"ד[4]
נתניה, רח' קצנלסון[20]	192 יח"ד[5,4]	**חדרה**, נווה אליעזר[7]	300 יח"ד[5,4]
עפולה[10]	697 יח"ד[1,6]	**גן יבנה**	258 יח"ד[1,5,6]
נתניה-A18[11]	345 יח"ד[6]	**כפר יונה**	261 יח"ד[1,5,6]
נתניה-1011	117 יח"ד[6]	**ירושלים**, רח' בר כוכבא[22]	212 יח"ד[5,4]

התחדשות עירונית (כ-2,948 יח"ד)

בנימינה, רח' הרקפת[23]	125 יח"ד[5]	**חיפה, שכ' שפרינצק**, סמטת רודן[26]	410 יח"ד[5]
יהוד, מוהליבר[19]	391 יח"ד[5]	**חיפה**, שכ' קרית אליעזר[24]	420 יח"ד[5]
בת ים, רח' יוספטל[16]	300 יח"ד	**חיפה**, שכ' שפרינצק, דרך צרפת[18]	402 יח"ד[5]
טירת הכרמל, רח' בן צבי[21]	700 יח"ד[5]	**אזור**, בן גוריון[25]	200 יח"ד[5]

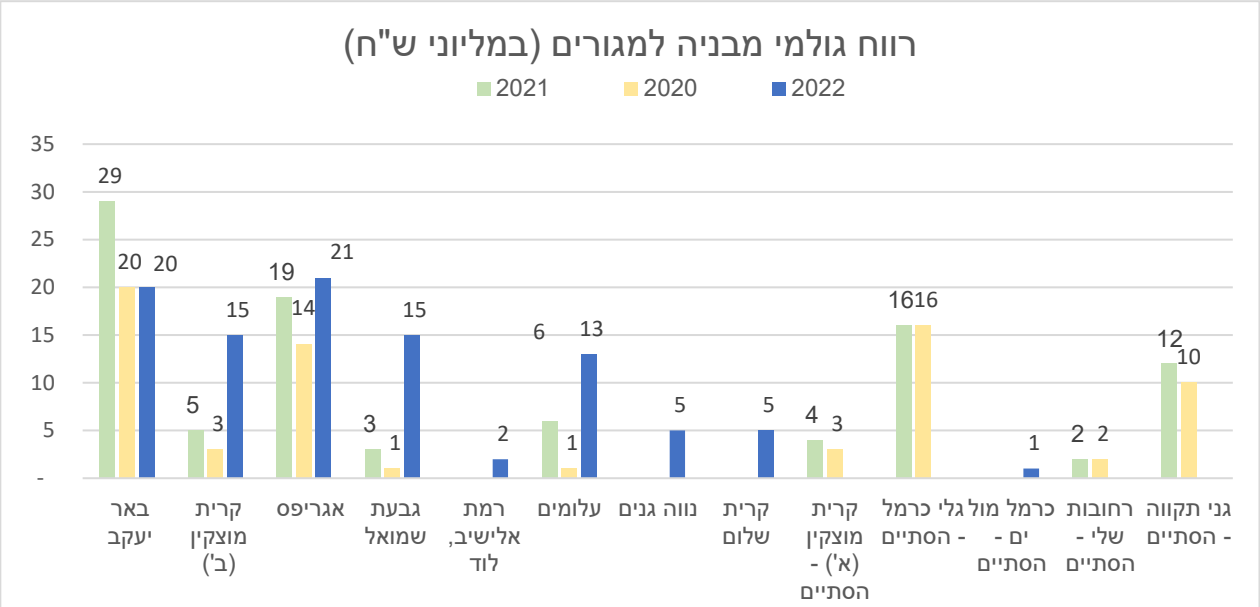


* לפרטים נוספים בדבר סטטוס פרויקטים להתחדשות עירונית, ראה באור 13ב' לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים.
* בנוסף לפרויקטים המוצגים לעיל, החברה מקדמת (לבד או ביחד עם אחרים) מתחמי פינוי בינוי בשלבים שונים ברחבי הארץ לתכנון של כ-3,988 יח"ד. יציאתם לפועל של פרויקטים בהתחדשות עירונית תלויה בתנאים מתלים שונים, ביניהם חתימת הרוב הדרוש לפי חוק, מקרב בעלי הזכויות בכל אחר מהמתחמים, אישור תכנית בניין עיר (תב"ע) לכל מתחם, עמידה בתנאי כדאיות כלכלית לפרויקט, קבלת ליווי בנקאי וכיוצ"ב ועל כן, אין ודאות כי הם יצאו לפועל.
* מספר יח"ד המוצג לעיל כולל גם את יח"ד אשר ימסרו לבעלי הזכויות בקרקע.

1. כולל חלק שותפים/בעלי זכויות בקרקע.
2. מספר היח"ד המוצג הינו בהתאם לתב"ע קיימת.
3. מותלה באישור תוספת/שינוי תב"ע.
4. פרויקט מסוג התחדשות עירונית.
5. כמות יחידות משוערת לפי מסמכי מדיניות/מדיניות. ועדה מקומית לתכנון ובנייה, וטרם אושר תכנית תב"ע.
6. כמות יח"ד משוערת לפי הערכת החברה.
7. שיעור חתימות כ-61%.
8. ראה באור 13ב'11 לדוחות הכספיים השנתיים.
9. ראה באור 13ב'2 לדוחות הכספיים השנתיים.
10. ראה באור 13ב'3 לדוחות הכספיים השנתיים.
11. ראה באור 26ג'2 לדוחות הכספיים השנתיים.
12. ראה באור 13ב'1 לדוחות הכספיים השנתיים.
13. ראה באור 13ב'5 לדוחות הכספיים השנתיים.
14. ראה באור 13ב'7 לדוחות הכספיים השנתיים.
15. ראה באור 13ב'6 לדוחות הכספיים השנתיים.
16. ראה באור 13ב'10 לדוחות הכספיים השנתיים, שיעור חתימות כ-96%.
17. ראה באור 13ב'8 לדוחות הכספיים השנתיים. שיעור חתימות 100%.
18. שיעור חתימות כ-60%.
19. ראה באור 13ב'4 לדוחות הכספיים השנתיים. שיעור חתימות כ-96%.
20. שיעור חתימות כ-83%.
21. שיעור החתימות כ-83%.
22. שיעור חתימות כ-62%.
23. שיעור חתימות כ-70%.
24. שיעור החתימות כ-82%.
25. חלק החברה 60%, שיעור חתימות כ-64%.
26. שיעור חתימות כ-64%.
27. שיעור חתימות כ-88%.

החברה עוסקת באיתור, ייזום ופיתוח של בנייני מגורים בישראל המיועדים למכירה, לרבות באמצעות פרויקטים בשיטת "פינוי בינוי" או תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש) להתחדשות עירונית; וכן השקעות בענף ייזום נדל"ן למגורים בארה"ב.

להלן מספר נתונים תפעוליים עיקריים:



פרויקט	שיעור ביצוע	סה"כ יח"ד בפרויקט	חלק החברה	יח"ד שנמכרו ליום 31/12/2022	יח"ד שנמכרו לאחר 31/12/2022 ועד בסמוך למועד פרסום הדוח	מלאי יח"ד בשיווק ליום 31/12/2022
קרדן בבאר יעקב (שלב ד') (1)	100%	75	100%	75	-	-
קרדן בקרית מוצקין (שלב ב')	96%	70	100%	70	-	-
אגריפס, ירושלים (2)	91%	45	57%	45	-	-
עלומים, רמת גן (3)	52%	63	66%	52	1	11
גבעת שמואל (מגרש 4)	65%	28	100%	26	2	2
גבעת שמואל (מגרש 3)	72%	6	100%	5	-	1
קרית שלום, תל אביב (4)	27%	44	100%	27	1	17
רמת אלישיב, לוד	88%	13	100%	8	5	5
נווה גנים, קרית מוצקין	19%	138	100%	51	7	87
הולילנד - מגרש 7	-	153	100%	17	9	136
נהריה - מגרש 3	-	58	100%	12	2	46
סה"כ		**693**		**388**	**27**	**305**

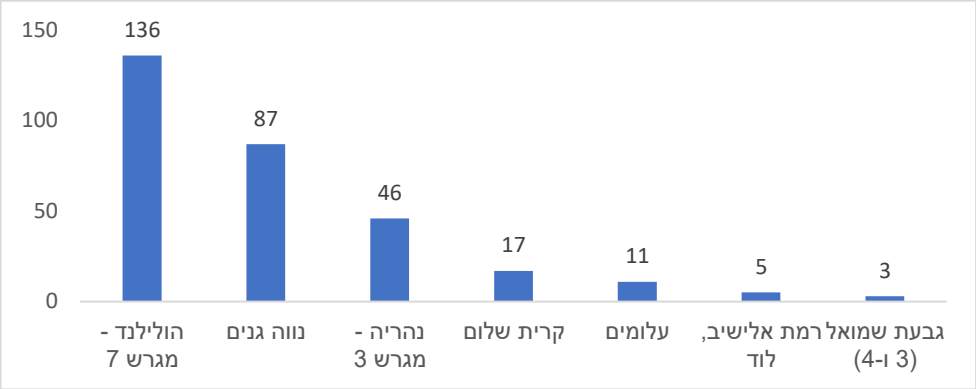
(1) פרויקט הכולל בנייתם של 405 יחידות דיור בשלבים א'-ד'. למועד הדוח הבניה הסתיימה וכל יחידות הדיור נמכרו ונמסרו. לפרטים ראה באור 10ב'(9) לדוחות הכספיים השנתיים.

(2) פרויקט הכולל בנייתם של 78 יחידות דיור, לרבות שטחי מסחר (חלק החברה 45 יחידות דיור (בהתאם לעסקת קומבינציה בשיעור של 43%)), לפרטים ראה באור 10ב'(7) לדוחות הכספיים השנתיים.

(3) פרויקט הכולל 95 יחידות דיור, מתוכן חלק החברה 63 יחידות דיור (פרויקט תמ"א 38/2 - הריסה ובניה מחדש), לפרטים ראה באור 10 ב'(3) לדוחות הכספיים השנתיים.

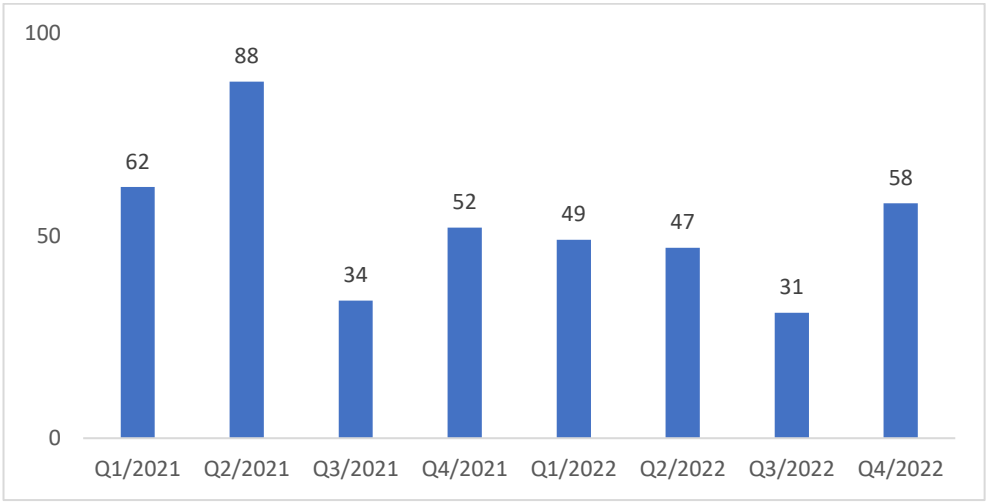
(4) פרויקט הכולל 57 יחידות דיור, מתוכן חלק החברה 44 יחידות דיור, לפרטים ראה באור 10ב'(2) לדוחות הכספיים השנתיים.

<u>מלאי בשיווק ליום 31.12.22 (יח"ד):</u>



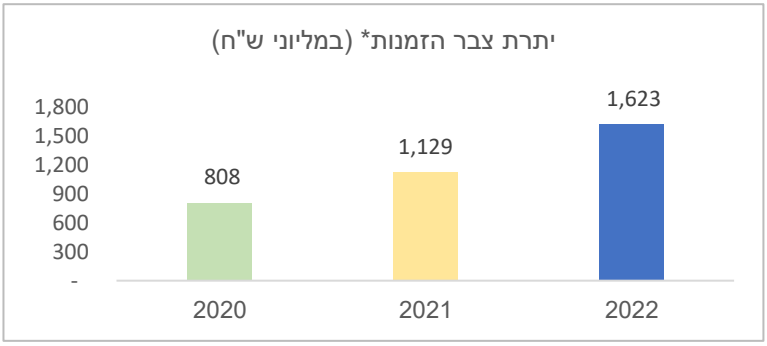
סה"כ 305 יח"ד לשיווק ולמכירה.

<u>להלן התפלגות מכירת הדירות לפי רבעונים בשנים 2021-2022</u>:



3.2. ביצוע עבודות

החברה מחזיקה ב-100% ממניות חברת אל-הר הנדסה ובנין בע"מ. חברת אל-הר עוסקת במתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לבניית מבני מגורים, מסחריים ומבנים ציבוריים בישראל.
השינויים בהכנסות בין התקופות ובתוצאות המגזר נובעים משינויים בהיקפי הפעילות, מתמהיל פרויקטים משתנה, משינויי אומדני רווח בפרויקטים ובשונות בשיעורי ההתקדמות בביצוע בכל תקופה.

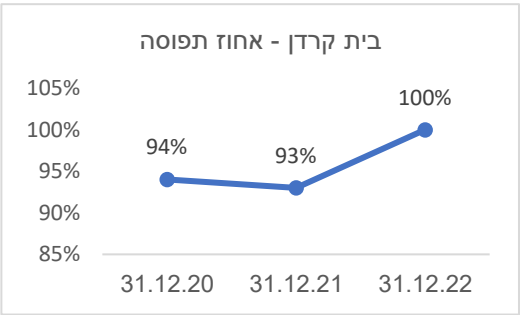


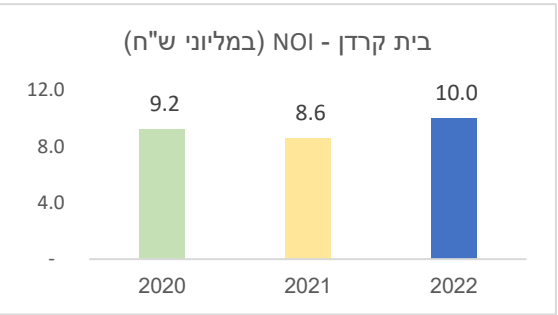
* למועד פרסומי הדוחות הכספיים

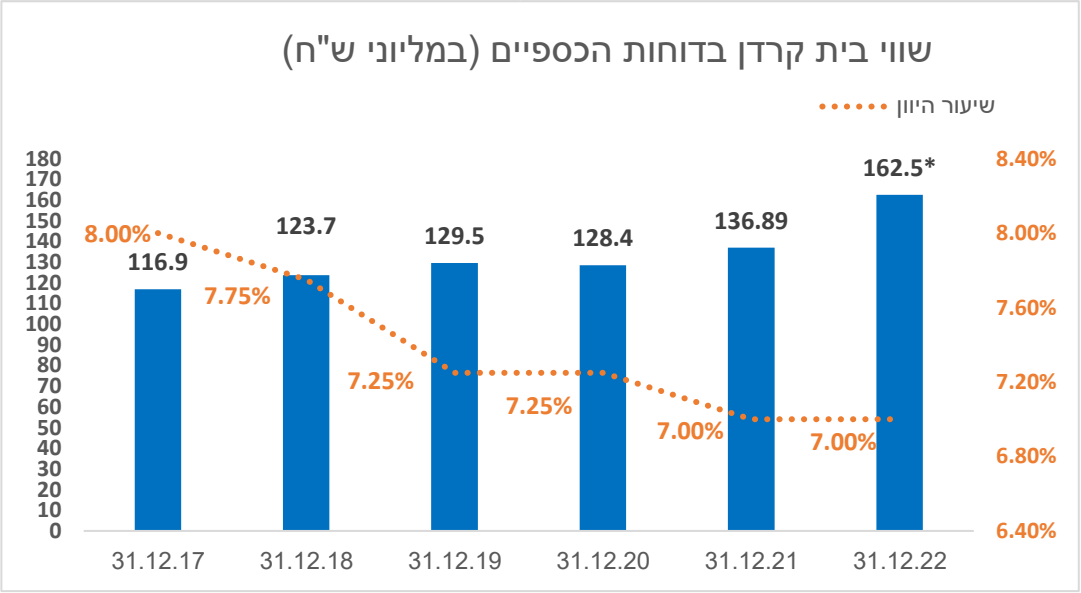
3.3. נכסים מניבים

החברה עוסקת בפיתוח והשכרה של מבני משרדים, שטחי מסחר וחניון בישראל.

<u>להלן מספר נתונים תפעוליים עיקריים:</u>







* כולל מרכיב פוטנציאל בסך של כ-8.4 מיליוני ש"ח

4. נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים ומאפייני מימון

4.1 נזילות ומקורות מימון (באלפי ש"ח):

תזרימי מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)	2022	2021	2020	הערה
שוטפת	(132,626)	98,471	(59,985)	1
השקעה	1,020	(166,985)	58,487	2
מימון	75,861	33,739	104,118	3

1. **תזרימי מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת:** בשנת 2022 סך של כ-133 מיליוני ש"ח שימשו לפעילות שוטפת של החברה. עיקר השינוי בתקופה נבע מעלייה במלאי בניינים למכירה, ומלאי מקרקעין בלתי שוטף לאור רכישות שבוצעו (בעיקר במתחם TLV) בסך של כ-146 מיליוני ש"ח, וכן בגין רווח ממימוש חברה מוחזקת לשעבר ("נופי השמש") בסך של כ-52 מיליוני ש"ח, וכן מירידה בהתחייבויות בגין רכישת קרקעות בסך של כ-35 מיליוני ש"ח ומירידה בספקים ונותני שירותים, בזכאים ויתרות זכות ובמקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין חוזי הקמה בסך של כ-23 מיליוני ש"ח, וכן מעלייה בחייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה וחייבים ויתרות חובה בסך של כ-11 מיליוני ש"ח.

   בשנת 2021 סך של כ-99 מיליוני ש"ח נבעו מפעילות שוטפת של החברה, שהביא לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת. עיקר השינוי בתקופה נבע מירידה במלאי בניינים למכירה בסך של כ-37 מיליוני ש"ח וירידה בהתחייבויות בגין רכישת קרקעות בסך של כ-36 מיליוני ש"ח ומנגד מעלייה בחייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה וחייבים ויתרות חובה בסך של כ-54 מיליוני ש"ח, עלייה בספקים ונותני שירותים, בזכאים ויתרות זכות ובמקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין חוזי הקמה בסך של כ-67 מיליוני ש"ח.

2. **תזרימי מזומנים נטו שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות) השקעה**: בשנת 2022 נבעו לחברה סך של כ-1 מיליון ש"ח לפעילות השקעה. עיקר ההשפעה נבעה מפירעון והפקדות פקדונות והשקעות לזמן קצר נטו, בסך של כ-99 מיליוני ש"ח, ומקבלת תמורה בגין מכירה של חברה מוחזקת לשעבר ("נופי השמש") בסך של כ-76 מיליוני ש"ח (נטו ממס), מהחזר השקעות וגביית הלוואות מחברות המטופלות לפי שווי מאזני ואחרים בסך של כ-31 מיליוני ש"ח ומנגד השלמת רכישה של 60% מהון המניות של "הולילנד" בסך של כ-126 מיליוני ש"ח, מהשקעה בנדל"ן להשקעה ובנדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה בסך של כ-49 מיליוני ש"ח, מרכישת רכוש קבוע בסך של כ-15 מיליוני ש"ח, השקעות ומתן הלוואות לחברות המטופלות לפי שווי מאזני ואחרים בסך של כ-14 מיליוני ש"ח.

   בשנת 2021 שימשו לחברה סך של כ-167 מיליוני ש"ח מפעילות השקעה. עיקר ההשפעה נבעה בגין הפקדה לפקדונות והשקעות אחרות לזמן קצר בסך של כ-171 מיליוני ש"ח, מתמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר בסך של כ-9 מיליוני ש"ח ומהשקעה ברכוש קבוע בסך של כ-7 מיליוני ש"ח.

3. **תזרימי מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון**: בשנת 2022 נבעו לחברה סך של כ-76 מיליוני ש"ח מפעילות מימון. עיקר ההשפעה בתקופה נבעה מנטילת אשראי לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים לצורך רכישת קרקע במתחם TLV ולצורך מימון עלויות פרויקט הולילנד בסך של כ-197 מיליוני ש"ח ומנגד מפרעון אגרות חוב (סדרה ג') בסך של כ-31 מיליוני ש"ח, מפרעון אגרות חוב (סדרה ד') בסך של כ-19 מיליוני ש"ח, מפרעון אגרות חוב (סדרה ה') בסך של כ-9 מיליוני ש"ח מפרעון של אשראי לזמן ארוך וקצר מתאגידים בנקאיים בסך של כ-27 מיליוני ש"ח, ומחלוקת דיבידנד לבעלי המניות בחברה בסך של כ-34 מיליוני ש"ח.

בשנת 2021 נבעו לחברה סך של כ-34 מיליוני ש"ח מפעילות מימון. עיקר ההשפעה בתקופה נבעה מהנפקת אגרות חוב (סדרה ה') בסך של כ-177 מיליוני ש"ח, נטו, ומנגד מפרעון אגרות חוב (סדרה ג') בסך של כ-53 מיליוני ש"ח, ומפרעון אשראי בנקאי בסך של כ-76 מיליוני ש"ח וחלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-20 מיליוני ש"ח.

4.2. התחייבויות פיננסיות, נטו:

להלן פירוט התחייבויות פיננסיות, נטו בחברה ("סולו") נכון ליום 31 בדצמבר, 2022:

	במיליוני ש"ח
התחייבויות	
אגרות חוב (כולל חלויות שוטפות)	331
אשראי מתאגידים בנקאים	192
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	46
זכאים ויתרות זכות	46
התחייבויות בגין רכישת קרקעות	14
התחייבויות בגין חכירה	3
סה"כ	**632**
נכסים	
מזומנים ושווי מזומנים	82
השקעות לזמן קצר	122
חייבים, הלוואות ויתרות חובה (לזמן קצר וארוך)	49
חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה	85
סה"כ	**338**
סה"כ התחייבויות פיננסיות, נטו	**294**

היבטי ממשל תאגידי

1. **תרומות**

היקף תרומות החברה בשנים 2022 ו-2021 עמד על סך של כ-45 ו-95 אלפי ש"ח בהתאמה. החברה טרם אימצה מדיניות בנושא תרומות.

2. **דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית**

בישיבת דירקטוריון שהתקיימה ביום 20 בדצמבר 2009, נקבע כי המספר המזערי הראוי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית שיכהנו בדירקטוריון החברה יהיה שניים.

על אף האמור לעיל, למועד הדוח בדירקטוריון החברה שלושה דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. דירקטוריון החברה סבור כי המספר המזערי של שני דירקטורים, מאפשר לו לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לדין ומסמכי ההתאגדות של החברה בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם וזאת בשל הסיבות הבאות:

א. ניסיונם העסקי העשיר של כל הדירקטורים, גם אלה שאינם עונים להגדרת המונח "דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית".

ב. נוכחותם של רואי החשבון של החברה, סמנכ"ל הכספים וחשב החברה, בכל אחת מישיבות ועדות הדירקטוריון והדירקטוריון העוסקות בדוחות הכספיים כך שההסברים בעניינים חשבונאיים ופיננסיים המתקבלים הינם מלאים ומפורטים.

הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה הינם אלון וולקן, יוסי פלר ורויטל אבירם לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ראה סעיף 14 לחלק ד' לדוח התקופתי.

לעניין דירקטורים בלתי תלויים בתאגיד - תקנון החברה אינו כולל הוראות בעניין מינוי דירקטורים בלתי תלויים בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"). עם זאת, בישיבת דירקטוריון החברה מיום 13 באפריל 2022, אישר הדירקטוריון, כי מתקיימים לגבי הדירקטורים החיצוניים בחברה ה"ה יוסי פלר , רויטל אבירם ויורם בן זאב תנאי הכשירות למינויים כדירקטורים חיצוניים וזאת, בהסתמך על הצהרה שמסרו לחברה הדירקטורים הנזכרים לעיל.

3. **דיווח על פעילות מבקר הפנים**

פרטי המבקר הפנימי:

1. שם המבקר: רו"ח יוסי גינוסר
2. מועד מינויו: אפריל 2006
3. המבקר הפנימי (לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל - פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ) אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה.
4. למבקר הפנימי (לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל) לא היו קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור אליה.
5. המבקר הפנימי (לרבות הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל) אינו ממלא תפקיד בחברה פרט לתפקידו כמבקר פנימי.
6. במועד מינויו כמבקר הפנימי של החברה ומאז אותו מועד ועד למועד הדוח, המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיפים 3(א) ו-8 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 ובסעיף 146(ב) לחוק החברות.

אופן המינוי:

1. המבקר הפנימי מונה לתפקידו בחברה ביום 1 באפריל 2006. לאחר שרואיין על-ידי הנהלת החברה ונמצא על-ידה מתאים לתפקידו עקב ניסיונו רב השנים בתפקידים דומים בחברות ובתאגידים גדולים ומסועפים.
2. החובות, הסמכויות והתפקידים המוטלים על המבקר הם כדלהלן: ניהול מערך הביקורת הפנימית בתאגיד ובגופים המסונפים לו, דיווח להנהלת החברה וועדת הביקורת, באשר לממצאי הביקורת שעלו במסגרת בדיקותיו.

סמכויותיו הן בדיקת הנושאים שנכללו במסגרת תוכנית עבודתו. למבקר גישה בלתי מוגבלת לרשומות החברה ונכסיה. נושאי הביקורת נקבעים על-פי המלצת המבקר והנהלת החברה ובהחלטת ועדת הביקורת.

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד:

יו"ר דירקטוריון החברה.

תכנית העבודה:

נושאי הביקורת השנתיים נקבעים תוך התבססות על סקר סיכונים, בשנת 2022 נערך סקר סיכונים מעודכן. החברה תתבסס על המלצות המבקר והנהלת התאגיד לקביעת תוכנית הביקורת לשנים הבאות על בסיס הסקר העדכני (כפי שעשתה בשנים הקודמות). ועדת הביקורת של החברה מאשרת את תכנית עבודת המבקר השנתית.

יצוין כי חרף קביעת תכנית העבודה כאמור, בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות מהתוכנית המקורית, כל זאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת.

ביקורת של תאגידים מוחזקים:

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה וועדת הביקורת, אחראי המבקר הפנימי לביקורת הפנימית בתאגידים המוחזקים על-ידי התאגיד ובחברות הבנות.

היקף העסקה:

היקף העסקה של המבקר הפנימי ו/או הגורמים הפועלים מטעמו הסתכמו בכ-600 שעות עבודה בשנת 2022 (300 שעות בגין ביקורות בחברה וכ-300 שעות בגין ביקורות באל-הר). להערכת המבקר והנהלת החברה, תקציב הביקורת כאמור, מאפשר להגשים את מטרות הביקורת של החברה.

עריכת הביקורת - תקנים מקצועיים:

תקני הביקורת לפיהם פועל המבקר הפנימי הינם תקני ביקורת פנימית מקובלים ובינלאומיים. דירקטוריון החברה קיבל את הצהרת המבקר הפנימי כי הוא עומד בתקנים המקצועיים הנ"ל.

גישה למידע:

לא הוגבלה גישת המבקר הפנימי לחומרים ומסמכים הרלוונטיים לפעילותו. הנהלת החברה הנחתה את הנהלות החברות הבנות לאפשר למבקר הפנימי גישה לכל נכס או מסמך.

דין וחשבון המבקר הפנימי:

כל פרויקט ביקורת מסוכם באמצעות דין וחשבון בכתב, בו מפרט המבקר ממצאי ביקורת, ליקויים שנמצאו על-ידו, המלצות לתיקון הליקויים ותגובות הגורמים המבוקרים.

ככלל, לאחר כשנה ממועד השלמת הביקורת בנושאים השונים, עורך המבקר בדיקת תיקון ליקויים ויישום המלצות על הגורמים המבוקרים, וזאת בכל אותם ממצאים מהותיים שהתגלו בעבר, בכפוף לשיקול דעתו המקצועי ותוך התייעצות עם הנהלת החברה.

בהתאם להחלטת ועדת הביקורת ובהמלצת הנהלת החברה והמבקר הפנימי, במהלך שנת 2022 התמקדה הביקורת הפנימית בנושאים הבאים:

- קרדן נדל"ן – בוצע סקר סיכונים (דווח והוצג בחודש 11/2022);
- קרדן נדל"ן – בוצע סקר ציות (דווח והוצג בחודש 01/2023);
- אל הר - בוצע סקר סיכונים (דווח והוצג בחודש 11/2022);
- אל הר - ביקורת בנושא בטיחות (דווח והוצג בחודש 01/2023);

כאמור, ממצאי הביקורת הפנימית תועדו בדוחות ביקורת כתובים ומנומקים, אשר דווחו והוצגו על-ידי המבקר הפנימי להנהלת החברה ולוועדת הביקורת.

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי:

להערכת חברי הדירקטוריון פעילות המבקר הפנימי סבירה בנסיבות העניין ויש בה בכדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.

תגמול:

למבקר הפנימי משולם שכר טרחה, בהתאם לתקציב השעות שנקבע עמו לבדיקת נושאי הביקורת השונים, בכפוף לתעריף שעתי מוסכם.

שכר הטרחה של המבקר הפנימי בשנת 2022 הסתכם בכ-132 אלפי ש"ח (כ-66 אלפי ש"ח בגין החברה וכ-66 אלפי ש"ח בגין אל-הר).

יצוין, כי המבקר אינו מתוגמל באמצעות קבלת ניירות ערך של התאגיד או של גוף אחר הקשור אליו.

4. **<u>פרטים בדבר רואי החשבון המבקרים של החברה ושל החברות הבנות המהותיות שלה</u>**

שכר טרחת רואי החשבון של החברה ושל החברות הבנות המהותיות שלה בשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר של השנים 2022 ו-2021 היה כדלקמן:

2022			
שם החברה	**שם רואי החשבון**	**שירותי ביקורת, שירותים הקשורים לביקורת ושרותי מס הקשורים לביקורת**	**שירותים אחרים (ייעוץ מס)**
קרדן נדל"ן, חברות בנות ועסקאות משותפות שאינן מהותיות	קוסט פורר גבאי את קסירר	463	100
חברה מאוחדת:			
אל - הר הנדסה ובנין בע"מ	קוסט פורר גבאי את קסירר	160	-

2021			
שם החברה	**שם רואי החשבון**	**שירותי ביקורת שירותים הקשורים לביקורת ושרותי מס הקשורים לביקורת**	**שירותים אחרים (ייעוץ מס)**
קרדן נדל"ן, חברות בנות ועסקאות משותפות שאינן מהותיות	קוסט פורר גבאי את קסירר	395	270
חברה מאוחדת:			
אל - הר הנדסה ובנין בע"מ	קוסט פורר גבאי את קסירר	140	

<u>עסקאות זניחות</u>

א. דירקטוריון החברה אימץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה ואלה אומצו בנהלי החברה. כללים וקווים מנחים אלו ישמשו לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי לגבי עסקה של החברה, תאגיד בשליטתה וחברה קשורה שלה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה עניין אישי כקבוע בתקנה 22 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - "**עסקאות בעל עניין**").

ב. החברה והחברות המוחזקות שלה, מבצעות או עשויות לבצע עסקאות עם בעל עניין, וכן יש להן או עשויות להיות להן התחייבויות לביצוע עסקאות כאמור.

ג. דירקטוריון קרדן נדל"ן קבע כי עסקה תחשב זניחה, אם מתקיימים לגביה כל התנאים הבאים, במצטבר:

1. היא אינה עסקה חריגה (כמשמעות "עסקה חריגה" בחוק החברות).
2. לא קיימים שיקולים איכותיים מיוחדים שאינם מאפשרים הכללתה של העסקה כזניחה.
3. היקף העסקה, ביחס לאמת המידה הרלבנטית, יעמוד על פחות מ-0.3%.
   על אף האמור לעיל, עסקה בסכום העולה על 1 מיליון ש"ח לא תחשב כעסקה זניחה.
4. בעסקאות רב שנתיות (לדוגמא: הסכם לתקופה של מספר שנים) תיבחן זניחותה של העסקה על בסיס שנתי (דהיינו, האם הסכום הכספי השנתי הנובע מההסכם עולה על הסכומים שנקבעו בנוהל זה).
5. כל עסקה תיבחן בפני עצמה, אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות תיבחן באופן מצרפי.
6. אמת המידה הרלבנטית לבדיקת ההיקף היחסי של העסקה תיקבע בהתאם לטיב העסקה. אמת המידה יכול שתהיה: סך נכסי החברה, רווח/הפסד, סך התחייבויות, ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, סך ההכנסות וסך ההוצאות, כמפורט להלן.

אמת המידה (אחת או יותר) הרלבנטית לחישוב שיעור העסקה תיקבע בהתאם לטיב העסקה, ובאופן הבא:

אמת המידה	חישוב זניחות
יחס נכסים	היקף הנכסים נשוא העסקה (נכסים נרכשים או נמכרים) חלקי סך הנכסים כפי שמוצג בדוחות כספיים מאוחדים אחרונים.
התרומה לרווח/הפסד	הרווח/ההפסד מהעסקה חלקי רווח שנתי המיוחס לבעלי המניות החברה לפי ממוצע הרווח השנתי המאוחד בשלוש השנים האחרונות (לא קלנדריות, דהיינו 12 הרבעונים האחרונים), אשר פורסמו לגביהם דוחות כספיים.
יחס התחייבויות	ההתחייבות נשוא העסקה חלקי סך ההתחייבויות על-פי דוחות כספיים מאוחדים אחרונים.
יחס הון עצמי	גידול או קיטון בהון העצמי כתוצאה מהעסקה חלקי ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה, על-פי דוחות כספיים אחרונים.
יחס הכנסות	היקף ההכנסות נשוא העסקה חלקי סך ההכנסות המאוחדות השנתיות, המחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים.
יחס הוצאות	היקף ההוצאות נשוא העסקה חלקי סך ההכנסות המאוחדות השנתיות, המחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים.

מבלי לפגוע בשיקול הדעת של החברה בדבר אמת המידה הרלבנטית לחישוב כאמור לעיל, תיחשבנה אמות המידה הבאות כרלבנטיות לעסקאות להלן:

1. רכישת נכס: יחס נכסים.
2. מכירת נכס: תרומה לרווח/הפסד וגם יחס ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה.
3. לקיחת התחייבות (הלוואות): יחס התחייבויות.
4. מתן שירותים (לרבות השכרת משרדים): יחס הכנסות.
5. קבלת שירותים (לרבות שכירת משרדים): יחס הוצאות.

הקווים המנחים המתוארים לעיל נקבעו וייושמו, בין היתר, לאחר שקילת היקף נכסי החברה, היקף עסקיה, לרבות בפעילות הרלוונטית לסיווג העסקה ושכיחות העסקאות בהן מדובר, והם עשויים להיבחן, מעת לעת, על-ידי דירקטוריון החברה, בין היתר, לאור שינויים שיחולו במדיניות העסקית של קרדן נדל"ן ו/או בתנאי השוק ודירקטוריון קרדן נדל"ן עשוי לשנותם מידי פעם ו/או להוסיף קווים מנחים נוספים ו/או סוגי עסקאות נוספים.

במקרים שבהם, על-פי שיקול דעתה של החברה, אמות המידה הנ"ל אינן רלבנטיות לבחינת העסקה, תקבע החברה אמת מידה מתאימה חלופית. בחישוב אמת המידה החלופית יעמוד השיעור היחסי של העסקה הנדונה גם הוא על פחות מ-0.3% (במילים: שלוש עשיריות האחוז) וישמר הכלל כי עסקה בסכום העולה על 1 מיליון ש"ח לא תחשב כעסקה זניחה.

החברה תקבע את אמת המידה הרלבנטית (אחת או יותר) לחישוב כאמור לעיל, לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים בחברה ו/או עם גורמים מקצועיים חיצוניים.

<u>גורמי סיכון פיננסיים</u>

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מדד המחירים לצרכן, סיכון מדד תשומות בנייה וסיכון שיעור ריבית), סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

החל משנת 2021 חלה עלייה בשיעורי האינפלציה בישראל ובעולם בעקבות התפתחויות מאקרו כלכליות ברחבי העולם. כחלק מהניסיון לבלום את עליית המחירים כאמור, החליט בנק ישראל להעלות את שיעור הריבית במשק, כך שהחל מחודש אפריל 2022 ועד למועד אישור הדוחות הכספיים עודכן שיעור הריבית במספר פעימות בסך כולל של 4.15% (משיעור של 0.1% ועד לשיעור של 4.25% בחודש פברואר 2023), ובהתאם, שיעור ריבית הפריים עלה משיעור של 1.6% לשיעור של 5.75%. ככלל, לחברה קיימת או עלולה להיות חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית, המשפיעים באופן ישיר או עקיף על תוצאותיה הכספיות ועל שווי התחייבויותיה.

החברה מממנת את פעילותה העסקית, בין היתר, באמצעות הלוואות בריבית צמודת פריים (ליום 31 בדצמבר, 2022 לחברה בדוחות המאוחדים, קיים אשראי המושפע משינויים ב-"פריים" בסך של כ-249 מליוני ש"ח). בשל כך, שינויים בשיעור הריבית במשק משפיעים על תזרימי המזומנים והוצאות המימון של החברה ועל רווחיותה.

לשינויים בשיעור הריבית במשק השפעה על פרויקטים של החברה, בהם נקבעו תנאי המימון מהגוף הממן (בדרך של חתימת הסכמי ליווי בנקאיים). שינוי בשיעורי הריבית משפיע על מחירי האשראי למימון פרויקטים – ככלל, עלייה בשיעורי הריבית מייקרת את האשראים ומכבידה על הוצאות המימון השוטפות. במקרים בהם סוג ההלוואה הינה על בסיס ריבית הפריים, משלמת החברה הוצאות מימון המשתנות בהתאם לשינוי הריבית במשק. כמו-כן, לשינויים בשיעורי הריבית במשק השפעה על החלטת רוכשי דירות לצורכי השקעה, על החלטת לקוחות אם לרכוש או לשכור דירה למגורים ועל החלטתם של רוכשי הדירות הפוטנציאלים הזקוקים להלוואה בנקאית מסוג משכנתא להשלמת הרכישה.

סיכוני אשראי

סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד. הקבוצה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה.
הכנסות הקבוצה נובעות ממספר רב של לקוחות.
הקבוצה בוחנת באופן שוטף הערכות אשראי של הלקוחות והלוואות שנתנה לאחרים.
מזומנים ופקדונות מופקדים בתאגידים בנקאיים גדולים בעלי דירוג אשראי גבוה ועל כן סיכון האשראי הגלום בהם הינו נמוך.

סיכון מדד המחירים לצרכן

לקבוצה התחייבויות הצמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל. כמו כן, לחברה נכסים הצמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן.

סיכון שיעור ריבית

סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק.
סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע מהלוואה לזמן קצר שנלקחה לצורך מימון קרקע וכן מהלוואות לזמן קצר בריבית משתנה שנלקחו לצורך ליווי פרוייקטים. בנוסף, החברה הנפיקה מספר סדרות של אגרות חוב שקליות לזמן ארוך בריבית קבועה.
הלוואות הקבוצה הנושאות ריבית בשיעור משתנה חושפות את הקבוצה לשינויים בתזרים המזומנים ובשווי הוגן. הלוואות ואגרות החוב של הקבוצה הנושאות שיעורי ריבית קבועה חושפים את הקבוצה לשינויים בתזרים המזומנים ובשווי הוגן.

סיכון מדד תשומות הבנייה

בשנת 2022 חלה עלייה בשיעור של כ-4.8% במדד תשומות הבנייה למגורים (לעומת עלייה בשיעור של כ-5.6% בשנת 2021).
התקשרויות החברה עם קבלנים ראשיים לביצוע והקמת פרויקטים צמודים למדד תשומות הבנייה, וכן הכנסות החברה ממכירת דירות, צמודות בחלקן למדד תשומות הבנייה שמצמצם במידת מה את החשיפה (יצויין, כי במחצית השניה של שנת 2022 נכנס לתוקפו תיקון לחוק המכר, במסגרתו נקבעה, בין היתר, מגבלה ערך היקף ההצמדה של מחיר דירה למדד תשומות הבניה, כך שבפועל יהיה ניתן להצמיד לכל היותר 40% ממחירי הדירות בחוזי המכר, חלף 100% לפני התיקון).
הקבוצה חשופה לשינויים במדד תשומות הבנייה, אשר עשויה להשפיע על מחירי הבנייה ובפרט על גובה מחירי ההתקשרות של הקבוצה עם קבלנים לביצוע עבודות בנייה, שכן
שינויים במדד תשומות הבנייה משפיעים ישירות על עלות הקמת פרויקטים למגורים ועל הכנסות ממכירת דירות וכתוצאה מכך משפיעים על תזרימי המזומנים ותוצאות הפעילות של החברה. בנוסף, בתחום ביצוע עבודות בנייה התייקרות תשומות הבנייה משפיעה על עלויות חומרי גלם, עלויות כוח האדם ועל התקשרויות עם קבלני משנה.

לפרטים נוספים, ראה באור 32 לדוחות הכספיים המאוחדים.

גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב

	אג"ח (סדרה ג')
מועד הנפקה	01/07/2018
מהותי/לא מהותי	לא מהותי
שם החברה המדרגת	מדרוג בע"מ
הנאמן, כתובתו ופרטיו	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב, טלפון 03-6237777, פקס 03-5613824
ע.נ במועד ההנפקה (אלפי ש"ח)	123,740
ע.נ ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	55,683
סך הריבית הצבורה ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	-
ערך בדוחות הכספיים ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	55,536 (כולל יתרת ניכיון בסך של כ-147 אלפי ש"ח)
שווי בורסאי ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	54,703
סוג הריבית הנקובה ושיעורה (%)	3.6% קבועה
ריבית אפקטיבית ליום ההנפקה	3.94%
מועדי תשלומי הקרן	חמישה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2020 עד 2024 כדלקמן: ביום 30 ביוני, 2020 תשלום בשיעור של 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 30 ביוני, 2021 תשלום בשיעור של 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2022 ו-2023 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב וביום 30 ביוני, 2024 תשלום בשיעור של 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.
מועדי תשלומי ריבית	הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2018 עד 2023 וביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2019 עד 2024.
הצמדה	לא
אג"ח ניתנות להמרה	לא
זכות החברה לפדיון מוקדם או המרה כפויה	לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות, כפי שפורסם בדוח הצעת המדף להנפקת הסדרה מיום 29 ביוני 2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-057975).
עמידה בתנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות	כן
עמידה באמות המידה הפיננסיות	כן
נכסים משועבדים	לא

	אג"ח (סדרה ד')
מועד הנפקה	(הנפקת סדרה ד', מקורית) 16/01/2020 (הרחבת סדרה ד') 21/11/2020
מהותי/לא מהותי	מהותי
שם החברה המדרגת	מדרוג בע"מ
הנאמן, כתובתו ופרטיו	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב, טלפון 03-6237777, פקס 03-5613824
ע.נ במועד ההנפקה (אלפי ש"ח)	155,493
ע.נ ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	116,620
סך הריבית הצבורה ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	-
ערך בדוחות הכספיים ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	115,906 (כולל יתרת ניכיון בסך של כ-714 אלפי ש"ח)
שווי בורסאי ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	108,211
סוג הריבית הנקובה ושיעורה (%)	2.4% קבועה
ריבית אפקטיבית ליום ההנפקה	ממוצע – 2.64% (הנפקה מקורית 2.63%, הרחבת סדרה 2.75%)
מועדי תשלומי הקרן	שישה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2026, כדלקמן: ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2024 תשלום בשיעור של 12.5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.
מועדי תשלומי ריבית	הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026.
הצמדה	לא
אג"ח ניתנות להמרה	לא
זכות החברה לפדיון מוקדם או המרה כפויה	לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות כפי שפורסם בדוח הצעת המדף להנפקת הסדרה מיום 15 בינואר 2020 (אסמכתאות מספר: 2020-01-359832).
עמידה בתנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות	כן
עמידה באמות המידה הפיננסיות	כן
נכסים משועבדים	לא

	אג"ח (סדרה ה') (*)
מועד הנפקה	16/02/2021
מהותי/לא מהותי	מהותי
שם החברה המדרגת	מדרוג בע"מ
הנאמן, כתובתו ופרטיו	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, יגאל אלון 94, מגדל אלון 2, תל אביב, טלפון 03-6237777, פקס 03-5613824
ע.נ במועד ההנפקה (אלפי ש"ח)	178,773
ע.נ ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	160,896
סך הריבית הצבורה ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	-
ערך בדוחות הכספיים ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	159,656 (כולל יתרת ניכיון בסך של כ-1,240 אלפי ש"ח)
שווי בורסאי ליום 31/12/2022 (אלפי ש"ח)	140,156
סוג הריבית הנקובה ושיעורה (%)	2.5% קבועה
ריבית אפקטיבית ליום ההנפקה	2.71%
מועדי תשלומי הקרן	קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028, כדלקמן: ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2023 תשלום בשיעור של 5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר 2024 תשלום בשיעור 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו- 2026 תשלום בשיעור של 15% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר 2027 תשלום בשיעור 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב וביום 31 בדצמבר 2028 תשלום בשיעור 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.
מועדי תשלומי ריבית	הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028.
הצמדה	לא
אג"ח ניתנות להמרה	לא
זכות החברה לפדיון מוקדם או המרה כפויה	לפרטים אודות זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב, ראה סעיף 8 לשטר הנאמנות, כפי שפורסם בדוח הצעת המדף להנפקת הסדרה מיום 15 בפברואר, 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-018000).
עמידה בתנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות	כן
עמידה באמות המידה הפיננסיות	כן
נכסים משועבדים	לא

(*) לאחר תאריך המאזן, ביום 6 בפברואר, 2023 השלימה החברה הנפקה פרטית של 50,000 אלפי ש"ח בדרך של הרחבת סדרה ה'. לפרטים נוספים ראה באור 24ג' לדוחות הכספיים המאוחדים.

מצבת התחייבויות החברה

פרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של קרדן נדל"ן לפי מועדי פירעון ליום 31 בדצמבר, 2022 נכללים כאן על דרך ההפניה לדיווח מיידי שמפרסמת קרדן נדל"ן בד בבד עם פרסומו של דוח שנתי זה.

יוסף גרינפלד **יו"ר הדירקטוריון**	**עמוס דאבוש** **מנכ"ל**

תאריך החתימה: 13 במרס, 2023

חלק ג'

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2022

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים מאוחדים המיוחסים לחברה ליום 31 בדצמבר 2022

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים

ליום 31 בדצמבר, 2022

תוכן העניינים

	עמוד
דוח רואה החשבון המבקר	2-4
דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי	5
דוחות מאוחדים על המצב הכספי	6-7
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל	8
דוחות מאוחדים על השינויים בהון	9-10
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים	11-13
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים	14-93
נספח לדוחות הכספיים המאוחדים	94

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 972-3-6232525+
פקס 972-3-5622555+
ey.com

Building a better working world

דוח רואה החשבון המבקר

לבעלי המניות של

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של 25,515 ו-79,864 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 1,047 אלפי ש"ח, 1,453 אלפי ש"ח ו-146 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2022, 2021 ו-2020, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

עניינים מפתח בביקורת:

עניינים מפתח בביקורת המפורטים להלן הם העניינים אשר תוקשרו, או שנדרש היה לתקשרם, לדירקטוריון החברה ואשר, לפי שיקול דעתנו המקצועי, היו משמעותיים ביותר בביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים לתקופה השוטפת. עניינים אלה כוללים, בין היתר, כל עניין אשר: (1) מתייחס, או עשוי להתייחס, לסעיפים או לגילויים מהותיים בדוחות הכספיים וכן (2) שיקול דעתנו לגביו היה מאתגר, סובייקטיבי או מורכב במיוחד. לעניינים אלה ניתן מענה במסגרת ביקורתנו וגיבוש חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם. התקשור של עניינים אלה להלן אינו משנה את חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם ואין אנו נותנים באמצעותו חוות דעת נפרדת על עניינים אלה או על הסעיפים או הגילויים שאליהם הם מתייחסים.

הכרה בהכנסה ממכירת דירות ומביצוע עבודות:

ההכרה בהכנסה ממכירת דירות ומביצוע עבודות, יתרת חייבים והכנסות לקבל הם נושאים משמעותיים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, לאור מהותיות ולאור שיקול הדעת והאומדנים של ההנהלה והמופקדים על ממשל תאגידי הנדרשים בנושאים אלה. המורכבות ושיקול הדעת קשורים להערכה של העלויות הצפויות להשלמה של הפרויקט, הכנסות צפויות ושיעור ההשלמה אשר משמש את הקבוצה להכרה בהכנסה.

זיהינו נושא זה כעניין מפתח בביקורת, בשל המורכבות של האומדנים המשמשים בחישוב, כמתואר בבאורים 2יג' ו-9 בדוחות הכספיים המאוחדים.

כיצד הנושא קיבל מענה בביקורת שביצענו:

השגנו הבנה והערכנו את הבקרות הפנימיות המרכזיות ואת מערכות המידע (IT) אשר שימשו על מנת לבצע את החישובים הקשורים לפרויקט. בקרות אלו כללו בקרות המתייחסות למדיניות ותהליכים בקביעת שיעור ההשלמה, הערכת יתרת ההכנסות מהפרויקט ועלויות צפויות להשלמת הפרויקט לרבות בחינת קיומו של חוזה מפסיד.

ביצענו נהלים מפורטים לגבי פרויקטים משמעותיים. נהלים אלו כללו בחינת ההנחות, ההערכות ותחשיבים המיושמים על ידי ההנהלה ואימות העסקאות על ידי ראיות ביקורת שכללו חוזים, שינויים בחוזים ותכולות העבודה, מסמכים הקשורים לתביעות ומחלוקות מול מזמין העבודה, חוות דעת משפטיות והסכמים עם קבלני משנה.
בנוסף, בחנו את נאותות הגילויים בדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.

שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה:

כפי שמתואר בבאורים 2יח', 3, 11 ו-12 לדוחות הכספיים, החברה מודדת ומציגה בדוחות הכספיים את הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בהקמה לפי שווי הוגן. שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח או הפסד.
יתרת הנדל"ן להשקעה והנדל"ן להשקעה בהקמה ליום 31 בדצמבר, 2022 הינה בסך של כ-221 מליוני ש"ח. עליה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022 מסתכמת לכ-7 מליוני ש"ח.

קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה (להלן – "נדל"ן להשקעה") הינו אומדן קריטי, הכרוך באי וודאויות והוא כולל שיקול דעת של המופקדים על ממשל תאגידי וההנהלה בביצוע אומדנים והערכות. הערכות שווי נדל"ן להשקעה נערכות על ידי שמאי מקרקעין חיצוניים ומתבססות על הנחות שחלקן סובייקטיביות בהתחשב בנסיבות ובמידע הטוב ביותר נכון ליום 31 בדצמבר, 2022.

השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נקבע באמצעות גישת היוון ההכנסות או בגישת ההשוואה בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות. קביעת שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה כוללת אומדנים שונים כגון: שכר דירה למטר, שיעור היוון, שיעורי תפוסה עתידיים, שווי למטר רבוע לפי עסקאות דומות בסביבת הנכס וביצוע התאמות לשווי במידה ונדרש.
השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה נאמד באופן דומה לעיל או בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסים בניכוי רווח יזמי ועלויות הקמה צפויות. באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה הכרוך בפרוייקטים מסוג זה. בין ההנחות המרכזיות המשמשות בהערכות השווי ניתן למנות את שיעור ההיוון, שיעור הרווח היזמי, מחירי שכירות צפויים ועלויות צפויות.

בשל האמור לעיל, ובפרט כי השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה הינו אומדן קריטי, הכרוך באי וודאויות ומתבסס על הנחות שחלקן סובייקטיביות, קבענו, על פי שיקול דעתנו המקצועי, כי בחינת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה הינו עניין מפתח בביקורת.

ביקורת על השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה דורשת שיקול דעת של המבקר על מנת לבחון כיצד ביססה ההנהלה את נאותות ההנחות והאומדנים ששימשו במדידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה.

נהלי הביקורת שביצענו כמענה לעניין המפתח בביקורת

הבנו את סביבת הבקרה הפנימית בנוגע לקביעת השווי ההוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה וביקורת אפקטיביות הבקרות הפנימיות הרלוונטיות לקביעת שווים ההוגן, לרבות בקרות בנושאים הבאים:

1. נאותות בסיס הנתונים המשמשים בחישוב השווי ההוגן;
2. סבירות ההנחות המשמשות בחישוב השווי ההוגן;
3. בחינת סבירות תוצאות הערכות השווי.

כמו כן, ביצענו נהלי ביקורת מבססים לבדיקת סבירות ונאותות האומדנים וההנחות העיקריות ששימשו במדידת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה על בסיס מצגים פנימיים וחיצוניים. בביצוע נהלים אלו הסתייענו, בין היתר, בשמאי מומחה ממשרדנו.

נהלים אלו כללו בין היתר:

1. קבלת הערכות שווי חתומות על ידי שמאים מוסמכים מטעם החברה, אשר הערכנו את כישוריהם והאובייקטיביות שלהם.
2. בדיקת מהימנות, שלמות ודיוק הנתונים המשמשים במודל לקביעת השווי ההוגן.
3. בחינת נאותות המתודולוגיה שנבחרה לקביעת השווי ההוגן ובדיקה כי היא תואמת את מאפייני הנכס הנמדד לרבות באמצעות תשאולים עם הנהלת החברה ומעריכי השווי מטעמה.
4. בחינת סבירות האומדנים שנבחרו על ידי ההנהלה בהתאם לפרקטיקה ולנתוני השוק, תוך התחשבות, בעסקאות השוטפות בשוק.
5. בדיקת יישום נאות של ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב השווי ההוגן ובדיקת נאותות החישובים.
6. הערכה של סבירות הנחות הבסיס שיושמו בהערכות השווי, אשר נבחרו על בסיס מדגמי, וכללו שווי למטר רבוע, שיעורי היוון ותוצאות של שנה קודמת.
7. קיום תקשורת ישירה מול השמאים מטעם החברה.

בנוסף, הערכנו את נאותות הגילויים הקשורים לשיטות ההערכה וההנחות ששימשו את מעריכי השווי.

ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, והדוח שלנו מיום 13 במרס, 2023 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
13 במרס, 2023

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. 972-3-6232525+
פקס 972-3-5622555+
ey.com

Building a better working world

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

בהתאם לסעיף 9ב (ג) בתקנות ניירות ערך

(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - החברה) ליום 31 בדצמבר 2022. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דיעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (להלן - תקן ביקורת (ישראל) 911). רכיבים אלה הינם: בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי, בקרות כלליות של מערכות מידע, בקרות על הכרה בהכנסה ממכירת דירות ומביצוע עבודות, בקרות על זקיפת עלויות למלאי, בקרות על הערכות שווי נדל"ן להשקעה, בקרות על הלוואות ואגרות חוב וכן בקרות על רכש בגין ביצוע עבודות (כל אלה יחד מכונים להלן - רכיבי הבקרה המבוקרים).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911. על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2022.

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, והדוח שלנו, מיום 13 במרס, 2023 כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות של רואי חשבון אחרים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
13 במרס, 2023

	באור	ליום 31 בדצמבר	
		2022	2021
		אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	6	121,376	175,146
השקעות לזמן קצר	7	124,382	222,888
חייבים ויתרות חובה	8	45,209	58,040
חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה	9	143,376	126,040
מלאי בניינים ודירות למכירה	10	178,046	222,525
		612,389	804,639
נכס המוחזק למכירה	2ב'14	-	32,690
		612,389	837,329
נכסים לא שוטפים			
נדל"ן להשקעה	11	181,847	136,890
נדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה	12	49,510	21,498
מלאי מקרקעין בלתי שוטף	13	709,744	176,565
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	14	40,749	94,280
חייבים והלוואות לזמן ארוך	15	34,174	23,576
רכוש קבוע, נטו	16	27,993	17,503
נכסי זכות שימוש	17	7,573	3,016
מוניטין	18	2,218	2,218
		1,053,808	475,546
		1,666,197	1,312,875

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	באור	ליום 31 בדצמבר	
		2022	2021
		אלפי ש"ח	
<u>התחייבויות שוטפות</u>			
אשראי מתאגידים בנקאיים	19	52,339	21,104
חלויות שוטפות של אגרות חוב	24	58,670	58,537
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	20	74,479	86,580
זכאים ויתרות זכות	21	70,271	39,367
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה	17	2,263	1,789
התחייבויות בגין רכישת קרקעות	2יב'	42,614	83,684
מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה	22	45,770	62,784
		346,406	353,845
<u>התחייבויות לא שוטפות</u>			
התחייבויות לתאגידים בנקאיים	23	197,030	10,614
אגרות חוב	24	272,428	331,098
התחייבויות בגין רכישת קרקעות	2יב'	123,828	-
התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	25	1,242	1,664
מסים נדחים	30ג'	21,927	9,349
התחייבויות בגין חכירה	17	5,456	1,294
		621,911	354,019
<u>הון המיוחס לבעלי המניות של החברה</u>	27		
הון מניות		199,080	197,678
פרמיה על מניות		300,448	298,744
קרנות הון		7,360	4,478
יתרת רווח		187,871	100,990
		694,759	601,890
<u>זכויות שאינן מקנות שליטה</u>		3,121	3,121
<u>סה"כ הון</u>		697,880	605,011
		1,666,197	1,312,875

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

13 במרס, 2023			
תאריך אישור הדוחות הכספיים	יוסף גרינפלד יו"ר הדירקטוריון	עמוס דאבוש מנכ"ל	איילת נעים לבנון סמנכ"ל כספים

		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2022	2021	2020
	באור	אלפי ש"ח (למעט נתוני רווח נקי למניה)		
הכנסות ממכירת דירות		343,500	424,220	215,932
הכנסות מביצוע עבודות		262,859	219,336	248,752
הכנסות מהשכרת נכסים		13,660	9,273	9,977
הכנסות מדמי ניהול וייעוץ		154	-	-
		620,173	652,829	474,661
עלות הדירות שנמכרו		(247,072)	(328,027)	(168,552)
עלות ביצוע עבודות	29א'	(220,073)	(180,521)	(203,413)
עלות אחזקת נכסים מושכרים		(1,746)	(698)	(777)
		(468,891)	(509,246)	(372,742)
רווח גולמי		151,282	143,583	101,919
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה, נטו	12,11	4,345	13,303	(4,375)
הוצאות שיווק וייזום פרויקטים		(13,786)	(9,153)	(6,065)
הוצאות הנהלה וכלליות	29ב'	(37,905)	(32,283)	(28,205)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	29ג'	59,328	(5,087)	972
רווח תפעולי		163,264	110,363	64,246
הכנסות מימון	29ד'	11,705	9,949	7,396
הוצאות מימון	29ד'	(18,835)	(22,712)	(21,669)
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו		(561)	(1,136)	(5,152)
רווח לפני מסים על ההכנסה		155,573	96,464	44,821
מסים על ההכנסה	30	(35,602)	(14,911)	(10,908)
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה		119,971	81,553	33,913
רווח כולל אחר (לאחר השפעת המס):				
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד				
רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת		367	14	41
הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה		3,123	-	-
חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני		543	(76)	(16)
סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד		4,033	(62)	25
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד				
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ		(776)	209	176
חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני		19	(14)	4
סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד		(757)	195	180
סה"כ רווח כולל אחר		3,276	133	205
סה"כ רווח כולל		123,247	81,686	34,118
רווח נקי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה (בש"ח)	31			
רווח נקי בסיסי		0.65	0.45	0.19
רווח נקי מדולל		0.65	0.44	0.19

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	מיוחס לבעלי מניות החברה								
	הון מניות	פרמיה על מניות	קרנות הון	התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספים	קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	יתרת רווח	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
	אלפי ש"ח								
יתרה ליום 1 בינואר, 2020	197,653	298,705	3,628	(403)	(111)	14,261	513,733	3,121	516,854
רווח נקי	-	-	-	-	-	33,913	33,913	-	33,913
רווח כולל אחר	-	-	-	180	-	25	205	-	205
סה"כ רווח כולל	-	-	-	180	-	33,938	34,118	-	34,118
מימוש כתבי אופציה	25	39	(39)	-	-	-	25	-	25
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	-	-	502	-	-	-	502	-	502
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	(8,700)	(8,700)	-	(8,700)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2020	197,678	298,744	4,091	(223)	(111)	39,499	539,678	3,121	542,799
רווח נקי	-	-	-	-	-	81,553	81,553	-	81,553
רווח (הפסד) כולל אחר	-	-	-	195	-	(62)	133	-	133
סה"כ רווח כולל	-	-	-	195	-	81,491	81,686	-	81,686
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	-	-	526	-	-	-	526	-	526
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	(20,000)	(20,000)	-	(20,000)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	197,678	298,744	4,617	(28)	(111)	100,990	601,890	3,121	605,011

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	מיוחס לבעלי מניות החברה								
	הון מניות	פרמיה על מניות	קרנות הון	התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים	קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	יתרת רווח	סה"כ	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
	אלפי ש"ח								
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	197,678	298,744	4,617	(28)	(111)	100,990	601,890	3,121	605,011
רווח נקי	-	-	-	-	-	119,971	119,971	-	119,971
רווח (הפסד) כולל אחר	-	-	3,123	(757)	-	910	3,276	-	3,276
סה"כ רווח (הפסד) כולל	-	-	3,123	(757)	-	120,881	123,247	-	123,247
מימוש כתבי אופציה	1,402	1,704	(813)	-	-	-	2,293	-	2,293
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	-	-	1,329	-	-	-	1,329	-	1,329
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	-	-	-	-	-	(34,000)	(34,000)	-	(34,000)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	199,080	300,448	8,256	(785)	(111)	187,871	694,759	3,121	697,880

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת			
רווח נקי	119,971	81,553	33,913
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
התאמות לסעיפי רווח והפסד:			
ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה, נטו	(4,345)	(13,303)	4,375
רווח בגין מימוש חברה כלולה	(52,381)	-	-
רווח ממכירת רכוש קבוע	-	(30)	(47)
רווח ממימוש פרויקט	-	(1,265)	-
ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי בלתי שוטף	(2,308)	-	-
פחת והפחתות	7,025	4,690	4,420
הפרשה (ביטול הפרשה) לירידת ערך חברות המטופלת לפי שיטת השווי המאזני, נטו	(3,797)	3,179	-
הוצאות מימון, נטו	7,130	12,763	14,273
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	561	1,136	5,152
מסים על ההכנסה	35,602	14,911	10,908
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	(55)	186	7
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	1,329	526	502
	(11,239)	22,793	39,590
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:			
עלייה בחייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בביצוע וחייבים ויתרות חובה	(10,609)	(54,332)	(25,590)
ירידה (עלייה) במלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין בלתי שוטף, נטו	(146,430)	37,447	(20,039)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים, בזכאים ויתרות זכות ומקדמות מרוכשים	(23,487)	67,087	(12,799)
ירידה בהתחייבויות בגין רכישת קרקעות	(35,470)	(36,163)	(46,716)
	(215,996)	14,039	(105,144)
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:			
ריבית ששולמה	(11,011)	(13,609)	(12,774)
ריבית שהתקבלה	1,507	1,265	264
מסים ששולמו	(17,037)	(14,824)	(16,308)
מסים שהתקבלו	1,179	7,254	474
	(25,362)	(19,914)	(28,344)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת	(132,626)	98,471	(59,985)

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה			
השקעות ומתן הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	(5,573)	(2,794)	(3,824)
החזר השקעות וגביית הלוואות מחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	20,800	8,644	-
רכישת חברה שטופלה בעבר לפי שיטת השווי המאזני ואוחדה לראשונה (ב)	(125,828)	-	-
תמורה בגין מימוש חברה כלולה	82,490	-	-
מסים בגין מימוש חברה כלולה	(7,803)	-	-
מתן הלוואות לאחרים	(8,613)	(6,303)	(17,400)
גביית הלוואות מאחרים	10,713	2,500	-
רכישת נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	-	-	(4,047)
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	-	9,241	25,615
פרעון (הפקדת) פקדונות והשקעות אחרות לזמן קצר, נטו	99,050	(170,467)	64,722
תמורה ממימוש רכוש קבוע	-	90	56
השקעה בנדל"ן להשקעה ובנדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה	(49,494)	(702)	(4,364)
רכישת רכוש קבוע	(14,722)	(7,194)	(2,271)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה	1,020	(166,985)	58,487
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	(10,614)	(70,313)	(3,750)
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	219,265	10,614	-
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו	(38,151)	(8,110)	9,214
פרעון אגרות חוב	(59,311)	(53,124)	(43,624)
פרעון התחייבויות בגין חכירה	(2,554)	(2,288)	(2,911)
תמורה ממימוש אופציות לעובדים	1,226	-	25
הנפקת אגרות חוב, נטו	-	176,960	153,864
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	(34,000)	(20,000)	(8,700)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	75,861	33,739	104,118
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	1,975	(298)	(455)
עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים	(53,770)	(35,073)	102,165
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	175,146	210,219	108,054
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	121,376	175,146	210,219

הבאורים והנספח המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
א) פעילויות מהותיות שלא במזומן:			
הכנסות לקבל בגין מימוש חברה כלולה	3,337	-	-
הוצאות לשלם בגין מימוש חברה כלולה	1,000	-	-
תמורה בגין מימוש אופציות של עובדים	1,066	-	-
השקעה בנדל"ן להשקעה כנגד זכאים	15,435	-	-
הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה	7,353	1,799	3,183
ב) רכישת חברה שטופלה בעבר לפי שיטת השווי המאזני ואוחדה לראשונה:			
הון חוזר, נטו (למעט מזומנים ושווי מזומנים)	1,809	-	-
מלאי מקרקעין בלתי שוטף	(337,157)	-	-
ביטול השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני	46,654	-	-
אשראי מתאגיד בנקאי	47,151	-	-
התחייבות בגין רכישת קרקעות	115,715	-	-
מזומנים נטו ששולמו להשגת שליטה לאחר קיזוז המזומנים שנרכשו	(125,828)	-	-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.

באור 1: - כללי

א. החברה והחברות המוחזקות שלה עוסקות ביזום, פיתוח ומכירת נדל"ן (בעיקר דירות למגורים), בהשכרת נדל"ן וכן בביצוע עבודות בנייה. החברה הינה חברה ציבורית וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן - הבורסה). ליום 31 בדצמבר, 2022 בעלת השליטה בחברה הינה קרדן ישראל בע"מ ("קרדן ישראל") המחזיקה בכ-59.71% מהון המניות של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-57.82% בדילול מלא). קרדן ישראל הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה.

ב. הגדרות

בדוחות כספיים אלה -

החברה	- קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ.
הקבוצה	- החברה והחברות המאוחדות שלה.
חברות מאוחדות	- חברות אשר לחברה שליטה בהן (כהגדרתה ב-IFRS 10) ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.
חברות כלולות	- חברות אשר לחברה יש השפעה מהותית בהן על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן, או שליטה משותפת, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.
חברות מוחזקות	- חברות מאוחדות וחברות כלולות. באשר לרשימת החברות המוחזקות – ראה נספח לדוחות הכספיים.
החברה האם	- קרדן ישראל בע"מ.
צדדים קשורים	- כהגדרתם ב-IAS 24.
בעלי עניין ובעלי שליטה	- כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
דולר	- דולר של ארה"ב.

ג. למועד אישור הדוחות, בעלי השליטה בחברה האם הינם ה"ה אבנר שנור ("שנור"), גיל ואסתר דויטש ("דויטש") ורוני בירם ("בירם") במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם ("בעלי השליטה"), המחזיקים נכון למועד פרסום הדוח, בכ-35.04%, 23.37% ו-23.36%, בהתאמה מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל וב-34.83%, 23.22% ו- 23.22% מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל בדילול מלא, בהתאמה. בנוסף מחזיקים דויטש ובירם בחלקים שווים בחברת טלפוקס בע"מ המחזיקה ב 3.12% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה האם (3.10% בדילול מלא). בין בעלי השליטה קיים הסכם אשר נחתם ביום 1 בינואר 2021 המסדיר את יחסיהם בקשר עם החזקותיהם במניות גרעין השליטה בקרדן ישראל ("הסכם השליטה") ולפיכך הם נחשבים כ"מחזיקים ביחד", בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

באור 1: - כללי (המשך)

להלן תיאור התנאים העיקריים הקבועים בהסכם השליטה:

הסכם השליטה יהיה בתוקף למשך 5 שנים ממועד כניסתו לתוקף.
בהסכם השליטה נקבע, כי הצדדים לו יחזיקו יחדיו בכמות מניות מינימאלית של החברה האם המהוות 46% מהונה המונפק והנפרע של החברה האם ("מניות גרעין השליטה"), באופן ששנור יחזיק ב-23% מתוך מניות גרעין השליטה, דויטש יחזיק 11.5% מתוך מניות גרעין השליטה ובירם יחזיק ב-11.5% מתוך מניות גרעין השליטה.
כל צד רשאי להחזיק מניות נוספות של החברה האם, מעבר להחזקת מניות גרעין השליטה ואף רשאי להעבירן ללא שום מגבלה.
הסכם השליטה קובע כי העברה של מניות גרעין השליטה, כולן או חלקן, של מי מהצדדים להסכם או העברת מניות ב"תאגיד מחזיק", למעט במקרה שהעברה נעשית לנעבר מורשה או בהורשה, תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר הצדדים להסכם בתנאים המפורטים בהסכם השליטה. אם זכות הסירוב הראשון לא מומשה, תעמוד ליתר הצדדים הזכות להצטרף למכירת מניות של גרעין שליטה. העברת המניות לקונה מיועד כפופה להצטרפות הקונה המיועד כצד להסכם השליטה.
הוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם מכוח מניות גרעין השליטה כך שמחצית מחברי הדירקטוריון בחברה האם ובחברות שהחברה האם שולטת או מחזיקה בהן (למעט דירקטורים חיצוניים) ייבחרו על פי הצעת שנור, רבע על פי הצעת דויטש ורבע על פי הצעת בירם.
בהצבעה באסיפות הכלליות של החברה האם, יצביעו בעלי השליטה בגין מניות גרעין השליטה המוחזקות על ידם בהתאם להחלטה פה אחד של בעלי מניות בגרעין השליטה. בהיעדר הסכמה פה אחד, יצביעו הצדדים נגד ההצעה שעל סדר היום. לגבי יתר המניות של חבר בקבוצת השליטה אשר אינן מהוות חלק מגרעין השליטה, יהיה אותו חבר בן חורין להצביע כרצונו.
מניות גרעין השליטה, המוחזקות ו/או שיוחזקו על ידי צד להסכם השליטה, יהיו ניתנות למשכון או לשעבוד לבנק או מוסד פיננסי בעל מוניטין בישראל או בחו"ל, בתנאי שכל בעל משכון או שעבוד כאמור וכן כל אדם אחר אשר תוקנה לו זכות למניות של קרדן ישראל על דרך של צו בית המשפט או ההוצאה לפועל, יהיו כפופים גם הם לכל הוראות הסכם השליטה, לרבות המגבלות על העברת מניות של החברה האם.
הסכם השליטה כולל סעיף בוררות לפיו מחלוקות בין הצדדים יובאו להכרעת בורר שימונה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר אחרת.

א. בסיס הצגת הדוחות הכספיים

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן - IFRS). כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
הדוחות הכספיים של הקבוצה ערוכים על בסיס העלות, למעט: נדל"ן להשקעה; נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסויימים (כולל מכשירים נגזרים) המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, התחייבויות בגין הטבות לעובדים, מסים נדחים והשקעות בחברות כלולות.
החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ב. תקופת המחזור התפעולי

לקבוצה שני מחזורים תפעוליים. בהתייחס למכירת דירות ולעבודות קבלניות, המחזור התפעולי הינו יותר משנה ועשוי להימשך שנתיים עד ארבע שנים. בהתייחס ליתר הפעילויות, המחזור התפעולי הינו שנה. לפיכך, ביחס למכירת דירות ועבודות קבלניות, כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

ג. דוחות כספיים מאוחדים

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה, גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה שלילית.

שינויים בשיעור ההחזקה בחברה בת, אשר אינם מביאים למצב של איבוד שליטה, מוכרים כשינוי בהון על ידי התאמה של יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה כנגד ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ובניכוי/ובתוספת של תמורה ששולמה או התקבלה.

בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה, החברה:

- גורעת את הנכסים (לרבות מוניטין) ואת ההתחייבויות של החברה הבת.
- גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה.
- גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון.
- מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה.
- מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה.
- מסווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח (הפסד) כולל אחר, באותו אופן שהיה נדרש אם החברה הבת הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים.
- מכירה בהפרש כלשהו שנוצר (עודף או גרעון) כרווח או כהפסד.

ד. צירופי עסקים ומוניטין

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה.

במידה ובצירוף עסקים בין הרוכש לבן הנרכש קיימים יחסים קודמים, הקבוצה מוסיפה או מנכה מתמורת צירוף העסקים את הנמוך מבין סכום סילוק היחסים שנקוב בחוזה או הסכום שבו החוזה עדיף או נחות מנקודת מבט הרוכשת, ביחס לעסקאות זהות או דומות בשוק. הקבוצה מכירה בסכום זה ברווח או הפסד.

כאשר רוכש מחליף את מענק תשלום מבוסס מניות של הנרכש, החלק של המדידה מבוססת השוק של המענק החלופי ביחס למדידה המבוססת שוק למענק המקורי של הנרכשת, אשר שווה לחלק של המענק של הנרכשת שניתן לייחסו לשירותים לפני הצירוף, מהווה חלק מתמורת צירוף העסקים.

החלק של המענק החלופי שלא הבשיל המיוחס לשירותים שטרם התקבלו מוכר כעלות תגמול בדוחות הכספיים לאחר צירוף העסקים. האמור מתקיים גם כאשר מענק תשלום מבוסס מניות אינו מוחלף במסגרת צירוף העסקים.

אופציית מכר שהונפקה על ידי הקבוצה לזכויות שאינן מקנות שליטה מטופלת בהתאם לגישת הרכישה הצפויה, קרי, הנחת המוצא העומדת בבסיס השיטה הינה שהאופציה תמומש, לכן, החברה האם מחזיקה הלכה למעשה באחוז ההחזקה ממניות חברת הבת לאחר מימוש אופציית המכר. אופציית מכר שהונפקה על ידי הקבוצה לזכויות שאינן מקנות שליטה תמורת מזומן או נכס פיננסי אחר מוכרת כהתחייבות בגובה הערך הנוכחי של תוספת המימוש של האופציה.

תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה. תמורה מותנית מסווגת כנכס או כהתחייבות פיננסית בהתאם ל-IFRS 9. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד. אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני, היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה ללא מדידה עוקבת.

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.

ה. רכישת חברת נכס

בעת רכישת חברת נכס הקבוצה בוחנת האם מדובר ברכישת עסק או נכס. בבחינת עסק החברה בוחנת האם יש לפחות תשומה ותהליך ממשי אחד אשר מייצרים יחד תפוקות. יש לטפל ברכישה כצירוף עסקים בעסקאות בהן חברת הנכס מהווה עסק. כאשר חברת הנכס אינה מהווה עסק יש לטפל בעסקה כרכישת נכסים והתחייבויות. ברכישת נכסים והתחייבויות עלות הרכישה כוללת עלויות עסקה, והינה מוקצית לנכסים וההתחייבויות המזוהים שנרכשו באופן יחסי בהתבסס על שווין ההוגן למועד הרכישה. במקרה זה לא מוכר מוניטין ולא מוכרים מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים הקיימים במועד הרכישה.

ו. השקעה בהסדרים משותפים

הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

פעילויות משותפות (Joint Operations)

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים ומחויבויות להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי בנכסים, בהתחייבויות, בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.
רכישת זכויות בפעילות משותפת המהווה עסק כהגדרתו ב-IFRS 3, מטופלת בשיטת הרכישה לרבות מדידת הנכסים וההתחייבויות המזוהים על פי שוויים ההוגן, הכרה במסים נדחים הנובעים ממדידה זו, טיפול בעלויות עסקה והכרה במוניטין או ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי. האמור חל על הרכישה של הזכות הראשונית וזכויות נוספות בפעילות משותפת המהווה עסק.

ז. השקעות בחברות כלולות

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן או שליטה משותפת, אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.

ח. השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה. עלות ההשקעה כוללת בתוכה עלויות עסקה.
רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות כלפי מעלה או מטה עם חברה כלולה או עסקה משותפת מוכרים בדוחותיה הכספיים של הקבוצה רק בגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת. חלקה של הקבוצה ברווחים או הפסדים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת בגין עסקאות אלה מבוטל.

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה.

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הכלולות או העסקאות המשותפות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הכלולות או העסקאות המשותפות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.
בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, מכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך, ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך (כגון הלוואות שניתנו) אשר אין כוונה לסלקם והם אינם צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.
החברה מיישמת את הוראות IFRS 5 על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת למכירה. חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה, ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי המאזני.

במועד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהיא שנותרה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין התמורה ממימוש ההשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה במועד זה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ט. מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ

1. מטבע הפעילות ומטבע ההצגה

מטבע הפעילות וההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. מטבע הפעילות הינו המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה פועלת החברה.

הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה.

נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.
הלוואות בין-חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו נזקפים לרווח (הפסד) כולל אחר.

2. עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

3. פריטים כספיים צמודי מדד

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל (להלן - המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם.

י. שווי מזומנים

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה, או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.

יא. פקדונות לזמן קצר

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי

מזומנים ופקדונות המופקדים בתאגיד בנקאי המוגבלים בשימוש מתוקף הסכם ליווי לפרויקט.

יב. מלאי מקרקעין, בניינים ודירות למכירה

מלאי מקרקעין, בניינים ודירות למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. עלות מלאי בניינים ודירות למכירה כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, כגון מסים, אגרות והיטלים וכן עלויות בנייה ועלויות מימון בתקופה בה הנכס כשיר לכך.
בתקופות עוקבות, עבור דירות שנמכרו, מלאי בניינים ודירות למכירה נזקף לעלות המכר בהתאם לשיעור ההתקדמות.
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן שירותי בנייה ותשלום שכר דירה (בעיקר בפרויקטים של פינוי בינוי) למוכר המקרקעין, מוכר לפי שוויו ההוגן במועד בו תנאי ההסכם מאפשרים לחברה לקבל את החזקה במקרקעין, במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה ותשלום שכר דירה. במצבים בהם לא ניתן למדוד באופן מהימן את שווי הקרקע, אומדת הקבוצה את השווי ההוגן של שירותי הבנייה הניתנים לבעל הקרקע. בתקופות עוקבות, ההתחייבות כאמור מתואמת על מנת לשקף את רכיב המימון המשמעותי החל בעסקה. ההתחייבות למתן שירותי הבנייה ומלאי המקרקעין נזקפים להכנסות ועלות המכר בהתאמה, בהתאם לשיעור ההתקדמות של הבניין בכללותו.
מלאי מקרקעין הנרכש על ידי הקבוצה בעסקת קומבינציית תקבולים, במסגרתה מתחייבת הקבוצה למסירת מזומן כתלות בגובה המחיר שבו יימכרו הדירות שייבנו על הקרקע, נמדד בהתאם לשווי ההוגן של הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות הפיננסית שנוצרה בגין התשלומים העתידיים הצפויים.
בתקופות עוקבות, ההתחייבות הפיננסית נמדדת מחדש בהתאם לתזרימי המזומנים הצפויים להיות משולמים, כאשר הם מהוונים לפי שיעור הריבית האפקטיבית המקורי. השינויים באומדני הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים (למעט ערך הזמן), נזקפים לעלות מלאי הבניינים למכירה.
הקבוצה מייחסת את העלויות לכל חוזה בנפרד על מנת לשקף את תמחור עלויות החוזה מול הלקוח, כמתואר להלן:

- עלויות ישירות הניתנות לזיהוי יוקצו באופן פרטני לכל דירה.
- עלויות קרקע (לרבות אגרות, היטלים ומימון בגין הקרקע) ועלויות הקמה של רכיבים תת קרקעיים מיוחסות לכל חוזה בהתאם לשווי הדירה נשוא החוזה ביחס לשווי הכולל של סך הדירות באותו הפרויקט.
- יתר עלויות הבנייה המשותפות שלא ניתנות לזיהוי עם דירה ספציפית, מוקצות בהתאם לשטח הדירה ועלות הבנייה למ"ר.

יג. הכרה בהכנסה

הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים).
בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הכנסות ממתן שירותים

הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.

הכנסות מעבודות ביצוע והקמה

במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את עבודת ההקמה כמחויבות ביצוע. לאור העובדה כי ביצועי החברה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן.

החברה מיישמת את שיטת התשומות המבוססת על עלויות (Cost-based input method) לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת החוזה על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלויות בגין מעליות, מנועים וכדומה.

במצבים בהם החברה לא יכולה למדוד את תוצאות החוזה אך מצפה להשיב את העלויות שהתהוו לקיום החוזה עד למועד הדיווח, החברה מכירה בהכנסות בגובה העלויות שהתהוו בפועל עד למועד הדיווח וזאת עד למועד בו ניתן יהיה למדוד את תוצאות החוזה באופן סביר. כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום בישראל

החברה פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר בישראל. במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את יחידות הדיור, המשרדים ושטחי המסחר כמחויבויות ביצוע.

בקשר עם פעילות החברה בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, החברה הגיעה למסקנה על סמך חוזי המכירה שלה עם לקוחות בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, ועל סמך הוראות החוק והרגולציה הרלוונטיות, ובהתאם לחוות דעת משפטיות שהתקבלו, שכאשר החברה מתקשרת בחוזה למכירת דירות מגורים, משרדים ושטחי מסחר בישראל, לא נוצר נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, וכן קיימת לה זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. בנסיבות הללו, החברה מכירה בהכנסה לאורך זמן.

החברה מיישמת את שיטת התשומות המבוססת על עלויות (Cost-based input method) לצורך מדידת התקדמות הביצוע כאשר מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן. החברה מאמינה כי שימוש בשיטת התשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה החברה לצורך קיום מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל. לצורך יישום שיטת התשומות, החברה מעריכה את העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר. האומדנים הללו כוללים את העלויות הישירות והעלויות העקיפות המתייחסות במישרין לקיום החוזה ומוקצות לכל חוזה בנפרד על בסיס מפתח העמסה סביר. כמו כן, החברה אינה כוללת במדידת "שיעור ההשלמה" עלויות שאינן משקפות התקדמות בביצוע כגון עלות קרקע, אגרות, היטלים ועלויות אשראי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

החברה קובעת את שיעור ההתקדמות על פיו מוכרת ההכנסה בכל חוזה מכר כשיעור ההתקדמות של כל הבניין או הפרויקט לפי ההקשר, וזאת כל עוד לא ניתן לבצע מסירה של הנכס נשוא ההסכם בטרם הסתיימה הבנייה של הבניין או הפרויקט לפי ההקשר במלואו.
החברה קובעת את גובה ההכנסה מכל חוזה בהתאם למחיר העסקה עם כל לקוח בנפרד ומכירה בהכנסה, ביחס לכל חוזה בנפרד.

כאשר החברה מתחילה לבצע פעולות בקשר לחוזה הצפוי עוד בטרם נחתם החוזה עם הלקוח, בעת חתימת החוזה כאמור מכירה החברה בהכנסה על בסיס מצטבר בסכום המשקף את שעור ההשלמה של מחויבות ביצוע לאותו מועד.

החברה מהוונת עלויות אשראי לקרקעות לבנייה המהוות נכס כשיר, כגון קרקעות בהם פועלת החברה להשגת היתרי בנייה ואין ביכולתה לבצע מכירה של דירות אותן היא מתכננת להקים על הקרקע. החברה מפסיקה להוון עלויות אשראי בעת קבלת היתרי הבנייה לקרקעות.

כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

כאמור בסעיף יג' לעיל מלאי המקרקעין הנרכש על ידי החברה בעסקת קומבינציה בתמורה למתן דירות למוכר המקרקעין, מוכר לפי שוויו ההוגן במועד מסירת הקרקע במקביל להכרה בהתחייבות למתן שירותי בנייה. החברה מכירה בהכנסות ועלויות בגין שירותי הבנייה לבעלי הקרקע בהתאם לקצב התקדמות הביצוע במקביל לקיטון בהתחייבות למתן שירותי הבנייה.

החברה מקצה את עלויות הבנייה המשותפות, ובפרט עלויות הקרקע, באופן יחסי בין יחידות הדיור על בסיס יחס התמורות הצפויות בגין כל יחידת דיור / יחס השטחים של כל יחידת דיור.

<u>הכנסות מפיתוח והקמה של נדל"ן ביזום בחו"ל</u>

החברה פועלת בתחום נדל"ן ביזום להקמה ומכירה של דירות מגורים בחו"ל. במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, החברה מזהה את יחידות הדיור כמחויבויות ביצוע.

בקשר עם פעילות החברה בתחום הנדל"ן היזמי בחו"ל, החברה הגיעה למסקנה כי על בסיס החוקים, הרגולציה והמאפיינים המסחריים במדינות בהן היא פועלת מחוץ לישראל, השליטה בנכס עוברת ללקוח בעת מסירת הנכס לאור הערכת החברה ויועציה המשפטיים כי לא קיימת זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עד מועד מסירת יחידות הדיור, לפיכך מוכרת ההכנסה ממכירת יחידות הדיור בנקודת זמן אחת (במועד המסירה).
כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.

<u>עלויות לקיום חוזה</u>

העלויות שהתהוו לקיום חוזה עם הלקוח, או חוזה צפוי עם הלקוח, מוצגות כנכס כאשר העלויות מייצרות או משפרות את המשאבים של החברה שישמשו לקיום או המשך קיום מחויבויות הביצוע בעתיד וחזוי שהעלויות יושבו. עלויות קיום החוזה כוללות עלויות ישירות מזוהות ועלויות עקיפות משותפות אשר ניתן ליחסן במישרין לחוזה על בסיס מפתח העמסה סביר.

החברה מכירה בהפסד מירידת ערך של נכס עלויות לקיום חוזה ברווח או הפסד כאשר הערך בספרים של הנכס הינו גבוה מההפרש הנובע בין יתרת התמורה אותה צפויה החברה לקבל בגין הסחורות או השירותים אשר אליהם מתייחס הנכס, לבין העלויות המיוחסות להספקת הסחורות או השירותים אשר טרם הוכרו כהוצאות.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

קיבוץ חוזים

החברה מטפלת במספר חוזים כחוזה יחיד כאשר כל החוזים נחתמו באותו מועד או במועד סמוך עם אותו לקוח או צדדים קשורים של הלקוח וכאשר אחד מהקריטריונים הבאים מתקיימים:

- מספר חוזים בעלי מהות מסחרית אחת נערכו תחת משא ומתן אחד.
- תמורה מחוזה אחד תלויה בתמורה או ביצוע של חוזה אחר.
- הסחורות או השירותים שהחברה תספק במסגרת החוזים מהווים מחויבות ביצוע אחת עבורה.

תמורה משתנה

החברה קובעת את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת זה, החברה מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, קנסות, שינויים (variations), תביעות וכן תמורה שלא במזומן. בקביעת ההשפעה של התמורה המשתנה, החברה משתמשת בדרך כלל בשיטת "הסכום הסביר ביותר" המצוינת ב- IFRS 15, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחיד שהוא הסביר ביותר בתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה. החברה כוללת סכומים של תמורה משתנה, רק אם צפוי ברמה גבוהה שביטול משמעותי בסכום ההכנסות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות התמורה תתברר לאחר מכן.

עלויות השגת חוזה

עבור השגת חלק מהחוזים עם לקוחותיה החברה נושאת בעלויות תוספתיות להשגת החוזה (למשל עמלות מוכרנים המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת). עלויות אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה לא היה מושג ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם מתן השירותים המסופקים במסגרת החוזה הספציפי.

החברה מכירה בהפסד מירידת ערך של נכס עלויות להשגת חוזה ברווח או הפסד כאשר הערך הפנקסני של הנכס הינו גבוה מההפרש הנובע בין יתרת התמורה אותה צפויה החברה לקבל בגין הסחורות או השירותים אשר אליהם מתייחס הנכס, לבין העלויות המיוחסות להספקת הסחורות או השירותים אשר טרם הוכרו כהוצאות.
החברה בחרה בהקלה האפשרית על פי IFRS 15 לפיה היא מכירה בעלויות תוספתיות להשגת חוזה כהוצאה בעת התהוותה כאשר תקופת ההפחתה של הנכס אילו היה מוכר הייתה קצרה משנה.

יתרות חוזיות

החברה מחייבת לקוחות בעת קיום מחויבות ביצוע בהתאם לתנאי החוזים עם הלקוחות. חיובים אלו מוצגים במסגרת סעיף לקוחות בדוח על המצב הכספי. במקרים בהם הכנסות מוכרות ברווח או הפסד בגין קיום מחויבות ביצוע ובטרם חיוב הלקוחות, הסכומים שהוכרו מוצגים במסגרת סעיף נכסי חוזה/הכנסות לקבל.
סכומים אשר התקבלו מלקוחות טרם קיום מחויבות הביצוע על ידי החברה מוצגים במסגרת סעיף התחייבויות חוזה/מקדמות מלקוחות ומוכרים כהכנסות ברווח או הפסד בעת קיום מחויבות הביצוע.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הקצאת מחיר העסקה

עבור חוזים הכוללים יותר ממחויבות ביצוע אחת, מקצה החברה את מחיר העסקה הכולל בחוזה לפי בסיס יחסי של מחיר המכירה הנפרד במועד ההתקשרות בחוזה עבור כל מחויבות ביצוע שזוהתה. מחיר המכירה הנפרד הינו המחיר שבו הייתה מוכרת החברה בנפרד את הסחורה או השירות שהובטחו בחוזה. כאשר לא ניתן לזהות את מחיר המכירה הנפרד לפי נתונים הניתנים להשגה במישרין מעסקאות בנסיבות דומות ללקוחות דומים, מיישמת החברה שיטות מתאימות לאמידת מחיר המכירה הנפרד וכוללות: גישת הערכת שוק מתואמת, גישת עלות חזויה בתוספת מרווח וגישת השארית. לעיתים משתמשת החברה בשילוב של שיטות לצורך הקצאת מחיר העסקה בחוזה.

הכנסות הכוללות שירותי אחריות

במסגרת חוזיה, החברה מספקת שירותי אחריות ללקוחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק או בהתאם למקובל בענף. במרבית החוזים של החברה, שירותי האחריות ניתנים על ידה על מנת להבטיח את טיב העבודה שבוצעה ולא כשירות נוסף שניתן ללקוח. בהתאם לכך, האחריות אינה מהווה מחויבות ביצוע נפרדת ולכן מכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה לאחריות בהתאם להוראות IAS 37.
בחלק מהחוזים, מספקת הקבוצה שירותי אחריות כשירות נוסף לאחריות המוענקת על ידי הקבוצה לצורך הבטחת טיב העבודה שבוצעה. במקרים אלו מקצה הקבוצה חלק מהתמורה הכוללת בחוזה עבור שירותי האחריות לפי עלות השירות החזוי בתוספת מרווח סביר ומכירה בהכנסה ממתן השירות על פני תקופת האחריות.

תמורה לשלם ללקוח

החברה מטפלת בתשלומים ללקוח, כגון פיצויים בגין איחורים במסירת הדירות, כהקטנה של סכום ההכנסה מהלקוח כאשר מתרחש המאוחר מבין האירועים כדלהלן:

- החברה הכירה בהכנסה בגין העברה של סחורה או שירות ללקוח.
- החברה שילמה את התמורה או שנוצרה הבטחה של החברה לשלם את התמורה וזאת בהתאם לפרקטיקות עסקיות הנהוגות אצל החברה.

במקרה בו התמורה המשולמת ללקוח הינה עבור סחורה או שירות מובחנים מהלקוח, החברה מטפלת ברכישת הסחורה או השירות באותה הדרך שבה היא מטפלת ברכישות אחרות מספקים.

קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה

בקביעת מחיר העסקה החברה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעת ערך הזמן של הכסף אם החוזה כולל רכיב מימון משמעותי. בהערכה האם חוזה מכיל רכיב מימון משמעותי בוחנת החברה, בין היתר, את אורך הזמן החזוי בין המועד בו החברה מעבירה את הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור סחורות או שירותים אלה.

בפרויקטים של עבודות קבלניות, ביצועם של מרבית הפרויקטים נמשך שנתיים עד שלוש והתקבולים מתקבלים באופן שוטף על פני תקופת החוזה. בחלק מהחוזים זכאית החברה למקדמות ממזמיני העבודה. בפרויקטים של ייזום נדל"ן למגורים - התמורה נקבעת בהתאם לאבני דרך מקובלים בענף. בדרך כלל החברה גובה תשלומים באופן שוטף בהתאם להתקדמות העבודה. בחוזים בהם הפער בין מועד קבלת התשלום לבין העברת הסחורה או השירות ללקוח הינו פחות משנה, מיישמת החברה את ההקלה הפרקטית הקבועה בתקן ולא מפרידה רכיב מימון משמעותי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

שינויים בחוזה

שינוי חוזה הוא שינוי בתחולה או במחיר (או שניהם) של חוזה שאושר על ידי הצדדים לחוזה.

שינוי חוזה עשוי להתקיים גם במקרים שבהם לצדדים לחוזה יש מחלוקת לגבי התחולה או המחיר (או שניהם) של השינוי או שהצדדים אישרו את השינוי בתחולה של החוזה אך טרם קבעו את השינוי המקביל במחיר.

החברה מטפלת בשינוי חוזה כהתאמה של החוזה הקיים אם יתרת הסחורות או השירותים לאחר שינוי החוזה אינם מובחנים ולכן מהווים חלק ממחויבות ביצוע אחת אשר מקוימת באופן חלקי במועד שינוי החוזה.

השפעת השינוי על מחיר העסקה ועל מידת ההתקדמות לקראת קיום מלא של מחויבות הביצוע מוכרת כתיאום להכנסות (גידול או קיטון בהכנסות) במועד שינוי החוזה, כלומר על בסיס עדכון מצטבר(catch-up basis).

במקרים בהם שינוי החוזה טרם אושר על ידי הצדדים, החברה ממשיכה להכיר בהכנסות בהתאם לחוזה הקיים, ללא התחשבות בשינוי החוזה, עד למועד ששינוי החוזה מאושר ויוצר או משנה זכויות ומחויבויות חדשות או קיימות הניתנות לאכיפה משפטית.

חוזים מכבידים

חוזה מכביד הוא חוזה שבו העלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו.
החברה מטפלת בהפרשות לחוזים מכבידים בהתאם להוראות IAS 37 אשר רלוונטיות עבור כל החוזים בהם מוכרת הכנסה בהתאם להוראות IFRS 15.

יישום המדיניות החשבונאית שתוארה לעיל דורש מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בקשר עם הנושאים הבאים:
קביעת אופן קיום מחויבויות הביצוע בפרויקטים של ייזום בנייה למגורים - לצורך הקביעה כי השליטה על דירת מגורים מועברת ללקוח על פני זמן ולכן יש להכיר בהכנסה לאורך זמן, החברה מסתמכת על הוראות החוזה, חוות דעת משפטיות ועל הוראות החוק המצביעות על קיום זכות לאכוף את החוזה.
שינויים בקביעה כאמור עשויים להשפיע על עיתוי ההכרה בהכנסה ממכירת דירות למגורים ואופן פריסת ההכנסה בדוח רווח והפסד.

יד. מסים על הכנסה

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס ברווח כולל אחר או בהון.

1. מסים שוטפים

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

2. מסים נדחים

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי לניצולם. הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.
המסים הנדחים בגין נדל"ן להשקעה המוחזק במטרה להשיב את מרבית (substantially all) ההטבות הכלכליות הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימוש, נמדדים לפי אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס, על בסיס מימוש ולא שימוש.

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת חבות מס נוספת.
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

טו. חכירות

הקבוצה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.

1. הקבוצה כחוכר

עבור העסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 12 חודשים ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה הקבוצה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת ב- IFRS 16 ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים באותה עסקה.
בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאות אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות IAS 19 ולא כעסקת חכירת משנה.

במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור

הריבית התוספתי של הקבוצה. לאחר מועד התחילה מודדת הקבוצה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.

נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה לפי הקצר שבהם.

להלן נתונים בדבר מספר שנות ההפחתה של נכסי זכות השימוש הרלוונטיות לפי קבוצות של נכסי זכות שימוש:

	מספר שנים	בעיקר
משרדים	2-3	2
כלי רכב	2-3	2
מחסן	4-5	5

כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם להוראות IAS 36.

2. הקבוצה כמחכיר

חכירה תפעולית

עסקת חכירה בה לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס, מסווגת כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס.

תשלומי חכירה הצמודים למדד

במועד התחילה משתמשת הקבוצה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך חישוב תשלומי החכירה העתידיים.

בעסקאות בהן הקבוצה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינוי במדד מהווים (ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה) ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד (כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף).

טז. רכוש קבוע

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו בגינם ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת.

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:

	%	
משרדים (למעט קרקע)	2	
כלי רכב	15	
ריהוט, מחשוב, ציוד משרדי ושיפורים במושכר	6-33	(בעיקר 10%)
מנופים וציוד בנייה	10-20	(בעיקר 10%)

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים השימושיים של השיפור, לפי הקצר שבהם.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

יז. עלויות אשראי

הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים. נכסים כשירים הם נכסים אשר נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם לשימושם המיועד או למכירתם.

עלויות אשראי כוללות הוצאות ריבית והוצאות אחרות המתהוות לישות בקשר לקבלת כספים באשראי. החברה מתחילה להוון עלויות אשראי לעלותו של נכס כשיר במועד שבו מתקיימים כלל התנאים להלן: מתהוות לה יציאות בגין הנכס הכשיר, מתהוות לה עלויות אשראי, והקבוצה מבצעת את הפעולות להכנת הנכס לשימושו המיועד או מכירתו.

הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ספציפיות ועלויות אשראי שאינן ספציפיות על פי שיעור היוון משוקלל. עלויות אשראי אחרות נזקפות עם התהוותן להוצאות מימון ברווח או הפסד.

החברה משהה את היוון עלויות האשראי במהלך תקופות ממושכות שבהן היא משהה את הפיתוח הפעיל של הנכס הכשיר. החברה מפסיקה להוון עלויות אשראי כאשר הושלמו באופן מהותי כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.

יח. נדל"ן להשקעה

נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה תפעולית) או חוכר בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן, אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.

נדל"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה. כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה מהימנה, בשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט, אזי הוא נמדד על פי עלותו, בניכוי הפסדים מירידת ערך במידה שקיימים, עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה או השלמת הבנייה, כמוקדם מביניהם. בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.

לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים ועל ידי הנהלת הקבוצה שהינה בעלת ידע מקצועי נרחב.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

יט. נכסים בלתי מוחשיים

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך.
תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך. אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה. אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור, השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר למוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי, ובאותו מועד נבחנת גם ירידת ערך. החל מאותו מועד מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך החיים השימושיים שלו.

כ. ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה. במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם. הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר-ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.

הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) או סכום בר-ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.

הקריטריונים היחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

1. מוניטין בגין חברות מאוחדות

החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין אחת לשנה, ליום 31 בדצמבר, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין. כאשר הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.

2. השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

כא. מכשירים פיננסיים

1. נכסים פיננסים

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:

(1.1) המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן
(1.2) מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.

א) החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך. במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר עקביות במדידה או בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבויות הפיננסיות המתייחסות נמדדות אף הן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

ב) החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר:

המודל העסקי של החברה הינו הן החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים והן מכירת הנכסים הפיננסים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, למעט ריבית והפרשי שער מוכרים ברווח כולל אחר.

ג) החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר:

נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

ד) מכשירים הוניים ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר

השקעות במכשירים הוניים אינן עומדות בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

נכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מחוזה מארח נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.

הכנסות מדיבידנד מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד בדוח על הרווח או הפסד.

2. ירידת ערך נכסים פיננסים

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;

א) מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך – ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12 חודשים לאחר מועד הדיווח, או;

ב) מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים - לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.

לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת את ההקלה שנקבעה ב- IFRS 9, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף לרווח או הפסד כנגד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב הכספי.

3. גריעת נכסים פיננסים

החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:

(א) פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או
(ב) החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על הנכס.
(ג) החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

4. התחייבויות פיננסיות

א) התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל:

(א) התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד;
(ב) התחייבויות פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או כאשר גישת המעורבות הנמשכת חלה;
(ג) חוזי ערבות פיננסית;
(ד) מחויבויות למתן הלוואה בשיעור ריבית הנמוך משיעור ריבית השוק;
(ה) תמורה מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים שתקן דיווח כספי בינלאומי 3 חל עליה.

ב) התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות הפיננסיות שאינן נמדדות בעלות מופחתת בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד, למעט שינויים שניתן ליחסם לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות הפיננסית אשר מוצגים ברווח כולל אחר.

5. גריעת התחייבויות פיננסיות

החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת – דהיינו, כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
במקרה בו נעשה שינוי שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות בהתחייבות אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, , החברה מעדכנת את סכום ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד.

6. קיזוז מכשירים פיננסים

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

כב. מדידת שווי הוגן

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי (advantageous) ביותר.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:

רמה 1: מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה 2: נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה 1 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

כג. הפרשות

הפרשה בהתאם ל-IAS 37 מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.

הסכום המוכר כהפרשה יהיה האומדן הטוב ביותר של היציאה הנדרשת לסילוק המחויבות בהווה בסוף תקופת הדיווח. האומדן הטוב ביותר של היציאה הנדרשת לסילוק מחויבות בהווה הוא הסכום שהחברה הייתה משלמת, באופן רציונלי, כדי לסלק את המחויבות בסוף תקופת הדיווח או כדי להעבירה לצד שלישי באותו תאריך. כאשר ההפרשה הנמדדת כרוכה באוכלוסייה גדולה של פריטים, המחויבות נאמדת על ידי שקלול כל התוצאות האפשריות בהסתברויות המיוחסות אליהן. כאשר נמדדת מחויבות בודדת, התוצאה היחידה הסבירה ביותר יכולה להיות האומדן הטוב ביותר של ההפרשה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

אחריות

לקבוצה קיימת התחייבות כלפי מזמיני עבודות במסגרת מקובלת של אחריות לטיב הבנייה וכן אחריות בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973. עלויות הבנייה כוללות זקיפה תקופתית של סכומים לכיסוי התחייבויות כאמור. הזקיפה נעשית לאורך תקופת הבנייה וזאת בהתחשב בשיעור ההשלמה ומועד צפוי לסיום הפרוייקט.

תביעות משפטיות

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

כד. התחייבויות בשל הטבות לעובדים

בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:

1. הטבות עובד לזמן קצר

הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12 חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום. ההתחייבות להטבות עובד לזמן קצר המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הלא מהוון של ההתחייבות.

2. הטבות לאחר סיום העסקה

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

תוכנית להפקדה מוגדרת

לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן החברה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
כאשר הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת אינן חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12 חודשים מתום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השרות המתייחס, הקבוצה מכירה בהתחייבויות אלו לפי ערכן הנוכחי, לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה, אשר מועד פירעונן דומה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

תוכנית להטבה מוגדרת

לחברה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה, אשר מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי הפרישה.

החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן - נכסי התוכנית). נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.

ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.

מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.

3. הטבות עובד אחרות לטווח ארוך

עובדי הקבוצה זכאים להטבות בגין חופשה ומענקי הסתגלות. הטבות אלו מטופלות כהטבות אחרות לטווח ארוך מאחר שהחברה צופה כי הטבות אלו ינוצלו, ומחויבות הקבוצה בגינן תסולק, במהלך תקופת ההעסקה ולאחר שנה מתום תקופת הדיווח השנתית בה העובדים סיפקו את השירות המתייחס.

ההתחייבות נטו של הקבוצה בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך המחושבת על בסיס הערכה אקטוארית, הינה בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות, תוך התחשבות בשיעור עליית שכר צפויה. סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי בניכוי שווים ההוגן של הנכסים המתייחסים למחויבויות אלה. שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה אשר מועד הפרעון שלהן דומה לתקופת המחויבות של הקבוצה.
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח או הפסד בתקופה בה הן התהוו.

4. הטבות בגין פיטורין

פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה המקובל והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה, או כאשר החברה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל תשלום של הטבות בגין פיטורין, כמוקדם מבניהם.

כה. עסקאות תשלום מבוסס מניות

עובדים של הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים וחלק מהעובדים זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות המסולקות במזומן והנמדדות על בסיס עליית ערך מניות החברה.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)

עסקאות המסולקות במכשירים הוניים

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל.

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן - תקופת ההבשלה). ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה (שירות ו/או ביצוע) התקיימו.

כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים, מוכרת הוצאה נוספת מעבר להוצאה המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד לפי השווי ההוגן במועד השינוי.

ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם הוכרה בגין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר לעיל.

כו. רווח למניה

רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.

מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.

באור 3: - עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים

בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. בגיבוש האומדנים החשבונאיים הנהלת החברה מתבססת על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים והנחות סבירות, בהתאם לנסיבות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:

- עבודות על פי חוזה ביצוע והכרה בהכנסה ממכירת דירות ומתן שירותי בנייה

בפרוייקטי עבודות בנייה קבלניות, הקבוצה מיישמת את הוראות IFRS 15. ההכנסות וההוצאות מעבודות בביצוע והכנסות והוצאות ממכירת דירות נזקפות לרווח או הפסד, באופן יחסי לשיעור השלמת החוזה, כאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את תוצאותיו.
הקבוצה אומדת את היקף כלל ההכנסות, ההוצאות הצפויות, שיעור ההשלמה ומועד הסיום הצפוי של כל פרוייקט. בשיקול דעתה בקביעת אומדנים אלו מתבססת הקבוצה על מצב השוק, ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

- מלאי מקרקעין, בניינים ודירות למכירה

מלאי מקרקעין, בניינים ודירות למכירה מוצג על בסיס עלות או לפי שווי מימוש נטו במידה ונמוך יותר. שווי המימוש נטו נקבע בהתאם להערכת החברה, הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים הצפויים ממכירת הדירות והשטחים בפרוייקט ולגבי עלויות ההקמה הנדרשות על מנת להביא את המלאי למצב של מכירה.

- נדל"ן להשקעה

נדל"ן להשקעה הניתן למדידה מהימנה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד. השווי ההוגן נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה.

במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי ההשכרה העתידיים, שיעורי התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול הנכסים, איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן.

- נכסי מיסים נדחים

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.

באור 3: - עיקרי האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים (המשך)

- ירידת ערך השקעה בחברה כלולה

הקבוצה בוחנת ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך ההשקעה. הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידים, אשר חזוי שיופקו על ידי החברה הכלולה, כולל תזרימי מזומנים מהפעילויות של החברה הכלולה והתמורה ממימושה הסופי של ההשקעה.
במקרים בהם העמידה החברה ערבות בגין התחייבות של חברה כלולה, בוחנת החברה בכל תקופת דיווח באם צפוי שתידרש החברה למימוש אותה ערבות ואת הסכום אותו היא תידרש לשלם.

באור 4: - שינוי במדיניות חשבונאית - כולל יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים

תיקון ל- IAS 37, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

במאי 2020, פרסם ה-IASB תיקון ל-IAS 37 בדבר עלויות שעל החברה לכלול בעת הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד (להלן - התיקון).

בהתאם לתיקון, יש לכלול בבחינה זו עלויות המתייחסות במישרין לחוזה, כאשר עלויות המתייחסות במישרין לחוזה כוללות הן עלויות תוספתיות (כגון חומרי גלם ושעות עבודה ישירות) והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות במישרין למילוי החוזה (כגון הפחתת רכוש קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה).

התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר 2022. התיקון חל על חוזים אשר כל ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום 1 בינואר 2022. בעת יישום התיקון, לא נדרש להציג מחדש מספרי השוואה, אלא להתאים את יתרת הפתיחה של העודפים במועד היישום לראשונה, בגובה ההשפעה המצטברת של התיקון.

כתוצאה מיישום התיקון החברה כוללת הן עלויות תוספתיות והן עלויות מסוימות אחרות לצורך בחינה האם חוזה הינו חוזה מכביד בעוד שטרם התיקון החברה כללה עלויות תוספתיות בלבד בעת ביצוע בחינה כאמור. בהתאם, החברה בחנה את השפעת התיקון על החוזים אשר טרם מולאו כל ההתחייבויות בגינם נכון ליום 1 בינואר, 2022 והגיעה למסקנה כי לא נדרש להכיר בחוזה מכביד בגין אף אחד מהם.

לתיקון לעיל לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.

באור 5: - גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם

א. תיקון ל- IAS 1 הצגת דוחות כספיים

בחודש ינואר 2020 פרסם ה- IASB תיקון ל- IAS 1 בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות (להלן: "התיקון המקורי"). בחודש אוקטובר 2022 פרסם ה- IASB תיקון עוקב לתיקון האמור לעיל (להלן: "התיקון העוקב").

התיקון העוקב קבע כי:

רק אמות מידה פיננסיות אשר ישות חייבת לעמוד בהן בסוף תקופת הדיווח או לפני כן, משפיעות על סיווגה של אותה ההתחייבות כהתחייבות שוטפת או התחייבות לא שוטפת.

עבור התחייבויות אשר הבדיקה של עמידה באמות המידה הפיננסיות נבחנת בתוך 12 חודשים העוקבים של תאריך הדיווח יש לתת גילוי באופן שיאפשר למשתמשים בדוחות הכספיים להעריך את הסיכונים בגין אותה ההתחייבות. קרי, התיקון העוקב קובע כי יש לתת גילוי לערך בספרים של ההתחייבות, מידע על אמות המידה הפיננסיות וכן, עובדות ונסיבות לסוף תקופת הדיווח אשר עשויות להביא למסקנה כי לישות יהיה קושי בעמידה באמות המידה פיננסיות.

התיקון המקורי קבע כי זכות המרה של התחייבות תשפיע על סיווג ההתחייבות כולה כהתחייבות שוטפת או לא שוטפת, למעט במקרים בהם רכיב ההמרה הינו הוני.
התיקון המקורי והתיקון העוקב ייושמו לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 לינואר, 2024 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. התיקונים ייושמו בדרך של יישום למפרע.

ב. תיקון ל- IAS 8 מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות

בחודש פברואר 2021, פרסם ה- IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 8: מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות (להלן – התיקון). מטרת התיקון הינה להציג הגדרה חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים".
אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות הכספיים הכפופים לאי ודאות במדידה". התיקון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות.

התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 והוא חל על שינויים במדיניות חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או אחריה. יישום מוקדם אפשרי.

ג. תיקון ל- IAS 12, מסים על הכנסה

במאי 2021 פרסם ה- IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה (להלן: IAS 12"" או "התקן") אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים 15 ו- 24 ל IAS 12 (להלן: "התיקון").

במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג IAS 12 הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים מסוימים הנובעים מההכרה לראשונה בנכסים והתחייבויות בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'. התיקון מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים מעסקה אשר אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם הם עומדים ביתר תנאי החריג.

באור 5: - גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)

התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. בנוגע לעסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום - התיקון ייושם החל מתחילת תקופת הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים (או רכיב אחר בהון, ככל שרלוונטי) למועד זה.
להערכת הקבוצה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

ד. תיקון ל- IAS 1, גילוי למדיניות החשבונאית

בחודש פברואר 2021, פרסם ה- IASB תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1: *הצגת דוחות כספיים* (להלן – התיקון). בהתאם לתיקון, חברות ידרשו לספק גילוי למדיניות החשבונאית המהותית שלהן חלף הדרישה כיום לספק גילוי למדיניות החשבונאית המשמעותית שלהן. אחת מהסיבות העיקריות לתיקון זה נובעת מכך שלמונח "משמעותי" לא קיימת הגדרה ב- IFRS בעוד שלמונח "מהותי" קיימת הגדרה בתקנים שונים ובפרט ב-IAS 1.
התיקון ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2023 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.

להערכת הקבוצה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה.

באור 6: - מזומנים ושווי מזומנים

	שיעור ריבית משוקלל ליום 31 בדצמבר	31 בדצמבר	
	2022	2022	2021
	%	אלפי ש"ח	
מזומנים		41,833	48,830
פקדונות לזמן קצר	0.3-2.45	79,543	126,316
		121,376	175,146

באור 7: - השקעות לזמן קצר

	שיעור ריבית משוקלל ליום 31 בדצמבר	31 בדצמבר	
	2022	2022	2021
	%	אלפי ש"ח	
מזומנים ופקדונות בחשבונות ליווי	0.2-3.3	116,863	220,107
פקדונות משועבדים	1.1-3.3	7,519	2,781
		124,382	222,888

באור 8: - חייבים ויתרות חובה

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
מסים שוטפים לקבל	12,023	11,882
מוסדות ממשלתיים	1,273	1,969
פקדונות בנאמנות	596	575
פקדון בנאמנות לשם הבטחת עבודות בדק	-	1,750
ריבית לקבל	272	92
מקדמות לספקים	10,501	6,550
הלוואה לבעלי קרקע בעסקת קומבינציה	-	1,140
לקוחות והכנסות לקבל	424	429
חייבים בגין מימוש אופציות (א)	1,066	-
הוצאות מראש (ב)	10,169	11,357
נכס שיפוי בגין הפרשה לבדק	5,220	-
מקדמות בגין עבודות המע"ר הצפוני בת"א	2,739	2,680
חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני	800	4,356
שותפים בעסקה משותפת (ג)	-	14,648
החברה האם	96	-
אחרים	30	612
	45,209	58,040

א) לפרטים, ראה באור 28ז'.

ב) לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 היתרה כוללת סך של 2,287 ו-2,795 אלפי ש"ח, בהתאמה, המהווים עלות השגת חוזים עם רוכשי דירות. כמו כן, ליום 31 בדצמבר, 2022 היתרה כוללת מקדמות על חשבון מלאי בקבוצת רכישה בסך של כ- 6,393 אלפי ש"ח.

ג) ליום 31 בדצמבר, 2021 היתרה כוללת את חלק החברה בהלוואה שהעניקה החברה לשותף בעסקה משותפת בסך כולל של כ- 12,098 אלפי ש"ח. בחודש פברואר, 2022 נפרעה ההלוואה כנגד נטילת אשראי בנקאי בעסקה משותפת, כך שליום 31 בדצמבר, 2022 יתרת ההלוואה שהעניקה החברה (בעקיפין) לשותף מסתכמת בכ- 6,035 אלפי ש"ח וסווגה לזמן ארוך. ראה באור 15 – "חייבים והלוואות לזמן ארוך".

באור 9: - חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ועבודות בחוזי הקמה

א. ההרכב:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים		
לקוחות והכנסות לקבל בגין עבודות בחוזי הקמה	58,026	61,814
לקוחות והכנסות לקבל בגין מכירת דירות	85,350	64,226
	143,376	126,040
נכסים בלתי שוטפים		
לקוחות והכנסות לקבל בגין עבודות בחוזי הקמה (ב)	5,988	5,972
	149,364	132,012

ב. לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 יתרות חייבים והכנסות לקבל בגין עבודות בביצוע, כוללות סכומים בסך של כ-6 מליוני ש"ח הנכללים במסגרת סעיף חייבים והלוואות לזמן ארוך, אשר טרם שולמו לחברה הבת אל הר הנדסה ובנין בע"מ (להלן – "אל הר") על ידי מזמיני העבודות לאור דיונים ומחלוקות עימם, לרבות הליכים משפטיים. הנהלת אל הר בדעה, בהתבסס בין היתר גם על חוות דעתם של היועצים המשפטיים כי צפוי ברמת וודאות גבוהה שסכומים אלה ייגבו מאת מזמיני העבודות. לפרטים נוספים, ראה באורים 26ד'(3) ו-26ד'(4).

ג. בקשר לערבויות ושעבודים, ראה באור 26.

ד. ליום 31 בדצמבר 2022, לאל הר 12 חוזי הקמה עם לקוחות שטרם הסתיימו (מתוכם כ-3 חוזים עם החברה), שתמורתם הכוללת נאמדת בכ- 1,669 מליוני ש"ח (מתוכם כ-355 מליוני ש"ח עם החברה). וההכנסות המצטברות שהוכרו בגינם מיום תחילת ביצועם מסתכמות לסך של 517 מליוני ש"ח (מתוכם כ-62 מליוני ש"ח עם החברה). בחוזי הקמה אלה נכללים פרוייקטים שהקמתם טרם הסתיימה עד ליום 31 בדצמבר, 2022 וגם טרם החלה.

להלן ניתוח מחירי העסקה שהוקצו למחויבויות ביצוע שטרם קוימו (או שקוימו באופן חלקי):

	סה"כ סכומי מחויבויות ביצוע שטרם קוימו (או שקוימו באופן חלקי)	צפי להכרה בהכנסה בגינן		
		2023	2024	2025 ואילך
		אלפי ש"ח		
ממכירת דירות (*)	322,372	202,515	79,226	40,631
מעבודות בחוזי הקמה	1,151,806 858,843(**)	408,324 284,193(**)	343,918 224,580(**)	399,564 350,070(**)

(*) כולל שווי שירותי בנייה, ולא כולל מימון בגין שווי שירותי בנייה.
(**) מחויבויות ביצוע כלפי חיצוניים.

באור 10: - מלאי בניינים ודירות למכירה

א. הרכב:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
מלאי דירות ושטחי מסחר	אלפי ש"ח	
דירות גמורות	-	394
דירות ושטחי מסחר בהקמה	178,046	222,131
	178,046	222,525

פרויקטים	הפנייה	31 בדצמבר 2022	31 בדצמבר 2021
		אלפי ש"ח	
קרדן בקרית מוצקין – נווה גנים	(1)	68,307	-
קרית שלום, ת"א	(2)	37,511	41,991
עלומים - רמת גן (התחדשות עירונית)	(3)	34,265	53,994
קרדן בגבעת שמואל (מגרש 4)	(4)	12,951	25,247
קרדן בגבעת שמואל (מגרש 3)	(5)	12,829	9,946
רמת אלישיב - לוד	(6)	7,260	4,438
אגריפס - ירושלים	(7)	4,325	33,477
קרדן בקרית מוצקין (שלב ב')	(8)	598	35,554
כרמל מול ים - טירת הכרמל	(9)	-	394
קרדן בבאר יעקב	(9)	-	17,484
		178,046	222,525

ב. פרטים נוספים

(1) ביום 29 במרס, 2018 הושלמה רכישת זכויות הבעלות של מגרש בבעלות פרטית בשטח קרקע של כ-6.3 דונם, המאושר לבניית 2 בניינים בהיקף כולל של 138 יחידות דיור, בשכונת נווה גנים שבקרית מוצקין (להלן - המגרש), בתמורה לסך כולל של כ-48.3 מליוני ש"ח בתוספת מע"מ. ליום 31 בדצמבר, 2022 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה, וכן נמכרו 51 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרו 7 יחידות דיור נוספות, כך שיתרת המלאי הינה 80 יחידות דיור. הקבלן המבצע בפרויקט הינו אל הר.

(2) בחודש יוני, 2021 הושלמה עסקה עם צד שלישי (שהינו יזם) לרכישת זכויותיו וחובותיו מכוח הסכם קומבינציה בו הוא קשור עם בעלי מקרקעי הפרויקט בתל-אביב, וזאת בתמורה לסך כולל של 22 מליוני ש"ח. החברה נכנסה לנעלי הצד השלישי כצד להסכם הקומבינציה האמור לבניית 57 יחידות דיור (חלק החברה 44 יחידות דיור). ליום 31 בדצמבר, 2022 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה, וכן נמכרו 27 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרה יחידת דיור נוספת, כך שיתרת המלאי הינה 16 יחידות דיור.

(3) החברה התקשרה בהסכם עם כלל הדיירים בפרויקט תמ"א 38/2 (התחדשות עירונית) ברמת-גן להקמת סך כולל של 95 יחידות דיור (חלק החברה 63 יחידות דיור).
ליום 31 בדצמבר, 2022 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה, וכן נמכרו 52 יחידות דיור. הקבלן המבצע בפרויקט הינו אל הר. לאחר תאריך המאזן, נמכרה יחידת דיור נוספת, כך שיתרת המלאי הינה 10 יחידות דיור.

(4) במהלך חודש פברואר 2020 התקשרה החברה עם צדדים שלישיים בהסכם מותלה לרכישת זכויותיהם להירשם כבעלים בכ-37% בלתי מסוימים במקרקעין בגבעת שמואל,

באור 10: - מלאי בניינים ודירות למכירה (המשך)

וזאת בתמורה לסך כולל של כ-22,000 אלפי ש"ח. במהלך חודש ספטמבר 2020, לאחר התקיימות התנאי המתלה להשלמת הרכישה, הועברו זכויות הבעלות במקרקעין האמורים לחברה והיא נכנסה לנעלי המוכרים כצד להסכם שיתוף במקרקעין עם קבוצה של צדדים שלישיים אשר הינם בעלי יתרת הזכויות במקרקעין.
בהתאם להסכם השיתוף האמור, הסכימו הצדדים לפעול במשותף למימוש זכויות הבנייה על המקרקעין לבניית בניין מגורים, באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יחידות דיור בבניין ויישא בעלויות הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי שנקבע בהסכם. חלק החברה 28 יחידות דיור. הקבלן המבצע בפרויקט הינו אל הר.
ליום 31 בדצמבר, 2022 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה, וכן נמכרו 26 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרו 2 יחידות דיור, ובכך נמכרו כל 28 יחידות הדיור בפרויקט.

(5) בחודש פברואר 2020 רכשה החברה ממספר צדדים שלישיים כ-10% בלתי מסוימים במקרקעין בגבעת שמואל בתמורה לסך כולל של כ-7,200 אלפי ש"ח. כתוצאה מן הרכישה כאמור, נכנסה החברה לנעלי המוכרים כצד להסכם שיתוף במקרקעין עם קבוצה של צדדים שלישיים אשר הינם בעלי יתרת הזכויות במקרקעין. בהתאם להסכם השיתוף האמור, הסכימו הצדדים לפעול במשותף למימוש זכויות הבנייה על המקרקעין לבניית בניין מגורים, באופן שכל אחד מהצדדים יהיה זכאי למספר יחידות דיור בבניין ויישא בעלויות הפרויקט בהתאם לחלקו היחסי כפי שנקבע בהסכם. חלק החברה 6 יחידות דיור. ליום 31 בדצמבר, 2022 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה, וכן נמכרו 5 יחידות דיור.

(6) היתרה הינה בגין יתרת שלב ב' של הפרויקט לבניית 13 יחידות דיור ו-420 מ"ר שטחי מסחר בעיר לוד. ליום 31 בדצמבר, 2022 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, וכן נמכרו 8 יחידת דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרו 5 יחידות דיור נוספות, ובכך נמכרו כל 13 יחידות הדיור בפרויקט.

(7) בחודש מאי, 2011 התקשרה החברה בהסכם קומבינציה עם בעלי קרקע בקשר עם קרקע במרכז ירושלים להקמת 73 יחידות דיור, שטחי מסחר ומבנה לשימור בהיקף של כ-1,270 מ"ר. החברה הגישה בקשה להגדלת יחידות דיור להקמת 78 יחידות דיור (חלק החברה 45 יחידות דיור), ובקשה זו אושרה. במסגרת הסכם הקומבינציה, בעלי הקרקע זכאים ל-43% מיחידות הדיור ושטחי המסחר כאמור. בנוסף, בהסכם הקומבינציה נקבעו מנגנוני התאמה, כך שבמקרה שהתמורה שתתקבל בגין מכירת שטחי החברה במקרקעין תעלה על הרף שנקבע בהסכם, יהיו זכאים בעלי הקרקע לתמורה נוספת. כמו-כן נקבע כי בקשר לשטחי המסחר ומבנה לשימור הקיים במקרקעין בעלי הקרקע זכאים לקבל 23% מהתמורות שיתקבלו בגין מכירת היחידות במבנה זה (ואף בנוגע אליו נקבע מנגנון התאמה).
ליום 31 בדצמבר, 2022 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, וכן נמכרו כל 45 יחידות הדיור בפרויקט, לרבות שטחי המסחר והמבנה לשימור.

(8) ביום 6 באפריל, 2016 התקבלה בידי החברה הודעה לפיה זכתה החברה (בכפוף לתנאים) במכרז שפורסם על-ידי המינהל ומשב"ש לחכירת קרקע בקרית מוצקין, המיועדת להקמת 58 יחידות דיור בבנייה רוויה בתמורה לסך של כ-20 מליוני ש"ח (כולל הוצאות פיתוח).
בחודש נובמבר, 2016 נמסרה לחברה החזקה במקרקעין. החברה קיבלה אישור הגדלת צפיפות שבס, להקמת 70 יחידות דיור חלף 58 יחידות דיור, כאמור. ליום 31 בדצמבר, 2022 הפרויקט נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, וכן נמכרו כל 70 יחידות הדיור בפרויקט.

(9) בניית הפרויקט הסתיימה, והפרויקט אוכלס.

ג. בקשר לשעבודים, ראה באור 26א'.

באור 11: - נדל"ן להשקעה

נדל"ן להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכות השווי שבוצעו על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים, שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך. השווי ההוגן נקבע בין היתר ובהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה, וכן בהתבסס על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס. באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה שלהם והם מהוונים בשיעור תשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכסים ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות מהם. בהערכת השווי של נדל"ן להשקעה בהקמה (ראה באור 12) נעשה שימוש בשיטת ההשוואה.

להלן הרכב הנדל"ן להשקעה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021:

	ליום 31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
בית קרדן	162,498	136,890
מתחם TLV (we work)	19,349	-
סה"כ	181,847	136,890

א. בית קרדן:

ליום 31 בדצמבר, 2022 היתרה בסך 162,498 אלפי ש"ח מתייחסת למחצית מפרויקט משרדים וחניון בדרך מנחם בגין בתל-אביב (להלן - בית קרדן).
הפעלת החניון מתבצעת באמצעות חברת ניהול ("מיקדן"), שהינה חברה מוחזקת על ידי החברה בשיעור של 66.67%.
ליום 31 בדצמבר, 2022 במאזני החברה קיימת התחייבות שנכללת במסגרת סעיף זכאים ויתרות זכות בסך של כ-15,435 אלפי ש"ח, וזאת בגין כך שבחודש אוקטובר, 2022 בוצע הליך הקניית בעלות במסגרתו נרכשו ע"י החברה זכויות הבעלות במקרקעין מרשות מקרקעי ישראל.
לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר, 2023 שולם הסכום האמור. הסדרת רישום הבעלות בלשכת רישום המקרקעין צפויה להסתיים בעת הקרובה.

ב. מתחם TLV (we work)

מבנה בן 4 קומות המשמש למשרדים ומושכר ע"י שוכר יחיד המפעיל מתחם WE WORK, בשטח כולל של 3,600 מטרים בו נעשה שימוש לחללי עבודה ומשרדים.
ליום 31 בדצמבר, 2022 יתרה בסך 19,349 מתייחסת לחלק ממתחם TLV.
במהלך שנת 2022 רשמה החברה הפרשה לירידת ערך בספרים בגין נכס זה בסך של כ-1,161 אלפי ש"ח. לפרטים נוספים ראה באור 13ב'(2).

באור 11: - נדל"ן להשקעה (המשך)

ג. להלן התנועה בסעיף הנדל"ן להשקעה:

	2022	2021
	אלפי ש"ח	
יתרה ליום 1 בינואר	136,890	130,870
תוספות וגריעות במהלך השנה		
רכישות	41,318	702
מיון לרכוש קבוע	(8,477)	(3,225)
מיון מרכוש קבוע	12,172	-
התאמת שווי הוגן	(56)	8,543
יתרה ליום 31 בדצמבר	181,847	136,890

להלן הנחות משמעותיות (על בסיס ממוצעים משוקללים) ששימשו בהערכת השווי של בית קרדן:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	בית קרדן	
דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש (בש"ח)	100	91
שיעור היוון (ב-%)	7	7
שטחים פנויים להשכרה בפועל (ב-%)	0.5	7

ד. בקשר לשעבודים, ראה באור 26א'.

באור 12: - נדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה

להלן הרכב הנדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021:

	ליום 31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
א. קרקע בבית דגן	22,480	20,440
ב. מתחם TLV (דיור להשכרה)	22,472	-
ג. קרקע בבת ים	3,500	-
ד. קרקע ברעננה	1,058	1,058
	49,510	21,498

א. היתרה מיוחסת לחלק בקרקע בשטח כולל של כ-316 דונם רשום, במתחם הסמוך לתחנה המטאורולוגית שבבית דגן אותו רכשה החברה יחד עם שתי חברות נוספות, אשר למועד הדוח מכרו את החזקותיהן בקרקע לצדדים שלישיים.
יצוין, כי תוכנית המתאר לעיר ראשון לציון, אשר אושרה במהלך שנת 2017, קובעת למקרקעין (שמרביתם נמצאים בתחומה) שימושים מותרים הכוללים, בין היתר, מוסדות ומבני ציבור.
חלק החברה מסתכם לכ-28.1 דונם נטו, מתוכם 24.7 דונם בבעלות פרטית, זאת לאחר הפקעות שבוצעו (בעיקר לתשתיות לאומיות והרחבת דרכים).
בשנת 2021 התקבלו בחברה כספי הפיצוים כנגד ההפקעות שבוצעו, כך שבשנת 2021 רשמה החברה רווח בסך של כ-975 אלפי ש"ח בסעיף "הכנסות אחרות".
בשנים 2022 ו-2021 רשמה החברה רווח מעליית ערך הנכס בסך של ב- 2,040 אלפי ש"ח וכ- 4,760 אלפי ש"ח, בהתאמה, וזאת לאור הערכת שמאי חיצוני שקיבלה החברה בקשר עם שווי הנכס. עליית הערך נבעה בעיקרה בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק.
תקופת החכירה על-פי הסכם החכירה ביחס לשלוש חלקות במקרקעין האמורים הסתיימה בחודש מרס, 2003 ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים, פועלת החברה להארכת תקופת החכירה ביחס לחלקות האמורות.

ב. היתרה מיוחסת לשווי של חלק מפרויקט במתחם TLV בו צפויות להיבנות דירות דב"י (דיור בהישג יד), אשר יושכרו לטווח ארוך.
בשנת 2022 רשמה החברה רווח מעליית ערך הנכס בסך של כ- 3,561 אלפי ש"ח, וכן סיווגה סך של כ- 7,562 אלפי ש"ח מסעיף "מלאי מקרקעין לזמן ארוך", זאת כתוצאה משינוי באחוזים מסך המתחם המתייחס למרכיב הדב"י בפרויקט. לפרטים נוספים ראה באור 13ב'(2).

ג. בהמשך להסכם לשיתוף פעולה שנחתם בחודש אוגוסט, 2021 ברחובות יוספטל ומצדה בבת ים (ראה גם באורים 13ב'(8) ו-13ב'(10) בחודש ינואר, 2022 התקשרו הצדדים בתוספת להסכם שיתוף הפעולה (לפי אותם חלקים, קרי חלקה של החברה כ-49%) כך שתנאיו יחולו גם ביחס למגרש בייעוד לתעסוקה במתחם, בהיקף של כ-43,000 מ"ר. בתמורה לחלקה במגרש התעסוקה, החברה תשלם לשותפה סך כולל של כ- 20 מליוני ש"ח, מתוכו למועד אישור הדוחות הכספיים שולמו כ- 3.5 מליוני ש"ח, והיתרה בסך של כ- 16.5 מליוני ש"ח תשולם במועד קבלת היתר בנייה לפרויקט והתקשרות בהסכם עם בנק מלווה. במהלך שנת 2022, החברה שילמה את מיסי הרכישה בסך של כ-1.2 מליוני ש"ח, אשר הופחתו לרווח והפסד ונרשמו במסגרת סעיף "עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה, נטו".

ד. במהלך שנת 2020 רכשה החברה חלק מקרקע ברעננה בתמורה לסך כולל של כ-1,040 אלפי ש"ח. חלקה של החברה מסתכם בכ-125 מ"ר (בבעלות), מתוך שטח כולל של כ-23,121 מ"ר אשר הינו בבעלות צדדים שלישיים. תכנית המתאר והתכניות המפורטות החלות על המקרקעין, קובעות לה יעוד של משרדים ומסחר.

ה. לגבי שעבודים, ראה באור 26א'.

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף

א. הרכב:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
מקרקעין בחכירה	20,142	15,994
מקרקעין בבעלות	689,602	160,571
	709,744	176,565

ב. פרויקטים

		31 בדצמבר	
		2022	2021
	הפנייה	אלפי ש"ח	
הולילנד	(1)	352,130	-
מתחם TLV, תל אביב	(2)	211,647	40,527
קרקע בעפולה	(3)	42,718	30,961
יהוד (התחדשות עירונית)	(4)	22,867	-
נופי התכלת - נהריה	(5)	19,534	15,609
חדרה – שלב א'	(6)	21,200	7,000
קרקע באשדוד	(7)	8,720	7,335
מצדה – בת ים (התחדשות עירונית)	(8)	7,836	4,905
עוזיאל – רמת גן (התחדשות עירונית)	(9)	6,397	5,393
יוספטל – בת ים (התחדשות עירונית)	(10)	5,257	4,905
מתחם 20 – נתניה	(11)	1,815	801
אחרים – עתודות קרקע ועסקאות קומבינציה	(12)	6,726	1,850
אחרים – התחדשות עירונית	(13)	2,897	2,020
נווה גנים - קרית מוצקין	(14)	-	55,259
		709,744	176,565

(1) בחודש פברואר 2022, רכשה החברה 60% נוספים ממניות הולילנד פארק בע"מ (להלן – "הולילנד"), לפרטים נוספים, ראה באור 14ב'(1) והחל מאותו מועד, דוחותיה הכספים של הולילנד מאוחדים עם דוחות החברה. בשנת 1999 רכשה הולילנד זכויות במקרקעין לבניית פרויקט של שכונת מגורים בירושלים אשר תוכננה במקור לכלול 969 יחידות דיור ב-12 בניינים (מהם בנייתם של 8 בניינים, הכוללים 642 יחידות דיור, הושלמה). במהלך חודש דצמבר 2017 (לאחר הפעלת סמכויותיה של הוועדה המחוזית ירושלים) פורסמה למתן תוקף תב"ע חדשה למקרקעין, במסגרתה נקבע, בין היתר, כי ניתן יהיה להקים בנייני מגורים רק על שלושה מגרשים מתוך ארבעת המגרשים הנותרים, ובהם 258 יחידות דיור בסך הכל, וכן נקבעו מספר שינויים ומגבלות, אשר עיקרם הפקעת המגרש הרביעי לצרכי ציבור, גריעת שטחי שירות תת קרקעיים, קביעת שטחים בעלי זיקות הנאה וקביעת שלביות למימוש הזכויות (אשר במהותה הינה התלייה של בניית שלבי הפרויקט בביצוע מטלות ציבוריות).

הפרויקט צפוי להיבנות ב-2 שלבים:
בשלב א' יבנה מגדל בן 153 יחידות דיור, למועד הדוח הזכויות במקרקעין על-פי תב"ע בתוקף הינן ל-133 יחידות דיור, והוגשה בקשה להיתר בנייה הכוללת תוספת 20 יחידות דיור (הקלת שבס).
במהלך שנת 2022 התקבל היתר חפירה ודיפון, והחלו העבודות במתחם. ליום 31 בדצמבר, 2022 טרם התקבל היתר בנייה מלא, וכן נמכרו (במכירה מותנית) 17 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרו במכירה מותנית 9 יחידות דיור נוספות.

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף (המשך)

בשלב ב' צפויים להיבנות 2 בניינים ובסך הכל 144 יחידות דיור, למועד הדוח הזכויות במקרקעין על-פי תב"ע בתוקף הינן ל-125 יחידות דיור, והוגשה בקשה להיתר בנייה הכוללת תוספת 19 יחידות דיור (הקלת שבס).
יצויין כי בשנת 2022 נזקף מימון למלאי בסך של כ- 3 מליוני ש"ח. ראה גם ביאור 23א'(2).

(2) במהלך שנת 2021 וחודש פברואר, 2022 נחתמו התקשרויות של החברה וריאליטי קרן השקעות בנדל"ן 4, שותפות מוגבלת "ריאליטי"; להלן ביחד - "היזמיות") לרכישה במשותף, בחלקים שווים, של זכויות בשטחים (בהיקף של כ-35 דונם) בשטח במתחם כולל של כ-55 דונם בדרום תל-אביב (בסעיף זה: "המתחם" או "המקרקעין"), וזאת תמורת סך כולל מצטבר (חלק קרדן) של כ-223 מליוני ש"ח.
בנוסף, במהלך חודש נובמבר 2022, התקשרו החברה וריאליטי (בחלקים שווים ביניהן) עם מרבית יתרת בעלי הזכויות הפרטיים הנוספים במתחם (בסעיף זה: "הבעלים") בהסכם פינוי בינוי, במסגרתו, חלף המבנים הקיימים במתחם, אשר חלקם בחזקת הבעלים ואשר יפונו על-ידם במלואם במועדים שנקבעו בהסכם, יקימו היזמיות פרויקט בהתאם לתב"ע חדשה שתאושר במתחם (כאמור להלן). כמו-כן, בהתאם להסכם, יהיו הבעלים זכאים לקבל מהיזמיות תמורות, אשר חלק החברה בהן הינו כ-19 יחידות דיור (בעסקת נטו) ובתוספת סך של כ-22 מליוני ש"ח, אשר ישולם כמקדמה לצורך פינוי הבעלים (כנגד בטוחות שונות לטובת היזמיות בהן, בין היתר, משכנתאות על זכויות הבעלים במתחם), כאשר סך של כ-4.5 מליוני ש"ח מתוך חלק החברה במקדמה, יועבר לבעלים רק במועד וכנגד פינוי המתחם בפועל.
בנוסף, הגיעו היזמיות להסדרים מותלים, לפיהם הן שילמו את חובות הבעלים ובעלים נוספים במתחם לגופים מוניציפליים מסוימים, בקשר עם החזקותיהם במתחם, בהיקף של כ-17 מליוני ש"ח (חלק החברה), סכומים אלה יושבו ליזמיות על-ידי הבעלים רק ככל שהתנאים המתלים הקבועים בהסכם זה לא יתקיימו עקב הפרה יסודית של הבעלים.
השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים שונים במועדים שנקבעו בהסכם, וביניהם, אישור תב"ע חדשה למתחם (כאמור להלן) ועוד, כאשר ליזמיות זכות לוותר על התקיימות כל או חלק מהתנאים המתלים האמורים. במקרה של ביטול ההסכם, יועברו חלק מזכויות הבעלים הרשומות במתחם ליזמיות כנגד הכספים ששולמו להם על-ידן.
למועד הדוח, בעלות הזכויות האחרות במתחם הינן עיריית תל אביב-יפו (כ-13%) ומדינת ישראל (כ-3%). בהקשר זה יצוין, כי על מרבית שטחי המתחם קיימות למועד הדוח הערות על הפקעה של עיריית תל-אביב. בהתאם להסכמים שבין היזמיות לעירייה, הפקעה זו צפויה להתבטל עם הסדרת פינוי כל הבעלים והבעלים הנוספים מהמתחם. אישור תב"ע חדשה למתחם (כמו גם הוצאת היתרי בנייה מכוחה) צפויה להיות כפופה לפינוי כאמור.
השימושים לפי התב"ע שבתוקף החלה במתחם למועד הדוח הינם שימושים מעורבים לתעשייה, משרדים, מלאכה ומסחר, והיזמיות מקדמות במקרקעין, ביחד עם עיריית תל אביב (אשר כאמור אף היא בעלת זכויות במתחם), תב"ע חדשה על-פי תכנית המתאר של תל אביב-יפו, אשר עשויה לכלול, אם וכאשר תאושר, זכויות לבנייה של כ-890 יחידות דיור (מתוכן 15% יחידות ל "דיור בהישג יד"), שטחי משרדים בהיקף של כ-20,000 מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של כ-5,000 מ"ר (וכן ייעודים ציבוריים שונים).
יצויין, כי בשנת 2022 נזקף מימון למלאי בסך של כ- 4.3 מליוני ש"ח. ראה גם ביאור 23א'(1).

(3) ביום 1 במרס, 2021 חתמה החברה על הסכם עם צד שלישי ("השותף"), לפיו, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים שונים, תרכוש החברה מהשותף 60% מזכויותיו בקרקע לבניית כ- 400 יחידות דיור הזמינה לבנייה למגורים בעפולה ("הממכר") בתמורה לסך של כ- 17 מליוני ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת חבות בהיטל השבחה שישולם לפי חלקי הצדדים ("הסכם המכר"). בד בבד עם חתימת הסכם המכר, חתמו הצדדים על הסכם עסקה משותפת ("הסכם העסקה המשותפת"). לפי הסכם העסקה המשותפת יחזיקו החברה והשותף בזכויות בממכר, כאמור לעיל, וכן ירכשו זכויות נוספות במקרקעין במתחם עליו חלה התב"ע החלה על הממכר ("מקרקעי התב"ע") באותו יחס של 60% מהזכויות לחברה ו-40% מהזכויות לשותף ("העסקה המשותפת").

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף (המשך)

הסכם העסקה המשותפת קובע את אופן הקידום והניהול המשותף של זכויות העסקה המשותפת במקרקעי התב"ע לפי חלקי הצדדים בעסקה המשותפת, לרבות בעניין ביצוע העסקאות הנוספות במתחם על ידי העסקה המשותפת, מימון העסקה המשותפת (כולל העמדת הלוואה על ידי החברה בלבד לעסקה המשותפת לצורך קיום התחייבויות העסקה המשותפת ותשלומי מיסים והיטלים ותנאיה), אופן בחירת קבלן לביצוע הפרויקט וחלוקת רווחי הפרויקט בין השותפים.
ביום 31 באוקטובר, 2021 ההסכמים נכנסו לתוקף. עד למועד הדוח, רכשה העסקה המשותפת בעסקאות קומבינציה ובתמורה למזומן זכויות בקרקע לבניית כ-293 יחידות דיור במקרקעי התב"ע, בתנאים ובמחירים שהוסכמו, תחת הוראות הסכם העסקה המשותפת. העסקה המשותפת פועלת לרכישת קרקעות נוספות. יצויין כי בשנת 2022, נזקף מימון למלאי בסך של כ-1.1 מליוני ש"ח.

(4) ביום 23 ביוני, 2022 הושלמו הסכמים ("ההסכמים") עם שותפה ("השותפה") לפיהם, תרכוש החברה מהשותפה 50% מהזכויות והחובות של השותפה כלפי בעלי זכויות לביצוע פרויקט של פינוי בינוי ביהוד ("הפרויקט") ותקים ביחד עם השותפה את הפרויקט.
במתחם בו צפוי להיבנות הפרויקט מאושרת תכנית בניין עיר לפיה צפויות להיהרס כ-96 יחידות דיור קיימות ובמקומן יבנו 391 יחידות דיור וכן שטחי מסחר ושטחי ציבור. מעל 90% מבעלי הזכויות בפרויקט התקשרו בהסכמי פינוי בינוי וכן הוגשו בקשות להיתרי בנייה.
בתמורה לזכויות הנרכשות, החברה שילמה לשותפה דמי יזום והחזר הוצאות בסך כולל של כ-22.5 מליוני ש"ח, בהתאם לאבני דרך שסוכמו.

(5) בחודש מרס, 2015 זכתה החברה במכרז שפורסם על-ידי המינהל לחכירת קרקע בנהריה, המיועדת להקמת 112 יחידות דיור בשני מגרשים צמודים בבנייה רוויה בתמורה לסך של כ-17.5 מליוני ש"ח (כולל הוצאות פיתוח). בחודש ספטמבר, 2015 נחתם הסכם חכירה עם המינהל בקשר עם הקרקע.
במהלך השנים 2020-2022, לאחר אי עמידה בהתחייבויות בקשר לאבני דרך בהקמת הפרויקט וחילוטי ערבויות, שהעמידה החברה לטובת משב"ש בסכומים לא מהותיים, הוארכה התקופה המותרת בהסכם החכירה לסיום הקמת הפרויקט עד ליום 1 באפריל, 2024.
קיימת תב"ע בתוקף המאפשרת הקמת 112 יחידות דיור, וכן אושרה בקשה להקלה לתוספת 22 יחידות דיור (134 יחידות דיור בסך הכל). הפרויקט צפוי להיבנות ב-2 שלבים:
בשלב א' יבנו 58 יחידות דיור ובשלב ב' יבנו 76 יחידות דיור.
ליום 31 בדצמבר, 2022, שלב א' נמצא בעבודות שלד, וכן נמכרו 12 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, נמכרו 2 יחידות דיור נוספות.
בשלב ב' החברה החלה לקדם תכנית לשינוי תב"ע בסמכות ועדה מחוזית, אשר תביא לידי ביטוי תוספת שטחים בייעוד מסחרי ותעסוקה וכן תוספת משמעותית של כמות יחידות דיור.
לאור התקדמות הפרויקט במהלך שנת 2022 החברה ביטלה הפרשה לירידת ערך שהוכרה בשנים קודמות בסך של כ- 2.3 מליוני ש"ח.

(6) ביום 8 בפברואר, 2021 חתמה החברה על הסכם עם שותפות רשומה ("השותפות") המחזיקה בקרקע חקלאית בשטח של כ-192 דונם ("המקרקעין"), לפיו מעניקה החברה לשותפות שירותי ניהול ותכנון שעיקרם קידום תכנית חדשה לבנייה למגורים במקרקעין ("התכנית"), בתמורה (תלוית הצלחה באישור התכנית) בשיעור מעליית ערך המקרקעין, כפי שסוכם בין הצדדים. כמו כן, ערבה החברה להלוואה בהיקף של כ-51 מליוני ש"ח שהועמדה לשותפות על ידי בנק, כנגד שעבוד המקרקעין.
בד בבד עם חתימת הסכם השירותים, נחתם בין החברה לשותפות הסכם לפיו הוענקה לשותפות אופציה, שמימושה כפוף לאישור התכנית, לחייב את החברה לרכוש 50% מהזכויות בשותפות בדרך של הקצאת זכויות, בתמורה שתשקף את שווי השותפות בסמוך לאחר אישור התכנית. ככל שתמומש האופציה, יחתם הסכם הקצאה מפורט בנוסח שהוסכם ("הסכם ההקצאה"), הקובע את מועדי תשלום תמורת ההקצאה לפי קצב התקדמות הבנייה בשלבים, אופן ניהול השותפות והתמורה בגין ניהולה, אופן חלוקת רווחי השותפות בין השותפים וביצוע הבנייה בפרויקט באמצעות חברה מאוחדת.

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף (המשך)

להערכת החברה, אם וככל שתאושר תכנית מפורטת לבנייה במקרקעין כאמור, ניתן יהיה להקים על המקרקעין 1,850 יחידות דיור שיבנו ב-2 שלבים. יצוין כי המקרקעין בהליכי תכנון ואין ודאות לגבי אישור תכנית לבנייה בה או לגבי היקפה. כמו כן, אין ודאות כי השותפה תממש את האופציה באופן שהחברה תחזיק זכויות במקרקעין.

(7) ביום 15 בנובמבר, 2020 התקשרה החברה עם בעלים של קרקע באשדוד בהסכם קומבינציה, במסגרתו רכשה החברה את מקרקעי הפרויקט (אשר למועד הדוח, בהתאם לתב"ע הקיימת, ניתן להקים עליהם בניין בן 36 יחידות דיור), בתמורה למתן שירותי בנייה ל-12 יחידות דיור ותמורה נוספת בסך של כ- 6 מליוני ש"ח ("הסכום הנוסף").
עם זאת נקבע במסגרת ההסכם, כי היה ותאושר לפרויקט תכנית חדשה במסגרתה תוגדל כמות יחידות דיור שניתן להקים על המקרקעין עד 101 יחידות דיור על-פי התכנית שפורסמה להפקדה בחודש ינואר 2020 ("התכנית המוצעת"), יעודכנו תנאי ההסכם האמורים, כך שהתמורה בגין פרויקט להקמת 101 יחידות דיור תגדל ותכלול מתן שירותי בנייה ל-22 יחידות דיור בתוספת סכום נוסף של כ-34.8 מליוני ש"ח (או תמורות יחסיות אחרות בהתאם לכמות יחידות דיור שייבנו בפרויקט בפועל, כפי שנקבעו בין הצדדים). בנוסף, במסגרת ההסכם העמידה החברה לבעלי הקרקע מקדמה בסך של 5 מליוני ש"ח, אשר תיפרע בדרך של קיזוז מתוך הסכום הנוסף (או ככל שהמקדמה לא קוזזה מהסכום הנוסף, או לא קוזזה ממנו באופן מלא, תיפרע המקדמה בסמוך לאישור התכנית המוצעת.

(8) ביום 8 באוגוסט, 2021 השלימה החברה חתימה על הסכמים ("ההסכמים") עם חברת קים לוסטיגמן יזום ובנייה בעמ ("השותפה"), לפיהם, רכשה החברה מהשותפה כ-49% מהזכויות והחובות של השותפה כלפי בעלי קרקע לביצוע פרויקט של פינוי בינוי ברחוב מצדה בעיר בת ים ("המתחם" והפרויקט", בהתאמה), ותקים ביחד עם השותפה את הפרויקט במתחם. במתחם תב"ע מאושרת לפיה צפויות להיהרס בסך הכל 64 יחידות דיור קיימות ובמקומן יבנו בסך הכל כ- 300 יחידות דיור במתחם, וכן שטחי מסחר ושטחי ציבור. נכון למועד פרסום הדוח, 100% מבעלי הזכויות במתחם התקשרו בהסכמי פינוי בינוי. בנייתו של הפרויקט תחל עם קבלת היתר בנייה הצפוי להתקבל ברבעון הרביעי של שנת 2023.

(9) החברה התקשרה בהסכם עם מרבית הדיירים בפרויקט פינוי בינוי (התחדשות עירונית) ברמת-גן להקמת סך כולל של 152 יחידות דיור (חלק החברה 109 יחידות דיור). תב"ע מפורטת אושרה ביום 18 באפריל, 2017. בקשה להיתר בנייה הוגשה בחודש אוקטובר, 2022. לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר, 2023 התקבל היתר בנייה בתנאים.

(10) ביום 8 באוגוסט, 2021 השלימה החברה חתימה על הסכמים ("ההסכמים") עם חברת קים לוסטיגמן יזום ובנייה בע"מ ("השותפה"), לפיהם, רכשה החברה מהשותפה כ-49% מהזכויות והחובות של השותפה כלפי בעלי קרקע לביצוע פרויקט של פינוי בינוי ברחוב יוספטל בעיר בת ים ("המתחם" ו-"הפרויקט", בהתאמה), ותקים ביחד עם השותפה את הפרויקט במתחם.
במתחם תב"ע מאושרת לפיה צפויות להיהרס בסך הכל 64 יחידות דיור קיימות ובמקומן יבנו בסך הכל כ- 300 יחידות דיור במתחם, וכן שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור. נכון למועד פרסום הדוח, 98% מבעלי הזכויות במתחם התקשרו בהסכמי פינוי בינוי.

(11) ביום 6 ביולי, 2021 חתמה החברה על הסכם קומבינציה ("ההסכם") עם צדדים שלישיים שהינם כ-74% מבעלי קרקע בשטח נוכחי של כ- 30 דונם, בנתניה ("הבעלים" ו-"המתחם").
בהתאם לתכנית חדשה, אשר הומלץ על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה על העברתה לאישור הועדה המחוזית ("התכנית החדשה"), המתחם מיועד לבנייה של 330 יחידות דיור וכן כ-30,000 מ"ר משרדים וכ- 6,600 מ"ר שטחי מסחר.
שיעור הקומבינציה בעסקה, בקשר עם היחידות למגורים יעמוד על 37%, אלא אם יבקש מי מהצדדים כי שיעור הקומבינציה יקבע על ידי שמאי מוסכם, לאחר אישור התכנית החדשה, על פי תנאי השוק ובהתחשב בשיעור רווח יזמי בפרויקט, ובלבד ששיעור הקומבינציה שיקבע יהיה בטווח שנקבע בהסכם.

באור 13: - מלאי מקרקעין בלתי שוטף (המשך)

סוכם כי שיעור של כ-15% מחלקם של הבעלים במתחם יכול ויבוצע בעסקת שירותי בנייה (חלף קומבינציה), בתנאים שהוסכמו.

הסכם הקומבינציה כולל תנאים מקובלים לרבות, התחייבות לנשיאת החברה בעלויות התכנון והבנייה, התחייבות החברה בהשבת חלק מההוצאות שהוצאו בשם הבעלים והסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים.
תנאי לכניסת ההסכם לתוקף הינו אישור התכנית החדשה במועדים שנקבעו בהסכם.
בנוסף, נקבעו תנאים מפסיקים מקום בו לא תאושר בנייה במתחם בהיקפים עליהם הסכימו הצדדים, או ככל ששיעור הקומבינציה שיקבע כאמור לעיל יהיה נמוך משיעור שנקבע בהסכם, והחברה לא נאותה לקיים את ההסכם בשיעור הקומבינציה המינימלי שסוכם.

(12) החברה התקשרה במספר עסקאות קומבינציה. בהתאם להסכמות מול בעלי הקרקע, החברה מקדמת את התוכניות כחלק מהתחייבויותיה בהתקשרות. בחלק מהעסקאות החברה העמידה לטובת הבעלים מקדמות על חשבון הרכישה כנגד בטוחות.

(13) החברה התקשרה במספר עסקאות פינוי בינוי (אשר מותנות בתנאים מתלים), באיזורים שונים ברחבי הארץ, היתרה הינה בגין פרויקטים שנמצאים בשלבים מתקדמים (קניינית ותכנונית), ואשר נזקפו עלויות בגינן למלאי.

(14) במהלך שנת 2022, החברה סיווגה את יתרת המלאי מ-"מלאי מקרקעין בלתי שוטף" ל-"מלאי בניינים ודירות למכירה".

לגבי שעבודים, ראה באור 26א'.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

א. הרכב השקעה בחברות כלולות

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
עלות המניות	40,726	62,677
דיבידנדים שחולקו	(920)	(920)
הפסדים וקרנות שנצברו ממועד הרכישה, נטו	(11,577)	(19,105)
	28,229	42,652
הלוואות ושטרי הון	12,520	84,318
	40,749	126,970
נכס מוחזק למכירה	-	(32,690)
	40,749	94,280

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

ב. פרטים נוספים על חברות מוחזקות

1. ליום 31 בדצמבר, 2022 החברה מחזיקה ב-100% ממניות חברת הולילנד.
הולילנד מחזיקה במקרקעין בחלק ממתחם הולילנד בירושלים, בשטח של כ-100 דונם, המיועדים לבנייה למגורים ולבניית מלון. ראה באור 13ב'(1).

במהלך שנת 2022 התקבל היתר לעבודות חפירה, דיפון, וביסוס והחלו העבודות במתחם. למועד אישור הדוחות הכספיים, מתבצעות עבודות חפירה ודיפון למגדל המגורים במגרש 7, וצפי תחילת הביצוע של עבודות שלד החניון התת קרקעי ומגדל המגורים במגרש 7 הינו ברבעון שני, 2023, לאחר קבלת היתר בנייה מלא. כמו כן, צפי תחילת הקמתם של שני בנייני המגורים האחרונים במגרשים 14 ו-15 הינו במהלך שנת 2024.

רכישת הקרקע על ידי הולילנד בוצעה בתמורה לסך של 52 מליוני דולר במזומן ובתוספת תשלום בשיעור של 18.5% מתוך תקבולי המכירות של הדירות שיבנו בפרויקט, אשר הופחת בהדרגה לשיעור שינוע בין 12.5% ל- 18.5% ובהתאם לתנאים והתאמות שסוכמו בין הצדדים. עוד סוכם כי עלויות הפיתוח הכללי של הפרויקט יחולו על החברה ובעל הקרקע על-פי שעורים שנקבעו בהסכם.
במועד רכישת הקרקע הוכרה התחייבות למוכר הקרקע בגין הסכם זה, אשר עודכנה בשנים 2022 ו-2019 לאור מצב הפרויקט.
ליום 31 בדצמבר, 2022 סכום ההתחייבות בגין הסכם זה עודכן בהתבסס על תזרימי המזומנים הצפויים ממכירת הדירות בפרויקט מהוונים בריבית של 6%.

ביום 28 בנובמבר 2021, התקשרה החברה (או "הרוכשת") עם פולאר נדל"ן בע"מ ("פולאר") וקלדש בנייה בע"מ ("המוכרות") שהן בעלות המניות הנוספות בהולילנד לשעבר בהסכם ("הסכם המכר") לרכישת מלוא החזקותיהן של המוכרות במניות הולילנד ולרכישת כל זכויותיהן והתחייבויותיהן הקיימות ו/או העתידיות של המוכרות בהולילנד ו/או ממנה, לרבות הזכות לקבלת החזר שטרי ההון שהנפיקה הולילנד למוכרות והזכות להחזר שטרי הון שמקורם בדמי ניהול שחבה הולילנד למוכרות ("הזכויות הנמכרות"), בתמורה לסך כולל של 126 מליוני ש"ח ("התמורה").

במקביל לחתימת הסכם המכר, הוסכם כי בכפוף להשלמת הסכם המכר, יתקשרו המוכרות עם הולילנד בהסכם ייעוץ, לתקופה של שנתיים, לפיו החל מהמועד בו תחדלנה המוכרות להיות בעלות מניות בהולילנד, יעניקו המוכרות להולילנד שירותי ניהול וייעוץ בקשר עם ייזום והקמת הפרויקט שבבעלות הולילנד ("הסכם הייעוץ"). בתמורה לביצוע השירותים על פי הסכם הייעוץ, תהיינה המוכרות זכאיות לתמורה כוללת בסך של 4 מליוני ש"ח.
ביום 2 בפברואר, 2022 התקיימו התנאים המתלים שנקבעו לעסקה, הושלמה עסקת המכירה והתמורה הועברה לנאמן של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'), וסכום התמורה בסך 4 מליוני ש"ח בגין הסכם היעוץ שולם.

יתרת השקעות החברה במניות הולילנד (40%) טרם העסקה הנ"ל הסתכמה בכ-46.7 מליוני ש"ח. החל ממועד ההשלמה החברה מאחדת את דוחותיה של הולילנד בדוחותיה הכספיים. העלייה לשליטה בהולילנד וכניסתה לאיחוד טופלה כרכישה בשלבים, וזאת בהתאם לאופי פעילותה של הולילנד.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

להלן נתוני הולילנד כפי שנכללו בדוחות הכספיים המאוחדים בעת האיחוד לראשונה:

	אלפי ש"ח
	מבוקר
מזומנים ושווי מזומנים	172
חייבים ויתרות חובה	158
מלאי מקרקעין בלתי שוטף	337,157
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	(967)
זכאים ויתרות זכות	(1,000)
אשראי מתאגיד בנקאי	(47,151)
התחייבות בגין רכישת קרקעות	(115,715)
סך תמורת הרכישה בתוספת ההשקעות הקודמות בהולילנד	172,654

עלות הרכישה:

	אלפי ש"ח
	מבוקר
מזומן ששולם	126,000
סך השקעה קיימת בספרים במועד הרכישה	46,654
סך עלות הרכישה	172,654

מזומנים אשר שימשו לרכישה:

	אלפי ש"ח
	מבוקר
מזומנים ושווי מזומנים בחברה הנרכשת למועד הרכישה	172
מזומנים ששולמו תמורת הרכישה	(126,000)
מזומנים, נטו	(125,828)

באשר למימון הפרויקט, ראה באור 23א'(2)

2. ליום 31 בדצמבר 2021, החברה החזיקה במישרין ובעקיפין ב-50% ממניות חברת נופי השמש ב.ש. בע"מ ("נופי השמש") ביחד עם חברה פרטית שאינה קשורה לחברה ("השותפה").
נופי השמש מחזיקה בזכויות פיתוח ו/או חכירה בקרקע המיועדת לבנייה של 216 יחידות דיור ושטחי מסחר על פי תב"ע בתוקף בבית שמש.
ביום 13 בדצמבר, 2021 התקשרו החברה (ישירות ובאמצעות חברה בבעלותה המלאה) והשותפה ("המוכרות") עם חברה בשליטת עץ השקד וא.חבר ("הרוכשת") בהסכם ("הסכם המכר") למכירת מלוא החזקותיהן של המוכרות במניות נופי השמש ("המניות הנמכרות"). בתמורה למניות הנמכרות, התחייבה הרוכשת לפרוע חוב בנקאי של נופי השמש וכן, התחייבה הרוכשת לשלם למוכרות תמורה עבור המניות הנמכרות ולהעמיד מימון לפירעון הלוואות בעלים שהועמדו על ידי המוכרות לנופי השמש ("התמורה").
עוד סוכם, כי בתוך 5 שנים ממועד החתימה, הרוכשת תשלם למוכרות תמורה נוספת מתוך תקבולים שתקבל בגין מכירת שטחי המסחר כבנויים במקרקעין בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין במועד החתימה או כשיעור משווי שטחי המסחר במקרקעין, בהיקף שאינו צפוי להיות מהותי עבור החברה ("התמורה הנוספת"). התמורה הנוספת תובטח בשעבוד על זכויות נופי השמש בתקבולים משטחי המסחר ובבטוחות נוספות שיועמדו למוכרות.
ליום 31 בדצמבר, 2021 ההשקעה הוצגה במאזני החברה כנכס המוחזק למכירה.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

חלק החברה בתמורה, בהתאם להסדרים בין החברה לשותפה, הינו כ- 83.5 מליוני ש"ח, והרווח (לפני מס) הינו בסך של כ-50 מליוני ש"ח, כאשר סך של כ- 6.9 מליוני ש"ח נרשם בשנת 2021 כתוצאה מהאמור לעיל, וכן סך של כ-3.6 מליוני ש"ח נרשם בשנת 2021 כהטבת מס כתוצאה מיצירת נכס מס נדחה בגין כוונת מימוש ההשקעה.
במהלך חודש מרס 2022 הושלמה העסקה והחברה רשמה רווח נוסף, כתוצאה ממימוש ההשקעה בסך של כ- 43.3 מליוני ש"ח (נטו ממס).

3. ליום 31 בדצמבר, 2022 החברה מחזיקה ב-100% מהון המניות המונפק של אל הר הנדסה ובנין בע"מ (להלן - אל הר). אל הר הינה חברה המתמחה בבניית פרוייקטים מורכבים של בנייני מגורים רבי קומות, מבני ציבור ומשרדים.

4. ליום 31 בדצמבר, 2022 (לאחר השלמת העסקה המתוארת להלן) החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין ב-66.67% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ (להלן – "מיקדן"). מיקדן עוסקת במתן שירותי ניהול, תחזוקה והפעלה של נכסים, ובהם בית קרדן. בהתאם לכללי החשבונאות החברה אינה מחזיקה בשליטה במיקדן (וזאת מאחר ובין בעלי המניות במיקדן הוסכם כי בעניינים מהותיים כגון מינוי מנכ"ל והחלטות מימון והשקעה יתקבלו החלטות משותפות) ועל כן, החברה מטפלת בהשקעתה במיקדן לפי שיטת השווי המאזני לאור זכויות השתתפות ממשיות שהוקנו לבעלי המניות הנוספים במיקדן ואינה מאחדת את תוצאותיה בדוחות הכספיים המאוחדים.
במהלך חודש ספטמבר, 2022 חתמו החברה ובעל מניות נוסף במיקדן על הסכם מחייב לרכישת מניות (בעקיפין) של מיקדן מבעל המניות השלישי במיקדן, כך שלאחר הרכישה אחוז ההחזקה של החברה (במישרין ובעקיפין) במיקדן הינו 66.67% חלף 40% ערב העסקה.
כתוצאה מההסכם הנ"ל ובהתבסס על שווי הרכישה של מניות מיקדן, החברה ביטלה חלק מההפרשה לירידת ערך שנרשמה בעבר בסך של כ-3.8 מליוני ש"ח, הסכום האמור נכלל במסגרת סעיף "הכנסות אחרות" בדוח רווח והפסד.
העסקה הושלמה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2022. בהתאם לעבודת הקצאת עלויות הרכישה, שנעשתה ע"י שמאי חיצוני, רוב עודף העלות, נזקף למוניטין.

5. Kardan Midwest USA INC

החברה מחזיקה בעקיפין ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של Kardan Midwest USA INC (להלן - KMU), חברה המאוגדת על פי חוקי מדינת דלוואר. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, ל-KMU קיימות שתי השקעות (באמצעות חברות כלולות) בייזום פרויקטים למגורים בברוקלין, ניו-יורק ובמישיגן, ארה"ב, כמפורט להלן:

א) ביום 26 באוקטובר, 2016 התקשרה החברה בהסכם עם חברה אמריקאית הפועלת בארה"ב (להלן - השותף) להקמת מיזם משותף לבניית פרויקט הכולל 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו יורק (להלן - ההסכם ו-הפרויקט, בהתאמה). הפרויקט יוחזק בחלקים שווים על ידי החברה והשותף, וינוהל במשותף.
בד בבד, התקשרה חברת הפרויקט אשר הוקמה על ידי החברה והשותף (בחלקים שווים כאמור) בהסכם לרכישת הקרקע עליה יוקם הפרויקט בתמורה לסך של כ-4.2 מליוני דולר. ההסכם כולל הסדרים בנוגע ליחס השקעת ההון העצמי בפרויקט (ביחס של 80% החברה ו-20% השותף), בנוגע לאופן המימון וניהול הפרויקט ובנוגע לחלוקת הרווחים בין השותפים וכיוצ"ב.
בהתאם להסכם, קבעו הצדדים מנגנון חלוקת רווחים, לפיו עד להשגת שיעורי רווחיות אותם הגדירה החברה, תהיה חלוקת הרווחים ביחס העמדת ההון הנזכר לעיל ומעבר לשיעורי הרווחיות כאמור, תחולק יתרת הרווחים בהתאם ליעדי רווחיות שקבעו הצדדים. ליום 31 בדצמבר, 2022 נמכרו ונמסרו לרוכשים כל הדירות בפרויקט.

באור 14: - השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני (המשך)

ב) בחודש דצמבר, 2017 התקשרה החברה בהסכם עם חברה אמריקאית הפועלת במישיגן, ארה"ב (להלן - הצד השלישי) להקמת מיזם משותף לבניית פרויקט מגורים הכולל 93 בתים (Single-Family) (בשני שלבים - שלב א': 39 בתים; שלב ב': 54 בתים) בסטרלינג הייטס, מישיגן, ארה"ב (להלן - ההסכם ו-הפרויקט, בהתאמה). הפרויקט מוחזק על ידי החברה והצד השלישי בשיעור של 90% ו- 10%, בהתאמה.
בד בבד עם כניסת ההסכם לתוקף, התקשרה חברת הפרויקט אשר הוקמה על ידי החברה והצד השלישי בהסכם עם חברה מקבוצת הצד השלישי, בהסכם לרכישת מקרקעי הפרויקט, בתמורה לסך כולל של כ-1.7 מליוני דולר.
בהתאם להסכם, קבעו הצדדים כי פעילותה של חברת הפרויקט תמומן באמצעות השקעות הצדדים בהונה, אשר יבוצעו לפי יחס אחזקותיהם בה - 90% על-ידי החברה ו-10% על-ידי הצד השלישי עד גובה תקציב הפרויקט כפי שייקבע מעת לעת. ההסכם כולל הסדרים בנוגע לאופן ניהול הפרויקט, תנאים ומנגנונים לרכישת/מכירת חלקיהם של הצדדים, וכיו"ב.
בנוסף קבעו הצדדים מנגנון חלוקה של יתרות תזרימי המזומנים של חברת הפרויקט לבעלי מניותיה אשר תיעשה לפי סדר קדימויות בהתאם ליעדי שיעור תשואה פנימי (IRR) שנקבעו בהסכם.
ליום 31 בדצמבר, 2022 הסתיים פיתוח הקרקע של שלב א' ושלב ב', נחתמו 67 חוזים ונמסרו לרוכשים 36 בתים. לאחר תאריך המאזן, נחתמו 3 חוזים בשלב ב'.

6. KRE USA LLC

ליום 31 בדצמבר, 2022 מחזיקה החברה בעקיפין בשיעור של 100% מהון המניות המונפק והנפרע של KRE USA LLC (להלן KRE). החברה מאוגדת על פי חוק מדינת דלוואר. ל-KRE קיימת השקעה בייזום פרויקט למגורים בברוקלין, ארה"ב, שהושלמה ביום 24 בינואר, 2019.
החברה התקשרה בהסכם עם חברה אמריקאית הפועלת בארה"ב ("השותף") להקמת מיזם משותף לבניית פרויקט הכולל 30 יחידות דיור בברוקלין, ניו יורק "(ההסכם" ו-"הפרויקט", בהתאמה).
בד בבד, התקשרה חברת הפרויקט, אשר מוחזקת בהיקף של 80% על ידי החברה ו-20% בידי השותף ומנוהלת במשותף על ידי החברה והשותף, בהסכם לרכישת הקרקע עליה יוקם הפרויקט בתמורה לסך של 3.6 מליוני דולר.
ההסכם כולל הסדרים בנוגע ליחס השקעת ההון העצמי בפרויקט (בהתאם להחזקותיהם בחברת הפרויקט), בנוגע לאופן המימון וניהול הפרויקט, לרבות העמדת הלוואה לפרויקט על ידי החברה ותנאיה, בנוגע לחלוקת הרווחים בין השותפים וכיוצ"ב.
בהתאם להסכם, קבעו הצדדים מנגנון חלוקת רווחים, לפיו עד להשגת שיעורי רווחיות אותם הגדירה החברה, תהיה חלוקת הרווחים באופן שיאפשר החזר ההשקעה העודפת של החברה ומעבר לשיעורי הרווחיות כאמור, תחולק יתרת הרווחים בהתאם ליעדי רווחיות שקבעו הצדדים.

למועד הדוח, לאור החלטה אסטרטגית של החברה לצאת מהשוק בארה"ב, החברה בוחנת מכירת הפרויקט לצד ג'.

באור 15: - חייבים והלוואות לזמן ארוך

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
חייבים והכנסות לקבל בגין עבודות בביצוע	5,988	5,972
הלוואות לזמן ארוך (1)	8,419	8,925
מקדמה לבעל קרקע בעסקת קומבינציה	5,000	5,000
הלוואה לשותף בעסקה משותפת (1) (ראה באור 8ג')	6,035	-
פקדון משועבד	4,397	-
פקדון בנאמנות בגין מכירת מקרקעין	998	999
חייבים בגין מכירה של חברה מוחזקת (ראה באור 14ב'(2)	3,337	-
מקדמה בגין מטלות ציבוריות (ראה באור 21)	-	2,680
	34,174	23,576

(1) החברה העמידה מספר הלוואות לשותפים / בעלי מקרקעין עמם התקשרה החברה בהסכמי רכישה / שותפות.
ההלוואות נושאות ריבית בשיעורים שבין פריים בניכוי 0.75% לפריים בתוספת 2% וחלקן אמור להפרע מתוך רווחי הפרויקטים.
ההלוואות נמדדות בדוחות הכספיים בהתאם לשווין ההוגן.

באור 16: - רכוש קבוע

א. ההרכב והתנועה:

שנת 2022

	משרדים (*)	כלי רכב	ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר	מנופים וציוד בנייה	סה"כ
			אלפי ש"ח		
עלות					
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	9,040	344	5,405	43,569	58,358
רכישות במהלך השנה	-	-	11,918	2,804	14,722
העברה מנדל"ן להשקעה	8,143	-	334	-	8,477
הערכה מחדש שהוכרה ברווח כולל אחר	4,055	-	-	-	4,055
גריעות במהלך השנה	(240)	-	-	-	(240)
העברה לנדל"ן להשקעה	(12,172)	-	-	-	(12,172)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	8,826	344	17,657	46,373	73,200
פחת שנצבר					
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	519	232	4,328	35,776	40,855
תוספות במשך השנה	841	55	1,094	2,602	4,592
גריעות במשך השנה	(240)	-	-	-	(240)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	1,120	287	5,422	38,378	45,207
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2022	7,706	57	12,235	7,995	27,993

באור 16: - רכוש קבוע (המשך)

שנת 2021

	משרדים (*)	כלי רכב	ריהוט וציוד משרדי ושיפורים במושכר	מנופים וציוד בנייה	סה"כ
			אלפי ש"ח		
עלות					
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	5,395	344	7,471	36,904	50,114
רכישות במהלך השנה	420	-	109	6,665	7,194
העברה מנדל"ן להשקעה	3,225	-	-	-	3,225
גריעות במשך השנה	-	-	(2,175)	-	(2,175)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	9,040	344	5,405	43,569	58,358
פחת שנצבר					
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	348	177	6,082	33,877	40,484
תוספות במשך השנה	171	55	363	1,899	2,488
גריעות במשך השנה	-	-	(2,117)	-	(2,117)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	519	232	4,328	35,776	40,855
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2021	8,521	112	1,076	7,794	17,503

(*) לפרטים נוספים, ראה באור 11א'.

ב. בקשר לשעבודים, ראה באור 26א'.

באור 17: - נכסי זכות שימוש

לקבוצה הסכמי חכירה הכוללים חכירות של משרדים, רכבים ומחסן, אשר משמשים בפעילות השוטפת של הקבוצה.

הסכמי החכירות של המשרדים הינם לתקופה של 5 שנים (קיימת אופציה להארכת תקופת ההסכם לתקופה של 5 שנים נוספות), בעוד הסכמי החכירות של הרכבים הינם לתקופה של 3 שנים והסכם החכירה של המחסן הינו לתקופה של כ-4 שנים.

גילויים בדבר נכסי זכות שימוש

	משרדים	כלי רכב	מחסן	סה"כ
		באלפי ש"ח		
עלות				
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	1,157	5,338	1,156	7,651
תוספות במשך השנה	4,995	2,358	-	7,353
גריעות במשך השנה	-	(1,503)	(1,156)	(2,659)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	6,152	6,193	-	12,345
פחת שנצבר				
יתרה ליום 1 בינואר, 2022	1,157	2,900	578	4,635
תוספות במשך השנה	320	1,898	216	2,434
גריעות במשך השנה	-	(1,503)	(794)	(2,297)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2022	1,477	3,295	-	4,772
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2022	4,675	2,898	-	7,573

באור 17: - נכסי זכות שימוש (המשך)

	משרדים	כלי רכב	מחסן	סה"כ
	באלפי ש"ח			
עלות				
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	1,157	4,303	1,156	6,616
תוספות במשך השנה	-	1,799	-	1,799
גריעות במשך השנה	-	(764)	-	(764)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	1,157	5,338	1,156	7,651
פחת שנצבר				
יתרה ליום 1 בינואר, 2021	958	1,848	289	3,095
תוספות במשך השנה	199	1,715	289	2,203
גריעות במשך השנה	-	(663)	-	(663)
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2021	1,157	2,900	578	4,635
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 2021	-	2,438	578	3,016

- שיעור הריבית התוספתי אשר שימש למדידת ההתחייבויות בגין חכירה ונכס זכויות שימוש בהתחשב בתקופת החכירה ואופי הנכסים החכורים של החברה הינו 4.4%-2.5%, ושל חברה מאוחדת נע בין 4.4% - 3.8%.
באשר למועדי הפירעון של התחייבויות בגין חכירה, ראה באור 32ג'.

באור 18: - מוניטין

היתרה בסך 2,218 אלפי ש"ח מיוחסת לחברה המאוחדת הפועלת במגזר ביצוע עבודות בנייה.
ירידת ערך המוניטין נבחנת לפחות אחת לשנה בהתאם לסכום בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים אליה מיוחס המוניטין.
ליום 31 בדצמבר, 2022 בחנה החברה את השקעתה בחברה המאוחדת, והגיעה למסקנה כי אין ירידת ערך מוניטין.

באור 19: - אשראי מתאגידים בנקאיים

א. הרכב:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים (4) (3) (2) (1)	52,339	21,104
	52,339	21,104

(1) ליום 31 בדצמבר, 2022 סך של כ- 20,000 אלפי ש"ח הינו בגין אשראי מתאגיד בנקאי שהועמד בקשר עם בית קרדן בחודש ספטמבר, 2022 (מסך מסגרת אשראי שהועמדה בסך של כ- 50,000 אלפי ש"ח).
קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד ביום 30 בספטמבר, 2023. ההלוואה אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית נומינלית בשיעור של פריים בתוספת 1.65% (ליום 31 בדצמבר, 2022 – 6.4%).

באור 19: - אשראי מתאגידים בנקאיים (המשך)

(2) ליום 31 בדצמבר, 2022 סך של כ- 9,000 אלפי ש"ח הינו בגין אשראי מתאגיד בנקאי שהועמד בקשר עם פרויקט נווה גנים - קרית מוצקין. קרן ההלוואה תיפרע ביום 30 ביוני, 2023. ההלוואה אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית נומינלית בשיעור של פריים בתוספת 1.2% (ליום 31 בדצמבר, 2022 – 5.95%).
ליום 31 בדצמבר, 2021 ההלוואה עמדה על סך של כ- 20,000 אלפי ש"ח.

(3) לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 אשראי בסך 1,104 אלפי ש"ח הינו בגין אשראי מתאגיד בנקאי שהועמד בקשר עם פרויקט גבעת שמואל (מגרש 3). קרן ההלוואה אינה צמודה וצפויה להיפרע לאחר סיום עבודות הבנייה במהלך רבעון רביעי של שנת 2023, וכן נושאת ריבית שנתית נומינלית בשיעור של פריים בתוספת 2.5% (ליום 31 בדצמבר, 2022 - 7.25%).

(4) אשראי בסך של 22,235 אלפי ש"ח הינו בגין אשראי שהתקבל בעסקה משותפת, במסגרתה, ליום 31 בדצמבר, 2022 העסקה המשותפת נטלה אשראי מתאגיד בנקאי בסך של כ- 37,690 אלפי ש"ח (חלק החברה בעסקה המשותפת 60%). במסגרת הסכם הליווי לשלב הקרקע של הפרויקט, העמיד התאגיד הבנקאי לעסקה המשותפת מסגרת אשראי בסך של כ-38,400 אש"ח. קרן ההלוואה תיפרע ביום 1 בנובמבר, 2023, אך צפויה להתחדש ולהיפרע באופן סופי ומוחלט בשלב הקמת הפרויקט מתוך תקבולי הפרויקט. ההלוואה אינה צמודה ונושאת ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת 0.75% (ליום 31 בדצמבר, 2022- 5.5%). החברה ערבה לכל סכום מסגרת האשראי. ראה גם באורים 13ב'(3) ו-26ב'(4).

ב. אמות מידה פיננסיות

(1) בקשר עם הלוואות שהחברה קיבלה (הסכמי מסגרת) ועתידה לקבל לצורך מימון הפרויקטים, התחייבה החברה כלפי חמישה גופים מממנים לעמוד באמות מידה פיננסיות מסוימות. בין היתר, התחייבה החברה כי ההון העצמי המוחשי שלה, כפי שהוגדר בהסכמים עם הבנקים, לא יפחת מ-20% מסך המאזן בדוחות הכספיים הנפרדים של החברה, כפי שהוגדרו בהסכמים עם הבנקים, וכי לא יפחת בכל עת מסכום של 150,000 אלפי ש"ח וכי לא תחלק דיבידנד באופן אשר יגרום לאי עמידה בהתחייבויותיה כלפי הבנקים, וכן קיימת התחייבויות נוספות כמקובל.

ליום 31 בדצמבר, 2022 עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות האמורות.

(2) להבטחת אשראיים, הלוואות ושירותים בנקאיים אחרים שנטלה אל הר התחייבה אל הר לעמוד באמות מידה פיננסיות הכוללות בין השאר התניות בדבר חלוקת דיבידנד מרווח שנצבר באל הר עד 31 בדצמבר, 2009 וכן בשיעור מקסימלי של 50% מהרווח בשנה בה חולק הדיבידנד (החל משנת 2010), התחייבות להון עצמי מוחשי כפי שהוגדר בהסכמים עם הבנקים שלא יפחת מסך של 30 מליוני ש"ח, התחייבות שהיחס בין הונה העצמי של אל הר להתחייבויות פיננסיות ולמחצית מההתחייבויות שאינן פיננסיות לא יפחת מ-50%, התחייבות שיחס הון עצמי למאזן לא יפחת מ-30%, התחייבות שסך הערבויות באל הר יהיה עד פי 2.5 מההון העצמי המוחשי שלה וכן העמידה אל הר ערבות בלתי מוגבלת בסכום של החברה. בנוסף, התחייבה אל הר כי לא יהיה בתשלום דיבידנד ו/או דמי ניהול כדי להפחית את יתרת העודפים של אל הר מסך של 3,400 אלפי ש"ח.
ליום 31 בדצמבר, 2022 עומדת אל הר באמות המידה הפיננסיות האמורות.

(3) בקשר לבטחונות, ראה באור 26.

באור 20: - התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
חובות פתוחים	61,330	75,742
שטרות לפרעון	13,149	10,838
	74,479	86,580

החובות לספקים אינם נושאים ריבית. ימי אשראי ספקים הינם בטווח של 90-30 ימים.

באור 21: - זכאים ויתרות זכות

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
עובדים ומוסדות בגין שכר (א)	12,159	9,625
מוסדות ממשלתיים אחרים	5,368	70
הוצאות לשלם	16,249	12,337
התחייבות לרמ"י בגין הקניית בעלות בית קרדן (ב)	15,435	-
ריבית לשלם בגין אג"ח והלוואות מתאגידים בנקאיים	1,491	28
הכנסות מראש	1,088	855
התחייבות בגין מטלות ציבוריות (ג)	2,339	4,578
הפרשה להשלמת עבודות בנייה	960	1,983
הפרשה לאחריות ותיקוני בדק	12,325	6,215
הפרשה לתביעות (ד)	2,857	3,676
	70,271	39,367

א. לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 היתרה כוללת הפרשה לחופשה ולהבראה 2,367 ו-1,700 אלפי ש"ח, בהתאמה.

ב. לפרטים ראה באור 11א'.

ג. היתרה מתייחסת לחלק החברה בהתחייבות בקשר עם בית קרדן במתחם המע"ר הצפוני בתל אביב.

ד. ראה גם באור 26ד'.

באור 22: - מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות בגין עבודות בחוזי הקמה

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
מקדמות מרוכשי דירות	43,445	62,416
התחייבות בגין עבודות בחוזי הקמה	2,325	368
	45,770	62,784

באור 23: - התחייבויות לתאגידים בנקאיים

א. ההרכב:

	שיעור ריבית משוקלל 31 בדצמבר	31 בדצמבר	
	2022	2022	2021
	%	אלפי ש"ח	
אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים (1) (2)	P+0.7	197,030	-
הלוואה בעסקה משותפת (3)		-	10,614
		197,030	10,614

(1) בחודש מרס, 2022 נטלה החברה אשראי מתאגיד בנקאי בסך של כ-139,800 אלפי ש"ח למימון רכישת קרקע בתל אביב. האשראי אינו צמוד ונושא ריבית בשיעור פריים בתוספת 0.7%. מועד פרעון קרן האשראי יחול ביום 21 במרס, 2025. הריבית בגין האשראי משולמת מדי חודש.

אמות המידה הפיננסיות וההתחייבויות העיקריות בהן התחייבה החברה בפני התאגיד הבנקאי הינן כדלקמן:

(א) ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת מ-20% מסך המאזן המוחשי.
(ב) ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מסכום של 150,000 אלפי ש"ח.
(ג) לא יחול שינוי שליטה בחברה ללא קבלת אישור הבנק.

ליום 31 בדצמבר, 2022 החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.

(2) ביום 21 ביולי 2022, חתמה הולילנד עם גוף מממן חדש על הסכם ליווי, במסגרתו תועמד מסגרת אשראי להולילנד בסך של כ-150,000 אלפי ש"ח, אשר מתוכה כ-126,000 אלפי ש"ח זמינה כהלוואה על המקרקעין, לצורך מימון וליווי הקמת הפרויקט, במהלך חודש ספטמבר 2022 נפרעה ההלוואה בסך של כ-47,151 מליוני ש"ח שהתקבלה מהגוף המממן הקודם ונלקחה הלוואה שיתרתה ליום 31 בדצמבר, 2022 הינה בסך של כ-57,230 אלפי ש"ח מתוך מסגרת האשראי מהגוף המממן החדש. הסכום המנוצל מתוך מסגרת האשראי נושא ריבית בשיעור של פריים בתוספת 0.7% והריבית תשולם כמידי שלושה חודשים. קרן ההלוואה מהסכום המנוצל כאמור תיפרע בהתאם להתקדמות בשלבי הפרויקט ובתנאים שסוכמו בין הגוף המממן החדש לבין החברה. ראה גם באור 14ב'(1).

(3) ליום 31 בדצמבר, 2022 האשראי סווג לזמן קצר. ראה באור 19א'(4).

באור 24 - אגרות חוב

	ערך נקוב ליום 31 בדצמבר 2022	יתרה נטו ליום 31 בדצמבר 2022	יתרה נטו ליום 31 בדצמבר 2021	שיעור הריבית הנקובה	שיעור הריבית האפקטיבית
	אלפי ש"ח			%	
סדרה ג' (ראה סעיף א')	55,683	55,536	85,887	3.6	3.94
סדרה ד' (ראה סעיף ב')	116,619	115,906	135,338	2.4	2.64
סדרה ה (ראה סעיף ג')	160,896	159,656	168,410	2.5	2.71
		331,098	389,635		
בניכוי – חלויות שוטפות		(58,670)	(58,537)		
		272,428	331,098		

להלן מידע נוסף לגבי אגרות החוב שהונפקו ע"י החברה:

א. ביום 1 ביולי, 2018 השלימה החברה הנפקה לציבור של 123,740 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בתמורה כוללת של 123,740 אלפי ש"ח (כ-122,305 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).
אגרות החוב (סדרה ג') הינן שקליות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 3.6%. הריבית האפקטיבית הינה בשיעור של 3.94%.

קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בחמישה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2020 עד 2024, כדלקמן: ביום 30 ביוני, 2020 תשלום בשיעור של 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 30 ביוני, 2021 תשלום בשיעור של 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2022 ו-2023 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב וביום 30 ביוני, 2024 תשלום בשיעור של 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב משולמת בתשלומים חצי שנתיים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2018 עד 2023 וביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2019 עד 2024.

להלן אמות המידה הפיננסיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג'):

1. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת משיעור של 24% מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו).

2. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מסכום של 270 מליוני ש"ח.

3. יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יעלה על שיעור של 75%.

4. החברה התחייבה כי עיקר פעילותה (60%) יהיה בתחום הנדל"ן והבנייה בישראל.

באור 24 - אגרות חוב (המשך)

5. החברה לא תבצע חלוקה כלשהי לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ולרבות רכישה עצמית של מניותיה אשר כתוצאה ממנה:

א) שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מ-30%.
ב) ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מסך של 350 מליוני ש"ח.

יצוין כי החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה האמורות לעיל רק במידה ולא עמדה בהן במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים.

ליום 31 בדצמבר, 2022 עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות שנדרש לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג').

ב. ביום 16 בינואר, 2020 השלימה החברה הנפקה לציבור של 140,493 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד') בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בתמורה כוללת של 140,493 אלפי ש"ח (כ-139,074 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).
אגרות החוב (סדרה ד') הינן שקליות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.4%. הריבית האפקטיבית הינה בשיעור של 2.63%.
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2020 עד 2026.

ביום 21 באוקטובר, 2020 השלימה החברה הנפקה פרטית של 15,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ד' בתמורה כוללת של 15,000 אלפי ש"ח (כ-14,790 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).
תנאי הרחבת סדרה ד' זהים לתנאי סדרה ד' שהונפקה ביום 16 בינואר, 2020. הריבית האפקטיבית של הרחבת הסדרה הינה 2.75%.
לאחר השלמת הקצאה זו, עמדה סדרת אגרות החוב (סדרה ד') על סך כולל של 155,493 אלפי ש"ח ערך נקוב.

קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בשישה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2026, כדלקמן: ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2024 תשלום בשיעור של 12.5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו-2026 תשלום בשיעור של 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.

להלן אמות המידה הפיננסיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד'):

1. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת משיעור של 24% מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו).

2. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מסכום של 270 מליוני ש"ח.

3. יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יעלה על שיעור של 75%.

4. החברה התחייבה כי עיקר פעילותה (60%) יהיה בתחום הנדל"ן והבנייה בישראל.

באור 24 - אגרות חוב (המשך)

5. חברה לא תבצע חלוקה כלשהי לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ולרבות רכישה עצמית של מניותיה אשר כתוצאה ממנה:

א) שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מ-30%.
ב) ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מסך של 350 מליוני ש"ח.

יצוין כי החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה האמורות לעיל רק במידה ולא עמדה בהן במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים.

ליום 31 בדצמבר, 2022 עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות שנדרש לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד').

ג. ביום 16 בפברואר, 2021 השלימה החברה הנפקה לציבור של 178,773 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בתמורה כוללת של 178,773 אלפי ש"ח (כ-176,960 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).
אגרות החוב (סדרה ה') הינן שקליות ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 2.5%. הריבית האפקטיבית הינה בשיעור של 2.71%.
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים אשר ישולמו בימים 30 ביוני ו-31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028.

קרן אגרות החוב המקורית עומדת לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים לא שווים ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2028, כדלקמן: ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021 עד 2023 תשלום בשיעור של 5% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר 2024 תשלום בשיעור 10% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2025 ו- 2026 תשלום בשיעור של 15% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב, ביום 31 בדצמבר 2027 תשלום בשיעור 25% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב וביום 31 בדצמבר 2028 תשלום בשיעור 20% מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב.

לאחר תאריך המאזן, ביום 6 בפברואר, 2023 השלימה החברה הנפקה פרטית של 50,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ה' בתמורה כוללת של 44,175 אלפי ש"ח (כ-44,028 אלפי ש"ח לאחר ניכוי הוצאות הנפקה).

תנאי הרחבת סדרה ה' זהים לתנאי סדרה ה' שהונפקה ביום 16 בפברואר, 2021. הריבית האפקטיבית של הרחבת הסדרה הינה 5.98%.

באור 24 - אגרות חוב (המשך)

להלן אמות המידה הפיננסיות העיקריות שעל החברה לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ה'):

1. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת משיעור של 24% מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו).

2. ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יפחת מסכום של 270 מליוני ש"ח.

3. ההון העצמי המוחשי המאוחד של החברה על פי דוחותיה הכספיים (מאוחדים) לא יפחת משיעור של 20% מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (מאוחדים).

4. יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) לא יעלה על שיעור של 75%.

5. החברה התחייבה כי עיקר פעילותה (70%) יהיה בתחום הנדל"ן והבנייה בישראל.

6. החברה לא תבצע חלוקה כלשהי לרבות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ולרבות רכישה עצמית של מניותיה אשר כתוצאה ממנה:

א) שיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מ-30%.
ב) ההון העצמי המוחשי של החברה על פי דוחותיה הכספיים (סולו) יפחת מסך של 350 מליוני ש"ח.

יצוין כי החברה תיחשב כמפרה את התחייבויותיה האמורות לעיל רק במידה ולא עמדה בהן במשך שני רבעונים קלנדריים רצופים.

ליום 31 בדצמבר, 2022 עמדה החברה באמות המידה הפיננסיות שנדרש לעמוד בהן, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ה').

באור 25: - התחייבויות בשל הטבות לעובדים

הטבות לאחר סיום העסקה

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה. חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר, לדעת ההנהלה, יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים.

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.

תוכניות להפקדה מוגדרת

לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963, על-פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.

באור 25: - התחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך)

תוכניות להטבה מוגדרת

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, כאמור לעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בקופות מרכזיות לפיצויים ובפוליסות ביטוח מתאימות.

באור 26: - שעבודים, התקשרויות והתחייבויות תלויות

א. שעבודים

החברה, העסקאות המשותפות והחברות המוחזקות על ידה שיעבדו בשעבודים קבועים ושוטפים נכסי מקרקעין, הכנסות וזכויות מפרויקטים ומדמי שכירות, לרבות זכויות ביטוח, זכויות בעסקה משותפת ותקבולים בגינן, זכויות בהסכמי פיתוח עם רמ"י וזכויות בהסכמים עם מזמיני עבודות לטובת הבנקים המלווים של הפרויקטים השונים.
סך התחייבויותיה של החברה המובטח בשעבודים נכון ליום 31 בדצמבר, 2022 עומד על כ-636 מליוני ש"ח (ליום 31 בדצמבר, 2021 כ-580 מליוני ש"ח).

ב. ערבויות

1. להבטחת פרעון האשראי שקיבלה חברה מאוחדת (הולילנד) מגוף מממן, אשר יתרתו ליום 31 בדצמבר, 2022 הינה כ-57.2 מליוני ש"ח, הבטוחות שהעמידה הולילנד כוללות שעבוד מדרגה ראשונה ושעבוד צף על כל זכויות הולילנד בקשר עם הפרויקט, שעבוד מקרקעי הפרויקט, חשבונות בנק בקשר עם הפרויקט, תקבולי הפרויקט, זכויות הביטוח של הפרויקט ועוד. הבטוחות מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה והתחייבויותיה של הולילנד כלפי המלווה, בקשר עם הפרויקט. בנוסף, החברה ערבה בערבות ללא הגבלה בסכום, להבטחת חובות הולילנד בקשר עם האשראי שנטלה.

2. החברה העמידה ערבות לטובת תאגידים בנקאיים בישראל לצורך העמדת אשראי לפעילות אל הר. ליום 31 בדצמבר, 2022 מסתכם סכום הערבויות שהעמידה החברה לטובת מסגרות האשראי של אל הר בסך של כ-88 מליוני ש"ח. ליום 31 בדצמבר, 2022 נוצלו מסגרות אשראי בסך של כ-72 מליוני ש"ח.

3. באשר לערבות בסך 51 מליוני ש"ח שהעמידה החברה לטובת שותפות עימה התקשרה החברה בהסכם לשירותי ניהול ותכנון. ראה גם באור 13ב'(6).

4. החברה ערבה כלפי תאגיד בנקאי למסגרת האשראי שהועמדה לעסקה משותפת (חלק החברה 60% בעסקה) בסך של כ-38.4 מליוני ש"ח. ליום 31 בדצמבר, 2022 סך ההלוואה שהתקבלה הינה כ-37.1 מליוני ש"ח (חלק החברה ליום 31 בדצמבר, 2022 כ- 22.2 מליוני ש"ח). ראה גם באור 13ב'(3).

5. החברה ערבה לצדדים שלישיים בקשר עם הלוואה שהועמדה ע"י מוסד בנקאי לבעלי קרקע בנתניה עימם התקשרה החברה בעסקת קומבינציה בנתניה (נת/1000) בסך של כ-19.2 מליוני ש"ח.

6. בנוסף, לאמור בסעיפים 5-2 להלן, ליום 31 בדצמבר, 2022 חלק החברה בערבויות בנקאיות שניתנו לרוכשי דירות במסגרת חוק המכר הינו בהיקף של כ-362 מליוני ש"ח, וכן חלק החברה בערבויות לבעלי קרקעות בעסקאות קומבינציה הינו בהיקף של כ-191 מליוני ש"ח, וכן חלק החברה בערבויות פיננסיות ובערבויות ביצוע הינו בהיקף של כ-102 מליוני ש"ח.

באור 26: - שעבודים, התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

ג. התקשרויות

1. לעניין התקשרות חברה מאוחדת עם לקוחות לביצוע עבודות בנייה, ראה באור 9ד'.

2. החל מחודש אוגוסט 2022 התקשרה החברה בהסכמי קומבינציה עם צדדים שלישיים שהינם הבעלים (או בעלי זכות להרשם כבעלים, לפי העניין) של כ-61% משטח נוכחי של כ-18.5 דונם בנתניה ("הבעלים" ו-"המתחם"), אשר בהתאם למסמך מדיניות של העירייה החל עליו ועל מתחמים סמוכים נוספים, מיועד לבנייה של 345 יחידות דיור וכן כ-2,600 מ"ר תעסוקה ומסחר, בכפוף לאישור תב"ע חדשה במתחם ("התכנית החדשה"). כמו-כן, למועד הדוח פועלת החברה להתקשרות עם בעלי זכויות נוספים במתחם בהסכם קומבינציה.
בהתאם לתנאי ההסכם, שיעור הקומבינציה בעסקה ייקבע על-ידי שמאי מוסכם לאחר אישור התכנית החדשה, על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים, ובלבד ששיעור הקומבינציה ביחס ליחידות המגורים שייקבע כאמור לא יפחת מ-38% (שווי חלק הבעלים); כמו-כן נקבע, כי שיעור של עד 15% מסך זכויות הבעלים במקרקעין יכול ויבוצע בעסקת שירותי בנייה (חלף קומבינציה), על-פי בחירת הבעלים, בתנאים ובמחירים שנקבעו.
כנגד חלקה של החברה בעסקת הקומבינציה, התחייבה החברה, בין היתר, בהתחייבויות מקובלות כלפי הבעלים לרבות נשיאה בעלויות התכנון והבנייה, התחייבות לתשלום שכר מארגני הבעלים והסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים.
למועד הדוח, כניסת ההסכם לתוקף מותנית באישור התכנית החדשה בתוך מועדים שנקבעו בהסכם (אלא אם החליטו הצדדים להאריכם). כמו-כן, נקבע בהסכם תנאי מפסיק, לפיו, בין היתר, אם לא יאושר לפרויקט ליווי בנקאי או אם במסגרת הליווי הבנקאי שיאושר תידרש קרדן נדל"ן להעמדת הון עצמי בשיעור הגבוה משיעור שנקבע בהסכם (בשל היעדר רווחיות של הפרויקט), אזי תעמוד לקרדן נדל"ן זכות לביטול ההסכם; ומנגד, הבעלים (באמצעות צוות היגוי) יהיו רשאים לבטל את ההסכם (בדרך של עצירת הליכי התכנון) במקרה בו צפוי בשלבי הדיון בועדה המחוזית בתכנית החדשה כי ניתן יהיה להקים במתחם פחות מ-328 יחידות דיור.

3. במהלך חודש אוגוסט 2022 התקשרה החברה בהסכמי קומבינציה עם צדדים שלישיים שונים שהינם בעלי זכויות בעלות בשתי קרקעות חקלאיות בשטח כולל של כ-32 דונם בנתניה (לרבות, לפי העניין, במושע עם בעלים נוספים) (בהערה זו: "הבעלים" ו-"הקרקעות", לפי העניין) בחודש פברואר 2023 אושרה תכנית מתאר כוללנית אשר שינתה את ייעוד הקרקעות לשטחי מגורים, תעסוקה ומסחר (בהערה זו: "תכנית המתאר"). עם אישור תכנית המתאר בכוונת החברה (בהתאם לתנאי ההסכמים) לקדם תב"ע מפורטת בקרקעות (בהערה זו: "התב"ע החדשה"), בהתאם לזכויות שאושרו בתכנית המתאר ולתנאי ההסכמים. שיעור הקומבינציה בעסקאות ייקבע בסמוך לאחר קבלת היתר בנייה (בתנאים) לפרויקט (או לאיזה משלביו) מכוח התב"ע החדשה, וזאת באמצעות שמאי הצדדים (בהסכמה או באמצעות שמאי מכריע), על-פי תנאי השוק באותו מועד ובהתחשב בשיעור רווח יזמי מסוים אשר הוסכם בין הצדדים. כנגד חלקה של החברה בעסקת הקומבינציה, התחייבה החברה, בין היתר, בהתחייבויות מקובלות כלפי הבעלים לרבות נשיאה בעלויות התכנון והבנייה והסדרת העמדת הלוואה לשם פירעונם של תשלומים מסוימים החלים על הבעלים.
למועד הדוח, כניסת ההסכמים לתוקף מותנית באישור תב"ע חדשה ומפורטת שמכוחה יהיה ניתן להוציא היתרי בנייה עד למועדים שנקבעו בהסכם ובהסדרת ליווי בנקאי לפרויקט. כמו-כן, נקבע בהסכמים תנאי מפסיק, במקרה בו תהיה מניעה להעביר את ביצוע הפרויקט לאל-הר, והצדדים לא יגיעו להסכמה בדבר חברת ביצוע חלופית מבין חלופות שיוצעו על-ידי החברה.

באור 26: - שעבודים, התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

4. לאחר תאריך המאזן, ביום 9 בפברואר, 2023 החברה חתמה על הסכם קומבינציה ("ההסכם") עם צדדים שלישיים שונים שהינם כ-30% מהבעלים של קרקע בשטח כולל של כ-3 דונם בתל אביב ("הבעלים" ו"הקרקע", בהתאמה) בגינה קיימת תכנית בניין עיר מאושרת המאפשרת בנייה של שטחי מגורים, תעסוקה ומסחר בשטח של כ-38,000 מ"ר. החברה התחייבה כלפי הבעלים, כי תפעל להגיע להסכמות עם נציגי בעלי הזכויות הנוספים במקרקעין לתכנון וייזום משותף של המקרקעין בתקופה שהוסכמה וכי במקרה שלא תגיע להסכמה כאמור, תגיש תביעה לפירוק שיתוף ובמסגרתה, תציע לרכוש את יתרת הזכויות במקרקעין, שאינן מוחזקות על ידי הבעלים, במחיר אשר ישקף שיעור רווחיות מינימלי לחברה בפרויקט, כפי שסוכם. במקרה של תביעת פירוק כאמור, יכול וצד ג' ירכוש את הזכויות במקרקעין. בנוסף, נקבע כי תנאי מתלה לכניסת ההסכם לתוקף הינו כי החברה תיזום תכנון אשר יגדיל את זכויות הבנייה במקרקעין במועדים שסוכמו, על חשבונה של החברה. הבעלים רשאים להאריך את המועד להתקיימות התנאים כאמור. במקרה שאיזה מהתנאים כאמור לא יתקיים במועדים שנקבעו, יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם ולפיכך, אין ודאות כי העסקה תצא לפועל. ההסכם כולל תנאים מקובלים נוספים, לרבות, התחייבות החברה להשלמת הפרויקט ולמסירת הדירות לבעלים וכן, התחייבות החברה לדאוג כי יועמדו לבעלים הלוואות לשם פירעונם של תשלומי המיסים החלים על הבעלים בקשר עם העסקה, בתקופת ביצוע הפרויקט.

5. לאחר תאריך המאזן, ביום 6 במרס, 2023 נחתם בין אל הר למזמין עבודה הסכם לבניית מבני מגורים בהיקף כולל של 593 יחידות דיור, ב- 9 מבנים בני 10-22 קומות כל אחד, ומסחר בהיקף של כ- 5,400 מ"ר, בלוד ("הפרויקט"). תקופת הביצוע של הפרויקט צפויה להמשך כ- 42 חודשים ממועד תחילת העבודות, והתמורה בגינו מסתכמת לסך של כ - 540 מליוני ש"ח. במסגרת ההסכם התחייבה אל הר להעמיד לטובת מזמין העבודה ערבות ביצוע והתחייבות לקיזוז עכבון כמקובל. העבודות בפרויקט צפויות להתחיל בחודשים הקרובים.

ד. התחייבויות תלויות

1. ביום 16 במרס, 2015 התקשרו החברה ואגדים הנדסה ובנייה בע"מ ("אגדים" ו"השותפות" בהתאמה) עם אגדי השרון בע"מ ("הקבלן"), שהינה חברה אחות של אגדים, בהסכם ביצוע פאושלי בתמורה שננקבה מראש ("הסכם הביצוע").
ביום 1 בפברואר, 2018 נודע לחברה כי בית המשפט המחוזי נתן צו להקפאת הליכים זמני כנגד אגדים וכנגד הקבלן בשל כניסתם למצוקה תזרימית.
במהלך השנים 2018-2019 נחתמו בין החברה ובין הנאמנים שמונו על ידי בית המשפט לאגדים ולקבלן ("הנאמנים") הסכמים שונים מכוחם השלים הקבלן (לאחר דחיות ועיכובים) את ביצוע הפרויקט בתמורה להגדלת התמורה מטעם החברה מספר פעמים וכנגד העמדת בטוחות מטעם הקבלן.
בין החברה לבין הקבלן והנאמנים התגלעו מחלוקות שונות הנוגעות לחשבון סופי בגין עבודות שביצע נקרדן ובגין תשלומים וקנסות בהם נשאה החברה שלא כמוסכם.
על רקע האמור לעיל, הצדדים ניהולו משא ומתן והגיעו להסכמות, אשר עוגנו בהסכם ואושרו על ידי בית המשפט והבנק המלווה, לגבי חלוקת כספי העודפים בפרויקט, תמורת הדירה שטרם נמכרה (שהועברה לחברה במלואה), כספי הבטוחות שהועברו ואחריות הצדדים לסילוק תביעות וחובות מול דיירי הפרויקט והספקים. בגין הפרויקט במהלך השנים 2020-2022 הוכרו הפסדים בדוחות הכספיים בסך כולל של כ- 4.3 מליוני ש"ח.
החברה צופה שלא תהיה השפעה מהותית נוספת להסכם על תוצאותיה.

2. ביום 14 בספטמבר, 2017 הוגשה תביעה כנגד אל הר ונתבעות נוספות, על ידי קבלן משנה איתו התקשרה אל הר לביצוע עבודות בשני פרויקטים אותם ביצעה אל הר, וכן על ידי תובע נוסף, בגין נזק נטען בסך של 7,491 אלפי ש"ח.
עניינה של התביעה בטענה שלא שולמו לקבלן המשנה מלוא התשלומים המגיעים לו בגין עבודות שביצע עבור אל הר.

באור 26: - שעבודים, התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך)

בהתאם להבנות בין הצדדים, מינה בית המשפט מהנדס כמומחה מטעם בית המשפט.
בחודש ינואר 2021, הגיש המומחה מטעם בית המשפט את חוות דעתו.
בחודש מאי 2022, לאחר חקירת המומחה, הורה בית המשפט על הגשת סיכומים ואשר צפויה להסתיים בשבועות הקרובים.
להערכת הנהלת אל הר, בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים, אל הר לא תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלו שהוכרו בדוחותיה הכספיים.

3. ביום 2 באפריל, 2017 התקבלה הודעה מאת מזמין עבודה בפרויקט בביצוע אל הר, בה הודיע מזמין העבודה כי בכוונתו לקנוס את אל הר בסכום של 5.2 מליוני ש"ח וזאת לטענת המזמין בעקבות איחורים בלוחות זמנים. להערכת הנהלת אל הר, בהתבסס, בין היתר, על יועציה המשפטיים, צפוי ברמת וודאות גבוהה כי אל הר תקבל לכל הפחות את הסכומים אשר נזקפו בדוחותיה הכספיים כהכנסות לקבל ממזמין העבודה.

4. ביום 17 ביולי, 2018 החל הליך משפטי בין אל הר למזמיני עבודה בפרויקט שביצעה. בהתאם להסדר הדיוני, הגישה אל הר ביום 6 בנובמבר, 2018 כתב תביעה מתוקן בסדר דין רגיל, בסך של כ- 12.8 מליוני ש"ח, בין היתר, בגין עבודות שביצעה אל הר, השבת חלק ערבות שחולט לאל הר ונזקים שנגרמו לאל הר.
ביום 20 בנובמבר, 2018 הגישו מזמיני העבודה כתב הגנה לכתב התביעה של אל הר.
בחודש מרס, 2020 הגישו מזמיני העבודה כתב תביעה שכנגד מתוקן בסך של 14.7 מליוני ש"ח.
במהלך שנת 2021 מונו שני מומחים מטעם בית המשפט לבחינת טענות הצדדים, המומחים ערכו סיורים בפרויקט והעריכו כי ישלימו את הדוח עד לסוף שנת 2022. נכון למועד הדוח לא הושלמו חוות הדעת של המומחים וטרם נקבע מועד לדיון.
להערכת הנהלת אל הר, בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים, צפוי ברמת וודאות גבוהה כי אל הר תקבל את הסכום אשר נזקף כהכנסות לקבל ממזמיני העבודה וכן לא תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלה שהוכרו בדוחותיה הכספיים.

5. בחודש אוקטובר, 2022 קיבלה אל הר זימון לשימוע מאת אגף מס ערך מוסף (להלן- "האגף"). לפי הכתוב במסמך ההזמנה לשימוע, בכוונת האגף לחייב את אל הר בכפל מס תשומות בסך של כ-1.9 מליוני ש"ח לפי סעיף 50(א1) בגין חשבוניות אשר לטענתם הוצאו שלא כדין ונרשמו בספרי אל הר. עוד צויין בהזמנה לשימוע כי בכוונת האגף לפסול את ספרי אל הר לשנת המס 2017 ולחייבה בקנס לפי סעיף 95 לחוק מע"מ. נכון למועד הדוח, השימוע צפוי להתקיים במהלך חודש מרס 2023.
להערכת הנהלת אל הר, בהסתמך בין היתר על יועציה המשפטיים, אל הר לא תידרש לשלם סכומים מהותיים מעבר לאלו שהוכרו בדוחותיה הכספיים.

6. מלבד התביעות לעיל, כנגד החברה וכנגד אל הר ישנן תביעות נוספות המסתכמות לסך של כ- 6,189 אלפי ש"ח וכ-772 אלפי ש"ח, בהתאמה. להערכת הנהלת החברה ואל הר בהסתמך בין היתר על יועציהן המשפטיים, קיימות הפרשות נאותות בגין תביעות אלו.

באור 27: - הון

א. הרכב הון המניות

31 בדצמבר 2022		31 בדצמבר 2021	
רשום	מונפק ונפרע	רשום	מונפק ונפרע
מספר המניות			
300,000,000	184,207,322	300,000,000	182,805,822

מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א

- בחודשים ינואר ודצמבר, 2022 הונפקו 710,000 ו- 691,500 מניות, בהתאמה (לאור מימושי אופציות שהוענקו לעובדים), כך שיתרת ההון המונפק והנפרע של החברה ליום 31 בדצמבר, 2022 הינו 184,207,322 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א. ראה גם באור 28ז' באשר למימוש אופציות לאחר תאריך המאזן.

ב. דיבידנדים

1. ביום 31 במאי, 2020 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-0.048 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. המסתכם לסך כולל של 8.7 מליוני ש"ח. הדיבידנד שולם בחודש יוני, 2020.

2. ביום 17 במרס, 2021 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-0.109 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. המסתכם לסך כולל של 20 מליוני ש"ח. הדיבידנד שולם בחודש אפריל, 2021.

3. ביום 15 במרס, 2022 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-0.185 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. המסתכם לסך כולל של 34 מליוני ש"ח. הדיבידנד שולם בחודש אפריל, 2022.

4. לאחר תאריך המאזן, ביום 13 במרס, 2023 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ-0.189 ש"ח לכל מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. המסתכם לסך כולל של 35 מליוני ש"ח. הדיבידנד ישולם בחודש אפריל, 2023.

ג. ניהול ההון בחברה

החברה פועלת על מנת להבטיח שמירה על מבנה הון אשר יאפשר לחברה לתמוך באפיקיה ובמטרה למקסם ערך לבעלי המניות שלה.
החברה מנהלת את מבנה ההון שלה ומבצעת בו שינויים בהתאם לשינויים בסביבה שבה החברה פועלת.

באור 28: - <u>תשלום מבוסס מניות</u>

א. הוצאה, נטו שהוכרה בדוחות הכספיים בסעיף הנהלה וכלליות בעבור שירותים שהתקבלו מנושאי משרה, מנהלים ועובדים אחרים מוצגת בטבלה שלהלן:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים	1,329	526	502

ב. ביום 15 מרס, 2018 החליט דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוני, תכנית להענקת אופציות למניות החברה למנהלים ועובדים בחברה (להלן - הניצעים). בהתאם לתכנית ניתן יהיה להעניק לעובדים ומנהלים בחברה עד 10,974,311 אופציות המהוות כ-6% מהון החברה (להלן - תכנית האופציות).
באותו מועד החליטו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להעניק למנכ"ל לשעבר, למנהלים ועובדים בחברה בסך הכל 8,238,500 אופציות, הניתנות למימוש לעד 8,238,500 מניות רגילות של החברה מכוח תכנית האופציות שאומצה.
האופציות הוענקו ביום 1 במאי, 2018 לאחר קיום כל התנאים להענקתן.

בהתאם לתכנית האופציות, הזכאות למימוש האופציות תקום בהדרגה במהלך תקופה של 3 שנים. 2/3 מכמות האופציות בתום שנתיים ממועד ההענקה ובתנאי שבתום התקופה האמורה, עדיין לא הסתיימה ההתקשרות בין הניצע לבין החברה ו-1/3 נוסף בתום 3 שנים ממועד ההענקה. היה ויסתיימו יחסי עובד מעביד לאחר מועד הזכאות הראשון, יהיה הניצע זכאי לממש גם את האופציות שהוא זכאי להן וגם את החלק היחסי של האופציות הנוספות בגין התקופה בה עבד באותה תקופת זכאות.
במקרה שניצע יפוטר או תופסק ההתקשרות עם מי מהעובדים (ביוזמת החברה) במהלך 12 חודשים לאחר שינוי שליטה בחברה (למעט בנסיבות שבהן מוצדק לשלול מהעובד פיצויי פיטורין), תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות הלא בשלות שהוענקו לניצע, כך שכל האופציות שהוענקו לניצע יהיו ניתנות למימוש מיידי כפוף לתנאי המימוש בתכנית האופציות ובמסמך ההקצאה.

האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש (בכפוף לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה) במהלך 5 שנים ממועד הענקתן. אם תסתיים ההתקשרות בין הניצע לבין החברה, האופציות אותן זכאי הניצע לממש, כאמור לעיל, יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין: 90 ימים לאחר סיום ההתקשרות, או מועד פקיעת האופציה.
הניצעים יוכלו לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המניות שינבעו ממימוש האופציות לבין קבלת מניות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש.
האופציות יוענקו לניצעים בהתאם לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון.
התכנית כוללת תנאים נוספים כמקובל, לרבות התאמות מחיר המימוש ותנאים לאקסלרציה במקרים מסוימים.

מחיר המימוש של כל אופציה נקבע במועד ההענקה לסך של 2.174 ש"ח למניה (לפני התאמות בגין דיבידנדים, מניות הטבה וכו').

ההטבה הגלומה בהענקת האופציות נאמדה על ידי החברה, במועד האישור, כאמור לעיל, בסך של כ-4.3 מליוני ש"ח. ההטבה האמורה נאמדה בהתבסס על המודל הבינומי ובהתחשב בסטיית תקן של 30.5%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 0.94%, אורך חיים של 5 שנים ובמחיר מניה של 2.115 ש"ח.
למועד הדוח, האופציות כאמור מומשו או פקעו במלואן.

באור 28: - <u>תשלום מבוסס מניות</u> (המשך)

ג. בחודש נובמבר, 2019 כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו של מר עמוס דאבוש, מנכ"ל החברה (ראה באור 34ד'3), הוענקו למר עמוס דאבוש 2,829,170 אופציות הניתנות למימוש למניות החברה בהתאם לתכנית אופציות 2018 שאמצה החברה ("תכנית האופציות"). עבור 943,057 אופציות (1/3 מהאופציות), מחיר המימוש יהיה 2.155 ש"ח למניה, עבור 943,057 אופציות (1/3 מהאופציות) מחיר המימוש יהיה 2.694 ש"ח למניה, ועבור 943,056 אופציות (1/3 מהאופציות) מחיר המימוש יהיה 3.233 ש"ח למניה. 1/3 מהאופציות (חלק יחסי מכל אחד ממחירי המימוש), יהיו ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד ההענקה בתנאי שבתום התקופות האמורות, עדיין לא הסתיימה ההתקשרות בין המנכ"ל לבין החברה. 1/3 מהאופציות (חלק יחסי מכל אחד ממחירי המימוש), ניתנות למימוש בתום ארבע שנים ממועד ההענקה ו- 1/3 מהאופציות (חלק יחסי מכל אחד ממחירי המימוש) יהיו ניתנות למימוש בתום חמש שנים ממועד ההענקה. היה ויסתיימו יחסי עובד מעביד לאחר מועד הזכאות הראשון, יהיה המנכ"ל זכאי לממש גם את האופציות שהוא זכאי להן וגם את החלק היחסי של האופציות הנוספות בגין התקופה בה עבד באותה תקופת זכאות.
במקרה שמנכ"ל החברה יפוטר או תופסק ההתקשרות עמו (ביוזמת החברה) במהלך 12 חודשים לאחר שינוי שליטה בחברה, כהגדרתה בהסכם, (למעט בנסיבות שבהן מוצדק לשלול מהעובד פיצויי פיטורין), תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות הלא בשלות שהוענקו למנכ"ל, כך שכל האופציות שהוענקו למנכ"ל יהיו ניתנות למימוש מיידי כפוף לתנאי המימוש בתכנית האופציות ובמסמך ההקצאה. במקרה של התפטרות בנסיבות דומות ההאצה כאמור תחול על מחצית מהאופציות שטרם הבשילו.
האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש (בכפוף לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה) במהלך 5 שנים ושלושה חודשים ממועד הענקתן. אם תסתיים ההתקשרות בין המנכ"ל לבין החברה, האופציות אותן זכאי המנכ"ל לממש, כאמור לעיל, יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין (א) 90 ימים לאחר סיום ההתקשרות; ו-(ב) מועד פקיעת האופציה.
המנכ"ל יוכל לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המניות שינבעו ממימוש האופציות לבין קבלת מניות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש.
ההטבה הגלומה בהענקת האופציות נאמדה על ידי החברה באמצעות מעריך שווי בלתי תלוי, סמוך לפני זימון האסיפה הכללית לאישור, בסך כולל של כ-1.3 מליוני ש"ח. ההטבה האמורה נאמדה בהתבסס על המודל הבינומי ובהתחשב בסטיית תקן של 29.7%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 0.63%, אורך חיים של 5.25 שנים ובמחיר מניה של 2.196 ש"ח.

ד. ביום 27 במאי, 2021 ("מועד ההענקה") אישר דירקטוריון החברה להקצות למר אייל אוהב ציון, מנכ"ל אל-הר, באמצעות חברה פרטית בבעלותו המלאה ("הניצע") 720,000 אופציות הניתנות למימוש לעד 720,000 מניות רגילות של החברה, בהתאם לתכנית אופציות 2018 שאמצה החברה ("תכנית האופציות") בתנאים העיקריים שלהלן.
האופציות הוענקו בהתאם לתנאי סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.
מחיר המימוש שנקבע לאופציות יעמוד על 4.7 ש"ח למניה, בכפוף להתאמות כקבוע בתכנית.
שליש מהאופציות יהיו ניתנות למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד ההענקה; שליש מהאופציות יהיו ניתנות למימוש בתום ארבע שנים ממועד ההענקה; ושליש מהאופציות יהיו ניתנות למימוש בתום חמש שנים ממועד ההענקה ובתנאי שבתום התקופות האמורות, עדיין לא הסתיימה ההתקשרות עם הניצע. היה ותסתיים ההתקשרות עם הניצע לאחר מועד הזכאות הראשון, יהיה הניצע זכאי לממש גם את האופציות שהוא זכאי להן וגם את החלק היחסי של יתרת האופציות בגין התקופה בה עבד באותה תקופת זכאות.
האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש עד תום חמש שנים ושלושה חודשים ממועד הענקתן. אם תסתיים ההתקשרות עם הניצע, האופציות אותן הוא יהיה זכאי לממש, כאמור לעיל, יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין: תשעים ימים לאחר סיום ההתקשרות או מועד פקיעת האופציה.

הניצע יוכל לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המניות שינבעו ממימוש האופציות לבין קבלת מניות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש, כנגד תשלום ערכן הנקוב.

באור 28: - תשלום מבוסס מניות (המשך)

ההטבה הגלומה בהענקת האופציות נאמדה על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בסך כולל של כ-1.2 מליוני ש"ח. ההטבה האמורה נאמדה בהתבסס על המודל הבינומי ובהתחשב בסטיית תקן שנתית של 37.7%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 0.7%, אורך חיים של 5.25 שנים ובמחיר מניה של 4.7 ש"ח.

ה. ביום 15 מרס, 2022 החליט דירקטוריון החברה לאשר הענקת אופציות למניות החברה למנהלים ועובדים בחברה (להלן - הניצעים) מכוח תכנית האופציות שאימץ דירקטוריון החברה בשנת 2018 (להלן - תכנית האופציות).

בהתאם להחלטת הדירקטוריון, הזכאות למימוש האופציות תקום בהדרגה במהלך תקופה של 4 שנים. 50% מכמות האופציות בתום 3 שנים ממועד ההענקה ובתנאי שבתום התקופה האמורה, עדין לא הסתיימה ההתקשרות בין הניצע לבין החברה ו-50% נוספים בתום 4 שנים ממועד ההענקה. היה ויסתיימו יחסי עובד מעביד לאחר מועד הזכאות הראשון, יהיה הניצע זכאי לממש גם את האופציות שהוא זכאי להן וגם את החלק היחסי של האופציות הנוספות בגין התקופה בה עבד באותה תקופת זכאות.

במקרה שניצע יפוטר או תופסק ההתקשרות עם מי מהעובדים (ביוזמת החברה) במהלך 12 חודשים לאחר שינוי שליטה בחברה (למעט בנסיבות שבהן מוצדק לשלול מהעובד פיצויי פיטורין), תואץ תקופת ההבשלה של כל האופציות הלא בשלות שהוענקו לניצע, כך שכל האופציות שהוענקו לניצע יהיו ניתנות למימוש מיידי כפוף לתנאי המימוש בתכנית האופציות ובמסמך ההקצאה.

האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש (בכפוף לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה) במהלך 5 שנים ממועד הענקתן. אם תסתיים ההתקשרות בין הניצע לבין החברה, האופציות אותן זכאי הניצע לממש, כאמור לעיל, יהיו ניתנות למימוש עד למוקדם מבין: 90 ימים לאחר סיום ההתקשרות, או מועד פקיעת האופציה.
הניצעים יוכלו לבחור בין תשלום מחיר המימוש וקבלת כל המניות שינבעו ממימוש האופציות לבין קבלת מניות בשווי שישקף את מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש.
האופציות יוענקו לניצעים בהתאם לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו להעניק למנהלים ועובדים בחברה בסך הכל 2,100,000 אופציות, הניתנות למימוש לעד 2,100,000 מניות רגילות של החברה מכוח תכנית האופציות שאומצה.

מחיר המימוש של כל אופציה נקבע לסך של 5.418 ש"ח למניה (בכפוף להתאמות בגין דיבידנדים, מניות הטבה וכו').
ההטבה הגלומה בהענקת האופציות נאמדה על ידי החברה בסך כולל של כ-3.4 מליוני ש"ח. ההטבה האמורה נאמדה בהתבסס על המודל הבינומי ובהתחשב בסטיית תקן של 41.3%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 0.57%, אורך חיים של 5 שנים ובמחיר מניה של 4.874 ש"ח.

ו. לאחר תאריך המאזן, ביום 24 בינואר, 2023 אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה, להקצות לסגן יו"ר הדירקטוריון ("הניצעת"), אשר צפויה להתמנות ליו"ר דירקטוריון החברה עם סיום כהונתו של היו"ר המכהן, 1,215,768 אופציות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה. האופציות תוקצינה לניצעת ללא תמורה, כחלק מתנאי כהונת הניצעת בחברה.
הזכאות למימוש האופציות תקום בהדרגה במהלך תקופה של 4 שנים ותשעה חודשים. 30% מכמות האופציות בתום 3 שנים ממועד ההענקה ובתנאי שבתום התקופה האמורה, עדין לא הסתיימה ההתקשרות בין הניצעת לבין החברה, 35% נוספים בתום 4 שנים ממועד ההענקה, ו-35% נוספים בתום 4 שנים ותשעה חודשים ממועד ההענקה.

באור 28: - <u>תשלום מבוסס מניות</u> (המשך)

במקרה שהניצעת תפוטר, או תופסק ההתקשרות עמה ביוזמת החברה, במהלך 12 חודשים לאחר שינוי שליטה בחברה, אשר כתוצאה ממנה תימחק מניית החברה מהמסחר, תואץ אוטומטית תקופת ההבשלה של כל האופציות הלא בשלות שהוענקו לניצעת, כך שכל האופציות שהוענקו לניצעת יהיו ניתנות למימוש מיידי, בכפוף לתנאי המימוש בסיום ההעסקה, כמפורט בתוכנית האופציות ובמסמך ההקצאה.
"שינוי שליטה" משמעו שינוי בשליטה של בעלי השליטה הנוכחיים הסופיים בחברה, ולעניין זה, "שליטה" משמעה – מר אבי שנור ו/או מר גיל דויטש ו/או מר רוני בירם או מי מהם, לבד ו/או ביחד עם אחרים ("בעלי השליטה") ימשיכו להיות חלק מבעלי השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין. במקרה של סיום העסקה ביוזמת החברה בנסיבות של שינוי שליטה כאמור לעיל שלא בנסיבות שבהן תימחק החברה מהמסחר, תואץ אוטומטית תקופת ההבשלה של המנה הקרובה שטרם הבשילה בלבד.

האופציות שהגיע מועד הזכאות למימושן יהיו ניתנות למימוש (בכפוף לתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה) במהלך 6 שנים ממועד הענקתן או במקרה של סיום ההתקשרות.
מחיר המימוש של כל אופציה נקבע לסך של 4.55 ש"ח למניה (בכפוף להתאמות בגין דיבידנדים, מניות הטבה וכו'). האופציות תהיינה ניתנות למימוש במנגנון "מימוש נטו" בלבד (קבלת מניות בשווי מרכיב ההטבה הגלום באופציות במועד המימוש).
התקבלו כל האישורים להענקת האופציות, והן יוענקו בימים הקרובים.

ההטבה הגלומה בהענקת האופציות נאמדה על ידי החברה בסך כולל של כ-1.8 מליוני ש"ח. ההטבה האמורה נאמדה בהתבסס על מודל בלק ושולס ובהתחשב בסטיית תקן של 46.02%, שיעור ריבית חסרת סיכון של 3.3%, אורך חיים של 6 שנים ובמחיר מניה של 3.57 ש"ח.

ז. להלן טבלה הכוללת את השינויים במספר האופציות במהלך השנים 2022 ו-2021.

	שנת 2022	שנת 2021
אופציות למניות לתחילת השנה	5,500,670	4,780,670
אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה	2,100,000	720,000
אופציות למניות שמומשו במהלך השנה (*)	(1,401,500)	-
אופציות למניות שחולטו במהלך השנה (**)	(168,333)	-
אופציות למניות לסוף השנה	6,030,837	5,500,670
אופציות למניות אשר ניתנות למימוש לסוף השנה (**)	1,493,057	1,951,500

(*) במהלך שנת 2022 מומשו 1,401,500 כתבי אופציה במנגנון מימוש מלא, באופן שהוקצו 1,401,500 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א בתמורה כוללת של כ- 2,292,850 ש"ח, ובמחירי מימוש של בין 1.542 ל- 1.727 ש"ח למניה.
לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר, 2023 מומשו 550,000 כתבי אופציה במנגנון מימוש מלא, באופן שהוקצו 550,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ כ"א בתמורה כוללת של כ- 848,177 ש"ח, ובמחיר מימוש של כ- 1.542 ש"ח למניה.

(**) לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר, 2023 חולטו 30,000 אופציות נוספות.

ח. <u>מחיר המימוש של האופציות שהוענקו למנהלים ועובדים:</u>

לאחר אישור חלוקת הדיבידנד בשנת 2023 נעשו התאמות בקשר למחיר מימוש של האופציות שהוענקו למנהלים ועובדים, המתוארות בסעיף ה' לעיל, כך שמחיר מימוש של כל אופציה, לאחר ההתאמות כאמור הינו 5.229 ש"ח למניה.
כמו כן, באשר לתכנית האופציות המתוארת בסעיף ב' ולאופציות שמומשו לאחר תאריך המאזן במחיר מימוש של 1.542 ש"ח למניה ראה סעיף ז' להלן.

באור 28: - תשלום מבוסס מניות (המשך)

מחירי המימוש של האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה:

לאחר אישור חלוקות הדיבידנדים בשנים 2020-2023 נעשו התאמות בקשר למחיר מימוש של האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה (ראה באור 28ג'), כך שמחירי המימוש של כל אופציה לאחר ההתאמות כאמור יהיה כדלקמן: עבור 943,057 אופציות (1/3 מהאופציות), מחיר המימוש יהיה 2.701 ש"ח למניה, עבור 943,057 אופציות (1/3 מהאופציות) מחיר המימוש יהיה 2.162 ש"ח למניה ועבור 943,056 אופציות (1/3 מהאופציות), מחיר המימוש יהיה 1.623 ש"ח למניה.

מחירי המימוש של האופציות שהוענקו למנכ"ל החברה המאוחדת (אל הר):

לאחר אישור חלוקת הדיבידנד בשנים 2022-2023 נעשו התאמות בקשר למחיר מימוש של האופציות שהוענקו למנכ"ל אל-הר הנדסה ובניין בע"מ, המתוארות בסעיף ד' לעיל, כך שמחיר מימוש של כל אופציה, לאחר ההתאמות כאמור הינו 4.325 ש"ח למניה.

מחירי המימוש של האופציות שהוענקו לגב' שקד, סגן יו"ר הדירקטוריון:

לאחר אישור חלוקת הדיבידנד בשנת 2023 נעשו התאמות בקשר למחיר מימוש של האופציות שהוענקו לסגן יו"ר הדירקטוריון, המתוארות בסעיף ו' לעיל, כך שמחיר מימוש של כל אופציה, לאחר ההתאמות כאמור הינו 4.361 ש"ח למניה.

באור 29: - פירוטים נוספים לסעיפי הדוחות על הרווח הכולל

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
א. עלות ביצוע עבודות			
חומרים	72,240	55,063	35,980
שכר עבודה ונלוות	28,133	23,643	25,648
עבודות חוץ	94,448	81,357	125,854
פחת	4,269	3,615	2,493
אחזקת ציוד בנייה	20,095	16,969	13,302
שינוי בהפרשה לאחריות	888	(126)	136
	220,073	180,521	203,413
ב. הוצאות הנהלה וכלליות			
שכר והוצאות נלוות	23,901	21,406	17,259
תשלום מבוסס מניות, נטו	1,329	526	502
אחזקת משרד	3,547	3,829	2,835
שירותים מקצועיים	2,950	2,767	3,481
דמי ניהול ושירותים מקצועיים לחברה האם	348	333	329
פחת	2,756	1,054	1,925
אחרות	3,074	2,368	1,874
	37,905	32,283	28,205

באור 29: - פירוטים נוספים לסעיפי הדוחות על הרווח הכולל (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
ג. הכנסות (הוצאות) אחרות			
הכנסות אחרות			
רווח ממכירת רכוש קבוע	-	30	47
רווח ממימוש פרויקט	-	1,265	-
רווח ממימוש חברה כלולה (*)	53,381	-	-
רווח מהפקעת שטחים (**)	-	30	975
ביטול ירידת ערך של חברה מוחזקת (***)	3,797	-	-
ביטול ירידת ערך מלאי מקרקעין בלתי שוטף (****)	2,308	-	-
אחרות	87	139	163
	59,573	1,464	1,185
הוצאות אחרות			
הפרשה לירידת ערך חברה מוחזקת (***)	-	(3,179)	-
הפרשה לתביעה, לרישומים ואחרות	(245)	(3,372)	(213)
	(245)	(6,551)	(213)
	59,328	(5,087)	972

(*) ראה באור 14ב'(2).
(**) ראה באור 12א'.
(***) ראה באור 14ב'(4).
(****) ראה באור 13ב'(5).

ד. הכנסות והוצאות מימון

הכנסות מימון

הכנסות מימון מביטול ירידת ערך הלוואות לחברה			
שטופלה לפי שיטת השווי המאזני (*)	-	6,895	2,412
הכנסות ריבית בגין הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות	191	1,743	4,186
הכנסות ריבית מהלוואה לחיצוניים	616	478	400
הכנסות מימון בגין ניירות ערך מוחזקים למסחר	-	17	186
הפרשי שער	8,368	-	-
ריבית והפרשי הצמדה מס הכנסה	524	472	-
הכנסות מימון בגין פקדונות בבנקים ואחרות	2,006	344	212
	11,705	9,949	7,396

הוצאות מימון

הוצאות מימון בגין אגרות חוב	10,846	12,042	9,437
הפרשי שער	-	3,312	4,373
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך וזמן קצר מבנקים	1,328	1,904	3,171
הוצאות מימון בגין התחייבויות לבעלי קרקעות	2,513	4,659	3,459
הוצאות מימון בגין ביטול ריבית לקבל מחברה מוחזקת	2,489	-	-
הוצאות מימון בגין ניירות ערך מוחזקים למסחר	-	48	-
הוצאות מימון בגין שיערוך הלוואות לחייבים	774	-	-
הוצאות מימון בגין התחייבויות בגין חכירה	160	147	157
הוצאות מימון אחרות	725	600	1,072
	18,835	22,712	21,669

(*) ראה באור 14ב'2.

באור 30: - מסים על ההכנסה

א. חוקי המס החלים על חברות הקבוצה

על פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר, 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת (לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 2007) החל משנת 2008.

ב. שיעורי המס החלים על הקבוצה

שיעור מס החברות בישראל בשנים 2022, 2021 ו-2020 הינו 23%.

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

בחודש אוגוסט 2013 פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 (חוק התקציב). החוק כולל בין היתר הוראות לגבי מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 1 באוגוסט 2013, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.

ג. מסים נדחים

	דוחות מאוחדים על המצב הכספי		דוחות מאוחדים על הרווח הכולל		
	31 בדצמבר		לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2022	2021	2020
			אלפי ש"ח		
התחייבויות מסים נדחים					
נדל"ן להשקעה המוצג בשווי הוגן	15,682	14,846	836	3,076	1,303
השקעה בניירות ערך	-	-	-	-	(139)
	15,682	14,846	836	3,076	1,164
נכסי מסים נדחים					
מלאי מקרקעין	(5,464)	3,302	8,766	5,570	1,559
השקעה בניירות ערך	-	-	-	411	(411)
הטבות לעובדים	875	874	(1)	(130)	(156)
ניכויים והפסדים להעברה	-	-	-	-	11
אחרות	(1,656)	1,321	1,936	776	(780)
	(6,245)	5,497	10,701	6,627	223
נכסי (התחייבויות) מסים נדחים, נטו	(21,927)	(9,349)			
הוצאות (הכנסות) מסים נדחים			11,537	9,703	1,387

המסים הנדחים מחושבים בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש (לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 שיעור המס הינו של כ-23%).

באור 30: - מסים על ההכנסה (המשך)

ד. מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל האחר

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת	(109)	(4)	(11)
הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה	(932)	-	-
	(1,041)	(4)	(11)

ה. מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח או הפסד

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
מסים שוטפים	23,986	8,115	9,372
מסים נדחים, ראה גם סעיף ג' לעיל	11,537	9,703	1,387
מסים בגין שנים קודמות	79	(2,907)	149
	35,602	14,911	10,908

באור 30: - מסים על ההכנסה (המשך)

ו. מס תיאורטי

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח על הרווח הכולל היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על הכנסה שנזקף בדוח על הרווח הכולל:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
רווח לפני מסים על ההכנסה	155,573	96,464	44,821
שיעור המס הסטטוטורי	23%	23%	23%
מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי	35,782	22,187	10,309
עלייה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:			
הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס	1,865	416	482
חלק הקבוצה בהפסדי חברות כלולות, נטו	130	261	1,185
הפסדים והפרשים זמניים בגינם לא נזקפו מסים נדחים	(342)	1,757	-
הטבת מס בגין הפרשים זמניים וניצול הפסדים לצרכי מס משנים קודמות בגינם לא נזקפו מסים נדחים בעבר	(2,200)	(5,124)	(185)
הכנסות פטורות	(122)	(1,658)	(980)
מסים בגין שנים קודמות	79	(2,907)	149
אחרים	410	(21)	(52)
מסים על ההכנסה	35,602	14,911	10,908

המסים הנדחים מחושבים בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש (לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 שיעור של כ-23%).

ז. שומות מס

לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2018.
לחברות מאוחדות, הולילנד ואל הר טרם הוצאו שומות מס סופיות, אולם השומות של החברות המאוחדות הנ"ל סופיות עד וכולל שנת המס 2017.

באור 31: - רווח למניה

פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח למניה

	לשנה שהסתיימה ביום					
	2022		2021		2020	
	כמות מניות משוקללת	רווח מיוחס לבעלי מניות החברה	כמות מניות משוקללת	רווח מיוחס לבעלי מניות החברה	כמות מניות משוקללת	רווח מיוחס לבעלי מניות החברה
	אלפים	אלפי ש"ח	אלפים	אלפי ש"ח	אלפים	אלפי ש"ח
כמות המניות והרווח לצורך חישוב רווח בסיסי	183,500	119,971	182,806	81,553	182,806	33,913
התאמות	1,854	-	1,909	-	227	-
לצורך חישוב רווח מדולל	185,354	119,971	184,715	81,553	183,033	33,913

באור 32: - מכשירים פיננסיים

א. גורמי סיכון פיננסיים

פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מדד המחירים לצרכן, סיכון מדד תשומות בנייה וסיכון שיעור ריבית), סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה.

החל משנת 2021 חלה עלייה בשיעורי האינפלציה בישראל ובעולם בעקבות התפתחויות מאקרו כלכליות ברחבי העולם. כחלק מהניסיון לבלום את עליית המחירים כאמור, החליט בנק ישראל להעלות את שיעור הריבית במשק, כך שהחל מחודש אפריל 2022 ועד למועד אישור הדוחות הכספיים עודכן שיעור הריבית במספר פעימות בסך כולל של 4.15% (משיעור של 0.1% ועד לשיעור של 4.25% בחודש פברואר 2023), ובהתאם, שיעור ריבית הפריים עלה משיעור של 1.6% לשיעור של 5.75%. ככלל, לחברה קיימת או עלולה להיות חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית, המשפיעים באופן ישיר או עקיף על תוצאותיה הכספיות ועל שווי התחייבויותיה.
החברה מממנת את פעילותה העסקית, בין היתר, באמצעות הלוואות בריבית צמודת פריים (ליום 31 בדצמבר, 2022 לחברה בדוחות המאוחדים, קיים אשראי המושפע משינויים ב-"פריים" בסך של כ-249 מליוני ש"ח). בשל כך, שינויים בשיעור הריבית במשק משפיעים על תזרימי המזומנים והוצאות המימון של החברה ועל רווחיותה.

לשינויים בשיעור הריבית במשק השפעה על פרויקטים של החברה, בהם נקבעו תנאי המימון מהגוף הממן (בדרך של חתימת הסכמי ליווי בנקאיים). שינוי בשיעורי הריבית משפיע על מחירי האשראי למימון פרויקטים – ככלל, עלייה בשיעורי הריבית מייקרת את האשראים ומכבידה על הוצאות המימון השוטפות.
במקרים בהם סוג ההלוואה הינה על בסיס ריבית הפריים, משלמת החברה הוצאות מימון המשתנות בהתאם לשינוי הריבית במשק. כמו-כן, לשינויים בשיעורי הריבית במשק השפעה על החלטת רוכשי דירות לצורכי השקעה, על החלטת לקוחות אם לרכוש או לשכור דירה למגורים ועל החלטתם של רוכשי הדירות הפוטנציאלים הזקוקים להלוואה בנקאית מסוג משכנתא להשלמת הרכישה.

באור 32: - מכשירים פיננסיים (המשך)

1. סיכוני אשראי

סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד. הקבוצה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה.
הכנסות הקבוצה נובעות ממספר רב של לקוחות.
הקבוצה בוחנת באופן שוטף הערכות אשראי של הלקוחות והלוואות שנתנה לאחרים.
מזומנים ופקדונות מופקדים בתאגידים בנקאיים גדולים בעלי דירוג אשראי גבוה ועל כן סיכון האשראי הגלום בהם הינו נמוך.

2. סיכון מדד המחירים לצרכן

לקבוצה התחייבויות הצמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל. כמו כן, לחברה נכסים הצמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן.
ליום 31 בדצמבר, 2022 הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים הצמודים למדד המחירים לצרכן הינו עודף נכסים על התחייבויות בסך של כ-5.2 מליוני ש"ח.

3. סיכון שיעור ריבית

סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשיעורי ריבית שוק.

סיכון שיעור הריבית של הקבוצה נובע מהלוואה לזמן קצר שנלקחה לצורך מימון קרקע וכן מהלוואות לזמן קצר בריבית משתנה שנלקחו לצורך ליווי פרוייקטים. בנוסף, החברה הנפיקה מספר סדרות של אגרות חוב שקליות לזמן ארוך בריבית קבועה.
הלוואות הקבוצה הנושאות ריבית בשיעור משתנה חושפות את הקבוצה לשינויים בתזרים המזומנים ובשווי הוגן. הלוואות ואגרות החוב של הקבוצה הנושאות שיעורי ריבית קבועה חושפים את הקבוצה לשינויים בתזרים המזומנים ובשווי הוגן.

4. סיכון מדד תשומות הבנייה

בשנת 2022 חלה עלייה בשיעור של כ-4.8% במדד תשומות הבנייה למגורים (לעומת עלייה בשיעור של כ-5.6% בשנת 2021).
התקשרויות החברה עם קבלנים ראשיים לביצוע והקמת פרויקטים צמודים למדד תשומות הבנייה, וכן הכנסות החברה ממכירת דירות, צמודות בחלקן למדד תשומות הבנייה שמצמצם במידת מה את החשיפה (יצויין, כי במחצית השניה של שנת 2022 נכנס לתוקפו תיקון לחוק המכר, במסגרתו נקבעה, בין היתר, מגבלה עך היקף ההצמדה של מחיר דירה למדד תשומות הבניה, כך שבפועל יהיה ניתן להצמיד לכל היותר 40% ממחירי הדירות בחוזי המכר, חלף 100% לפני התיקון).

הקבוצה חשופה לשינויים במדד תשומות הבנייה, אשר עשויה להשפיע על מחירי הבנייה ובפרט על גובה מחירי ההתקשרות של הקבוצה עם קבלנים לביצוע עבודות בנייה, שכן שינויים במדד תשומות הבנייה משפיעים ישירות על עלות הקמת פרויקטים למגורים ועל הכנסות ממכירת דירות וכתוצאה מכך משפיעים על תזרימי המזומנים ותוצאות הפעילות של החברה. בנוסף, בתחום ביצוע עבודות בנייה התייקרות תשומות הבנייה משפיעה על עלויות חומרי גלם, עלויות כוח האדם ועל התקשרויות עם קבלני משנה.

ליום 31 בדצמבר, 2022 הסכום נטו של המכשירים הפיננסיים הצמודים למדד תשומות הבנייה הינו עודף נכסים על התחייבויות בסך של כ-99.7 מליוני ש"ח.

באור 32: - מכשירים פיננסיים (המשך)

5. סיכון מטבע חוץ

סיכון מטבע חוץ הוא הסיכון שהשווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי ישתנו כתוצאה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ.

א) ליום 31 בדצמבר, 2022 לחברה התקשרויות במיזמי נדל"ן משותפים בארה"ב. לפרטים נוספים, ראה באור 14ב'(5) ו- 14ב'(6).

ב) ליום 31 בדצמבר, 2022 לחברה יתרת עו"ש בדולר בסך של כ-3,951 אלפי ש"ח (כ-1,123 אלפי דולר).

ב. סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות

להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
נכסים פיננסיים		
נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת	430,651	573,825
נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן	26,974	19,922
התחייבויות פיננסיות		
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת	861,380	559,252

ג. ריכוז סיכון נזילות

הטבלה שלהלן מציגה את מועדי הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים, וזאת בהתבסס על שערי החליפין, ו/או הריביות השוררים לתאריך הדיווח:

ליום 31 בדצמבר, 2022

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ- 3 שנים עד 4 שנים	מ- 4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	על פי דרישה	סה"כ
	אלפי ש"ח							
אשראי מתאגידים בנקאיים (*)	64,300	11,901	144,824	58,790	-	-	-	279,815
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	74,479	-	-	-	-	-	-	74,479
זכאים ויתרות זכות	57,469	3,273	2,645	1,115	852	-	-	65,354
אגרות חוב (*)	67,579	68,639	70,907	69,304	46,704	36,648	-	359,781
התחייבות בגין רכישת קרקעות	19,512	32,996	40,643	39,159	16,973	2,830	-	152,113
התחייבויות בגין חכירה	2,699	2,161	965	892	868	2,188	-	9,773
ערבויות פיננסיות	-	-	-	-	-	-	92,176	92,176
	286,038	118,970	259,984	169,260	65,397	41,666	92,176	1,033,491

באור 32: - מכשירים פיננסיים (המשך)

ליום 31 בדצמבר, 2021

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ- 3 שנים עד 4 שנים	מ- 4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	על פי דרישה	סה"כ
	אלפי ש"ח							
אשראי מתאגידים בנקאיים (*)	21,554	10,822	-	-	-	-	-	32,376
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	86,580	-	-	-	-	-	-	86,580
זכאים ויתרות זכות	30,799	1,865	1,243	-	-	-	-	33,907
אגרות חוב (*)	69,383	67,579	68,639	70,907	69,304	83,353	-	429,165
התחייבות בגין רכישת קרקעות	11,882	1,936	484	-	-	-	-	14,302
התחייבויות בגין חכירה	1,810	1,089	209	-	-	-	-	3,108
ערבויות פיננסיות	-	-	-	-	-	-	100,613	100,613
	222,008	83,291	70,575	70,907	69,304	83,353	100,613	700,051

(*) כולל ריבית.

ד. שווי הוגן

הטבלה שלהלן משווה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשיריה הפיננסיים של החברה לימים 31 בדצמבר 2022 ו-31 בדצמבר 2021, המוצגים בדוחות הכספיים שלא על-פי שווים ההוגן (מלבד אלו אשר עלותם המופחתת מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן):

	יתרה בדוחות הכספיים		שווי הוגן (*)	
	31 בדצמבר		31 בדצמבר	
	2022	2021	2022	2021
	אלפי ש"ח			
התחייבויות פיננסיות				
אגרות חוב	331,098	389,635	303,070	401,425

(*) השווי ההוגן הינו בהתאם למחיר הבורסה לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 (רמה 1 במדרג השווי ההוגן).

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, חייבים ויתרות חובה, חובות לזמן ארוך, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, זכאים ויתרות זכות, התחייבויות בגין רכישת קרקעות ואשראי והתחייבויות מתאגידים בנקאיים תואמת או קרובה לשווים ההוגן.

ה. מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק

בטבלאות שלהלן מוצגת השפעת גורמי סיכון מהותיים שונים על רווח לפני מס. גורמי הסיכון המוצגים כוללים את מדד תשומות הבנייה, מחירי מניות, מחירי אגרות חוב ושער הדולר. יצוין כי לגורמי סיכון אלה אין השפעה נוספת על ההון של החברה. לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021, השפעת השינויים בשערי ריבית אינה מהותית.

על מנת לבודד השפעת כל אחד מגורמי הסיכון, בעת ביצוע חישוב עבור גורם סיכון מסוים, יתר גורמי הסיכון נותרים ללא שינוי.

באור 32: - מכשירים פיננסיים (המשך)

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
רגישות לשינויים במדד תשומות הבנייה		
עלייה של 2% במדד תשומות הבנייה	(1,995)	(1,301)
עלייה של 1% במדד תשומות הבנייה	(997)	(651)
ירידה של 1% במדד תשומות הבנייה	997	651
ירידה של 2% במדד תשומות הבנייה	1,995	1,301
רגישות לשינויים בשער הדולר		
עלייה של 10% בשער הדולר	1,750	3,451
עלייה של 5% בשער הדולר	875	1,725
ירידה של 5% בשער הדולר	(875)	(1,725)
ירידה של 10% בשער הדולר	(1,750)	(3,451)
רגישות לשינויים בריבית פריים		
עלייה של 2% בריבית פריים	(4,987)	(634)
עלייה של 1% בריבית פריים	(2,494)	(317)
ירידה של 1% בריבית פריים	2,494	317
ירידה של 2% בריבית פריים	4,987	634

ו. מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

הקבוצה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.

גילויים כמותיים בגין מידרג השווי ההוגן על הנכסים וההתחייבויות ליום 31 בדצמבר, 2022:

	מידרג שווי הוגן			
	רמה 1	רמה 2	רמה 3	סה"כ
	אלפי ש"ח			
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן:				
הלוואות לחברות מוחזקות בשווי הוגן	-	-	12,520	12,520
הלוואות לאחרים לזמן ארוך	-	-	14,726	14,726

באור 32: - מכשירים פיננסיים (המשך)

גילויים כמותיים בגין מידרג השווי ההוגן על הנכסים וההתחייבויות ליום 31 בדצמבר, 2021:

	מידרג שווי הוגן			
	רמה 1	רמה 2	רמה 3	סה"כ
	אלפי ש"ח			
נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן:				
הלוואות לחברות מוחזקות בשווי הוגן	-	-	45,326	45,326
הלוואות לאחרים לזמן ארוך	-	-	22,391	22,391

באור 33: - מגזרי פעילות

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (CODM) לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.

ביצועי המגזרים (רווח מגזרי) מוערכים בהתבסס על רווח תפעולי כמוצג בדוחות הכספיים.

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.

פריטים שלא הוקצו, כוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה, עלויות הנהלה וכלליות, מימון (כולל עלויות מימון והכנסות מימון, לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים) מנוהלים על בסיס קבוצתי.

א. כללי

הקבוצה פועלת בשלושה מגזרי פעילות עיקריים, כלהלן:

בנייה למגורים	- הפעילות מבוצעת באמצעות החברה, עסקאות משותפות וחברות מוחזקות וכוללת ייזום והקמת פרוייקטים למגורים באזורים שונים בישראל. תחום פעילות זה כולל מעת לעת גם מלאי נכסים אשר יעודם לתעסוקה, כחלק מפרויקטים למגורים הנמצאים בשלבי תכנון לשימושים מעורבים. נתוני המגזר כוללים את חלק הקבוצה בהכנסות, הוצאות ונכסים של חברות כלולות מסוימות.
ביצוע עבודות בנייה	- הפעילות מרוכזת על ידי חברה מאוחדת המבצעת עבודות בנייה של פרוייקטים בתחומים שונים (מגורים, משרדים, מסחר וכו') בישראל.
נכסים מניבים	- ייזום, פיתוח והשכרה של מבני משרדים, שטחי מסחר וחניון בישראל.
אחרים	- פעילות החברה באמצעות חברות כלולות, בעיקר בארה"ב.

באור 33: - מגזרי פעילות (המשך)

ב. דיווח על מגזרי פעילות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022					
	בנייה למגורים	ביצוע עבודות בנייה	נכסים מניבים	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח					
הכנסות מחיצוניים	352,009	262,859	13,660	38,666	(47,021)	620,173
הכנסות בין מגזרים	-	83,827	-	-	(83,827)	-
סה"כ הכנסות	352,009	346,686	13,660	38,666	(130,848)	620,173
תוצאות המגזר	125,265	42,997	16,259	8,584	(3,868)	189,237
הוצאות בלתי מוקצות						(25,973)
רווח תפעולי						163,264
הוצאות מימון, נטו						(7,130)
חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו						(561)
רווח לפני מסים על ההכנסה						155,573
השקעות הוניות	126,000	8,704	49,494	5,573	6,018	195,789
פחת והפחתות	126	4,948	-	-	1,951	7,025

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021					
	בנייה למגורים	ביצוע עבודות בנייה	נכסים מניבים	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח					
הכנסות מחיצוניים	417,938	219,336	9,273	23,474	(17,192)	652,829
הכנסות בין מגזרים	-	58,389	-	-	(58,389)	-
סה"כ הכנסות	417,938	277,725	9,273	23,474	(75,581)	652,829
תוצאות המגזר	72,892	38,658	20,378	152	1,974	134,054
הוצאות בלתי מוקצות						(23,691)
רווח תפעולי						110,363
הוצאות מימון, נטו						(12,763)
חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו						(1,136)
רווח לפני מסים על ההכנסה						96,464
השקעות הוניות	2,764	6,665	702	451	109	10,691
פחת והפחתות	117	3,688	-	-	885	4,690

באור 33: - מגזרי פעילות (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020					
	בנייה למגורים	ביצוע עבודות בנייה	נכסים מניבים	אחרים	התאמות	סה"כ
	אלפי ש"ח					
הכנסות מחיצוניים	215,944	248,752	9,977	25,897	(25,909)	474,661
הכנסות בין מגזרים	-	46,492	-	-	(46,492)	-
סה"כ הכנסות	215,944	295,244	9,977	25,897	(72,401)	474,661
תוצאות המגזר	44,203	41,427	4,825	3,396	(9,642)	84,209
הוצאות בלתי מוקצות						(19,963)
רווח תפעולי						64,246
הוצאות מימון, נטו						(14,273)
חלק החברה בהפסדי חברות כלולות, נטו						(5,152)
רווח לפני מסים על ההכנסה						44,821
השקעות הוניות	3,557	2,200	1,567	267	71	7,662
פחת והפחתות	147	3,209	-	-	1,064	4,420

התאמות

התאמות בין נתוני המגזרים לבין הסכומים שנכללו בדוחות הכספיים המאוחדים כוללות ביטול הכנסות והוצאות של חברה כלולה ועסקאות בין מגזריות.

נכסים לפי מגזרים

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
בנייה למגורים	1,148,466	948,131
ביצוע עבודות בנייה	162,203	141,533
נכסים מניבים	238,167	164,396
אחרים	44,409	56,595
נכסים שלא הוקצו למגזרים	98,014	144,940
התאמות	(25,062)	(142,720)
סך הכל נכסים	1,666,197	1,312,875

באור 33: - מגזרי פעילות (המשך)

התחייבויות לפי מגזרים

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
בנייה למגורים	485,645	322,051
ביצוע עבודות בנייה	78,142	70,613
נכסים מניבים	81,212	22,827
אחרים	5,225	10,568
התחייבויות שלא הוקצו למגזרים	348,610	398,273
התאמות	(30,517)	(116,468)
סך הכל התחייבויות	968,317	707,864

התאמות

התאמות בין נתוני המגזרים לבין סך הנכסים בדוחות הכספיים המאוחדים כוללים בעיקר נתונים בגין חברה כלולה ויתרות בין מגזריות.

ג. מידע נוסף על הכנסות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
		אלפי ש"ח	
הכנסות מלקוחות עיקריים האחראי ל-10% ומעלה מסך ההכנסות בדוחות הכספיים:			
לקוח א' - מגזר ביצוע עבודות בנייה	-	26,495	75,845
לקוח ב' - מגזר ביצוע עבודות בנייה	13,152	34,081	93,204
לקוח ג' - מגזר ביצוע עבודות בנייה	106,174	46,272	-

באור 34: - צדדים קשורים ובעלי עניין

א. יתרות עם בעל עניין וצדדים קשורים

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
חייבים ויתרות חובה	233	1,013
השקעות וחובות לא שוטפים		
הלוואות ושטרי הון לחברות כלולות	12,520	157,933
זכאים ויתרות זכות (בעלי עניין)	72	86

באור 34: - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

ב. עסקאות עם בעלי עניין

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
הכנסות			
הכנסות מימון מחברות מוחזקות	-	1,743	4,186
דמי שכירות מבעלי עניין	-	729	2,750
הכנסות מדמי שימוש בנכסים	253	166	76
דמי ניהול וייעוץ מבעל עניין	300	191	210
הוצאות			
דמי ניהול לחברה מוחזקת	281	274	185
דמי ניהול וייעוץ לבעל עניין (כולל שכר דירקטורים)	347	333	329
דמי שכירות ונלוות לחברה האם	-	841	1,357

ג. הטבות לאנשי מפתח ניהוליים

הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים המועסקים בחברה:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר					
	2022		2021		2020	
	מס' מקבלים	סכום אלפי ש"ח	מס' מקבלים	סכום אלפי ש"ח	מס' מקבלים	סכום אלפי ש"ח
יו"ר הדירקטוריון	1	2,272	1	2,214	1	1,498
הטבות לטווח קצר	4	8,980	4	8,001	4	6,104
תשלום מבוסס מניות	4	758	4	515	3	446
		12,010		10,730		8,048

שכ"ט בגין דירקטורים שאינם מועסקים בחברה:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר					
	2022		2021		2020	
	מס' מקבלים	אלפי ש"ח	מס' מקבלים	אלפי ש"ח	מס' מקבלים	אלפי ש"ח
דירקטורים בלתי תלויים	3	336	3	317	3	329
דירקטורים החברה האם	3	347	3	333	3	329
	6	683	6	650	6	658

ד. התקשרויות

1. באשר לתוכניות תשלום מבוסס מניות, ראה באור 28.

2. החברה והחברה האם התקשרו בהסכם למתן שירותים שיועמדו על ידי החברה לחברה האם, לתקופה שתחילתה ביום 1 באוקטובר, 2017. במסגרת ההסכם כאמור, מעמידה החברה שירותים משפטיים, באופן ובהיקף כפי שיתבקש על-ידי החברה האם, המועמדים על ידי המחלקה המשפטית של החברה, אשר מעמידה שירותיים משפטיים לחברה האם ("השירותים המשפטיים"). השירותים ניתנים בהתאם להנחיות שמקבלת החברה מפעם לפעם מאת החברה האם (להלן: "הסכם למתן השירותים" ו-" השירותים", בהתאמה).

באור 34: - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

התמורה למתן השירותים המשפטיים ("התמורה"), הייתה עד ליום 30 בספטמבר 2020 בסך של כ-202 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן (ובתוספת הוצאות מיוחסות). התמורה בהתאם להסכם השירותים משולמת מדי רבעון.
בחודש אוגוסט, 2020 אושרה הארכת ההתקשרות בתנאי ההסכם המקורי, למעט הפחתה לא מהותית בהיקף התמורה הצפויה בגין ההתקשרות לסך של כ-175 אלפי ש"ח לשנה, וזאת לאור הערכת הצדדים כי יחול קיטון (שאינו מהותי) בהיקף השירותים המשפטיים שיועמדו לחברה האם בקשר עם ההסכם.

ביום 22 במאי, 2022 אישרה האסיפה הכללית של החברה כי בשל גידול בהיקף השירותים אשר מועמדים לחברה האם על ידי המחלקה המשפטית בחברה וגידול בעלות השירותים המשפטיים לחברה, תגדל התמורה עבור השירותים המשפטיים שמעניקה החברה לחברה האם לסך של כ-345 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן (ובתוספת הוצאות מיוחסות).

בהתאם להסכם למתן השירותים, ניתן יהיה לסיים את ההסכם למתן השירותים או רכיב ממנו (כולו ולא חלקו) במהלך תקופת ההסכם בהסכמת הצדדים. כמו-כן, ניתן יהיה לסיים את מתן השירותים או רכיב מתוכם, במהלך תקופתו של הסכם השירותים, בהודעה חד צדדית שתימסר בכתב שישים ימים מראש לצד השני. החברה האם רשאית לוותר על השירותים, כולם או חלקם, במהלך תקופת שישים הימים כאמור, אך בכל מקרה יהיה עליה לשלם לחברה את מלוא התמורה בגין תקופת שישים ימי ההודעה המוקדמת בעבור שירותי הייעוץ והניהול שילמה החברה האם לחברה בשנת 2022 סך של כ-300 אלפי ש"ח.

3. ביום 7 באוקטובר, 2019 אישרה האסיפה הכללית את מינוי מר עמוס דאבוש ("מר דאבוש") למנכ"ל החברה וכן, את תנאי כהונתו והעסקתו, זאת לאחר אישור ועדת התגמול של החברה ודירקטוריון החברה מיום 15 באוגוסט, 2019.

בהתאם לתנאים שאושרו כאמור, המנכ"ל מכהן החל מיום 1 בנובמבר, 2019 והיה זכאי החל ממועד זה ועד ליום 30 ביוני, 2021 לשכר חודשי בסך של כ- 65,000 ש"ח.

בחודש יולי, 2021 אישרה האסיפה הכללית את עדכון תנאיו של מר דאבוש. בהתאם, החל מיום 1 ביולי, 2021 יעלה שכרו הקבוע ברוטו של מר דאבוש והוא יעמוד על 85 אלפי ש"ח לחודש. החל מיום 1 ביולי, 2023 יעלה שוב שכרו של דאבוש והוא יעמוד על 90 אלפי ש"ח ברוטו לחודש. השכר יוצמד למדד המחירים לצרכן.

בנוסף, החל ממועד תחילת העסקתו יהיה מר דאבוש זכאי לתנאים סוציאליים והטבות וכן לתנאים נלווים כמקובל בחברה ובחברות דומות במשק, הכוללים, בין היתר: ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר השתכרות, קרן השתלמות, העמדת רכב ועלויות אחזקתו והשימוש בו. מס הכנסה ותשלומי חובה אחרים שיחולו בגין אחזקת הרכב והשימוש בו יגולמו וישולמו על ידי החברה. מר דאבוש יהיה זכאי לימי חופשה בהיקף של 25 ימי עבודה בגין כל שנת עבודה. ימי החופשה יהיו ניתנים לצבירה עד לכמות מקסימאלית של ימי חופשה בגין שתי שנות עבודה ולאחר מכן יהיה מר דאבוש חייב לנצלם. כמו כן, יהיה זכאי מר דאבוש לדמי הבראה וימי מחלה כמקובל בחברה ולהוצאות אש"ל, אירוח, תקשורת ועיתונות שיוצאו על ידו לצורך מילוי תפקידו, בהתאם לנהלי החברה.

בחודש יולי 2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה כי תקופת העסקתו של מר דאבוש תוארך עד ליום 30 ביוני, 2025 (חלף אוקטובר 2024). והיא תתחדש אוטומטית לתקופות נוספות של שנתיים כל פעם, אלא אם תבוא לסיומה בהודעה בת 90 ימים מראש.
החברה תהא רשאית לוותר על שרותיו של מר דאבוש בתקופת ההודעה מראש אך תהיה מחויבת לשלם את עלות שכרו.
מר דאבוש זכאי לביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בחברה ביחס לכל נושאי המשרה בה.

באור 34: - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

בנוסף, המנכ"ל עשוי להיות זכאי מדי שנה, החל ממועד אישור הדוחות לשנת 2020, לבונוס שנתי ("הבונוס השנתי"), בשיעורים המפורטים להלן מהרווח השנתי (כהגדרתו לעיל) ובהתקיים התנאים כדלקמן:
ככל שהתשואה על ההון תהיה מתחת ל-8%, לא יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי כלשהו.
ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל 8% ופחות מ-10%, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 3% מהרווח התורם לתשואה להון העולה על 8%.
ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל 10%, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 3% מהרווח התורם לתשואה להון שבין 8% עד 10%, ובנוסף, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 5% על הרווח שתרם לתשואה להון שמעל 10%.
בכל מקרה, סכום המענקים שישולמו למנהל בגין שנה קלנדרית מסוימת, לא יעלה על 2,500,000 ש"ח.
תשואה על ההון- הינו שיעור היחס בין הרווח השנתי, לבין ההון העצמי השנתי.

בנוסף, הוענקו למנכ"ל אופציות למניות, לפרטים ראה באור 28ג'.

4. ביום 24 בספטמבר, 2020 אישרה האסיפה הכללית את הארכת תנאי התגמול, ללא שינוי, לתקופה של שלוש שנים נוספות עם מר יוסף גרינפלד, מבעלי השליטה בחברה.
מר יוסף גרינפלד מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה בהיקף של 80% משרה וזאת החל מחודש אוקטובר 2017.
בתמורה לעבודתו כאמור זכאי מר גרינפלד, לשכר חודשי, לתנאים סוציאליים והטבות וכן לתנאים נלווים כמקובל בחברה ובחברות דומות במשק, שעלותם לחברה הינה בסך של כ-1,035 אלפי ש"ח לשנה (צמוד למדד המחירים לצרכן).
בנוסף, יהיה מר גרינפלד זכאי למענק שנתי אשר מבוסס על רווחי החברה. סכום המענק יחושב כ-1.35% מהרווח לאחר מס של החברה בנטרול רווח נורמטיבי ובנטרול מענקים קודמים ששולמו למר גרינפלד מכוח מענק זה, והכל באופן מצטבר, החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בגין הרבעון הרביעי לשנת 2017.
אופן תשלום המענק- החברה תבחן את הזכאות למענק בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם העסקה, במועד אישור דוחותיה הכספיים השנתיים (החל מהדוחות הכספיים עבור שנת 2017) כאשר שיעור העמידה יחושב במצטבר פרו-ראטה בגין התקופה שעברה ממועד תחילת הבחינה.
יצויין כי תקרת המענק- לא תעלה על העלות הכוללת לגרינפלד בשנה הקלנדרית בגינה משולם המענק.
תנאי סף לתשלום המענק – תשואה שנתית ממוצעת של 5% לפחות על ההון העצמי של החברה, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והסקורים או המבוקרים של החברה, במהלך התקופה שמתחילה ביום 1 באוקטובר, 2020 ועד ה-30 לספטמבר, 2023. חישוב התשואה כאמור לעיל יהיה לתקופה כוללת של 3 שנים (דהיינו, תשואה של 15% לכל התקופה כאשר הון הבסיס יהיה ההון ליום 30 בספטמבר, 2020).
סוכם כי שירותי מר גרינפלד לחברה עשויים להינתן גם על דרך של העמדת השירותים באמצעות הסכם ניהול בין החברה לבין מר גרינפלד או חברה בשליטתו.
בהתאם להסכם נכללה בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2022 הוצאות בגין יו"ר הדירקטוריון בסך של כ-2,217 אלפי ש"ח.

5. בחודש ינואר אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את מינויה ו/או את תנאי כהונתה של גב' איילת שקד ("גב' שקד") כסגן יו"ר דירקטוריון החברה. ממועד סיום כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה המכהן (אשר צפוי ביום 30 בספטמבר, 2023) תמונה גב' שקד כיו"ר דירקטוריון החברה.
גב' שקד תכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה בהיקף של 25 שעות שבועיות לכל הפחות. מיום סיום כהונתו של היו"ר המכהן (ראה להלן סעיף 4) , תמונה גב' שקד כיו"ר דירקטוריון החברה. במסגרת כהונתה, תעניק גב' שקד לחברה שירותים שונים. בתמורה לעבודתה כאמור תהיה זכאית גב' שקד, החל מיום 15 בפברואר, 2023 ("המועד הקובע"), לתמורה חודשית בסך של 70,000 ש"ח ("התמורה החודשית").

באור 34: - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך)

בתום 24 חודשים מהמועד הקובע, תעודכן התמורה החודשית והיא תעמוד על סך של 75,000 ש"ח לחודש. התמורה החודשית תשולם בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס שתמציא גב' שקד לחברה. בנוסף, תהא גב' שקד זכאית להחזר הוצאות אש"ל ואירוח, כנגד חשבונית וכמקובל בחברה.
ההסכם בין החברה לבין גב' שקד יהיה בתוקף החל מהמועד הקובע לתקופה של 5 שנים. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה בת 90 ימים מראש.
גב' שקד תהא זכאית לביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בחברה ביחס לכל נושאי המשרה בה.

גב' שקד עשויה להיות זכאית למענק שנתי בכפוף לעמידה ביעדים כפי שיקבעו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, בהיקף שלא יעלה על שש פעמים התמורה החודשית שתשולם לגב' שקד מדי חודש והכל בהתאם לאישורים ולתנאים כקבוע במדיניות התגמול של החברה ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך.
תנאי סף לתשלום מענק כלשהו בהתאם לאמור יהיה תשואה על ההון מינימלית של 8% בגין השנה הקלנדרית בגינה משולם המענק.
תשואה על ההון- הינו שיעור היחס בין הרווח השנתי, לבין ההון העצמי השנתי.

בנוסף, הוענקו לגב' שקד אופציות למניות, לפרטים ראה באור 28ו'.

6. ביום 21 ביולי, 2021 התקשרה חברה מאוחדת אל הר התקשרה עם חברת לן-ור פתרונות טכנולוגיים בע"מ ("מזמין העבודה") בהסכם ("הסכם הביצוע") לבניית מתחם לוגיסטי שישמש לתעשייה, אחסנה ומסחר, שיבנה במבנה רמפה וצפוי לכלול גם חוות שרתים ומחסן קירור אוטומוטי באזור התעשיה שוהם ("הפרויקט"). הפרויקט צפוי להיבנות ב-2 שלבים:
השלב הראשון כולל כ- 21,000 מ"ר בינוי של מרתפים (שחלקם מיועדים להקמת חוות שרתים), אחסנה (מתוכה חלק המיועד להקמת בית קירור), תעשיה, ומסחר על בסיס תב"ע קיימת בהיקף כולל המוערך, למועד זה בכ- 150-200 מליוני ש"ח. בנייתו של שלב זה החלה בחודש אפריל 2022, אולם הופסקה בשל בחינה של שינוי תכנון במתחם.
מנגנון התמורה לשלב א' נקבע לתשלום עלות הביצוע בצירוף רווח מקובל בענף לעבודות מסוג זה, כפי שהוסכם בין הצדדים. אל הר התחייבה להעמיד למזמין העבודה ערבות ביצוע בהיקף ובתנאים שסוכמו. השלב השני בפרויקט, צפוי לכלול מבנה רמפה בהיקף של כ-50,000 מ"ר נוספים המיועד לשטחי אחסנה, תעשייה ומסחר בקומות העליונות של המבנה בהיקף כולל המוערך בשלב זה בכ- 300 מליוני ש"ח. שלב ב' יבוצע על ידי אל הר בכפוף לאישור תב"ע להגדלת זכויות וקבלת היתר לבינוי נוסף במתחם וכן כפוף להסכמות סופיות לגבי תנאי הביצוע, בהתאם למנגנונים שנקבעו לתמחור אובייקטיבי לעלות ביצוע השלב השני.

במקביל לחתימת הסכם הביצוע כאמור, חתמה החברה האם של החברה, באמצעות עסקה משותפת שבשליטתה ("העסקה המשותפת"), על הסכם עם מזמין העבודה, לרכישת 50% מהפרויקט שבבעלותו, כך שהעסקה המשותפת מחזיקה בכ-50% מהפרויקט ומהזכויות בהסכם הביצוע במשותף עם מזמין העבודה.

7. ביום 8 במרס, 2022 חתמה החברה ביחד עם מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("מגדל") שהינן שותפות עם החברה בבעלות במרבית השטחים בבית קרדן, בהסכם לרכישת שני שטחי משרדים בהיקף כולל של כ- 215 מ"ר ובתמורה לסך כולל של כ- 3.4 מליוני ש"ח (חלק החברה כ-1.7 מליוני ש"ח).

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

רשימת חברות מוחזקות עיקריות

החברה המחזיקה	שם החברה	שיעורי בעלות ושליטה על-ידי החברה המחזיקה ליום 31 בדצמבר 2022	
		%	דרך הצגה
קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ			
	מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ	40	כלולה
	פקד שירותי תחזוקה (1996) בע"מ	66.67	כלולה
	הולילנד פארק בע"מ	100	מאוחדת
	קרדן נדל"ן ב.ש. בע"מ	100	מאוחדת
	אל הר הנדסה ובנין בע"מ	100	מאוחדת
	קדמת גנים	100	מאוחדת
	Kardan Midwest USA INC	100	מאוחדת
	KRE USA LLC	100	מאוחדת
אל הר הנדסה ובנין בע"מ			
	אחוזת ארנונה בע"מ	100	מאוחדת
פקד שירותי תחזוקה (1996) בע"מ			
	מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ	40	כלולה
Kardan Midwest USA INC			
	K2 Herkimer, LLC	50	כלולה
	Windmill KRE I, LLC	90 *)	כלולה
KRE USA LLC			
	KRE USA 1211 FULTON LLC	80 *)	כלולה

*) בהתאם להסכם השותפות לחברה שליטה משותפת, ולפיכך ההשקעה מטופלת על בסיס השווי המאזני.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

המיוחסים לחברה

ליום 31 בדצמבר, 2022

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Building a better working world

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 של קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022 ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של 5,805 אלפי ש"ח ו- 53,185 אלפי ש"ח לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 1,047 אלפי ש"ח, 1,453 אלפי ש"ח ו-146 אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2022, 2021 ו-2020, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות מוחזקות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים אלה שנכללו בגין אותן חברות מוחזקות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
13 במרס, 2023

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 31 בדצמבר, 2022 המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן - דוחות כספיים מאוחדים), המוצגים בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 2 לדוחות המאוחדים.

חברות מוחזקות כהגדרתן בבאור 1ב' לדוחות הכספיים המאוחדים.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

	באור	ליום 31 בדצמבר	
		2022	2021
		אלפי ש"ח	
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	3	81,605	129,788
השקעות לזמן קצר		122,161	220,445
חייבים ויתרות חובה		33,169	50,702
חייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות		85,350	64,226
מלאי בניינים ודירות למכירה		179,124	220,847
		501,409	686,008
נכס המוחזק למכירה		-	32,690
		501,409	718,698
נכסים לא שוטפים			
נדל"ן להשקעה		185,918	136,890
נדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה		49,510	21,498
מלאי מקרקעין בלתי שוטף		357,614	176,565
השקעות בחברות מוחזקות	1א6	298,380	162,217
חייבים והלוואות לזמן ארוך		28,186	17,604
נכסי זכות שימוש		3,078	788
רכוש קבוע, נטו		10,060	8,976
		932,746	524,538
		1,434,155	1,243,236

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

		ליום 31 בדצמבר	
	באור	2022	2021
		אלפי ש"ח	
התחייבויות שוטפות			
אשראי מתאגידים בנקאיים		52,339	21,104
חלויות שוטפות של אגרות חוב		58,670	58,537
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים		45,646	36,160
זכאים ויתרות זכות	4א'	49,602	24,555
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה		995	342
התחייבויות בגין רכישת קרקעות		42,614	83,684
מקדמות מרוכשי דירות		43,445	63,448
		293,311	287,830
התחייבויות לא שוטפות			
התחייבויות לתאגידים בנקאיים		139,800	10,614
אגרות חוב		272,428	331,098
התחייבויות בגין רכישת קרקעות		5,760	-
התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו		955	1,405
התחייבויות בגין חכירה		2,140	452
התחייבות לחלק שותף בנכסים נטו של פרויקט		3,121	3,121
מסים נדחים		21,881	6,826
		446,085	353,516
הון המיוחס לבעלי מניות החברה			
הון מניות		199,080	197,678
פרמיה על מניות		300,448	298,744
קרנות הון		7,360	4,478
יתרת רווח		187,871	100,990
סה"כ הון		694,759	601,890
		1,434,155	1,243,236

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

13 במרס, 2023			
תאריך אישור הדוחות הכספיים	יוסף גרינפלד יו"ר הדירקטוריון	עמוס דאבוש מנכ"ל	איילת נעים לבנון סמנכ"ל כספים

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד המיוחסים לחברה

	באור	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2022	2021	2020
		אלפי ש"ח		
הכנסות ממכירת דירות		351,682	417,938	214,539
הכנסות מהשכרת נכסים		13,660	9,273	9,977
הכנסות מדמי ניהול וייעוץ		634	480	480
סה"כ הכנסות		365,976	427,691	224,996
עלות הדירות שנמכרו		(268,764)	(336,948)	(169,720)
עלות אחזקת נכסים מושכרים		(1,746)	(698)	(777)
סה"כ עלות המכירות		(270,510)	(337,646)	(170,497)
רווח גולמי		95,466	90,045	54,499
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה, נטו		4,345	13,303	(4,375)
הוצאות שיווק וייזום פרויקטים		(13,063)	(9,153)	(6,065)
הוצאות הנהלה וכלליות		(25,581)	(22,358)	(17,968)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו		49,142	(5,196)	767
רווח תפעולי		110,309	66,641	26,858
הכנסות מימון		13,616	11,486	8,432
הוצאות מימון		(16,138)	(22,439)	(21,217)
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו		35,457	31,345	22,179
רווח לפני מסים על ההכנסה		143,244	87,033	36,252
מסים על ההכנסה	5ד'	(23,273)	(5,480)	(2,339)
רווח נקי		119,971	81,553	33,913

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
רווח נקי	119,971	81,553	33,913
רווח כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת המס):			
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד			
רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת	367	14	41
הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה	3,123	-	-
חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר, נטו המיוחס לחברה מוחזקת	543	(76)	(16)
סה"כ רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד	4,033	(62)	25
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד			
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ	(776)	209	176
חלק החברה ברווח (הפסד) כולל אחר, נטו המיוחס לחברה מוחזקת	19	(14)	4
סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד	(757)	195	180
סה"כ רווח כולל אחר	3,276	133	205
סה"כ רווח כולל	123,247	81,686	34,118

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה			
רווח נקי	119,971	81,553	33,913
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה:			
התאמות לסעיפי רווח או הפסד של החברה:			
ירידת (עליית) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה, נטו	(4,345)	(13,303)	4,375
הפרשה לירידת (עליית) ערך חברה מוחזקת, נטו	(3,797)	3,179	-
רווח ממימוש חברה מוחזקת	(42,281)	-	-
הפסד ממכירת רכוש קבוע	-	-	9
פחת והפחתות	1,830	1,002	1,211
רווח ממימוש פרויקט	-	(1,265)	-
הוצאות מימון, נטו	2,522	10,953	12,654
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו	(35,457)	(31,345)	(22,179)
מסים על ההכנסה	23,273	5,480	2,339
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו	26	172	(2)
עלות תשלום מבוסס מניות, נטו	1,017	341	502
	(57,212)	(24,786)	(1,091)
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:			
עלייה בחייבים והכנסות לקבל בגין מכירת דירות ובחייבים ויתרות חובה	(13,099)	(22,486)	(25,079)
ירידה (עלייה) במלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין בלתי שוטף	(136,521)	51,609	(30,052)
עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים, בזכאים ויתרות זכות ומקדמות מרוכשים	(8,327)	59,524	(7,448)
ירידה בהתחייבויות בגין רכישת קרקע	(37,823)	(36,163)	(46,716)
	(195,770)	52,484	(109,295)
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה בחברה עבור:			
ריבית ששולמה	(11,011)	(13,609)	(12,774)
ריבית שהתקבלה	1,507	601	251
מסים ששולמו	(6,828)	(4,121)	(5,589)
מסים שהתקבלו	-	2,222	474
דיבידנד שהתקבל	20,000	40,000	35,000
	3,668	25,093	17,362
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (שימשו לפעילות) שוטפת של החברה	(129,343)	134,344	(59,111)

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
<u>תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה</u>			
השקעות ומתן הלוואות לחברות מוחזקות	(2,973)	(2,344)	(3,570)
החזר השקעות וגביית הלוואות מחברות מוחזקות	34,682	3,576	-
גביית הלוואות מאחרים	10,713	-	-
תמורה בגין מימוש חברה מוחזקת	73,538	-	-
מסים בגין מימוש חברה מוחזקת	(6,219)	-	-
מתן הלוואות לאחרים	(8,613)	(6,303)	(17,400)
רכישת חברות מוחזקות	(131,003)	-	-
רכישת נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר	-	-	(4,047)
תמורה ממימוש נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר	-	9,241	25,615
פרעון (הפקדת) פקדונות והשקעות אחרות לזמן קצר, נטו	98,828	(170,466)	63,029
השקעה בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח ובהקמה	(49,494)	(702)	(4,364)
רכישת רכוש קבוע	(6,018)	(529)	(71)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה של החברה	13,441	(167,527)	59,192
<u>תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה</u>			
פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	(10,614)	(70,313)	(3,750)
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים	182,035	10,614	-
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו	(11,000)	(8,110)	9,214
הנפקת אגרות חוב, נטו	-	176,960	153,864
פרעון אגרות חוב	(59,311)	(53,124)	(43,624)
פרעון התחייבויות בגין חכירה	(617)	(469)	(798)
תמורה ממימוש אופציות לעובדים	1,226	-	25
דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה	(34,000)	(20,000)	(8,700)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה	67,719	35,558	106,231
<u>עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים</u>	(48,183)	2,375	106,312
<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה</u>	129,788	127,413	21,101
<u>יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה</u>	81,605	129,788	127,413
<u>פעילויות מהותיות שלא במזומן</u>			
תמורה בגין מימוש אופציות של עובדים	1,066	-	-
הכנסות לקבל בגין מימוש חברה מוחזקת	2,670	-	-
הוצאות לשלם בגין מימוש חברה מוחזקת	800	-	-
הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה	2,898	881	147

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

באור 1: - כללי

א. החברה והחברות המוחזקות שלה עוסקות ביזום, פיתוח ומכירת נדל"ן (בעיקר דירות למגורים), בהשכרת נדל"ן וכן בביצוע עבודות בניה. החברה הינה חברה ציבורית וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן - הבורסה). בעלת השליטה בחברה הינה קרדן ישראל בע"מ ("קרדן ישראל") המחזיקה בכ-59.78% מהון המניות של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-58.2% בדילול מלא). קרדן ישראל הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה.

ב. למועד אישור הדוחות, בעלי השליטה בחברה האם הינם ה"ה אבנר שנור ("שנור"), גיל ואסתר דויטש ("דויטש") ורוני בירם ("בירם") במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם ("בעלי השליטה"), המחזיקים נכון למועד פרסום הדוח, בכ-35.04%, 23.37% ו-23.36%, בהתאמה מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל וב-34.83%, 23.22% ו-23.22% מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל בדילול מלא, בהתאמה. בנוסף מחזיקים דויטש ובירם בחלקים שווים בחברת טלפוקס בע"מ המחזיקה ב-3.12% מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה האם (3.10% בדילול מלא). בין בעלי השליטה קיים הסכם אשר נחתם ביום 1 בינואר 2021 המסדיר את יחסיהם בקשר עם החזקותיהם במניות גרעין השליטה בקרדן ישראל ("הסכם השליטה") ולפיכך הם נחשבים כ"מחזיקים ביחד", בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

להלן תיאור התנאים העיקריים הקבועים בהסכם השליטה:

הסכם השליטה יהיה בתוקף למשך 5 שנים ממועד כניסתו לתוקף.
בהסכם השליטה נקבע, כי הצדדים לו יחזיקו יחדיו בכמות מניות מינימאלית של החברה האם המהוות 46% מהונה המונפק והנפרע של החברה האם ("מניות גרעין השליטה"), באופן ששנור יחזיק ב-23% מתוך מניות גרעין השליטה, דויטש יחזיק 11.5% מתוך מניות גרעין השליטה ובירם יחזיק ב-11.5% מתוך מניות גרעין השליטה.
כל צד רשאי להחזיק מניות נוספות של החברה האם, מעבר להחזקת מניות גרעין השליטה ואף רשאי להעבירן ללא שום מגבלה.
הסכם השליטה קובע כי העברה של מניות גרעין השליטה, כולן או חלקן, של מי מהצדדים להסכם או העברת מניות ב"תאגיד מחזיק", למעט במקרה שהעברה נעשית לנעבר מורשה או בהורשה, תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר הצדדים להסכם בתנאים המפורטים בהסכם השליטה. אם זכות הסירוב הראשון לא מומשה, תעמוד ליתר הצדדים הזכות להצטרף למכירת מניות של גרעין שליטה. העברת המניות לקונה מיועד כפופה להצטרפות הקונה המיועד כצד להסכם השליטה.
הוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם מכוח מניות גרעין השליטה כך שמחצית מחברי הדירקטוריון בחברה האם ובחברות שהחברה האם שולטת או מחזיקה בהן (למעט דירקטורים חיצוניים) ייבחרו על פי הצעת שנור, רבע על פי הצעת דויטש ורבע על פי הצעת בירם.
בהצבעה באסיפות הכלליות של החברה האם, יצביעו בעלי השליטה בגין מניות גרעין השליטה המוחזקות על ידם בהתאם להחלטה פה אחד של בעלי מניות בגרעין השליטה. בהיעדר הסכמה פה אחד, יצביעו הצדדים נגד ההצעה שעל סדר היום. לגבי יתר המניות של חבר בקבוצת השליטה אשר אינן מהוות חלק מגרעין השליטה, יהיה אותו חבר בן חורין להצביע כרצונו.
מניות גרעין השליטה, המוחזקות ו/או שיוחזקו על ידי צד להסכם השליטה, יהיו ניתנות למשכון או לשעבוד לבנק או מוסד פיננסי בעל מוניטין בישראל או בחו"ל, בתנאי שכל בעל משכון או שעבוד כאמור וכן כל אדם אחר אשר תוקנה לו זכות למניות של קרדן ישראל על דרך של צו בית המשפט או ההוצאה לפועל, יהיו כפופים גם הם לכל הוראות הסכם השליטה, לרבות המגבלות על העברת מניות של החברה האם.
הסכם השליטה כולל סעיף בוררות לפיו מחלוקות בין הצדדים יובאו להכרעת בורר שימונה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

באור 2: - עיקרי המדיניות החשבונאית

לפרטים בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים ראה באור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

באור 3: - מזומנים ושווי מזומנים

יתרות המזומנים ושווי המזומנים לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 הינן בעיקר יתרות מזומנים שקליות ללא הצמדה (בעיקר פקדונות לזמן קצר).

באור 4: - התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה

א. יתרות זכאים ויתרות זכות:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
עובדים ומוסדות בגין שכר	7,501	5,587
מוסדות ממשלתיים אחרים	2,360	-
הוצאות לשלם	12,158	7,948
התחייבות לרמ"י בגין הקניית בעלות בית קרדן	15,435	-
ריבית לשלם בגין אג"ח והלוואות מתאגידים בנקאיים	826	28
הפרשה להשלמת עבודות בנייה	513	1,983
הפרשה לתביעות	2,163	3,576
הפרשה לאחריות ותיקוני בדק	5,220	-
	46,176	19,122

ב. סיכון נזילות המיוחס לחברה

הטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומים בגין ריבית):

31 בדצמבר, 2022

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ- 3 שנים עד 4 שנים	מ- 4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	על פי דרישה	סה"כ
	אלפי ש"ח							
אשראי מתאגידים בנקאיים (*)	61,181	8,783	141,705	-	-	-	-	211,669
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	45,646	-	-	-	-	-	-	45,646
זכאים ויתרות זכות	41,018	1,142	1,224	1,115	853	-	-	45,352
אגרות חוב (*)	67,579	68,639	70,907	69,304	46,704	36,648	-	359,781
התחייבויות בגין רכישת קרקעות	7,128	3,279	2,440	956	-	-	-	13,803
התחייבויות בגין חכירה	1,059	905	650	615	473	1,487	-	5,189
ערבות פיננסית	-	-	-	-	-	-	92,150	92,150
	223,611	82,748	216,926	71,990	48,030	38,135	92,150	773,590

באור 4: - התחייבויות פיננסיות המיוחסות לחברה (המשך)

31 בדצמבר, 2021

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ- 3 שנים עד 4 שנים	מ- 4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	על פי דרישה	סה"כ
	אלפי ש"ח							
אשראי מתאגידים בנקאיים (*)	21,554	10,822	-	-	-	-	-	32,376
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים	36,160	-	-	-	-	-	-	36,160
זכאים ויתרות זכות	19,095	-	-	-	-	-	-	19,095
אגרות חוב (*)	69,383	67,579	68,639	70,907	69,304	83,353	-	429,165
התחייבויות בגין רכישת קרקעות	11,882	1,936	484	-	-	-	-	14,302
התחייבויות בגין חכירה	363	305	151					819
ערבות פיננסית	-	-	-	-	-	-	100,588	100,588
	158,437	80,642	69,274	70,907	69,304	83,353	100,588	632,505

(*) כולל ריבית

באור 5: - מסים על ההכנסה

א. חוקי המס החלים על החברה

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985

על-פי החוק, עד לתום שנת 2007 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.

בחודש פברואר, 2008 התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985 המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 2008 ואילך. החל משנת 2008, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 31 בדצמבר, 2007. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת (לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 2007) החל משנת 2008.

ב. שיעורי המס החלים על החברה

שיעור מס החברות בישראל בשנים 2022, 2021 ו-2020 הינו 23% .

חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

בחודש אוגוסט, 2013 פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), תשע"ג-2013 (חוק התקציב). החוק כולל בין היתר הוראות לגבי מיסוי רווחי שערוך וזאת החל מיום 1 באוגוסט, 2013, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.

ג. שומות מס המיוחסות לחברה

לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2018.

באור 5: - מסים על ההכנסה (המשך)

ד. הטבת מס (מסים על ההכנסה) הכלולים ברווח או הפסד

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
מסים שוטפים	(9,259)	(2,242)	74
מסים נדחים	(14,014)	(5,599)	(2,340)
מסים בגין שנים קודמות	-	2,361	(62)
	(23,273)	(5,480)	(2,328)

ה. מסים על ההכנסה המתייחסים לסעיפי רווח כולל אחר

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
הפסד (רווח) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת	109	4	(11)
הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע	(932)	-	-
	(823)	4	(11)

באור 6: - הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות

א. יתרות עם חברות מוחזקות

ההרכב:

	31 בדצמבר	
	2022	2021
	אלפי ש"ח	
חייבים ויתרות חובה	4,973	12,347
השקעות בחברות מוחזקות (הלוואות)	38,614	127,669
ערבויות לטובת חברות מוחזקות (ראה סעיפים 4-2 להלן)	129,509	123,142

1) להבטחת פרעון האשראי שקיבלה חברה מאוחדת, הולילנד מגוף מממן, אשר יתרתו ליום 31 בדצמבר, 2022 הינה כ-57.2 מליוני ש"ח, הבטוחות שהעמידה החברה כוללות שעבוד מדרגה ראשונה ושעבוד צף על כל זכויות החברה בקשר עם הפרויקט, שעבוד מקרקעי הפרויקט, חשבונות בנק בקשר עם הפרויקט, תקבולי הפרויקט, זכויות הביטוח של הפרויקט ועוד. הבטוחות מבטיחות את פירעון מלוא חובותיה והתחייבויותיה של הלווה כלפי המלווה, בקשר עם הפרויקט. בנוסף, החברה ערבה בערבות ללא הגבלה בסכום, להבטחת חובות הלווה בקשר עם האשראי שנטלה.

2) החברה העמידה ערבות לטובת תאגידים בנקאיים בישראל לצורך העמדת אשראי לפעילות אל הר. ליום 31 בדצמבר, 2022 מסתכם סכום הערבויות שהעמידה החברה לטובת מסגרות האשראי של אל הר בסך של כ-88 מליוני ש"ח. ליום 31 בדצמבר, 2022 נוצלו מסגרות אשראי בסך של כ-72 מליוני ש"ח.

באור 6: - הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)

3) ביום 8 בנובמבר, 2017 התקשרה החברה עם אל הר בהסכם לתשלום עמלת ערבות בשיעור שנתי של 1% מגובה החוב המגובה בערבויות. בגין שנת 2022 החברה זכאית לעמלת ערבות כאמור, בסך כולל של כ-631 אלפי ש"ח (אשר נרשמו בסעיף הכנסות מימון).

4) ביום 22 באפריל, 2018 התקשרה החברה עם חברת אל הר בהסכם למתן שירותי ניהול ויעוץ החל מיום 1 בינואר, 2018 בתמורה לסך של כ-480 אלפי ש"ח לשנה.

5) לעניין אמות מידה פיננסיות, ראה באור 19ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

ב. עסקאות עם חברות מוחזקות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
דמי ניהול וייעוץ מחברות מוחזקות	634	480	480

ג. הכנסות (הוצאות) מימון עם חברות מוחזקות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2022	2021	2020
	אלפי ש"ח		
הכנסות מימון	10,228	10,604	5,544
הוצאות מימון	-	2,712	3,780

ד. התקשרויות

א) בקשר עם ההשקעה בחברת הולילנד פארק בע"מ, ראה באור 14ב'(1) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

ב) בקשר עם מימוש ההשקעה בחברת נופי השמש ב"ש בע"מ, ראה באור 14ב'(2) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

ג) בקשר עם ההשקעה בחברת אל הר הנדסה ובנין בע"מ, ראה באור 14ב'(3) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

ד) בקשר עם ההשקעה בחברת מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ, ראה באור 14ב'(4) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

באור 6: - הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות (המשך)

+

ה) בקשר עם ההשקעה ב- Kardan Midwest USA INC, ראה באור 14ב'(5) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

ו) בקשר עם ההשקעה ב- KRE USA LLC, ראה באור 14ב'(6) לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

באור 7: - דיבידנדים

לפרטים ראה באור 27ב' לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

באור 8: - אגרות חוב

לפרטים ראה באור 24 לדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2022.

- -

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

13 במרס, 2023

לכבוד
הדירקטוריון של קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - "החברה") מיום 20 באוגוסט, 2020

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן על בסיס תשקיף מדף של החברה מיום 20 באוגוסט, 2020 שמספרו 37432:

1. דוח רואה החשבון המבקר מיום 13 במרס, 2023 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.1
2. דוח רואה החשבון המבקר מיום 13 במרס, 2023 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2022.
3. דוח רואה החשבון המבקר מיום 13 במרס, 2023 על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970 לימים 31 בדצמבר, 2022 ו-2021 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

חלק ד׳

פרטים נוספים על התאגיד

<u>פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד</u>

שם החברה:	קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן: "**החברה**" / "**קרדן נדל"ן**")
מס' חברה ברשם החברות:	520041005
כתובת (תקנה 25א):	דרך מנחם בגין 154, תל אביב 6492107
כתובת דואר אלקטרוני (תקנה 25א):	info@kardan-nadlan.co.il
טלפון (תקנה 25א):	03 - 6891200
פקסימיליה (תקנה 25א):	03 - 6911661
תאריך המאזן:	31 בדצמבר 2022
תאריך הדוח:	13 במרס 2023
תקופת הדו"ח:	1.1.2022 - 31.12.2022
	1.1.2023 - 13.3.2023

1. **<u>תקנה 10א': תמצית דוחות על הרווח הכולל</u>:**

להלן טבלה ובה תמצית דוחות על הרווח הכולל של קרדן נדל"ן לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח, באלפי ש"ח:

	<u>רבעון 1</u>	**<u>רבעון 2</u>**	**<u>רבעון 3</u>**	**<u>רבעון 4</u>**	**<u>סה"כ שנת 2022</u>**
הכנסות ממכירת דירות	98,834	102,225	76,714	65,727	343,500
הכנסות מביצוע עבודות	71,235	70,491	59,451	61,682	262,859
הכנסות מהשכרת נכסים	2,744	3,105	3,721	4,090	13,660
הכנסות מדמי ניהול ויעוץ	-	-	153	1	154
	172,813	**175,821**	**140,039**	**131,500**	**620,173**
עלות הדירות שנמכרו	(72,520)	(73,473)	(52,649)	(48,430)	(247,072)
עלות ביצוע עבודות	(63,263)	(58,947)	(49,286)	(48,577)	(220,073)
עלות אחזקת נכסים מושכרים	(270)	(368)	(576)	(532)	(1,746)
	(136,053)	**(132,788)**	**(102,511)**	**(97,539)**	**(468,891)**
רווח גולמי	**36,760**	**43,033**	**37,528**	**33,961**	**151,282**
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח, נטו	(1,222)	4,083	(1,200)	2,684	4,345
הוצאות שיווק וייזום פרויקטים	(3,099)	(3,107)	(3,276)	(4,304)	(13,786)
הוצאות הנהלה וכלליות	(9,051)	(8,970)	(9,553)	(10,331)	(37,905)
הכנסות אחרות, נטו	52,904	6	3,829	2,589	59,328
רווח תפעולי	**76,292**	**35,045**	**27,328**	**24,599**	**163,264**
הכנסות מימון	1,929	7,303	1,303	1,170	11,705
הוצאות מימון	(4,335)	(3,970)	(3,524)	(7,006)	(18,835)
חלק החברה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו	377	34	94	(1,066)	(561)
רווח לפני מסים על ההכנסה	74,263	38,412	25,201	17,697	155,573
מסים על ההכנסה	(18,824)	(9,944)	(6,597)	(237)	(35,602)
<u>רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה</u>	**<u>55,439</u>**	**<u>28,468</u>**	**<u>18,604</u>**	**<u>17,460</u>**	**<u>119,971</u>**
רווח כולל	**<u>58,449</u>**	**<u>27,858</u>**	**<u>18,498</u>**	**18,442**	**123,247**

2. **<u>תקנה 10ג': שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על-פי התשקיף</u>:**

להלן פרטים אודות אגרות חוב שהנפיקה קרדן נדל"ן עובר למועד הדוח, על-פי דוחות הצעת מדף ודוחות הנפקה פרטית, ואשר הינם במחזור למועד הדוח:

מועד פרסום התשקיף/דוח הצעת המדף/דוח ההנפקה הפרטית	**ניירות הערך שהונפקו**	**כמות (ע.נ.) ניירות ערך שהונפקה (במיליוני ש"ח)**	**תמורה כוללת ברוטו (במיליוני ש"ח)**	**יתרת ע.נ. ניירות ערך מהסדרה, למועד הדוח (במיליוני ש"ח)**
29 ביוני 2018 (דוח הצעת מדף)	אגרות חוב (סדרה ג')	123.74	123.74	55.68
15 בינואר 2020 (דוח הצעת מדף)	אגרות חוב (סדרה ד')	140.49	140.49	116.62
26 באוקטובר 2020 (דוח הנפקה פרטית) (הרחבת סדרה)		15	14.79	
15 בפברואר 2021 (דוח הצעת מדף)	אגרות חוב (סדרה ה')	178.77	178.77	210.90
6 בפברואר 2023 (דוח הנפקה פרטית) (הרחבת סדרה)		50	44.17	

בהתאם לקבוע בדוחות ההצעה האמורים (לפי העניין), תמורת ההנפקה מההנפקות האמורות עשויה לשמש את קרדן נדל"ן למטרות שונות במסגרת פעילותה העסקית, ובכלל זה לצורך מחזור חוב פיננסי קיים ומימון פעילותה השוטפת של קרדן נדל"ן, לרבות רכישה ופיתוח של נכסים וקרקעות חדשים או בהתאם להחלטות דירקטוריון קרדן נדל"ן כפי שתהיינה מעת לעת. נכון למועד פרסום דוח זה, תמורת ההנפקות הצטרפה ליתרות המזומנים של קרדן נדל"ן כפי שהן מעת לעת ומשמשת אותה למימון פעילותה העסקית השוטפת, לרבות רכישה ופיתוח של קרקעות חדשות ומחזור חוב.

3. תקנה 11(1)-(3): רשימת השקעות בחברות-בת מהותיות ובחברות כלולות מהותיות בתאריך הדו"ח על המצב הכספי:

שם החברה המוחזקת[1]	סוג המניה	מספר מניות[2]	סה"כ ע.נ. מוחזק על-ידי החברה המחזיקה[3]	ערך בדוח הכספי הנפרד של קרדן נדל"ן (באלפי ש"ח)	יתרת אגרות חוב והלוואות (באלפי ש"ח) (**)	שיעור ההחזקה		
						בהון[4]	בהצבעה[5]	בסמכות למנות דירקטורים[6]
אל-הר הנדסה ובנין בע"מ	רגילה	3,866,624	3,866,624 ש"ח	83,977	-	100%	100%	100%
פקד שרותי תחזוקה (1996) בע"מ	רגילה	67	67 ש"ח	-	-	67%	67%	67%
מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ	רגילה	170	170 ש"ח	13,021	-	[7]66.6%	66.6%	66.6%
הולילנד פארק בע"מ	רגילה	10,000	10,000 ש"ח	174,037	306,576	[8]100%	100%	100%
Kardan Midwest USA [9] INC.	רגילה	100	1 דולר ארה"ב	16,303	20,301(*)	100%	100%	100%
KRE USA LLC[10]	רגילה	100	1 דולר ארה"ב	11,042	18,616(*)	100%	100%	100%

(*) הלוואה דולרית
(**) ערך נומינלי

4. תקנה 12: שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות כלולות מהותיות בשנת הדיווח:

4.1 ביום 28 בנובמבר 2021 התקשרה קרדן נדל"ן (מצד אחד) עם פולאר נדל"ן בע"מ וחברה נוספת בבעלותה המלאה (מצד שני) (ביחד: "**פולאר**"), אשר החזיקו באותו מועד בכ-60% מהונה המונפק של הולילנד, בהסכם לרכישת מלוא החזקותיהן בהונה של הולילנד כאמור, וכן לרכישת מלוא זכויותיהן והתחייבויותיהן הקיימות ו/או העתידיות בהולילנד ו/או ממנה (לפי העניין), לרבות הזכות לקבלת החזר שטרי הון שהנפיקה הולילנד לפולאר שמקורם בהלוואות בעלים שהועמדו על-ידה להולילנד בעבר, ובדמי ניהול שחבה הולילנד לפולאר (בסעיף זה: "**הזכויות הנמכרות**"), והכל בתמורה לסך כולל של כ-126 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ (על בסיס "As-Is"). ביום 2 בפברואר 2022, לאחר התקיימות מלוא התנאים המתלים שנקבעו בין הצדדים לעסקה, הושלמה העסקה כך שהחל מאותו מועד מחזיקה קרדן נדל"ן במלוא הונה המונפק של הולילנד (100%) וביתר הזכויות הנמכרות. לפרטים נוספים אודות העסקה ראה סעיף 1.4.1 לחלק א' לדוח זה. וכן ראה ביאור 14ב'1 לדוחות הכספיים המצורפים כחלק ג' לדוח זה.

4.2 ביום 13 בדצמבר 2021, התקשרו קרדן נדל"ן וצד שלישי (שאינו קשור לקרדן נדל"ן) בעסקה למכירת מלוא אחזקותיהם (בחלקים שווים) בהון מניותיה של חברת נופי השמש ב.ש. בע"מ (בסעיף זה: "המוכרות" "נופי השמש" ו-"המניות הנמכרות"), לצד ג' (בסעיף זה: "הרוכש"), על בסיס "As-Is" ותוך מתן מצגים לרוכש בקשר

---

1 כל החברות הנזכרות בטבלה הינן חברות פרטיות.
2 מספר המניות המוצג בעמודה זו, מוצג עבור החברה המחזיקה במניות האמורות במישרין.
3 סה"כ ערך נקוב המוצג בעמודה זו, מוצג עבור החברה המחזיקה במניות האמורות במישרין.
4 שיעורי ההחזקה בהון המוצגים בעמודה זו, הינם של קרדן נדל"ן בשרשור (ככל שרלוונטי).
5 שיעורי ההחזקה בזכויות ההצבעה המוצגים בעמודה זו, הינם של קרדן נדל"ן בשרשור (ככל שרלוונטי).
6 הנתונים המוצגים בעמודה זו מתייחסים לסמכות למינוי דירקטורים המוקנית לחברה המחזיקה.
7 שיעור ההחזקה של קרדן בהון הינו במישרין ובעקיפין, ראה סעיף 4.3 לחלק זה להלן.
8 בעלי המניות הנוספים בהולילנד פארק בע"מ היו עד ליום 2 בפברואר 2022: קלדש בניה בע"מ (כ-40%) ופולאר נדל"ן בע"מ (כ-20%). לאחר תאריך המאזן הושלמה העסקה לפיה רכשה החברה את כל הון המניות המונפק והנפרע של הולילנד פארק בע"מ שלא הוחזק על ידה. לפרטים ראה סעיף 4.1 לחלק זה להלן וכן סעיף 1.4.1 לחלק א' לדוח.
9 חברת Kardan Midwest USA, INC מוחזקת בעקיפין על ידי החברה בשיעור של 100%, באמצעות Kardan Real Estate Tulsa (המחזיקה ב-100% מהון המניות של Kardan Midwest USA INC), המוחזקת על ידי קרדן נדל"ן ארה"ב בע"מ (בשיעור של 99.9%) ועל ידי קרדן נדל"ן השקעות ופיתוח ארה"ב בע"מ (בשיעור של 0.1%), שתי האחרונות באחזקה מלאה של החברה. Kardan Midwest USA INC מחזיקה בשתי חברות פרויקטים של החברה בארה"ב. לפרטים ראה סעיף 7.11.1 לחלק א' לדוח.
10 חברת KRE USA LLC מוחזקת בעקיפין על ידי החברה בשיעור של 100% באמצעות קרדן נדל"ן ארה"ב בע"מ, חברה בהחזקה מלאה של החברה (100%). KRE USA LLC מחזיקה בחברת פרויקט של החברה בארה"ב. לפרטים ראה סעיף 7.11.2 לחלק א' לדוח.

למצבה של נופי השמש ועסקיה, וזאת בתמורה לפרעון חוב בנקאי של נופי השמש, תשלום במזומן למוכרות והעמדת מימון לפירעון הלוואות בעלים שהועמדו בעבר על-ידי המוכרות לנופי השמש (בסעיף זה: "התמורה"). בהתאם להסדרים בין המוכרות, חלקה של קרדן נדל"ן בתמורה הינו כ-83.5 מיליון ש"ח. בנוסף, הוסכם כי בתוך תקופה של חמש (5) שנים ממועד ההתקשרות בהסכם, הרוכש ישלם למוכרות תמורה נוספת מתוך תקבולים שיקבל בגין מכירת שטחי מסחר (כבניים) הקיימים במקרקעין בהתאם לתב"ע החלה על המקרקעין במועד החתימה או כשיעור משווי שטחי המסחר במקרקעין, והכל בהיקף שאינו צפוי להיות מהותי לקרדן נדל"ן. ביום 21 במרס 2022, הושלמה העסקה. לפרטים נוספים אודות העסקה ראה סעיף 1.4.2 לחלק א' לדוח זה. וכן ראה ביאור 14ב'2 לדוחות הכספיים המצורפים כחלק ג' לדוח זה.

4.3 ביום 24 בנובמבר 2022, הושלמה העסקה לפיה רכשה החברה כ-67% מהון המניות המונפק והנפרע של פקד שרותי תחזוקה (1996) בע"מ, שהינה חברת החזקות המחזיקה ב-40% מהונה המונפק והנפרע של חברת מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ, בתמורה לכ-5 מיליוני ₪. נכון למועד הדוח החברה מחזיקה במישרין ובעקיפין ב-66.7% ממניות מיקדן. לפרטים נוספים אודות העסקה ראה סעיף 21 לחלק א' לדוח זה.

5. <u>תקנה 13: הרווח הכולל והנקי של חברות בת וכלולות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על המצב הכספי לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2022 (באלפי ש"ח)</u>:

שם החברה	רווח (הפסד) נקי לשנה		רווח (הפסד) כולל אחר לשנה		דיבידנד		הכנסות ריבית		דמי ניהול	
	מיוחס לבעלי מניות החברה	מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	מיוחס לבעלי מניות החברה	מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	התקבל בשנת 2022	מיום 1.1.2023 ועד לפרסום הדוח	עבור שנת 2022	מיום 1.1.2023 ועד לפרסום הדוח	עבור שנת 2022	מיום 1.1.2023 ועד לפרסום הדוח
אל-הר הנדסה ובניין בע"מ*	32,485	-	-	-	20,000 **	-	-	-	480	100
פקד שרותי תחזוקה (1996) בע"מ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
קרדן נדל"ן ב.ש. בע"מ	7,774	-	-	-	7,274	-	-	-	-	-
מיקדן ניהול ואחזקה בע"מ	341	-	843	-	-	-	-	-	-	-
הולילנד פארק בע"מ	(534)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kardan Midwest USA INC	(361)	-	(390)	-	-	-	1,244	-	-	-
KRE USA LLC	(2,191)	-	(386)	-	-	-	700	-	-	-

* החברה זכאית לקבל מאל הר הנדסה ובנין בע"מ עמלת ערבות. בגין עמלת ערבות לשנת 2022 זכאית החברה לסך של כ- 631 אלפי ש"ח. הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הינו ללא השפעת רט"מ.

** התקבל בשנת 2022, בשל החלטת חלוקה בקשר עם שנת 2021.

6. <u>תקנה 14: רשימת הלוואות:</u>

לא רלוונטי.

7. <u>תקנה 20: מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:</u>

7.1 להלן פירוט בדבר ניירות הערך שהנפיקה קרדן נדל"ן אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") בשנת 2022 ועד למועד הדוח:

מועד ההנפקה	ניירות הערך שהונפקו	כמות ניירות הערך שנרשמה למסחר
5 בינואר 2022	מניות רגילות (ממימוש אופציות לא סחירות על-ידי עובדים)	710,000
27 בדצמבר 2022	מניות רגילות (ממימוש אופציות לא סחירות על-ידי עובדים)	691,500
6 בפברואר 2023	אגרות חוב (סדרה ה') – הרחבת סדרה (הצעה פרטית)	50,000,000
15 בפברואר 2023	מניות רגילות (ממימוש אופציות לא סחירות על-ידי עובדים)	550,000

7.2 בשנת 2022 ועד למועד הדוח לא חלו הפסקות מסחר בניירות הערך של קרדן נדל"ן (למעט הפסקות מסחר קצובות).

8. <u>תקנה 21: תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה</u>:

[א] <u>חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בתאגיד ובתאגידים שבשליטתו</u> :

להלן יפורטו תגמולים שהוענקו בשנת 2022 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בקרדן נדל"ן ו/או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתם בקרדן נדל"ן ו/או בתאגיד בשליטתה[11]:

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)						סה"כ (באלפי ש"ח)	
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור אחזקה בהון קרדן נדל"ן (ב-%)	שכר (*)	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול (*)	דמי יעוץ	אחר	כולל תשלום מבוסס מניות	לא כולל תשלום מבוסס מניות
עמוס דאבוש (א)	מנכ"ל קרדן נדל"ן	100%	-	1,639	2,500(ב)	282 (ג)	-	-	-	4,421	4,139
אייל אוהב ציון (ד)	מנכ"ל אל הר	100%	-	-	1,173 (ה)	312(ו)	1,204	-	-	2,689	2,377
יוסף גרינפלד (ז)	יו"ר דירקטוריון	80%	-	-	1,102 (ח)	-	1,170	-	-	-	2,272
איילת נעים לבנון (ט)	סמנכ"ל כספים קרדן נדל"ן	100%	-	1,067	289 (י)	82 (יא)	-	-	-	1,438	1,356
נעמה ארליך (יב)	סמנכ"ל יועצת משפטית קרדן נדל"ן	100%	-	916	192 (יג)	82 (יד)	-	-	-	1,190	1,108

(*) רכיב השכר/דמי הניהול הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר/דמי הניהול (לפי העניין), לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בקרדן נדל"ן ובתאגידים בשליטתה.

[11] ביום 2 במרס 2023, אישרה האסיפה הכללית של החברה, מחדש, את מדיניות התגמול של החברה. לפרטים ראה דוח זימון אסיפה מיום 26 בינואר 2023 מס' אסמכתא 2023-01-011967, ודוח על תוצאות האסיפה מיום 2 במרס 2023 מס' אסמכתא 2023-01-023505, המצורפים לדוח זה על דרך ההפנייה.

<u>הערות לנתונים שבטבלה</u>:

<u>עמוס דאבוש</u>

(א) החל מיום 1 בנובמבר 2019 ("**המועד הקובע**"), מכהן מר דאבוש ("**מר דאבוש**" או "**המנהל**") כמנכ"ל החברה במשרה מלאה[12]. בתמורה לעבודתו כאמור זכאי מר דאבוש, החל מיום 1 ביולי 2021, לשכר חודשי בסך של 85 אלפי ש"ח ברוטו. החל מיום 1 ביולי 2023, יעלה שכרו של מר דאבוש והוא יעמוד על 90 אלפי ש"ח ברוטו לחודש. השכר צמוד למדד המחירים לצרכן.

בנוסף, החל ממועד תחילת העסקתו זכאי מר דאבוש לתנאים סוציאליים והטבות, וכן לתנאים נלווים כמקובל בקרדן נדל"ן ובחברות דומות במשק, הכוללים, בין היתר: ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר השתכרות, קרן השתלמות, העמדת רכב ועלויות אחזקתו והשימוש בו. מס הכנסה ותשלומי חובה אחרים שיחולו בגין אחזקת הרכב והשימוש בו יגולמו וישולמו על ידי החברה. מר דאבוש יהיה זכאי לימי חופשה בהיקף של 25 ימי עבודה בגין כל שנת עבודה. ימי החופשה יהיו ניתנים לצבירה עד לכמות מקסימאלית של ימי חופשה בגין שתי שנות עבודה ולאחר מכן יהיה מר דאבוש חייב לנצלם. כמו כן, יהיה זכאי מר דאבוש לדמי הבראה וימי מחלה כמקובל בחברה ולהוצאות אש"ל, אירוח, תקשורת ועיתונות שיוצאו על ידו לצורך מילוי תפקידו, בהתאם לנהלי החברה.

תקופת העסקתו של מר דאבוש הינה עד ליום 30 ביוני 2025 והיא תתחדש אוטומטית לתקופות נוספות של שנתיים כל פעם, אלא אם תבוא לסיומה בהודעה בת 90 ימים מראש.

החברה תהא רשאית לוותר על שירותיו של מר דאבוש בתקופת ההודעה מראש אך תהיה מחויבת לשלם את עלות שכרו.

מר דאבוש זכאי לביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בקרדן נדל"ן ביחס לכל נושאי המשרה בה.

(ב) בנוסף, עשוי להיות המנהל זכאי מדי שנה, החל ממועד אישור הדוחות לשנת 2020, לבונוס שנתי ("**הבונוס השנתי**"), בשיעורים המפורטים להלן מהרווח השנתי (כהגדרתו לעיל) ובהתקיים התנאים כדלקמן[13]:

- ככל שהתשואה על ההון תהיה מתחת ל-8%, לא יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי כלשהו.
- ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל 8% ופחות מ-10%, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 3% מהרווח התורם לתשואה להון העולה על 8%.
- ככל שהתשואה על ההון תהיה מעל 10%, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 3% מהרווח התורם לתשואה להון שבין 8% עד 10%, ובנוסף, יהיה זכאי המנהל לבונוס שנתי בהיקף של 5% על הרווח שתרם לתשואה להון שמעל 10%.

הבונוס השנתי ישולם למנהל תוך 30 ימים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים בגינם חושב הבונוס השנתי (החל מהדוחות השנתיים לשנת 2020).

"**הרווח השנתי**" הינו רווח לפני מיסים על הכנסה, בהתאם לדוחות מאוחדים על הרווח הכולל כפי שפורסם בדוח התקופתי השנתי המבוקר של החברה, המיוחס לחברה כאשר מהרווח השנתי ינוכו הפסדי החברה המצטברים השנתיים (כהגדרת הרווח השנתי), המיוחסים לחברה, ככל שחלו הפסדים כאמור החל מן המועד הקובע וככל שהפסדים כאמור לא קוזזו (כולם) מהרווח השנתי בשנים

---

[12] לפרטים נוספים בדבר אישור תנאי העסקתו של מר דאבוש כמנכ"ל קרדן נדל"ן כפי שעודכנו בחודש יולי 2021, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 21 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא 2019-01-072528 ו-2019-01-072522), מיום 7 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתא 2019-01-102460), מיום 3 ביוני 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-035266) ומיום 11 ביולי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-051490) הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

[13] תנאי הבונוס השנתי של מר דאבוש עודכנו באסיפה הכללית של החברה ביום 11 ביולי 2021. לפרטים ראה הערה 13 לעיל.

קודמות[14]. לרווח או מההפסד יתווספו או ינוכו, לפי העניין: (א) בניכוי רווחי או בתוספת הפסדי שערוך (עליית/ירידת ערך) פרויקטים של נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח אשר יוחזקו על ידי החברה. על אף האמור, מובהר כי במקרה של מימוש נכס נדל"ן להשקעה יתווסף לחישוב הרווח עליית הערך של הנכס כתוצאה משערוך, שהייתה החל מהמועד הקובע ועד למועד מימושו (דהיינו, יתווספו רווחי שערוך אשר הופחתו בעבר מחישוב הרווח); (ב) בניכוי רווחים ובתוספת הפסדים הנובעים ממכירת או מהנפקת הון מניות בחברות מוחזקות שפעילותן אינה בענף ייזום נדל"ן. יובהר כי רווחים שוטפים מפעילויות אלה לא יוחרגו.

"**ההון העצמי השנתי**" הינו ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, בהתאם לדוחות המאוחדים על המצב הכספי כפי שפורסם בדוח התקופתי השנתי המבוקר של החברה בתום השנה הקודמת לשנה שבה נמדד הרווח השנתי.

"**תשואה על ההון**"- הינו שיעור היחס בין הרווח השנתי, כהגדרתו לעיל, לבין ההון העצמי השנתי כהגדרתו לעיל.

במקרה בו תערוך החברה הצגה מחדש (ReStatement) של דוחותיה הכספיים וכתוצאה מהצגה מחדש כאמור יסתבר, כי הסכומים שקיבל המנהל על חשבון הבונוס השנתי היו גבוהים מהסכומים שהיה עליו לקבל, בהתאם לרווח השנתי ולהון העצמי השנתי (כהגדרתו לעיל), כפי שיופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, לאחר ההצגה מחדש, יהיה על המנהל להשיב לחברה את הסכומים העודפים שקיבל על חשבון הבונוס השנתי.

במקרה של סיום ההתקשרות בין המנהל לחברה, יהיה זכאי המנהל לבונוס השנתי היחסי אשר יחושב על פי העקרונות לעיל בגין התקופה שעד למועד הדוחות הרבעוניים האחרונים שפורסמו לפני מועד סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבין המנהל, כך שהתשואה על ההון תוגדר כשיעור היחס בין הרווח המצטבר השנתי הידוע מתחילת אותה שנה עד למועד הדוחות שפורסמו לפני מועד סיום יחסי עובד מעביד, לבין ההון העצמי השנתי, ויעדי התשואה כמפורט לעיל יפחתו באופן יחסי לתקופה שמתחילת השנה ועד למועד הדוחות הרבעוניים האחרונים שפורסמו לפני סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבין המנהל.

תקרה לסכום המענקים: בכל מקרה, סכום המענקים שישולמו למנהל בגין שנה קלנדרית מסוימת, לא יעלה על 2,500,000 ש"ח (שני מיליון וחמש מאות אלפי ש"ח).

(ג) **תגמול הוני, אופציות למניות:** ביום 7 באוקטובר 2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, להעניק למר דאבוש 2,829,170 אופציות הניתנות להמרה לעד 2,829,170 מניות החברה, אשר היוו, במועד ההענקה כ-1.52% מהון המניות של החברה, בתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה, כפי שאומצה על ידי דירקטוריון החברה ומסמכי ההקצאה. ביום 1 בנובמבר 2019 הוענקו האופציות. לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות, ראה ביאור 28ג' לדוחות הכספיים. בשנת

[14] מובהר, כי אם חלו הפסדים החל מן המועד הקובע ועד לשנת חישוב הבונוס, הם יקוזזו במלואם (ללא הגבלת זמן) מרווחים אשר טרם שולם הבונוס בגינם או מרווחים בשנים הבאות.

2022 רשמה החברה הפרשה בספריה בגין כתבי האופציה כמפורט בטבלה לעיל.

עלות שירותיו של מר דאבוש ברבעון הראשון לשנת 2023, הסתכמה לסך של כ-366 אלפי ש"ח.

<u>אייל אוהב ציון</u>

(ד) מר אוהב ציון מכהן כמנכ"ל אל הר החל מיום 30 בנובמבר 2016[15]. בהתאם לתנאי הסכם השירותים שנחתם עם חברה פרטית בבעלותו המלאה של מר אוהב ציון (להלן בפסקה זו ובהערה (ה) להלן: "**נותן השירותים**") וכפי שעודכן, החל מחודש אוקטובר 2016 מעניק מר אוהב ציון לאל הר שירותי ניהול בהיקף של משרה מלאה. התמורה המשולמת לנותן השירותים, כמפורט בטבלה לעיל צמודה למדד המחירים לצרכן. כמו כן, מר אוהב ציון זכאי לתשלום הוצאות שהוצאו במסגרת תפקידו, לרבות הוצאות אש"ל, אירוח וטלפון נייד, ככל שיהיו. ככל שמי מהצדדים יהיה מעוניין לסיים את ההסכם, יהיה רשאי לעשות כן בהודעה בכתב לצד השני בת 90 ימים מראש (להלן בפסקה זו: "**תקופת ההודעה המוקדמת**"). אל הר תהיה רשאית לוותר על שירותי הניהול במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אך בכל מקרה יהיה עליה לשלם לנותן השירותים את מלוא התמורה בגינה.

התגמול ששולם לנותן השירותים בגין תפקידו כאמור ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכם לסך של כ-327 אלפי ₪.

(ה) בהתאם להסכם השירותים בין אל הר לנותן השירותים, בתום כל שנה קלנדרית החל מיום 1 בינואר 2019 יהיה זכאי נותן השירותים לבונוס בשיעור של 3% מהרווח השנתי המאוחד של אל הר, לפני מס, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים והמבוקרים של אל הר, ממנו ינוכו: הפסדי אל הר המצטברים השנתיים המאוחדים לפני מס, ככל שחלו הפסדים כאמור החל מיום 1 בינואר 2017 וככל שהפסדים כאמור, לא קוזזו (כולם) מהרווח השנתי בשנים קודמות וממנו ינוכו ו/או יוספו לפי העניין, תרומת הפרויקטים מחלף דרור ותחנת האומה, לרווח והפסד של אל הר בכל שנה קלנדרית. מוסכם כי אם חלו הפסדים החל מיום 1 בינואר 2017 ועד לשנת חישוב הבונוס, הם יקוזזו במלואם (ללא הגבלת זמן), כך שיתרת ההפסד שלא קוזזה כנגד רווח בשנה מסוימת תועבר לקיזוז כנגד רווחים בשנים הבאות. במידה ונותן השירותים יפסיק להעניק שירותי ניהול לאל הר במהלך השנה, יהיה זכאי לחלק יחסי מהבונוס השנתי כאמור.

(ו) תגמול הוני, אופציות למניות: ביום 27 במאי 2021 אישר דירקטוריון החברה, להעניק לנותן השירותים 720,000 אופציות הניתנות להמרה לעד 720,000 מניות החברה, אשר היוו, במועד ההענקה כ 0.392% מהון המניות של החברה, מכוח תכנית האופציות לעובדי החברה, ובתנאים בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה. ביום 1 באוגוסט 2021 הוענקו האופציות. לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות, ראה ביאור 28ד' לדוחות הכספיים. בשנת 2022 רשמה החברה הפרשה בספריה בגין כתבי האופציה כמפורט בטבלה לעיל.

<u>יוסף גרינפלד</u>

(ז) החל מיום 1 באוקטובר 2017, נותן מר יוסף גרינפלד (להלן: "**מר גרינפלד**") באמצעות חברה בבעלותו שירותים כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן נדל"ן בהיקף של 80% משרה. ביום 24 בספטמבר 2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה את המשך ההתקשרות עם מר גרינפלד לשלוש שנים נוספות החל מיום 1 באוקטובר 2020[16]. בתמורה לעבודתו כאמור זכאי מר גרינפלד, החל מיום 1 באוקטובר 2017, לשכר

---

[15] יצוין כי קודם למינויו כמנכ"ל אל הר, כיהן מר אוהב ציון כמהנדס ראשי באל הר, החל משנת 2006.

[16] יצוין, כי מר גרינפלד מכהן כיו"ר דירקטוריון בקרדן ישראל בע"מ, בעלת השליטה בקרדן נדל"ן. לפרטים נוספים בדבר אישור תנאי העסקתו של מר גרינפלד כיו"ר דירקטוריון בקרדן נדל"ן והארכת ההתקשרות עמו, ללא שינוי בתנאי העסקתו, החל מיום 1 באוקטובר 2020, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה מיום 18 באוגוסט 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-090534 ו- 2020-01-090543) ומיום 24 בספטמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-104880) הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

חודשי, לתנאים סוציאליים והטבות וכן לתנאים נלווים כמקובל בקרדן נדל"ן ובחברות דומות במשק, שעלותם לקרדן נדל"ן הינה בסך של כ- 1,035 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן[17]. קרדן נדל"ן זכאית לשנות את תמהיל הרכיב הקבוע בכפוף להוראות הדין על פי שיקול דעתה ובלבד שלא יעלה על העלות הכוללת הנ"ל. בנוסף לעלות כאמור, זכאי מר גרינפלד ל-90 ימי מחלה, לחופשה שנתית בת 22 ימים בשנה ולהחזר הוצאות במסגרת מילוי תפקידו כולל הוצאות ביטוח ואחזקת רכב בבעלותו. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בת 180 יום. יצוין, כי קרדן נדל"ן תהא רשאית לוותר על שרותיו של מר גרינפלד בתקופת ההודעה מראש אך תהיה מחויבת לשלם את שכרו. במקרה שבו לא תחודש העסקתו של מר גרינפלד בתום פקיעת ההסכם, או במקרה בו לא יהיה זכאי מר גרינפלד להודעה מוקדמת מלאה בת 180 ימים, יהיה מר גרינפלד זכאי למענק פרישה, מעבר לתשלומי הפרישה להם הוא זכאי על פי דין, בסכום השווה לעלות שכרו בגין עד 6 חודשי עבודה באופן שישולם לו מענק בהיקף עלות שכרו בתקופה שאינה במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת. ככל שתסתיים העסקתו של גרינפלד במהלך תקופת ההסכם בהודעה מוקדמת מלאה (היינו בת 180 יום), הוא לא יהיה זכאי למענק פרישה.

מר גרינפלד זכאי לביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בקרדן נדל"ן ביחס לכל נושאי המשרה בה.

סוכם כי שירותי מר גרינפלד לקרדן נדל"ן עשויים להינתן גם על דרך של העמדת השירותים באמצעות הסכם ניהול בין קרדן נדל"ן לבין מר גרינפלד או חברה בשליטתו. במקרה כזה, התשלום החודשי, שישולם לו על ידי קרדן נדל"ן כנגד חשבונית, יגלם בתוכו את השכר הקבוע והתנאים הנלווים המפורטים בהסכם, כך שלא יחול שינוי בעלות הכוללת לקרדן נדל"ן (לפני תוספת מע"מ כדין, ככל שחל), כמפורט בסעיף זה לעיל. למען הסר ספק, גם במקרה כאמור ימשיכו מר גרינפלד או החברה בשליטתו להיות זכאים למענק שנתי כמפורט להלן[18].

עלות שירותיו של מר גרינפלד ברבעון הראשון לשנת 2023, הסתכמה לסך של כ-282 אלפי ש"ח.

(ח) בנוסף לרכיב הקבוע, יהיה מר גרינפלד זכאי, למענק שנתי אשר מבוסס על רווחי קרדן נדל"ן, וזאת, בהתאם לתנאי המענק, כמפורט להלן.

שיעור המענק – סכום המענק יחושב כ-1.35% מהרווח לאחר מס של החברה בנטרול רווח נורמטיבי ובנטרול מענקים קודמים ששולמו לנושא המשרה מכוח מענק זה, והכל באופן מצטבר (סיכום חשבוני פשוט של כל אחד מהסכומים האמורים לעיל) החל מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה בגין הרבעון הרביעי לשנת 2020 (היינו, התשלום הראשון של המענק עפ"י סעיף זה ישולם במועד אישור הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה לשנת 2020, אך בגין הרבעון הרביעי בלבד).

בהערה זו: "**רווח לאחר מס**" – הרווח לאחר מס של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים) המיוחס לבעלי המניות. "**רווח נורמטיבי**" – רווח לאחר מס (על בסיס מאוחד המיוחס לבעלי המניות) של החברה בסך של 5 מיליון ש"ח לשנה, קרי: המענק ישולם רק בגין סכומי רווח לאחר מס, הגבוהים מסך של 5 מיליון ש"ח (המענק אינו משולם מ'השקל הראשון'). הרווח הנורמטיבי בגין הרבעון הרביעי לשנת 2020 יחושב פרו ראטה, קרי 1.25 מיליון ש"ח.

תנאי סף לתשלום המענק – תשואה שנתית ממוצעת של 5% לפחות על ההון העצמי של קרדן נדל"ן, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים והסקורים או המבוקרים של קרדן נדל"ן, במהלך התקופה שתחילתה ביום 1 באוקטובר 2020 ועד ה-30 לספטמבר 2023. חישוב התשואה כאמור לעיל יהיה לתקופה

---

[17] בהתאם למדד הידוע ביום 1 באוקטובר 2017, שהינו מדד חודש אוגוסט, שפורסם ביום 15 בספטמבר 2017.

[18] נכון למועד הדוח, התקשרה קרדן נדל"ן עם מר גרינפלד וחברה בבעלותו המלאה בהסכם ניהול כאמור.

כוללת של 3 שנים (היינו, תשואה של 15% לכל התקופה כאשר הון הבסיס יהיה ההון ליום 30 בספטמבר 2020).

אופן תשלום המענק – החברה תבחן את הזכאות למענק לפי התנאים האמורים (לרבות תנאי הסף) במועד אישור דוחותיה הכספיים השנתיים (החל מהדוחות הכספיים עבור שנת 2020) כאשר שיעור העמידה יחושב במצטבר פרו ראטה בגין התקופה שעברה ממועד תחילת הבחינה. במקרה של זכאות למענק, החברה תוכל להעניק למר גרינפלד מענקים מותנים על חשבון המענק, אשר יקוזזו ויוחזרו (נומינלית), ככל שלא תעמוד החברה בתנאי התשלום לתום התקופה (קרי ב-30 בספטמבר 2023).

במקרה של התפטרות או פיטורין יהיה זכאי מר גרינפלד לחלק יחסי מהמענק בגין השנה הרלבנטית, עד למועד סיום יחסי עובד מעביד בין החברה לבינו. תנאי הסף, הרווח והרווח הנורמטיבי יחושבו גם הם באופן מצטבר ויחסי לגבי התקופה שעד לסיום יחסי עובד מעביד כאמור בלבד.

במקרה בו תערוך החברה הצגה מחדש (ReStatement) של דוחותיה הכספיים וכתוצאה מהצגה מחדש כאמור יסתבר, כי הסכומים שקיבל מר גרינפלד כמענק היו גבוהים או נמוכים מהסכומים שהיה עליו לקבל, בהתאם לרווח השנתי, כפי שיופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, לאחר ההצגה מחדש, יהיה על מר גרינפלד להשיב לחברה את הסכומים העודפים שקיבל על חשבון המענק או יהיה על החברה לשלם למר גרינפלד סכומים ששולמו בחסר על חשבון המענק.

תקרת מענק – לא תעלה על העלות הכוללת לגרינפלד בשנה הקלנדרית בגינה משולם המענק.

<u>איילת נעים לבנון</u>

(ט) גב' איילת נעים לבנון ("**גב' נעים לבנון**") מכהנת כסמנכ"ל כספים בקרדן נדל"ן החל מיום 1 במרס 2018. על-פי תנאי העסקתה, בנוסף לשכר חודשי צמוד מדד, תהיה זכאית גב' נעים לבנון להפרשות סוציאליות, רכב מגולם, טלפון ותנאים נלווים כמקובל בחברה. כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות, בכל עת במהלך תקופת ההסכם בהודעה בת 90 ימים מראש. עלות העסקתה של גב' נעים לבנון לרבעון הראשון לשנת 2023 הסתכמה לסך כולל של כ-239 אלפי ש"ח.

(י) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו להעניק לנושאי המשרה בחברה, וביניהם גב' נעים לבנון, מענקים בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה ובהתאם לתכנית התגמול השנתית לשנת 2022 שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואשר כוללת יעדים שנקבעו לכל נושא משרה. לנושאת המשרה שולם בגין 2022 מענק על בסיס יעדים שנקבעו מראש, בהיקף שאינו עולה על 3 משכורות וכן, מענק נוסף בשיקול דעת בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה.

(יא) בישיבות שקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 13 במרס 2018 ו- 15 במרס 2018, הוחלט להעניק לגב' נעים לבנון 600,000 אופציות הניתנות להמרה לעד 600,000 מניות החברה, שהיוו כ-0.33% מהון המניות של החברה, בתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה, כפי שאומצה על ידי דירקטוריון החברה. ביום 2 במאי 2018 הוענקו האופציות כאמור. לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות, ראה ביאור 28ב' לדוחות הכספיים. ביום 5 בינואר 2022 מומשו 200,000 מתוך האופציות האמורות, ביום 27 בדצמבר 2022 מומשו עוד 200,000 מתוך האופציות האמורות ולאחר תאריך המאזן מומשו יתרת האופציות. ביום 15 במרס 2022 החליט דירקטוריון החברה, לאחר החלטת ועדת התגמול מיום 10 במרס 2022 להעניק לגב' נעים לבנון 220,000 אופציות נוספות הניתנות להמרה לעד 220,000 מניות החברה, המהוות במועד הענקתן כ-0.1% מהון המניות של החברה, בהתאם לתכנית האופציות לעובדי החברה שאימץ דירקטוריון החברה ובתנאים כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה. ביום 26 באפריל 2022 הוענקו האופציות

הנוספות כאמור. לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות, ראה ביאור 28 ה' לדוחות הכספיים.

<u>נעמה ארליך כץ</u>

(יב) גב' נעמה ארליך כץ ("**גב' ארליך כץ**") מכהנת כיועצת משפטית ומזכירת החברה בקרדן נדל"ן החל מיום 19 בפברואר 2012.[19] על-פי תנאי העסקתה, בנוסף לשכר חודשי צמוד מדד, תהיה זכאית גב' ארליך כץ להפרשות סוציאליות, רכב מגולם, טלפון ותנאים נלווים כמקובל. כל צד יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות, בכל עת במהלך תקופת ההסכם בהודעה בת 30 ימים מראש. בעת פרישתה, מכל סיבה שהיא, תהיה זכאית גב' ארליך כץ למענק פרישה בהיקף 3 משכורות ברוטו כפי שיהיו באותה העת. עלות העסקתה של גב' ארליך כץ לרבעון הראשון לשנת 2023 הסתכמה לסך כולל של 202 אלפי ₪. לפרטים בדבר התקשרות קרדן נדל"ן עם קרדן ישראל בהסכם לפיו מעניקה הגב' ארליך כץ שירותים לקרדן ישראל, בהיקף של כ-25% משרה כנגד תשלום המשלמת קרדן ישראל לקרדן נדל"ן בגין שרותיה ראה סעיף 10.1.4 להלן.

(יג) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו להעניק לנושאי המשרה בחברה, וביניהם גב' ארליך כץ, מענקים בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה ובהתאם לתכנית התגמול השנתית לשנת 2022 שאושרה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ואשר כוללת יעדים שנקבעו לכל נושא משרה. לנושאת המשרה שולם בגין 2022 מענק על בסיס יעדים שנקבעו מראש, בהיקף שאינו עולה על 3 משכורות וכן, מענק נוסף בשיקול דעת בהתאם לעקרונות מדיניות התגמול שאושרה בחברה.

(יד) בישיבות שקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 13 במרס 2018 ו-15 במרס 2018, הוחלט להעניק לגב' ארליך כץ 600,000 אופציות הניתנות להמרה לעד 600,000 מניות החברה, שהיוו כ-0.33% מהון המניות של החברה, בתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה, כפי שאומצה על ידי דירקטוריון החברה. ביום 2 במאי 2018 הוענקו האופציות כאמור. לפרטים נוספים בדבר תנאי האופציות, ראה ביאור 28ב' לדוחות הכספיים. ביום 5 בינואר 2022 מומשו 200,000 מתוך האופציות האמורות, ביום 27 בדצמבר 2022 מומשו עוד 200,000 מתוך האופציות האמורות ולאחר תאריך המאזן מומשו יתרת האופציות. ביום 15 במרס 2022 החליט דירקטוריון החברה, לאחר החלטת ועדת התגמול מיום 10 במרס 2022, להעניק לגב' ארליך כץ 220,000 אופציות נוספות הניתנות להמרה לעד 220,000 מניות החברה, המהוות במועד הענקתן כ-0.1% מהון המניות של החברה, בהתאם לתוכנית האופציות לעובדי החברה שאימץ דירקטוריון החברה ובתנאים כפי שאושרו על ידי דירקטוריון החברה. ביום 26 באפריל 2022 הוענקו האופציות הנוספות כאמור. לפרטים נוספים בדבר תנאי תכנית האופציות, ראה ביאור 28 ה' לדוחות הכספיים.

[ב] <u>שלושת נושאי המשרה הבכירה, בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בתאגיד, שהתגמולים ניתנו להם בקשר עם כהונתם בתאגיד עצמו, אם לא נמנים בסעיף 8[א] לחלק זה</u>:

אין.

[ג] <u>בעלי העניין בקרדן נדל"ן שהוענקו להם תגמולים על-ידי קרדן נדל"ן או תאגיד בשליטתה</u>:

להלן פירוט התגמולים שהוענקו לכל אחד מבעלי העניין בקרדן נדל"ן, שאינו נמנה בין נושאי המשרה המפורטים בסעיף 8 [א] לחלק זה, אם התגמולים ניתנו לו על-ידי קרדן נדל"ן או על-ידי תאגיד בשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בקרדן נדל"ן או בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד-

[19] עד לחודש אוקטובר 2017 הועסקה גב' ארליך כץ על ידי קרדן ישראל בע"מ, וכיהנה בחברה בדרך של מתן שירותים משפטיים. החל מחודש אוקטובר 2017 מועסקת גב' ארליך כץ כסמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת החברה בחברה באופן של רצף העסקה להעסקתה בקרדן ישראל.

מעביד ובין אם לאו, ואף אם בעל העניין אינו נושא משרה בכירה:

<u>איילת שקד</u>

גברת איילת שקד מכהנת כסגן יו"ר דירקטוריון קרדן נדל"ן החל מיום 15 בפברואר 2023 ("**המועד הקובע**"). ממועד סיום כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה המכהן תמונה גב' שקד כיו"ר דירקטוריון החברה. בהתאם לתנאי הסכם השירותים שנחתם בין החברה לבין הגברת שקד, היא תעניק שירותים בהיקף של 25 שעות שבועיות. בתמורה לשירותים כאמור, זכאית הגברת שקד החל מהמועד הקובע, לתמורה חודשית בסך של 70,000 ש"ח ("**התמורה החודשית**"). בתום 24 חודשים מהמועד הקובע, תעודכן התמורה החודשית והיא תעמוד על סך של 75,000 ש"ח. התמורה החודשית תשולם בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס שתמציא הגברת שקד לחברה. בנוסף, זכאית הגברת שקד להחזר הוצאות אש"ל ואירוח, כנגד חשבונית וכמקובל בחברה[20].

מענק: הגב' שקד עשויה להיות זכאית למענק שנתי בכפוף לעמידה ביעדים כפי שיקבעו על ידי האורגנים המוסמכים בחברה, וזאת בהיקף שלא יעלה על שש פעמים התמורה החודשית, והכל בהתאם לאישורים ולתנאים כקבוע במדיניות התגמול של החברה ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך. תנאי סף לתשלום מענק כלשהו בהתאם לאמור יהיה תשואה על ההון מינימלית של 8% בגין השנה הקלנדרית בגינה משולם המענק.[21]

ההסכם בין החברה לבין גב' שקד יהיה בתוקף החל מהמועד הקובע לתקופה של 5 שנים. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה בת 90 ימים מראש. עלות שירותיה של הגברת שקד ברבעון הראשון לשנת 2023, הסתכמה לסך של כ-105 אלפי ש"ח.

תגמול הוני: בישיבות שקיימו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 22 בינואר 2023 וביום 24 בינואר 2023, הוחלט להעניק לגב' שקד 1,215,768 אופציות הניתנות להמרה למניות החברה, בתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה, כפי שאומצה על ידי דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים בדבר תנאי תוכניות האופציות, ראה ביאור 28ב' ו 28 ו' לדוחות הכספיים. האופציות יוענקו בימים הקרובים לאחר שהתקבלו האישורים להענקתן.

---

[20] לפרטים נוספים בדבר אישור תנאי כהונתה והעסקתה של גב' איילת שקד כסגן יו"ר דירקטוריון של קרדן נדל"ן כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 2 במארס 2023, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 26 בינואר 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-072528), וביום 2 במארס 2023 (מס' אסמכתא 2023-01-011967) הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

[21] לעניין זה – "הרווח השנתי" הינו רווח לפני מיסים על הכנסה, בהתאם לדוחות מאוחדים על הרווח הכולל כפי שפורסם בדוח התקופתי השנתי המבוקר של החברה, המיוחס לחברה כאשר מהרווח השנתי ינוכו הפסדי החברה המצטברים השנתיים (כהגדרת הרווח השנתי לעיל), המיוחסים לחברה, ככל שחלו הפסדים כאמור החל מן המועד הקובע וככל שהפסדים כאמור לא קוזזו (כולם) מהרווח השנתי בשנים קודמות.

"ההון העצמי השנתי" – הינו ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, בהתאם לדוחות המאוחדים על המצב הכספי כפי שפורסם בדוח התקופתי השנתי המבוקר של החברה בתום השנה הקודמת לשנה שבה נמדד הרווח השנתי.

"תשואה על ההון" – הינו שיעור היחס בין הרווח השנתי, כהגדרתו לעיל, לבין ההון העצמי השנתי כהגדרתו לעיל.

גמול דירקטורים והוצאות נילוות שאינן חורגות מהמקובל ששולמו על-ידי קרדן נדל"ן בגין שנת 2022 למי שהיו בתקופה זו דירקטורים של קרדן נדל"ן (שאינם מטעם בעלי השליטה)[22] הסתכמו לכ-317 אלפי ש"ח[23].

ביום 8 במרס 2022, פורסם ברשומות נוסח מחייב של תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) (הוראת שעה), התשפ"ב-2022, המאפשר תשלום גמול השתתפות מלא לדירקטורים בגין ישיבות הדירקטוריון וועדותיו שהתקיימו באמצעי תקשורת ובאמצעים אלקטרוניים בתקופת משבר הקורונה. ביום 13 באפריל 2022, החליט דירקטוריון החברה, לאשר לשלם בגין חלק מהישיבות תגמול כאמור, בהיותן ישיבות מזכות, בהתאם לאמות מידה שנקבעו. בהתאם לאמור ולאמות המידה שנקבעו, שילמה החברה לשלושת הדירקטורים החיצוניים בחברה בשנת הדוח, סך כולל נוסף של כ-71 אלפי ₪ לצורך השלמת גמול השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיו בתקופה כאמור.

בנוסף ולמען הזהירות, יצוין, כי קרדן ישראל בע"מ, בעלת השליטה בקרדן נדל"ן ("**קרדן ישראל**") העניקה בשנת הדוח לקרדן נדל"ן שירותי דירקטורים המכהנים מטעמה בדירקטוריון קרדן נדל"ן. לפרטים נוספים בדבר התקשרות קרדן נדל"ן וקרדן ישראל בהסכם כאמור ראה סעיף 10.1.3 להלן ("**הסכם שירותי הייעוץ**"). בתקופת הדוח שילמה החברה לקרדן ישראל גמול בגין שלושה דירקטורים המכהנים מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון החברה.
הדירקטורים אשר כיהנו בשנת הדוח בקרדן נדל"ן מטעם קרדן ישראל (למעט מר גרינפלד) אינם מקבלים גמול כלשהו במישרין מקרדן נדל"ן אלא הגמול בגין כהונתם משולם לקרדן ישראל במסגרת הסכם שירותי הייעוץ.

9. <u>תקנה 21א: בעלי השליטה בחברה</u>:

בעלת השליטה בקרדן נדל"ן הינה קרדן ישראל, חברה פרטית, המחזיקה בכ-59.53% מהון המניות של קרדן נדל"ן ומזכויות ההצבעה בה (כ-57.82% בדילול מלא)[24]. קרדן ישראל הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה.

נכון למועד פרסום הדוח, בעלי השליטה בקרדן ישראל ("**בעלי השליטה**") הינם ה"ה אבנר שנור (**שנור**"), גיל ואסתר דויטש ("**דויטש**") ורוני בירם ("**בירם**"), במישרין ובאמצעות חברות בשליטתם, המחזיקים נכון למועד פרסום הדוח 35.04%, 23.36% ו-23.36%, בהתאמה מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל וב-34.83%, 23.22% ו- 23.22% מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל בדילול מלא. בנוסף מחזיקים דויטש ובירם בחלקים שווים בחברת טלפוקס בע"מ ("**טלפוקס**") המחזיקה ב 3.12% מהון המניות וזכויות ההצבעה בקרדן ישראל (3.10% בדילול מלא).

בין בעלי השליטה בקרדן ישראל קיים הסכם אשר נחתם ביום 1 בינואר 2021, המסדיר את יחסיהם בקשר עם החזקותיהם במניות גרעין השליטה בקרדן ישראל ("**הסכם השליטה**") ולפיכך הם נחשבים כ"מחזיקים ביחד", בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. להלן תיאור התנאים העיקריים הקבועים בהסכם השליטה:

הסכם השליטה יהיה בתוקף למשך 5 שנים ממועד כניסתו לתוקף.

בהסכם השליטה נקבע, כי הצדדים לו יחזיקו יחדיו בכמות מניות מינימאלית של קרדן ישראל המהוות 46% מהונה המונפק והנפרע של קרדן ישראל ("**מניות גרעין השליטה**"), באופן ששנור יחזיק ב- 23% מתוך מניות גרעין השליטה, דויטש יחזיק 11.5% מתוך מניות גרעין השליטה ובירם יחזיק ב- 11.5% מתוך מניות גרעין השליטה.

כל צד רשאי להחזיק מניות נוספות של החברה, מעבר להחזקת מניות גרעין השליטה ואף רשאי להעבירן ללא שום מגבלה.

---

[22] תשלומים ששולמו בשנת הדוח לשלושה דירקטורים חיצוניים להם שלמה החברה תגמול כאמור.
[23] ככלל, לשכר הדירקטורים כאמור, מתווסף מע"מ, והוא משולם כנגד חשבונית.
[24] שיעור ההחזקה בדילול מלא הינו בהנחה שיומרו למניות החברה כל האופציות שהוענקו לעובדי ומנהלי החברה, מבלי שיעשה שימוש במנגנון המימוש במזומן.

הסכם השליטה קובע כי העברה של מניות גרעין השליטה, כולן או חלקן, של מי מהצדדים להסכם או העברת מניות ב"תאגיד מחזיק", למעט במקרה שההעברה נעשית לנעבר מורשה או בהורשה, תהיה כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר הצדדים להסכם בתנאים המפורטים בהסכם השליטה. אם זכות הסירוב הראשון לא מומשה, תעמוד ליתר הצדדים הזכות להצטרף למכירת מניות של גרעין שליטה. העברת המניות לקונה מיועד כפופה להצטרפות הקונה המיועד כצד להסכם השליטה.

הוסכם כי הצדדים יפעילו את כוח ההצבעה שלהם מכוח מניות גרעין השליטה כך שמחצית מחברי הדירקטוריון בחברה ובחברות שקרדן ישראל שולטת או מחזיקה בהן (למעט דירקטורים חיצוניים) ייבחרו על פי הצעת שנור, רבע על פי הצעת דויטש ורבע על פי הצעת בירם.

בהצבעה באסיפות הכלליות של קרדן ישראל, יצביעו בעלי השליטה בגין מניות גרעין השליטה המוחזקות על ידם בהתאם להחלטה פה אחד של בעלי מניות בגרעין השליטה. בהיעדר הסכמה פה אחד, יצביעו הצדדים נגד ההצעה שעל סדר היום. לגבי יתר המניות של חבר בקבוצת השליטה אשר אינן מהוות חלק מגרעין השליטה, יהיה אותו חבר בן חורין להצביע כרצונו.

מניות גרעין השליטה, המוחזקות ו/או שיוחזקו על ידי צד להסכם השליטה, יהיו ניתנות למשכון או לשעבוד לבנק או מוסד פיננסי בעל מוניטין בישראל או בחו"ל, בתנאי שכל בעל משכון או שעבוד כאמור וכן כל אדם אחר אשר תוקנה לו זכות למניות של קרדן ישראל על דרך של צו בית המשפט או ההוצאה לפועל, יהיו כפופים גם הם לכל הוראות הסכם השליטה, לרבות המגבלות על העברת מניות של קרדן ישראל.

הסכם השליטה כולל סעיף בוררות לפיו מחלוקות בין הצדדים יובאו להכרעת בורר שימונה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

פרט לאמור לעיל בקשר עם הסכם בעלי המניות בקרדן ישראל, אין, למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, הסכמים בין בעלי עניין בקרדן נדל"ן בנוגע לאחזקותיהם במניות קרדן נדל"ן.

10. <u>תקנה 22: עסקאות עם בעלי השליטה</u>:

להלן פרטים, לפי מיטב ידיעת קרדן נדל"ן, בדבר כל עסקה עם בעל שליטה בקרדן נדל"ן או שלבעל שליטה בקרדן נדל"ן יש עניין אישי באישורה, אשר קרדן נדל"ן, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה, התקשרו בה במהלך שנת 2022 או במועד מאוחר יותר או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח (למעט עסקאות זניחות, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה, כמפורט בסעיף 10.3 לחלק זה):

10.1 **<u>עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"):</u>**

10.1.1 **<u>ערבויות שקרדן ישראל העמידה לטובת קרדן נדל"ן וכן התחייבויות לשיפוי ופיצוי</u>**

[א] קרדן ישראל ערבה להבטחת התחייבויותיה של קרדן נדל"ן בסכומים שאינם מהותיים כלפי רוכשי שטחים בפרויקט בית קרדן (לפרטים אודות בית קרדן ראה סעיף 8.17 לחלק א' לדוח) ("**בית קרדן**"), במסגרתן התחייבה קרדן נדל"ן לחתום על הסכם חכירה ולפעול לשינוי ייעוד בקשר עם המקרקעין עליהם בנוי בית קרדן. נכון למועד הדוח, קרדן נדל"ן טרם השלימה את התחייבויותיה כלפי הרוכשים כאמור.

[ב] לבעלי הקרקע המקוריים שעליו הוקם בניין M-1, נכס מניב באזור התעשיה בראשון-לציון (שנמכר על-ידי קרדן נדל"ן בשנת 2009), ניתנה ערבות של קרדן ישראל להבטחת התחייבויותיה של קרדן נדל"ן בהתאם להסכם הקומבינציה שחתמה עמם קרדן נדל"ן. בחודש דצמבר 2009 נחתם הסכם למכירת בניין M-1, במסגרתו נקבע כי קרדן נדל"ן והרוכשת (אשר היתה שותפה של קרדן נדל"ן בנכס) ישפו את קרדן ישראל, כל אחת כדי

חלקה בממכר עובר להשלמת העסקה, בגין כל תביעה שתוגש על-ידי הבעלים המקוריים של המקרקעין מכוח ערבות זו.

10.1.2 **<u>הסכם העמדת שירותי דירקטורים על-ידי קרדן ישראל לקרדן נדל"ן</u>**

בהתאם להסכם שירותים מחודש פברואר 2010, כפי שהוארך ותוקן ("**הסכם השירותים**"), מעמידה קרדן ישראל לקרדן נדל"ן שרותי דירקטורים המכהנים מטעמה בדירקטוריון קרדן נדל"ן. בהתאם להסכם השירותים, קרדן נדל"ן תשלם לקרדן ישראל שכר דירקטורים בסך של כ-400 אלפי ש"ח לשנה ("**שכר הדירקטורים**"), צמוד למדד המחירים לצרכן לחודש פברואר 2010, וזאת בגין שירותי ארבעה דירקטורים מטעם קרדן ישראל, ככל שיכהנו בדירקטוריון קרדן נדל"ן (היינו, כ-100 אלפי ש"ח בגין כל דירקטור הממונה מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון קרדן נדל"ן) ("**שירותי כהונת הדירקטורים**"). סכום שכר הדירקטורים מתעדכן בהתאם למספר הדירקטורים אשר מכהנים בפועל מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון קרדן נדל"ן באופן שיופחת או יתווסף סך של כ-100 אלפי ש"ח צמוד מדד בגין כל דירקטור הפוחת או המתווסף לדירקטוריון קרדן נדל"ן מטעם קרדן ישראל וזאת, עד לכמות מקסימלית של ארבעה דירקטורים.

לשכר הדירקטורים מתווסף מע"מ כשיעורו על-פי דין במועד התשלום בפועל, והוא משולם כנגד חשבונית. הסכם השירותים ניתן לביטול בהסכמת הצדדים.

ביום 12 ביולי 2018, עם אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר גרינפלד בדבר כהונתו ותגמולו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה, אישרה האסיפה הכללית של החברה, כי, תעודכן התמורה בגין שירותי כהונת הדירקטורים באופן שכל עוד מר גרינפלד מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן נדל"ן בשכר, קרדן ישראל לא תהא זכאית לתשלום שכר הדירקטורים בסך של 100 אלפי ש"ח צמוד מדד, בגין כהונתו כדירקטור בקרדן נדל"ן מטעם קרדן ישראל.

אין באמור כדי לשנות את יתר תנאי שירותי כהונת הדירקטורים, וקרדן ישראל תמשיך להיות זכאית לתמורה בגין עד שלושה דירקטורים אחרים שימונו על ידה בהתאם להוראות הסכם השירותים.[25]

בנוסף, אישרה האסיפה הכללית להאריך את ההסכם כאמור בעניין כהונת הדירקטורים לתקופה של שלוש שנים נוספות מיום 1 בפברואר 2019, היינו עד ליום 31 בינואר 2022.[26] ביום 25 בנובמבר 2021 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת מיום 22 בנובמבר 2021) את הארכת ההתקשרות האמורה מיום 1 בפברואר 2022 עד ליום 31 בינואר 2025, בהתאם להוראות סעיף 1(1) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000 ("**תקנות ההקלות**").

בגין שכר הדירקטורים שילמה קרדן נדל"ן לקרדן ישראל בשנת 2022 סך של כ-348 אלפי ש"ח. כמו כן, בגין שכר הדירקטורים לתקופה שמיום 1 בינואר 2023 ועד למועד הדוח, צפויה החברה לשלם סך של כ-89 אלפי ש"ח.

---

[25] בתקופת הדוח שילמה החברה לקרדן ישראל גמול בגין שרותי שלושה דירקטורים המכהנים מטעם קרדן ישראל בדירקטוריון קרדן נדל"ן.

[26] האסיפה הכללית של החברה אישרה את השינויים בהתקשרות בהסכם שירותים המפורט לעיל ביום 12 ביולי 2018, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 7 ביוני 2018. לפרטים נוספים, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 7 ביוני 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-056194 ו- 2018-01-056197), ודיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 12 ביולי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-067090), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. ביום 25 בנובמבר 2021 אושרה הארכת ההתקשרות האמורה עד ליום 31 בינואר 2025, בהתאם להוראות סעיף 1(1) לתקנות הקלות. לפרטים נוספים, ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 28 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-102697) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. בעלת השליטה שיש לה עניין אישי בהתקשרות הינה קרדן ישראל, מאחר והיא צד להסכם השירותים.

10.1.3 **<u>העמדת שירותים משפטיים על-ידי קרדן נדל"ן לקרדן ישראל</u>**

קרדן נדל"ן וקרדן ישראל התקשרו בהסכם למתן שירותים שיועמדו על ידי קרדן נדל"ן לקרדן ישראל, לתקופה שתחילתה ביום 1 באוקטובר 2017. במסגרת ההסכם כאמור, מעמידה קרדן נדל"ן שירותים משפטיים, באופן ובהיקף, כפי שיתבקש על-ידי קרדן ישראל, המועמדים על ידי המחלקה המשפטית של קרדן נדל"ן, אשר מעמידה שירותים משפטיים לקרדן ישראל ("**השירותים המשפטיים**"). השירותים ניתנים בהתאם להנחיות שמקבלת קרדן נדל"ן מפעם לפעם מאת קרדן ישראל (להלן: "**הסכם למתן השירותים**" ו-"**השירותים**", בהתאמה).

התמורה למתן השירותים המשפטיים ("**התמורה**"), הייתה, עד ליום 30 בספטמבר 2020 בסך של כ-202 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן[27] (ובתוספת הוצאות מיוחסות). בחודש אוגוסט 2020 אושרה הארכת ההתקשרות בתנאי ההסכם המקורי, למעט הפחתה לא מהותית בהיקף התמורה בגין ההתקשרות לסך של כ-175 אלפי ש"ח לשנה;

ביום 22 במאי 2022 אישרה האסיפה הכללית של החברה כי בשל גידול בהיקף השירותים אשר מועמדים לקרדן ישראל על ידי המחלקה המשפטית בחברה וגידול בעלות השירותים המשפטיים לחברה, תגדל התמורה עבור השירותים המשפטיים שמעניקה החברה לקרדן ישראל לסך של כ-345 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן[28] (ובתוספת הוצאות מיוחסות בהיקף המוערך בכ-19.3 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד כאמור).[29]

בהתאם להסכם למתן השירותים, ניתן יהיה לסיים את ההסכם למתן השירותים (כולו ולא חלקו) במהלך תקופת ההסכם בהסכמת הצדדים. כמו-כן, ניתן יהיה לסיים את מתן השירותים, במהלך תקופתו של הסכם השירותים, בהודעה חד צדדית שתימסר בכתב 60 ימים מראש לצד השני. קרדן ישראל רשאית לוותר על השירותים, כולם או חלקם, במהלך תקופת 60 הימים כאמור, אך בכל מקרה יהיה עליה לשלם לקרדן נדל"ן את מלוא התמורה בגין תקופת שישים ימי ההודעה המוקדמת.

בעבור השירותים המשפטיים שילמה קרדן ישראל לקרדן נדל"ן בשנת 2022 סך של כ-300 אלפי ש"ח. כמו כן, בגין השירותים המשפטיים לתקופה שמיום 1 בינואר 2023 ועד למועד הדוח, צפויה החברה לקבל סך של כ-94 אלפי ש"ח.

10.1.4 **<u>ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה</u>**

החל מיום 5 באוקטובר 2011, מבוטחים הדירקטורים ונושאי המשרה בקרדן נדל"ן ובחברות המוחזקת על ידה במסגרת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המשותפת לקרדן ישראל ולחברות נוספות מקבוצת קרדן ישראל, כפי שיהיו מעת לעת ("**הפוליסה**" ו-"**קבוצת קרדן ישראל**", בהתאמה).

החל משנת 2020 ועד 31 בדצמבר 2022, הפוליסה כוללת כיסוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בכל החברות בקבוצת קרדן ישראל (לרבות הדירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי השליטה בחברות הקבוצה וקרוביהם) בגבולות אחריות של 15 מיליון דולר למקרה ולתקופה בתוספת

---

[27] בהתאם למדד הידוע ביום 1 באוקטובר 2017, שהינו מדד חודש אוגוסט, שפורסם ביום 15 בספטמבר 2017.

[28] בהתאם למדד הידוע ביום 15 באפריל 2022 שהינו מדד חודש מרץ 2022 שיפורסם ביום 15 באפריל 2022.

[29] ביום 22 במאי 2022, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 13 באפריל 2022, אישרה האסיפה הכללית של החברה את העדכון בהסכם העמדת השירותים כמפורט לעיל. לפרטים נוספים, ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 13 באפריל 2022 וביום 22 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-048163 ו- 2022-01-050325), הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

סכום סביר בגין הוצאות הגנה ובסכומי השתתפות עצמית כמקובל. החל מחודש ינואר 2023 הורחבו גבולות האחריות הכוללות של הפוליסה לסך של 20 מיליוני ש״ח.

חלוקת הפרמיה בין חברות קבוצת קרדן ישראל נקבעת על-ידי המבטח או מי מטעמו, בהתבסס על היקף ורמת הסיכון של פעילותן.

בחודש נובמבר 2021 ובחודש נובמבר 2022, אישרה ועדת התגמול של החברה, בהתאם לסעיף 1ב1 לתקנות ההקלות, את חידוש הפוליסה, החל מחודש נובמבר 2021 ועד לחודש דצמבר 2022 והחל מחודש ינואר 2023 ועד לחודש דצמבר 2023, בהתאמה. לעניין התקשרות החברה בפוליסת הביטוח ביחד עם קרדן ישראל, בעלת השליטה בקרדן נדל״ן, אושרו ההתקשרויות האמורות על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל״ן בחודש נובמבר 2021 ובחודש נובמבר 2022 גם בהתאם להוראות תקנה 1(4) לתקנות ההקלות. הפרמייה השנתית לשנת 2022 לכל הקבוצה נקבעה לסך של כ-94.4 אלפי דולר ארה״ב ובגין שנת 2023 (בגין כיסוי מורחב כאמור) נקבעה לסך של כ-86.5 אלפי דולר ארה״ב. חלקה של קרדן נדל״ן וחברות בהחזקתה (כפי שנקבע על ידי המבטח) לתקופות הנ״ל עומד על כ-65 אלפי דולר ארה״ב וכ-60.5 אלפי דולר ארה״ב, בהתאמה[30].

10.1.5 **<u>כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה בחברה</u>**

ביום 10 במאי 2020 אישרה האסיפה הכללית של קרדן נדל״ן לאחרונה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל״ן מחודש אפריל 2020) הענקת כתבי שיפוי לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, לרבות ה״ה יוסף גרינפלד, גיל דויטש, רוני בירם, אבי שנור ואלון וולקן וכן, לאשר הענקת כתבי שיפוי בנוסח זה בעתיד לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם, כפי שיהיו מעת לעת. יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, הענקת השיפוי תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית[31].

10.1.6 **<u>כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה בחברה</u>**

ביום 10 במאי 2020 אישרה האסיפה הכללית של קרדן נדל״ן לאחרונה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל״ן מחודש אפריל 2020) הענקת כתב פטור לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה וקרוביהם, לרבות ה״ה יוסף גרינפלד, גיל דויטש, רוני בירם ואלון וולקן וכן לאשר הענקת כתבי פטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, שהינם בעלי שליטה וקרוביהם כפי שיהיו מעת לעת. יובהר כי ביחס לבעלי השליטה בחברה וקרוביהם, הענקת הפטור תוגבל לשלוש שנים ממועד אישורה באסיפה הכללית[32].

---

30 לפרטים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 19 בדצמבר 2021 שמספר האסמכתא לפרסומו הינו 2021-01-110935, וכן דיווח מיום 1 בינואר 2023 (מס׳ אסמכתא 2023-01-000531).

31 האסיפה הכללית של החברה אישרה את הענקת כתבי השיפוי לבעלי השליטה כמפורט לעיל ביום 10 במאי 2020, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 1 באפריל 2020. לפרטים נוספים ולנוסח כתב השיפוי, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 2 באפריל 2020, וביום 10 במאי 2020 (אסמכתא מספר : 2020-01-030775, 2020-01-030778 ו- 2020-01-041491) הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

32 האסיפה הכללית של החברה אישרה את הענקת כתבי הפטור לבעלי השליטה כמפורט לעיל ביום 10 במאי 2020, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 1 באפריל 2020. לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 2 באפריל 2020, וביום 10 במאי 2020 (אסמכתא מספר 2020-01-030775, 2020-01-030778 ו- 2020-01-041491) הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

10.1.7 **<u>התקשרות אל הר בהסכם ביצוע</u>**

אל הר, שהינה חברה בת המוחזקת (100%) על ידי החברה, התקשרה עם מזמיני עבודה ("**מזמיני העבודה**") בהסכם לבניית פרויקט הכולל מרתפים, משרדים ומסחר על מקרקעין ברעננה ("**הפרויקט**"). הפרויקט כולל בניית שלד, 7 מרתפים ו- 30 קומות מגדל עיליות. במסגרת הסכם הביצוע התחייבה אל הר להעמיד לטובת מזמיני העבודה ערבות ביצוע והתחייבות לקיזוז עכבון כמקובל. קרדן נדל"ן ערבה כלפי מזמיני העבודה בערבות בלתי מוגבלת בסכום, להתחייבויותיה של אל הר על פי הסכם הביצוע, לתקופה של 36 חודשים לאחר מסירת הפרויקט.

תקופת הביצוע צפויה להמשך כ-30 חודשים ממועד תחילת העבודות, והתמורה בגינו מסתכמת לסך של כ-147 מיליוני ₪. העבודות בפרויקט החלו במהלך חודש מרס 2020[33].

לפרטים נוספים בקשר עם הפרויקט, ראה סעיף 9.15.5.ג' לחלק א' לדוח.

10.1.8 **<u>התקשרות אל הר בהסכם ביצוע עם קרדן ישראל</u>**

אל הר (חברה בת המוחזקת על ידי החברה בשיעור של 100%), התקשרה ביום 21 ביולי 2021 עם חברת לן-ור פתרונות טכנולוגיים בע"מ ("**מזמין העבודה**") בהסכם ("**הסכם הביצוע**") לבניית מתחם לוגיסטי שישמש לתעשייה, אחסנה ומסחר, שיבנה במבנה רמפה וצפוי לכלול גם חוות שרתים ומחסן קירור אוטומטי באזור התעשיה שוהם ("**הפרויקט**").

במועד ההתקשרות הפרויקט היה צפוי להיבנות בשני שלבים: השלב הראשון כולל כ-21,000 מ"ר בינוי של מרתפים (שחלקם מיועדים להקמת חוות שרתים), אחסנה (מתוכה חלק המיועד להקמת בית קרור), תעשיה, ומסחר על בסיס תב"ע קיימת בהיקף כולל, שהוערך לאותו מועד בכ-150 מיליוני ₪, שבנייתם תחל עם קבלת היתר בנייה שצפוי היה להתקבל בתחילת שנת 2022. מנגנון התמורה לשלב א' נקבע לתשלום עלות הביצוע בצירוף רווח מקובל בענף לעבודות מסוג זה, כפי שהוסכם בין הצדדים. אל הר התחייבה להעמיד למזמין העבודה ערבות ביצוע בהיקף ובתנאים שסוכמו. בנוסף סוכמו הבנות לביצוע השלב השני בפרויקט, שצפוי לכלול מבנה רמפה בהיקף של כ-50,000 מ"ר נוספים המיועד בעיקר לשטחי אחסנה בקומות העליונות. שלב ב' כפוף לאישור תב"ע להגדלת זכויות וקבלת היתר לבינוי נוסף במתחם, וכן כפוף להסכמות סופיות לגבי תנאי הביצוע, בהתאם למנגנונים שנקבעו לתמחור אובייקטיבי לעלות הביצוע.

בסמוך לחתימת הסכם הביצוע, חתמה קרדן ישראל, החברה האם של החברה, באמצעות עסקה משותפת שבשליטתה ("**העסקה המשותפת**"), על הסכם עם מזמין העבודה, לרכישת 50% מהפרויקט שבבעלותו, כך שהעסקה המשותפת מחזיקה בכ-50% מהפרויקט במשותף עם מזמין העבודה. בהתאם, מחצית מזכויות והתחייבויות מזמין העבודה בהסכם הביצוע הומחו לעסקה המשותפת.[34]

לפרטים נוספים בדבר העסקה ראה סעיף 9.6 לחלק א' לדוח זה. למועד הדוח עצרו העבודות באתר עקב תכנון מחדש על ידי מזמין העבודה לאחר שבוצעו עבודות בהיקף שאינו מהותי.

---

[33] למען הזהירות בלבד, בגין עניין אישי אפשרי של חלק מבעלי השליטה בחברה באישור ההתקשרות, בשל קשרים עסקיים ביניהם ובין מזמיני העבודה או מי מהם (שאינם נוגעים לפרויקט עצמו), אישרו ביום 13 בינואר 2019 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות אל הר עם מזמיני העבודה, בהתאם להוראות סעיף 1(5) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס – 2000. לפרטים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 13 בינואר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-004963) המצורף לדוח זה על דרך ההפנייה.

[34] בשל עניינה האישי של קרדן ישראל, בעלת השליטה בחברה, באישור ההתקשרות, אישרו ביום 20 ביולי 2021 ו-21 ביולי 2021, בהתאמה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות אל הר עם מזמין העבודה, בהתאם להוראות סעיף 1(5) לתקנות ההקלות. לפרטים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 22 ביולי 2021, מספר אסמכתא 2021-01-056428, המצורף לדוח זה על דרך ההפנייה.

10.2 **<u>עסקאות אחרות שאינן מנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות</u>**

10.2.1 **<u>רכישת דירה בפרויקט החברה על ידי קרוב של בעל השליטה</u>**

בחודש נובמבר 2021 התקשר בנו של מר רוני בירם, אחד מבעלי השליטה בחברה ("**הקרוב**"), עם החברה בהסכם לרכישת דירה בפרויקט אותו מבצעת החברה בקרית שלום בתל אביב במסגרת מכירות הפרה-סייל בפרויקט. הקרוב רכש דירת 4 חדרים בת 90 מ"ר במחיר של 2.73 מיליוני ש"ח, בתנאים מקובלים שאינם שונים מהתנאים בהם נמכרו דירות בעלות מאפיינים דומים ליתר רוכשי הדירות בפרויקט באותה העת.[35]

10.2.2 **<u>רכישת שטחי משרדים בבית קרדן מהחברה האם קרדן ישראל</u>**

ביום 8 במרס 2022 חתמה החברה ביחד עם מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("**מגדל**") שהינן שותפות עם החברה בבעלות במרבית השטחים בבית קרדן, בהסכם לרכישת שני שטחי משרדים בהיקף כולל של כ- 215 מ"ר ובתמורה לסך כולל של כ- 3.4 מיליוני ש"ח (חלק החברה כ- 1.7 מיליוני ש"ח).[36]

10.2.3 **<u>ביצוע עבודות שיפוץ על ידי קבלן במשרדי החברה</u>**

בחודש פברואר 2022 התקשרה החברה בהסכם עם קבלן ("**הקבלן**") לביצוע עבודות התאמה עבור משרדי החברה בבית קרדן. העבודות כללו הכשרת השטח, בניה, גמר ומערכות בעלות כוללת של 7.6 מיליוני ש"ח.[37]

10.3 **<u>עסקאות זניחות</u>**

לפרטים בדבר הקריטריונים לקביעת סיווגה של עסקה כזניחה, שאומצו על-ידי דירקטוריון קרדן נדל"ן, ראה סעיף 5 בפרק ב' לדוח הדירקטוריון (חלק ב' לדוח).

קרדן נדל"ן וחברה קשורה שלה התקשרו עם בעלי השליטה בקרדן נדל"ן ו/או עם קרוביהם ו/או עם חברות שהם בעלי עניין בהן, בעסקאות שסווגו על-ידי קרדן נדל"ן כעסקאות זניחות, בהתאם לקווים המנחים שאושרו על-ידי דירקטוריון קרדן נדל"ן, כגון: השכרת שטחי משרדים וחניות.

---

[35] בשל עניינו האישי של מר רוני בירם, באישור ההתקשרות, אישרו ביום 20 ביולי 2021 ו-21 ביולי 2021, בהתאמה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם קרובו של מר בירם כאמור כעסקה שאינה חריגה.

[36] בשל עניינה האישי של קרדן ישראל, בעלת השליטה בחברה, באישור ההתקשרות, אישרו ביום 22 בנובמבר 2021 ו- 25 בנובמבר 2021, בהתאמה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה ביחד עם מגדל ועם קרדן ישראל כעסקה שאינה חריגה.

[37] למען הזהירות בלבד, בגין עניין אישי אפשרי של אחד מבעלי השליטה בחברה באישור ההתקשרות, בשל קשרי העסקה בינו ובין בת זוגו של הקבלן, אישרו ביום 30 בינואר 2022 וביום 3 בפברואר 2022, בהתאמה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם הקבלן כעסקה שאינה חריגה.

11. <u>תקנה 24: החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה</u>

11.1 <u>החזקות בעלי עניין בקרדן נדל"ן במניות וניירות ערך אחרים של קרדן נדל"ן</u>:

לפרטים בדבר המניות וניירות הערך האחרים המוחזקים על-ידי בעלי עניין בקרדן נדל"ן סמוך למועד הדוח, למיטב ידיעת קרדן נדל"ן, ראה דיווח מיידי מתקן של קרדן נדל"ן מיום 26 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-011736), הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה, וכן שינויים שחלו בהחזקות נושאי משרה בחברה בשל מימוש באופציות להמרה למניות החברה שהוענקו להם, (ראה דיווח מיום 16 בפברואר 2023, אסמכתא מס': 2023-01-018084). בנוסף, בימים הקרובים צפויה החברה לבצע הענקת אופציות לסגן יו"ר הדירקטוריון בחברה בהתאם לתנאי תכנית האופציות לעובדי החברה (לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים מיום 26 בינואר 2023, אסמכתא מס': 2023-01-011967 ו-2023-01-011961)[38].

11.2 <u>החזקות בעלי עניין בקרדן נדל"ן במניות או בניירות ערך אחרים של חברות מוחזקות של קרדן נדל"ן, אם פעילותן מהותית לקרדן נדל"ן</u>:

אין.

11.3 <u>הסכמים בין בעלי העניין בקרדן נדל"ן בכל הנוגע לאחזקותיהם במניות קרדן נדל"ן</u>:

ראה סעיף 9 לעיל.

11.4 <u>המניות הרדומות וניירות הערך ההמירים הניתנים להמרה או למימוש במניות רדומות שמחזיקה החברה או חברה בת או תאגיד רוכש (כמשמעו בסעיף 309(א) לחוק החברות)</u>:

אין.

12. <u>תקנה 24א: הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים:</u>

<u>הון רשום</u>

300,000,000 מניות רגילות.

<u>הון מונפק</u>

184,757,322 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ.

<u>ניירות ערך המירים</u>

5,450,837 אופציות לא סחירות הניתנות להמרה למניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של החברה בהתאם לתנאי תכנית האופציות לעובדים ולמנהלים.[39]

<u>ניירות ערך שאינם המירים</u>

55,683,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג')

116,619,750 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד')

210,895,700 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה')

---

[38] שינוי מהותי הינו שינוי שבעל העניין נדרש לדווח עליו בהתאם לסעיף 33 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) תש"ל 1970.

[39] לפרטים בדבר תכנית אופציות לעובדים שאימץ דירקטוריון החברה והחלטה בדבר הענקת אופציות למנהלים ועובדים בחברה מכוחה, ראה ביאורים 28ב', 28ג', 28ד', 28ה' ו- 28 ו' לדוח הכספי.

13. **<u>תקנה 24ב : מרשם בעלי המניות:</u>**

לפרטים בדבר מרשם בעלי המניות של קרדן נדל"ן ראה סעיף 5 לדיווח מיידי של קרדן נדל"ן מיום 16 בפברואר 2023. (מס' אסמכתא: 2023-01-018087) הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.

14. <u>תקנה 26: הדירקטורים של קרדן נדל"ן</u>:

הדירקטור; מספר ת.ז.; תאריך לידה; נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	תאריך תחילת כהונתו	חברות בוועדה או ועדות הדירקטוריון	כהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות	תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
מר יוסף גרינפלד 004399960; 13 בנובמבר 1942; ישראלית	רחוב פנקס 62, תל אביב	30 בדצמבר 1993		לא	לא	יו"ר דירקטוריון בחברה, יו"ר דירקטוריון קרדן ישראל;	<u>השכלה</u>: תיכונית; <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>: יו"ר דירקטוריון קרדן ישראל; יו"ר דירקטוריון קרדן יזמות (2011) בע"מ; יו"ר דירקטוריון קרדן נדל"ן; דירקטור בחברות שונות כמפורט.	Kardan N.V.; טלרומית יזמות בע"מ; קרדן תקשורת בע"מ; SFDI בע"מ; וכן מספר חברות לא פעילות.	לא
מר אבנר אברהם שנור 004605689; 12 ביוני 1948; ישראלית	דרך מנחם בגין 154, תל אביב	24 בנובמבר 2019		לא	לא	דירקטור בקרדן ישראל בע"מ. אחד מבעלי השליטה בחברה.	<u>השכלה</u>: תיכונית <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>: מנהל אסטרא יצרני יהלומים בע"מ; דירקטור בחברות שונות כמפורט.	אסטרא יצרני יהלומים בע"מ; גואדלופ סחר והשקעות בע"מ, ראיתלון בע"מ, ראיתלון השקעות בע"מ, טאלאדיום החזקות (1987) בע"מ, טלתלון נכסים בע"מ, קרדן ישראל בע"מ	חותן של מר אלון וולקן, דירקטור בקרדן נדל"ן ומנכ"ל קרדן ישראל.
גב' רויטל אבירם; 054907472; 04/08/1957; ישראלית	רח' בזל 17ג, הרצליה 4666017	7 ביוני 2016	חברת ועדת הביקורת, הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת התגמול	דירקטור חיצוני	כן	לא	<u>השכלה</u>: בוגרת מנהל עסקים- חשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית, ירושלים; מוסמכת מנהל עסקים (מימון) האוניברסיטה העברית – ירושלים. בוגרת תואר במשפטים, המרכז הבינתחומי-הרצליה; <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>: מייסדת ובעלת משרד עורכי דין אבירם ושות' – עורכי דין, שותפה במשרד עו"ד רוזנצוויג אבירם, מייסדת ובעלים רוזנרם פיתוח עסקי בע"מ, דירקטורית בחברות שונות כמפורט.	פז חברת נפט בע"מ, רוזנרם פיתוח עסקי בע"מ, פזגז בע"מ, פז שמנים וכימיקלים בע"מ, בפזקר בע"מ	לא
מר אהרון יוסף פלר 052754991 5 באוגוסט 1954 ישראלית	רחוב שאול חרנם 2 פתח תקוה.	20 במאי 2014	ועדת ביקורת; הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תגמול	דירקטור חיצוני	כן	לא	<u>השכלה</u>: בוגר B.Sc במתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן, מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת Heriot-Watt, אדינבורו, סקוטלנד. <u>עיסוק בחמש השנים האחרונות</u>: בעלים של אמשר שרותי מיחשוב - חברת יעוץ.	אמשר שרותי מיחשוב בע"מ.	לא

הדירקטור; מספר ת.ז.; תאריך לידה; נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	תאריך תחילת כהונתו	חברות בוועדה או ועדות הדירקטוריון	כהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות	תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
מר יורם בן זאב 000928457 20 ביולי 1944 ישראלית	רשב"ם 3, רמת השרון	18 ביולי 2019	ועדת ביקורת; הועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תגמול	דירקטור חיצוני	לא	לא	השכלה: בוגר מדעי המדינה ומזרחנות, האוניברסיטה העברית, 1972 מוסמך במזרח התיכון אונ' תל אביב. עיסוק ב 5 השנים האחרונות: חבר דירקטוריון באלביט מערכות אבטחה בע"מ ובמדרשת בן גוריון	אלביט מערכות אבטחה בע"מ, מדרשת בן גוריון	לא
מר אלון וולקן 27767995 19.5.1970 ישראלית	דרך מנחם בגין 154 תל אביב	1 בינואר 2018		לא	כן	מכהן כמנכ"ל בקרדן ישראל בע"מ, החברה האם של החברה. חתן של אחד מבעלי השליטה בחברה	השכלה- בוגר מדעי החברה וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, מוסמך MBA אוניברסיטת תל אביב. עיסוק בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל קרדן ישראל בע"מ, יו"ר משותף לדירקטוריון אינטרנט רימון בע"מ וחברות הבנות	אס. אף. די. אי. בע"מ, אינטרנט רימון בע"מ, נטספרק בע"מ, אינטרנט רימון ישראל 2009 בע"מ, חיים וערכים בע"מ (חל"צ), א.ת. תנאל בע"מ, פרוג פרופשיונלס גרופס בע"מ	חתנו של מר אבי שנור, בעל שליטה (בעקיפין) בקרדן נדל"ן.
מר גיל צבי דויטש 026053058 10.10.1965 ישראלית	מורדי הגטאות 15 גבעתיים	1.04.2018	לא	לא	לא	לא. מר דויטש הינו אחד מבעלי השליטה בחברה	השכלה: בוגר, מוסמך ותואר שלישי במתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן. עיסוק בחמש השנים האחרונות: מייסד משקיע מרכזי ויו"ר – סיני ישראל השקעות בע"מ, יו"ר ועדת אשראי- קרן שקד, יו"ר ועדת השקעות - קרן ברוש, מנהל ויזם בעסקים פרטיים בתחום הפיננסים והנדל"ן בארץ ובחו"ל.	א.ג.ד חברה להחזקת נכסי נאמנות בע"מ, טלפוקס בע"מ, א.ג.ד נדל"ן בישראל בע"מ, א.ג.ד נדל"ן היקב בע"מ, Sinai ApS וחברות בנות בדנמרק, סיני ישראל השקעות בע"מ, אגד חברה לתחבורה בע"מ , ג'יי. טי. אל וי ירושלים תל אביב השקעות בע"מ, בי. די. בי. טכנולוגיות והשקעות הייטק בע"מ, שקד פרטנרס בע"מ, שקד חוב (אמ. סי) בע"מ, קרדן ישראל בע"מ, איי ספאק 1 בע"מ	לא

הדירקטור; מספר ת.ז.; תאריך לידה; נתינות	מען להמצאת כתבי בי-דין	תאריך תחילת כהונתו	חברות בוועדה או ועדות הדירקטוריון	כהונה כדירקטור חיצוני או בלתי תלוי	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	עובד של החברה, של חברה בת שלה, של חברה קשורה שלה, או של בעל עניין בה	השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות	תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור	בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
מר רוני בירם 056746886 12 בנובמבר 1960 ישראלית	אריאל שרון 4 גבעתיים, אצל סאן פלאואר בע"מ	24.11.2019	לא	לא	לא	לא. מר בירם הינו אחד מבעלי השליטה בחברה	השכלה: תואר ראשון בהנדסת מחשבים, הטכניון, חיפה, תואר שני במנהל עסקים אוניברסיטת צפון קרוליינה, ארה"ב עיסוק בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון בסאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ, מנהל ויזם בעסקים פרטיים בתחום הפיננסים והנדל"ן.	טלפוקס בע"מ, רוני בירם נכסים בע"מ, סיני ישראל השקעות בע"מ , ג'יי.טי.אל.וי ירושלים תל אביב השקעות בע"מ, רוני בירם יקבי ראשון בע"מ, רוני בירם השקעות בע"מ, בירם את בירם השקעות בע"מ, קרגו פיננס בע"מ, ברקת קפיטל בע"מ, ברקת מימון בע"מ, לאוספייס בע"מ, נ.ק. קיסטון בע"מ, קיסטון ריט בע"מ, קרדן ישראל בע"מ, אגד חברה לתחבורה בע"מ .	לא
גב' איילת שקד 038501649 7 במאי 1976	עטרות 7 תל אביב	24.1.2023	לא	לא	לא	כן. סגן יו"ר דירקטוריון פעילה בחברה	השכלה: בוגרת הנדסת חשמל ומדעי המחשב אוניברסיטת תל אביב עיסוק בחמש השנים האחרונות: שרת פנים, שרת משפטים, חברת כנסת	אין	לא

תקנה 26א': נושאי משרה בכירה בקרדן נדל"ן:

שם	ת.ז.	תפקיד שממלא בקרדן נדל"ן, חברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין	בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין	תאריך לידה	תאריך תחילת כהונה	השכלה	ניסיון עסקי ב-5 השנים האחרונות
עמוס דאבוש	038719860	מנכ"ל קרדן נדל"ן יו"ר דירקטוריון באל-הר ; דירקטור בחברות בנות מקבוצת קרדן נדל"ן.	לא	28 ביוני 1976	1 בנובמבר 2019	בוגר, מנהל עסקים המרכז האקדמי רופין. מוסמך נדל"ן, מכללת נתניה.	סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי י.ח. דמרי בנייה ופיתוח בע"מ, מנכ"ל קרדן נדל"ן
איילת נעים לבנון	032441388	סמנכ"ל כספים	לא	9 בספטמבר 1975	1 במרס 2018	תואר ראשון כלכלה וחשבונאות אוניברסיטת בן גוריון ; תואר שני מנהל עסקים אוניברסיטת בן גוריון	2017- 2018 סמנכ"ל כספים אורתם מליבו ;
דורון בראש	27813062	סמנכ"ל הנדסה	לא	1 באוגוסט 1970	10 בפברואר 2019	מהנדס אזרחי .B.S.C מהטכניון, חיפה.	מ 2012- 2019 מנהל אזור בחב' שיכון ובינוי נדל"ן
סיוון היללי	061225603	סמנכ"ל שיווק ומכירות	לא	14 ביוני 1982	3 בנובמבר 2020	בוגר מנהל עסקים (שיווק) מרכז ללימודים אקדמאיים	מנהלת שיווק ופרסום פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ
עו"ד נעמה ארליך כץ	033171547	סמנכ"ל יועצת משפטית ומזכירת חברה. סמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת חברה בקרדן ישראל בע"מ.	לא	9 באוגוסט 1976	19 בפברואר 2012	תואר ראשון במשפטים וקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן ; תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן	סמנכ"ל יועצת משפטית ומזכירת חברה בקרדן נדל"ן, ובקרדן ישראל ;
אייל אוהב ציון	025457896	מנכ"ל אל הר הנדסה ובנין בע"מ, חברה בת של החברה	לא	12 במאי 1973	1 בדצמבר 2016	בוגר הנדסה אזרחית, הטכניון חיפה.	מנכ"ל אל הר הנדסה ובנין בע"מ.
רו"ח יוסי גינוסר	055377071	מבקר פנים בקרדן נדל"ן ; מבקר פנים בקרדן ישראל בע"מ ;	לא	13 בנובמבר 1958	1 באפריל 2006	תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית	שותף מנהל בפאהן קנה ניהול בקרה בע"מ - GRANT THORNTON ISRAEL
אוהד לב	035780162	סמנכ"ל פיתוח עסקי. דירקטור בחברות: קרדן נדל"ן ארה"ב בע"מ, קרדן נדל"ן השקעות ופיתוח ארה"ב בע"מ	לא	15 ביוני 1978	1 באוקטובר 2017	רו"ח ועו"ד בעל תואר ראשון בחשבונאות ; בעל תואר ראשון בעריכת דין	סמנכ"ל כספים בקרדן ישראל, מנהל פיתוח עסקי בקרדן ישראל.
אורן זכאי	301188397	חשב	לא	14 בנובמבר 1987	1 באפריל 2021	רו"ח, תואר ראשון בחשבונאות, וכלכלה המרכז האקדמי רופין.	2017-2018- רו"ח PWC (קסלמן)

15. <u>תקנה 26ב: מורשי חתימה עצמאיים בשם התאגיד:</u>

אין.

16. <u>תקנה 27: רואה חשבון מבקר של קרדן נדל"ן:</u>

קוסט, פורר, גבאי את קסירר - דרך מנחם בגין 144 א', תל אביב יפו.

17. <u>תקנה 28: שינוי בתזכיר או בתקנון:</u>

אין.

18. <u>תקנה 29: המלצות והחלטות הדירקטורים:</u>

1) <u>המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית וכן החלטות הדירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית, בתקופת הדוח בדבר:</u>

(1) **תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה:** ביום 15 במרס 2022 אישר דירקטוריון החברה ביצוע חלוקת דיבידנד בסך 34 מיליוני ש"ח. ביום 13 במרס 2023 אישר דירקטוריון החברה ביצוע חלוקת דיבידנד בסך 35 מיליוני ש"ח.

(2) **שינוי בהון הרשום או המונפק של קרדן נדל"ן:**

ביום 5 בינואר 2022 הקצתה החברה 710,000 מניות להונה המונפק בעקבות מימוש אופציות על ידי מנהלים בחברה. לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 6 בינואר 2022, מס' אסמכתא 2022-01-003816 המצורף לדוח זה על דרך ההפנייה.

ביום 27 בדצמבר 2022 הקצתה החברה 691,500 מניות להונה המונפק בעקבות מימוש אופציות על ידי מנהלים בחברה. לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 27 בדצמבר 2022, מס' אסמכתא 2022-01-156319 המצורף לדוח זה על דרך ההפנייה.

ביום 15 בפברואר 2023 הקצתה החברה 550,000 מניות להונה המונפק בעקבות מימוש אופציות על ידי מנהלים בחברה. לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 16 בפברואר 2023, מס' אסמכתא 2023-01-018087 המצורף לדוח זה על דרך ההפנייה.

(3) **שינוי בתזכיר או בתקנון של קרדן נדל"ן:** אין.

(4) **פדיון ניירות ערך בני פדיון, כמשמעותם בסעיף 312 לחוק החברות:** אין.

(5) **פדיון מוקדם של אגרות חוב:** אין.

(6) **עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין קרדן נדל"ן לבעל עניין בה:**

למען הזהירות בלבד, יצוין כי ככל שהעסקאות עם בעלי העניין ובעלי השליטה בחברה המפורטות בסעיפים 8 ו-10 לעיל, אינן בתנאי שוק, הן נכללות בסעיף זה על דרך ההפניה.

2) <u>החלטות האסיפה הכללית שלא בהתאם להמלצות הדירקטורים:</u>

אין.

3) <u>החלטות אסיפה כללית מיוחדת:</u>

מועד האסיפה	החלטות שהתקבלו	פרטים בדבר הדיווחים המיידיים שפרסמה קרדן נדל"ן בנושא
22 במאי 2022	• מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם ושל מר יורם בן זאב כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה נוספת.	דיווח מיידי מיום 13 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 2022-01-048163) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, ודיווח מיידי מיום 22 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-050325)
	• לאשר לעדכן את התקשרות קרדן נדל"ן בהסכם למתן שירותים משפטיים לקרדן ישראל לתקופה שתחילתה במועד האסיפה, ובתמורה לסך של כ-345 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד המחירים לצרכן (ובתוספת הוצאות מיוחסות בהיקף המוערך בכ-19.3 אלפי ש"ח לשנה, צמוד למדד כאמור), וכן בהיקף ובתנאים כמפורט בסעיף 3.1 לדוח זימון האסיפה.	דיווח מיידי מיום 13 באפריל 2023 (מס' 2022-01-048163) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, ודיווח מיידי מיום 22 במאי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-050325)
2 במארס 2023	• לאשר את העדכון המוצע למדיניות התגמול הקיימת, כמפורט במדיניות התגמול המעודכנת המצורפת כנספח א' לדוח זימון האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות, כמפורט בסעיף 1 לדוח זימון האסיפה.	דיווח מיידי מיום 26 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-011967) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, ודיווח מיידי מיום 2 במארס 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-023505)
	• לאשר את התקשרות קרדן נדל"ן בהסכם ניהול עם גב' שקד, בקשר עם תנאי כהונתה כסגן יו"ר דירקטוריון וכיו"ר דירקטוריון קרדן נדל"ן בהיקף ובתנאים המפורטים בסעיף 2.1 לדוח הזימון, לרבות אישור הצעה פרטית מהותית לגב' שקד של 1,215,768 אופציות (לא רשומות למסחר), בהתאם למפורט בדוח הזימון ובדוח הנוסף המפורסם במקביל לדוח הזימון בהתאם לתקנות הצעה פרטית.	דיווח מיידי מיום 26 בינואר 2023 (מס' 2023-01-011967) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, ודיווח מיידי מיום 2 במארס 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-023505)

19. <u>תקנה 29א: החלטות החברה</u>:

(1) <u>אישור פעולות נושאי משרה לפי סעיף 255 לחוק החברות</u>:

קרדן ישראל, בעלת השליטה הישירה בחברה, הינה חברה ציבורית אשר החל משנת 2021 עוסקת (במישרין) בעיקר בענף הנדל"ן הלוגיסטי, בעוד פעילות החברה מתמקדת בעיקר בענף הנדל"ן למגורים. בהיבט אורגני שתי החברות, חמישה (5) מתוך הדירקטורים בחברה (מהם שלושה (3) בעלי שליטה ואחד קרוב של בעל שליטה בחברות) מכהנים גם כנושאי משרה בקרדן ישראל ("**נושאי המשרה המשותפים**"), ובשל כך חבים בחובת אמונים הן כלפי החברה והן כלפי קרדן ישראל.

למיטב ידיעת החברה, במהלך חודש מרס 2022 רכשה קרדן ישראל, ביחד עם שותף, 51% מאופציה לרכישה מצד ג' של זכויות בשטח נדל"ן המיועד לבניית מתחם משרדים בחולון.

בסמוך למועד פקיעת האופציה, מחמת הזהירות פנתה קרדן ישראל לחברה לצורך קבלת עמדתה העקרונית האם יש לחברה ענין לרכוש מקרדן ישראל את זכויותיה וחובותיה בעסקה האמורה לעיל, וזאת לאור האפשרות להעלאתה של טענה כי מימוש האופציה בפועל וייזום הפרויקט על-ידי קרדן ישראל עשוי להוות לכאורה 'פעולה בניגוד עניינים' לגבי נושאי המשרה המשותפים.

בהתאם להוראות חוק החברות (ובאופן ספציפי סעיפים 254 ו-255), פנייתה של קרדן ישראל לחברה כאמור הובאה לדיון וקבלת החלטה עקרונית בוועדת הביקורת של החברה (הן לשם סיווג מהותיות ה-'פעולה' והן לשם קבלת החלטה קונקרטית ביחס לעסקה – קרי, סירוב לפנייתה המקדמית של קרדן ישראל או מאידך הבעת עמדה עקרונית חיובית לצורך קיום משא ומתן על תנאי העסקה).

ביום 24.11.2023 קיימה ועדת הביקורת של החברה דיון בנושאים האמורים וקבעה, בין היתר: (א) כי ה-'פעולה' האמורה הינה 'פעולה לא מהותית', ועל כן הוועדה הינה האורגן המתאים להביע את עמדת החברה בקשר לפנייתה של קרדן ישראל כמתואר לעיל; ו-(ב) כי אינה מעוניינת להיענות להצעת קרדן ישראל האמורה (כאשר משמעות החלטה זו הינה אישור לנושאי המשרה המשותפים לפעול כנושאי משרה בקרדן ישראל לשם מימוש עסקת האופציה וייזום הפרויקט על-ידי קרדן ישראל).

(2) <u>אישור פעולה של נושאי משרה בהתאם לסעיף 254(א) לחוק החברות אשר לא אושרה, בין אם הובאה לאישור לפי סע' 255 לחוק החברות ובין אם לא</u>:

אין.

(3) <u>עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סע' 270(1) לחוק החברות ובלבד שמדובר בעסקה חריגה</u>:

למען הזהירות, ראה סעיפים 8 ו- 10 לעיל, בדבר עסקאות שלנושאי משרה בקרדן נדל"ן

עשוי להיות עניין בהן ואשר אושרו על ידי החברה.

(4) <u>פטור, ביטוח ושיפוי לנושאי משרה שבתוקף בתאריך הדוח</u>:

לפרטים בדבר ביטוח דירקטורים ונושאי משרה - ראה סעיף 10.1.4 לחלק זה.

לפרטים בדבר שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי המשרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם - ראה סעיף 10.1.5 ו- 10.1.6 לחלק זה.

פטור ושיפוי לנושאי משרה – בחודש ינואר 2012 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של קרדן נדל"ן[40] להעניק כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בקרדן נדל"ן, אשר אינם מבעלי השליטה או קרוביהם, אשר כיהנו, מכהנים ויכהנו בקרדן נדל"ן מעת לעת. לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור והשיפוי, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 30 בנובמבר 2011 וביום 5 בינואר 2012 (מס' אסמכתא: 2011-01-345819 ו-2012-01-007956, בהתאמה), הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.

בחודש ינואר 2017 אישרה האסיפה הכללית של החברה[41] לתקן את כתבי הפטור שתעניק החברה <u>החל ממועד ההחלטה</u> לדירקטורים ולנושאי המשרה בקרדן נדל"ן, אשר אינם מבעלי השליטה או קרוביהם. לפרטים נוספים ולנוסח כתב הפטור המתוקן, ראה דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 29 בנובמבר 2016 וביום 4 בינואר 2017 (מס' אסמכתא: 2016-01-083541 ו- 2017-01-001726, בהתאמה), הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה. יצוין כי בכתבי השיפוי שיוענקו לא חל שינוי.

החברה נוהגת להעניק כתבי פטור ושיפוי כאמור לעיל לכל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בה מעת לעת.

---

[40] לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש נובמבר 2011.

[41] לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון קרדן נדל"ן מחודש נובמבר 2016.

13 במרס 2023

תאריך

קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח בע"מ

שמות החותמים:

יוסף גרינפלד – יו"ר הדירקטוריון

עמוס דאבוש – מנכ"ל

חלק ה'

הצהרות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית

<u>דוח שנתי לשנת 2022 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970:</u>

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - התאגיד), אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

1. עמוס דאבוש, מנהל כללי;
2. איילת נעים לבנון, סמנכ"ל כספים

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה. הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה: (1) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (2) בקרות על תהליך הכרה בהכנסה ממכירת דירות ומביצוע עבודות; (3) בקרות על צבירת והיוון עלויות למלאי; (4) בקרות על הערכות שווי נדל"ן להשקעה; (5) בקרות על הלוואות ואגרות חוב; (7) בקרות על תהליך ההוצאות והרכש לביצוע עבודות.

בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31 בדצמבר 2022 היא אפקטיבית.

<u>הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(1):</u>

<u>הצהרת מנהלים</u>

<u>הצהרת מנכ"ל</u>

אני, עמוס דאבוש, מצהיר כי:

(1) בחנתי את הדוח התקופתי של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - התאגיד) לשנת 2022 (להלן - הדוחות);

(2) לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

(3) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

(4) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

(ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(5) אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

(א) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010 מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

(ב) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

תאריך: 13 במרס 2023 עמוס דאבוש, מנכ"ל

<u>הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(2):</u>

<u>הצהרת מנהלים</u>

<u>הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים</u>

אני, איילת נעים לבנון, מצהירה כי:

(1) בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ (להלן - התאגיד) לשנת 2022 (להלן - הדוחות);

(2) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

(3) לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

(4) גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –

(ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

(5) אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

(א) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן –

(ב) קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

(ג) הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

תאריך: 13 במרס 2023

איילת נעים לבנון, סמנכ"ל כספים